CARL SCHMITT

Der Begriff des Politischen

Synoptische Darstellung der Texte

Im Auftrag der Carl-Schmitt-Gesellschaft
herausgegeben von

Marco Walter

Duncker & Humblot · Berlin

CARL SCHMITT

Der Begriff des Politischen
Synoptische Darstellung

CARL SCHMITT

Der Begriff des Politischen

Synoptische Darstellung der Texte

Im Auftrag der Carl-Schmitt-Gesellschaft
herausgegeben von
Marco Walter



Duncker & Humblot · Berlin

Veröffentlicht unter Mitwirkung
des wissenschaftlichen Beirats
der Carl-Schmitt-Gesellschaft e.V.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten
© 2018 Duncker & Humblot GmbH, Berlin
Fremddatenübernahme: L101 Mediengestaltung, Fürstenwalde
Druck: Druckteam, Berlin
Printed in Germany

ISBN 978-3-428-15464-7 (Print)
ISBN 978-3-428-55464-5 (E-Book)
ISBN 978-3-428-85464-6 (Print & E-Book)

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier
entsprechend ISO 9706 ♾

Internet: http://www.duncker-humblot.de

Inhaltsverzeichnis

Einführung 7

Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen 35
Vorwort 39
Vorwort von 1971 zur italienischen Ausgabe 49

Synoptische Darstellung der Texte von 1927, 1963 (1932) und 1933 55

Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen 245
Nachwort zu der Ausgabe von 1932 259
Corollarien 260

Kommentar 279

Anhang

Abkürzungen der Schriften Carl Schmitts 305
Rezensionen zum *Begriff des Politischen* 310
Abbildungen 314
Personenregister 318

Danksagung 332

Einführung

Auf dem Weg zum Klassiker hat Carl Schmitt eine weitere Hürde genommen. Im *Oxford Handbook* zu seinem Leben und Werk steht er nun in einer Reihe mit so wirkmächtigen Denkern wie Thukydides, Platon, Aristoteles, Hobbes, Hegel und Nietzsche als einer der wenigen, denen exklusiv ein ganzer Band gewidmet ist. Es ist dies der Ausdruck eines langsamen, aber stetigen Wandels in der Schmitt-Forschung, der sich seit einiger Zeit bemerkbar macht. Lange waren Beiträge über Carl Schmitt und seine Schriften von entschiedenen Parteinahmen geprägt. Man trat entweder an, um ihn als Person zu dämonisieren und sein Werk als inkohärent oder gar schädlich zu diskreditieren, oder man lobte ihn euphorisch und pries die originellen und bleibenden Einsichten seines Schaffens. Grund für diese polarisierte Rezeption war hauptsächlich Schmitts Rolle im Nationalsozialismus. Dessen Regime habe er sich zu Beginn angedient, wofür er später weder Reue noch entschuldigende Worte zum Ausdruck gebracht habe. Für die einen war er damit zur Persona non grata geworden, während andere nach Erklärungen suchten oder die wissenschaftlichen Leistungen vom persönlichen Lebensweg entkoppeln wollten.

Nach heutigem Kenntnisstand wird es kaum je gelingen, Schmitts Motive für seine Hinwendung zum Nationalsozialismus und sein nachmaliges Schweigen darüber restlos zu erhellen. Insofern wird er ein umstrittener Denker bleiben. Trotzdem gibt es wenigstens zwei Faktoren, die eine zunehmend sachliche und inhaltsbezogene Auseinandersetzung mit Schmitts Werk erwarten lassen, wie sie sich seit einiger Zeit andeutet und bisweilen explizit gefordert wird (Posner/Vermeule 2016). Zum einen entfällt nach und nach die persönliche Betroffenheit. Viele der noch führenden Schmitt-Exegeten haben ihn persönlich gekannt oder in irgendeiner Weise aktiv erlebt, waren von seinem gewinnenden Wesen eingenommen oder von seiner Sprunghaftigkeit abgestoßen, lobten seine Offenheit im persönlichen und wissenschaftlichen Umgang oder tadelten seine Sturheit in Bezug auf die Vergangenheit. Für neuere Generationen hingegen wird Schmitt zur „historischen Figur“ (Böckenförde 2005: 595), der man sich nicht anders als mit einem gewissen Abstand nähern kann.

Zum anderen haben seit seinem Tod mehrere Veröffentlichungen persönlicher Zeugnisse, insbesondere von Tagebüchern und Briefwechseln, zu einer Entmythologisierung des Menschen Carl Schmitt geführt, wodurch einseitige Interpretationen und Projektionen schlicht unhaltbar geworden sind. So ist es heute nicht mehr möglich, seine antisemitischen Ausfälle auf die Zeit zwischen 1933 und 1936 zu beschränken und mit tagespolitischen Notwendigkeiten zu entschuldigen, fehlt es doch zwischen der frühen Selbstdiagnose eines „jüdischen Komplex[es]“ (Tb I, S. 226) und der späten Ansicht, dass Christsein nur mit einem Schuss Antisemitismus möglich sei (Taubes 1987: 60), wahrlich nicht an weiteren einschlägigen Äußerungen. Ebenso wenig lässt sich jedoch die antisemitische Einstellung zum leitenden oder gar entscheidenden Charakteristikum von Schmitts Persönlichkeit und insbesondere nicht zur Grundlage seines wissenschaftlichen Denkens stilisieren. Dagegen sprechen nicht nur die zahlreichen Förderer, Freunde, intellektuellen und wissenschaftlichen Gewährsleute jüdischer Herkunft, die ihn

insbesondere bis 1933, aber auch teilweise nach dem Zweiten Weltkrieg umgaben, sondern auch etwa die Warnung an seine jüdischen Studenten vor den Gefahren des Nationalsozialismus (Tb V, S. 483). Nicht zuletzt waren es diese frühen jüdischen Verbindungen und Affinitäten, die maßgeblich zu Schmitts Sturz in der Ämterhierarchie des NS-Regimes beitrugen (Das Schwarze Korps 1936b). Derartige widersprüchliche Tendenzen, die sich schwerlich endgültig auflösen lassen, sind nicht untypisch für Schmitts Lebensweg und schlagen sich teilweise in seinen Schriften nieder.

Umso wünschenswerter erscheint es, die Auseinandersetzungen darüber auf solider Grundlage führen zu können. Diesem Ziel ist die vorliegende Edition verpflichtet. Sie will einen Beitrag leisten zu einer weiteren Versachlichung der Diskussion um Werk und Wirken Carl Schmitts, indem sie Denkwege und Entwicklungsschritte seiner zentralen Abhandlung nachzeichnet und dadurch einer fundierten Interpretation zugänglich macht. *Der Begriff des Politischen* ist zweifellos ein Schlüsseltext im Schmittschen Œuvre, wenn er nicht gar den „Schlüssel zum staatsrechtlichen Werk Carl Schmitts" überhaupt enthält, wie Böckenförde (1988) argumentiert. Schmitt selbst war früh von seiner Leistung überzeugt. Er hielt bereits die erste Version für seine „beste Arbeit" (BW Smend, S. 66; vgl. auch BW Feuchtwanger, S. 338) und ahnte ihre Sprengkraft voraus, als er seinem Hausverleger ankündigte, die Publikation des Aufsatzes werde diesen „empören und abstoßen" (ebd., S. 205). Ähnlich urteilte er über die erste Neubearbeitung, die später zum Referenztext werden sollte, und bezeichnete sie als seine „stärkste und intensivste Arbeit" (BW Muth, S. 156; vgl. BW Feuchtwanger, S. 366).

Auch wenn Schmitt rückblickend bisweilen andere Hauptwerke nennen wird (BW Mohler, S. 183; GFG, S. 82), bleibt die herausragende Stellung seines *Begriffs des Politischen* unbestritten. Kaum eine Wendung hat so viel Resonanz erzeugt wie die berühmte Formel der Unterscheidung von Freund und Feind und bis heute wird sie intensiv in verschiedenen Sprachen auf allen Erdteilen diskutiert. Diese oft verschlungenen Wege der Sekundärliteratur bleiben hier weitgehend außer Acht. Jenseits der mannigfachen Deutungsmöglichkeiten steht der Text selbst im Vordergrund, und zwar nicht, um ihn in einer von Schmitt favorisierten Form „wenigstens für einen Augenblick wieder zu Wort kommen zu lassen" (hier S. 57, Hinweise), sondern um ihn in seiner werkgeschichtlichen Entwicklung mit allen Kontinuitäten und Brüchen zu erfassen und dadurch einen fundierten Referenzpunkt für interpretatorische Zugriffe zu schaffen. Hierzu werden die drei wichtigsten Versionen parallel abgedruckt und durch einen (quellen-)kritischen Apparat ergänzt, der unter der Überschrift „Anmerkungen" diese synoptische Darstellung in der vierten Spalte begleitet (ab S. 56). Neben der Verzeichnung von weiteren Textvarianten enthält der Apparat Informationen zu Schmitts Umgang mit Literatur und Quellen, wobei dessen Angaben gegebenenfalls ergänzt oder kommentiert werden. Zusätzlich werden die einzelnen Kapitel mit Kommentaren versehen, die an das Schmittsche Textcorpus anschließen (ab S. 279) und einerseits die Kernaussagen des jeweiligen Abschnitts sowie die wichtigsten Änderungen zwischen den Hauptvarianten benennen, andererseits diese Elemente in den Kontext des Gesamtwerks stellen. Dies ermöglicht einen schnellen Zugang sowohl zu den zentralen wie auch zu den problematischen Passagen des Werkes, während gleichzeitig Hinweise zu ihrer Entstehung, Bedeutung und weiteren Entwicklung gegeben werden.

Leben und Werk Carl Schmitts

Die Abfassungszeit der drei Hauptvarianten vom *Begriff des Politischen* zwischen 1927 und 1933 fällt in die turbulenten letzten Jahre der Weimarer Republik und schließlich ihres Zusammenbruchs, in eine Phase also, die auch für Schmitt persönlich prägend und mit einschneidenden Erlebnissen verbunden war. Neben den Anpassungen auf der theoretisch-konzeptuellen Ebene lassen sich deshalb viele Änderungen nur vor dem Hintergrund seines Lebenswegs verstehen. Mit der Arbeit von Mehring (2009) liegt hierzu eine wissenschaftliche Biographie vor.[1]

Carl Schmitt wird 1888 im sauerländischen Plettenberg geboren. Als Sohn katholischer Eltern befindet er sich in der protestantisch geprägten Region in der Minderheit, verbringt aber später fast die gesamte Gymnasiumszeit in einem streng katholischen Internat. Nach einer humanistischen Ausbildung studiert er zunächst an der Juristischen Fakultät in Berlin, dann in München und schließt seine Studien mit der Promotion in Straßburg ab. Nach der Referendarszeit in Düsseldorf kehrt er am Anfang des Ersten Weltkriegs nach München zurück, wo er im Stellvertretenden Generalkommando Militärdienst leistet. Er wird mit Zensuraufgaben betraut, zieht mit seiner ersten Ehefrau Paulina „Cari“ Dorotić zusammen und mischt sich soweit möglich unter die Münchner Bohème. Zwischendurch pendelt er erneut nach Straßburg, wo er als Privatdozent wirkt und seine Habilitation erlangt.

Bis in diese Zeit publiziert Schmitt vor allem zu juristischen und rechtsphilosophischen Themen, fordert den Primat des Staates vor dem Individuum (WdS) und erfährt die Konsequenzen dieser Forderung während seiner Militärzeit am eigenen Leibe (Tb II, S. 24). Der weitere Fortgang seiner Karriere bleibt derweil ungewiss. Erst nach dem Ersten Weltkrieg erscheint mit *Politischer Romantik* (PR), *Diktatur* (D) und *Politischer Theologie* (PT) in kurzer Folge eine Reihe von Büchern, die Schmitt in Fachkreisen zu einem gewissen Namen verhelfen. Nach einer Dozentur an der Handelshochschule in München, wo er auf Max Weber trifft und dessen Dozenten-Seminar besucht, geht er für ein kurzes Intermezzo nach Greifswald, bevor er den Ruf als ordentlicher Professor an der renommierten Universität Bonn annimmt.

[1] Aufgrund der insgesamt ausgewogenen Darstellung ist außerdem Bendersky (1983) für die Zeit bis 1947 immer noch lesenswert, auch wenn er die Bedeutung von Schmitts antisemitischem Affekt wegen der damals noch nicht zugänglichen Tagebücher deutlich unterschätzt. Dieses Manko hat er inzwischen behoben (Bendersky 2016). Eine detaillierte Rekonstruktion von Schmitts Aufstieg und Fall im Nationalsozialismus liefert Koenen (1995). Sein Bestreben, ihn darin als christlichen Reichstheologen zu erweisen, hält indessen einer genaueren Prüfung nicht stand. Für niedrigschwellige, weil literarische Herangehensweisen mit vielen persönlichen Aussagen der Beteiligten siehe Linder (2008) und Villinger (1990). Die Biographie von Noack (1993) kann heute als überholt gelten.

In den Jahren 1922 bis 1928 erlebt er hier eine berufliche Erfolgsgeschichte. Seine Vorlesungen sind gut besucht und in seinem „legendäre[n] Seminar“ (Mehring 2009: 177ff.) entsteht eine eigene Schule, aus der unter anderen mit Ernst Forsthoff, Ernst Friesenhahn, Ernst Rudolf Huber, Otto Kirchheimer oder Werner Weber eine Anzahl namhafter Vertreter des Fachs hervorgehen. Zugleich reifen in Auseinandersetzung mit ihnen die Thesen heran, die Schmitt 1927 erstmals unter dem Titel *Der Begriff des Politischen* veröffentlicht. Parallel dazu steigt der Bekanntheitsgrad unter Fachkollegen. In der neu gegründeten Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer profiliert sich Schmitt bald als Gegner der vor allem von Hans Kelsen verkörperten Strömung des Rechtspositivismus. Gegen die Beschränkung auf formal gesetzte Normen macht er den substantiellen Gehalt einer jeden Rechtskodifikation geltend, insbesondere einer Verfassung. Damit mischt sich Schmitt zunehmend in die verfassungsrechtliche Diskussion der Weimarer Republik ein, etwa wenn er über die Diktaturgewalt des Reichspräsidenten (AdB, B 37; wiederabgedruckt in D, S. 215-261) spricht oder den aktuellen Zustand des parlamentarischen Systems analysiert (GLP). 1928 schließlich legt er mit der *Verfassungslehre* (VL) ein Standardwerk zum Thema vor.

In Bonn lernt Schmitt auch seine zweite Frau Duška Todorović kennen. Als er nach der Heirat aufgrund der formal nicht aufgelösten ersten Ehe exkommuniziert wird, geht er zur katholischen Kirche als Institution auf Distanz, nachdem er ihr kurz zuvor mit *Römischer Katholizismus und politische Form* (RK) ein Denkmal gesetzt hat. Ansonsten ist Schmitt ständig unterwegs, knüpft und pflegt Kontakte zu Kollegen, Verwandten, Freundinnen und Freunden, aber auch zu Geliebten. Wie üblich sind gerade die akademischen Gesprächspartner unerlässlich für sein eigenes Schaffen. Mit ihnen tauscht er lesenswerte Publikationen aus, prüft eigene Thesen und bespricht aktuelle Entwicklungen. Je größer sein Bekanntheitsgrad desto mehr kann er sich auf dieses Netzwerk verlassen und die intensiven Bibliotheksaufenthalte früherer Zeiten verlieren demgegenüber an Bedeutung. Neben der beruflichen Seite, die Schmitt mit der privaten Freude an der Geselligkeit verbindet, scheint dabei der Aspekt der Selbstbestätigung im sozialen Umgang für ihn kein geringes Gewicht besessen zu haben (bspw. Tb III, S. 153f., 190, 347).

Zum Sommersemester 1928 nimmt er den Ruf an die Berliner Handelshochschule an. Der Wechsel wird gerne als planvoller Schritt ins Zentrum der Macht interpretiert (bspw. nach Huber 1988: 36), wofür es jedoch keine authentischen Belege von Schmitt selbst gibt. Im Tagebuch ist vielmehr ein monatelanges Schwanken dokumentiert und nicht zuletzt dürfte das massiv höhere Gehalt eine ausschlaggebende Rolle gespielt haben (Tb IV, S. 163f.). Tatsächlich sollte es noch Jahre dauern, bis sich ihm ein Zugang zu den Machthabern eröffnete. Hingegen führt Schmitt sein geselliges Leben weiter, baut neue intellektuelle Zirkel auf und macht vom kulturellen Angebot der Stadt regen Gebrauch. Nichtsdestotrotz bleibt sein Verhältnis zur Hauptstadt gespannt, was sich wiederholt in abfälligen Bemerkungen niederschlägt (Blei 1936: 1217; ECS, S. 35; Tb IV, S. 322).

Als Staatsrechtler kommt Schmitt zwangsläufig mit offiziellen Stellen in Berührung. Er wird für Gutachten angefragt und beteiligt sich aktiv am verfassungsrechtlichen Dis-

kurs, vor allem als mit Beginn der Präsidialkabinette 1930 die Lage der Weimarer Republik immer prekärer wird (HdV; LL). Er trifft hie und da Politiker und freundet sich mit Mitarbeitern der Ministerialbürokratie an. In diese Zeit fällt die Überarbeitung des *Begriffs des Politischen*, wovon er nicht weniger als 98 Besprechungs- und Freiexemplare an Publizisten und mögliche Rezensenten „von rechts bis links und links bis rechts" versenden lässt (BW Feuchtwanger, S. 361-365, 368). Gleichwohl wahrt Schmitt Distanz zum eigentlichen politischen Betrieb. Seine Versuche, sich dem Zentrum der Macht anzunähern, bleiben so selten wie erfolglos.[2] Erst in der zweiten Hälfte des Jahres 1932 gerät Schmitt kurzzeitig, aber intensiv in den Fokus des politischen Geschehens. Als am 20. Juli der amtierende Reichskanzler Papen mit der Vollmacht des Reichspräsidenten Hindenburg im sogenannten Preußenschlag die geschäftsführende preußische Regierung absetzt und sich selbst als Reichskommissar mit der Führung des Landes betraut, ist Schmitt noch traurig, nicht dabei gewesen zu sein (Tb V, S. 201). Gleich darauf wird er jedoch beauftragt, die Reichsregierung im bevorstehenden Verfassungsgerichtsverfahren vor dem Staatsgerichtshof in Leipzig zu vertreten, wodurch er schlagartig ins Rampenlicht gerät und zum „Kronjuristen" des Präsidialsystems Weimars aufsteigt.[3]

Mit dem Urteilsspruch Ende Oktober, in dem beiden Seiten teilweise recht gegeben wird, ist Schmitts unmittelbar politisches Abenteuer im Wesentlichen vorbei. Zwar pflegt er weiterhin Kontakt mit engen Mitarbeitern des letzten Reichskanzlers Kurt von Schleicher, aber seine Idee, die Diktaturgewalt des Reichspräsidenten so lange zu nutzen, bis wieder mehrheitsfähige Regierungsbildungen möglich sind, findet keinen Anklang. Trotzdem steht er damit durchaus auf dem Boden der Weimarer Verfassung, wenngleich er die Kompetenzen des Reichspräsidenten zum Schutze der Verfassung weiter auslegt als die meisten seiner Fachkollegen. In seinen Schriften warnt Schmitt zu jener Zeit wiederholt davor, verfassungsfeindlichen Parteien den Aufstieg in die Exekutive auf legalem Weg – also über Wahlen – zu ermöglichen, und nennt als Beispiele ausdrücklich kommunistische und nationalsozialistische Kräfte (Schmittiana III NF, S. 20; HdV, S. 113; LL, S. 47f.; AdB, B 104, Sp. 958). Diese würden den staatlichen Herrschaftsapparat als Prämie für den legalen Machtbesitz nutzen, um anderen Parteien die Möglichkeit künftiger Machtgewinnung zu verwehren, wodurch die Verfassung erst recht außer Kraft gesetzt werde (LL, S. 31).

Bald darauf wird das Szenario Wirklichkeit. Nachdem Hitler vom Reichspräsidenten Hindenburg zum Reichskanzler ernannt wird, löst er den Reichstag auf und nutzt die Zeit bis zu den Neuwahlen, um politische Gegner zu verfolgen und zu unterdrücken.

[2] In den Jahren 1930 und 1931 sind ein paar zaghafte Versuche Schmitts dokumentiert, sich dem Zentrumspolitiker und damaligen Reichskanzler Heinrich Brüning anzuempfehlen, indem er ihm Unterstützung anbietet (Tb V, S. 59, 387; vgl. auch BW Muth, S. 153). Das Echo vonseiten des Politikers blieb jedoch fast vollständig aus (Tb V, S. 60f., 97, 116, 387).

[3] Heute ist Schmitt üblicherweise als „Kronjurist des Dritten Reiches" bekannt, meist in Bezug auf einen Artikel, den sein ehemaliger Schüler Waldemar Gurian 1934 in der Emigration schrieb (Gurian 1969a: 52-54). Bereits in der Weimarer Zeit wurde er jedoch, vornehmlich aus dem linken politischen Spektrum, als Kronjurist der Regierung Papen gebrandmarkt (Bendersky 1983: 170-191).

Schließlich stimmt ein dezimierter Reichstag am 24. März 1933 dem sogenannten Ermächtigungsgesetz zu und besiegelt damit das Ende der Weimarer Republik und den Beginn des NS-Regimes. Schmitt schwenkt zwar schnell, aber nicht unmittelbar auf die neue Linie um. Noch am Tag von Hitlers Ernennung zum Reichskanzler schickt er einen Antwortbrief an den Vorsitzenden der Zentrumspartei Kaas, der ihm in einem offenen Brief vorgeworfen hat, mit seinen Ideen das Staatsrecht zu relativieren und einen klaren Verfassungsbruch zu befürworten (Kaas 1933). In seiner Reaktion, deren Kopie an alle hohen Amtsträger Weimars geht, bekräftigt Schmitt dagegen sein Bestreben, „den Sinn und die Konsequenz der deutschen Verfassung zur Geltung zu bringen und ihrer Herabwürdigung zu einem taktischen Instrument und Werkzeug entgegenzutreten“ (zit. in Quaritsch 1988: 53). Noch im Februar erscheint ein im Januar verfasster Artikel, in dem Schmitt den Reichspräsidenten gegen den Machtanspruch der total gewordenen Parteien in Stellung bringt (PB, S. 211-216; VRA, S. 359-366), und Anfang März hält er einen Vortrag, in dem er unabhängig vom tagespolitischen Geschehen die Möglichkeiten der neuen Massenmedien auslotet und ihre Kontrolle durch den Staat anmahnt (VRA, S. 367-371).

Wie erwähnt, werden die ausschlaggebenden Gründe für die Hinwendung zum Nationalsozialismus nicht restlos zu klären sein. Ende März 1933 macht Schmitt auf dem Weg nach Rom, wo er ein paar Tage Urlaub plant, Halt in München. Hier erreicht ihn ein Telegramm, in welchem er von seinem Freund, dem preußischen Finanzminister Johannes Popitz, für den Folgetag in das Staatsministerium beordert wird, um am sogenannten Reichsstatthaltergesetz mitzuarbeiten, das der föderalistischen Ordnung Weimars ein Ende setzen wird. Schmitt ist „[s]ehr aufgeregt und stolz“ (Tb V, S. 276), fährt umgehend zurück nach Berlin und beginnt offiziell, mit dem neuen Regime zusammenzuarbeiten. Rückwirkend wird er dieses Initiationsmoment als reinen Freundschaftsdienst deklarieren und damit den Anfang seiner Kooperation begründen (GFG, S. 101). Das Argument ist „schwach“, wie sein Biograph (Mehring 2009: 313) zu Recht betont und stattdessen 42 mögliche Beweggründe auflistet, die implizit oder explizit wirksam gewesen sein mögen (ebd., S. 311f.).

Wenn auch das ausschlaggebende Argument im Dunkeln bleibt, so scheint der Zeitpunkt von Schmitt treffend benannt worden zu sein. Noch am 24. März 1933 verfasst er einen Artikel zum sogenannten Ermächtigungsgesetz, der kurz darauf erscheint. Zwar erkennt Schmitt darin das Ausmaß der Neuerungen und spricht vom Sieg der „nationalen Revolution“ (AdB, B 113, Sp. 456), bleibt aber im Ton zurückhaltend formaljuristisch und stellt fest, dass das Parlament als Institution bewahrt werde und insbesondere der Reichspräsident seine Stellung mit allen verfassungsmäßigen Kompetenzen behalte. Derlei Vorbehalte und Reminiszenzen an die Weimarer Verfassungsordnung fallen nach dem 1. April weg. Schmitt publiziert nun vornehmlich im NS-Organ *Westdeutscher Beobachter*, orientiert sein Denken an der Vorgabe der Gleichartigkeit sowie der Rolle Hitlers als Führer und durchsetzt seine Beiträge mit antisemitischen Ausfällen und radikalen Absagen an den liberalen Rechtsstaat Weimars (AdB, B 115-117). In derselben Art überarbeitet er noch im April den *Begriff des Politischen* und veröffentlicht bald darauf diese „Antrittserklärung als Parteigenosse“ (Mehring 2009: 310), der er in der

Zwischenzeit geworden ist. Im Sommersemester lehrt Schmitt an der Universität Köln, bevor er sogleich nach Berlin zurückberufen wird – diesmal an die Friedrich-Wilhelms-Universität (heute: Humboldt-Universität) –, wodurch er für die kommenden Jahre den renommiertesten staatsrechtlichen Lehrstuhl des Reiches besetzt. Neben weiteren wichtigen Ämtern in der akademischen Selbstorganisation wird er außerdem von Göring in den neu formierten Preußischen Staatsrat berufen.

Den Aufstieg in der Ämterhierarchie und seine Rolle im neuen Regime bezahlt Schmitt mit dem Abbruch zahlreicher Freundschaften. Nicht wenige seiner früheren Gesprächspartner werden in die Emigration gezwungen, einige wenden sich aufgrund seiner Neuorientierung von ihm ab, anderen weist er deswegen selbst die Tür. Zugleich verläuft die Aufnahme im neuen politischen Lager nicht so reibungslos, wie man es bei einem Mann seines Ranges annehmen könnte, der obendrein Hitlers Vorgehen bei der Niederschlagung des sogenannten Röhm-Putsches juristisch rechtfertigt (PB, S. 227-232). Ganz allgemein geraten die Staatsrechtler mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten in eine ungemütliche Lage. Zwar begrüßen viele von ihnen aufgrund einer konservativen Grundhaltung das Ende des pluralistischen Parteienstaates, zugleich sind sie aber von Berufs wegen auf eine identifizierbare konstitutionelle Ordnung angewiesen, weil nur eine solche den Zugriff auf die Materie ihres Fachs in Form positiv gesetzter Normen gewährleistet. Genau daran fehlt es im NS-Regime. An die Stelle feststehender juristischer Kodifizierung tritt mehr und mehr das Volk als Bewegung, dessen Wille sich letztlich in den Handlungen und Äußerungen des Führers kundtut. Daneben entsteht eine Vielzahl an Institutionen und Organen ohne klare Kompetenzzuschreibung, während neue rechtliche Regelungen eingeführt werden, ohne die alten aufzuheben (vgl. Stolleis 1999: 316ff.). Will man in dieser Situation Staatsrecht jenseits der Berufung auf den alles überschattenden Willen des Führers betreiben, gerät man schnell in Erklärungsnot. Das lässt sich an der Entwicklung der Schriftenreihe *Der deutsche Staat der Gegenwart* ablesen, mit deren Neugründung Schmitt das Feld besetzen will. Bald schon gerät sie ins Stocken, weil sich die angefragten Autoren offenbar völlig im Unklaren darüber sind, auf welcher rechtlichen Grundlage sie ihre Themen bearbeiten sollen, beziehungsweise weil sich diese Grundlagen ständig ändern (Lokatis 1992: 54f.).

Ähnliche Anzeichen lassen sich bei Schmitt erkennen, der sich zwar von der Ernennung zum Preußischen Staatsrat aufrichtig geehrt fühlt, aber sichtlich Schwierigkeiten hat, Funktion und Bedeutung des Gremiums zu beschreiben (AdB, B 118). Nicht viel anders verhält es sich mit dem sogenannten konkreten Ordnungsdenken als angeblich neuem Paradigma der Rechtswissenschaften (DARD; AdB, B 137). Es ist so allgemein gehalten und unverbindlich formuliert, dass es zwar für alle möglichen Wendungen anpassungsfähig bleibt, aber gleichzeitig jegliche Aussagekraft verliert. Folgerichtig hat es weder bei Schmitt noch sonst irgendwo außerhalb der nationalsozialistischen Rechtslehre einen nennenswerten Nachhall erzeugt. Daneben scheitern seine Versuche, die neue Ordnung mit rechtswissenschaftlich handhabbaren Begriffen zu erfassen oder ihr überhaupt erst eine Form zu geben. Der in *Staat, Bewegung, Volk* (SBV) geäußerten Überzeugung, dass die politische Einheit von einem starken totalen Staat zusammenge-

halten werden müsse (ebd., S. 33), wird rasch und entschieden von prominenter Seite widersprochen, dass nicht der Staat, sondern die nationalsozialistische Bewegung total sei und sich nicht in das Korsett einer davon unabhängigen Institution zwängen lasse (Rosenberg 1934; Freisler 1934).

Die Position als führender Staatsrechtler, die Schmitt nicht zuletzt mit der überarbeiteten Auflage vom *Begriff des Politischen* beansprucht und gefestigt hat, kann er in der Folge nicht halten. Vielmehr wird selbst die Aufrichtigkeit seiner nationalsozialistischen Gesinnung angezweifelt. Seine Versuche, diese zu demonstrieren, indem er etwa die Nürnberger Gesetze als „Verfassung der Freiheit" (AdB, B 155) feiert oder die deutsche Rechtswissenschaft vom jüdischen Geist befreien will (AdB, B 169), werden durch Beiträge ehemaliger Weggefährten konterkariert, die ihn mit Hinweisen auf seine Vergangenheit aus der Emigration zu entlarven suchen (Blei 1936; Rez. Fiala (= Löwith); Gurian 1969a und 1969b; Müller (= Gurian) 1934). Ihre Vorwürfe sind Wasser auf die Mühlen jener, die aus SS-Kreisen heraus seinen Sturz vorbereiten, sei es, weil sie sich eines Konkurrenten entledigen wollen, sei es aus echter Sorge, dass die nationalsozialistische Ideologie durch Schmitt vom politischen Katholizismus ausgehöhlt werde.[4] Während des Jahres 1936 sammeln sie Material, das geeignet ist, ihn zu diskreditieren. Als schließlich Ende des Jahres der Schmitt-Schüler Günther Krauss einen unbeholfenen Artikel publiziert, in dem er Schmitts Werdegang mit der deutschen Geschichte parallelisiert, nimmt das SS-Organ *Das Schwarze Korps* (1936a, 1936b) die Steilvorlage dankend an, demontiert zuerst den Krausschen Beitrag und eine Woche später Schmitts Stellung und Ruf als nationalsozialistischer Rechtsgelehrter. Dieser muss in der Folge fast alle Ämter abgeben, behält jedoch den Lehrstuhl und den sowieso bedeutungslos gewordenen Titel des Preußischen Staatsrats bis Kriegsende.

Wahrscheinlich ist es der Intervention Görings zu verdanken, dass Schmitt keine schlimmeren Konsequenzen zu gewärtigen hat (GFG, S. 35, Fn. 14, und S. 44). Jedenfalls lässt sich die Zeit der aktiven Mitarbeit und des Versuchs, sich im nationalsozialistischen Machtgefüge in einer politisch einflussreichen Position zu etablieren, auf die Jahre 1933 bis 1936 einschränken, was sich nicht zuletzt in einem eklatanten Niveauverlust der Schriften aus dieser Periode widerspiegelt (so schon Niekisch 1956: 9). Es gilt, was Hannah Arendt (2009: 724, Fn. 55) bereits früh erkannt hat: Carl Schmitt, „der zweifellos der bedeutendste Mann in Deutschland auf dem Gebiet des Verfassungs- und Völkerrechts war[, hat] sich die allergrößte Mühe gegeben [...], es den Nazis recht zu machen. Es ist ihm nie gelungen; die Nazis haben ihn schleunigst durch zweit- und drittrangige Begabungen [...] ersetzt und an die Wand gespielt." Zwar behält Schmitt sein antisemitisches Ressentiment bei, zieht sich aber auf unverfänglichere Themen mit ideengeschichtlichem (*Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes* (L)) oder historisch-völkerrechtlichem Fokus (*Land und Meer* (LM)) zurück. Mit ersten Überlegungen zum Thema Großraum, die er später in der Schrift *Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte* (SGN, S. 269-320) ausformuliert, gelingt es ihm noch einmal, eine fachjuristische Diskussion anzustoßen. Seine

[4] Für eine detaillierte Beschreibung der Vorgänge siehe Bendersky (1983: 219-242) oder Koenen (1995: 651-764).

Kategorien des Völkerrechts und des Großraums widersprechen jedoch zu sehr den nationalsozialistischen Ideen des Völkischen und des Lebensraumes, als dass sie in diesen Kreisen Eingang finden könnten (Maschke in Quaritsch 1988: 421). Insgesamt zieht sich Schmitt seit 1936 in die Universität und den akademischen Diskurs zurück, verfolgt aber durchaus die Debatten seiner Zeit und versucht sich daran zu beteiligen, allerdings unter Ausschluss der innerstaatlichen Verfassungsdiskussion. Die Diagnose der inneren Emigration (Bendersky 1983) ist deshalb ebenso zu einseitig wie die eines Kriegstheoretikers und überzeugten Anhängers des Nationalsozialismus (Scheuerman 1999).

Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Schmitt wegen seiner Mitarbeit im NS-Regime diskreditiert. Nach zwei Jahren wiederholter Internierung (vgl. AN) kehrt er 1947 in seine Geburtsstadt Plettenberg zurück, wo er bis zu seinem Tod wie im Exil wohnt. Um eine Rückkehr an die Universität bemüht er sich nicht, was sowieso aussichtslos gewesen wäre angesichts seiner Weigerung, sich dem üblichen Entnazifizierungsverfahren zu unterziehen. Nicht zuletzt deswegen ist Schmitt inzwischen eine Reizfigur und eine Berufung auf ihn kann leicht kleinere und größere Eklats provozieren.[5] Andererseits formieren sich Unterstützerkreise, die ihm Foren zum wissenschaftlichen Austausch bereitstellen und mit der Zeit werden auch in der Bundesrepublik die Netzwerke größer und stabiler. Neue Schülergenerationen wachsen heran und die beschauliche Kleinstadt Plettenberg wird zum Besuchermagnet für einen Teil der akademischen Prominenz der Nachkriegszeit. Dadurch werden seine Ideen nicht nur in aktuelle verfassungs- und völkerrechtliche Diskussionen getragen, auch politische Akteure von links bis rechts, Philosophen, Theologen und Historiker rezipieren sein Werk (Müller 2011).

Schmitt ist also trotz der räumlichen Abgeschiedenheit von den Debatten seiner Zeit nie völlig abgeschnitten. Bald nimmt er seine Publikationstätigkeit wieder auf, auch wenn sie bezüglich Kadenz und Prägnanz hinter den produktiven zwanziger und frühen dreißiger Jahren zurückbleibt. Einerseits führt er die völkerrechtlichen Überlegungen fort, indem er nach dem neuen *Nomos der Erde* (NE) fragt und mit der *Theorie des Partisanen* (TP) neuen Feindkonstellationen nachspürt. Gleichzeitig wird *Der Begriff des Politischen* auf Grundlage der Ausgabe von 1932 und mit einigen Anhängen versehen neu aufgelegt, womit er diese Version nobilitiert, die bis heute als Referenztext gilt. Andererseits nehmen Teile seiner Schriften esoterische Züge an, deren Bedeutung ohne die Kenntnis des Entstehungszusammenhangs und der darin versteckten Relationen kaum zu entziffern ist. Schmitt macht hier regen Gebrauch von Metaphern, dichterischen Versen und identifiziert sich immer wieder mit fiktiven Romanfiguren. Gleichzeitig sind es diese Schriften, die den größten Anstoß erregen, weil sie anstatt einer kriti-

[5] So werden etwa mehrere Vorträge von Schmitt aufgrund von Protesten wieder abgesagt, in der *Zeit* kommt es nach einem Vorabdruck von GM zu internen Querelen und personellen Konsequenzen und die Dissertation von George Schwab, der im englischsprachigen Raum die Schmitt-Rezeption anstößt, wird vom ehemaligen Schüler aus Bonner Zeiten Otto Kirchheimer abgelehnt (Mehring 2009: 489f., 496, 544f.).

schen Reflexion der eigenen Rolle im NS-Regime vor allem Apologien, neue Anschuldigungen und die Selbstinszenierung als Opfer enthalten.[6]

Schmitts umfangreiches schriftliches Werk enthält eine solche Vielzahl widerstreitender Aussagen, dass es keine Schwierigkeit bereitet, ihn anhand von Zitaten entweder als heillosen Antisemiten oder als humanistischen Vertreter des rechtlich geregelten Zusammenlebens auszuweisen. Er erscheint damit selbst als die *complexio oppositorum*, als Vereinigung von Gegensätzen, als welche er seinerzeit die katholische Kirche charakterisierte (RK, S. 11). Kurz nach seinem Tod kamen Schüler und Weggefährten unter diesem Leitbegriff zusammen, um darüber zu diskutieren, was von ihm bleibe (Quaritsch 1988). Carl Schmitt ist 1985 in Plettenberg im Alter von fast hundert Jahren gestorben.

Entwicklung und Stationen des *Begriffs des Politischen*

Der Begriff des Politischen steht nicht nur im Zentrum von Schmitts Gesamtwerk und fungiert als Ausgangs- und Referenzpunkt für viele Exegesen, die Schrift kann auch als repräsentativ angesehen werden für die Art, wie Schmitt mit seinen Texten umgeht. Oft verzichtet er darauf, seine Theoreme historisch oder systematisch aus der bestehenden Literatur abzuleiten. Stattdessen postuliert er seine Einsichten und unterfüttert sie anschließend mit Argumenten und mehr oder weniger planmäßig ausgewählten Beispielen. Das hat zur Folge, dass viele seiner Buchveröffentlichungen mit fulminanten Paukenschlägen eröffnet und anfangs stilistisch prägnant konkretisiert werden, während die Darstellung im weiteren Verlauf bisweilen auszufasern scheint oder ungebührlich lange bei einmal gewählten Fallbeispielen verharrt. Schmitt sah sich deswegen schon früh von wissenschaftlicher Seite der Diagnose oder gar dem Vorwurf einer unsystematischen Herangehensweise und eines essayistischen Stils ausgesetzt.[7]

Daran ändert sich auch nach der Veröffentlichung einer Schrift nichts. Für Schmitt ist ein Text damit nicht abgeschlossen, sondern er bleibt Gegenstand weiterer Überarbeitung, Uminterpretation und Ergänzung. So enthält sein Nachlass in der Regel zu jedem Buch mehrere Handexemplare und Fahnenabzüge, die mit ganz unterschiedlichen Notizen versehen sein können. Auch hier ist kein systematisches Vorgehen in dem Sinne erkennbar, dass Schmitt einen Begriff oder ein Themengebiet auswählen würde, um daraufhin gezielt nach passendem Material zu forschen. Stattdessen scheint er sich zu großen Teilen auf seine Intuition und sein Netzwerk zu verlassen, das weit verzweigt und ergiebig ist. Nicht nur ist er in ständigem Austausch mit Fachkollegen und Intellektuellen, wovon die Tagebücher beinahe täglich Zeugnis ablegen, auch die Briefwechsel dokumentieren einen regen und stetigen Austausch von Schriften und Hinweisen auf

[6] Bspw. ECS, S. 60, 76; GL, S. 201, 214, 268f., 287, 358, 377; vgl. auch GL, S. 202 mit AdB, B 137, S. 228 zur gewandelten Einstellung gegenüber dem strafrechtlichen Grundsatz *nullum crimen, nulla poena sine lege* (lat.: Kein Verbrechen, keine Strafe ohne Gesetz).

[7] Bspw. Stier-Somlo 1924 in BW Smend, S. 156; Roenau 1934; Wilk 1934: 171, 186-190; Cantimori 1935: 481; ähnlich später Böckenförde 2005: 606; Hofmann 2015: 66.

relevante Publikationen. Die gewählten Beispiele und Bezüge auf die Literatur entstammen deshalb oft nicht einer gezielten Recherche, sondern sie fallen Schmitt gleichsam zu. Gerade im *Begriff des Politischen* lassen sich viele Fallbeispiele und Gewährsleute nachweisen, die offenbar auf Empfehlungen zurückzuführen sind oder in seinen Seminaren zur Sprache kamen. Die Notizen aus diesen Veranstaltungen werden nicht selten direkt in den Publikationen verarbeitet.

Die Werkgeschichte des *Begriffs des Politischen* ist insofern speziell, als die Weiterverarbeitung des Textes nicht nur in Schmitts privater Bibliothek geschieht, sondern in Form von Veröffentlichungen für die Leserschaft nachvollziehbar wird. Zwar können solche Anpassungen auch in anderen Fällen nachgewiesen werden,[8] jedoch bei weitem nicht in demselben Umfang und über so viele verschiedene Ausgaben hinweg. Als entscheidende Referenzen gelten die Ausgaben von 1927, 1932/1963 und 1933, die in erheblichem Maße voneinander abweichen und deswegen hier in einer synoptischen Darstellung vollständig abgedruckt werden. Daneben existieren Versionen mit nur marginalen Änderungen im Vergleich zur jeweiligen Referenzausgabe. Es handelt sich hierbei um Wiederveröffentlichungen oder um Handexemplare aus Schmitts Privatbibliothek. Schließlich entschied sich Schmitt, den Text von 1932 neu herauszugeben womit er ihn als die maßgebliche Version sanktionierte, die bis heute gemeinhin verwendet wird. Auch diese nachträgliche autoritative Setzung ist ein Alleinstellungsmerkmal im Rahmen der Schmittschen Buchveröffentlichungen und unterstreicht die Bedeutung der Schrift für den Autor selbst. Folgende Abkürzungen werden für die verschiedenen Textvarianten verwendet:[9]

BP 1 (1927) in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 58 (1), 1-33. (Erstveröffentlichung als Zeitschriftenaufsatz)

BP 1 (1928a) in: Politische Wissenschaft, Heft 5: Probleme der Demokratie, 1-34. (Text weitgehend identisch mit BP 1 (1927))

BP 1 (1928b) in: Das neue Ufer. Kulturelle Beilage der Germania, 12, 20. April 1928. (5. Kapitel von BP 1 (1927) unter dem Titel *Der Staat und das Recht auf Krieg*; Text weitgehend identisch)

BP 1 (1940) in: PB, 75-83. (Teile des 4. sowie das gesamte 5. und 6. Kapitel von BP 1 (1927); Text weitgehend identisch)

BP 2 (1932)[10] München/Leipzig: Duncker & Humblot. Erste eigenständige Buchveröffentlichung. (Text von BP 1 (1927) erheblich erweitert, verändert und um

[8] Zu nennen ist vor allem die 1934 erschienene zweite Auflage von PT, in der alle Verweise Schmitts auf seinen früheren jüdischen Kollegen Erich Kaufmann gestrichen sind. Diese gekürzte Version ist inzwischen zur Standardausgabe geworden (Mehring 2009: 338 mit Fn. 109).

[9] Abkürzungen ohne ergänzende Jahreszahl beziehen sich auf die drei Hauptvarianten der synoptischen Darstellung BP 1 (1927), BP 2 (1963), BP 3 (1933). Außerdem fehlt in der Auflistung ein weiteres Handexemplar von BP 3 mit der Signatur RW 265-25319, das nur wenige und für die vorliegende Edition nicht relevante Marginalien enthält.

[10] Tatsächlich erschien das Buch bereits im November 1931, wurde jedoch auf das Jahr 1932 datiert, was sich in der Rezeption im Allgemeinen durchgesetzt hat.

den Aufsatz *Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen* sowie ein Nachwort ergänzt)

BP 2 (1963)[11] Berlin: Duncker & Humblot. (Text weitgehend identisch mit BP 2 (1932), ergänzt um ein Vorwort und drei Corollarien sowie Hinweise zu einzelnen Textstellen)

BP 3 (1933) Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt. (Text von BP 2 (1932) erheblich verändert und teils ergänzt, teils gekürzt; der Aufsatz *Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen* und das Nachwort entfallen wieder)

HE RW 265-21250: Handexemplar von BP 3 (1933) mit handschriftlichen Marginalien
HE RW 265-25318: Handexemplar von BP 3 (1933) mit handschriftlichen Marginalien
HE RW 265-28314: Handexemplar von BP 2 (1963) mit handschriftlichen Marginalien

Die Wege, die Schmitt zur Auseinandersetzung mit dem Begriff des Politischen geführt haben, lassen sich nicht mehr vollständig rekonstruieren. Er selbst verweist auf sein Werk über die *Diktatur* (PT II, S. 21), in dem er mit dem revolutionären Proletariat erstmals eine alternative politische Kraft neben dem Staat in Erwägung zieht. Damit ist das Problem aufgeworfen, entgegen der herrschenden Meinung in der damaligen Staatsrechtslehre das Politische unabhängig vom Staat zu definieren. Die Schrift über die *Politische Theologie* (PT, insbesondere S. 68f.) nimmt zudem Warnungen vor angeblichen Entpolitisierungen und dem vermeintlich sachlichen Liberalismus vorweg, wie sie im *Begriff des Politischen* weiter ausgeführt werden. Gleichwohl dauert es noch ein paar Jahre, bis Schmitt das begriffliche Instrumentarium entwickelt hat – insbesondere die Unterscheidung von Freund und Feind als kennzeichnendes Kriterium des Politischen. Noch 1925 erscheint ein Aufsatz *Um das Schicksal des Politischen* (AdB, B 40 = (leicht gekürzt) FP, S. 26-39) ohne jegliche Vorzeichen auf die bald folgende Begriffsbestimmung, mit der einen Ausnahme, dass die Einheit einer Gemeinschaft gegeben sein müsse, wenn sie als politische Einheit angesehen werden wolle. Die Betonung dieses Aspekts ergibt sich aus dem unklaren Status der entmilitarisierten und teilweise besetzten Rheinlande, mit denen sich der Artikel beschäftigt.

Man muss davon ausgehen, dass Schmitts Aussage zutrifft, dass die Überlegungen zum Thema des Politischen aus den Seminaren der Jahre 1925/26 hervorgegangen sind (siehe Anm. a, Seite 123), wobei es in den abendlichen Gesprächsrunden weiter vertieft worden sein dürfte. Offenbar sollten ursprünglich die daraus gewonnenen Erkenntnisse unter dem Titel „Begriffsbestimmung des Politischen“ als Kapitel in der *Verfassungslehre* (VL) erscheinen, die Schmitt ein Jahr später veröffentlicht (Tb IV, S. 129). Er erwägt jedoch Ende März 1927, daraus einen Aufsatz zu machen und ihn im Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik unterzubringen (ebd.). Es ist zwar kein Text über

[11] Der bis heute maßgebende Referenztext wurde 2009 in der achten Auflage neu gesetzt, wodurch sich die Seitenzahlen verschoben haben. Ab der neunten Auflage sind außerdem einige kleine Korrekturen aus Schmitts Handexemplar (HE RW 265-28314) und ein Personenverzeichnis enthalten.

die „soziale Produktivität politischer Bilder“, wie ihn sich der Herausgeber Emil Lederer gewünscht hat (BW Lederer, S. 79), aber man ist froh, den bekannten Staatsrechtler überhaupt für einen Beitrag gewonnen zu haben (vgl. die beiden Briefe von Lederer und Schumpeter ebd., S. 80f.). Schmitt verfasst seinen Aufsatz zwischen dem 24.3. und dem 12.4.1927 (Tb IV, S. 129-133), korrigiert und ergänzt ihn im Juli (ebd., S. 152), bevor er vermutlich Mitte September erscheint (ebd., S. 161 und 164).[12] Vor der Veröffentlichung präsentiert Schmitt seine Thesen mit „große[m] Erfolg“ in der eigenen Vorlesung und trägt sie an der Deutschen Hochschule für Politik einem Fachpublikum vor, woraus BP 1 (1928a) hervorgeht (ebd., S. 137 und 140f.). Obwohl er mit seinem dortigen Auftritt nicht zufrieden ist, erhält Schmitt bald weitere ermutigende Rückmeldungen, wie er dem katholischen Publizisten Carl Muth berichtet: „Die Wirkung auf junge Menschen ist sehr groß, mir fast unheimlich, und ich habe einige ganz erschütternde Briefe darüber bekommen“ (BW Muth, S. 145).

Trotz der günstigen Vorzeichen bleibt das Echo auf den Aufsatz vergleichsweise gering. Schmitt verbreitet ihn lediglich im Freundeskreis sowie unter befreundeten Universitätskollegen (bspw. Tb IV, S. 166, 170, 174, 254) und nur eine Handvoll Rezensionen erscheint.[13] Angesichts der umfangreichen Arbeiten für die *Verfassungslehre* rückt das Thema anschließend in den Hintergrund und wird erst 1930 wieder aktuell, eventuell ausgelöst durch Krisenerscheinungen in der Weimarer Republik, die fortan von Präsidialkabinetten mit Hilfe von Notverordnungen regiert wird. Im Oktober überlegt Schmitt erstmals, seine Schrift erneut herauszubringen (Tb V, S. 47). Umgehend schreibt er an seinen Hausverleger Ludwig Feuchtwanger von Duncker & Humblot und bittet um Unterstützung seines Vorhabens.[14] Die Verhandlungen kommen jedoch nur mühsam in Gang. Nachdem Feuchtwanger monatelang nicht auf die Anfrage reagiert, erklärt er im Juni 1931 sein Einverständnis. Jedoch überlegt Schmitt nun, anstelle einer Überarbeitung von BP 1 etwas Neues zu konzipieren, und verweist auf das Interesse anderer Verlage an der Begriffsschrift. Zwischendurch wird um das Honorar gefeilscht. Schließlich kommt im August die Einigung zustande und von da an geht es schnell. Schmitt überarbeitet das Manuskript im September und hält bereits am 17.11.1931 die fertige Ausgabe von BP 2 (1932) in Händen (Tb V, S. 136-139, 145; BW Feuchtwanger, S. 370).

Im Nachwort spielt er das Ausmaß der Überarbeitung herunter: „Die vorliegende Ausgabe enthält gegenüber den eben genannten Veröffentlichungen eine Reihe neuer Formulierungen, Anmerkungen und Beispiele, aber keine Änderung und Weiterführung

[12] Darauf lassen zumindest die Tagebucheinträge schließen. Schmitt selbst wird von einer Veröffentlichung im August sprechen (hier S. 259).

[13] Vgl. dazu Hermann Herrigels spätere Einschätzung, dass BP 1 „bisher wenig beachtet worden war“ (Rez. Herrigel), während der Schmitt-Schüler Karl Lohmann der Meinung ist, BP 1 habe „eine so starke und immer noch wachsende Bedeutung [erfahren], daß eine Ueberarbeitung und Neuherausgabe mit der Zeit unabweislich geworden war“ (Rez. Lohmann (1931), S. 226). Ernst Jünger jedenfalls war von der Sprengkraft der Schrift überzeugt und bezeichnete sie in einem Brief an Schmitt als „Mine, die lautlos explodiert“ (BW Jünger, S. 7).

[14] Für die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte von BP 2 (1932) siehe den auch insgesamt sehr lesenswerten Briefwechsel zwischen Schmitt und Feuchtwanger (S. 325-380).

des Gedankenganges selbst“ (hier S. 259). Die neue Ausgabe ist nicht nur fast doppelt so lang, sie enthält auch neben erklärenden Einschüben und Beispielen durchaus Weiterführungen des Gedankengangs, insbesondere hinsichtlich der Einführung des Intensitätskriteriums und der Frage, welche Rolle die Innenpolitik in der Begriffsbestimmung spielt. Ob damit substantielle inhaltliche Veränderungen einhergehen, ist jedoch umstritten (vgl. S. 284–285 und 287). Jedenfalls spürt Schmitt das Potential, das unter den gegebenen Umständen in der Schrift steckt, erstellt zusammen mit dem befreundeten Publizisten Friedrich Vorwerk eine umfangreiche Liste aussichtsreicher Rezensenten, die entsprechende Freiexemplare erhalten, und drängt auf einen möglichst tiefen Preis (BW Feuchtwanger, S. 358, 361-365, 368). Der Erfolg bestätigt Schmitts Hoffnungen. Innerhalb eines halben Jahres sind 1.200 von 2.000 Exemplaren verkauft und Schmitt spricht von rund hundert erschienenen Rezensionen (ebd., S. 377, 380). Diese Zahl scheint etwas hoch gegriffen. Berücksichtigt man jedoch die damals stark fragmentierte, vielfältige und heute nicht mehr zu überschauende Zeitungslandschaft, ist sie nicht unrealistisch. Bis dato sind über dreißig Rezensionen zu BP 2 (1932) einwandfrei belegt (siehe hier S. 310–313), wobei die Fülle an Anfragen für Besprechungsexemplare und die bisweilen kaum noch verifizierbaren Erscheinungsorte, wozu auch Rundfunkbeiträge gehören, eine deutlich höhere Zahl vermuten lassen (vgl. Verlagsarchiv D&H).

Die politischen Ereignisse veranlassen Schmitt schon bald, seine Schrift erneut in angepasster Form zu veröffentlichen. Kurz nach seiner Entscheidung, im NS-Regime mitzuarbeiten, teilt er seinem Hausverleger Feuchtwanger in brüskem Ton mit, dass er den *Begriff des Politischen* vom Verlag abziehe, weil die Schrift zwischen „Arnold Bergsträsser und Gerhard Leibholz [...] in einem falschen karikierenden Licht“ erscheine (BW Feuchtwanger, S. 393). Wie Feuchtwanger selbst sind die genannten Autoren jüdischer Herkunft und vor nicht allzu langer Zeit bezeichnete Schmitt Bergsträsser noch als „sehr interessant“ und empfahl ihm BP 1 zur Lektüre (Tb V, S. 52), während er sich mit Leibholz immer wieder gut unterhalten hat (ebd., S. 38f., 102, 217; Tb IV, ab S. 239 passim). Offenbar unter dem Eindruck der politischen Umwälzungen hat der Verleger der Forderung nichts entgegenzusetzen. Bereits am 25.4.1933 beginnt Schmitt mit der Überarbeitung, die er nur drei Tage später am Vormittag abschließt. Die Kürze der Bearbeitungszeit wirkt umso erstaunlicher, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Schmitt keineswegs von seiner Aufgabe absorbiert wird. Vielmehr empfängt er in diesen Tagen Besuche, trinkt Bier und Wein, schläft ausgiebig, lässt sich einen Talar anmessen, macht Erledigungen auf dem Finanzamt, besichtigt eine Kirche und fährt schließlich kreuz und quer durch Köln, um die Aufnahme in die NSDAP zu beantragen. Eine systematische, kriteriengeleitete Vorgehensweise ist unter diesen Umständen kaum zu erwarten und tatsächlich setzt Schmitt sogar auf der Hand liegende Änderungen wie die Tilgung jüdischer Referenzautoren oder die Übersetzung von Fremdwörtern nur sehr unzureichend um. Dass zudem beispielsweise die Fußnotennummerierung nicht angepasst wird, obwohl einige davon wegfallen, spricht dafür, dass auch von Verlagsseite dem raschen Erscheinen gegenüber der sorgfältigen Herstellung Priorität eingeräumt wird.

Schmitt platziert BP 3 bei der bis dahin deutschnational geprägten Hanseatischen Verlagsanstalt (HAVA). Diese bewirbt die Schrift schon ab dem 9.5.1933 offensiv und verspricht „das politische Exerzitium des neuen Staates“ (Verlagsarchiv D&H). Das genaue Erscheinungsdatum kann nicht rekonstruiert werden, jedoch folgt im Juli bereits die erste Rezension (Rez. Lohmann (1933)). Die Stoßrichtung, die Schmitt mit der Neuveröffentlichung vorgibt, ist klar: Für die erwarteten Auseinandersetzungen um die konkrete Ausgestaltung der neuen Ordnung will er früh das Feld abstecken und sich selbst als authentischen nationalsozialistischen Denker profilieren. Hierfür wird BP 3 – neu in Fraktur gesetzt und mit hervorstechendem weißen Titel auf schwarzem Grund – als Broschüre zum Schleuderpreis von 1 Reichsmark auf den Markt geworfen, während BP 2 (1932) 2.40 Reichsmark kostete. Zudem ist die Erstauflage mit 6.000 Exemplaren ungleich höher, vor allem ungleich höher als bei staatsrechtlichen Broschüren damals üblich, die nur selten vierstellige Verkaufszahlen erzielten.[15] Der Erfolg rechtfertigt zunächst das Vorgehen. Schon im Dezember ist die Erstauflage verkauft und 3.000 Exemplare werden nachgedruckt (BW HAVA, RW 265-17050). Danach verlangsamt sich der Absatz jedoch. Bis zum 30.4.1935 werden knapp 8.000 verkaufte Broschüren registriert (Lokatis 1992: 54 Fn. 81). Der anschließende Sturz in der Ämterhierarchie dürfte zu einer weiteren Stagnation der Verkaufszahlen geführt haben, sodass sich der Verlag mit seinem Autor erst 1938 unter dem Eindruck des Anschlusses von Österreich für eine weitere Auflage in Höhe von 2.000 Stück entscheidet (BW HAVA, RW 265-17106). Die Publikationsgeschichte von BP 3 ist nicht einfach zu rekonstruieren, weil die Neudrucke immer unverändert erfolgten, insbesondere ohne Hinweis auf die jeweilige Auflage und mit gleichbleibendem Copyright von 1933. Die Verlagsverzeichnisse der HAVA, die in der Deutschen Nationalbibliothek für die Jahre 1935 bis 1941 erhalten sind, bewerben ab 1935 die vierte und ab 1938 die fünfte Auflage. Zusammen mit den erhaltenen Briefen ergibt sich daraus, dass der Erstdruck von BP 3 verlagsintern als dritte Auflage – nach BP 1 (1927) und BP 2 (1932) – geführt worden sein muss und die HAVA diese zweimal – Ende 1933 und Anfang 1938 – unverändert nachdruckte und damit insgesamt 11.000 Broschüren in Umlauf brachte, wobei zur letzten Tranche keine Verkaufszahlen vorliegen.

Nach der intensiven und wechselvollen Geschichte der Schrift von 1927 bis 1933 findet später keine substantielle Überarbeitung des Textes mehr statt. Die Kernthesen werden kontrovers diskutiert und rufen ihrerseits Freund- und Feindschaft hervor, wie Schmitt nicht ohne Genugtuung notiert (GL, S. 106). Seine eigenen Gedanken werden sich zeitlebens um die Gestalt des Feindes drehen, was sich nicht nur in seinen Selbstreflexionen markant niederschlägt,[16] sondern auch anhand seiner Lektüre deutlich wird, in der er auf die Nennung des Begriffs fast schon reflexartig mit Markierungen und Margi-

[15] Vgl. dazu und allgemein zum Verhältnis von Schmitt und der Hanseatischen Verlagsanstalt die vorzügliche Arbeit von Lokatis (1992: 48ff.).

[16] Immer wieder zitiert Schmitt beispielsweise Theodor Däubler: „Der Feind ist unsere eigne Frage als Gestalt / Und er wird uns, wir ihn zum selben Ende hetzen“, und knüpft daran die Forderung, nur wer die beiden Verse aus eigenem Wissen beziehungsweise aus eigenem Geist deuten könne, dürfe über den Begriff des Politischen mitreden (GL, S. 161).

nalien reagiert. Spätestens seit 1960 trägt sich Schmitt mit dem Gedanken, eine „Ausgabe letzter Hand“ (BW Freund I, S. 49) zu machen, was bedeuten würde, dass er eine der voneinander abweichenden Varianten als maßgebend hervorheben würde. Gegenüber dem befreundeten französischen Soziologen Julien Freund kündigt er vage das Vorhaben an, seine Thesen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, ist schließlich aber erleichtert, als dieser ihm rät, den vorhandenen Text unverändert zu veröffentlichen. Dem will er Folge leisten und setzt mit 1963 das Jahr seines 75. Geburtstags als Erscheinungstermin fest (BW Freund I, S. 49-53).

Im Januar teilt Schmitt das Anliegen seinem früheren Hausverlag Duncker & Humblot mit (Verlagsarchiv D&H), zu dem er bald nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Kontakt aufgenommen hat und wo seit den fünfziger Jahren Neuauflagen seiner alten Schriften sowie eigenständige neue Publikationen erscheinen (Mehring 2009: 473-475). Von den bisherigen Hauptvarianten wählt er naheliegenderweise den Text von BP 2 (1932) aus, der im Vergleich zu BP 1 stärker ausgearbeitet und anders als BP 3 frei von Zugeständnissen an den Nationalsozialismus ist. Er belässt ihn im Wesentlichen in der bestehenden Form, entzerrt ihn jedoch durch die Einteilung in kürzere Absätze und bearbeitet einige Hervorhebungen. Für die konkrete Ausgestaltung bespricht er sich vor allem mit seinem Schüler Ernst-Wolfgang Böckenförde und man kommt schließlich überein – neben dem bereits 1932 angehängten Aufsatz über *Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen* und dem Nachwort – drei zusätzliche Aufsätze beziehungsweise Textauszüge aus früherer Zeit als sogenannte Corollarien beizufügen und die Ausgabe mit einer aktuellen Vorrede und Hinweisen zu bestimmten Textstellen abzurunden (ebd.: 531f.). Diese Art der Neuveröffentlichung entspricht der bereits beschriebenen, eher frei assoziierenden Arbeits- und Denkweise Schmitts. Zwar beziehen sich die Zusatztexte mit den Begriffen Neutralisierung/Neutralität, Feind und nichtstaatliches Völkerrecht auf zentrale Themengebiete der Hauptschrift, den Eindruck einer insgesamt in sich geschlossenen Publikation vermögen sie jedoch nicht zu vermitteln.[17] Dasselbe gilt für die neu verfassten Hinweise, die nicht systematisch zusammengetragen sind und teils kryptisch anmuten. In die Reihe der Corollarien hätte außerdem die eigenständig erscheinende *Theorie des Partisanen* gepasst, die Schmitt explizit als „Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen“ kennzeichnet. Wie sein Vorgänger erscheint BP 2 (1963) zunächst in einer Erstauflage von 2.000 Stück und wird pünktlich zu Schmitts Geburtstag am 11. Juli ausgeliefert (Verlagsarchiv D&H). Folgeauflagen werden seit 1979 in regelmäßigen Abständen gedruckt.

Die Umarbeitungen der verschiedenen Varianten wurden von Anfang an bemerkt und nur Wenige ließen sich von Schmitts Beteuerung blenden, zwischen BP 1 und BP 2 (1932) habe es keine wesentlichen Neuerungen gegeben (bspw. Wohlgemuth 1932: VI). Insbesondere Kolnai (1933: 11 Fn. 2) und im Anschluss daran Hanemann (1934: 98-106) diskutieren die eingefügten Passagen zur Frage, ob sich der Begriff des Politischen auf die Innenpolitik anwenden lasse. Ebenso früh weist Morgenthau (1933: 35 Fn. 2) als Urheber des Intensitätskriteriums auf Stellen in BP 2 (1932) hin, in denen es neu Ein-

[17] Dies wurde bereits in Bezug auf BP 2 (1932) moniert, dem lediglich ZNE beigefügt worden war (Rez. Liermann, S. 353; Rez. Waldecker, S. 550).

gang gefunden hat. Mit BP 3 hingegen geraten die Änderungen in den Fokus, welche offensichtlich durch die aktuellen politischen Umwälzungen motiviert waren. So beklagt ein anonymer Rezensent (Rez. Anonym III) als erster bereits im August 1933 – aus evangelisch-theologischer Perspektive –, dass in die neue Ausgabe leider „die unmittelbar-politische Situation des Tages eingedrungen" sei, was in der Folge hauptsächlich von Emigrierten erkannt und gegen Schmitt in Stellung gebracht wird. Neben der ersatzlosen Streichung des ersten Kapitels benennt Marcuse (Rez. Marcuse) einige Änderungen nach nationalsozialistischer Vorgabe, bevor Fiala (Rez. Fiala (= Löwith), S. 119; übernommen von Gurian 1969a: 403f.) anhand der exemplarischen Gegenüberstellung eines Abschnitts aus BP 2 und BP 3 Schmitts Bemühung um Gleichschaltung vor Augen führt und seine Verwunderung darüber zum Ausdruck bringt, dass Schmitt es offenbar nicht für nötig hielt, seinen Gesinnungswandel zu begründen (Rez. Fiala (= Löwith), S. 123). Während politisch Gleichgesinnte dazu neigen, die auf Gleichschaltung zielenden Anpassungen in BP 3 als inhaltlich irrelevant zu übergehen (Rez. Bogner, S. 516; Cantimori 1935: 476 Fn. 2), entscheidet sich Schmitt 1940 zu einem Wiederabdruck von Teilen aus BP 1 „zur besseren Beurteilung der von Emigranten-Zeitschriften gemachten Versuche, einige Verbesserungen, die ich später vorgenommen habe, als unanständige Gesinnungsänderungen hinzustellen" (PB, S. 75 Fn. *; hier Anm. a, Seite 123). Wie dies mit der Wiederveröffentlichung eines Auszugs gelingen soll, dem viele der inhaltlichen und politisch motivierten Neuerungen fehlen, die in den entsprechenden Abschnitten von BP 3 enthalten sind, bleibt unklar.

Nach dem Zweiten Weltkrieg lässt das Interesse an den Unterschieden zwischen den einzelnen Ausgaben zunächst nach, dafür nimmt die Schmitt-Forschung insgesamt Fahrt auf. Bezogen auf die Inhalte der Schrift bleiben dieselben Punkte umstritten, die bereits in den ersten unmittelbaren Reaktionen als problematisch oder unklar hervorgehoben wurden. Ob mit der Freund-Feind-Unterscheidung eine eigentliche Definition des Politischen gegeben sei oder lediglich die erste Eingrenzung eines weiten und komplexen Feldes, gibt hin und wieder Anlass zu Diskussionen.[18] Die größte Kontroverse schließt sich jedoch an die Frage der Feindbestimmung an. Für manche Interpreten muss er in einer konkreten Situation lediglich erkannt werden, weil er aufgrund objektiv einsehbarer, religiös oder metaphysisch begründeter Kriterien als solcher vorgegeben sei, während andere die Entscheidungsgewalt über den Ausnahmezustand und damit die Feindbestimmung bei der politischen Einheit selbst verorten.[19] Je nachdem entscheidet

[18] Die Frage wird vor allem von Schmitt selbst thematisiert (vgl. hier S. 279). Sein Schüler Huber ist unschlüssig und sieht einmal keine „strenge Definition", sondern lediglich eine „Funktion des Politischen bezeichnet" (BW Huber, S. 435f.), ein andermal hingegen die „Leidenschaft der Definition" am Werk (ebd., 452). Vor allem kritische Stimmen gestehen zwar bisweilen die Absicht zu, das Wesen des Politischen ergründen beziehungsweise eine Definition formulieren zu wollen, sie konstatieren aber gleichzeitig den völligen Fehlschlag dieses Unterfangens (Rez. Aris, S. 544; Rez. Kr.; Rez. Linn; Rez. White; Meier 1988: 540ff.; Gangl 2011: 103f.).

[19] Viele Autoren haben die widersprüchlichen Angaben Schmitts zu diesem Spannungsfeld aufgedeckt und beschrieben (Rez. Waldecker; Wilk 1934: 190f.; Laufer 1962: 149-154; Hofmann 1965: 37; Schmitz 1965: 97-99). Prominent wurde die Auffassung eines theologischen Kerns in Schmitts Denken vertreten, woraus sich die Annahme eines providentiellen Feindes ergebe, der

sich, wie mit dem Feind umgegangen werden soll und kann. Insbesondere wer ihn als überzeitlich gegeben interpretiert, gelangt leicht zum Schluss, dass Schmitt der totalen Feindvernichtung das Wort rede, und sieht ihn folglich als Wegbereiter totalitärer Systeme.[20]

Des Weiteren bleibt die Stellung des Politischen im Verhältnis zu anderen Sachgebieten wie dem Ökonomischen, Moralischen oder Ästhetischen umstritten,[21] wobei bislang dem Umstand zu wenig Beachtung geschenkt wird, dass das Politische im Ge-

---

am Grund der Begriffsbestimmung des Politischen liege (Koenen 1995: 79-83; Meier 2009; erwähnenswert ist hier der Fall Palavers (1998), der explizit Meiers These unterstützt, tatsächlich aber gute Gegenargumente zusammenträgt), und der gar in Schmitts Antisemitismus identifiziert werden könne (Gross 2016). Dagegen wurde geltend gemacht, dass für Schmitt keine ausformierte theologische Position nachzuweisen sei und sein Bestreben vielmehr darin bestanden habe, theologische Ansprüche gerade aus dem politischen Bereich fernzuhalten (Nichtweiß 1994; Wacker 1994; Rohrmoser 1998: 154; Branco 2011; Mehring 2016). Ja, schon die Suche nach einem bestimmenden Kern seines Denkens sei ihrerseits ideologisch (Müller 2011: 20). Andere interpretieren den Feindbegriff zwar nicht theologisch, jedoch als in säkularisierter Form metaphysisch aufgeladen, insbesondere entlang ethnischer oder völkischer Kriterien (Rez. Niekisch, S. 369-371; Ulich-Beil 1933; Müller (= Gurian) 1934; Schneider 1957: 235-257; Gangl 2011), wogegen argumentiert wurde, dass mit der vorliegenden Bestimmung des Politischen keine politische Richtung unterstützt werde (Rez. Kuhn, S. 195; Rez. Fiala (= Löwith), S. 114f.). Insbesondere in den politisch turbulenten frühen dreißiger Jahren wurde diese Offenheit als Mangel wahrgenommen und – von links wie rechts gleichermaßen – die Festlegung auf einen substantiellen, konkret benennbaren Feind gefordert (Rez. Grewe, S. 5; Rez. Mutius; Rez. Schuster; Rez. Strauss, S. 748; Koellreutter 1933; Rez. Battaglia; Krupa 1937). Schließlich sei eine Feindbestimmung ohne einhergehende Wertung gar nicht möglich (Rez. Schmitt; Roenau 1934), was sich an Schmitt selbst zeige, der seine dahingehenden Einstellungen der jeweils herrschenden konkreten Ordnung angepasst habe (Hofmann 2002).

[20] Die Ansicht, dass Schmitts Begriffsbestimmung direkt in den Kampf wenn nicht gar in Krieg und Vernichtung münde, war von Anfang an weit verbreitet (Heller 1928: 38; Rez. Stratmann; Rez. Schiffer; Rez. Scheuner; Rez. Aris; Rez. Fraenkel; Rez. Megerle; Höhn 1932: 6; Wohlgemuth 1932; Rez. Imaz; Rez. Liermann; Rez. Niekisch, S. 369; Rez. Brusilovskij; Rez. Cantimori; Mankiewicz 1938), wobei die Stimmen nicht fehlten, die den Krieg als reines Defensivmittel beschrieben sahen (Rez. Wolfers, S. VI). Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung wurde die Anschauung eines kriegerischen Politikbegriffs dahingehend erweitert, dass die Unterscheidung von Freund und Feind totalitären Bewegungen und insbesondere jener in Deutschland den Weg bereitet habe, was zunächst mit Genugtuung registriert (Rez. W. R.; Rez. Anonym II) später mit Abscheu angeprangert wurde (Sternberger 1954; Sontheimer 1957: 54; Badke 1958; Fijalkowski 1958; Laufer 1962: 308; Schmitz 1965: 187-232). In eine ähnliche Richtung zielten jene Autoren, die in der Unterscheidung vor allem ein Instrument für den Klassenkampf von oben erblickten (Rez. Niekisch, S. 371f.; Seifert 1985). Für eine grundlegende Position gegen den normativen Gehalt von Schmitts politischer Theorie im Sinne kämpferischer oder gar kriegerischer Auseinandersetzungen siehe Böckenförde (1988: 284).

[21] Diese Frage wurde insbesondere im Anschluss an die Veröffentlichung von BP 2 (1932) erörtert und ganz unterschiedlich beantwortet. Während die einen im Politischen weiterhin ein eigenes Sachgebiet erkannten (Rez. Haas), waren andere vom Gegenteil überzeugt (Rez. Strauss, S. 734f.), während dritte eine nicht gelöste Spannung zwischen diesen beiden Positionen konstatierten (Rez. Brock, S. 398f.; ähnlich Rez. Kuhn, S. 191). Schließlich gab es auch Vorbehalte gegen die Interpretation, dass jeder beliebige Konflikt sich zum politischen steigern könne, und eine normative Eingrenzung potentiell politischer Bereiche wurde gefordert (Rez. Grewe, S. 5).

gensatz zu den anderen Sachgebieten nicht durch ein adjektivisches Begriffspaar definiert wird, wie nützlich-schädlich, gut-böse oder schön-hässlich, sondern durch ein substantivisches, was seine besondere Position bereits anzeigt.[22] Ebenso wird diskutiert, ob die Begriffsbestimmung lediglich auf die Außenpolitik anwendbar sei oder aber bestimmte Formen von Innenpolitik zulasse und wenn ja welche.[23] Schließlich stellt sich die Frage, ob nach Schmitt das Politische tatsächlich aus der Welt geschafft werden könne oder ob entsprechende Versuche zwangsläufig zu neuen Freund-Feind-Konstellationen führen und damit die Unausweichlichkeit des Politischen bestätigen.[24]

Neben dem anhaltenden Ringen um die plausibelsten Deutungen dieser strittigen Aspekte erwacht insbesondere nach Schmitts Tod das Interesse an der werkgeschichtlichen Entwicklung in den entscheidenden Jahren 1927 bis 1933. Daraus entstehen Studien, die nicht nur ein differenzierteres Bild der beschriebenen Themenkomplexe ermöglichen, sondern auch bislang unbeachtete Einflüsse zutage fördern, die sich in den neuen Versionen niedergeschlagen haben. Die beiden wichtigsten sind der von Morgenthau bezüglich des Intensitätsgrades als Kennzeichen des politischen Kriteriums zwischen BP 1 und BP 2 (Frei 1994: 169-171; Gangl 2011: 83-87) und der von Strauss über liberale Residuen und die angemessene Hobbes-Deutung zwischen BP 2 und BP 3 (Meier 2013; Gangl 2011: 90-93). Als dritter wäre der von Helmut Kuhn zu ergänzen, der jedoch aufgrund fehlender weiterer Hinweise und kaum zu entzifferner stenographischer Notizen vonseiten Schmitts vorerst weitgehend im Dunkeln bleibt (vgl. Mehring 2014: 176f.).[25] In der Zusammenschau der Entstehungsumstände der Textvarianten, wie

---

[22] Allerdings hat schon Morgenthau (1933: 45-61) die besondere Querschnittsfunktion des Freund-Feind-Kriteriums als Anwendungsmöglichkeit in jedem Sachgebiet herausgearbeitet, zieht daraus jedoch den Schluss, dass es sich zur Bestimmung des Politischen nicht eigne.

[23] Üblicherweise wurde eine ausschließliche Konzentration auf den außenpolitischen Bereich konstatiert und meistens als unzureichend kritisiert (Heller 1928; Rez. Masur; Rez. Wolfers, S. VI; Rez. Brock, S. 401-403; Rez. Schuster; Kolnai 1933; Laufer 1962: 181-208, 217; Schmitz 1965: 101-109; Rez. Avril, S. 285f.) oder aber als normatives Postulat aufgefasst, der außenpolitischen Perspektive wieder Priorität einzuräumen (Roth 2005: 154). Daneben bestand schon früh die Meinung, dass zwar ein Primat der Außenpolitik vorliege, der innenpolitische Bereich jedoch in Abhängigkeit davon durchaus mit abgedeckt werde (Rez. Grewe, S. 5f.; Rez. Lohmann (1931) und (1933)). Jene Autoren, die beide Aspekte gleichwertig vertreten sahen, bezogen sich auf die seit BP 2 (1932) eingefügten Stellen zum Bürgerkrieg und zur innerstaatlichen Feinderklärung (Hanemann 1934: 93-106; Meier 2013: 31-33), wohingegen Böckenförde (1988: 184f.) auch denjenigen Gegensätzen innerhalb der politischen Einheit politische Qualität zusprach, deren Intensität die äußerste Ausprägung der Freund-Feind-Gruppierung nicht erreicht.

[24] Letzteres hält Müller (2011: 46f.) unter Berufung auf Schmitts ZNE für verbürgt. Dagegen zieht Hofmann (2003: 112f.) eine Überwindung des Politischen in Betracht und stellt infrage, dass das zwingend ein Verlust sein müsse (ähnlich bereits Rez. Mayer). Strauss (Rez. Strauss, S. 741ff.) wiederum setzt sich intensiv mit dem Problem auseinander und kommt zum Schluss, dass Schmitts Bejahung des Politischen dieses zur Disposition stelle, was jedoch einer Denkweise geschuldet sei, die liberalen Kategorien verhaftet bleibe und die es zu überwinden gelte.

[25] Schmitt erhält Kuhns Rezension zu BP 2 (RW 265-22468) nur wenige Tage bevor er die Überarbeitung seiner Schrift für BP 3 in Angriff nimmt (Tb V, S. 284) und hat sie offenbar immer wieder gelesen und zu verschiedenen Zeiten mit Markierungen sowie teils zustimmenden, teils ablehnenden Marginalien versehen. So ist zum Beispiel die Vermutung nicht unplausibel, dass Kuhns Beobachtung, dass mit dem Begriff des Politischen „weder dem Nationalismus noch dem

sie durch die Tagebücher und Briefwechsel gut dokumentiert sind, zeigen die genannten Untersuchungen vor allem, dass Schmitt weder bei der Erstfassung noch bei den folgenden Überarbeitungen nur von einer bestimmten Person maßgeblich beeinflusst gewesen ist. Das Erklärungspotential eines einzelnen – offenen oder versteckten – Dialogs bleibt deswegen notwendigerweise begrenzt, wie dies Moyn (2016: 298f.) bereits in Bezug auf Morgenthau und Strauss feststellt.

Ungeachtet der Änderungen von der Hand des Autors und ungeachtet auch aller Deutungsversuche und Ansätze, die Begrifflichkeit weiterzuentwickeln, bleibt bis heute das Kriterium des Politischen als Unterscheidung von Freund und Feind der zentrale Referenzpunkt für die Auseinandersetzung mit Schmitts politischer Theorie. Wie soeben beschrieben, sind die dahinterstehenden Denkwege verschlungen und vielschichtig. Es ist nicht die Aufgabe oder gar der Sinn dieser Edition, endgültige Klarheit zu schaffen.[26] Stattdessen wird eine solide Grundlage mit allen verfügbaren Varianten und den relevanten Rahmentexten zur Verfügung gestellt für all jene, die sich Carl Schmitts Begriff des Politischen nähern wollen.

Zum Gebrauch der Edition

Die Interpretation der werkgeschichtlichen Entwicklung des *Begriffs des Politischen* war bislang eine Sache von Spezialisten.[27] Neben dem Standardtext ist zwar BP 1 seit einiger Zeit im Rahmen einer kommentierten Aufsatzsammlung wieder zugänglich (FP, S. 194-219), BP 3 muss jedoch meist aus geschlossenen Bibliotheksmagazinen bestellt oder antiquarisch für einen deutlich höheren Preis als die ursprüngliche eine Reichsmark erworben werden. Vor allem aber machen die sehr unterschiedlichen Formate zusammen mit den zahlreichen Änderungen im Detail den Vergleich zu einer umständ-

Liberalismus noch dem Sozialismus oder einer sonstigen politischen Richtung geholfen“ sei (RW 265-22468, S. 195), Schmitt die Notwendigkeit nachdrücklich vor Augen geführt hat, BP 3 in Richtung eines Bekenntnisses zum Nationalsozialismus zu überarbeiten. Auch liest Schmitt Kuhns Besprechung offenbar mit Blick auf Strauss’ Rezension (ebd., S. 193 und 195), was sich nicht zuletzt in der gleichrangigen Nennung der beiden Arbeiten in den Hinweisen zu BP 2 niederschlägt (hier S. 79). Die genaueren Zusammenhänge werden jedoch wegen der schwierigen Dekodierung der meist stenographischen Notizen nicht klar und so bleibt es bei Spekulationen.

[26] Zu einigen der aufgeworfenen Probleme habe ich bei anderer Gelegenheit Stellung bezogen (Walter 2016).

[27] Selbst beim Versuch, die Schrift in kooperativer Herangehensweise systematisch zu analysieren, wurde die Werkgeschichte nur ausnahmsweise berücksichtigt (Mehring 2003). Überhaupt krankt diese Zusammenstellung von Kommentaren zu den einzelnen Kapiteln des *Begriffs des Politischen* an der offenbar sehr unterschiedlichen Auffassung der Autoren hinsichtlich der Anforderungen eines solchen Unterfangens. Insbesondere dient der Bezugstext mehrfach nur als Ausgangspunkt, um allgemeine Überlegungen zu Schmitt und seinem Werk anzustellen, weswegen die Publikation den Status als erste Referenz für Auseinandersetzungen mit der Begriffsschrift bis heute nicht erreicht hat. In darstellender Absicht ist eine vergleichende Ausgabe vom *Begriff des Politischen* – mit den Abweichungen von BP 1 und BP 3 als Fußnotenapparat – bislang nur in portugiesischer Übersetzung erschienen (de Sá 2015).

lichen und zeitaufwendigen Kleinarbeit. Dieses Hindernis ist nun mit der synoptischen Darstellung behoben, zugleich wird die umstrittene Fassung von BP 3 erstmals seit der letzten Auflage im Jahre 1938 wieder greifbar. *Der Begriff des Politischen* besteht allerdings nicht nur aus der eigentlichen Abhandlung, sondern auch aus den Rahmentexten, die Schmitt im Laufe der Jahre hinzugefügt und mit der Ausgabe letzter Hand von 1963 als festen Bestandteil sanktioniert hat. Das wird in der vorliegenden Edition berücksichtigt, indem sie den Schmittschen Vorgaben von BP 2 folgt und mit allen Elementen vollständig abdruckt. Darüber hinaus wird das Vorwort, das Schmitt 1971 anlässlich der italienischen Übersetzung verfasst und das er für eine wichtige Deutungshilfe seiner Schrift gehalten hat (abgedruckt in: Quaritsch 1988: 269-273; hier ab S. 49) in die Darstellung aufgenommen. Eine weitere Änderung betrifft die Hinweise, die in BP 2 ganz am Ende stehen, hier hingegen direkt zur betreffenden Textstelle gezogen werden, um den Bezug deutlich zu machen und einen schnellen Zugriff zu gewährleisten. Schließlich wurden die seltenen, offensichtlichen Druck- oder Tippfehler der Schmittschen Originaltexte stillschweigend korrigiert.

Das Herzstück der Edition ist die synoptische Darstellung der drei Hauptvarianten (ab S. 56). Sie ist in vier Spalten gegliedert, die jeweils eine Doppelseite füllen und von denen die ersten drei die Originaltexte von BP 1, BP 2 und BP 3 unter entsprechenden Kolumnentiteln wiedergeben. Schmitt hat trotz umfangreicher Eingriffe seine Schrift nie ganz auf den Kopf gestellt, sondern in der Regel absatzweise verändert, gestrichen oder ergänzt. Das ermöglicht eine parallele Darstellung der Varianten, die sich an den Absätzen orientiert, wodurch einerseits anhand des Umfangs auf den ersten Blick das Ausmaß der Überarbeitung abgeschätzt werden kann, andererseits Anpassungen im Detail schnell auffindbar sind. Da Schmitt gelegentlich Absätze zusammengefügt oder auseinandergerissen hat, bedingt die Darstellung, dass im Vergleich zu den Originalvorlagen mehr Absätze entstehen. Durch das Tildezeichen „~“ wird deshalb angezeigt, wenn an der betreffenden Stelle im ursprünglichen Text kein Absatz vorhanden ist. Die Fußnoten werden originalgetreu in der jeweiligen Spalte und mit der vorgegebenen Nummerierung dargestellt. Seitenumbrüche werden direkt im Text mit der zugehörigen Paginierung markiert. Die Information „|[15]“ in der zweiten Spalte bedeutet folglich, dass in BP 2 (1963) an dieser Stelle Seite fünfzehn beginnt. Da die Varianten BP 2 (1932) und BP 2 (1963) nur geringfügig voneinander abweichen, wird in dieser Spalte die Paginierung von BP 2 (1932) ebenfalls angegeben, und zwar unter Verwendung von zusätzlichen runden Klammern: „|[(15)]“.

Die vierte Spalte ist horizontal zweigeteilt in einen oberen und unteren Bereich. Oben stehen die bereits angeschnittenen Hinweise Schmitts aus BP 2 (1963). Die Seitenzahlen, mit denen jeder Eintrag beginnt, stammen aus dem Original und beziehen sich auf die Seitenzahlen von BP 2 (1963). In der synoptischen Darstellung werden die Hinweise so gesetzt, dass ihre Bezugsstelle aus der zweiten Spalte auf derselben Doppelseite liegt. Da die Hinweise ungleichmäßig verteilt sind, bleibt der obere Bereich häufig leer. Der untere Teil der vierten Spalte ist mit dem Reiter „Anmerkungen“ überschrieben und enthält Erläuterungen des Herausgebers, die wiederum zweigeteilt sind. Der erste Apparat arbeitet mit griechischen Buchstaben und verzeichnet Textvarianten

aus denjenigen Ausgaben des *Begriffs des Politischen*, die nur geringfügige Abweichungen enthalten und deshalb nicht in einer eigenen Spalte dargestellt werden müssen (siehe oben S. 17–18). Anders als in einem klassischen textkritischen Apparat geht es hier nicht darum, einen möglichst authentischen Ursprungstext wiederherzustellen, sondern Schmitts Denkwege in der weiteren Auseinandersetzung mit seiner Schrift offenzulegen. Es werden deshalb nur inhaltlich relevante Unterschiede dargestellt und alle anderen – wie etwa offensichtliche Druckfehler oder inhaltsneutrale Interpunktion – stillschweigend übergangen, um angesichts der anspruchsvollen Darstellung größtmögliche Übersichtlichkeit zu wahren. In ähnlicher Weise werden Formulierungsalternativen aus Schmitts Handexemplaren nur da angeführt, wo sie im weitesten Sinne eine inhaltliche Veränderung in sich bergen.

Der zweite Teil der Anmerkungen verwendet lateinische Buchstaben und erfüllt die Funktion eines flexibel gehandhabten Quellenapparats. Hauptanliegen ist dabei, Schmitts Umgang mit seinen Quellen deutlich zu machen und kritisch zu reflektieren. Zunächst werden deshalb Quellenangaben komplettiert, allerdings nur da, wo die Informationen aus den Textvarianten derart lückenhaft sind, dass das Auffinden der Quelle nicht ohne weiteres möglich ist. Klassische Werke insbesondere antiker Autoren werden mit den üblichen Texteinteilungen vermerkt, ohne eine konkrete Ausgabe zu nennen. Ist ein Titel in Schmitts nachgelassener Bibliothek vorhanden, wird zudem die passende Archiv-Signatur angegeben, wobei offenbar nicht wenige der frühen und hier verarbeiteten Erwerbungen den notgedrungenen Teilverkäufen in den fünfziger Jahren zum Opfer fielen.[28] Zu beachten ist außerdem, dass sich die verwendeten Quellen in vielen Fällen auf handschriftliche Notizen Schmitts zurückführen lassen, die ebenfalls im Archiv in den Materialien zum Begriff des Politischen einsehbar sind. Dies gilt in besonders hohem Maße für die Hinweise, die aus kommentierenden Marginalien in den Handexemplaren hervorgehen. Die einzelnen Fundstellen werden hier nur aufgeführt, wenn sie von spezifischem Interesse sind.

Neben der formalen Vervollständigung werden die Quellen eingeordnet, ergänzt oder berichtigt, sofern darin ein inhaltlicher Mehrwert liegt oder Schmitt allzu selektiv mit ihnen verfahren ist. So passt er beispielsweise Zitate von Teilsätzen grammatikalisch seinem eigenen Satzbau an, worauf nicht extra hingewiesen wird. Als Grundregel kann zudem gelten, dass Hervorhebungen in Zitaten von Schmitt selbst stammen und er umgekehrt Hervorhebungen aus seinen Vorlagen nicht übernimmt, was aus Gründen der Übersichtlichkeit ebenfalls nicht einzeln nachvollzogen wird. Überhaupt werden die unterschiedlichen Hervorhebungsarten aus den einzelnen Veröffentlichungen der Übersichtlichkeit wegen einheitlich kursiv gesetzt. Hingegen existieren in den Handexemplaren Marginalien, die eher eigenständigen inhaltlichen Ergänzungen als reinen Textvarianten entsprechen. Sie werden deshalb im Quellenapparat verzeichnet, insofern sie relevante Informationen enthalten. Schließlich dient dieser Apparat der Übersetzung fremdsprachiger Passagen sowie der Transkription griechischer Begriffe. Die Verantwortung hierfür liegt ausschließlich beim Herausgeber. Die Nummerierung der Anmerkungen ergibt sich aus der Reihenfolge, in der die kommentierten Textstellen auf der

[28] Zum Schicksal von Carl Schmitts Bibliothek siehe Tielke (2011).

jeweiligen Doppelseite auftauchen. Gezählt wird zuerst von links nach rechts in den Haupttexten, dann von links nach rechts in den Fußnoten. Eine Anmerkung, die sich auf einen Hinweis Schmitts in der vierten Spalte oben bezieht, steht demnach vor einer Anmerkung, die eine Fußnote in BP 1, BP 2 oder BP 3 erläutert. Die Anmerkungen des Herausgebers zu den Zusatztexten und Corollarien richten sich nach denselben Vorgaben – mit dem einzigen Unterschied, dass die beiden Apparate am Ende jeder Seite stehen, jeweils unterhalb von Schmitts Haupttext beziehungsweise seinen Fußnoten, sofern welche vorhanden sind.

Im Anschluss folgt kapitelweise der Kommentar zur synoptischen Darstellung (ab S. 279). Hier werden die zentralen Aussagen eines Kapitels hervorgehoben und die wichtigsten Änderungen zwischen den Varianten markiert, indem die betroffenen Textstellen zielgenau unter Angabe von Seitenzahlen und Zeilennummern benannt werden. Als Referenztext dient weiterhin BP 2, weshalb die Stellenangaben zu den Varianten BP 1 und BP 3 entfallen, wenn sie in der fraglichen Passage keine Abweichungen enthalten. Hingegen ordnen Verweise auf Vorläufer und Folgen die Kernpunkte und Veränderungen in den Kontext des Gesamtwerks und der biographischen Hintergründe ein. Neben Schmitts eigenen Veröffentlichungen, seinen privaten Notizen und Rezensionen zu BP 1, BP 2 oder BP 3 (jeweils abgekürzt mit „Rez. Name“, z. B. „Rez. Kuhn“) werden Beiträge Dritter nur insofern berücksichtigt, als sie einen nachweisbaren Bezug zur werkgeschichtlichen Entwicklung haben. Ziel der Kommentare zu den einzelnen Kapiteln ist gerade nicht, alle möglichen Wirkungs- und Rezeptionsstränge darzustellen, sondern diejenigen Zusammenhänge offenzulegen, die für Schmitt selbst bei der Abfassung der verschiedenen Versionen von Bedeutung waren.

Für Referenzen auf Schmitts eigene Werke werden die gängigen Abkürzungen verwendet. Handelt es sich jedoch um schwer zugängliche, kleinere Veröffentlichungen, die in den bisher erschienenen Aufsatzsammlungen nicht wieder aufgenommen wurden, erfolgt die Kennzeichnung anhand der Notation in der einschlägigen Carl-Schmitt-Bibliographie von Alain de Benoist (2010), also anhand des Kürzels AdB mit dem zugehörigen Buchstaben und der entsprechenden Zahl (z. B. „AdB, B 37“). Briefwechsel erscheinen in der Form „BW Name des Korrespondenzpartners“ (z. B. „BW Smend“), während Materialien aus Schmitts Nachlass, der im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen in Duisburg verwaltet wird, mit der dort üblichen Signatur „RW 265-Nummer des Findmittels“ nachvollziehbar gemacht werden (z. B. „RW 265-21250“). Auf die vergleichsweise überschaubaren Archivalien bei Schmitts Hausverlag Duncker & Humblot wird mit der Angabe „Verlagsarchiv D&H“ verwiesen. Für eine Aufschlüsselung der verwendeten Abkürzungen im Einzelnen siehe das Verzeichnis zur Literatur von Carl Schmitt ab S. 305. Insbesondere für die neu gesetzten Bücher Schmitts ist das Erscheinungsjahr der konkreten Auflage zu beachten, weil frühere Ausgaben hinsichtlich der Seitenzahlen abweichen. Die Edition wird schließlich abgerundet durch ein Verzeichnis der Rezensionen zu den verschiedenen Versionen des *Begriffs des Politischen* und ein ausführliches Personenregister.

Literatur

Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, München 2009.

Badke, Rolf: Feind oder Gegner? – Bemerkungen zum Begriff des Politischen nach der Theorie Carl Schmitts, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 9, 1958, 686-695.

Bendersky, Joseph W.: Schmitt's Diaries, in: Jens Meierhenrich und Oliver Simons (Hg.): The Oxford Handbook of Carl Schmitt, New York 2016, 117-146.

Bendersky, Joseph W.: Carl Schmitt. Theorist for the Reich, Princeton 1983.

Benoist, Alain de: Carl Schmitt: Internationale Bibliographie der Primär- und Sekundärliteratur, Graz 2010.

Blei, Franz: Der Fall Carl Schmitt, in: Der christliche Ständestaat, 25. Dezember 1936, 1217-1220.

Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Was kennzeichnet das Politische und was ist sein Grund? Bemerkungen zu einer Kommentierung von Carl Schmitts „Begriff des Politischen", in: Der Staat, 44, 2005, 595-607.

Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Der Begriff des Politischen als Schlüssel zum staatsrechtlichen Werk Carl Schmitts, in: Helmut Quaritsch (Hg.): Complexio Oppositorum. Über Carl Schmitt, Berlin 1988, 283-300.

Branco, Pedro Hermilio Villas Bôas Castelo: Die Sichtbarkeit des Politischen. Eine Studie über Schmitts Interpretation der Staatslehre von Hobbes, in: Rüdiger Voigt (Hg.): Freund-Feind-Denken: Carl Schmitts Kategorie des Politischen, Stuttgart 2011, 57-78.

Cantimori, Delio: La politica di Carl Schmitt, in: Studi germanici, 1 (4), 1935, 471-489.

Das Schwarze Korps (Autor unbekannt): Eine peinliche Ehrenrettung, in: Das Schwarze Korps, Heft 49, 3. Dezember 1936a, 14.

Das Schwarze Korps (Autor unbekannt): Es wird immer noch peinlicher, in: Das Schwarze Korps, Heft 50, 10. Dezember 1936b, 2.

Fijalkowski, Hugo: Die Wendung zum Führerstaat. Ideologische Komponenten in der politischen Philosophie Carl Schmitts, Köln/Opladen 1958.

Frei, Christoph: Hans J. Morgenthau: eine intellektuelle Biographie, Bern 1994.

Freisler, Roland: Totaler Staat? – Nationalsozialistischer Staat!, in: Deutsche Justiz. Rechtspflege und Rechtspolitik, 96 (2), 1934, 43-44.

Gangl, Manfred: In den Fängen des Liberalismus. Carl Schmitt und sein Begriff des Politischen, in: Rüdiger Voigt (Hg.): Freund-Feind-Denken: Carl Schmitts Kategorie des Politischen, Stuttgart 2011, 79-107.

Gross, Raphael: The „True Enemy": Antisemitism in Carl Schmitt's Life and Work, in: Jens Meierhenrich und Oliver Simons (Hg.): The Oxford Handbook of Carl Schmitt, New York 2016, 96-116.

Gurian, Waldemar: Verschiedene, in: Heinz Hürten (Hg.): Deutsche Briefe 1934-1938. Ein Blatt der katholischen Emigration, Bd. 1 1934-1935, Mainz 1969a, 33f.; 52-54; 207-213; 214f.; 403-405; 716f.

Gurian, Waldemar: Verschiedene, in: Heinz Hürten (Hg.): Deutsche Briefe 1934-1938. Ein Blatt der katholischen Emigration, Bd. 2 1936-1938, Mainz 1969b, 107f.; 130; 204f.; 240f.; 405f.; 489-491; 498f.; 510; 772-774.

Hanemann, Wilhelm: Der Begriff des Politischen in der deutschen Wissenschaft des 19. und des 20. Jahrhunderts, Heidelberg 1934.

Heller, Hermann: Politische Demokratie und soziale Homogenität, in: Politische Wissenschaft. Schriftenreihe der Deutschen Hochschule für Politik in Berlin und des Instituts für Auswärtige Politik in Hamburg, Heft 5: Probleme der Demokratie. Berlin-Grunewald 1928, 35-47.

Hofmann, Hasso: „Vielleicht ist die Verständigung doch eine zuverlässigere Grundlage der Ordnung als die Dezision". Staatsrechtler im Briefwechsel mit Carl Schmitt, in: Politisches Denken Jahrbuch 2015, 25, 2015, 49-67.

Hofmann, Hasso: „Die Welt ist keine politische Einheit sondern ein politisches Pluriversum" (54-58). Menschenrecht im politischen Pluriversum?, in: Reinhard Mehring (Hg.): Carl Schmitt. Der Begriff des Politischen. Ein kooperativer Kommentar, Berlin 2003, 111-122.

Hofmann, Hasso: Legitimität gegen Legalität. Der Weg der politischen Philosophie Carl Schmitts, 4. Aufl., Berlin 2002.

Hofmann, Hasso: Feindschaft – Grundbegriff des Politischen?, in: Zeitschrift für Politik, 12 (1), 1965, 17-39.

Höhn, Reinhard: Carl Schmitt als Gegner der liberalen Politik, in: Gegner. Halbmonatsschrift für neue Einheit, Heft 9, 5. Mai 1932, 6-7.

Huber, Ernst-Rudolf: Carl Schmitt in der Reichskrise der Weimarer Endzeit, in: Helmut Quaritsch (Hg.): Complexio Oppositorum. Über Carl Schmitt, Berlin 1988, 33-50.

Kaas, Ludwig: Offener Brief an den Herrn Reichskanzler vom 26. Januar 1933, in: Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, 21, 1933, 141-142.

Koellreutter, Otto: Volk und Staat in der Verfassungskrise – Zugleich eine Auseinandersetzung mit der Verfassungslehre Carl Schmitts, in: Fritz Berber (Hg.): Zum Neubau der Verfassung, Berlin 1933, 7-38.

Koenen, Andreas: Der Fall Carl Schmitt: Sein Aufstieg zum „Kronjuristen des Dritten Reiches", Darmstadt 1995.

Kolnai, Aurel: Der Inhalt der Politik, in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 94 (1), 1933, 1-38.

Krupa, Hans: Carl Schmitts Theorie des Politischen – Mit einem Verzeichnis der Schriften Carl Schmitts, in: Werner Schingnitz (Hg.): Studien und Bibliographien zur Gegenwartsphilosophie, 22, Leipzig 1937.

Laufer, Heinz: Das Kriterium politischen Handelns. Eine Studie zur Freund-Feind-Theorie von Carl Schmitt auf der Grundlage der Aristotelischen Theorie der Politik, München 1962.

Linder, Christian: Der Bahnhof von Finnentrop, Berlin 2008.

Lokatis, Siegfried: Hanseatische Verlagsanstalt. Politisches Buchmarketing im „Dritten Reich", Frankfurt a. M. 1992.

Mankiewicz, Harald: La conception nationale-socialiste de la Politique – Carl Schmitt et le droit, in: La vie intellectuelle, 60, 1938, 59-69.

Mehring, Reinhard: A „Catholic Layman of German Nationality and Citizenship"? Carl Schmitt and the Religiosity of Life, in: Jens Meierhenrich und Oliver Simons (Hg.): The Oxford Handbook of Carl Schmitt, New York 2016, 73-95.

Mehring, Reinhard: Einleitung zu: Carl Schmitt im Gespräch mit Philosophen: Helmut Kuhn, hg. v. Reinhard Mehring, in: Carl-Schmitt-Gesellschaft (Hg.): Schmittiana. Beiträge zu Leben und Werk Carl Schmitts, Neue Folge Bd. 2, Berlin 2014, 176-177.

Mehring, Reinhard: Carl Schmitt. Aufstieg und Fall, München 2009.

Mehring, Reinhard (Hg.): Carl Schmitt. Der Begriff des Politischen. Ein kooperativer Kommentar, Berlin 2003.

Meier, Christian: Zu Carl Schmitts Begriffsbildung – Das Politische und der Nomos, in: Helmut Quaritsch (Hg.): Complexio Oppositorum. Über Carl Schmitt, Berlin 1988, 537-556.

Meier, Heinrich: Carl Schmitt, Leo Strauss und „Der Begriff des Politischen“. Zu einem Dialog unter Abwesenden, 3. Aufl., Stuttgart/Weimar 2013.
Meier, Heinrich: Die Lehre Carl Schmitts. Vier Kapitel zur Unterscheidung Politischer Theologie und Politischer Philosophie, 3. Aufl., Stuttgart/Weimar 2009.
Meierhenrich, Jens; Simons, Oliver (Hg.): The Oxford Handbook of Carl Schmitt, New York 2016.
Morgenthau, Hans: La notion du „Politique“ et la théorie des différends internationaux, Paris 1933.
Moyn, Samuel: Concepts of the Political in Twentieth-Century European Thought, in: Jens Meierhenrich und Oliver Simons (Hg.): The Oxford Handbook of Carl Schmitt, New York 2016, 291-311.
Müller, Jan-Werner: Ein gefährlicher Geist. Carl Schmitts Wirkung in Europa, 2. Aufl., Darmstadt 2011.
Müller, Paul (= Waldemar Gurian): Entscheidung und Ordnung. Zu den Schriften Carl Schmitts, in: Schweizerische Rundschau, 34 (7), 1934, 566-576.
Nichtweiß, Barbara: Apokalyptische Verfassungslehre. Carl Schmitt im Horizont der Theologie Erik Petersons, in: Bernd Wacker (Hg.): Die eigentlich katholische Verschärfung... Konfession, Theologie und Politik im Werk Carl Schmitts, München 1994, 37-64.
Niekisch, Ernst: Über Carl Schmitt, in: Augenblick. Zeitschrift für aktuelle Philosophie, Ästhetik, Polemik, 4 (2), 1956, 8-9.
Noack, Paul: Carl Schmitt. Eine Biographie, Frankfurt a. M. 1993.
Palaver, Wolfgang: Die mythischen Quellen des Politischen. Carl Schmitts Freund-Feind-Theorie, Stuttgart 1998.
Posner, Eric A./Vermeule, Adrian: Demystifying Schmitt, in: Jens Meierhenrich und Oliver Simons (Hg.): The Oxford Handbook of Carl Schmitt, New York 2016, 612-626.
Quaritsch, Helmut (Hg.): Complexio Oppositorum. Über Carl Schmitt, Berlin 1988.
Roenau, Ernst: Das Wesen der Politik, in: Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechts, 8, 1934, 175-192.
Rohrmoser, Günther: „Der Hegelsche Staat ist tot“, in: Piet Tommissen (Hg.): Schmittiana. Beiträge zu Leben und Werk Carl Schmitts, Bd. 6., Berlin 1998, 147-155.
Rosenberg, Alfred: Totaler Staat?, in: Völkischer Beobachter, Ausgabe A, 47 (9), 9. Januar 1934.
Roth, Klaus: Carl Schmitt – ein Verfassungsfreund? Seine Stellung zur Weimarer Republik in der Phase der relativen Stabilisierung (1924-1929), in: Zeitschrift für Politik, 52 (2), 2005, 141-156.
Sá, Alexandre Franco de: Carl Schmitt: O Conceito do Politico, Lisboa 2015.
Scheuerman, William E.: Carl Schmitt. The end of law, Lanham 1999.
Schmitz, Mathias: Die Freund-Feind-Theorie Carl Schmitts. Entwurf und Entfaltung, Köln/Opladen 1965.
Schneider, Peter: Ausnahmezustand und Norm – Eine Studie zur Rechtslehre von Carl Schmitt, in: Institut für Zeitgeschichte München (Hg.): Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, Bd. 1, Stuttgart 1957.
Seifert, Jürgen: Theoretiker der Gegenrevolution. Carl Schmitt 1888-1985, in: Kritische Justiz, 18, 1985, 193-200.
Sontheimer, Kurt: Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 5 (1), 1957, 42-62.
Sternberger, Dolf: Das Kind mit dem Bade ausgeschüttet – Lehren und Irrtümer eines aufrechten Defaitisten der Demokratie, in: Die Gegenwart, 9 (22), 1954, 687-690.

Stolleis, Michael: Staats- und Verwaltungsrechtswissenschaft in Republik und Diktatur: 1914-1945. Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Bd. 3, München 1999.

Taubes, Jacob: Ad Carl Schmitt. Gegenstrebige Fügungen, Berlin 1987.

Tielke, Martin: Die Bibliothek Carl Schmitts, in: Carl-Schmitt-Gesellschaft (Hg.): Schmittiana. Beiträge zu Leben und Werk Carl Schmitts, Neue Folge Bd. 1, Berlin 2011, 257-332.

Ulich-Beil, Else: Vom Wesen des Politischen, in: Vom Gestern und Morgen – Eine Gabe für Gertrud Bäumer, Berlin-Tempelhof 1933, 90-101.

Villinger, Ingeborg: Verortung des Politischen: Carl Schmitt in Plettenberg, Hagen 1990.

Wacker, Bernd: Die Zweideutigkeit der katholischen Verschärfung – Carl Schmitt und Hugo Ball, in: ders. (Hg.): Die eigentlich katholische Verschärfung... Konfession, Theologie und Politik im Werk Carl Schmitts, München 1994, 123-145.

Walter, Marco: Das Politische – eine Begriffsbestimmung mit Hannah Arendt und Carl Schmitt, in: Leviathan, 44 (4), 2016, 515-535.

Wilk, Kurt: La doctrine politique du national-socialisme – Carl Schmitt: Exposé et critique de ses idées, in: Archives de Philosophie du Droit et de Sociologie juridique, 4 (3/4), 1934, 169-196.

Wohlgemuth, Heinrich: Das Wesen des Politischen in der heutigen neoromantischen Staatslehre – Ein methodischer Beitrag zu seiner Begriffsbildung, Emmendingen 1932.

Carl Schmitt

Der Begriff des Politischen

Text von 1932 in der Neuedition von 1963 (BP 2)
in synoptischer Darstellung mit den Texten von 1927 (BP 1) und 1933 (BP 3)

mit einem Vorwort von 1963, einem Vorwort zur italienischen Ausgabe von 1971, einer Rede über das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen (1930) und drei im Jahre 1963 hinzugefügten Corollarien (1931, 1938 und 1950)

Dem Andenken meines Freundes
August Schaetz
aus München, gefallen am 28. August 1917
beim Sturm auf Moncelul

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 39–48

Die Herausforderung (39–42); Versuch einer Antwort (42–46); Weiterführung der Antwort (46–48).

Vorwort zur italienischen Ausgabe von 1971 49–53

Der Begriff des Politischen 55–242

1. Staatlich und Politisch (56–74); 2. Die Unterscheidung von Freund und Feind als Kriterium des Politischen (76–82); 3. Krieg als Erscheinungsform der Feindschaft (82–114); 4. Der Staat als Form der politischen Einheit, durch den Pluralismus in Frage gestellt (114–140); 5. Die Entscheidung über Krieg und Feind (140–164); 6. Die Welt ist keine politische Einheit sondern ein politisches Pluriversum (164–180); 7. Anthropologischer Ansatz politischer Theorien (180–208); 8. Entpolitisierung durch die Polarität von Ethik und Oekonomie (208–242).

Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen 245–258

1. Die Stufenfolge der wechselnden Zentralgebiete (246–252); 2. Die Stufen der Neutralisierung und Entpolitisierung (252–258).

Nachwort zu der Ausgabe von 1932 259

Corollarien 260–277

1. Übersicht über die verschiedenen Bedeutungen und Funktionen des Begriffes der innerpolitischen Neutralität des Staates (1931) (260–264); 2. Über das Verhältnis der Begriffe Krieg und Feind (1938) (265–273); 3. Übersicht über nicht staatsbezogene Möglichkeiten und Elemente des Völkerrechts (274–277).

|[9] **Vorwort**

> … Aristoteles spricht, das etlich weis sprechen und mainen, und spricht es mitsambt in, das freundtschaft und krieg ursach sindt der stiftung und störung. Cillierchronik S. 72[a] (von Otto Brunner, Land und Herrschaft, 1939, dem Abschnitt *Politik und Fehdewesen* als Motto vorausgeschickt).

Dieser Neudruck der Schrift über den „Begriff des Politischen" enthält den unveränderten, vollständigen Text der Ausgabe von 1932. Im Nachwort von 1932 ist der streng didaktische Charakter der Arbeit hervorgehoben und ausdrücklich betont, daß alles, was hier zum Begriff des Politischen gesagt wird, nur „ein unermeßliches Problem theoretisch encadrieren"[b] soll. Es soll, mit andern Worten, ein Rahmen für bestimmte rechtswissenschaftliche Fragen abgesteckt werden, um eine verwirrte Thematik zu ordnen und eine Topik ihrer Begriffe zu finden. Das ist eine Arbeit, die nicht mit zeitlosen Wesensbestimmungen anfangen kann, sondern zunächst einmal mit Kriterien ansetzt, um den Stoff und die Situation nicht aus den Augen zu verlieren. Hauptsächlich handelt es sich dabei um das Verhältnis und die gegenseitige Stellung der Begriffe *Staatlich* und *Politisch* auf der einen, *Krieg* und *Feind* auf der anderen Seite, um ihren Informationsgehalt für dieses Begriffsfeld zu erkennen.

Die Herausforderung

Das Beziehungsfeld des Politischen ändert sich fortwährend, je nach den Kräften und Mächten, die sich miteinander verbinden oder voneinander trennen, um sich zu behaupten. Von der antiken Polis her hat Aristoteles andere Bestimmungen des Politischen gewonnen wie ein mittelalterlicher Scholastiker, der die aristotelischen Formulierungen wörtlich übernahm und doch etwas ganz anderes im Auge hatte, nämlich den Gegensatz von Geistlich-Kirchlich und Weltlich-Politisch, das heißt: ein Spannungsverhältnis von zwei konkreten|[10] Ordnungen.

> Hinweis von 1963 zu S. 9: Über *Polis* und *Politik* bei Aristoteles: Joachim Ritter, Naturrecht bei Aristoteles; zum Problem des Naturrechts, Stuttgart, 1961; in der Reihe „Res Publica" Nr. 6 (W. Kohlhammer Verlag). Karl-Heinz Ilting, Hegels Auseinandersetzung mit Aristoteles (erscheint im Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 1963) weist darauf hin, daß Hegel das Wort *Polis* gewöhnlich mit *Volk* übersetzt[c]. Staat als ein konkreter, an eine geschichtliche Epoche gebundener Begriff: Carl Schmitt, Verfassungsrechtliche Aufsätze (1958) S. 375/85 mit drei Glossen. Über die *politiques* im 16. Jahrhundert: Roman Schnur, Die französischen Juristen im

---

[a] (Unbekannter Autor): Die Cillier Chronik, in: Franz Krones (Hg.): Die Freien von Saneck und ihre Chronik als Grafen von Cilli, Graz 1883 [ca.1460], 47-175 (Zweiter Theil), S. 72.

[b] BP 2 (1932), S. 82, siehe hier S. 259.

[c] Ilting, Karl-Heinz: Hegels Auseinandersetzung mit der aristotelischen Politik, in: Max Müller (Hg.): Philosophisches Jahrbuch, 71, 1963/64, 38-131, S. 42 Fn. 7.

konfessionellen Bürgerkrieg des 16. Jahrhunderts; ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des modernen Staates, Berlin 1962, (Duncker & Humblot Verlag) 1962, vgl. Tom. Nr. 207.[a]

~ Als die kirchliche Einheit Westeuropas im 16. Jahrhundert zerbrach und die politische Einheit durch christlich-konfessionelle Bürgerkriege zerstört wurde, hießen in Frankreich gerade diejenigen Juristen *politiques,* die im Bruderkrieg der Religionsparteien für den *Staat* als die höhere, neutrale Einheit eintraten. Jean Bodin, der Vater des europäischen Staats- und Völkerrechts, war ein solcher typischer *Politiker* dieser Zeit.

Der europäische Teil der Menschheit lebte bis vor kurzem in einer Epoche, deren juristische Begriffe ganz vom Staate her geprägt waren und den Staat als Modell der politischen Einheit voraussetzten. Die Epoche der Staatlichkeit geht jetzt zu Ende. Darüber ist kein Wort mehr zu verlieren. Mit ihr geht der ganze Überbau staatsbezogener Begriffe zu Ende, den eine europa-zentrische Staats- und Völkerrechtswissenschaft in vierhundertjähriger Gedankenarbeit errichtet hat. Der Staat als das Modell der politischen Einheit, der Staat als der Träger des erstaunlichsten aller Monopole, nämlich des Monopols der politischen Entscheidung, dieses Glanzstück europäischer Form und occidentalen Rationalismus, wird entthront. Aber seine Begriffe werden beibehalten und sogar noch als *klassische* Begriffe. Freilich klingt das Wort *klassisch* heute meistens zweideutig und ambivalent, um nicht zu sagen: ironisch.

Es gab wirklich einmal eine Zeit, in der es sinnvoll war, die Begriffe *Staatlich* und *Politisch* zu identifizieren. Denn dem klassischen europäischen Staat war etwas ganz Unwahrscheinliches gelungen: in seinem Innern Frieden zu schaffen und die Feindschaft als Rechtsbegriff auszuschließen. Es war ihm gelungen, die Fehde, ein Institut des mittelalterlichen Rechts, zu beseitigen, den konfessionellen Bürgerkriegen des 16. und 17. Jahrhunderts, die auf beiden Seiten als besonders gerechte Kriege geführt wurden, ein Ende zu machen und innerhalb seines Gebietes Ruhe, Sicherheit und Ordnung herzustellen. Die Formel „Ruhe, Sicherheit und Ordnung“ diente bekanntlich als Definition der Polizei.[b] Im Innern eines solchen Staates gab es tatsächlich nur Polizei und nicht mehr Politik; es sei denn, daß man Hofintrigen, Rivalitäten, Fronden und Rebellionsversuche von Malkontenten, kurz „Störungen“, als Politik bezeichnet. Eine solche Verwen-|[11]dung des Wortes Politik ist natürlich ebenfalls möglich, und es wäre ein Streit um Worte, über ihre Richtigkeit oder Unrichtigkeit zu diskutieren. Nur ist zu beachten, daß beide Worte, Politik wie Polizei, von demselben griechischen Wort *Polis* abgeleitet sind. Politik im großen Sinne, hohe Politik, war damals nur Außenpolitik, die ein souveräner Staat als solcher, gegenüber andern souveränen Staaten, die er als solche

[a] Der Verweis bezieht sich auf die Nummerierung der frühen Bibliographie von Tommissen aus dem Jahre 1959, vgl. Anm. b, Seite 57. Gemeint ist hier: Schmitt, Carl: Die Formung des französischen Geistes durch den Legisten, in: Deutschland-Frankreich: Vierteljahresschrift des deutschen Instituts zu Paris, 1 (2), 1942, 1-30 (= SGN, 184-210).

[b] Aus dem Allgemeinen Landrecht für die Preußischen Staaten (PrALR) von 1794, § 10 II 17 (§ 10 des zweiten Teils, siebzehnter Titel): „Die nöthigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit, und Ordnung, und zur Abwendung der dem Publico, oder einzelnen Mitgliedern desselben, bevorstehenden Gefahr zu treffen, ist das Amt der Polizey“.

anerkannte, auf der Ebene dieser Anerkennung vollzog, indem er über gegenseitige Freundschaft, Feindschaft oder Neutralität entschied.

Hinweis von 1963 zu S. 11: Noch Robert von Mohl versteht in seinem Buch „Die Polizei-Wissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates“ (1832/33) unter Polizei die alte „gute Polizei“, ohne deren „fühlbare Einwirkung“ der Bürger, wie Mohl sagt, „nicht eine Stunde seines Lebens ruhig hinbringen“ könnte;[a] dazu Erich Angermann, Robert von Mohl, Leben und Werk eines altliberalen Staatsgelehrten, Politica, Band 8 (Hermann Luchterhand Verlag, Neuwied) 1962, S. 131. Über *politic* oder *police power* im amerikanischen Verfassungsrecht: Wilhelm Hennis, Zum Problem der deutschen Staatsanschauung, Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte (Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt) 1959, Bd. 7, S. 9: „Diese (sc. Kompetenz für die öffentliche Wohlfahrt, für menschenwürdiges Leben zu sorgen) geht weit über unsere Polizeigewalt hinaus. Sie bezeichnet nichts anderes als die ewige Aufgabe der Polis, die Möglichkeiten eines guten Lebens sicherzustellen“. Über Cournot’s Entpolitisierung durch Verwaltung: Roman Schnur, Revista de Estudios Politicos, Bd. 127 S. 29–47 Madrid, 1963. Neben die beiden Polis-Ableitungen (Politik nach Außen, Polizei im Innern) tritt als dritte die Politesse als „petite politique“[b] des gesellschaftlichen Spiels, vgl. Hinweis zu S. 54 (Leo Strauß)[c].

Was ist das Klassische an einem solchen Modell einer nach innen geschlossen befriedeten, nach außen geschlossen als Souverän gegenüber Souveränen auftretenden politischen Einheit? Das Klassische ist die Möglichkeit eindeutiger, klarer Unterscheidungen. Innen und außen, Krieg und Frieden, während des Krieges Militär und Zivil, Neutralität oder Nicht-Neutralität, alles das ist erkennbar getrennt und wird nicht absichtlich verwischt. Auch im Kriege haben alle auf beiden Seiten ihren klaren Status. Auch der Feind ist im Krieg des zwischen-staatlichen Völkerrechts als souveräner Staat auf gleicher Ebene anerkannt. In diesem zwischenstaatlichen Völkerrecht enthält schon die Anerkennung als Staat, solange sie noch einen Inhalt hat, die Anerkennung des Rechtes zum Kriege, demnach die Anerkennung als gerechter Feind. Auch der Feind hat einen Status; er ist kein Verbrecher. Der Krieg kann begrenzt und mit völkerrechtlichen Hegungen umgeben werden. Er konnte infolgedessen auch mit einem Friedensschluß beendet werden, der normalerweise eine Amnestieklausel enthielt. Nur so ist eine klare Unterscheidung von Krieg und Frieden möglich, und nur so eine saubere, unzweideutige Neutralität.

Die Hegung und klare Begrenzung des Krieges enthält eine Relativierung der Feindschaft. Jede solche Relativierung ist ein großer Fortschritt im Sinne der Humanität. Freilich ist es nicht leicht, ihn zu bewirken, denn es fällt den Menschen schwer, ihren Feind nicht für einen Verbrecher zu halten. Dem europäischen Völkerrecht des zwischenstaatlichen Landkrieges ist der seltene Schritt jedenfalls gelungen. Wie er andern Völkern gelingen wird, die in ihrer Geschichte nur Kolonial- und Bürgerkriege kennen,

[a] Von Mohl, Robert: Die Polizei-Wissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates, Bd. 1, 3. Aufl., Tübingen 1866, S. 10: „Ohne unmittelbare Stütze und Hülfe der Rechtspflege kann der Bürger möglicherweise sein ganzes Leben ruhig hinbringen, nicht aber eine Stunde ohne fühlbare Einwirkung einer guten Polizei“. Dieser Satz ist bei Angermann (S. 131) zitiert, von dem ihn Schmitt wohl übernommen hat.

[b] Frz.: kleine Politik.

[c] Siehe hier S. 167.

bleibt abzuwarten. Auf keinen|[12] Fall ist es ein Fortschritt im Sinne der Humanität, den gehegten Krieg des europäischen Völkerrechts als reaktionär und verbrecherisch zu ächten und statt dessen, im Namen des gerechten Krieges, revolutionäre Klassen- oder Rassenfeindschaften zu entfesseln, die Feind und Verbrecher nicht mehr unterscheiden können und auch nicht mehr unterscheiden wollen.

Staat und Souveränität sind die Grundlage der bisher erreichten völkerrechtlichen Begrenzungen von Krieg und Feindschaft. In Wahrheit enthält ein nach den Regeln des europäischen Völkerrechts korrekt geführter Krieg in sich mehr Sinn für Recht und Reziprozität, aber auch mehr an rechtlichem Verfahren, mehr „Rechtshandlung" wie man früher sagte, als ein von modernen Machthabern inszenierter Schauprozeß zur moralischen und physischen Vernichtung des politischen Feindes. Wer die klassischen Unterscheidungen und die auf ihnen aufgebauten Hegungen des zwischenstaatlichen Krieges niederreißt, muß wissen was er tut. Berufsrevolutionäre wie Lenin und Mao Tse-tung wußten es.

Hinweis von 1963 zu S. 12: Lenins und Maos Theorien werden, soweit sie für diesen Zusammenhang wichtig sind, in der gleichzeitig erscheinenden Abhandlung „Theorie des Partisanen"[a] erörtert. Der Berufsrevolutionär verwandelt die Polizei wieder in Politik und verachtet die Politesse als bloßes Spiel.

~ Manche Berufsjuristen wissen es nicht. Sie bemerken nicht einmal, wie die überkommenen klassischen Begriffe des gehegten Krieges als Waffen des revolutionären Krieges benutzt werden, deren man sich rein instrumental, freibleibend und ohne Verpflichtung zur Gegenseitigkeit bedient.

Das ist die Lage. Eine so verwirrte Zwischensituation von Form und Unform, Krieg und Frieden, wirft Fragen auf, die unbequem und unabweislich sind und eine echte Herausforderung in sich enthalten. Das deutsche Wort *Herausforderung* bringt hier sowohl den Sinn eines *Challenge* wie den einer *Provokation* zum Ausdruck.

Versuch einer Antwort

Die Schrift über den Begriff des Politischen ist ein Versuch, den neuen Fragen gerecht zu werden und weder den Challenge noch die Provokation zu unterschätzen. Während der Vortrag über Hugo Preuss (1930) und die Abhandlungen „Der Hüter der Verfassung" (1931) und „Legalität und Legitimität" (1932) die neue innerstaat-|[13]liche, verfassungsrechtliche Problematik untersuchen,[b] treffen sich jetzt staatstheoretische mit völkerrechtlich-zwischenstaatlichen Themen; es ist nicht nur von der – im damaligen Deutschland noch völlig unbekannten – pluralistischen Staatslehre die Rede, sondern auch vom Genfer Völkerbund. Die Schrift antwortet auf die Herausforderung einer

[a] = TP, S. 52-65.

[b] = HP (1930), HdV (1931) und LL (1932). Die Schriften untersuchen „die neue innerstaatliche, verfassungsrechtliche Problematik" mit Bezug auf die damals geltende Weimarer Verfassung.

Zwischenlage. Die Herausforderung, die von ihr selber ausgeht, richtet sich in erster Linie an Verfassungsexperten und Völkerrechtsjuristen.

So lautet gleich der erste Satz: „Der Begriff des Staates setzt den Begriff des Politischen voraus." Wer soll eine so abstrakt formulierte These verstehen? Es ist mir heute noch zweifelhaft, ob es sinnvoll war, eine Darlegung in dieser, auf den ersten Blick undurchsichtigen Abstraktheit zu beginnen, weil oft schon der erste Satz über das Schicksal einer Veröffentlichung entscheidet. Dennoch ist die fast esoterisch begriffliche Aussage gerade an dieser Stelle nicht fehl am Ort. Sie bringt durch ihre provozierende Thesenhaftigkeit zum Ausdruck, an welche Adressaten sie sich in erster Linie wendet, nämlich an Kenner des *jus publicum Europaeum*[a], Kenner seiner Geschichte und seiner gegenwärtigen Problematik. Mit Bezug auf solche Adressaten erhält das Nachwort überhaupt erst seinen Sinn, weil es sowohl die Intention der „Encadrierung eines unermeßlichen Problems" wie auch den streng didaktischen Charakter der Darlegung hervorhebt.

Ein Bericht über die Wirkungen der Schrift innerhalb dieses Fachbereiches seiner eigentlichen Destinatäre müßte spätere Veröffentlichungen miteinbeziehen, die den Ansatz dieses Begriffs des Politischen weiterführen und die Encadrierung auszufüllen suchen. Dahin gehört das Referat über „Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff" (1938) und das Buch über den „Nomos der Erde" (1950).[b] Ein solcher Bericht müßte auch die Entwicklung der Anschauungen über politisches Verbrechen und politisches Asyl und über die Justiziabilität politischer Akte und justizförmig ergehender Entscheidungen politischer Fragen umfassen, ja, er müßte die Grundfrage des gerichtlichen Prozesses überhaupt miteinbeziehen, also eine Unter-|[14]suchung darüber, wieweit das gerichtliche Verfahren schon durch sich selbst, als Verfahren, seinen Stoff und Gegenstand verändert und in einen andern Aggregatzustand überführt. Alles das übersteigt bei weitem den Rahmen eines Vorwortes und kann hier nur als Aufgabe angedeutet werden. Auch die Frage der politischen – nicht nur wirtschaftlichen oder technischen – Einheit der Welt würde dazu gehören. Dennoch möchte ich hier aus der Vielzahl der Äußerungen zwei völkerrechtliche Aufsätze nennen, die sich kritisch und ablehnend mit meinen Ideen auseinandersetzen und doch das Thema sachlich im Auge behalten: die beiden Stellungnahmen, die Prof. Hans Wehberg, Genf, in seiner Zeitschrift „Friedenswarte" 1941 und 1951 veröffentlicht hat.

Hinweis von 1963 zu S. 14: Die beiden Aufsätze von Hans Wehberg in der „Friedenswarte" bei Tom. Nr. 397 und 420.[c]

Weil die Schrift über den Begriff des Politischen, wie jede rechtswissenschaftliche Erörterung konkreter Begriffe, einen geschichtlichen Stoff behandelt, wendet sie sich

[a] Lat.: Europäisches Völkerrecht. Aus dem Untertitel zu NE (vgl. hier S. 46).

[b] = FP, S. 518-566, und NE.

[c] Der Verweis bezieht sich auf die Nummerierung der frühen Bibliographie von Tommissen aus dem Jahre 1959, vgl. Anm. b, Seite 57. Gemeint sind hier: Wehberg, Hans: Universales oder Europäisches Völkerrecht? Eine Auseinandersetzung mit Professor Carl Schmitt, in: Die Friedens-Warte, 41 (4), 1941, 157-166 (= AdB, K 209), und Wehberg, Hans: Vom Jus Publicum Europaeum, in: Die Friedens-Warte, 50 (4), 1950/51, 305-314.

gleichzeitig an die Historiker, in erster Linie die Kenner der Epoche der europäischen Staatlichkeit und des Überganges vom mittelalterlichen Fehde-Wesen zum souveränen Flächenstaat und seiner Unterscheidung von Staat und Gesellschaft. In diesem Zusammenhang muß der Name eines großen Historikers genannt werden, Otto Brunner, der in seinem bahnbrechenden Werk „Land und Herrschaft“ (1. Aufl. 1939) eine wichtige historische Verifizierung meines Kriteriums des Politischen erbracht hat. Er schenkt der kleinen Schrift auch Beachtung, wenn er sie auch nur als einen „Endpunkt“ registriert, nämlich den Endpunkt der Entwicklung einer Lehre von der Staatsräson. Zugleich erhebt er den kritischen Einwand, daß sie den Feind und nicht den Freund als das eigentlich positive Begriffsmerkmal hinstelle.

Hinweis von 1963 zu S. 14: Otto Brunner, Land und Herrschaft, Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Südost-Deutschlands im Mittelalter 1. Aufl. 1939 (bei Rudolf M. Rohrer in Baden bei Wien)[a]; ferner der Aufsatz „Moderner Verfassungsbegriff und mittelalterliche Verfassungsgeschichte“ in den Mitteilungen des Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung, Erg. Bd. 14, 1939 (Zusammenfassung). Zahlreiche Beispiele für die Staatsbezogenheit des bisherigen verfassungsgeschichtlichen Denkens bei Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die deutsche verfassungsgeschichtliche Forschung im 19. Jahrhundert, zeitgebundene Fragestellungen und Leitbilder, Schriften zur Verfassungsgeschichte, Bd. 1, Berlin (Duncker & Humblot) 1961.

Durch die Kennzeichnung „Endpunkt“ wird die Schrift in das imperialistische Zeitalter verwiesen und ihr Autor als Max-Weber-Epigone eingestuft. Wie meine Begriffe sich zu denen einer typisch imperialistischen Staats- und Völkerrechtslehre verhalten, ergibt sich deutlich genug aus der Anmerkung 9 S. 33[b], die ein typisches Produkt dieser Ära betrifft. Der Vorwurf eines angeblichen Primates des Feindbegriffs ist allgemein verbreitet und stereotyp. Er verkennt, daß jede Bewegung eines Rechtsbegriffs mit dialektischer Notwendigkeit aus der Negation hervorgeht. Im Rechtsleben wie in der Rechtstheorie ist|[15] die Einbeziehung der Negation alles andere als ein „Primat“ des Negierten. Ein Prozeß als Rechtshandlung wird überhaupt erst denkmöglich, wenn ein Recht negiert wird. Strafe und Strafrecht setzen nicht eine Tat, sondern eine Untat an ihren Anfang. Ist das vielleicht eine „positive“ Auffassung der Untat und ein „Primat“ des Verbrechens?

Unabhängig davon wird der Historiker, für den Geschichte nicht nur Vergangenheit ist, auch die konkret gegenwärtige Herausforderung unserer Erörterung des Politischen, nämlich die verwirrte Zwischenlage von klassischen und revolutionären Rechtsbegriffen, beachten und den Sinn unserer Antwort auf diese Herausforderung nicht mißverstehen. Die 1939 einsetzende Entwicklung von Krieg und Feind hat zu neuen, intensiveren

[a] Brunner (S. 11 Fn. 4, RW 265-25508) kündigt hier an, „das Freund-Feind-Verhältnis als eine grundlegende Kategorie der germanischen Frühzeit und des Mittelalters“ darzustellen. Es gehe jedoch vom Freund, nicht vom Feind aus, weil das Politische nur dann als allgemeines Ordnungsprinzip angesehen werden könne, wenn es einen positiven Gehalt aufweise. In späteren Auflagen wurde diese Fußnote entfernt, ihren Inhalt und insbesondere den Verweis auf Schmitts Schrift hat Brunner aber im Wesentlichen in den Haupttext übernommen.

[b] Siehe hier S. 102.

Kriegsarten und zu völlig verwirrten Friedensbegriffen, zum modernen Partisanen- und zum revolutionären Krieg geführt. Wie kann man das alles theoretisch erfassen, wenn man die Wirklichkeit, daß es Feindschaft zwischen Menschen gibt, aus dem wissenschaftlichen Bewußtsein verdrängt? Wir können die Diskussion solcher Fragen hier nicht vertiefen; es sei nur daran erinnert, daß die Herausforderung, auf die wir eine Antwort suchen, inzwischen nicht entfallen ist, sondern ihre Kraft und Eindringlichkeit noch unerwartet gesteigert hat. Im übrigen gibt das zweite angefügte Corollarium von 1938 einen Überblick über das Verhältnis der Begriffe Krieg und Feind.

Aber nicht nur Juristen und Historiker, auch bedeutende Theologen und Philosophen haben sich mit dem Begriff des Politischen befaßt. Hierfür wäre ebenfalls ein besonderer kritischer Bericht erforderlich, um ein halbwegs vollständiges Bild zu vermitteln. In diesem Bereich treten allerdings neue, außerordentliche Schwierigkeiten gegenseitigen Verstehens zutage, so daß eine überzeugende Encadrierung der gemeinsamen Problematik fast unmöglich wird. Das Wort *Silete theologi!*[a], das ein Jurist des Völkerrechts am Beginn der staatlichen Epoche den Theologen beider Konfessionen zugerufen hat, wirkt immer noch weiter.

Hinweis von 1963 zu S. 15: *Silete Theologi!* vgl. Der Nomos der Erde, S. 92, 131 (Albericus Gentilis) über die Trennung der Juristen von den Theologen. Wenn ich an dieser und an andern Stellen (Ex Captivitate Salus S. 70) besonderes Verständnis für den Ausruf des Albericus Gentilis bekunde, so heißt das nicht, daß ich den Theologen undankbar wäre, deren Beteiligung die Diskussion über den Begriff des Politischen wesentlich vertieft und gefördert hat: auf evangelischer Seite vor allem Friedrich Gogarten und Georg Wünsch, auf katholischer P. Franciscus Strathmann O. P., P. Erich Przywara SJ, Werner Schöllgen und Werner Becker. Die Theologen von heute sind nicht mehr die des 16. Jahrhunderts, und für die Juristen gilt entsprechendes.

~ Die arbeitsteilige Aufsplitterung unseres geisteswissenschaftlichen Lehr- und Forschungswesens hat die gemein-|[16]same Sprache verwirrt, und gerade bei Begriffen wie Freund und Feind wird eine *itio in partes*[b] fast unvermeidlich.

Das stolze Selbstbewußtsein, das aus jenem *Silete!* am Anfang der staatlichen Epoche sprach, ist den Juristen ihres Endes in weitem Maße abhanden gekommen. Viele suchen heute Abstützungen und Aufwertungen bei einem moraltheologischen Naturrecht oder sogar in wertphilosophischen Generalklauseln. Der Gesetzespositivismus des 19. Jahrhunderts genügt nicht mehr, und der revolutionäre Mißbrauch der Begriffe einer klassischen Legalität ist offenkundig. Der Jurist des öffentlichen Rechts sieht sich – gegenüber Theologie oder Philosophie auf der einen, sozial-technischer Adjustierung auf der andern Seite – in einer defensiven Zwischenstellung, in der die autochthone

[a] Der vollständige Satz lautet: „Silete theologi in munere alieno!“, (lat.: Schweigt, Theologen, auf fremdem Sachgebiet!). Er stammt vom italienischen Juristen Albericus Gentilis (De iure belli libri tres, 1598, Buch 1, Kap. 12), der damit versuchte, den Krieg von theologischen Gerechtigkeitsvorstellungen zu befreien und stattdessen als juristische Kategorie zu etablieren.

[b] Lat.: Der Gang in die Parteien. Der Begriff wurde ursprünglich im alten Deutschen Reich für einen Abstimmungsmodus verwendet, in dem getrennt nach Konfessionszugehörigkeit abgestimmt wurde. Er kam in religiösen Fragen zur Anwendung (vgl. Cor.1, hier S. 263).

Unangreifbarkeit seiner Position entfällt und der informatorische Gehalt seiner Definitionen bedroht ist. Eine derartig verwirrte Situation würde schon für sich allein den Neudruck einer seit vielen Jahren unzugänglich gewordenen Schrift über den Begriff des Politischen rechtfertigen, damit ein authentisches Dokument vor falschen Mythisierungen gerettet und eine echte Aussage ihrer ursprünglichen, informatorischen Bestimmung zurückgegeben werden kann.

Das berechtigte Interesse an dem authentischen Wortlaut einer Aussage gilt noch weit mehr für außerwissenschaftliche Bereiche, für Tagespublizistik und massenmediale Öffentlichkeit. In diesen Bereichen wird alles den nächsten Zwecken des tagespolitischen Kampfes oder Konsums angepaßt. Hier wird die Bemühung um eine wissenschaftliche Encadrierung einfach absurd. In diesem Milieu hat man aus einer vorsichtigen, ersten Absteckung eines Begriffsfeldes ein primitives Schlagwort gemacht, eine sogenannte Freund-Feind-Theorie, die man nur vom Hörensagen kennt und der Gegenpartei in die Schuhe schiebt. Hier kann der Autor nicht mehr tun, als den vollständigen Text nach Möglichkeit in Sicherheit bringen. Im übrigen muß er wissen, daß die Wirkungen und Auswirkungen seiner Veröffentlichungen nicht mehr in seiner Hand liegen. Kleinere Schriften insbesondere gehen ihren eigenen Weg, und was ihr Verfasser mit ihnen eigentlich getan hat, „sagt erst der andre Tag“[a].|[17]

Weiterführung der Antwort

Die Ausgangssituation dauert an und keine ihrer Herausforderungen ist überwunden. Der Widerspruch zwischen der offiziellen Verwendung klassischer Begriffe und der effektiven Wirklichkeit weltrevolutionärer Ziele und Methoden hat sich nur noch verschärft. Die Reflexion über eine derartige Herausforderung darf nicht aufhören und der Versuch einer Antwort muß weitergeführt werden.

Wie kann das geschehen? Die Zeit der Systeme ist vorbei. Als die Epoche der europäischen Staatlichkeit ihren großen Aufstieg nahm, vor dreihundert Jahren, sind herrliche Gedankensysteme entstanden. Heute kann man nicht mehr so bauen. Heute ist nur noch ein geschichtlicher Rückblick möglich, der die große Zeit des *jus publicum Europaeum* und seiner Begriffe von Staat und Krieg und gerechtem Feind im Bewußtsein ihrer Systematik reflektiert. Ich habe das in meinem Buch über den *Nomos der Erde* (1950) versucht.

Die andere, entgegengesetzte Möglichkeit wäre der Sprung in den Aphorismus. Er ist mir, als Juristen, unmöglich. In dem Dilemma zwischen System und Aphorismus bleibt nur ein Ausweg: das Phänomen im Auge behalten und die immer von neuem sich aufwerfenden Fragen immer neuer, tumultuöser Situationen auf ihre Kriterien zu erproben.

---

[a] Aus einem Gedicht Johann Wolfgang von Goethes (Ilmenau 1783, hier kleiner Auszug):
Wer kennt sich selbst? wer weiß, was er vermag?
Hat nie der Mutige Verwegnes unternommen?
Und was du tust, sagt erst der andre Tag,
War es zum Schaden oder Frommen.

Auf diese Weise wächst eine Erkenntnis an die andere und es entsteht eine Reihe von Corollarien. Ihrer sind bereits viele, aber es wäre nicht praktisch, den Neudruck einer Schrift des Jahres 1932 mit ihnen zu beschweren. Nur eine ganz besondere Kategorie solcher Corollarien, die eine Übersicht über die Relationen eines Begriffsfeldes vermitteln, kommt hier in Betracht. Sie umreißen ein Begriffsfeld, in welchem die Begriffe sich durch ihre Stellung im Begriffsfeld gegenseitig informieren. Eine derartige Übersicht kann dem didaktischen Zweck der Schrift besonders dienlich werden.

Der neugedruckte Text von 1932 mußte als Dokument mit allen seinen Mängeln unverändert vorgelegt werden. Der Hauptmangel in der Sache liegt darin, daß die verschiedenen Arten des Feindes – konventioneller, wirklicher oder absoluter Feind – nicht deutlich und präzise genug getrennt und unterschieden werden. Einem Franzosen,|[18] Julien Freund von der Universität Straßburg, und einem Amerikaner, George Schwab von der Columbia Universität New York[a], verdanke ich den Hinweis auf diese Lücke.

Hinweis von 1963 zu S. 18: Julien Freund arbeitet an einer These über den Begriff des Politischen; er hat u.a. eine „Note sur la raison dialectique de J. P. Sartre“ (Archives de Philosophie du Droit, Nr. 6, 1961, S. 229/236[b]) und einen Aufsatz „Die Demokratie und das Politische“ (in der Zeitschrift der Staat, Bd. 1, 1962, S. 261–288) veröffentlicht.

~ Die Diskussion des Problems setzt sich unwiderstehlich fort und vollzieht einen echten Fortschritt im Bewußtsein. Denn die neuen, zeitgemäßen Arten und Methoden des Krieges erzwingen eine Besinnung auf das Phänomen der Feindschaft. In einer selbständigen, gleichzeitig mit diesem Neudruck erscheinenden Abhandlung zur „Theorie des Partisanen“ habe ich das an einem besonders aktuellen und akuten Beispiel gezeigt. Ein zweites, ebenso eindringliches Beispiel bietet der sogenannte Kalte Krieg.

Im heutigen Partisanenkrieg, wie er sich erst im chinesisch-japanischen Krieg seit 1932, dann im zweiten Weltkrieg und schließlich nach 1945 in Indochina und andern Ländern entwickelt hat, verbinden sich zwei entgegengesetzte Vorgänge, zwei ganz verschiedene Arten des Krieges und der Feindschaft: einmal ein autochthoner, in seinem Wesen defensiver Widerstand, den die Bevölkerung eines Landes der fremden Invasion entgegensetzt, und dann die Unterstützung und Steuerung eines solchen Widerstandes durch interessierte dritte, weltaggressive Mächte. Der Partisan, der für die klassische Kriegführung ein bloßer „Irregulärer“ war, eine bloße Randfigur, ist inzwischen, wenn nicht zu einer zentralen, so doch zu einer Schlüsselfigur der weltrevolutionären Kriegsführung geworden. Man erinnere sich nur der klassischen Maxime, mit der die preußisch-deutschen Heere den Partisanen zu besiegen hofften: die Truppe bekämpft den Feind; Marodeure werden von der Polizei erledigt. Auch in der andern

[a] Freund, Julien: L’essence du politique, Paris 1965, RW 265-25583, definiert den politischen Feind als gruppenbezogene Feindschaft, die innerhalb oder zwischen Staaten auftreten könne (S. 511), und unterscheidet drei Arten politischer Feinde: den wirklichen Feind als konkreten Kriegsgegner, den virtuellen Feind in der Diplomatie und den ideologisch gesteigerten absoluten Feind (S. 507). An anderer Stelle verwendet er die für George Schwab zentrale Differenzierung zwischen enemy und foe, ohne sie allerdings in seinem eigenen Schema zu verorten (S. 523). Zu Schwab siehe hier Anm. a, Seite 48.

[b] Der Artikel beginnt bereits auf S. 219.

modernen Art des heutigen Krieges, im sogenannten Kalten Krieg, brechen alle Begriffsachsen, die das überkommene System der Begrenzung und Hegung des Krieges bisher getragen haben. Der Kalte Krieg spottet aller klassischen Unterscheidungen von Krieg und Frieden und Neutralität, von Politik und Wirtschaft, Militär und Zivil, Kombattanten und Nicht-Kombattanten – nur nicht der Unterscheidung von Freund und Feind, deren Folgerichtigkeit seinen Ursprung und sein Wesen ausmacht.

Kein Wunder, daß das alte englische Wort *foe* aus seinem vierhundertjährigen archaischen Schlummer erwacht und seit zwei Jahrzehn-|[19]ten wieder neben *enemy* in Gebrauch gekommen ist.[a] Wie wäre es auch möglich, in einem Zeitalter, das nukleare Vernichtungsmittel produziert und gleichzeitig die Unterscheidung von Krieg und Frieden verwischt, eine Reflexion über die Unterscheidung von Freund und Feind aufzuhalten? Das große Problem ist doch die Begrenzung des Krieges, und diese ist entweder ein zynisches Spiel, die Veranstaltung eines *dog fight,* oder eine leere Selbsttäuschung, wenn sie nicht auf beiden Seiten mit einer Relativierung der Feindschaft verbunden ist.

Hinweis von 1963 zu S. 19: *dog fight* s. Corollarium 2, oben S. 111, unten S. 124.[b]

Das Vorwort zum Neudruck einer kleinen Schrift kann nicht den Sinn haben, solche Probleme erschöpfend zu behandeln und die offensichtliche Unvollständigkeit eines dreißig Jahre zurückliegenden Textes zu ergänzen; es kann auch kein neu zu schreibendes Buch ersetzen. Ein solches Vorwort muß sich mit einigen Andeutungen der Ursachen begnügen, die das anhaltende Interesse an der Schrift erklären und ihren Neudruck nahegelegt haben.

März 1963 *Carl Schmitt*

|[20]

[a] Schmitt bezieht sich hier auf die Überlegungen seines Schülers und Freundes George Schwab, die erst später zur Veröffentlichung gelangten (Schwab, George: Ememy oder foe. Der Konflikt in der modernen Politik, in: Hans Barion, Ernst-Wolfgang Böckenförde, Ernst Forsthoff, Werner Weber (Hg.): Epirrhosis. Festgabe für Carl Schmitt, Berlin 2002 [1968], 665-682, S. 666 und 674ff.; ders.: The Challenge of the Exception. An Introduction to the Political Ideas of Carl Schmitt between 1921 and 1936, Berlin 1970, S. 53f., RW 265-27764). Demnach sei im Mittelalter alles, was vorgeblich mit dem Teufel im Bunde stand, als *foe* gebrandmarkt und entsprechend als absoluter Feind rücksichtslos bekämpft worden. *Enemy* hingegen bezeichne einen weltlichen, souveränen Feind, mit dem man im Rahmen einer internationalen Ordnung und unter Berücksichtigung der darin festgelegten Regeln in Konflikt liege.

[b] Siehe hier S. 273.

Vorwort[a] von 1971 zur italienischen Ausgabe[*]

Von Carl Schmitt, Plettenberg

Im Laufe eines halben Jahrhunderts hat Europa seine Stellung als Mittelpunkt der Weltpolitik verloren. Das ist die Zeit, in der meine wissenschaftlichen Arbeiten entstanden sind.

Die Entthronung Europas bedeutet eine Erschütterung spezifischer Begriffe, die von europäischen Nationen in schwierigen Denkprozessen formiert wurden. Dazu gehören rechtswissenschaftliche Begriffe wie Staat und Souveränität, Verfassung und Gesetz, Legalität und Legitimität. Sie sind das Produkt einer langen Symbiose theologischen, philosophischen und juristischen Denkens. Sie gehören als wesentlicher Bestandteil zum occidentalen Rationalismus, kulminieren in einem systematisch durchdachten Jus Publicum Europaeum und gehen mit ihm unter. Es sind „klassische" Begriffe. Von ihnen gilt, was *Nietzsche* von den Begriffen seines eigenen Faches, der Philologie gesagt hat: mit solchen Begriffen „steht es anders, nämlich klassisch".[b]

Im Wörterbuch der heutigen, nicht mehr europäischen Welt wird „klassisch" oft zu einem Synonym von alt und reaktionär. Europa steht unter der Anklage des Kolonialismus. Die Präzision formierter Begriffe wird als Dezisionismus beschimpft. Aber diese bequeme Simplifikation ist nur scheinbar plausibel. Während Staat und Souveränität ideologisch als Anachronismen erledigt werden, entstehen in der weltpolitischen Praxis dutzendweise neue souveräne Staaten, die miteinander Kriege führen, obwohl sie Mitglieder der Organisation des Weltfriedens sind. Gleichzeitig erscheinen neuartige, nicht-staatliche Subjekte der Politik, kämpfende Klassen und Rassen, mit neuen Freund-Feind-Gruppierungen, schließlich sogar Partisanenformationen, die auf dem Wege über die Genfer Konventionen von 1949 und das Rote Kreuz eine neue Art völkerrechtlicher Anerkennung finden.

Es ist oft erstaunlich, mit welchem Eifer gerade die neuen Subjekte der Politik sich der alten Begriffe bedienen. Doch wäre es naiv, darin ein Zeichen von Konservativismus zu sehen. Ebensowenig ist die innerstaatliche Wandlung von Gesetz und Verfassung ein Beweis für die Restauration klassischer Begriffe. Beides, Verfassung und Gesetz, wird von Maßnahmen kaum noch unterschieden. Den Jakobinern der französischen Revolution war die Unterscheidung von Gesetz und Maßnahme noch bewußt; sie

---

[*] G. Miglio / P. Schiera (Hrsg.), Carl Schmitt. Le categorie del politico. Saggi di teoria politica, Bologna 1972. Die italienische Ausgabe enthält neben dem „Begriff des Politischen" folgende weitere Abhandlungen von *Carl Schmitt*: Politische Theologie; Legalität und Legitimität (Teilabdruck); Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens; Das Problem der Legalität; Nehmen / Teilen / Weiden.

[a] Die deutsche Vorlage für die italienische Übersetzung des Vorworts ist abgedruckt in Quaritsch, Helmut (Hg.): Complexio Oppositorum. Über Carl Schmitt, Berlin 1988, 269-273. Ihren Wortlaut gibt der folgende Text wieder.

[b] Nietzsche, Friedrich: Nachgelassene Fragmente 1875-1879, Kritische Studienausgabe, Bd. 8 (= KSA 8), hg. v. Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Berlin/New York 1988, S. 125 (= Fragment 1875 7[6]).

war sogar Sache des revolutionären Prinzips und einer rationalen Überlegenheit[a]. Auch einem Terroristen wie *Robespierre* war sie sakrosankt.[b] Dem modernen Bewußtsein von heute scheint sie ganz abhanden zu kommen. Verfassung, Gesetz und Maßnahme lassen sich in der Rapidität des wissenschaftlich-technisch-industriellen Fortschritts nicht mehr differenzieren und werden einfach zu Methoden permanenter Umbewertungen. So ergibt sich das moderne Phänomen der legalen Revolution; diese wird sich als das unerwartet adäquate Vehikel der permanenten Revolution anbieten.

Die verfassungsrechtlichen Erfahrungen, die im folgenden mitgeteilt werden, sind aus der Beobachtung solcher Wandlungen hervorgegangen. Sie entstanden in Deutschland während der Weimarer Verfassung (1919-1933) und in den anschließenden Jahren des *Hitler*-Regimes. Die Weimarer Verfassung hatte auf liberal-demokratischer Grundlage einen ehrlichen Kompromiß von Rechts und Links, von Konservativismus und Sozialismus versucht. Dabei darf nicht außer acht gelassen werden, daß der Weimarer Kompromiß von Rechts und Links mit einem strukturell ganz anders gearteten Kompromiß von Kirche und Staat unlösbar verbunden war, und daß auf dieser Basis eine starke, in sich homogene katholische Partei, das sogenannte Zentrum, die tragende Mitte, sogar die Achse der Weimarer Verfassung geworden ist. Die Zentrumspartei konnte und mußte sich mit der Verfassung identifizieren, solange der kirchlich-staatliche Kompromiß respektiert wurde. Das katholische Zentrum war nicht die Staatspartei, wohl aber die eigentliche Verfassungspartei des Weimarer Systems. Unterdessen denaturierte der Liberalismus die Demokratie und zerstörte die Demokratie den Liberalismus.

Ich möchte dem italienischen Leser hier nicht etwa die lange Leidensgeschichte der neueren deutschen Verfassungen erzählen. Auch aufschlußreiche Ereignisse dieser krisen- und katastrophenreichen Zeit müssen hier beiseite bleiben[*]. Das Ende der Wei-

[*] Es gibt eine umfangreiche historische und politische Literatur über die Ereignisse, die dazu geführt haben, daß der 85 Jahre alte Reichspräsident *Hindenburg* sich trotz allen Widerstrebens schließlich doch gezwungen sah, *Adolf Hitler* am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler zu ernennen. Angesichts der vielen tendenziösen Darstellungen dieses Vorganges möchte ich auf die gediegene historische Arbeit von Prof. *George Schwab* (New York, City College, Historical Department) aufmerksam machen: The Challenge of the Exception. An Introduction to the Political Ideas of Carl Schmitt between 1921 and 1936 (Berlin 1970, Verlag Duncker & Humblot).[c]

[a] Die ansonsten sehr sorgfältige italienische Übersetzung schreibt an dieser Stelle *riflessione* (Überlegung) anstatt etwa *superiorità* (Überlegenheit).

[b] Möglicherweise hat Schmitt hier die von Jakobinern geprägte Verfassung von 1793 im Blick, die zwar nie in Kraft trat, aber in den Artikeln 53-55 zwischen Gesetzen und Dekreten unterscheidet und beiden Erlassarten detailliert beschriebene Bereiche zuweist. Dass diese Trennung Robespierre sakrosankt gewesen sei, konnte nicht explizit nachgewiesen werden. Vielleicht bezieht sich Schmitt darauf, dass trotz der faktischen politischen Vorherrschaft des von Robespierre dominierten Wohlfahrtsausschusses (vgl. hier Anm. b, Seite 147) die zentrale Stellung des Nationalkonvents – insbesondere seine Kompetenz, Gesetze zu erlassen – formaljuristisch unangetastet blieb (in diesem Sinne bereits D, S. 146-149).

[c] Schwab stellt Hitlers Machtergreifung auf den Seiten 90-100 dar und folgt darin Schmitts Sichtweise auf die Vorgänge, die dieser zwar nie umfassend dargestellt, aber immer wieder angedeutet hat (vgl. bspw. die Glossen zu LL in VRA, S. 345-350). Insbesondere verweist Schwab auf die Stellen von Schmitts LL, die hier im Haupttext am Ende des Absatzes angeführt werden.

marer Verfassung war jedenfalls ein verfassungsänderndes Gesetz (vom 24. März 1933)[a], das dem Reichskanzler *Hitler* ungeheuerliche Ermächtigungen in die Hand gab und ihm die totale Beseitigung der Verfassung und der andern politischen Parteien ermöglichte. Der Vorgang wurde innerstaatlich vom deutschen Volk, zwischenstaatlich von allen ausländischen Regierungen als legal hingenommen. Das Ganze war ein Testfall für das, was ich als die „politische Prämie auf den legalen Machtbesitz" und als „politischen Mehrwert für juristische Kompetenzen" zum verfassungsrechtlichen Bewußtsein zu bringen versucht habe – damals, 1932, in der Diskussion über die Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit von *Hitlers* Ernennung zum Reichskanzler.[b]

In den westlichen Demokratien gibt es heute noch Lehrbücher, die wesentliche Fragen des 20. Jahrhunderts unter den Fragestellungen der *Talleyrand*- und der *Louis-Philippe*-Zeit beantworten. Nur so erklären sich irreführende Konfusionen: zum Beispiel die kritiklose Identifizierung von Liberalismus und Demokratie, oder die Blindheit gegenüber dem politischen Mehrwert juristischer Kompetenzen. Die entscheidende Frage unseres Zusammenhanges betrifft das Verhältnis der Begriffe Staat und Politik. Eine im 16. und 17. Jahrhundert sich formierende, von *Macchiavelli*, *Jean Bodin* und *Thomas Hobbes* inaugurierte Lehre verlieh dem Staat ein wichtiges Monopol: der klassische europäische Staat wurde das einzige Subjekt der Politik. Beides, Staat und Politik, war untrennbar aufeinander bezogen, so, wie bei *Aristoteles* Polis und Politik untrennbar sind.

Das klassische Profil des Staates zerbrach, als sein Politik-Monopol entfiel. Neue, andersgeartete Subjekte des politischen Kampfes setzten sich durch, mit oder ohne Staat, mit oder ohne Staatsgehabe. Daraus ergab sich für das theoretische Denken eine neue Reflexionsstufe. Man unterschied jetzt die „Politik" von dem „Politischen".[c] Die Frage nach den neuen Trägern und den neuen Subjekten des Politischen wird die Kernfrage des gesamten Problemkomplexes „Politisch". Hier liegt der Anfang und Ansatz jedes Versuchs, die vielen neuen Subjekte des Politischen zu erkennen, die in der politi-

[a] Das sogenannte Ermächtigungsgesetz, das Hitler weitreichende Vollmachten verschaffte. Schmitt hat es seinerzeit in einem kurzen Artikel in der Deutschen Juristen-Zeitung (AdB, B 113) kommentiert, die erweiterten Befugnisse der Reichsregierung anerkannt, aber gleichzeitig auf die weiterhin – zumindest formaljuristisch – bestehende Bedeutung der Institutionen des Reichstages und des Reichspräsidenten verwiesen.

[b] Schmitt paraphrasiert hier Überlegungen aus LL (fertiggestellt im Sommer 32), insbesondere S. 33: „Infolgedessen bewirkt, über jede Normativität hinaus, der bloße Besitz der staatlichen Macht einen zur bloß normativistisch-legalen Macht hinzutretenden zusätzlichen *politischen Mehrwert*, eine *über-legale Prämie auf den legalen Besitz der legalen Macht* und auf die Gewinnung der Mehrheit. Diese politische Prämie…" (Hervorhebungen i.O.). Vor den Nationalsozialisten (nebst anderen verfassungsfeindlichen Gruppierungen) als möglichen Nutznießern dieser politischen Prämie warnt er explizit auf S. 47f., mit Verweis auf eine Stelle in HdV (S. 113), die später BP 2 als Corollarium 1 hinzugefügt wurde (siehe hier S. 260–264).

[c] Es dürfte weder darüber einen Konsens geben, seit wann die „Politik" von dem „Politischen" geschieden wird, noch wie die beiden Begriffe voneinander abzugrenzen sind. Allerdings lässt sich feststellen, dass Schmitts Schrift maßgeblich dazu beigetragen hat, das „Politische" als Gegenstand der Reflexion zu etablieren.

schen Wirklichkeit staatlicher oder nicht-staatlicher Politik aktiv werden und neuartige Freund-Feind-Gruppierungen bewirken.

Der Anfang und Ansatz zu einer wissenschaftlichen Theorie des Politischen ist heute besonders erschwert, weil die modernen Auffassungen von Recht und Legitimität sich der Rapidität des wissenschaftlich-technisch-industriellen Fortschritts anpassen. Früher haben die Revolutionäre den Kontakt mit irgendeiner historischen Vergangenheit gewahrt. Für ein heute modernes Bewußtsein ist es typisch, den Übergang von einer agrarischen zur industriellen Welt, den wir heute erleben, mit dem vorgeschichtlichen Übergang vom Jäger zum Viehzüchter oder Ackerbauern in eine Parallele zu setzen. Der Übergang vom Jäger zur agrarischen Existenz ist ein Übergang von einem kämpferischen zu einem relativ friedlichen Dasein. Dessen Zerstörung durch den Übergang zu einer wissenschaftlich-technisch-industriellen Zivilisation ist alles andere als der Friede. In jener Parallele verhüllt das moderne Selbstverständnis nur die immanente Aggressivität seiner eigenen unkritischen Vorstellung vom Fortschritt der Menschheit. Das Neue ist heute seiner selbst viel zu gewiß; es glaubt, einer Rechtfertigung oder Legitimierung nicht weiter bedürftig zu sein. Soweit noch von Recht und Legitimität die Rede ist, argumentiert man entweder mit Kriminalisierungen oder aber mit Rechtfertigungen von der Zukunft her. Was man früher unter Recht verstand, bezog sich auf vorangehende Entscheidungen, Normierungen, Präzedenzfälle oder Gewohnheiten. Das Recht galt, wie *Rudolf Sohm* es formuliert hat, „vermöge in der Vergangenheit liegender Tatsachen“[a]. In einer modernen Revolution aber gilt, was bereits der französische Revolutionshistoriker *François Auguste Mignet* bemerkt hat: en temps de révolution tout ce qui est ancien est ennemi.[b]

Das bedeutet die Legitimität des Neuen als solchen. Sie respektiert nichts und verwertet alles. Sie gehört zu einem entfesselten Fortschritt, der einen ideologischen Überbau unmittelbar und automatisch mit sich selber produziert. *Karl Marx* konnte noch annehmen, daß der ideologische Überbau (wozu die Begriffe von Recht und Legitimität[c] gehören) sich manchmal langsamer entwickle als die ökonomisch-industrielle Basis.[d] Soviel Zeit und Geduld hat der heutige Fortschritt nicht mehr. Er verweist an die Zukunft und provoziert wachsende Erwartungen, die er durch neue, immer größere Erwartungen überholt. Seine politische Erwartung aber geht auf das Ende alles Politischen. Die Menschheit gilt als eine einheitliche, im Grunde bereits befriedete Gesell-

[a] Das Zitat konnte wörtlich nicht ermittelt werden, könnte sich aber inhaltlich beziehen auf Sohm, Rudolph: Kirchenrecht, Bd. 2, München/Leipzig 1923, S. 49f., RW 265-25336. An anderer Stelle – Sohm, Rudolph: Bürgerliches Recht, in: Stammler, Rudolf u.a.: Systematische Rechtswissenschaft, Berlin/Leipzig 1906, 1-91, S. 6 – betont Sohm jedoch, dass sich bereits das Zeitalter der Aufklärung von der Vergangenheit als Quelle juristischer Autorität losgesagt habe.

[b] Frz.: In Zeiten der Revolution ist alles Althergebrachte feindlich. Mignet, François-Auguste: Histoire de la révolution française depuis 1789 jusqu’en 1814, Paris: 1824, S. 139.

[c] Die italienische Übersetzung schreibt an dieser Stelle *legalità* (Legalität) anstatt *legittimità* (Legitimität).

[d] Marx, Karl: Vorwort (Zur Kritik der politischen Ökonomie), Marx-Engels-Gesamtausgabe Abt. II, Bd. 2 (= MEGA II, 2), hg. v. der Internationalen Marx-Engels-Stiftung, Berlin 1980 [1859], 99-103, S. 101.

schaft; Feinde gibt es nicht mehr; sie werden zu Konfliktspartnern; an die Stelle der Weltpolitik soll eine Weltpolizei treten.

Mir scheint, daß die heutige Welt und die moderne Menschheit von einer politischen Einheit noch weit entfernt sind. Polizei ist nichts Apolitisches. Weltpolitik ist eine aus dem Willen zum Pan-Interventionismus resultierende, sehr intensive Politik; sie ist eine besondere Art von Politik und nicht einmal die schönste, nämlich Weltbürgerkriegspolitik. Unsere Frage nach den neuen staatlichen und nicht-staatlichen Subjekten der Politik bleibt also bestehen. Das vorgeschlagene Kriterium des Politischen – die Unterscheidung von Freund und Feind – begründet einen Ansatz zu dieser Erkenntnis der politischen Realität.

Das ist der gedankliche Horizont meiner These vom Kriterium des Politischen. Ihr Impuls ist wissenschaftlich; ihr Antrieb liegt nicht in dem Interesse, sich selbst ins Recht und den jeweiligen Gegner ins Unrecht zu setzen. Allerdings: *science is but a small power*[a], und im Bereich des Politischen bringt die Freiheit des selbständigen Denkens ein zusätzliches Risiko mit sich. Dennoch bleiben ihr einige Chancen. Die Freude am Denken gehört nun einmal zur menschlichen Existenz, auch dann, wenn sie etwas anderes als Freude am Rechnen oder Bewerten ist, und die Lust des Denkens braucht nicht immer eine zerstörerische Lust zu sein. So bin ich der freundlichen Einladung des Herausgebers, Prof. *Gianfranco Miglio*, dankbar gefolgt und unterbreite meine Bemühungen dem Urteil des italienischen Lesers.

August 1971

[a] Engl.: Die Wissenschaft ist nur eine kleine Macht. Schmitt stützt sich hier wohl auf die ähnliche Formulierung in Hobbes, Thomas: Leviathan, Kap. 10, Ziff. 14.

Der Begriff des Politischen

Synoptische Darstellung der Texte von 1927, 1963 (1932) und 1933
mit Hinweisen von Carl Schmitt und Anmerkungen des Herausgebers

BP 1, 1927

|[1] 1.

Der Begriff des Staates setzt den Begriff des Politischen voraus. Staat ist der politische Status eines Volkes. Damit ist nur eine erste Umschreibung, keine Begriffsbestimmung des Staates gegeben. Eine solche ist hier, wo es sich um das Wesen des Politischen handelt, auch nicht erforderlich. Wir dürfen es dahingestellt lassen, was der Staat seinem Wesen nach ist, eine Maschine oder ein Organismus, eine Person oder eine Einrichtung, eine Gesellschaft oder eine Gemeinschaft, ein Betrieb oder ein Bienenstock, oder vielleicht gar eine „Verfahrensgrundreihe“[a]. Alle diese Definitionen und Bilder nehmen zuviel an Deutung, Sinngebung, Illustrierung und Konstruktion vorweg und können daher keinen geeigneten Ausgangspunkt für eine einfache und elementare Darlegung bilden. Staat ist seinem Wortsinn und seiner Erscheinung nach ein besonders gearteter Status eines Volkes. Mehr lässt sich dazu nicht sagen. Alle Merkmale dieser Vorstellung – Status und Volk – erhalten ihren Sinn durch das weitere Merkmal des Politischen und werden unverständlich, wenn das Wesen des Politischen mißverstanden wird.

Man wird selten eine klare Definition des Politischen finden. Oft wird das Wort nur negativ als Gegensatz gegen verschiedene andere Begriffe gebraucht, in Antithesen wie Politik und Wirtschaft, Politik und Moral, Politik und Recht, innerhalb

BP 2, 1963 (1932)

|[20] 1.

Der Begriff des Staates setzt den Begriff des Politischen voraus. Staat ist nach dem heutigen Sprachgebrauch der politische Status eines in territorialer Geschlossenheit organisierten Volkes. Damit ist nur eine erste Umschreibung, keine Begriffsbestimmung des Staates gegeben. Eine solche ist hier, wo es sich um das Wesen des Politischen handelt, auch nicht erforderlich. Wir dürfen es dahingestellt sein lassen, was der Staat seinem Wesen nach ist, eine Maschine oder ein Organismus, eine Person oder eine Einrichtung, eine Gesellschaft oder eine Gemeinschaft, ein Betrieb oder ein Bienenstock, oder vielleicht gar eine „Verfahrensgrundreihe“[a]. Alle diese Definitionen und Bilder nehmen zuviel an Deutung, Sinngebung, Illustrierung und Konstruktion vorweg und können daher keinen geeigneten Ausgangspunkt für eine einfache und elementare Darlegung bilden. Staat ist seinem Wortsinn und seiner geschichtlichen Erscheinung nach ein besonders gearteter Zustand eines Volkes, und zwar der im entscheidenden Fall maßgebende Zustand und deshalb, gegenüber den vielen denkbaren individuellen und kollektiven Status, der[α] Status schlechthin. Mehr läßt sich zunächst nicht sagen. Alle Merkmale dieser Vorstellung – Status und Volk – erhalten ihren Sinn durch das weitere Merkmal des Politischen und werden unverständlich, wenn das Wesen des Politischen mißverstanden wird.

Man wird selten eine klare Definition des Politischen finden. Meistens wird das Wort nur negativ als Gegensatz gegen verschiedene andere Begriffe gebraucht, in Antithesen wie Politik und Wirtschaft, Politik und Moral, Politik und Recht,

Die folgenden Hinweise sind nicht mehr als vereinzelte bibliographische Notizen und Anmerkungen, die der Lektüre eines 30 Jahre zurückliegenden neugedruckten Textes dienen sollen. Die Ziffern beziehen sich, wenn nichts anderes ersichtlich, auf die Bibliographie von Piet Tommissen, 2. Auflage, in der „Festschrift zum 70. Geburtstag“ (Duncker & Humblot, 1959) Seite 273–330.[b] In dieser Bibliographie, deren Gründlichkeit und Zuverlässigkeit anerkannt ist, werden sowohl die verschiedenen Auflagen des „Begriffs des Politischen“ unter Nr. 19, die Übersetzungen in andere Sprachen sowie die Auseinandersetzungen und Stellungnahmen mit möglichster Vollständigkeit bis zum Jahre 1958 aufgeführt. Seit 1958 sind viele Auseinandersetzungen und Stellungnahmen hinzugekommen. Dieses ganze Material ist so umfangreich, daß seine kritische Erörterung nicht mit einem bloßen Neudruck verbunden werden kann, dessen Sinn und Zweck gerade darin besteht, einen Text, der von der Unmasse der ihm gewidmeten Widerlegungen übertönt worden war, wenigstens für einen Augenblick wieder zu Wort kommen zu lassen.

Anmerkungen

[a] BP 2 (1932): *der*

[a] Der Ausdruck geht zurück auf Sander, Fritz: Rechtsdogmatik oder Theorie der Rechtserfahrung? Kritische Studie zur Rechtslehre Hans Kelsens, in: Zeitschrift für öffentliches Recht, 2 (5/6), 1921, 511-670, S. 589.

[b] Tommissen, Piet: Carl-Schmitt-Bibliographie, in: Hans Barion, Ernst Forsthoff, Werner Weber (Hg.): Festschrift für Carl Schmitt zum 70. Geburtstag dargebracht von Freunden und Schülern, 1. Aufl., Berlin 1959, (3. unv. Auflage 1994), 273-330.

des Rechts dann wieder Politik und Zivilrecht[1]. Durch derartige negative,|[2] oft auch polemische Gegenüberstellungen kann wohl, je nach dem Zusammenhang, etwas hinreichend Deutliches bezeichnet werden, doch ist das noch keine allgemeine Bestimmung des Spezifischen. Meistens wird „Politisch“ in irgendeiner Weise mit „Staatlich“ gleichgesetzt oder wenigstens auf den Staat bezogen[2]. Der Staat erscheint dann als etwas Politisches, das Politische aber als etwas Staatliches – offenbar ein unbefriedigender Zirkel. ~

innerhalb des Rechts dann wieder Politik und Zivilrecht[1] usw. Durch solche negativen,|[(8)] meist|[21] auch polemischen Gegenüberstellungen kann wohl, je nach dem Zusammenhang und der konkreten Situation, etwas hinreichend Deutliches bezeichnet werden, doch ist das noch keine Bestimmung des Spezifischen. Im allgemeinen wird „Politisch“ in irgendeiner Weise mit „Staatlich“ gleichgesetzt oder wenigstens auf den Staat bezogen[2].

[1] Der Gegensatz von Recht und Politik vermengt sich leicht mit dem Gegensatz von Zivilrecht und öffentlichem Recht, z. B. Bluntschli, Allgem. Staatsrecht I (1868), S. 219: „Das Eigentum ist ein privatrechtlicher, nicht ein politischer Begriff.“ Die aktuelle Bedeutung dieser Vermengung trat besonders bei den Erörterungen über die Enteignung des Vermögens der früher in Deutschland regierenden Fürstenhäuser 1925 und 1926 hervor; als Beispiel sei folgender Satz aus der Rede des Abg. Dietrich (Reichstagssitzung vom 2. Dez. 1925, Berichte 4717) erwähnt: „Wir sind nämlich der Meinung, daß es sich hier überhaupt nicht um zivilrechtliche Fragen, sondern lediglich um politische Fragen handelt“ (Sehr gut! bei den Demokraten und Links).

[2] Auch in den Definitionen des Politischen, welche den Begriff der „Macht“ als entscheidendes Merkmal verwerten, erscheint diese Macht meistens als staatliche Macht, z. B. bei Max Weber: Streben nach Machtanteil oder Beeinflussung der Machtverteilung, sei es zwischen den Staaten, sei es innerhalb des Staates zwischen den Menschengruppen, die er umschließt; oder: „die Leitung und Beeinflussung eines politischen Verbandes, heute also: eines Staates“ (Politik als Beruf, 2. Aufl. 1926, S. 7). Ed. Sprangers Darstellung des „Machtmenschen“ (Lebensformen, II. Abschnitt, Kap. 5) geht so tief in die Individualpsychologie privaten Machtstrebens, daß das spezifisch Politische oft zurücktritt. Doch machen sich die Besonderheiten der politischen Sphäre auch hier geltend, vgl. unten Anm. 11[α].

[1] Der Gegensatz von Recht und Politik vermengt sich leicht mit dem Gegensatz von Zivilrecht und öffentlichem Recht, z. B. Bluntschli, Allgem. Staatsrecht I (1868), S. 219: „Das Eigentum ist ein privatrechtlicher, nicht ein politischer Begriff.“ Die politische Bedeutung dieser Antithese trat besonders bei den Erörterungen über die Enteignung des Vermögens der früher in Deutschland regierenden Fürstenhäuser 1925 und 1926 hervor; als Beispiel sei folgender Satz aus der Rede des Abg. Dietrich (Reichstagssitzung vom 2. Dezember 1925, Berichte 4717) erwähnt: „Wir sind nämlich der Meinung, daß es sich hier überhaupt nicht um zivilrechtliche Fragen, sondern lediglich um politische Fragen handelt“ (Sehr gut! bei den Demokraten und Links).

[2] Auch in den Definitionen des Politischen, welche den Begriff der „Macht“ als entscheidendes Merkmal verwerten, erscheint diese Macht meistens als staatliche Macht, z. B. bei Max Weber: Streben nach Machtanteil oder Beeinflussung der Machtverteilung, sei es zwischen den Staaten, sei es innerhalb des Staates zwischen den Menschengruppen, die er umschließt; oder: „die Leitung und Beeinflussung eines politischen Verbandes, heute also: eines Staates“ (Politik als Beruf, 2. Aufl. 1926, S. 7); oder (Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland, 1918, S. 51): „Das Wesen der Politik ist, wie noch oft zu betonen sein wird: Kampf, Werbung von Bundesgenossen und von freiwilliger Gefolgschaft.“ H. Triepel (Staatsrecht und Politik, 1927, S. 16) sagt: „Man hat noch bis vor wenigen Jahrzehnten unter Politik die Lehre vom Staate schlechthin verstanden …[a] So

Anmerkungen

[α] Müsste in BP 1 (1928a) eigentlich „Anm. 12“ heißen (vgl. Anm. α, Seite 63).

[a] Triepel, Heinrich: Staatsrecht und Politik. Rede beim Antritt des Rektorats der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin am 15. Oktober 1926, Berlin/Leipzig 1927, S. 16f. Die ausgelassene Stelle lautet: „ungefähr in dem Sinne, wie sie von der Antike aufgefaßt worden ist.“ Später wird sich Schmitt auch explizit und vehement dagegen wehren, das neuzeitliche Staatskonzept mit antiken politischen Gemeinwesen in Verbindung zu setzen (erstmals programmatisch in VRA, S. 375-385, insbesondere 376).

In der juristischen Fachliteratur finden sich zahlreiche Umschreibungen des Politischen, die aber nur aus dem praktisch-technischen Interesse der Entscheidung von Einzelfällen zu verstehen sind. So gibt es eine Rechtsprechung und Literatur zum Begriff des „politischen Vereins“ oder der „politischen Versammlung“ im Vereinsrecht[3]. Ferner hat die Praxis des französischen Verwaltungsrechts einen Begriff des politischen Motivs („mobile politique“) aufzustellen versucht, mit dessen Hilfe Regierungsakte („actes de gouvernement“) von Verwaltungsakten unterschieden|[3] und der verwaltungsgeDer Staat erscheint dann als etwas Politisches, das Politische aber als etwas Staatliches – offenbar ein unbefriedigender Zirkel.[α]

In der juristischen Fachliteratur finden sich viele derartige Umschreibungen des Politischen, die aber, soweit sie nicht einen polemisch-politischen Sinn haben, nur aus dem praktisch-technischen Interesse der juristischen oder administrativen Entschei-|[(9)]dung von Einzelfällen zu verstehen sind. Sie erhalten dann ihre Bedeutung dadurch, daß sie einen bestehenden Staat unproblematisch voraussetzen,|[22] in dessen Rahmen sie sich bewegen. So gibt es z. B. eine Rechtsprechung und Literatur zum Begriff des „politischen Vereins“ oder der „politischen Versammlung“ im Vereinsrecht[3]; ferner

[3] Nach § 3 Abs. I des deutschen Reichsvereinsgesetzes vom 19. April 1908 ist ein politischer Verein „jeder Verein, der eine Einwirkung auf politische Angelegenheiten bezweckt“. Die politischen Angelegenheiten werden dann in der Praxis gewöhnlich als Angelegenheiten bezeichnet, die sich auf die Aufrechterhaltung oder Veränderung der staatlichen Organisation oder auf die Beeinflussung der Funktionen des Staates oder der ihm eingegliederten öffentlich-rechtlichen Körperschaften beziehen. In solchen und ähnlichen Umschreibungen gehen politische, staatliche und öffentliche Angelegenheiten ineinander über. Bis 1906 (Urteil des Kammergerichts vom 12. Februar 1906, Johow Band 31 C. 32 bis 34)[b] behandelte die Praxis in Preußen unter der VO. vom 13. März 1850 (GesS., S. 277)[c] auch alle Tätigkeit kirchlicher und religiöser Vereine ohne Korporationseigenschaft, selbst religiöse Erbauungsstunden als Einwirkung auf öffentliche Angelegenheiten oder Erörterung solcher Angelegenheiten; über die Entwicklung dieser Praxis vgl. H. Geffcken, Oeffentliche Angelegenheit, politischer Gegenstand und politischer Verein nach preußischem Recht, Festschrift für E. Friedberg, 1908, S. 287 ff.

bezeichnet etwa Waitz die Politik als die wissenschaftliche Erörterung der Verhältnisse des Staates mit Rücksicht sowohl auf die historische Entwicklung der Staaten überhaupt wie auf die staatlichen Zustände und Bedürfnisse der Gegenwart.“ Triepel kritisiert dann mit guten und verständigen Gründen die vorgeblich unpolitische, „rein“ rechtswissenschaftliche Betrachtungsweise der Gerber-Labandschen Schule und den Versuch ihrer Weiterführung in der Nachkriegszeit (Kelsen). Doch hat Triepel den rein politischen Sinn dieser Prätention einer „unpolitischen Reinheit“ noch nicht erkannt, weil er an der Gleichung: politisch = staatlich festhält. In Wahrheit ist es, wie sich unten noch öfters zeigen wird, eine typische und besonders intensive Art und Weise, Politik zu treiben, daß man den Gegner als politisch, sich selbst als unpolitisch (d. h. hier: wissenschaftlich, gerecht, objektiv, unparteiisch usw.) hinstellt.

[3] Nach § 3 Abs. 1 des deutschen Reichsvereinsgesetzes vom 19. April 1908 ist ein politischer Verein „jeder Verein, der eine Einwirkung auf politische Angelegenheiten bezweckt“. Die politischen Angelegenheiten werden dann in der Praxis gewöhnlich als Angelegenheiten bezeichnet, die sich auf die

S. 22. Es ist nur scheinbar ein Fortschritt in der Entpolitisierung, wenn die Bezugnahme auf Staat und Staatlichkeit einfach weggelassen, die vorausgesetzte politische Einheit einfach nicht genannt und dafür ein rein technisch-juristisches Verfahren als „rein rechtliche“ Überwindung des Politischen unterstellt wird; dazu treffend: Charles Eisenmann in „Verfassungsgerichtsbarkeit der Gegenwart“, Max-Planck-Institut für Ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, herausgegeben von Hermann Mosler, Köln-Berlin, 1962, S. 875[a]. Über Entpolitisierung durch Verwaltung und Technokratie vgl. den Hinweis zu S. 84 ff.

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): ~

[a] Es handelt sich um einen kurzen Redebeitrag Eisenmanns im Rahmen einer Diskussion über „Streitigkeiten zwischen obersten Staatsorganen“ (ebd. 875-882).

[b] Johow, Reinhold und Viktor Ring: Jahrbuch für Entscheidungen des Kammergerichts in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit in Kosten-, Stempel-, und Strafsachen, Bd. 31 (neue Reihe XII. Band), Berlin 1906, S. C32-C34 (= aus Abteilung C), Nr. 13 (= 13. Urteil in Abteilung C).

[c] Gesetzessammlung für die Königlichen Preußischen Staaten, Berlin 1850, 277-283. Die königliche Verordnung zum Vereinsgesetz erging bereits am 11. März 1850.

richtlichen Kontrolle entzogen werden sollen[3a].[α]

~

hat die Praxis des französischen Verwaltungsrechts einen Begriff des politischen

---

[3a] Jèze, Les principes généraux du droit administratif, I, 3. Aufl. 1925, S. 392, für den die ganze Unterscheidung nur eine Sache der „opportunité politique“ ist[a]. Ferner: R Alibert, Le contrôle juridictionnel de l’administration, Paris 1926, S. 70ff. Weitere Literatur bei Smend, Die politische Gewalt im Verfassungsstaat und das Problem der Staatsform, Festschrift für Kahl, Tübingen 1923, S. 16. Smend bestimmt den „Kreis der Politik“ als das Gebiet, in dem der Staat sich und sein Wesen bestimmt und durchsetzt. Auch das bleibt in dem Zirkel von Staat und Politik. – Die Unterscheidung von „actes de gouvernement“ und „actes de simple administration“ erhielt eine weitere Bedeutung, als im Juni 1851 in der französischen Nationalversammlung die parlamentarische Verantwortlichkeit des Präsidenten der Republik erörtert wurde und der Präsident die eigentlich *politische* Verantwortlichkeit, d. h. die für *Regierungs*akte, selber übernehmen wollte, vgl. Esmein-Nézard, Droit constitutionnel, 7. Aufl. I S. 234.[b] Aehnliche Unterscheidungen bei der Erörterung der Befugnisse eines „Geschäftsministeriums“ nach Art. 59 Abs. 2 der Preußischen Verfassung von 1920, vgl. Arch. öff. Rechts., 9. Bd. (1925), S. 211 ff., besonders S. 223[c].

Aufrechterhaltung oder Veränderung der staatlichen Organisation oder auf die Beeinflussung der Funktionen des Staates oder der ihm eingegliederten öffentlich-rechtlichen Körperschaften beziehen. In solchen und ähnlichen Umschreibungen gehen politische, staatliche und öffentliche Angelegenheiten ineinander über. Bis 1906 (Urteil des Kammergerichts vom 12. Februar 1906, Johow Band 31 C. 32-34)[b] Seite 61 behandelte die Praxis in Preußen unter der VO. vom 13. März 1850 (GesS., S. 277)[c] Seite 61 auch alle Tätigkeit kirchlicher und religiöser Vereine ohne Korporationseigenschaft, selbst religiöse Erbauungsstunden als Einwirkung auf öffentliche Angelegenheiten oder Erörterung solcher Angelegenheiten; über die Entwicklung dieser Praxis vgl. H. Geffcken, öffentliche Angelegenheit, politischer Gegenstand und politischer Verein nach preußischem Recht, Festschrift für E. Friedberg, 1908, S. 287 ff. In der gerichtlichen Anerkennung der Nichtstaatlichkeit von religiösen, kulturellen, sozialen und anderen Fragen liegt ein sehr wichtiges, sogar entscheidendes Indiz dafür, daß hier bestimmte Sachgebiete als Einfluß- und Interessensphären bestimmter Gruppen und Organisationen dem Staat und seiner Herrschaft entzogen werden. In der Ausdrucksweise des 19. Jahrhunderts heißt das: die „Gesellschaft“ tritt dem „Staate“ selbständig entgegen. Wenn dann die Staatstheorie, die Rechtswissenschaft, die herrschende Redeweise daran festhalten, daß politisch = staatlich ist, so ergibt sich die (logisch unmögliche, aber praktisch anscheinend unvermeidliche) Schlußfolgerung, daß alles Nichtstaatliche, demnach alles „Gesellschaftliche“, infolgedessen unpolitisch sei! Das ist teils ein naiver Irrtum, der eine ganze Reihe besonders anschaulicher Illustrationen zu V. Paretos Lehre von den Residuen und den Derivationen enthält (Traité de Sociologie générale, französische Ausgabe 1917 und 1919, I, S. 450 f., II, S. 785 f.)[d]; teils aber, in kaum unterscheidbarer Verbindung mit jenem Irrtum, ein praktisch sehr brauchbares, höchst wirksames taktisches Mittel im innerpolitischen Kampf mit dem bestehenden Staat und seiner Art Ordnung.

Anmerkungen

[α] BP 1 (1928a): [4]. Entsprechend verschiebt sich dort die Fußnotenzählung im Folgenden um jeweils plus eins.

[a] Jèze, Gaston: Les principes généraux du droit administratif, 3. erw. Aufl., Paris 1925. Zu den faktisch bestehenden „actes de gouvernement“ (S. 392) zählt Jèze die Beziehung von Exekutive und Legislative, den Belagerungszustand, die Diplomatie und den Krieg, im Hinblick auf welche keine Klagen vor einem Verwaltungsgericht zulässig sind. Sein Ziel ist es, solche politischen Regierungsakte und damit die „opportunité politique“ (S. 392ff.) auszuschalten (S. 394 Fn. 1), damit sich die verantwortlichen Behörden nicht mehr auf die Staatsraison („mobile politique“ (S. 396)) berufen können.

[b] Esmein, Adhémar: Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Bd. 1, 7. Aufl., revue par Henry Nézard, Paris 1921. Zwar war in der fraglichen Diskussion der Präsident tatsächlich bereit, die politische Verantwortung zu übernehmen. Es war jedoch der Abgeordnete Alphonse de Lamartine, der als Begründung für diese Position auf die Unterscheidung von *acte de gouvernement* und *acte d'administration* zurückgriff (S. 234 Fn. 210).

[c] Stier-Somlo, Fritz: Geschäftsministerium, laufende Geschäfte, ständiger Ausschuß und Notverordnungen nach preußischem Verfassungsrecht, in: Archiv des öffentlichen Rechts, 9, 1925, 211-224. Bei der Seitenangabe in BP 2 handelt es sich offenbar um einen Druckfehler. Gemeint ist, wie in BP 1, Seite 223, wo Stier-Somlo wiederholt betont, dass die Unterscheidung von laufendem und politischem Geschäft juristisch nicht eindeutig zu ziehen sei. Explizit in Bezug auf Art. 59 Abs. 2 bspw. auf Seite 220.

[d] Pareto, Vilfredo: Traité de sociologie générale, 2 Bde., Lausanne/Paris 1917/1919, nachgedruckt Osnabrück 1965. Die Entwicklung und Klassifikation der Residuen und Derivationen erstreckt sich über die Seiten 450-784 bzw. 785-1009 von Paretos Werk. Die Residuen beziehen sich auf ein Set konstanter, nicht-logischer und nur mittelbar zugänglicher Prinzipien, die der Mensch in

Motivs („mobile politique“) aufzustellen versucht, mit dessen Hilfe „politische“ Regierungsakte („actes de gouvernement“) von „unpolitischen“ Verwaltungsakten unterschieden und der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle entzogen|[(10)] werden sollen[4].[α]|[23]

[4] Jèze, Les principes généraux du droit administratif, I, 3. Aufl. 1925, S. 392, für den die ganze Unterscheidung nur eine Sache der „opportunité politique“ ist[a Seite 63]. Ferner: R. Alibert, Le contrôle juridictionnel de l’administration, Paris 1926, S. 70 ff. Weitere Literatur bei Smend, Die politische Gewalt im Verfassungsstaat und das Problem der Staatsform, Festschrift für Kahl, Tübingen 1923, S. 16; ferner Verfassung und Verfassungsrecht S. 103, 133, 154[a] und der Bericht in den Veröffentlichungen des Institut International de Droit Public, 1930[b]; dort auch die Berichte von R. Laun[c] und P. Duez. Dem Bericht von Duez (S. 11)[d] entnehme ich eine für das hier aufgestellte Kriterium des Politischen (Freund-Feindorientierung) besonders interessante Definition des spezifisch politischen *acte de gouvernement*, welche Dufour („à l’époque le grand constructeur de la théorie des actes de gouvernement“[e]), Traité de Droit administratif appliqué, t. V, p. 128 aufgestellt hat „ce qui fait l’acte de gouvernement, c’est le but que se propose l’auteur. L’acte qui a pour but la défense de la société prise en elle-même ou personnifiée dans le gouvernement, contre ses *ennemis* intérieurs ou extérieurs, avoués ou cachés, présents ou à venir, voilà l’acte de gouvernement.“[f] Die Unterscheidung von „actes de gouvernement“ und „actes de simple administration“ erhielt eine weitere Bedeutung, als im Juni 1851 in der französischen Nationalversammlung die parlamentarische Verantwortlichkeit des Präsidenten der Republik erörtert wurde und der Präsident die eigentlich *politische* Verantwortlichkeit, d. h. die für *Regierungsakte*, selber übernehmen wollte, vgl. Esmein-Nézard, Droit constitutionnel, 7. Aufl. I S. 234[b Seite 63]. Ähnliche Unterscheidungen bei der Erörterung der Befugnisse eines „Geschäftsministeriums“ nach Art. 59 Abs. 2 der Preußischen Verfassung anläßlich der Frage, ob das Geschäftsministerium

Anmerkungen

Form von Derivationen aufgrund seines Drangs zu logischer Konsistenz diskursiv rationalisiert. Für die Grundlagen dieser Lehre siehe die Artikel § 798 (S. 433f.), § 845 (S. 451), § 868f. (S. 459) und § 1400 (788f.).

[α] BP 2 (1932): ~

[a] Smend, Rudolf: Verfassung und Verfassungsrecht, München/Leipzig 1928, RW 265-27587.

[b] Smend, Rudolf: Les actes de gouvernement en Allemagne, in: Annuaire de l'Institut International de Droit Public, Bd. 2, 1931, 192-232.

[c] Laun, Rudolf: Les actes de gouvernement, in: Annuaire de l'Institut International de Droit Public, Bd. 2, 1931, 85-191.

[d] Duez, Paul: Les actes de gouvernement, in: Annuaire de l'Institut International de Droit Public, Bd. 2, 1931, 35-84. Die Publikation geht zurück auf eine Tagung des französischen Instituts, die 1930 stattfand. Die zitierte Stelle von Duez findet sich dort S. 43. Eine entsprechende Veröffentlichung schon im Jahre 1930 konnte nicht ermittelt werden.

[e] Frz.: „zu seiner Zeit der große Wegbereiter der Theorie der [politischen] Regierungsakte".

[f] Frz.: „was den [politischen] Regierungsakt ausmacht, ist das Ziel, das der Urheber verfolgt. Jener Akt, der als Ziel die Verteidigung der Gesellschaft entweder an sich oder personifiziert in der Regierung hat – gegen ihre inneren oder äußeren, offenen oder versteckten, aktuellen oder künftigen *Feinde* –, jener Akt ist der [politische] Regierungsakt." Das Zitat ebenso wie die Literaturangabe wurden dem Artikel von Duez (siehe Anmerkung d) entnommen. Bereits dort fehlt der abschließende Zusatz aus Dufours Original: „...ou la mesure de haute police." (Frz.: „oder die Maßnahme der obersten Stellen für die innere Sicherheit.")

Solche aus den Bedürfnissen der Rechtspraxis entstandenen Begriffe suchen im Grunde nur eine praktische Handhabe für die Abgrenzung verschiedener in der Rechtspraxis auftretender Tatbestände; sie bezwecken keine allgemeine Definition des Politischen überhaupt. Daher kommen sie mit ihrer Bezugnahme auf den Staat oder das Staatliche im allgemeinen aus und können Staat und staatliche Einrichtungen als bekannte Größen voraussetzen. Aber auch die allgemeinen Begriffsbestimmungen des Politischen, in welchen auf den Staat verwiesen wird, sind verständlich und auch wissenschaftlich berechtigt, solange der Staat als klare und bestimmte Größe vorausgesetzt werden kann, während heute allerdings sowohl der Begriff des Staates wie auch seine Wirklichkeit problematisch geworden sind.

Derartige den Bedürfnissen der Rechtspraxis entgegenkommende Bestimmungen suchen im Grunde nur eine praktische Handhabe für die Abgrenzung verschiedener, innerhalb eines Staates in seiner Rechtspraxis auftretender Tatbestände; sie bezwecken keine allgemeine Definition des Politischen über-|[(11)]haupt. Daher kommen sie mit ihrer Bezugnahme auf den Staat oder das Staatliche aus, solange der Staat und die staatlichen Einrichtungen als etwas Selbstverständliches und Festes vorausgesetzt werden können. Auch die allgemeinen Begriffsbestimmungen des Politischen, die nichts als eine Weiter- oder Rückverweisung an den „Staat“ enthalten, sind verständlich und insofern auch wissenschaftlich berechtigt, solange der Staat wirklich eine klare, eindeutig bestimmte Größe ist und den nicht-staatlichen, eben deshalb „unpolitischen“ Gruppen und Angelegenheiten gegenübersteht, solange also der Staat das

---

nur die „laufenden“ Geschäfte im Sinne von politischen[α] Geschäften erledigen dürfe; vgl. Stier-Somlo, ArchöffR. Bd. 9 (1925), S. 233[c Seite 63]; L. Waldecker, Kommentar zur Preuß. Verfassung, 2. Aufl. 1928, S. 167[a], und die Entscheidung des Staatsgerichtshofes für das Deutsche Reich vom 21. November 1925 (RGZ. 112, Anhang S. 5)[b]. Hier wird aber schließlich doch auf eine Unterscheidung von laufenden (unpolitischen) und anderen (politischen) Geschäften verzichtet. Auf der Gegenüberstellung: laufende Geschäfte (= Verwaltung) und Politik beruht der Aufsatz A. Schäffles, Über den wissenschaftlichen Begriff der Politik, Zeitschr. f. d. ges. Staatswissenschaft Bd. 53 (1897); Karl Mannheim, Ideologie und Utopie, Bonn 1929, S. 71 f. hat diese Gegenüberstellung als „orientierenden Ausgangspunkt“ übernommen. Ähnlicher Art sind Unterscheidungen wie: das Gesetz (oder das Recht) ist festgewordene Politik, die Politik werdendes Gesetz (oder Recht), das eine ist Statik, das andere Dynamik usw.

Anmerkungen

[a] BP 2 (1932): unpolitisch (korrekt wäre auch an dieser Stelle in BP 2 (1963) „unpolitisch“).

[a] Waldecker, Ludwig: Die Verfassung des Freistaates Preußen vom 30. November 1920: Kommentar für Wissenschaft und Praxis, 2. Aufl., Berlin 1928.

[b] Die Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen erschienen unter dem Kürzel RGZ und drauffolgender Bandangabe, hier also Band 112, beim Verlag Walter de Gruyter & Co.

Monopol des Politischen hat. Das war dort der Fall, wo der Staat entweder (wie im 18. Jahrhundert) keine|[24] „Gesellschaft“ als Gegenspieler anerkannte oder wenigstens (wie in Deutschland während des 19. Jahrhunderts und bis ins 20. Jahrhundert hinein) als stabile und unterscheidbare Macht *über* der „Gesellschaft“ stand.

Dagegen wird die Gleichung Staatlich = Politisch in demselben Maße unrichtig und irreführend, in welchem Staat und Gesellschaft sich gegenseitig durchdringen, alle bisher staatlichen Angelegenheiten gesellschaftlich und umgekehrt alle bisher „nur“ gesellschaftlichen Angelegenheiten staatlich werden, wie das in einem demokratisch organisierten Gemeinwesen notwendigerweise eintritt. Dann hören die bisher „neutralen“ Gebiete – Religion, Kultur, Bildung, Wirtschaft – auf, „neutral“ im Sinne von nichtstaatlich und nicht-politisch zu sein. Als polemischer Gegenbegriff gegen solche Neutralisierungen und Entpolitisierungen wichtiger Sachgebiete erscheint der gegenüber keinem Sachgebiet desinteressierte, potentiell jedes Gebiet ergreifende *totale* Staat der Identität von Staat und Gesellschaft. In ihm ist infolgedessen *alles* wenigstens der Möglichkeit nach politisch, und die Bezugnahme auf den Staat ist nicht mehr imstande, ein spezifisches Unterscheidungsmerkmal des „Politischen“ zu begründen.

Die Entwicklung geht vom absoluten Staat des 18. Jahrhunderts über den neutralen (nichtinterventionistischen) Staat des 19. zum totalen Staat des 20. Jahrhunderts, vgl. Carl Schmitt, Der Hüter der Verfassung, Tübingen 1931 S. 78–79. Die Demokratie muß alle für das liberale 19. Jahrhundert typischen Unterscheidungen und Entpolitisierungen aufheben

S. 23/24. Totaler Staat s. Verfassungsrechtliche Aufsätze (1958) S. 366, Glosse 3[a]; ferner Hans Buchheim, Totalitäre Herrschaft, Wesen und Merkmale (München, Kösel Verlag) 1962.

Anmerkungen

[a] Schmitt, Carl: VRA. In der 3. Glosse, S. 366, zum Aufsatz „Weiterentwicklung des totalen Staates in Deutschland“ (ebenfalls abgedruckt in PB, S. 211-216) von Anfang 1933 wird argumentiert, dass nicht eigentlich ein Staat, sondern nur eine Partei „eine bestimmte Intensität der Machtorganisation“ entfalte. Entsprechend könne nur sie „Subjekt und Träger eines Totalitarismus“ sein. Dieser Gedankengang ist im Aufsatz selbst bereits angelegt (VRA, S. 362; PB, S. 214) und wurde Ende 1932 im Rahmen eines Vortrags erstmals angedeutet (SGN, S. 59).

und mit dem Gegensatz: Staat – Gesellschaft (= politisch gegen sozial) auch dessen der Situation des 19. Jahrhunderts entsprechenden Gegenüberstellungen und Trennungen beseitigen, namentlich folgende:|[(12)]

religiös[α]	als Gegensatz zu politisch
kulturell	als Gegensatz zu politisch
wirtschaftlich	als Gegensatz zu politisch
rechtlich	als Gegensatz zu politisch
wissenschaftlich	als Gegensatz zu politisch

und zahlreiche andere, durchaus polemische und deshalb auch selbst wieder politische Antithesen. Die tieferen Denker des 19. Jahrhunderts haben das früh erkannt. In Jacob Burckhardts Weltgeschichtlichen Betrachtungen (etwa aus der Zeit um 1870) finden sich folgende Sätze über die „Demokratie, d. h. eine aus tausend verschiedenen Quellen zusammengeströmte, nach Schichten ihrer Bekenner höchst verschiedene Weltanschauung, welche aber in *einem* konsequent ist: insofern ihr nämlich die Macht des Staates über den Einzelnen nie groß genug sein kann, so|[25] daß sie die *Grenzen zwischen Staat und Gesellschaft verwischt*, dem Staat alles das zumutet, was die Gesellschaft voraussichtlich nicht tun wird, aber *alles* beständig *diskutabel* und *beweglich* erhalten will und zuletzt einzelnen Kasten ein spezielles Recht auf Arbeit und Subsistenz vindiziert“. Auch den inneren Widerspruch von Demokratie und liberalem Verfassungsstaat hat Burckhardt gut bemerkt: „Der Staat soll also einesteils die Verwirklichung und der Ausdruck der Kulturidee jeder Partei sein, andernteils nur das sichtbare Gewand des bürgerlichen Lebens und ja nur ad hoc allmächtig! Er soll alles mögliche *können*, aber nichts mehr *dürfen*, namentlich darf er seine bestehende Form gegen keine Krisis verteidigen – und schließlich möchte man doch vor allem wieder an seiner Machtübung teilhaben. So wird die Staatsform[β] immer diskutabler und der Macht*umfang* immer größer“ (Kröners Ausgabe S. 133, 135, 197)[a].

Anmerkungen

[α] Im Originaltext in Klammern hinzugefügt: „konfessionell“. BP 2 (1932) ersetzt in den folgenden vier Zeilen den Ausdruck „als Gegensatz zu“ jeweils mit Unterführungszeichen. | [β] BP 2 (1932): Staats*form*

[a] Burckhardt, Jacob: Weltgeschichtliche Betrachtungen, mit einem Nachwort und Anmerkungen von Rudolf Marx, Leipzig 1928.

Die deutsche Staatslehre hielt zunächst noch (unter der Nachwirkung von Hegels staatsphilosophischem System) daran fest, daß der Staat gegenüber der Gesellschaft qualitativ verschieden und etwas Höheres sei. Ein über der Gesellschaft stehender Staat konnte universal genannt werden, aber nicht total in dem heutigen Sinne, nämlich der polemischen Negation des (gegenüber Kultur und Wirtschaft) neutralen Staates, für welchen namentlich die Wirtschaft und ihr Recht als etwas *eo ipso* Unpolitisches galt. Doch verliert die qualitative Verschiedenheit von Staat und Gesellschaft, an welcher Lorenz von Stein und Rudolf Gneist noch festhalten, nach 1848 ihre frühere Klarheit. Die Entwicklung der deutschen Staatslehre, deren Grundlinien in meiner Abhandlung: Hugo Preuß, sein Staatsbegriff und seine Stellung in der deutschen Staatslehre (Tübingen 1930) aufgewiesen sind, folgt unter mancherlei Einschränkungen, Vorbehalten und Kompromissen doch schließlich der geschichtlichen Entwicklung zur demokratischen Identität von Staat und Gesellschaft.[α]

Ein interessantes national-liberales Zwischenstadium dieses Weges wird bei A. Haenel erkennbar; er nennt es (in seinen Studien zum deutschen Staatsrecht II, 1888, S. 219 und Deutsches Staatsrecht I, 1892, S. 110) einen „handgreiflichen Fehler, den Begriff des Staates zum Begriff der menschlichen Gesellschaft überhaupt zu verallgemeinern“[a]; er sieht im Staate eine zu den anderweitigen gesellschaftlichen Organisationen hinzutretende, aber „sich über dieselben erhebende und sie zusammenfassende|[(13)] gesellschaftliche Organisation besonderer Art“, deren Gemeinzweck zwar „universell“ ist, aber nur in der *besonderen* Aufgabe der Abgrenzung und Zusammenordnung gesellschaftlich wirksamer Willenskräfte, d. h. in der spezifischen Funktion des *Rechtes*“[b]; auch die Meinung, der Staat habe wenigstens in der *Potenz* alle gesellschaftlichen Zwecke der Menschheit auch zu seinem Zwecke, bezeichnet Haenel ausdrücklich als unrichtig; der Staat ist für ihn demnach zwar universal, aber keineswegs total. Der

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): ~

[a] Haenel, Albert: Studien zum Deutschen Staatsrecht, Bd. 2, Leipzig 1888, S. 219.

[b] Haenel, Albert: Deutsches Staatsrecht, Bd. 1 (= Binding, Karl (Hg.): Systematisches Handbuch der Deutschen Rechtswissenschaft, 5 (1)), Leipzig 1892. Abgesehen von den fehlenden eröffnenden Anführungszeichen der letzten Textstelle konnten die Zitate bis auf das Vorkommen der Schlüsselbegriffe nicht ermittelt werden. Sinngemäß werden jedoch Haenels Ausführungen der Seiten 108-119 korrekt wiedergegeben.

entscheidende Schritt liegt in Gierkes Genossenschaftstheorie (der erste Band seines Deutschen Genossenschaftrechts erschien 1868), weil sie den Staat als eine den anderen Assoziationen *wesensgleiche* Genossenschaft auffaßt. Zwar sollten neben den genossenschaftlichen auch herrschaftliche Elemente zum Staat gehören und wurden bald stärker, bald schwächer betont. Aber da es sich eben um eine Genossenschaftstheorie, nicht um eine Herrschaftstheorie des Staates handelte, waren die demokratischen Konsequenzen unabweisbar. Sie wurden in Deutschland von Hugo Preuss und K. Wolzendorff gezogen, während sie in England zu pluralistischen Theorien führten (darüber unten S. 40$^{\alpha}$).$^{\beta}$|[26]

Rudolf Smends Lehre von der Integration des Staates scheint mir, vorbehaltlich weiterer Belehrung, einer politischen Situation zu entsprechen, in welcher nicht mehr die Gesellschaft in einen bestehenden Staat hinein integriert wird (wie das deutsche Bürgertum in den monarchischen Staat des 19. Jahrhunderts), sondern die Gesellschaft sich selbst zum Staat integrieren soll. Daß diese Situation den totalen Staat erfordert, äußert sich am deutlichsten in der Bemerkung Smends (Verfassung und Verfassungsrecht 1928, S. 97, Anm. 2) zu einem Satz aus H. Treschers Dissertation über Montesquieu und Hegel (1918)[a], wo von Hegels Gewaltenteilungslehre gesagt wird, sie bedeute „die lebendigste Durchdringung *aller* gesellschaftlichen Sphären durch den Staat zu dem allgemeinen Zwecke, *alle* vitalen Kräfte des Volkskörpers für das Staatsganze zu gewinnen“. Dazu bemerkt Smend, das sei „genau der Integrationsbegriff“ seines Buches über Verfassung. In Wirklichkeit ist es der totale Staat, der nichts absolut Unpolitisches mehr kennt, der die Entpolitisierungen des 19. Jahrhunderts beseitigen muß und namentlich dem Axiom der staatsfreien (unpolitischen) Wirtschaft und des wirtschaftsfreien Staates ein Ende macht.

S. 26. Die im Text zitierte Stelle aus dem Buch von Rudolf Smend jetzt Staatsrechtliche Abhandlungen, Berlin (Duncker und Humblot) 1955 S. 206; dazu Hanns Mayer, Die Krisis der deutschen Staatslehre und die Staatsauffassung Rudolf Smends, Kölner Jur. Diss. 1931; Weiterführung der Integrationslehre in dem Artikel Smends im HWBSoz. Wiss. Bd. 5, 1956 S. 266.[b]

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): S. 28 | [β] BP 2 (1932): ~

[a] Trescher, Hildegard: Montesquieus Einfluß auf die philosophischen Grundlagen der Staatslehre Hegels, in: Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, 42 (1, 267-304; 2, 471-502; 3, 907-944), 1918.

[b] Smend, Rudolf: Integrationslehre, in: Erwin von Beckerath et al. (Hg.): Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, Bd. 5, Stuttgart 1956, 290-302.

2.

Eine Begriffsbestimmung des Politischen kann nur durch Aufdeckung und Feststellung der spezifisch politischen Kategorien gewonnen werden. Das Politische steht nämlich selbständig als eigenes Gebiet neben andern, relativ selbständigen Gebieten menschlichen Denkens und Handelns, neben dem Moralischen, Aesthetischen, Oekonomischen usw., deren erschöpfende Aufzählung hier nicht notwendig ist. Das Politische muß deshalb seine eigenen, relativ selbständigen, relativ letzten Unterscheidungen haben, auf die alles im spezifischen Sinne politische Handeln zurückgeführt werden kann. Nehmen wir an, daß auf dem|[4] Gebiet des Moralischen diese Unterscheidungen Gut und Böse sind; im Aesthetischen Schön und Häßlich; im Oekonomischen Nützlich und Schädlich oder beispielsweise Rentabel und Nicht-Rentabel. Die Frage ist dann, ob es auch auf dem Gebiet des Politischen eine besondere, selbständige und als solche ohne weiteres einleuchtende Unterscheidung gibt und worin sie besteht.

Die spezifisch politische Unterscheidung, auf welche sich die politischen Handlungen und Motive zurückführen lassen, ist die Unterscheidung von *Freund* und *Feind*. Sie entspricht für das Gebiet des Politischen den relativ selbständigen Gegensätzen anderer Gebiete: Gut und Böse im Moralischen; Schön und Häßlich im Aesthetischen, usw. Sie ist selbständig, d. h. nicht etwa aus einem dieser anderen Gegensätze oder mehreren von ihnen abgeleitet oder auf sie zurückführbar. So wenig der Gegensatz von Gut und Böse

2.

Eine Begriffsbestimmung des Politischen kann nur durch Aufdeckung und Feststellung der spezifisch politischen Kategorien gewonnen werden. Das Politische hat nämlich seine eigenen Kriterien, die gegenüber den verschiedenen, relativ selbständigen Sachgebieten menschlichen Denkens und Handelns, insbesondere dem Moralischen, Ästhetischen, Ökonomischen in eigenartiger Weise wirksam werden. Das Politische muß deshalb in eigenen letzten Unterscheidungen liegen, auf die alles im spezifischen Sinne politische Handeln zurückgeführt werden kann. Nehmen wir an, daß auf dem Gebiet des|[(14)] Moralischen die letzten Unterscheidungen Gut und Böse sind; im Ästhetischen Schön und Häßlich; im Ökonomischen Nützlich und Schädlich oder beispielsweise Rentabel und Nicht-Rentabel. Die Frage ist dann, ob es auch eine besondere, jenen anderen Unterscheidungen zwar nicht gleichartige und analoge, aber von ihnen doch unabhängige, selbständige und als solche ohne weiteres einleuchtende Unterscheidung als einfaches Kriterium des Politischen gibt und worin sie besteht.

Die spezifisch politische Unterscheidung, auf welche sich die politischen Handlungen und Motive zurückführen lassen, ist die Unterscheidung von *Freund* und *Feind*. Sie gibt eine Begriffsbestimmung im Sinne eines Kriteriums, nicht als erschöpfende Definition oder Inhaltsangabe. Insofern sie nicht aus anderen Kriterien ableitbar ist,|[27] entspricht sie für das Politische den relativ selbständigen Kriterien anderer Gegensätze: Gut und Böse im Moralischen; Schön und Häßlich im Ästhetischen usw. Jedenfalls ist sie selb-

|[7] 1.[a]

Die eigentlich *politische* Unterscheidung ist die Unterscheidung von *Freund* und *Feind*. Sie gibt menschlichen Handlungen und Motiven ihren politischen Sinn; auf sie führen schließlich alle politischen Handlungen und Motive zurück. Sie ermöglicht infolgedessen auch eine Begriffsbestimmung im Sinne eines kennzeichnenden Merkmals, eines Kriteriums. Insofern sie nicht aus andern Merkmalen ableitbar ist, entspricht sie für das Politische den relativ selbständigen Merkmalen anderer Gegensätze: Gut und Böse im

S. 26/28. Die Selbständigkeit unseres Kriteriums hat einen praktisch-didaktischen Sinn: den Weg zum Phänomen freizumachen und den vielen vorgefaßten Kategorien und Distinktionen, Deutungen und Wertungen, Unterstellungen und Vereinnahmungen zu entgehen, die diesen Weg kontrollieren und nur ihr eigenes Visum gelten lassen. Wer mit einem absoluten Feind kämpft – sei dieser Klassen- oder Rassen- oder zeitlos ewiger Feind – interessiert sich ohnedies nicht für unsere Bemühungen um das Kriterium des Politischen; im Gegenteil, er sieht darin eine Gefährdung seiner unmittelbaren Kampfkraft, Schwächung durch Reflexion, Hamletisierung und eine verdächtige Relativierung, so, wie Lenin den „Objektivismus“ Struves verwarf (dazu in der „Theorie des Partisanen“ der Abschnitt „Von Clausewitz zu Lenin“)[b]. Umgekehrt machen die verharmlosenden Neutralisierungen den Feind zum bloßen Partner (eines Konflikts oder Spiels) und verdammen unsere Erkenntnis einer handgreiflieben Wirklichkeit als Kriegshetze, Machiavellismus, Manichäismus und – heutzutage unvermeidlich – Nihilismus. In den festgefahrenen Alternativen der überkommenen Fakultäten und ihrer Disziplinen werden

Anmerkungen

[a] Zwischen der Widmung an August Schaetz und dem Beginn des Haupttextes ist folgende Information eingefügt: „Die erste Ausgabe des ‚Begriffs des Politischen‘ erschien im August 1927 im Heidelberger Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik; die zweite Ausgabe im Oktober 1931 bei Duncker und Humblot in München und Leipzig“.

[b] Schmitt, Carl: TP, S. 52-58, insbesondere S. 54. Gemeint ist der deutschstämmige russische Politiker Peter Struve (1870-1944). Heute würde man anstatt von „Objektivismus“ von „Realpolitik“ sprechen.

ohne weiteres und einfach mit dem von Schön und Häßlich oder Nützlich und Schädlich identisch ist oder unmittelbar auf ihn reduziert werden darf, ebensowenig darf der Gegensatz von Freund und Feind mit einem jener anderen Gegensätze verwechselt oder vermengt werden.

~

Die Unterscheidung von Freund und Feind kann theoretisch und praktisch bestehen, ohne daß gleichzeitig moralische, ästhetische, ökonomische oder andere Unterscheidungen zur Anwendung kommen. Der politische Feind braucht nicht moralisch böse, er braucht nicht ästhetisch häßlich zu sein; er muß nicht als wirtschaftlicher Konkurrent auftreten und es kann vielleicht sogar vorteilhaft erscheinen, mit ihm Geschäfte zu machen. Er ist eben der Andere, der Fremde und es genügt zu seinem Wesen, daß er in einem besonders intensiven Sinne existenziell etwas Anderes und Fremdes ist, so daß er im Konfliktsfalle die Negation der eigenen Art von Existenz bedeutet und deshalb abgewehrt oder bekämpft wird, um die eigene, seinsmäßige Art von Leben zu bewahren.

~

ständig, nicht im Sinne eines eigenen neuen Sachgebietes, sondern in der Weise, daß sie weder auf einem jener anderen Gegensätze oder auf mehreren von ihnen begründet, noch auf sie zurückgeführt werden kann. Wenn der Gegensatz von Gut und Böse nicht ohne weiteres und einfach mit dem von Schön und Häßlich oder Nützlich und Schädlich identisch ist und nicht unmittelbar auf ihn reduziert werden darf, so darf der Gegensatz von Freund und Feind noch weniger mit einem jener anderen Gegensätze verwechselt oder vermengt werden.

~

Die Unterscheidung von Freund und Feind hat den Sinn, den äußersten Intensitätsgrad einer Verbindung oder Trennung, einer Assoziation oder Dissoziation zu bezeichnen; sie kann theoretisch und praktisch bestehen, ohne daß gleichzeitig alle jene moralischen, ästhetischen, ökonomischen oder andern Unterscheidungen zur Anwendung kommen müßten. Der politische Feind braucht nicht moralisch böse, er braucht nicht ästhetisch häßlich zu sein; er muß nicht als wirtschaftlicher Konkurrent auftreten, und es kann vielleicht sogar vorteilhaft scheinen, mit ihm Geschäfte zu machen. Er ist eben der andere, der Fremde, und es genügt zu seinem Wesen, daß er in einem besonders intensiven Sinne existenziell etwas anderes und Fremdes ist, so daß im extremen Fall Konflikte mit ihm möglich sind, die weder durch|[(15)] eine im voraus getroffene generelle Normierung, noch durch den Spruch eines „unbeteiligten“ und daher „unparteiischen“ Dritten entschie-

Moralischen, Schön und Häßlich im Ästhetischen, Nützlich und Schädlich im Ökonomischen. Jedenfalls ist sie *selbständig*, nicht im Sinne eines eigenen, neuen, dem Moralischen usw. gleichgearteten Sachgebietes, wohl aber in der Weise, daß sie weder auf einen jener anderen Gegensätze oder auf mehrere von ihnen begründet, noch auf sie zurückgeführt, noch von ihnen aus geleugnet oder widerlegt werden kann. Wenn selbst die Gegensätze von Gut und Böse, Schön und Häßlich oder Nützlich und Schädlich nicht ohne weiteres und einfach dasselbe sind und nicht unmittelbar aufeinander zurückgeführt werden, so darf der weit tiefere Gegensatz von Freund und Feind noch viel weniger mit einem jener anderen Gegensätze verwechselt oder vermengt werden.

Die Unterscheidung von Freund und Feind bezeichnet die äußerste Intensität einer Verbindung oder Trennung. Sie kann theoretisch und praktisch bestehen, ohne daß gleichzeitig alle jene moralischen, ästhetischen, ökonomischen oder sonstigen Unterscheidungen zur Anwendung kommen müßten. Der politische Feind braucht nicht mora[8]lisch böse, er braucht nicht ästhetisch häßlich zu sein; er muß nicht als wirtschaftlicher Konkurrent auftreten, und es kann vielleicht sogar vorteilhaft und rentabel scheinen, mit ihm Geschäfte zu machen. Er bleibt aber ein *Anderer*, ein *Fremder*. Die Möglichkeit spezifisch politischer Beziehungen ist dadurch gegeben, daß es nicht nur Freunde – Gleichgeartete und Verbündete – sondern auch Feinde gibt. Der Feind ist in einem besonders intensiven Sinne *existenziell* ein Anderer und Fremder, mit dem im extremen Fall *existenzielle Konflikte* möglich sind. Derartige Konflikte können weder durch eine im voraus getroffene Freund und Feind entweder dämonisiert oder normativiert, oder wertphilosophisch in die Polarität von Wert und Unwert versetzt. In den immer neu sich aufsplitternden Spezialisierungen einer arbeitsteilig funktionalisierten Wissenschaftlichkeit werden Freund und Feind entweder psychologisch entlarvt oder – mit Hilfe der, wie G. Joos sagt „ungeheuren Anpassungsfähigkeit der mathematischen Ausdrucksweise“[a] – zu Scheinalternativen von Partnern, die berechenbar und manipulierbar gemacht werden sollen. Aufmerksame Leser unserer Abhandlung, so Leo Strauß 1932 (Tom. Nr. 356)[b] und Helmut Kuhn, 1933 (Tom. Nr. 361)[b], haben gleich bemerkt, daß es sich für uns nur darum handeln konnte, freie Bahn zu schaffen, um nicht schon vor dem Start stecken zu bleiben, und daß es hier um etwas anderes ging als die „Autonomie der Sachgebiete“ oder gar der „Wertgebiete“[α].

Anmerkungen

[α] HE RW 265-28314: Wertbereiche

[a] Joos, Georg: Lehrbuch der theoretischen Physik, 6. Aufl., Leipzig 1945, S. 231.

[b] Die Verweise beziehen sich auf die Numerierung der frühen Bibliographie von Tommissen aus dem Jahre 1959, vgl. Anm. b, Seite 57. Gemeint sind hier die Rezensionen zum Begriff des Politischen von Strauss, Leo: Anmerkungen zu Carl Schmitts „Begriff des Politischen“, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 67 (6), 1932, 732-749 (= AdB, K 83), und Kuhn, Helmut: Carl Schmitt, „Der Begriff des Politischen“, in: Kant-Studien, 38 (1/2), 1933, 190-196 (= AdB, K 100).

BP 1, 1927

BP 2, 1963 (1932)

den werden können.[α]

Die Möglichkeit richtigen Erkennens und Verstehens und damit auch die Befugnis mitzusprechen und zu urteilen ist hier nämlich nur durch das existenzielle Teilhaben und Teilnehmen gegeben. Den extremen Konfliktsfall können nur die Beteiligten selbst unter sich ausmachen; namentlich kann jeder von ihnen nur selbst entscheiden, ob das Anderssein des Fremden im konkret vorliegenden Konfliktsfalle die Negation der eigenen Art Existenz bedeutet und deshalb abgewehrt oder bekämpft wird, um die eigene, seinsmäßige Art von Leben zu bewahren.

~

In der psychologischen Wirklichkeit wird der Feind leicht als böse und häßlich behandelt, weil das Politische, wie jedes selbständige Gebiet menschlichen Lebens, die Unterscheidungen der anderen Gebiete gern zur Unterstützung heranzieht. Das ändert nichts an der Selbständigkeit solcher spezifischen Gegensätze. Infolgedes-

In der psychologischen Wirklichkeit wird der Feind|[28] leicht als böse und häßlich behandelt, weil jede, am meisten natürlich die politische als die stärkste und intensivste Unterscheidung und Gruppierung, alle verwertbaren anderen Unterscheidungen zur Unterstützung heranzieht. Das ändert nichts an der Selbstän-

generelle Normierung, noch durch den Spruch eines „unbeteiligten“ und deshalb „unparteiischen“ Dritten entschieden werden. Weder die Frage, ob der „äußerste Fall“ gegeben ist, noch die weitere Frage, was als „äußerstes Mittel“ lebensnotwendig wird, um die eigene Existenz zu verteidigen und das eigene Sein zu wahren – in suo esse perseverare[a] – könnte ein Fremder entscheiden. Der Fremde und Andersgeartete mag sich streng „kritisch“, „objektiv“, „neutral“, „rein wissenschaftlich“ geben und unter ähnlichen Verschleierungen sein fremdes Urteil einmischen. Seine „Objektivität“ ist entweder nur eine politische *Verschleierung* oder aber die völlige, alles Wesentliche verfehlende *Beziehungslosigkeit*.

~

Bei politischen Entscheidungen beruht selbst die bloße Möglichkeit richtigen Erkennens und Verstehens und damit auch die Befugnis mitzusprechen und zu urteilen nur auf dem existenziellen *Teilhaben* und Teilnehmen, nur auf der echten participatio. Den extremen Konfliktsfall können daher nur die Beteiligten *selbst* unter sich ausmachen; insbesondere kann jeder von ihnen nur *selbst* entscheiden, ob das Anderssein des Fremden im konkret vorliegenden Konfliktsfall die Negation der eigenen Art Existenz bedeutet und deshalb abgewehrt oder bekämpft werden muß, um die eigene, seinsmäßige Art von Leben zu retten.

In der psychologischen Wirklichkeit wird der Feind leicht als böse und häßlich behandelt, weil jede, am meisten natürlich die politische als die stärkste und intensivste Unterscheidung und Gruppierung, zu ihrer bewußtseinsmäßigen Rechtfertigung und Begründung alle möglichen andern Unterscheidungen hilfsweise he-

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): ~

[a] Lat.: „in seinem Sein verharren“. Schmitt verwendet die Sentenz bereits in PB, S. 58 ohne Quellenangabe, gibt aber in VL, S. 22 Spinoza als Urheber an. Gemeint ist deswegen wohl Spinoza, Benedictus de: Ethica [1677], Buch 3, pr. 6f. In Schmitts Notizen zum Begriff des Politischen findet sich ein inhaltlich gleicher Ausspruch Leonardo da Vincis: „Naturalmente ogni cosa desidera mantenersi in suo essere“ (RW 265-20400, S. 15, ital.: „Von Natur wünscht jedes Ding, sich in seinem Sein zu erhalten“), aus Vinci, Leonardo da: Trattato della pittura [1651], Kap. 360.

sen gilt auch umgekehrt: was moralisch Böse, ästhetisch Häßlich oder ökonomisch Schädlich ist, braucht deshalb noch nicht Feind zu sein; was moralisch Gut, ästhetisch Schön und ökonomisch Nützlich ist, wird noch nicht zum Freund in dem spezifischen d. h. politischen|[5] Sinn des Wortes. Die seinsmäßige Sachlichkeit und Selbständigkeit des Politischen zeigt sich schon in dieser Möglichkeit, einen derartig spezifischen Gegensatz wie Freund und Feind von anderen Unterscheidungen zu trennen und als etwas Selbständiges zu begreifen.

3.

Die Begriffe Freund und Feind sind in ihrem konkreten, existenziellen Sinn zu nehmen, nicht als Metaphern oder Symbole, nicht vermischt und abgeschwächt durch ökonomische, moralische und andere Vorstellungen, nicht psychologisch als Ausdruck privater Gefühle und Tendenzen. Sie sind keine normativen und keine „geistigen“ Gegensätze. Der Liberalismus hat (wie unten noch näher gezeigt wird) den Feind von der ökonomischen Seite her in einen Konkurrenten, von der ethischen Seite her in einen Diskussionsgegner verwandelt. Im Bereich des Oekonomischen gibt es allerdings keine Feinde sondern nur Konkurrenten, in einer moralisierten und ethisierten Welt nur noch Diskussionsgegner. Aber Feind ist eben etwas anderes. Ob man es für verwerflich hält oder nicht und vielleicht einen atavistischen Rest barbarischer Zeiten darin findet, daß die Menschen sich immer noch nach Freund und Feind unterscheiden, oder hofft, die Unterscheidung werde

digkeit solcher Gegensätze. Infolgedessen gilt auch umgekehrt: was moralisch Böse, ästhetisch Häßlich oder ökonomisch Schädlich ist, braucht deshalb noch nicht Feind zu sein; was moralisch Gut, ästhetisch Schön und ökonomisch Nützlich ist, wird noch nicht zum Freund in dem spezifischen d. h. politischen Sinn des Wortes. Die seinsmäßige Sachlichkeit und Selbständigkeit des Politischen zeigt sich schon in dieser Möglichkeit, einen derartig spezifischen Gegensatz wie Freund-Feind von anderen Unterscheidungen zu trennen und als etwas Selbständiges zu begreifen.

3.

Die Begriffe Freund und Feind sind in ihrem konkreten, existenziellen Sinn zu nehmen, nicht als Metaphern oder Symbole, nicht vermischt und abgeschwächt durch ökonomische, moralische und andere Vorstellungen, am wenigsten in einem privat-individualistischen Sinne psychologisch als Ausdruck privater Gefühle und Tendenzen. Sie sind keine normativen und keine „rein geistigen“ Gegensätze. Der Liberalismus hat in einem für ihn typischen (unter 8 näher zu behandelnden) Dilemma von Geist und Ökonomik den Feind von der Geschäftsseite her in einen Konkurrenten, von der Geistseite her in einen Diskussionsgegner aufzulösen versucht.|[(16)] Im Bereich des Ökonomischen gibt es allerdings keine Feinde, sondern nur Konkurrenten, in einer restlos moralisierten und ethisierten Welt vielleicht nur noch Diskussionsgegner. Ob man es aber für verwerflich hält oder nicht und vielleicht einen atavistischen Rest barbarischer Zeiten darin findet, daß

ranzieht und ver-|[9]wertet. Das ändert nichts an der Selbständigkeit und Maßgeblichkeit des politischen Gegensatzes. Infolgedessen gilt auch umgekehrt: was moralisch Böse, ästhetisch Häßlich oder ökonomisch Schädlich ist, braucht deshalb noch nicht Feind zu sein; was moralisch Gut, ästhetisch Schön und ökonomisch Nützlich ist, wird noch nicht zum Freund im politischen Sinne des Wortes. Die Selbständigkeit des Politischen zeigt sich schon darin, daß es möglich ist, einen derartig spezifischen Gegensatz wie den von Freund und Feind von andern Unterscheidungen zu trennen und als etwas Selbständiges zu begreifen.

2.

Die Worte Freund und Feind sind hier in ihrem konkreten, existenziellen Sinn zu nehmen, nicht als symbolische oder allegorische Redensarten, nicht vermischt und abgeschwächt durch wirtschaftliche, moralische und andere Vorstellungen, am wenigsten in einem privat-individualistischen Sinne psychologisch als Ausdruck privater Gefühle und Neigungen. Sie sind geistiger Art, wie alle Existenz des Menschen, aber keine „normativen“ und keine „rein geistigen“ Gegensätze. Der Liberalismus hat in einem für ihn typischen (unter 9 näher zu behandelnden) Dilemma von Geist und Ökonomik den Feind von der Geschäftsseite her in einen bloßen Konkurrenten, von der Geistseite her in einen bloßen Diskussionsgegner aufzulösen versucht. Im Bereich des rein wirtschaftlichen gibt es allerdings keine Feinde, sondern nur Konkurrenten, in einer restlos moralisierten und ethisierten Welt vielleicht nur noch Diskussionsgegner, die über alles mit sich reden lassen. Man

eines Tages von der Erde verschwinden, ob es vielleicht gut und richtig ist, aus erzieherischen Gründen zu fingieren, daß es überhaupt keine Feinde mehr gibt, alles das kommt hier nicht in Betracht. Hier handelt es sich nicht um Fiktionen und Normativitäten, sondern um die seinsmäßige Wirklichkeit und die reale Möglichkeit dieser Unterscheidung. Man kann jene Hoffnungen und erzieherischen Bestrebungen teilen oder nicht; daß die Völker sich bis heute nach dem Gegensatz von Freund und Feind gruppieren können, daß dieser Gegensatz auch heute noch wirklich und für jedes politisch existierende Volk als reale Möglichkeit gegeben ist, kann man vernünftigerweise nicht leugnen.

die Völker sich immer noch wirklich nach Freund und Feind gruppieren, oder hofft, die Unterscheidung werde eines Tages von der Erde verschwinden, ob es vielleicht gut und richtig ist, aus erzieherischen Gründen zu fingieren, daß es überhaupt keine Feinde mehr gibt, alles das kommt hier nicht in Betracht. Hier handelt es sich nicht um Fiktionen und Normativitäten, sondern um die seinsmä-|[29] ßige Wirklichkeit und die reale Möglichkeit dieser Unterscheidung. Man kann jene Hoffnungen und erzieherischen Bestrebungen teilen oder nicht; daß die Völker sich nach dem Gegensatz von Freund und Feind gruppieren, daß dieser Gegensatz auch heute noch wirklich und für jedes politisch existierende Volk als reale Möglichkeit gegeben ist, kann man vernünftigerweise nicht leugnen.

Feind ist also nicht der Konkurrent oder der Gegner im Allgemeinen. Feind ist auch nicht der private Gegner, den man haßt. Feind ist nur eine wenigstens eventuell, d. h. der realen Möglichkeit nach *kämpfende* Gesamtheit von Menschen, die einer ebensolchen Gesamtheit gegenübersteht. Feind ist nur der öffentliche Feind, weil alles, was auf eine solche Gesamtheit|[6] von Menschen, insbesondere auf ein ganzes Volk Bezug hat, dadurch *öffentlich* wird. Feind ist *hostis*, nicht *inimicus* im weiteren Sinne; πολέμιος, nicht ἐχθρός[a]. Die deutsche Sprache, wie auch andere Sprachen, unterscheidet nicht zwischen dem privaten und dem politischen Feind, so daß hier viele Mißver-

Feind ist also nicht der Konkurrent oder der Gegner im allgemeinen[α]. Feind ist auch nicht der private Gegner, den man unter Antipathiegefühlen haßt. Feind ist nur eine wenigstens eventuell, d. h. der realen Möglichkeit nach *kämpfende* Gesamtheit von Menschen, die einer ebensolchen Gesamtheit gegenübersteht. Feind ist nur der *öffentliche* Feind, weil alles, was auf eine solche Gesamtheit von Menschen, insbesondere auf ein ganzes Volk Bezug hat, dadurch *öffentlich* wird. Feind ist *hostis*, nicht *inimicus* im weiteren Sinne; πολέμιος, nicht ἐχθρός[5].[a] Die

[5] Bei Platon, Politeia Buch V, Cap. XVI, 470 ist der Gegensatz von πολέμιος und ἐχθρός sehr stark betont, aber mit dem anderen

mag es für verwerflich halten und nur einen atavistischen Rest barbarischer Zeiten darin finden, daß die Völker sich immer noch wirklich nach Freund und Feind gruppieren; man mag hoffen, daß die Unterscheidung eines Tages ganz von der Erde verschwinden werde; man mag es zweckmäßiger und richtiger finden, aus erzieherischen oder taktischen Gründen über solche unangenehmen Dinge zu schweigen und so zu tun, als ob es überhaupt keine Feinde mehr gebe – alles das kommt hier nicht in Betracht. Hier handelt es sich nicht um Fiktionen und Normativitäten, sondern um die seinsmäßige|[10] Wirklichkeit und die reale Möglichkeit dieser Unterscheidung. Man kann jene Fortschritts-Hoffnungen und erzieherischen Bestrebungen teilen oder nicht; daß die Völker sich tatsächlich nach dem Gegensatz von Freund und Feind Gruppieren, daß dieser Gegensatz auch heute noch wirklich und für jedes politisch existente Volk als reale Möglichkeit gegeben ist, kann man ehrlicherweise und vernünftigerweise nicht leugnen.

Feind ist nicht der Konkurrent oder der Gegner im Allgemeinen. Feind ist auch nicht der Gegenspieler, der „Antagonist“ im blutigen Wettkampf des „Agon“[1].

[1] A. Baeumler deutet Nietzsches und Heraklits Kampfbegriff ganz ins Agonale.[b] Frage: woher kommen in Walhall die Feinde?[c] H. Schaefer, Staatsform und Politik (1932), weist auf den „agonalen Grundcharakter“ des griechischen Lebens hin; auch bei blutigen Zusammenstößen von Griechen mit Griechen war der Kampf nur „Agon“, der Gegner nur „Antagonist“, Gegenspieler oder Gegenringer, nicht Feind, und die Beendigung des Wettringens infolgedessen auch kein Friedensschluß (εἰρήνη)[d]. Das hört erst mit dem peloponnesischen Kriege auf, als die politische Einheit des Hellenentums zerbrach. Der große metaphysische Gegensatz *agonalen* und *politischen*

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): Allgemeinen

[a] Gr.: *polemios*: feindlich; *echthros*: verhasst/feindselig. Die Differenzierung des öffentlichen Feindes als *hostis* und des privaten als *inimicus* kann sich auf einige prominente Stellen bei Cicero berufen und ist heute im allgemeinen anerkannt. Allerdings wird sie bei den meisten antiken Autoren und selbst bei Cicero nicht konsequent angewandt (bspw. Cicero: für Plancius, Abs. 103, eine Stelle, die Schmitt nachweislich bekannt war, vgl. RW 265-26971). Die entsprechende Differenzierung im Griechischen müsste eigentlich *xenos – echthros* lauten. Vielleicht weil beim griechischen *xenos* die ursprüngliche Bedeutung „Gastfreund/Fremder“ nicht in diejenige des Feindes umschlug oder weil die Platon-Stelle gerade zur Hand war, verlegt sich Schmitt auf das adjektivische Begriffspaar *polemios* (eigentlich: dem Krieg zugehörend) – *echthros*. Für Belege zum komplexen und sich überlagernden Bedeutungsgehalt dieser beiden Begriffe siehe die Ausführungen des zeitweiligen Schmitt-Schülers Meier, Christian: Die Entstehung des Politischen bei den Griechen, Frankfurt a. M., S. 208 Fn. 180.

[b] Für den Agon/Wettkampf als Zentrum des Weltbildes von Nietzsche und Heraklit siehe Baeumler, Alfred: Bachofen und Nietzsche, Zürich 1929, S. 37-40. Die dort angelegten Thesen arbeitet Baeumler in seinem einschlägigen Nietzsche-Werk nur zwei Jahre später aus. Allerdings verblasst hier die Vorstellung des Agon fast völlig, außer in einem längeren Nietzsche-Zitat (S. 73f.). Stattdessen verwendet Baeumler nun den Begriff „Kampf“, den er wiederholt und eindeutig mit dem Krieg in Verbindung bringt (Baeumler, Alfred: Nietzsche der Philosoph und Politiker, Leipzig 1931, bspw. S. 64, 68, 90, 170-173, 183).

[c] Der Ursprung dieser Anspielung konnte nicht ermittelt werden.

[d] Gr.: *eirēnē*. Die Zitate bei Schaefer, Hans: Staatsform und Politik. Untersuchungen zur griechischen Geschichte des 6. und 5. Jahrhunderts, Leipzig 1932, S. 175-178.

ständnisse und Fälschungen möglich sind. Die viel zitierte Stelle „Liebet eure Feinde“ (Matth. 5, 44, Luk. 6, 27) heißt: „diligite *inimcos* vestros“, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν[a], und nicht: diligite *hostes* vestros; vom politischen Feind ist also nicht die Rede.[b] Den Feind im politischen Sinne braucht man nicht persönlich zu hassen und erst in der Sphäre des Privaten hat es einen Sinn, seinen Feind, d. h. seinen Gegner, zu lieben. Jene Stelle berührt diesen politischen Gegensatz so wenig, wie sie die Gegensätze von Gut und Böse oder Schön und Häßlich aufhebt. Sie besagt keineswegs, daß man die Feinde seines Volkes lieben und gegen sein eigenes Volk unterstützen soll.

deutsche Sprache, wie|[(17)] auch andere Sprachen, unterscheidet nicht zwischen dem privaten und dem politischen „Feind“, so daß hier viele Mißverständnisse und Fälschungen möglich sind. Die viel zitierte Stelle „Liebet eure Feinde“ (Matth. 5,44 Luk. 6,27) heißt „diligite *inimicos* vestros“, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν[a], und *nicht*: diligite *hostes* vestros; vom politischen Feind ist nicht die Rede.[b] Auch ist in dem tausendjährigen Kampf zwischen Christentum und Islam niemals ein Christ auf den Gedanken gekommen, man müsse aus Liebe zu den Sarazenen oder den Türken Europa, statt es zu verteidigen, dem Islam ausliefern. Den Feind im politischen Sinne braucht man nicht persönlich zu hassen, und|[30] erst in der Sphäre des Privaten hat es einen Sinn, seinen „Feind“, d. h. seinen Gegner, zu lieben. Jene Bibelstelle berührt den politischen Gegensatz noch viel weniger, als sie etwa die Gegensätze von Gut und Böse oder Schön und Häßlich aufheben

---

Gegensatz von πόλεμος (Krieg) und στάσις[d] (Aufruhr, Erhebung, Rebellion, Bürgerkrieg) verbunden. Für Platon ist nur ein Krieg zwischen Hellenen und Barbaren (die „von Natur Feinde“ sind) wirklich Krieg, dagegen sind für ihn die Kämpfe zwischen Hellenen στάσεις[e] (von Otto Apelt, in der Übersetzung der Philosoph. Bibliothek Bd. 80, S. 208 mit „Zwietracht“ übersetzt). Hier ist der Gedanke wirksam, daß ein Volk nicht gegen sich selbst Krieg führen könne und ein „Bürgerkrieg“ nur Selbstzerfleischung, nicht aber vielleicht Bildung eines neuen Staates oder gar Volkes bedeute. – Für den Begriff *hostis* wird meistens die Digestenstelle 50, 16, 118 des Pomponius[f] zitiert. Die deutlichste Definition findet sich mit weiteren Belegen in Forcellinis Lexicon totius Latinitatis III, 320 und 511: Hostis is est cum quo publice bellum habemus … in quo ab *inimico* differt, qui est is, quocum habemus privata odia. Distingui etiam sic possunt, ut inimicus sit qui nos odit; hostis qui oppugnat.[g]

Feind ist am allerwenigsten irgendein privater Gegner, den man unter Antipathiegefühlen haßt[2]. Feind ist nur eine wenigstens eventuell, d. h. der realen Möglichkeit nach, um ihre Existenz *kämpfende* Gesamtheit von Menschen, die einer ebensolchen Gesamtheit gegenübersteht. Feind ist also nur der *öffentliche* Feind, weil alles, was auf eine solche kämpfende und sich durchsetzende Gesamtheit von Menschen, insbesondere auf ein ganzes Volk Bezug hat, dadurch *öffentlich* wird. Feind ist *hostis*, nicht *inimicus* im weiteren Sinne; πολέμιος, nicht ἐχθρός[3].[a] Seite 85 Die deutsche|[11] Spra-

S. 29/30. Es ist nicht nur so, daß *Feind* im Neuen Testament *inimicus* (und nicht *hostis*) heißt, auch *lieben* heißt im Neuen Testament *diligere* (und nicht *amare*)[c], im

Anmerkungen

[a] Gr.: *agapate tous echthrous hymōn*.

[b] Allerdings werden *inimicus* und *echthros* in der Bibel undifferenziert für das ganze Spektrum möglicher Feindschaft verwendet, während die Gegenbegriffe ganz fehlen. In seiner lateinisch-griechischen Ausgabe, die er bereits 1916 erhalten sowie intensiv und wiederholt gelesen hat, stieß Schmitt kein einziges Mal auf die Begriffe *hostis* oder *polemios*, dafür in verschiedensten Kontexten auf *inimicus* und *echthros* (RW 265-27806).

[c] Lat.: *diligere*: lieben, aus Achtung; *amare*: lieben, aus Leidenschaft. Entsprechend die Bedeutungen für gr.: *agapan* und *philein*.

[d] Gr.: *polemos* und *stasis*.

[e] Gr.: *staseis*, Nom. pl. zu *stasis*.

[f] Corpus iuris civilis (= Dig.), Buch 50, Abs. 16, § 118: „Hostes hi sunt, qui nobis aut quibus nos publice bellum decrevimus: ceteri latrones aut praedones sunt“, lat.: „*Hostes* sind diejenigen, die uns oder denen wir öffentlich den Krieg erklärt haben: die anderen sind Freibeuter (*latrones*) oder Räuber (*praedones*)“. NE, S. 22, zitiert die Stelle im richtigen Kontext der Unterscheidung von Feind und Verbrecher.

[g] Lat.: *„Hostis* heißt derjenige, mit dem wir öffentlich Krieg führen ... worin er sich vom *inimicus* unterscheidet, welcher derjenige ist, mit dem wir private Händel austragen. Die beiden können demnach so unterschieden werden, dass der *inimicus* uns hasst, der *hostis* uns bekämpft“. Die ausgelassene Stelle lautet: „(quamquam etiam de quocumque adversario dicitur)“: „(obwohl der Ausdruck auch für jeden beliebigen Widersacher gebraucht wird)“. Das Zitat ist der *hostis*-Definition auf Seite 320 entnommen. Die *inimicus*-Bestimmung von Seite 511 kommt ohne den Bezug auf *hostis* aus.

[h] Eine Druckfassung des Gesprächs ist nicht bekannt. Ernst Jünger fragte im Jahre 1975 nach einer möglichen Verschriftlichung, eine Antwort Schmitts ist jedoch nicht erhalten (BW Jünger, S. 409f.).

Denkens tritt in jeder tieferen Erörterung des Krieges zutage. Aus neuester Zeit möchte ich hier das großartige Streitgespräch zwischen Ernst Jünger und Paul Adams (Deutschland-Sender, 1. Februar 1933) nennen, das hoffentlich bald auch gedruckt zu lesen ist.[h] Hier vertrat Ernst Jünger das agonale Prinzip („der Mensch ist nicht auf den Frieden angelegt“), während Paul Adams den Sinn des Krieges in der Herbeiführung von Herrschaft, Ordnung und Frieden sah.

[2] Der während des Weltkrieges 1914 in Deutschland angefertigte und verbreitete „Haßgesang gegen England“[i] stammt weder von einem deutschen Soldaten noch von einem deutschen Politiker.

[3] Bei Platon, Politeia Buch V, Cap. XVI, 470 ist der Gegensatz von πολέμιος und ἐχθρός sehr stark betont, aber mit dem anderen Gegensatz von πόλεμος (Krieg) und στάσις[d] (Aufruhr, Erhebung, Rebellion, Bürgerkrieg) verbunden. Für Platon ist nur ein Krieg zwischen Hellenen und Barbaren (die „von Natur Feinde“ sind) wirklich Krieg, dagegen sind für ihn die Kriege zwischen Hellenen στάσεις[e] (von Otto Apelt, in der Übersetzung der Philosoph. Bibliothek Bd. 80, S. 208 unscharf mit „Zwietracht“ übersetzt)[j]. Hier ist der Gedanke wirksam, daß ein Volk nicht gegen sich selbst Krieg führen könne und ein „Bürgerkrieg“ nur Selbstzerfleischung, nicht aber vielleicht Bildung eines neuen Staates oder gar Volkes bedeute.[k] – Der Begriff *hostis* wird am besten

will. Sie besagt vor allem nicht, daß man die Feinde seines Volkes lieben und gegen sein eigenes Volk unterstützen soll.

Der politische Gegensatz ist der intensivste und äußerste Gegensatz und jede konkrete Gegensätzlichkeit ist um so politischer, je mehr sie sich dem äußersten Punkte,[α] der Freund-Feindgruppierung, nähert. *Innerhalb* des Staates als einer organisierten politischen Einheit, die als Ganzes für sich die Freund-Feindentscheidung trifft, außerdem *neben* den primär politischen Entscheidungen und im Schutz der getroffenen Entscheidung ergeben sich zahlreiche *sekundäre* Begriffe von „politisch“. Zunächst mit Hilfe der oben unter 1 behandelten Gleichsetzung

che, wie auch andere Sprachen, unterscheidet nicht zwischen dem privaten und dem politischen „Feind“, so daß hier viele Mißverständnisse und Fälschungen möglich sind. Die viel zitierte Stelle „Liebet eure Feinde“ (Matth. 5, 44, Luk. 6, 27) heißt: „diligite *inimicos* vestros“, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν[a] Seite 87, und *nicht*: diligite hostes vestros; vom politischen Feind ist nicht die Rede[b] Seite 87. Übrigens ist, soviel ich weiß, in dem tausendjährigen Kampf zwischen Christentum und Islam niemals ein Christ auf den Gedanken gekommen, man müsse Europa, statt es zu verteidigen, aus Liebe zu den Sarazenen oder den Türken dem Islam ausliefern. Den Feind im politischen Sinne braucht man nicht privatim und persönlich zu hassen, und erst in der Sphäre des Privaten hat es einen Sinn, seinen „Feind“, d. h. seinen Gegner, zu lieben. Jene Bibelstelle berührt den politischen Gegensatz noch viel weniger, als sie etwa die Gegensätze von Gut und Böse oder Schön und Häßlich aufheben will. Sie besagt vor allem nicht, daß man die politischen Feinde seines Volkes für politische Freunde halten und gegen sein eigenes Volk unterstützen soll.

Der politische Gegensatz ist der intensivste und äußerste Gegensatz und jede konkrete Gegensätzlichkeit um so politischer, je mehr sie sich dem äußersten Punkte der Freund-Feind-Gruppierung nähert. Das Wesen der politischen Einheit besteht darin, innerhalb der Einheit diese äußerste Gegensätzlichkeit auszuschlie-

griechischen Text ἀγαπᾶν (und nicht φιλεῖν)[c] Seite 87. Zu der Bemerkung von Helmut Kuhn, der es als „Äußerstes“ empfindet, daß private Liebe und öffentlicher Haß ein und derselben Person „zugemutet“ werden[a], vgl. Werner Schöllgen, Aktuelle Moralprobleme, Düsseldorf (Patmos-Verlag) 1955, S. 260/63 und den Satz von Alvaro d’Ors: *hate is no term of law*[b]. Auch in Spinozas Trakt. Theol. Pol. cap. XVI hätte er lesen können: *hostem enim imperii non odium sed jus facit*[c].

---

durch die Lexikondefinition umschrieben: Hostis is est cum quo publice bellum habemus … in quo ab *inimico* differt, qui est is, quocum habemus privata odia. Distingui etiam sic possunt, ut inimicus sit qui nos odit; hostis qui oppugnat[g] Seite 87.

Anmerkungen

[i] Den Haßgesang verfasste der jüdische Schriftsteller Lissauer, Ernst: Haßgesang gegen England, in: ders.: Der brennende Tag: ausgewählte Gedichte, Berlin 1916, S. 40-42.

[j] HE RW 265-25318 ergänzt: , weil Hellenen untereinander sind nicht fremd (ἀλλότριον, gr.: *allotrion*) sondern οἰκεῖον καὶ ξυγγενές (oder: συγγενές) (gr.: *oikeion kai syngenes*, befreundet und verwandt). Die Hellenen sind untereinander φύσει φίλοι (gr.: *physei philoi*, von Natur Freunde), Hellenen und Barbaren dagegen φύσει πολεμίοι (gr.: *physei polemioi*, von Natur Feinde). (Die griechischen Zitate allesamt aus Platon: Politeia, 470c.)

[k] HE RW 265-25318 ergänzt: Der Satz vom Krieg als dem Vater aller Dinge soll also nach Platon nicht für den Bürgerkrieg gelten.

[α] In BP 2 (1932) fehlt dieses Komma

[a] Kuhn, Helmut: Carl Schmitt, „Der Begriff des Politischen“, in: Kant-Studien, 38 (1/2), 1933, 190-196, S. 190.

[b] Es handelt sich um die Eröffnungsformel eines nicht erhaltenen englischen Vortrages von d’Ors. Später schickte er Schmitt eine gedruckte Fassung, weil diesem der Satz so gut gefallen habe. Er lautet leicht abgewandelt: „Hate is not a term of law“ (BW d’Ors, S. 249).

[c] Spinoza, Benedictus de: Tractatus theologico-politicus, Leipzig 1922 [1670], Kap. XVI, RW 265-24738, lat.: „Denn das Recht, nicht der Hass bestimmt den Feind des Reiches.“

von politisch und staatlich. Sie bewirkt es, daß man z. B. eine „staatspolitische“ Haltung der parteipolitischen entgegenstellt, daß man von Religionspolitik, Schulpolitik, Kommunalpolitik, Sozialpolitik usw. des Staates selbst sprechen kann. Doch bleibt auch hier stets ein – durch die Existenz der alle Gegensätze umfassenden politischen Einheit des Staates allerdings relativierter – Gegensatz und Antagonismus innerhalb des Staates für den Begriff des Politischen konstitutiv[6].α|[(18)]

~

[6] So gibt es eine „Sozialpolitik“ erst, seitdem eine politisch beachtliche Klasse ihre „sozialen“ Forderungen erhob; die Wohlfahrtspflege, die man in früheren Zeiten den Armen und Elenden angedeihen ließ, wurde nicht als sozialpolitisches Problem empfunden und hieß auch nicht so. Ebenso gab es eine Kirchenpolitik nur da, wo eine Kirche als politisch beachtlicher Gegenspieler vorhanden war.

ßen. Der Staat, der für die europäische Geschichte der letzten Jahrhunderte die klassische Gestalt der politischen Einheit darstellt, sucht daher alle politischen Entscheidungen bei sich zu konzentrieren und dadurch die innerstaatliche|[12] Befriedung herbeizuführen. Das rechtfertigt den verbreiteten, namentlich den Juristen des staatlichen Rechts geläufigen Sprachgebrauch, der politisch gleich staatlich und staatlich gleich politisch setzt. Auf diese Weise entstehen verschiedenartige Bedeutungen des Wortes „politisch", je nach dem Grade und der Nähe zur primär politischen Entscheidung. Insbesondere sind *innerhalb* des Staates als einer organisierten politischen Einheit, die als Ganzes für sich die Freund-Feind-Entscheidung trifft, *neben* den dem Staate vorbehaltenen *primär* politischen Entscheidungen und im Schutz und Schatten der von ihm getroffenen Entscheidung, zahlreiche *sekundäre* durch die Bezugnahme auf einen bestehenden Staat gekennzeichnete Begriffe des „Politischen" denkbar. Man kann z. B. eine „staatspolitische" Haltung einer „parteipolitischen" entgegenstellen. Man kann auch von der Religionspolitik, Schulpolitik, Kommunalpolitik, Sozialpolitik usw. des Staates selbst sprechen. Hier tritt der Freund-Feind-Gegensatz zurück, weil es sich um Gegensätze innerhalb[β] einer befriedeten politischen Einheit handelt. Zwar bleibt auch hier stets ein – durch die Existenz der alle Gegensätze umfassenden politischen Einheit des Staates allerdings relativierter – Gegensatz und Antagonismus innerhalb des Staates für den Begriff des Politischen konstitutiv[4]. Doch bleibt es offen, ob bei

[4] So gibt es eine „Sozialpolitik" erst, seitdem eine politisch beachtliche Klasse ihre „sozialen" Forderungen erhob; die Wohlfahrts-

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): [5a] | [β] HE RW 265-25318 ergänzt: der Hegungen

Schließlich entwickeln sich noch weiter abgeschwächte, bis zum *Parasitären* und Karikaturhaften entstellte Arten von „Politik“, in denen von der ursprünglichen Freund-Feindgruppierung nur noch irgendein antagonistisches Moment übriggeblieben ist, das sich in Taktiken und Praktiken aller Art, Konkurrenzen und Intrigen äußert und die sonderbarsten Geschäfte und Manipulationen als „Politik“ bezeichnet.

~

Daß aber in der Bezugnahme auf eine konkrete Gegensätzlichkeit das Wesen politischer Beziehungen enthalten ist, bringt der landläufige Sprachgebrauch selbst dort noch zum Ausdruck, wo das Bewußtsein des „Ernstfalles“ ganz verlorenging.|[31]

An zwei ohne weiteres festzustellenden Phänomenen wird das alltäglich sichtbar.

~

Erstens haben alle politischen Begriffe, Vorstellungen und Worte einen *polemischen* Sinn;[a] sie haben eine konkrete Gegensätzlichkeit im Auge, sind an eine konkrete Situation gebunden, deren letzte Konsequenz eine (in Krieg oder Revolution sich äußernde) Freund-Feindgruppierung ist, und werden zu leeren und gespenstischen Abstraktionen, wenn diese Situation entfällt. Worte wie Staat, Republik[7],[α] Gesellschaft, Klasse, ferner: Sou-

[7] Macchiavelli nennt z. B. alle Staaten Republiken, die *nicht* Monarchien sind[b]; er hat dadurch die Definition bis heute bestimmt.

solchen Gegensätzen ein nur „agonaler“, die gemeinsame Einheit bejahender[β] Wettstreit, oder ob bereits ein Ansatz zu einem, die politische Einheit verneinenden, echten Freund-Feind-Gegensatz, d. h. ein latenter Bürgerkrieg vorliegt.

Noch weitere, bis zum *Parasitären* abgeschwächte Arten von „Politik“ entwickeln sich dort, wo heftige private Gegensätze eine große politische Entscheidung verwirren. Hier sind von der eigentlichen Freund-Feind-Gruppierung nur noch die Gesichtspunkte der *Rivalität* übrig geblieben, die sich in Taktiken und Praktiken, Schlichen und Intrigen aller Art äußert und der die sonder-|[13]barsten Geschäfte und Manipulationen noch als „Politik“ erscheinen können.

Daß aber in der Bezugnahme auf eine konkrete Gegensätzlichkeit das Kennzeichen politischer Beziehungen enthalten ist, bringt der landläufige Sprachgebrauch selbst dort noch zum Ausdruck, wo das Bewußtsein des „Ernstfalles“ ganz verloren ging.

~

Zwei ohne weiteres festzustellende Tatsachen machen diese Eigenart des Politischen alltäglich sichtbar.

Erstens: Alle politischen Vorstellungen und Worte haben einen *polemischen* Sinn;[a] sie haben eine konkrete Gegensätzlichkeit im Auge, sind an eine konkrete Situation gebunden, deren letzte Konsequenz eine (in Krieg oder Revolution sich äußernde) Freund-Feind-Gruppierung ist, und werden zu leeren und gespenstischen

pflege, die man in früheren Zeiten den Armen und Elenden angedeihen ließ, wurde nicht als sozialpolitisches Problem empfunden und hieß auch nicht so. Ebenso gab es eine Kirchenpolitik nur da, wo eine Kirche als politisch beachtlicher Gegenspieler vorhanden war.

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): [5b]. Die folgenden Fußnoten sind, weiterführend mit der Ziffer 6, wieder fortlaufend durchnummeriert (Ausnahme ist die eingeschobene Fn. 13a). | [β] HE RW 265-25318 ergänzt: , die Hegung respektierender

[a] Schmitt variiert hier wahrscheinlich (wie schon in HP, S. 164) einen Ausspruch von Kierkegaard, Søren: Kierkegaards Angriff auf die Christenheit, Bd. 1, hg. v. A. Dorner und Ch. Schrempf, Stuttgart 1896, S. 239, RW 265-24271: Der „Begriff ‚Christ‘ ist ein polemischer Begriff; Christ kann man nur im Gegensatz zu anderen sein“ (aus Kierkegaards Zeitschrift „Der Augenblick“ vom 27.6.1855). Jedenfalls hat er um die Jahreswende 1928/29 in der genannten Zeitschrift gelesen (Tb IV, S. 459) und den ersten Teil des Satzes in seinen Notizen zum Begriff des Politischen festgehalten (RW 265-20399, S. 18 verso).

[b] Machiavelli, Niccolò: Il principe [1532], Kap. 1; ders: Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio [1531], Buch 1, Kap. 2.

veränität, Rechtsstaat, Absolutismus, Diktatur, Plan, neutraler oder totaler Staat usw. sind unverständlich, wenn man nicht weiß, wer in concreto durch ein solches Wort getroffen, bekämpft, negiert und widerlegt werden soll[8]. Der polemische

---

Richard Thoma definiert die Demokratie als *Nicht*-Privilegienstaat, wodurch alle Nicht-Demokratien zu Privilegienstaaten erklärt werden.[a]

[8] Auch hier sind zahlreiche Arten und Grade des polemischen Charakters möglich, doch bleibt das wesentlich Polemische der politischen Wort- und Begriffsbildung stets erkennbar. Terminologische Fragen werden dadurch zu hochpolitischen Angelegenheiten; ein Wort oder ein Ausdruck kann gleichzeitig Reflex, Signal, Erkennungszeichen und Waffe einer feindlichen Auseinandersetzung sein. Ein Sozialist der Zweiten Internationale, Karl Renner, nennt z. B. (in einer wissenschaftlich sehr bedeutenden Untersuchung der „Rechtsinstitute des Privatrechts“, Tübingen 1929, S. 97) die Miete, die der Mieter dem Hauseigentümer zu zahlen hat, einen „Tribut“. Die meisten deutschen Rechtslehrer, Richter und Anwälte würden eine solche Benennung als eine unzulässige „Politisierung“ privatrechtlicher Beziehungen und als eine Störung der „rein juristischen“, „rein rechtlichen“, „rein wissenschaftlichen“ Erörterung ablehnen, weil für sie die Frage „positivrechtlich“ entschieden ist und die darin liegende politische Entscheidung des Staates von ihnen anerkannt wird. Umgekehrt: zahlreiche Sozialisten der Zweiten Internationale legen Wert darauf, daß man die Zahlungen, zu welchen das bewaffnete Frankreich das entwaffnete Deutschland zwingt, *nicht* als „Tribute“ bezeichnet, sondern nur von „*Reparationen*“ spricht. „Reparationen“ scheint juristischer, rechtlicher, friedlicher, unpolemischer und unpolitischer zu sein als „Tribute“. Näher betrachtet ist „Reparationen“ aber noch intensiver polemisch und daher auch politisch, weil dieses Wort ein juristisches und sogar moralisches Unwerturteil politisch benützt, um den besiegten Feind durch die erzwungenen Zahlungen gleichzeitig einer rechtlichen und moralischen Disqualifikation zu unterwerfen. Heute ist die Frage, ob man „Tri-

Abstraktionen, wenn diese Situation entfällt. Worte wie Staat, Republik[5], Gesellschaft, Klasse, ferner: von Gottes (im Gegensatz zu Papstes oder Volkes) Gnaden, Souveränität, Rechtsstaat, Absolutismus, Diktatur, Plan, neutraler oder totaler Staat, Marxismus, Proletarier und Arbeiter sind unverständlich, wenn man nicht weiß, wer in concreto durch ein solches Wort getroffen, bekämpft, negiert und widerlegt werden soll[6]. Auch was

[5] Macchiavelli nennt z. B. alle Staaten Republiken, die *nicht* Monarchien sind[b Seite 93]; er hat dadurch die Definition bis heute bestimmt. Der liberal-demokratische Staatsrechtslehrer Richard Thoma definiert die Demokratie als *Nicht*-Privilegienstaat, um alle Nicht-Demokratien als „Privilegienstaaten" hinzustellen.[a]

[6] Auch hier sind zahlreiche Arten und Grade des polemischen Charakters möglich, doch bleibt das wesentlich Polemische der politischen Wort- und Begriffsbildung stets erkennbar. Terminologische Fragen werden dadurch zu hochpolitischen Angelegenheiten; ein Wort oder ein Ausdruck kann gleichzeitig Reflex, Signal, Erkennungszeichen und Waffe einer feindlichen Auseinandersetzung sein. Ein Sozialist der Zweiten Internationale, Karl Renner, nennt z. B. (in einer Untersuchung der „Rechtsinstitute des Privatrechts", Tübingen 1929, S. 97) die Miete, die der Mieter dem Hauseigentümer zu zahlen hat, einen „Tribut" und schafft durch ein solches Wort eine Waffe des Klassenkampfes und des Bürgerkriegs. Die meisten deutschen Rechtslehrer, Richter und Anwälte würden eine solche Benennung als eine unzulässige „Politisierung" privatrechtlicher Beziehungen und als eine Störung der „rein juristischen", „rein rechtlichen", „rein wissenschaftlichen" Erörterung ablehnen, weil für sie die Frage „positivrechtlich" entschieden ist, was nur bedeutet, daß sie die politische Entscheidung des Staates anerkennen. Umgekehrt: zahlreiche Sozialisten der Zweiten Internationale und die Tagespresse der „Erfüllungspolitik"[b] legten Wert darauf, daß man die Zahlungen, zu welchen das bewaffnete Frankreich das entwaffnete Deutschland zwang,

Anmerkungen

[a] Thoma, Richard: Der Begriff der modernen Demokratie im Verhältnis zum Staatsbegriff. Prolegomena zu einer Analyse des demokratischen Staates der Gegenwart (1923), in: ders.: Rechtsstaat – Demokratie – Grundrechte: ausgewählte Abhandlungen aus fünf Jahrzehnten, hg. v. Horst Dreier, Tübingen 2008, 91-119, S. 97. Schmitt hat den Artikel seinerzeit rezensiert (abgedruckt in PB, S. 22-28).

[b] Der Begriff bezeichnet die außenpolitische Strategie in der frühen Weimarer Republik, die von den Siegermächten nach dem Ersten Weltkrieg auferlegten Reparationszahlungen zu akzeptieren, um später wegen Nichterfüllbarkeit in Nachverhandlungen Reduktionen zu erreichen. Vom politisch rechten Spektrum wurde der Begriff in diffamierender Weise verwendet.

Charakter beherrscht|[(19)] vor allem|[32] auch den Sprachgebrauch des Wortes „politisch“ selbst, gleichgültig, ob man den Gegner als „unpolitisch“ (im Sinne von weltfremd, das Konkrete verfehlend) hinstellt, oder ob man ihn umgekehrt als „politisch“ disqualifizieren und denunzieren will, um sich selbst als „unpolitisch“ (im Sinne von rein sachlich, rein wissenschaftlich, rein moralisch, rein juristisch, rein ästhetisch, rein ökonomisch, oder auf Grund ähnlicher polemischer Reinheiten) über ihn zu erheben.

~

Zweitens: In der Ausdrucksweise der innerstaatlichen Tagespolemik wird „*politisch*“ heute oft gleichbedeutend mit „*parteipolitisch*“ gebraucht; die unvermeidliche „Unsachlichkeit“ aller politi-

---

bute“ oder „Reparationen“ sagen soll, in Deutschland zum Thema eines innerstaatlichen Gegensatzes geworden. In früheren Jahrhunderten gab es eine in gewissem Sinne umgekehrte Kontroverse zwischen dem deutschen Kaiser (König von Ungarn) und dem türkischen Sultan darüber, ob das, was der Kaiser dem Türken zu zahlen hatte, „*Pension*“ oder „Tribut“ war. Hier legte der Schuldner Wert darauf, daß er nicht Tribut, sondern „Pension“ zahle, der Gläubiger dagegen, daß es „Tribut“ wäre. Damals waren die Worte, wenigstens in den Beziehungen zwischen Christen und Türken, anscheinend offener und sachlicher und die juristischen Begriffe vielleicht noch nicht in gleichem Maße zu politischen Zwangsinstrumenten geworden wie heute. Doch fügt Bodinus, der diese Kontroverse erwähnt, (Les six livres de la République, 2. Ausgabe 1580, S. 784)[a] hinzu: meistens wird auch die „Pension“ nur bezahlt, um sich nicht vor anderen Feinden, sondern vor allem vor dem Protektor selbst zu schützen und sich von einer Invasion loszukaufen (pour se racheter de l’invasion).

„Recht“, „Ordnung“|[14] und „Frieden“ bedeutet, ist konkret durch den Feind bestimmt. Der polemische Charakter beherrscht vor allem auch den Sprachgebrauch sowohl des Wortes „politisch“ wie namentlich auch des Wortes „unpolitisch“ selbst. Manchmal wird der Gegner als „unpolitisch“ (im Sinne von weltfremd, das Konkrete verfehlend) hingestellt; manchmal sucht man ihn umgekehrt als „politisch“ zu disqualifizieren, um dadurch sich selbst als „unpolitisch“ (im Sinne von rein sachlich, rein wissenschaftlich, rein moralisch, rein juristisch, rein ästhetisch, rein ökonomisch, oder auf Grund ähnlicher polemischer Reinheiten) von ihm abzuheben.

Zweitens: In einem pluralistischen, d. h. von einer Mehrzahl verschiedenartiger Parteien beherrschten Parteienstaat (wie es das Deutsche Reich von 1919-1932 war) wird das Wort „*politisch*“ gleichbedeutend mit „*parteipolitisch*“. Die unvermeidliche „Unsachlichkeit“ aller politischen Entscheidungen, die nur der Reflex der allem politischen Verhalten innewohnenden Freund-Feind-Unterscheidung ist, äußert sich dann in den kümmerlichen Formen und Horizonten

nicht als „Tribute“ bezeichnete, sondern nur von „*Reparationen*“ sprach. „Reparationen“ scheint juristischer, positiver, unpolemischer, unpolitischer und friedlicher zu sein als „Tribute“. Näher betrachtet ist „Reparationen“ aber noch intensiver polemisch und daher auch politisch, weil dieses Wort ein juristisches und sogar moralisches Unwerturteil politisch benützt, um den besiegten Feind durch die erzwungenen Zahlungen gleichzeitig einer rechtlichen und moralischen Disqualifikation[α] zu unterwerfen. Jedenfalls war von 1919 bis 1932 die Frage, ob man „Tribute“ oder „Reparationen“ sagen soll, in Deutschland zum Streitobjekt eines innerstaatlichen Gegensatzes geworden.

Anmerkungen

[α] HE RW 265-25318: Diskriminierung

[a] Bodin, Jean: Les six livres de la république [1576], Buch 5, Kap. 6, RW 265-22687.

schen Entscheidungen, die nur der Reflex der allem politischen Verhalten immanenten Freund-Feindunterscheidung ist, äußert sich dann in den kümmerlichen Formen und Horizonten der parteipolitischen Stellenbesetzung und Pfründen-Politik, die daraus entstehende Forderung einer „Entpolitisierung“ bedeutet|[(20)] nur Überwindung des *Partei*politischen usw. Die Gleichung: politisch = parteipolitisch ist möglich, wenn der Gedanke einer umfassenden, alle innerpolitischen Parteien und ihre Gegensätzlichkeiten relativierenden politischen Einheit (des „Staates“) seine Kraft verliert und infolgedessen die innerstaatlichen Gegensätze eine stärkere Intensität erhalten als der gemeinsame außenpolitische Gegensatz gegen einen anderen Staat. Wenn innerhalb eines Staates die parteipolitischen Gegensätze restlos „die“ politischen Gegensätze geworden sind, so ist der äußerste Grad der „innerpolitischen“ Reihe erreicht, d. h. die innerstaatlichen, nicht die außenpolitischen Freund- und Feindgruppierungen sind für die bewaffnete Auseinandersetzung maßgebend. Die reale Möglichkeit des Kampfes, die immer vorhanden sein muß, damit von Politik gesprochen werden kann, bezieht sich bei einem derartigen „Primat der Innenpolitik“ konsequenterweise nicht mehr auf den Krieg zwischen organisierten Völkereinheiten (Staaten oder Imperien), sondern auf den *Bürgerkrieg*.|[33]

Zum echten Begriff des Feindes gehört die reale Eventualität eines Kampfes. Bei diesem Wort ist von allen zufälligen, der geschichtlichen Entwicklung unterworfenen Aenderungen der Kriegs- und Waffentechnik abzusehen. Krieg ist bewaffneter Kampf zwischen Völkern. Das We-

Denn zum Begriff des Feindes gehört die im Bereich des Realen liegende Eventualität eines Kampfes. Bei diesem Wort ist von allen zufälligen, der geschichtlichen Entwicklung unterworfenen Änderungen der Kriegs- und Waffentechnik abzusehen. Krieg ist bewaffneter Kampf

der parteipolitischen Stellenbesetzung und Pfründen-Politik; die daraus entstehende Forderung einer „Entpolitisierung“ bedeutet nur Überwindung des *Partei*politischen, also nur Entparteipolitisierung usw. Diese Gleichung: politisch = parteipolitisch tritt ein, wenn die Partei über Staat und Volk gesetzt wird und der „Primat der Innenpolitik“ gilt. Dann verliert der Gedanke einer umfassenden, alle innerpolitischen Parteien und ihre Gegensätzlichkeiten relativierenden politischen Einheit (des „Staates“) seine Kraft und die inner-|[15]staatlichen Gegensätze erhalten infolgedessen eine stärkere Intensität als der gemeinsame außenpolitische Gegensatz gegen einen anderen Staat. Sind innerhalb eines Staates die parteipolitischen Gegensätze tatsächlich „die“ politischen Gegensätze geworden, so ist der äußerste Grad der „innerpolitischen“ Reihe erreicht, d. h. die innerstaatlichen, nicht mehr die außenpolitischen Freund- und Feindgruppierungen sind für die bewaffnete Auseinandersetzung maßgebend. Die reale Möglichkeit des Kampfes, die immer vorhanden sein muß, damit von Politik gesprochen werden kann, bezieht sich bei einem derartigen „Primat der Innenpolitik“ konsequenterweise nicht mehr auf den Krieg zwischen organisierten Völkereinheiten (Staaten oder Imperien), sondern auf den *Bürgerkrieg*.

3.

Zum Begriff des Feindes gehört die im Bereich des Realen liegende Eventualität eines bewaffneten Kampfes, das bedeutet hier eines *Krieges*. Bei diesem Wort ist von allen zufälligen, der geschichtlichen Entwicklung unterworfenen Änderungen der Kriegs- und Waffentechnik abzuse-

S. 32. Zu Bürgerkrieg und *stasis*: die Conclusion von Maurice Duverger, Les Partis Politiques Paris (Armand Colin) 1951, p. 461: „Le développement de la science des partis politiques ne pourrait-on l’appeler stasiologie?“[a] Doch fügt er hinzu, die Demokratie sei heute nicht durch die Existenz von Parteien als solchen, sondern nur durch die militärische, religiöse und totalitäre Natur mancher Parteien bedroht. Das hätte ihn zu einer Untersuchung der verschiedenen Arten der Freund-Feind-Unterscheidung führen müssen.

Anmerkungen

[a] Frz.: „Könnte man die Entwicklung der Wissenschaft der politischen Parteien nicht Stasiologie nennen?“ Das Zitat findet sich bei Duverger auf Seite 462.

sentliche an dem Begriff der Waffe ist, daß es sich um ein Mittel physischer Tötung von Menschen handelt. Ebenso wie das Wort Feind, ist hier das Wort Kampf im Sinne einer seinsmäßigen Ursprünglichkeit zu verstehen. Es bedeutet nicht Konkurrenz, nicht den „geistigen“ Kampf der Diskussion, nicht den symbolischen Kampf, den schließlich jeder Mensch irgendwie immer führt, sei es auch nur mit seiner Trägheit. Die Begriffe Freund, Feind und Kampf erhalten ihren realen Sinn dadurch, daß sie insbesondere auf die reale Möglichkeit der physischen Tötung Bezug haben und behalten. Der Krieg folgt aus der Feindschaft, denn diese ist seinsmäßige Negierung eines anderen Seins. Krieg ist nur die äußerste Realisierung der Feindschaft. Er braucht nichts Alltägliches, nichts Normales zu sein, auch nicht als etwas Ideales empfunden zu werden, wohl aber muß er als reale Möglichkeit vorhanden bleiben, solange der Begriff des Feindes seinen Sinn hat.

zwischen organisierten politischen Einheiten, Bürgerkrieg bewaffneter Kampf innerhalb einer (dadurch aber problematisch werdenden) organisierten Einheit. Das Wesentliche an dem Begriff der Waffe ist, daß es sich um ein Mittel physischer Tötung von Menschen handelt. Ebenso wie das Wort Feind, ist hier das Wort Kampf im Sinne einer seinsmäßigen Ursprünglichkeit zu verstehen. Es bedeutet nicht Konkurrenz, nicht den „rein geistigen“ Kampf der Diskussion, nicht das symbolische „Ringen“, das schließlich jeder Mensch irgendwie immer vollführt, weil nun einmal das ganze menschliche Leben ein „Kampf“ und jeder Mensch ein „Kämpfer“ ist. Die Begriffe Freund, Feind und Kampf erhalten ihren realen Sinn dadurch, daß sie insbesondere auf die reale Möglichkeit der physischen Tötung Bezug haben und behalten. Der Krieg folgt aus der Feindschaft, denn diese ist seinsmäßige Negierung eines anderen Seins. Krieg ist nur die äußerste Realisierung der Feindschaft. Er braucht nichts Alltägliches, nichts Normales zu sein, auch|[(21)] nicht als etwas Ideales oder Wünschenswertes empfunden zu werden, wohl aber muß er als reale Möglichkeit vorhanden bleiben, solange der Begriff des Feindes seinen Sinn hat.

hen. Krieg ist bewaffneter Kampf zwischen organisierten politischen Einheiten, Bürgerkrieg bewaffneter Kampf innerhalb einer (dadurch aber problematisch werdenden) organisierten Einheit. Das Wesentliche an dem Begriff der Waffe ist, daß es sich um ein Mittel physischer Tötung von Menschen handelt.[a] Ebenso wie das Wort Feind, ist hier das Wort Krieg im Sinne einer seinsmäßigen Ursprünglichkeit zu verstehen. Es bedeutet nicht einen unpolitisch-agonalen Wettkampf, nicht bloße Konkurrenz, nicht den angeblich „rein geistigen“ Kampf der Diskussion, und am allerwenigsten das symbolische „Ringen“, das schließlich jeder Mensch irgendwie immer vollführt, weil nun einmal das ganze menschliche Leben ein „Kampf“ und jeder Mensch ein „Kämpfer“ ist. Die Begriffe Freund, Feind und Krieg erhalten ihren realen Sinn dadurch, daß sie insbesondere auf die[α] reale Möglichkeit der physischen Tötung Bezug haben und behalten. Der Krieg folgt aus der Feindschaft, denn diese ist seinsmäßige Negierung eines anderen Seins. Krieg ist nur die|[16] äußerste Realisierung der Feindschaft. Er braucht nichts Alltägliches, nichts Normales zu sein, auch nicht als etwas Ideales oder Wünschenswertes empfunden zu werden, wohl aber muß er als reale Möglichkeit vorhanden bleiben, solange der Begriff des Feindes seinen Sinn hat.

Das Politische liegt nicht im Kampf selbst, der wiederum seine eigenen technischen, psychologischen und militärischen Gesetze hat, sondern in einem von der realen Möglichkeit eines Krieges bestimmten Verhalten, in der klaren Erkenntnis der eigenen, dadurch bestimmten Situation und in der Aufgabe, Freund und Feind richtig zu unterscheiden. ~

Anmerkungen

[α] HE RW 265-25318: das Daransetzen des eigenen Lebens und die reziprok-

[a] HE RW 265-25318 ergänzt: Unvollständig; nur halb wahr. Zur ganzen Wahrheit gehört, daß die Waffe ihrem Begriff nach reziprok ist, d. h. auch auf der Gegenseite eine Waffe voraussetzt, welche den Kampf ermöglicht und dem Gegner eine Chance des Sieges gibt. Die Atombombe ist also keine Waffe. Zum Kampf gehört das Daransetzen des eigenen Lebens.

BP 1, 1927

Es versteht sich also von selbst, daß nicht jede Einzelheit des politischen Daseins blutiger Krieg und nicht jede politische Handlung eine spätere militärische Kampfhandlung bezweckt, daß nicht ununterbrochen jedes Volk jedem anderen gegenüber|[7] vor die Alternative Freund oder Feind gestellt wird und daß das politische Richtige gerade in der Vermeidung des Krieges liegen kann. Die hier gegebene Definition des Politischen ist ebensowenig militaristisch oder imperialistisch wie sie pazifistisch ist. Sie ist kein Versuch, einen Krieg als „soziales Ideal“ hinzustellen, denn der Krieg ist weder etwas „Soziales“ noch etwas „Ideales“.

~

BP 2, 1963 (1932)

Es ist also keineswegs so, als wäre das politische Dasein nichts als blutiger Krieg und jede politische Handlung eine militärische Kampfhandlung, als würde ununterbrochen jedes Volk jedem anderen gegenüber fortwährend vor die Alternative Freund oder Feind gestellt, und könnte das politisch Richtige nicht gerade in der Vermeidung des Krieges liegen. Die hier gegebene Definition des Politischen ist weder bellizistisch oder militaristisch, noch imperialistisch, noch pazifistisch. Sie ist auch kein Versuch, den siegreichen Krieg oder die gelungene Revolution als „soziales Ideal“ hinzustellen, denn Krieg oder Revolution sind weder etwas „Soziales“ noch etwas „Ideales“[9].|[34] Der militärische Kampf selbst ist, für sich betrachtet, nicht die „Fortsetzung der Politik mit andern Mitteln“, wie das berühmte Wort von Clausewitz meistens unrichtig zitiert

[9] Rudolf Stammlers neukantianisch begründeter These, daß die „Gemeinschaft frei wollender Menschen“[c] das „soziale Ideal“ sei, hat Erich Kaufmann (Das Wesen des Völkerrechts und die clausula rebus sic stantibus, 1911, S. 146) den Satz entgegengestellt: „Nicht die Gemeinschaft frei wollender Menschen, sondern der siegreiche Krieg ist das soziale Ideal: der siegreiche Krieg als das letzte Mittel zu jenem obersten Ziel“ (Teilnahme des Staates an und Selbstbehauptung in der Weltgeschichte). Dieser Satz übernimmt die typisch neukantianisch-liberale Vorstellung „soziales Ideal“, für welche aber Kriege, auch siegreiche Kriege, etwas ganz Inkommensurables und Inkompatibles sind, und kopuliert das mit der Vorstellung des „siegreichen Krieges“, die in der Welt hegelianisch-rankescher Geschichtsphilosophie beheimatet ist, in der es wiederum keine „sozialen Ideale“ gibt. So bricht die beim ersten Eindruck frappante Antithese in zwei disparate Teile auseinander, und auch die rhetorische Nachdrücklichkeit eines schlagenden Kontrastes kann die strukturelle Inkohärenz nicht verdecken und den gedanklichen Bruch nicht heilen.

Es ist keineswegs so, als wäre das politische Dasein nichts als blutiger Streit oder jede politische Handlung eine militärische Kampfhandlung, als würde ununterbrochen jedes Volk gegenüber jedem anderen fortwährend vor die Alternative Freund oder Feind gestellt und könnte das politisch Richtige nicht gerade in der Vermeidung des Krieges liegen. Die hier gegebene Definition des Politischen ist weder kriegshetzerisch oder militaristisch, noch imperialistisch, noch pazifistisch. Sie ist auch kein Versuch, den Krieg oder die Revolution als „soziales Ideal" hinzustellen, denn Krieg oder Revolution sind, auch wenn sie erfolgreich enden, weder etwas „Soziales" noch etwas „Ideales". Der militärische Kampf selbst, für sich betrachtet, ist nicht die „Fortsetzung der Politik mit andern Mitteln", wie das berühmte Wort von Clausewitz meistens unrichtig zitiert wird[7], sondern hat seine

[7] Clausewitz (Vom Kriege, III. Teil, Berlin 1834, S. 140) sagt: „Der Krieg ist nichts als eine Fortsetzung des politischen Verkehrs mit Einmischung anderer Mittel." Der Krieg ist für ihn ein „bloßes Instrument der Politik". Das ist er allerdings auch, aber seine Bedeutung für die Erkenntnis des Wesens der Politik ist damit noch nicht erschöpft. Genau betrachtet ist übrigens bei Clausewitz der Krieg nicht etwa eines von vielen Instrumenten, sondern die „ultima ratio" der Freund- und Feind-Gruppierung. Der Krieg hat seine eigene „Grammatik" (d. h. militär-technische Sondergesetzlichkeit), aber die Politik bleibt sein „Gehirn", er hat keine „eigene Logik". Diese kann er nämlich nur aus den Begriffen Freund und Feind gewinnen, und diesen Kern alles Politischen offenbart der Satz S. 141: „Gehört der Krieg der Politik an, so wird er ihren Charakter annehmen. Sobald sie großartiger und mächtiger wird, so wird es auch der Krieg, und das kann bis zu der Höhe steigen, wo der Krieg zu seiner absoluten Gestalt gelangt."[d] Der Krieg kann, je nach dem Grade der Feindschaft, mehr oder weniger Krieg sein.

S. 33, Anm. 9: über den Imperialismus als die Lösung der sozialen Frage der Aufsatz *Nehmen/ Teilen/ Weiden* in den Verfassungsrechtlichen Aufsätzen (1958) S. 495 mit 5 Glossen.[a]/ Zu Clausewitz: die Weiterführung in der „Theorie des Partisanen", besonders der Abschnitt „Der Partisan als preußisches Ideal 1813 und die Wendung zur Theorie"[b].

Anmerkungen

[a] Schmitt, Carl: Nehmen / Teilen / Weiden (1953), in: ders.: VRA, 489-504, S. 495.

[b] Schmitt, Carl: TP, S. 45-52.

[c] Stammler, Rudolf: Theorie der Rechtswissenschaft, Halle/Saale 1911, S. 471, im Kapitel „Das soziale Ideal", S. 470-475.

[d] Clausewitz, Carl von: Vom Kriege, in: ders.: Hinterlassene Werke des Generals Carl von Clausewitz über Krieg und Kriegsführung, Bd. 3, Berlin 1834. Alle Zitate sind den Seiten 140f. entnommen, mit Ausnahme der beiden Begriffe „ultima ratio" und „Gehirn", die in der gesamten Schrift nicht auftauchen, jedoch sinngemäß die Idee Clausewitz' korrekt wiedergeben.

wird[10], sondern hat, als Krieg, seine eigenen, strategischen, tak-|[(22)]tischen und anderen Regeln und Gesichtspunkte, die aber sämtlich voraussetzen, daß die politische Entscheidung, wer der Feind ist, bereits vorliegt. Im Kriege treten sich die Gegner meistens offen als solche entgegen, normalerweise sogar durch eine „Uniform“ gekennzeichnet, und die Unterscheidung von Freund und Feind ist deshalb kein politisches Problem mehr, das der kämpfende Soldat zu lösen hätte. Darauf beruht die Richtigkeit des Satzes, den ein englischer Diplomat ausgesprochen hat: der Politiker sei für den Kampf besser geschult als der Soldat, weil der

[10] Clausewitz (Vom Kriege, III. Teil, Berlin 1834, S. 140) sagt: „Der Krieg ist nichts als eine Fortsetzung des politischen Verkehrs mit Einmischung anderer Mittel.“ Der Krieg ist für ihn ein „bloßes Instrument der Politik“. Das ist er allerdings auch, aber seine Bedeutung für die Erkenntnis des Wesens der Politik ist damit noch nicht erschöpft. Genau betrachtet ist übrigens bei Clausewitz der Krieg nicht etwa eines von vielen Instrumenten, sondern die „ultima ratio“ der Freund- und Feindgruppierung. Der Krieg hat seine eigene „Grammatik“ (d. h. militärtechnische[α] Sondergesetzlichkeit), aber die Politik bleibt sein „Gehirn“, er hat keine „eigene Logik“. Diese kann er nämlich nur aus den Begriffen Freund und Feind gewinnen, und diesen Kern alles Politischen offenbart der Satz S. 141: „Gehört der Krieg der Politik an, so wird er ihren Charakter annehmen. Sobald sie großartiger und mächtiger wird, so wird es auch der Krieg, und das kann bis zu der Höhe steigen, wo der Krieg zu seiner absoluten Gestalt gelangt.“[d] Seite 103 Auch zahlreiche andere Sätze beweisen, wie sehr jede spezifisch politische Erwägung auf jenen politischen Kategorien beruht, insbesondere z. B. die Ausführungen über Koalitionskriege und Bündnisse, a.a.O., S. 135 ff. und bei H. Rothfels, Carl von Clausewitz, Politik und Krieg, Berlin 1920, S. 198, 202.

eigenen, strategischen, taktischen und anderen|[17] Regeln und Gesichtspunkte, die aber sämtlich voraussetzen, daß die politische Entscheidung, wer der Feind ist, bereits vorliegt. Nicht der Soldat, sondern der Politiker bestimmt den Feind. Sobald der militärische Kampf begonnen hat, treten sich die Kombattanten und Kriegsteilnehmer offen als Feinde entgegen, normalerweise sogar durch eine „Uniform“ sichtbar als Gegner gekennzeichnet, und die Unterscheidung von Freund und Feind ist kein politisches Problem mehr, das der kämpfende Soldat zu lösen hätte. Der Nichts-als-Soldat (zum Unterschied vom Krieger) neigt eher dazu, den Krieg zum Wettkampf zu machen und aus der politischen in die agonale Haltung überzugehen. Darauf beruht die Richtigkeit des Satzes, den ein englischer Diplomat ausgesprochen hat: der Politiker sei für den Kampf besser geschult als der Soldat, weil der Politiker sein ganzes Leben kämpfe, der Soldat aber nur ausnahmsweise.[a]

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): militär-technische

[a] Der Urheber dieses Ausspruchs konnte nicht ermittelt werden.

Die Unterscheidung von Freund und Feind bedeutet auch nicht, daß ein bestimmtes Volk ewig der Freund oder Feind eines bestimmten anderen sein müßte. Auch eine Neutralität kann selbstverständlich immer möglich und politisch sinnvoll sein. Doch steht der Begriff der Neutralität, wie jeder politische Begriff, ebenfalls unter dieser letzten Voraussetzung einer realen Möglichkeit der Freund- und Feindgruppierung, und wenn es auf der Erde nur noch Neutralität gäbe, so wäre damit nicht nur der Krieg, sondern auch die Neutralität selbst zu Ende, ebenso wie es mit jeder Politik, auch einer Politik der Vermeidung des Krieges, zu Ende ist, wenn die reale Möglichkeit von Kriegen überhaupt entfällt. Maßgebend ist immer nur die Möglichkeit dieses entscheidenden Falles, des wirklichen Kampfes, und die Entscheidung darüber, ob dieser Fall gegeben ist oder nicht.

~

Daß der Fall nur ausnahmsweise eintritt, hebt seinen bestimmenden Charakter nicht auf. Wenn die Kriege heute nicht mehr so zahlreich und alltäglich sind wie früher, so haben sie doch an überwältigender totaler Wucht in gleichem oder vielleicht noch stärkerem Maße zugenommen, wie sie an zahlenmäßiger Häufigkeit

Politiker sein ganzes Leben kämpfe, der Soldat aber nur ausnahmsweise.[a] Seite 105

~

Der Krieg ist durchaus nicht Ziel und Zweck oder gar Inhalt der Politik, wohl aber ist er die als reale Möglichkeit immer vorhandene *Voraus-*|[35]*setzung*, die das menschliche Handeln und Denken in eigenartiger Weise bestimmt und dadurch ein spezifisch politisches Verhalten bewirkt.[α]

Darum bedeutet das Kriterium der Freund- und Feindunterscheidung auch keineswegs, daß ein bestimmtes Volk ewig der Freund oder Feind eines bestimmten anderen sein müßte, oder daß eine Neutralität nicht möglich oder nicht politisch sinnvoll sein könnte. Nur steht der Begriff der Neutralität, wie jeder politische Begriff, ebenfalls unter dieser letzten Voraussetzung einer realen Möglichkeit der Freund- und Feindgruppierung, und wenn es auf der Erde nur noch Neutralität gäbe, so wäre damit nicht nur der Krieg, sondern auch die Neutralität selbst zu Ende, ebenso wie es mit jeder Politik, auch einer Politik der Vermeidung des Kampfes, zu Ende ist, wenn die reale Möglichkeit von Kämpfen überhaupt entfällt. Maßgebend ist immer nur die Möglichkeit dieses entscheidenden Falles, des wirklichen Kampfes, und die Entscheidung darüber, ob dieser Fall gegeben ist oder nicht.[β]|[(22)]

Daß dieser[γ] Fall nur ausnahmsweise eintritt, hebt seinen bestimmenden Charakter nicht auf, sondern begründet ihn erst. Wenn die Kriege heute nicht mehr so zahlreich und alltäglich sind wie früher, so haben sie doch in gleichem oder vielleicht noch stärkerem Maße an überwältigender totaler Wucht zugenommen, wie

Der Krieg ist durchaus nicht Ziel und Zweck oder gar Inhalt der Politik, wohl aber ist er die als reale Möglichkeit immer vorhandene *Voraussetzung*, die das menschliche Handeln und Denken in eigenartiger Weise bestimmt und dadurch ein spezifisch politisches Verhalten bewirkt.

~

Darum bedeutet das Merkmal der Freund- und Feindunterscheidung auch keineswegs, daß ein bestimmtes Volk ewig der Freund oder Feind eines bestimmten anderen sein müßte, oder daß eine Neutralität nicht möglich oder nicht politisch sinnvoll sein könnte. Nur steht der Begriff der Neutralität, wie jeder politische Begriff, ebenfalls im Schatten dieser realen Möglichkeit einer Freund-Feind-Gruppierung, und wenn es auf der Erde nur noch Neutralität gäbe, so wäre damit nicht nur der Krieg, sondern auch die Neutralität selbst zu Ende; ebenso wie es mit jeder Politik, auch einer Politik der Vermeidung des Krieges, zu Ende ist, wenn die reale Möglichkeit von Kriegen überhaupt entfällt. Maßgebend ist immer nur die Möglichkeit dieses entscheidenden Falles, des wirklichen Krieges, und die Entscheidung darüber, ob dieser Fall gegeben ist oder nicht.

~

Daß der Fall nur ausnahmsweise eintritt, hebt seinen bestimmenden Charakter nicht auf, sondern begründet ihn erst. Wenn die Kriege heute nicht mehr so zahlreich und alltäglich sind wie früher, so haben sie doch in gleichem oder vielleicht noch stärkerem Maße an||[18] überwältigender totaler Wucht zugenommen,

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): ~ | [β] BP 2 (1932): ~ | [γ] BP 2 (1932): der

und Alltäglichkeit abgenommen haben. Auch heute noch ist der Kriegsfall der „Ernstfall“. Man kann sagen, daß hier, wie auch sonst, gerade der Ausnahmefall eine besonders entscheidende Bedeutung erhält. Denn erst im wirklichen Kampf zeigt sich die äußerste Konsequenz der politischen Gruppierung von Freund und Feind. Von dieser extremsten Möglichkeit her gewinnt das Leben der Menschen seine spezifisch politische Spannung.

Eine Welt ohne die Möglichkeit eines solchen Kampfes wäre eine Welt ohne die Unterscheidung von Freund und Feind und infolgedessen eine Welt ohne Politik. Es könnte in ihr mancherlei vielleicht auch sehr heftige Gegensätze geben, aber sinnvoller Weise keinen Gegensatz, auf Grund dessen von Menschen das Opfer ihres Lebens verlangt werden könnte und Menschen ermächtigt werden, Blut zu vergießen und andere Menschen zu töten. Auch hier kommt es für die Begriffsbestimmung des Poli-|[8]tischen nicht darauf an, ob man eine Welt ohne Politik als Idealzustand herbeiwünscht. Der Begriff des Politischen läßt sich nur durch die Bezugnahme auf die reale Möglichkeit der Freund- und Feindgruppierung bestimmen, gleichgültig, was für die religiöse, moralische, ästhetische, ökonomische Bewertung des Politischen daraus folgt.

~

Der Krieg als das extremste politische Mittel offenbart die jeder politischen Vorstellung zugrunde liegende Möglichkeit dieser Unterscheidung von Freund

sie an zahlenmäßiger Häufigkeit und Alltäglichkeit abgenommen haben. Auch heute noch ist der Kriegsfall der „Ernstfall“. Man kann sagen, daß hier, wie auch sonst, gerade der Ausnahmefall eine besonders entscheidende und den Kern der Dinge enthüllende Bedeutung hat. Denn erst im wirklichen Kampf zeigt sich die äußerste Konsequenz der politischen Gruppierung von Freund und Feind. Von dieser extremsten Möglichkeit her gewinnt das Leben der Menschen seine spezifisch *politische* Spannung.

Eine Welt, in der die Möglichkeit eines solchen Kampfes restlos beseitigt und verschwunden ist, ein endgültig pazifizierter Erdball, wäre eine Welt ohne die Unterscheidung von Freund und Feind und infolgedessen eine Welt ohne Politik. Es könnte in ihr mancherlei vielleicht|[36] sehr interessante Gegensätze und Kontraste geben, Konkurrenzen und Intrigen aller Art, aber sinnvollerweise keinen Gegensatz, auf Grund dessen von Menschen das Opfer ihres Lebens verlangt werden könnte und Menschen ermächtigt werden, Blut zu vergießen und andere Menschen zu töten. Auch hier kommt es für die Begriffsbestimmung des Politischen nicht darauf an, ob man eine derartige Welt ohne Politik als Idealzustand herbeiwünscht. Das Phänomen des Politischen läßt sich nur durch die Bezugnahme auf die reale Möglichkeit der Freund- und Feindgruppierung begreifen, gleichgültig, was für die religiöse, moralische, ästhetische, ökonomische Bewertung des Politischen daraus folgt.[α]

Der Krieg als das extremste politische Mittel offenbart die jeder politischen Vorstellung zugrunde liegende Möglichkeit dieser Unterscheidung von Freund

wie sie an zahlenmäßiger Häufigkeit und Alltäglichkeit abgenommen haben. Auch heute noch ist der Kriegsfall der „Ernstfall“. Man kann sagen, daß hier, wie auch sonst, gerade der Ausnahmefall eine besonders entscheidende Bedeutung hat und den Kern der Dinge enthüllt. Denn erst im Krieg zeigt sich die äußerste Konsequenz der politischen Gruppierung nach Freund und Feind. Von dieser äußersten Möglichkeit her gewinnt das Leben der Menschen seine spezifisch *politische* Spannung.

Eine Welt, in der die Möglichkeit eines Krieges restlos beseitigt und verschwunden ist, ein endgültig pazifizierter Erdball, wäre eine Welt ohne die Unterscheidung von Freund und Feind und infolgedessen eine Welt ohne Politik. Es könnte in ihr mancherlei vielleicht sehr interessante Gegensätze und Kontraste geben, Konkurrenzen und Intrigen aller Art, aber sinnvollerweise keinen Gegensatz, auf Grund dessen von Menschen das Opfer ihres Lebens verlangt werden könnte und Menschen ermächtigt würden, Blut zu vergießen und andere Menschen zu töten. Auch hier kommt es für die Begriffsbestimmung des Politischen nicht darauf an, ob man eine derartige Welt ohne Politik als Idealzustand herbeiwünscht. Das Phänomen des Politischen läßt sich nur durch die Bezugnahme auf die reale Möglichkeit der Freund- und Feindgruppierung begreifen, gleichgültig, was für die konfessionelle, moralische, ästhetische, ökonomische Bewertung des Politischen daraus folgt.

~

Der Krieg als das äußerste politische Mittel offenbart nur, was jeder politischen Vorstellung zugrunde liegt, nämlich die Wirklichkeit dieser Unterscheidung von

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): ~

und Feind und ist deshalb nur solange sinnvoll, als diese Unterscheidung in der Menschheit real vorhanden oder auch nur real möglich ist. Der Krieg ist nicht „die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“, wie die berühmte Definition meistens zitiert wird[4]; er ist natürlich auch nicht Ziel und Zweck der Politik, wohl aber die als reale Möglichkeit immer vorhandene Voraussetzung, die das menschliche Handeln in eigenartiger Weise bestimmt und ihm eine spezifisch politische Bedeutung gibt.

Ein aus rein religiösen, rein moralischen oder rein ökonomischen Motiven geführter Krieg ist sinnwidrig. Aus den spezifischen Gegensätzen dieser Gebiete menschlichen Lebens läßt sich die

und Feind und ist deshalb nur so lange sinnvoll, als diese Unterscheidung in der Menschheit real vorhanden oder wenigstens real möglich ist.

~

Dagegen wäre ein aus „rein“ religiösen, „rein“ moralischen, „rein“ juristischen oder „rein“ ökonomischen Motiven geführter Krieg sinnwidrig. Aus den spezifischen Gegensätzen dieser Gebiete menschlichen Lebens läßt sich die Freund- und Feindgruppierung und deshalb auch ein Krieg nicht ableiten. Ein|[(24)] Krieg braucht weder etwas Frommes, noch etwas moralisch Gutes, noch etwas Rentables zu sein; heute ist er wahrscheinlich nichts von alledem. Diese einfache Erkenntnis wird meistens dadurch verwirrt, daß religiöse, moralische und andere Gegensätze sich zu politischen Gegensätzen steigern und die entscheidende Kampfgruppierung nach Freund oder Feind herbeiführen können. Kommt es aber zu dieser Kampfgruppierung, so ist der maßgebende Gegensatz nicht mehr rein religiös, moralisch oder ökonomisch, sondern politisch. Die Frage ist dann immer nur, ob eine solche Freund- und Feindgruppierung als reale Möglichkeit oder Wirklichkeit vorhanden ist oder nicht, gleichgültig, welche menschlichen Motive stark genug sind, sie zu bewirken.[α]

[4] Clausewitz (Vom Kriege, III. Teil, Berlin 1834, S. 140) sagt: „Der Krieg ist nichts als eine Fortsetzung des politischen Verkehrs mit Einmischung anderer Mittel.“ Der Krieg ist für ihn ein „bloßes Instrument der Politik“. Das ist er allerdings auch, aber seine Bedeutung für die Erkenntnis des Wesens der Politik ist damit noch nicht erschöpft. Genau betrachtet ist übrigens bei Clausewitz der Krieg nicht etwa eines von vielen Instrumenten, sondern die „ultima ratio“ der Freund- und Feindgruppierung. Der Krieg hat seine „eigene Grammatik“ (d. h. militär-technische Sondergesetzlichkeit), aber keine „eigene Logik“. Diese kann er nämlich nur aus den Begriffen Freund und Feind gewinnen, und diesen Kern alles Politischen offenbart der Satz S. 141: „Gehört der Krieg der Politik an, so wird er ihren Charakter annehmen. Sobald sie großartiger und mächtiger wird, so wird es auch der Krieg, und das kann bis zu der Höhe steigen, wo der Krieg zu seiner absoluten Gestalt gelangt.“d Seite 103 Auch zahlreiche andere Sätze beweisen, wie sehr jede spezifisch politische Erwägung auf jenen politischen Kategorien beruht, insbesondere z. B. die Ausführungen über Koalitionskriege und Bündnisse, a.a.O., S. 135 ff. und bei H. Rothfels, Carl von Clausewitz, Politik und Krieg, Berlin 1920, S. 198, 202.

Freund und Feind. Ein Krieg ist deshalb nur so lange sinnvoll, als diese Unterscheidung in der Menschheit real vorhanden oder wenigstens real möglich ist.

Dagegen wäre ein aus „rein“ konfessionellen, „rein“ moralischen, „rein“ juristischen oder „rein“ ökonomischen Motiven geführter Krieg sinnwidrig. Aus den besonderen Gegensätzen dieser Gebiete menschlichen Denkens läßt sich die Freund- und Feindgruppierung und deshalb auch ein Krieg nicht ableiten. Ein Krieg braucht weder etwas Frommes, noch etwas moralisch Gutes, noch etwas Rentables zu sein; in|[19] einer Zeit, die ihre metaphysischen Gegensätze moralisch oder ökonomisch verschleiert, ist er wahrscheinlich nichts von alledem. Diese einfache Wahrheit wird meistens dadurch verwirrt, daß konfessionelle, moralische und andere Gegensätze sich zu politischen Gegensätzen steigern und die entscheidende Kampfgruppierung nach Freund oder Feind herbeiführen können. Kommt es aber zu dieser Kampfgruppierung, so ist der maßgebende Gegensatz nicht mehr rein konfessionell, moralisch oder ökonomisch, sondern politisch. Die Frage ist dann immer nur, ob eine solche Freund- und Feindgruppierung als reale Möglichkeit oder Wirklichkeit vorhanden ist oder nicht, gleichgültig, welche menschlichen Motive stark genug sind, um sie zu bewirken.

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): ~

Freund- und Feind-Gruppierung und deshalb auch ein Krieg nicht ableiten. Ein Krieg braucht weder etwas Frommes, noch etwas moralisch Gutes, noch etwas Rentables zu sein; heute ist er wahrscheinlich nichts von alledem. Diese einfache Erkenntnis wird gewöhnlich dadurch verwirrt, daß religiöse, moralische und andere Gegensätze für politische Zwecke benutzt werden, um die entscheidende Kampfgruppierung nach Freund oder Feind|[9] herbeizuführen. Kommt es aber zu dieser Kampfgruppierung, so ist der maßgebende Gegensatz nicht mehr religiös, moralisch oder ökonomisch, sondern politisch. Die Frage ist dann immer nur, ob diese Freund- und Feindgruppierung als reale Möglichkeit oder Wirklichkeit vorhanden ist oder nicht, gleichgültig, welche menschlichen Motive stark genug sind, um diese Gruppierung zu bewirken.

~

Nichts kann dieser Konsequenz des Politischen entgehn. Würde die pazifistische Gegnerschaft gegen den Krieg so stark, daß sie die Menschen gegen die Nicht-Pazifisten in den Krieg treiben könnte, in einen „Krieg gegen den Krieg“[a], so wäre damit bewiesen, daß sie wirklich politische Kraft hat, weil sie stark genug ist, die Menschen nach Freund und Feind zu gruppieren. Ist der Wille, den Krieg zu verhindern, so stark, daß er den Krieg selbst nicht mehr scheut, so ist er eben ein politisches Motiv geworden, d. h. er bejaht, wenn auch nur als extreme Eventualität, den Krieg und den Sinn des Krieges. Gegenwärtig scheint das eine besonders aussichtsreiche Möglichkeit der Herbeiführung von Kriegen zu sein. Der Krieg spielt sich dann in der Form des jeweils „endgültig letzten Krie-

Nichts kann dieser Konsequenz des Politischen entgehen. Würde die pazifistische Gegnerschaft gegen den Krieg so stark, daß sie die Pazifisten gegen die Nicht-Pazifisten in den Krieg treiben könnte, in einen|[37] „Krieg gegen den Krieg“[a], so wäre damit bewiesen, daß sie wirklich politische Kraft hat, weil sie stark genug ist, die Menschen nach Freund und Feind zu gruppieren. Ist der Wille, den Krieg zu verhindern, so stark, daß er den Krieg selbst nicht mehr scheut, so ist er eben ein politisches Motiv geworden, d. h. er bejaht, wenn auch nur als extreme Eventualität, den Krieg und sogar den Sinn des Krieges. Gegenwärtig scheint das eine besonders aussichtsreiche Art der Rechtfertigung von Kriegen zu sein. Der Krieg spielt sich dann in der Form des jeweils „endgültig letzten Krie-

Nichts kann dieser Folgerichtigkeit des Politischen entgehen. Würde die pazifistische Gegnerschaft gegen den Krieg so stark, daß sie die Pazifisten gegen die Nicht-Pazifisten in den Krieg treiben könnte, in einen „Krieg gegen den Krieg“[a], so wäre damit bewiesen, daß sie wirklich politische Kraft hat, weil sie stark genug ist, die Menschen nach Freund und Feind zu gruppieren. Wird der Wille, den Krieg zu verhindern, so stark, daß er den Krieg selbst nicht mehr scheut, so ist er eben ein politisches Motiv geworden, d. h. er bejaht, wenn auch nur als äußerste Eventualität, den Krieg und sogar den Sinn des Krieges. Gegenwärtig scheint das eine besonders aussichtsreiche Art der Rechtfertigung von Kriegen zu sein. Der Krieg spielt sich dann in der Form des jeweils „endgültig letzten Krie-

Anmerkungen

[a] Wahrscheinlich handelt es sich nicht um direkte Zitate, sondern um Schlagworte, die mit der Politik des amerikanischen Präsidenten 1913-1921 Woodrow Wilson in Verbindung gebracht werden. Als literarische Vorbilder und Stichwortgeber werden üblicherweise genannt Friedrich, Ernst: Krieg dem Kriege, Berlin 1924, und Wells, Herbert George: The war that will end war, London 1914. Vgl. Woodrow Wilson in einer Rede vor dem amerikanischen Kongress (08.01.1918): „the culminating and final war for liberty has come“ (zit. in Clements, Kendrick A.; Cheezum, Eric A.: Woodrow Wilson, Washington 2003, S. 214).

ges der Menschheit“[a Seite 113] ab. Solche Kriege sind notwendigerweise besonders intensive und unmenschliche Kriege, weil sie, über das Politische hinausgehend, den Feind gleichzeitig in moralischen und anderen Kategorien herabsetzen und zum unmenschlichen Scheusal machen müssen, das nicht nur abgewehrt, sondern definitiv vernichtet werden muß, also nicht einmal mehr sachlich zu behandelnder Feind ist. An der Möglichkeit solcher Kriege zeigt sich aber besonders deutlich, daß der Krieg als reale Möglichkeit heute noch vorhanden ist, worauf es für die Unterscheidung von Freund und Feind und für die Erkenntnis des Politischen allein ankommt.

4.

Jeder religiöse, moralische, ökonomische, ethnische oder andere Gegensatz verwandelt sich in einen politischen Gegensatz, wenn er stark genug ist, die Menschen nach Freund und Feind effektiv zu gruppieren. Das Politische liegt nicht im Kampf selbst, der wiederum seine eigenen technischen, psychologischen und militärischen Gesetze hat, sondern wie gesagt, in einem von dieser realen Möglichkeit bestimmten Verhalten und in der klaren Erkenntnis der eigenen, dadurch bestimmten Situation und|[10] in der Fähigkeit, Freund und Feind zu unterscheiden. Eine religiöse Gemeinschaft, die als solche Kriege führt, sei es gegen die Angehörigen anderer religiöser Gemeinschaften, sei es sonstige Kriege, ist über die religiöse Gemeinschaft hinaus eine politische Einheit. Sie ist auch dann eine politische Größe, wenn sie nur in negativem Sinne eine Einwirkungsmöglichkeit auf jenen entscheidenden Vor-

ges der Menschheit“[a Seite 113] ab. Solche Kriege sind notwendigerweise besonders intensive und unmenschliche Kriege, weil sie, *über das Politische hinausgehend*[α], den Feind gleichzeitig in moralischen und anderen Kategorien herabsetzen und zum unmenschlichen Scheusal machen müssen, das nicht nur abgewehrt, sondern definitiv *vernichtet*[α] werden muß, a*lso nicht mehr nur ein in seine Grenzen zurückzuweisender Feind*[α] ist. An der Möglichkeit solcher Kriege zeigt sich aber besonders deutlich, daß der Krieg als reale Möglichkeit heute noch vorhanden ist, worauf es für die Unterscheidung von Freund und Feind und für die Erkenntnis des Politischen allein ankommt.|[(25)]

4.

Jeder religiöse, moralische, ökonomische, ethnische oder andere Gegensatz verwandelt sich in einen politischen Gegensatz, wenn er stark genug ist, die Menschen nach Freund und Feind effektiv zu gruppieren. Das Politische liegt nicht im Kampf selbst, der wiederum seine eigenen technischen, psychologischen und militärischen Gesetze hat, sondern, wie gesagt, in einem von dieser realen Möglichkeit bestimmten Verhalten, in der klaren Erkenntnis der eigenen, dadurch bestimmten Situation und in der Aufgabe, Freund und Feind richtig zu unterscheiden. Eine religiöse Gemeinschaft, die als solche Kriege führt, sei es gegen die Angehörigen anderer religiöser Gemeinschaften, sei es sonstige Kriege, ist über die religiöse Gemeinschaft hinaus eine politische Einheit. Sie ist auch dann eine politische Größe, wenn sie nur in negativem Sinne eine Einwirkungsmöglichkeit auf jenen entscheidenden Vorgang hat,

ges der Menschheit“[a] Seite 113 ab. Solche Kriege sind notwendigerweise besonders grausame und unmenschliche Kriege, weil sie, über das Politische hinausgehend, den Feind gleichzeitig in moralischen und anderen Kategorien herabsetzen und zum unmenschlichen Scheusal machen müssen, das nicht nur abgewehrt, sondern definitiv vernichtet werden muß, also nicht mehr nur ein in seine Grenzen zurückzuweisender Feind ist. An der Möglichkeit solcher Kriege zeigt sich aber auch besonders deutlich, daß der Krieg als reale Möglichkeit heute noch vorhanden ist, worauf es für die Unterscheidung von Freund und Feind und für die Erkenntnis des Politischen allein ankommt.|[20]

4.

Jeder konfessionelle, moralische, wirtschaftliche, völkische oder andere Gegensatz verwandelt sich in einen politischen Gegensatz, wenn er tief genug geht, um die Menschen nach Freund und Feind effektiv zu gruppieren. Eine religiöse Gemeinschaft, die als solche Kriege führt, sei es gegen die Angehörigen anderer religiöser Gemeinschaften, seien es sonstige Kriege, ist über die religiöse Gemeinschaft hinaus eine politische Einheit. Sie ist auch dann eine politische Größe, wenn sie nur im negativen Sinne eine Einwirkungsmöglichkeit auf jenen entscheidenden Vorgang hat, wenn sie in der Lage ist, durch ein Verbot an ihre Angehörigen Kriege zu verhindern, d. h. die Feindesqualität eines Gegners maßgebend zu verneinen. Dasselbe gilt für eine auf wirtschaftlicher Grundlage beruhende Vereinigung von Menschen, z. B. für einen industriellen Konzern oder für eine Gewerkschaft. Auch eine „Klasse“ im

S. 37. Der Schluß dieses Abschnittes 3 ist für den in der Abhandlung vorausgesetzten Feindbegriff entscheidend, insbesondere der Satz:

„Solche Kriege sind notwendigerweise besonders intensive und unmenschliche Kriege, weil sie, *über das Politische hinausgehend*, den Feind gleichzeitig in moralischen und anderen Kategorien herabsetzen und zum unmenschlichen Scheusal machen müssen, das nicht nur abgewehrt, sondern definitiv vernichtet werden muß, also nicht mehr nur ein in seine Grenzen zurückzuweisender Feind ist.“

Damit ist deutlich gesagt, daß der hier zugrunde liegende Feindbegriff nicht in der Vernichtung des Feindes sondern in der Abwehr, in der Messung der Kräfte und der Gewinnung einer gemeinsamen Grenze seinen Sinn hat. Doch gibt es auch einen absoluten Feindbegriff, der hier als unmenschlich ausdrücklich abgelehnt wird. Er ist absolut, weil er – ich zitiere jetzt Formulierungen eines bedeutenden Aufsatzes von G. H. Schwabe aus dem Jahre 1959 – „bedingungslose Anerkennung als das Absolute und gleichzeitige Unterwerfung des Individuums unter seine Ordnung“ verlangt, folgerichtig sogar nicht nur Ausmerzung sondern „Selbstausmerzung des Feindes durch öffentliche Selbstanklage“. G. H. Schwabe meint, diese Selbstvernichtung des Individuums liege „bereits im Wesen der Hochzivilisation“ (Zur Kritik der Gegenwartskritik, Mitteilungen der List-Gesellschaft 10. Februar 1959).[a]

Anmerkungen

[α] Ohne Hervorhebung in BP 2 (1932)

[a] Schwabe, G. H.: Zur Kritik der Gegenwartskritik, in: Mitteilungen der List-Gesellschaft, 2 (7), 1959, 121-152, S. 140.

gang hat, wenn sie in der Lage ist, durch ein Verbot an ihre Angehörigen Kriege zu verhindern, d. h. die Feindesqualität eines Gegners maßgebend zu verneinen. Dasselbe gilt für eine auf ökonomischer Grundlage beruhende Vereinigung von Menschen, z. B. für eine Gewerkschaft. Auch eine „Klasse“ im marxistischen Sinn des Wortes hört auf, etwas rein Oekonomisches zu sein und wird eine politische Größe, wenn sie an diesen entscheidenden Punkt gelangt, d. h. wenn sie mit dem Klassen-„*Kampf*“ Ernst macht und den Klassengegner als wirklichen Feind behandelt und bekämpft. Der wirkliche Kampf spielt sich notwendigerweise dann nicht mehr nach ökonomischen Gesetzen ab, sondern hat – neben der Kampftechnik im engsten technischen Sinne – seine politischen Notwendigkeiten und Orientierungen. Bemächtigt sich innerhalb eines Volkes das Proletariat der politischen Macht, so ist eben ein proletarischer Staat entstanden, der nicht weniger ein politisches Gebilde ist, wie ein Nationalstaat oder ein Beamtenstaat oder irgendeine andere Kategorie von Staat. Gelingt es, die ganze Menschheit nach dem Gegensatz von Proletarier und Bourgeois als Freund und Feind in Proletarier- und Kapitalistenstaaten zu gruppieren und verschwinden darin alle anderen Freund- und Feind-Gruppierungen, so zeigt sich die ganze Realität des Politischen, welche diese zunächst nur ökonomischen Begriffe erhalten haben. Reicht die politische Kraft einer Klasse innerhalb eines Volkes nur so weit, daß sie jeden nach Außen zu führenden Krieg verhindern kann, ohne selber die Fähigkeit oder den Willen zu haben, die Staatsgewalt zu übernehmen und nötigenfalls Krieg zu führen, so ist die politische Einheit des Staates aufge-

wenn sie in der Lage ist, durch ein Ver-|[38]bot an ihre Angehörigen Kriege zu verhindern, d. h. die Feindesqualität eines Gegners maßgebend zu verneinen. Dasselbe gilt für eine auf ökonomischer Grundlage beruhende Vereinigung von Menschen, z. B. für einen industriellen Konzern oder für eine Gewerkschaft. Auch eine „Klasse“ im marxistischen Sinn des Wortes hört auf, etwas rein ökonomisches zu sein und wird eine politische Größe, wenn sie an diesen entscheidenden Punkt gelangt, d. h. wenn sie mit dem Klassen-„*Kampf*“ Ernst macht und den Klassengegner als wirklichen Feind behandelt und ihn, sei es als Staat gegen Staat, sei es im Bürgerkrieg innerhalb eines Staates, bekämpft. Der wirkliche Kampf spielt sich notwendigerweise dann nicht mehr nach ökonomischen Gesetzen ab, sondern hat – neben den Kampfmethoden im engsten technischen Sinne – seine politischen Notwendigkeiten und Orientierungen, Koalitionen, Kompromisse usw. Bemächtigt sich innerhalb eines Staates das Proletariat der politischen Macht, so ist eben ein proletarischer Staat entstanden, der nicht weniger ein politisches Gebilde ist wie ein Nationalstaat, ein Priester-, Händler- oder Soldatenstaat, ein Beamtenstaat oder irgendeine andere Kategorie politischer Einheit. Gelingt es, die ganze Menschheit nach dem Gegensatz von Proletarier und Bourgeois als Freund und Feind in Proletarier- und Kapitalistenstaaten zu gruppieren und ver-|[(26)]schwinden darin alle andern Freund- und Feindgruppierungen, so zeigt sich die ganze Realität des Politischen, welche diese zunächst scheinbar „rein“ ökonomischen Begriffe erhalten haben. Reicht die politische Kraft einer Klasse oder sonstigen Gruppe innerhalb

marxistischen Sinn des Wortes hört auf, etwas rein Ökonomisches zu sein und wird eine politische Größe, wenn sie an diesen entscheidenden Punkt gelangt, d. h. wenn sie mit dem Klassen-„Kampf“, d. h. dem Bürgerkrieg, Ernst macht, den Klassengegner als wirklichen Feind behandelt und ihn, sei es als Staat gegen Staat, sei es im Bürgerkrieg innerhalb eines Staates, bekämpft. Der wirkliche Kampf spielt sich notwendigerweise dann nicht mehr nach ökonomischen Gesetzen ab, sondern hat – neben den Kampfmethoden im engsten militär- und revolutionstechnischen Sinne – seine politischen Notwendigkeiten und Orientierungen, Koalitionen, Kompromisse usw. Bemächtigt sich innerhalb eines Staates die Kampforganisation des „Proletariats“ der politischen Macht, so ist eben ein „proletarischer“ Staat entstanden, der nicht weniger ein politisches Gebilde ist wie ein Nationalstaat, ein Priester-, Händler- oder Soldatenstaat, ein Beamtenstaat oder irgendeine andere, durch die staatstragende Schicht gekennzeichnete Art politischer Einheit. Gelänge es, die ganze Menschheit nach dem Gegensatz von Proletarier und Bourgeois als Freund und Feind in Proletarier- und Kapitalistenstaaten zu gruppieren und verschwänden darin alle anderen Freund- und Feindgruppierungen, so würde sich die ganze Realität|[21] des Politischen zeigen, welche diese zunächst scheinbar „rein“ ökonomischen Begriffe erhalten haben. Reicht aber die politische Kraft einer Klasse oder einer sonstwie gearteten Gruppe innerhalb eines Staates nur so weit, daß sie jeden nach außen zu führenden Krieg verhindern kann, ohne selber die Fähigkeit oder den Willen zu haben, die Staatsgewalt zu übernehmen, von sich aus Freund und Feind zu unterscheiden

löst.

Das Politische kann seine Kraft aus den verschiedensten Bereichen menschlichen Lebens ziehen, aus religiösen, ökonomischen und moralischen Gegensätzen. Aber die reale Freund- und Feind-Gruppierung ist seinsmäßig so stark und ausschlaggebend, daß der nichtpolitische Gegensatz in demselben Augenblick, in welchem er zu dieser Gruppierung führt, seine bisherigen Kri-|[11]terien zurückstellt und den völlig neuen Bedingungen und Konsequenzen des Politischen unterworfen wird. Das Politische bestimmt immer die Gruppierung, die sich an dem Ernstfall orientiert.

~

Es ist deshalb immer die maßgebende Gruppierung, die politische Einheit infolgedessen immer, wenn sie überhaupt vorhanden ist, die maßgebende Einheit

eines Volkes nur so weit, daß sie jeden nach außen zu führenden Krieg verhindern kann, ohne selber die Fähigkeit oder den Willen zu haben, die Staatsgewalt zu übernehmen, von sich aus Freund und Feind zu unterscheiden und nötigenfalls Krieg zu führen, so ist die politische Einheit zerstört.

Das Politische kann seine Kraft aus den verschiedensten Bereichen menschlichen Lebens ziehen, aus religiösen, ökonomischen, moralischen und andern Gegensätzen; es bezeichnet kein eigenes Sachgebiet, sondern nur den *Intensitätsgrad* einer Assoziation oder Dissoziation von Menschen, deren Motive religiöser, nationaler (im ethnischen oder kulturellen Sinne), wirtschaftlicher oder anderer Art sein können und|[39] zu verschiedenen Zeiten verschiedene Verbindungen und Trennungen bewirken. Die reale Freund-Feindgruppierung ist seinsmäßig so stark und ausschlaggebend, daß der nichtpolitische Gegensatz in demselben Augenblick, in dem er diese Gruppierung bewirkt, seine bisherigen „rein“ religiösen, „rein“ wirtschaftlichen, „rein“ kulturellen Kriterien und Motive zurückstellt und den völlig neuen, eigenartigen und, von jenem „rein“ religiösen oder „rein“ wirtschaftlichen und andern „reinen“ Ausgangspunkt gesehen, oft sehr inkonsequenten und „irrationalen“ Bedingungen und Folgerungen der nunmehr politischen Situation unterworfen wird. Politisch ist jedenfalls immer die Gruppierung, die sich an dem Ernstfall orientiert.

~

Sie ist deshalb immer die *maßgebende* menschliche Gruppierung, die politische Einheit infolgedessen immer, wenn sie überhaupt vorhanden ist, die maßgebende

und nötigenfalls Krieg zu führen, so ist die politische Einheit zerstört.

Das Politische kann seine Kraft aus den verschiedensten Bereichen menschlichen Lebens ziehen, aus konfessionellen, wirtschaftlichen, moralischen und andern Gegensätzen; es bezeichnet kein eigenes, diesen Gegensätzen korrespondierendes Sachgebiet, sondern den *Intensitätsgrad* einer Verbindung oder Unterscheidung von Menschen, deren Motive konfessioneller, nationaler (im ethnischen oder geschichtlichen Sinne), wirtschaftlicher oder anderer Art sein können und zu verschiedenen Zeiten verschiedene Verbindungen und Trennungen bewirken. Die reale Freund-Feind-Gruppierung ist seinsmäßig so stark und ausschlaggebend, daß der nichtpolitische Gegensatz in demselben Augenblick, in dem er diese Gruppierung bewirkt, seine bisherigen „rein" religiösen, „rein" wirtschaftlichen, „rein" kulturellen Kriterien und Motive zurückstellt und den völlig neuen, eigenartigen (und, von jenem „rein" religiösen oder „rein" wirtschaftlichen und andern „reinen" Ausgangspunkt gesehen, oft sehr inkonsequenten und „irrationalen") Bedingungen und Folgerungen der nunmehr politischen Situation unterworfen wird. Politisch ist jedenfalls immer die Gruppierung, die vom Ernstfall her bestimmt wird.

Die politische Einheit ist infolgedessen immer, solange sie überhaupt vorhanden ist, die maßgebende Einheit, total und souverän. „*Total*" ist sie, weil erstens jede

und „souverän“ in dem Sinne, daß die Entscheidung über den maßgebenden Fall, auch wenn das der Ausnahmefall ist, immer begriffsnotwendig bei ihr stehen muß.

~

Das Wort Souveränität hat hier einen guten Sinn, ebenso wie das Wort Einheit. Beides besagt keineswegs, daß jede Einzelheit des Daseins jedes Menschen, der zu einer politischen Einheit gehört, vom Politischen her bestimmt und kommandiert werden müßte. Es kann sein, daß wirtschaftliche Rücksichten stärker sind als alles, was die politische Leitung, d. h. die Regierung will; an religiösen Ueberzeugungen findet die Macht des Staates ebenfalls leicht eine Grenze. Das, worauf es ankommt, ist immer nur der Konfliktsfall. Sind die wirtschaftlichen oder religiösen Gegenkräfte so stark, daß sie die Entscheidung über den Ernstfall selber von sich aus bestimmen, so sind sie eben die neue Substanz der politischen Einheit geworden. Sind sie nicht stark genug, um einen gegen ihre Interessen beschlossenen

Einheit und „souverän“ in dem Sinne, daß die Entscheidung über den maßgebenden Fall, auch wenn das der Ausnahmefall ist, begriffsnotwendig immer bei ihr stehen muß.[α]

Das Wort „Souveränität“ hat hier einen guten Sinn, ebenso wie das Wort „Einheit“. Beides besagt keineswegs, daß jede Einzelheit des Daseins jedes Menschen, der zu einer politischen Einheit gehört, vom Politischen her bestimmt und kommandiert werden müßte, oder daß ein zentralistisches System jede andere Organisation oder Korporation ver-|[(27)]nichten sollte. Es kann sein, daß wirtschaftliche Rücksichten stärker sind als alles, was die Regierung eines wirtschaftlich angeblich neutralen Staates will; an religiösen Überzeugungen findet die Macht eines konfessionell angeblich neutralen Staates ebenfalls leicht eine Grenze. Das, worauf es ankommt, ist immer nur der Konfliktsfall. Sind die wirtschaftlichen, kulturellen oder religiösen Gegenkräfte so stark, daß sie die Entscheidung über den

Angelegenheit potenziell politisch sein und deshalb von der politischen Entscheidung betroffen werden kann; und zweitens der Mensch in der politischen Teilnahme ganz und existenziell erfaßt wird. Die Politik ist das Schicksal.[a] Mit Recht hat der große Staatsrechtslehrer M. Hauriou auch rechtswissenschaftlich das Kennzeichen einer politischen Verbindung darin erblickt, daß sie den Menschen *ganz* erfasse.[b] Ein guter Prüfstein|[22] des politischen Charakters einer Gemeinschaft liegt deshalb in der Praxis des *Eides*, dessen wahrer Sinn darin besteht, daß ein Mensch sich *ganz* einsetzt, oder sich durch einen Treueschwur „eidlich (und existenziell) verwandt“ macht.[c] *Souverän* ist die politische Einheit in dem Sinne, daß die Entscheidung über den maßgebenden Fall, auch wenn das der Ausnahmefall ist, begriffsnotwendig immer bei ihr steht.

~

Das Wort „Souveränität“ hat hier einen guten Sinn. Es besagt keineswegs, daß jede Einzelheit des Daseins jedes Menschen, der zu einer politischen Einheit gehört, vom Politischen her bestimmt und kommandiert werden müßte, oder daß ein zentralistisches System jede andere Organisation oder Korporation vernichten sollte. Es kann sein, daß wirtschaftliche Rücksichten stärker sind als alles, was die Regierung eines wirtschaftlich angeblich neutralen Staates will; an konfessionellen Überzeugungen findet die Macht eines konfessionell angeblich neutralen Staates ebenfalls leicht eine Grenze. Das, worauf es ankommt, ist immer nur der Konfliktsfall. Sind die wirtschaftlichen, kulturellen oder konfessionellen Gegenkräfte so stark, daß sie die Entscheidung über den Ernstfall von sich aus bestimmen, so

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): ~

[a] Den Satz soll Napoleon in einem Gespräch mit Goethe geprägt haben. Goethe, Johann Wolfgang: Unterredung mit Napoleon, in: ders.: Goethes Werke in Auswahl, Bd. 5, hg. v. Paul Wiegler, Berlin 1949 [1808], 436-440, S. 439.

[b] Hauriou, Maurice: Principes de droit public, Paris 1910, S. 127, RW 265-27582: „Nous appelons institutions politiques tous les corps qui prétendent à exercer, sur les membres d’un groupe ou sur les habitants d’un pays, une emprise totale“, frz.: „Wir nennen all jene Körperschaften politische Institutionen, die für sich beanspruchen, über die Mitglieder einer Gruppe oder die Einwohner eines Landes einen totalen Einfluss auszuüben“.

[c] HE RW 265-25318 ergänzt: Und das ist der Sinn der Conjurationen, der Schwur-Brüderschaft der Eidgenossen, der lex sacrata (lat.: geheiligtes Gesetz, dessen Übertretung mit einem Fluch belegt ist), kurz der „anderen“ nicht-staatlichen und nicht-legalen Seite der Weltgeschichte.

Krieg zu verhindern, so zeigt sich, daß sie den entscheidenden Punkt des Politischen nicht erreicht haben. Sind sie stark genug, um einen von der politischen Leitung gewollten, ihren Interessen oder Motiven widersprechenden Krieg zu verhindern, aber nicht stark genug, um selber von sich aus einen Krieg nach ihrer Entscheidung zu bestimmen, so ist keine einheitliche politische Größe mehr vorhanden. Wie sich das auch immer verhält: infolge der Orientierung an dem möglichen Ernstfall des effektiven Kampfes gegen einen effektiven Feind ist die politische Einheit notwendig entweder die für die Freund- oder Feind-Gruppierung maßgebende Einheit und in diesem (nicht in irgendeinem absoluten) Sinne souverän, oder sie ist überhaupt nicht vorhanden.

Ernstfall von sich aus bestimmen, so sind sie eben die neue Substanz der politischen Einheit geworden. Sind sie nicht stark genug, um einen gegen ihre Interessen und Prinzipien beschlossenen Krieg zu verhindern, so zeigt sich, daß sie den entscheidenden Punkt des Politischen nicht erreicht haben. Sind sie stark genug, um einen von der staatlichen Leitung gewollten, ihren Interessen oder Prinzipien widersprechenden Krieg zu verhindern, aber nicht stark genug, um selber von sich aus einen Krieg nach|[40] ihrer Entscheidung zu bestimmen, so ist keine einheitliche politische Größe mehr vorhanden. Wie sich das auch immer verhält: infolge der Orientierung an dem möglichen Ernstfall des effektiven Kampfes gegen einen effektiven Feind ist die politische Einheit notwendig entweder die für die Freund- oder Feindgruppierung maßgebende Einheit und in diesem (nicht in irgendeinem absolutistischen) Sinne souverän, oder sie ist überhaupt nicht vorhanden.

Als[a] man erkannte, welche große Bedeutung den wirtschaftlichen Vereinigungen innerhalb des Staates zukommt und insbesondere das Anwachsen der Gewerkschaften bemerkte, gegen deren wirtschaftliches Machtmittel, den Streik, die Gesetze des Staates ziemlich machtlos waren, hat man etwas voreilig den Tod und das Ende des Staates proklamiert. Das geschah, soviel ich|[12] sehe, als eigentliche Doktrin erst seit 1906 und 1907 bei französischen Syndikalisten[5].

Als man erkannte, welche große politische Bedeutung den wirtschaftlichen Vereinigungen innerhalb des Staates zukommt und insbesondere das Anwachsen der Gewerkschaften bemerkte, gegen deren wirtschaftliches Machtmittel, den Streik, die Gesetze des Staates ziemlich machtlos waren, hat man etwas voreilig den Tod und das Ende des Staates proklamiert. Das geschah, soviel ich sehe, als eigentliche Doktrin erst seit 1906 und 1907 bei französischen Syndikalisten[11].

[5] „Cette chose énorme … la mort de cet être fantastique, prodigieux, qui a tenu dans l'histoire une place si colossale: l'Etat est mort" E. Berth, dessen Ideen von Georges Sorel stammen, in Le Mouvement socialiste, Okto-

[11] „Cette chose énorme … la mort de cet être fantastique, prodigieux, qui a tenu dans l'histoire une place si colossale: l'Etat est mort" E. Berth, dessen Ideen von Georges Sorel stammen, in Le Mouvement socialiste,

sind sie eben in die neue Substanz der politischen Einheit eingegangen. Sind sie nicht stark genug, um einen gegen ihre Interessen und Prinzipien beschlossenen Krieg zu verhindern, so zeigt sich, daß sie den entscheidenden Punkt des Politischen nicht erreicht haben. Sind sie stark genug, um einen ihren Interessen oder Prinzipien widersprechenden Krieg zu verhindern, aber nicht stark genug, um selber von sich aus einen Krieg nach ihrer Entscheidung zu bestimmen – typischer Zustand eines in wechselnden Koalitionen und Kompromissen sich weiterschleppenden pluralistischen Parteienstaates –, so ist keine einheitliche politische Größe mehr vorhanden. Wie sich das auch immer verhält: infolge der Orientierung an dem möglichen Ernstfall des effektiven Kampfes gegen einen effektiven Feind ist die politische Einheit notwendig entweder die für die Freund- oder Feindgruppierung maßgebende Einheit und in diesem (nicht in irgendeinem absolutistischen) Sinne souverän, oder sie ist überhaupt nicht vorhanden.

Als man erkannte, welche große politische Bedeutung den wirtschaftlichen Vereinigungen innerhalb des Staates zukommt und ins-|[23]besondere das Anwachsen der Gewerkschaften bemerkte, gegen deren wirtschaftliches Machtmittel, den Streik, die alten Staaten ziemlich machtlos waren, hat man etwas voreilig den Tod und das Ende des Staates proklamiert. Das geschah, soviel ich sehe, als bewußte Lehre erst seit 1906 und 1907, und zwar bei französischen und italienischen Syndikalisten[9]. Sie lieferten die

[9] „Cette chose énorme … la mort de cet être fantastique, prodigieux, qui a tenu dans l'histoire une place si colossale: l'Etat est mort." E. Berth, dessen Ideen von Georges Sorel

Anmerkungen

[a] An dieser Stelle setzt BP 1 (1940) ein. Dem Auszug schickte Schmitt folgende Anmerkung voraus: „Aus dem zuerst im Heidelberger „Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik", Band 58, Heft 1 (1927), S. 1-33, veröffentlichten Aufsatz „Der Begriff des Politischen". Die Thesen dieser Abhandlung sind in meinen Seminaren in Bonn 1925 und 1926 entstanden; in größerer Öffentlichkeit vorgetragen wurden sie zuerst am 10. Mai 1927 in der Berliner Hochschule für Politik, und zwar an derselben Stelle, an der kurz vorher Max Scheler seine aufsehenerregenden Thesen über den unwiderstehlichen, Völker, Rassen, Konfessionen und sogar den Unterschied der Geschlechter neutralisierenden „Ausgleich" vorgetragen hatte, den er für die Wirkung und die Folge der modernen Demokratie und der modernen Technik hielt. Die 2. Auflage des „Begriffs des Politischen" ist 1931 bei Duncker & Humblot, die 3. und folgende Auflagen sind seit 1933 im Verlag der Hanseatischen Verlagsanstalt, Hamburg, erschienen. Der vorliegende Abdruck ist wörtlich nach der Veröffentlichung des Jahres 1927 erfolgt, zur besseren Beurteilung der von Emigranten-Zeitschriften gemachten Versuche, einige Verbesserungen, die ich später vorgenommen habe, als unanständige Gesinnungsänderungen hinzustellen." Ein paar wenige Änderungen im Vergleich zu BP 1 (1927) werden – abgesehen von der weggefallenen Kapiteleinteilung, der fehlenden Kursivierung lateinischer Begriffe und der angepassten Fußnotennummerierung – im Folgenden in den Anmerkungen verzeichnet, insofern sie inhaltlich relevant sind. Die erwähnten Seminare hielt Schmitt jeweils im Wintersemester, in der angegebenen Zeit zu den Themen Staatsrecht, Staatsphilosophie und Staatstheorien. Der angesprochene Vortrag Schelers fand erst am 5. November 1927 anlässlich der Jahresfeier der Hochschule für Politik statt. Er ist abgedruckt in: Scheler, Max: Der Mensch im Weltalter des Ausgleichs, in: ders.: Gesammelte Schriften, Bd. 9, hg. v. Manfred S. Frings, Bonn 1995, 145-170.

Von Staatstheoretikern, die in diesen Zusammenhang gehören, ist Duguit der bekannteste; er hat seit 1901 den Souveränitätsbegriff und die Vorstellung von der personalen Einheit des Staates zu widerlegen versucht, mit manchen treffenden Argumenten gegen eine unkritische Staatsmetaphysik, aber im wesentlichen doch den eben dargelegten, eigentlichen Sinn des Souveränitätsgedankens verfehlend. Dasselbe gilt von der weitaus interessantesten Staatslehre, die im letzten Jahrzehnt aufgestellt worden ist, der sogenannten pluralistischen Staatstheorie von Harold J. Laski[6]. Ihr Pluralismus besteht darin, die souveräne Einheit des Staates, d. h. die politische Einheit zu leugnen und immer wieder hervorzuheben, daß der einzelne Mensch in vielen verschiedenen sozialen Verbindungen lebt: er ist Mitglied einer Religionsgesellschaft, einer Gewerk-

ber 1907, p. 314.[c] Léon Duguit zitiert diese Stelle in seinen Vorträgen Le droit social, le droit individuel et la transformation de l'Etat, 1. Aufl. 1908;[d] er begnügt sich damit, zu sagen, daß der souveräne und als Person gedachte Staat tot oder am Sterben sei (S. 150: L'Etat personnel et souverain est mort ou sur le point de mourir). In Duguits Werk L'Etat, Paris 1901[e], finden sich solche Sätze noch nicht, obwohl die Kritik des Souveränitätsbegriffes schon die gleiche ist. Interessante weitere Beispiele dieser syndikalistischen Diagnose des heutigen Staates bei Esmein, Droit constitutionnel (7. Auflage von Nézard) 1921, I, S. 55 ff.[f] Die syndikalistische Lehre ist auch hinsichtlich ihrer Diagnose des Staates von der marxistischen Konstruktion zu unterscheiden. Für die Marxisten ist der Staat nicht tot oder am Sterben, er ist vielmehr als Mittel zur Herbeiführung der klassen- und erst damit staatlosen Gesellschaft notwendig und vorläufig noch wirklich.

[6] Studies in the Problem of Sovereignty 1917; Authority in the Modern State 1919, Foundation of Sovereignty 1921, A Grammar of Politics 1925.

Von Staatstheoretikern, die in diesen Zusammen-|[(28)]hang gehören, ist Duguit der bekannteste; er hat seit 1901 den Souveränitätsbegriff und die Vorstellung von der Persönlichkeit des Staates zu widerlegen versucht, mit manchen treffenden Argumenten gegen eine unkritische Staatsmetaphysik und die Personifizierungen des Staates, die schließlich nur Residuen aus der Welt des fürstlichen Absolutismus sind, aber im wesentlichen doch den eigentlichen politischen Sinn des Souveränitätsgedankens verfehlend. Ähnliches gilt für die etwas später|[41] in angelsächsischen Ländern aufgetretene sogenannte pluralistische Staatstheorie von G. D. H. Cole und Harold J. Laski[12].

Oktober 1907, p. 314.[c] Léon Duguit zitiert diese Stelle in seinen Vorträgen Le droit social, le droit individuel et la transformation de l'Etat, 1. Aufl. 1908;[d] er begnügte sich damit, zu sagen, daß der souveräne und als Person gedachte Staat tot oder am Sterben sei (S. 150: L'Etat personnel et souverain est mort ou sur le point de mourir). In Duguits Werk L'Etat, Paris 1901[e], finden sich solche Sätze noch nicht, obwohl die Kritik des Souveränitätsbegriffes schon die gleiche ist. Interessante weitere Beispiele dieser syndikalistischen Diagnose des heutigen Staates bei Esmein, Droit constitutionnel (7. Auflage von Nézard) 1921, I, S. 55 ff., und vor allem in dem besonders interessanten Buch von Maxime Leroy, Les transformations de la puissance publique 1907.[f] Die syndikalistische Lehre ist auch hinsichtlich ihrer Diagnose des Staates von der marxistischen Konstruktion zu unterscheiden. Für die Marxisten ist der Staat nicht tot oder am Sterben, er ist vielmehr als Mittel zur Herbeiführung der klassen- und erst damit staatlosen Gesellschaft notwendig und vorläufig noch wirklich; er hat im Sowjetstaat gerade mit Hilfe der marxistischen Doktrin neue Energien und neues Leben erhalten.

[12] Eine übersichtliche und plausible Zusammenstellung der Thesen von Cole ist (von ihm selbst formuliert) in den Veröffentlichungen der Aristotelian Society, Bd. XVI (1916),

Anregung zu einer „pluralistischen“ Staatslehre; ihr Grunddogma war die, auch von deutschen Staatslehrern, insbesondere der Schule Otto von Gierkes, vertretene „Wesensgleichheit aller menschlichen Verbände“[a]; ihre philosophische Grundlage und politische Theologie der „Pragmatismus“ amerikanischer Philosophen wie William James[b], die das Bedürfnis nach einer letzten Einheit, nach einem „Kosmos“ und einem „System“, für Aberglauben und einen Rest mittelalterlicher Scholastik halten. Daraus hat man die politische Lehre und das Programm eines „Pluralismus“ kombiniert. Er paßt am besten zur zweiten sozialistischen Internationale, deren Denkweise im Wesentlichen liberal geblieben ist. Für den konsequenten Liberalismus gibt es nur eine Realität, das Individuum, und als Ganzes nur die Menschheit. Die kämpfende Klasse, die der Kommunist als Realität auffaßt, wird für die pluralistische Lehre zur freien, politisch neutralen Gewerkschaft und zu einer von mehreren politischen Parteien. Das „soziale Leben“ der Individuen wird von einer Mehrzahl von Verbänden, Genossenschaften, Assoziationen aller Art getragen, die keine „höchste Einheit“ über sich haben sollen, die sich vielmehr gegenseitig relativieren und es dadurch verhindern, daß das Individuum seine liberale Überlegenheit verliert. So lebt der einzelne Mensch in zahlreichen verschiedenen sozialen Bindungen und Verbindungen, als Mitglied einer Religionsgesellschaft, einer Nation, einer Gewerkschaft, einer politischen Partei, einer Familie, eines Sportklubs, eines Staates und vieler anderer „Assoziationen“, die ihn von Fall zu Fall verschie-

stammen, in Le Mouvement socialiste, Oktober 1907.[c]

Anmerkungen

[a] Der Ursprung des genauen Wortlautes konnte nicht ermittelt werden. Schmitt zitiert sich hier am ehesten selbst: „Hugo Preuß ging darin am weitesten, indem er unter Berufung auf Gierke die Wesensgleichheit aller menschlichen Verbände betonte“ (HP, S. 174). Ein Beleg wird auch da nicht angeführt, der Kontext legt jedoch einen Bezug auf Preuß nahe, der im Anschluss an Gierke formuliert: „Im Gegenteil zeigt vielmehr die organische Anschauung die Wesensgleichheit der staatlichen und der analogen Verbände; betrachtet sie den Staat als ein Glied in der ungeheuren Kette der Organismen“ (Preuß, Hugo: Gemeinde, Staat, Reich als Gebietskörperschaften. Versuch einer deutschen Staatskonstruktion auf Grundlage der Genossenschaftstheorie, Berlin 1889, S. 145). Jedenfalls war dieses Werk von Preuß in Schmitts Bibliothek vorhanden (Kerst 368).

[b] Bspw. James, William: Das pluralistische Universum, Leipzig 1914.

[c] Berth, Édouard: Marchands, intellectuels, et politiciens, in: Le mouvement socialiste, 9 (3), 1907, 302-316. Frz.: „Diese gewaltige Sache ... der Tod dieses fantastischen, außergewöhnlichen Wesens, das in der Geschichte einen derart kolossalen Platz innegehabt hat: Der Staat ist tot“ (S. 314). Bei Berth steht diese Aussage im einschränkenden Kontext, dass der Staat lediglich für einen wachsenden Teil der französischen Arbeiterklasse tot sei („pour une portion croissante de la classe ouvrière française“ (ebd.)).

[d] Das Zitat bei Duguit auf Seite 38. Direkt im Anschluss präzisiert er, dass der überkommene, souveräne und autoritäre Staat am Sterben sei, und stattdessen der syndikalistische, also auf Gleichheit beruhende und dezentral organisierte Staat aufgebaut werden müsse.

[e] Duguit, Léon: L’État, le droit objectif et la loi positive, Paris 1901.

[f] Esmein, Adhémar: Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Bd. 1, 7. Aufl., revue par Henry Nézard, Paris 1921. Auf den Seiten 55-57 zitiert er mehrfach aus Leroy, Maxime: Les transformations de la puissance public. Les syndicats de fonctionnaires, Paris 1907.

schaft, eines Sportklubs und vieler anderer „Assoziationen“, die ihn von Fall zu Fall verschieden stark bestimmen, ohne daß man von einer dieser Assoziationen sagen könnte, sie sei absolut maßgebend und souverän. Vielmehr können sich die verschiedenen Verbindungen jede auf einem verschiedenen Gebiet, als die stärksten erweisen. Es wäre z. B. denkbar, daß die Mitglieder einer Gewerkschaft, wenn dieser Verband die Parole ausgibt, keine Kirche mehr zu besuchen, trotzdem zur Kirche gehn, aber gleichzeitig eine von der Kirche erlassene Aufforderung, aus der Gewerkschaft auszutreten, ebenfalls nicht befolgen.

~

Ihr Pluralismus besteht darin, die souveräne Einheit des Staates, d. h. die politische Einheit zu leugnen und immer wieder hervorzuheben, daß der einzelne Mensch in zahlreichen verschiedenen sozialen Bindungen und Verbindungen lebt: er ist Mitglied einer Religionsgesellschaft, einer Nation, einer Gewerkschaft, einer Familie, eines Sportklubs und vieler anderer „Assoziationen“, die ihn von Fall zu Fall verschieden stark bestimmen und ihn in|[(29)] einer „Pluralität der Treueverpflichtungen und der Loyalitäten“[a] verpflichten, ohne daß man von einer dieser Assoziationen sagen könnte, sie sei unbedingt maßgebend und souverän. Vielmehr können sich die verschiedenen „Assoziationen“, jede auf einem verschiedenen Gebiet, als die stärksten erweisen, und der Konflikt der Loyalitäts- und Treuebindungen kann nur von Fall zu Fall entschieden werden. Es wäre z. B. denkbar, daß die Mitglieder einer Gewerkschaft, wenn dieser Verband die Parole ausgibt, keine Kirche mehr zu besuchen, trotzdem zur

S. 310–325 abgedruckt;[b] die zentrale These lautet auch hier: Die Staaten sind anderen Arten menschlicher Verbände wesensgleich. Von Laskis Schriften seien genannt: Studies in the Problem of Sovereignty 1917; Authority in the Modern State 1919; Foundations of Sovereignty 1921. A Grammar of Politics 1925, Das Recht und der Staat, Zeitschr. für öffentl. Recht, Bd. X (1930), S. 1–25. Weitere Literatur bei Kung Chuan Hsiao, Political Pluralism, London 1927; zur Kritik dieses Pluralismus: W. Y. Elliott in The American Political Science Review XVIII (1924), S. 251 f.[c], und The pragmatic Revolt in Politics, New York 1928; Carl Schmitt, Staatsethik und pluralistischer Staat, Kant-Studien XXXV (1930), S. 28–42. Über die pluralistische Aufsplitterung des heutigen deutschen Staates und die Entwicklung des Parlaments zum Schauplatz eines pluralistischen Systems: Carl Schmitt, Der Hüter der Verfassung, Tübingen 1931, S. 73 f.

den stark bestimmen und ihn in einer „Pluralität der|[24] Treueverpflichtungen und der Loyalitäten“[a] verpflichten, ohne daß man von einer dieser Verbindungen sagen könnte, sie sei unbedingt maßgebend und souverän. Vielmehr können sich die verschiedenen „Assoziationen“, jede auf einem verschiedenen Gebiet, als die stärksten erweisen, und der Konflikt der Loyalitäts- und Treuebindungen kann nur von Fall zu Fall entschieden werden. Es wäre z. B. denkbar, daß die Mitglieder einer Gewerkschaft, wenn dieser Verband die Parole ausgibt, keine Kirche mehr zu besuchen, trotzdem zur Kirche gehn, aber gleichzeitig eine von der Kirche erlassene Aufforderung, aus der Gewerkschaft auszutreten, ebenfalls nicht befolgen.

S. 37 ff. (Pluralismus): Harold J. Laski (gestorben 1950) ist gerade in der kritischen Zeit 1931/32 von seinem ursprünglichen liberalen Individualismus zum Marxismus übergegangen; über ihn die Monographie von Herbert A. Deane, The Political Ideas of Harold J. Laski, New York, Columbia University Press 1955. In

Anmerkungen

[a] Der Ursprung des genauen Wortlautes konnte nicht ermittelt werden. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Paraphrase in Bezug auf Cole, George D. H.: The nature of the state in view of its external relations, in: Proceedings of the Aristotelian Society, 16, 1915/16, 310-325, passim.

[b] Vgl. die Angaben in Anmerkung a. Der Fokus dieses Artikels liegt auf der Darstellung einer pluralistischen Perspektive auf zwischenstaatliche Beziehungen, im Zuge derer der innenpolitische Pluralismus nur zusammenfassend dargestellt wird. Eine ausführliche Herleitung dieser Perspektive präsentierte Cole ein Jahr früher in der Aristotelian Society: Cole, George D. H.: Conflicting social obligations, in: Proceedings of the Aristotelian Society, 15, 1914/15, 140-159.

[c] Elliott, William Y.: The pragmatic politics of Mr. H. J. Laski, in: The american political science review, 18 (2), 1924, 251-275. Die Art von Elliotts Kritik und seine Referenzliteratur legen nahe, dass Schmitt sich bei seiner Bewertung Laskis stark auf diesen Artikel stützte, den er wahrscheinlich in Vorbereitung auf seinen Vortrag „Staatsethik und pluralistischer Staat“ (abgedruckt in PB, S. 151-165) im Mai 1929 las (Tb IV, S. 292). Dazu passen auch die Ausführungen über mögliche Konflikte zwischen Kirche, Gewerkschaften und Staat (BP 1 126,9–16; BP 2 126,22–128,4, BP 3 127,11–18; bei Elliot S. 272) und die Benennung von William James’ Denken als philosophische Grundlage des Pluralismus (BP 3 125,6–9; bei Elliott S. 252). Laski war Schmitt jedoch spätestens seit Herbst 1925 bekannt (BW Smend, S. 49) und dessen pluralistische Hauptthesen wurden von Werner Becker im Bonner Seminar Anfang 1926 in einem Referat vorgestellt, wozu umfangreiche Notizen erhalten sind (RW 265-20081, S. 19).

Kirche gehen, aber gleichzeitig eine von der Kirche erlassene Aufforderung, aus der Gewerkschaft auszutreten, ebenfalls nicht befolgen.

An diesem Beispiel ist die Koordinierung von Religionsgesellschaften und Berufsverbänden, die infolge ihres gemeinsamen Gegensatzes gegen den Staat zu einer Allianz von Kirchen und Gewerkschaften werden kann, besonders auffällig. Sie ist typisch für den in angelsächsischen Ländern auftretenden Pluralismus, dessen theoretischer|[42] Ausgangspunkt, neben Gierkes Genossenschaftstheorie, vor allem auch das Buch von J. Neville Figgis über die Kirchen im modernen Staate (1913) gewesen ist[13]. ~

[13] Figgis, Churches in the modern State, London 1913, der übrigens S. 249 berichtet, daß Maitland, dessen rechtsgeschichtliche Untersuchungen ebenfalls auf die Pluralisten eingewirkt haben, über Gierkes Deutsches Genossenschaftsrecht (vgl. oben S. 25$^{\alpha}$) äußerte, es sei das größte Buch, das er jemals gelesen habe (the greatest book he had ever read) sagt, der mittelalterliche Streit zwischen Kirche und Staat, d. h. Papst und Kaiser, noch genauer: dem Klerikerstand und den weltlichen Ständen, sei nicht ein Kampf zweier „Gesellschaften (societies)“, sondern ein Bürgerkrieg innerhalb derselben sozialen Einheit gewesen; heute dagegen seien es zwei Gesellschaften, duo populi, die sich hier gegenüberstehen.[a] Das trifft meiner Ansicht nach zu. Denn während in der Zeit vor dem Schisma die Beziehung von Papst und Kaiser noch auf die Formel gebracht werden konnte, daß der Papst die *auctoritas*, der Kaiser die *potestas*[b] habe, demnach eine Verteilung innerhalb derselben Einheit vorliege, hält die katholische Lehre seit dem 12. Jahrhundert daran fest, daß Kirche und Staat zwei *societates*$^{\beta}$, und zwar sogar die beiden societates perfectae[c] (jede in ihrem Bereich souverän und autark) sind, wobei auf der Seite der Kirche natürlich nur eine einzige Kirche als societas perfecta anerkannt wird, während auf der staatlichen Seite heute eine Pluralität (wenn nicht eine Unzahl)

An dieser Theorie ist nur *eins* interessant, was übrigens auch in dem pluralistischen Parteienstaat, der von 1919 bis 1932 in Deutschland herrschte, erkennbar wurde, daß nämlich Kirchen und Gewerkschaften gleichgeordnet werden. Beide Kategorien werden die eigentlich typischen Verbände. Der politisch-polemische Sinn dieser originellen Allianz von Kirche und Gewerkschaft ist leicht zu erkennen: beide treten in einen gemeinsamen Gegensatz gegen den Staat[11]. ~

[11] J. Neville Figgis sagt in seinem Buch über die „Kirchen im modernen Staat" (Churches in the modern State, London 1913), der mittelalterliche Streit zwischen Kirche und Staat, d. h. Papst und Kaiser, noch genauer: dem Klerikerstand und den weltlichen Ständen, sei nicht ein Kampf zweier „Gesellschaften" (societies), sondern ein Bürgerkrieg innerhalb derselben Einheit gewesen; heute dagegen seien es zwei Gesellschaften, duo populi, die sich hier gegenüberstehen.[a] Diese Behauptung scheint mir ein geeigneter Ausgangspunkt zu sein, um zu erkennen, daß das Problem Kirche – Reich ein ganz anderes ist als das Problem Kirche – Staat. Mit Bezug auf die christliche Kirche gibt es nur ein Reich, nur einen Kaiser und nur ein Haupt der Kirche. Aber während in der Zeit *vor* dem Schisma die Beziehung von Papst und Kaiser noch auf die Formel gebracht werden konnte, daß der Papst die *auctoritas*, der Kaiser die *potestas*[b] habe, demnach eine Verteilung innerhalb derselben Einheit vorliege, hält die katholische Lehre seit dem 12. Jahrhundert daran fest, daß Kirche und Staat zwei societates, und zwar sogar die beiden societates perfectae[c] (jede in ihrem Bereich souverän und autark) sind, wobei auf der Seite der Kirche natürlich nur eine einzige Kirche als societas perfecta anerkannt wird, während auf der staatlichen Seite heute eine Mehrzahl (wenn nicht eine Unzahl) von societates perfectae erscheint, deren „Perfekt-

der Bundesrepublik Deutschland hat der Pluralismus nach 1949 eine so weitverbreitete, allgemeine Anerkennung gefunden, daß man ihn als die herrschende politische Doktrin bezeichnen müßte, wenn nicht hinter der Fassade des gemeinsamen Wortes „Pluralismus" die tiefen Gegensätze weiterbeständen, die schon das Gesamtwerk Laskis so widerspruchsvoll machen und die durch eine ideologische Große Koalition (des kirchlich-moraltheologischen mit dem liberal-individualistischen und einem sozialistisch-gewerkschaftlichen Pluralismus) nur noch inkompatibler werden. Das Subsidiaritätsprinzip kann hier als Prüfstein dienen, gerade weil es eine letztliche Einheit (und nicht eine letztliche Vielheit) der Gesellschaft voraussetzt und weil

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): S. 13 | [β] Ohne Hervorhebung in BP 2 (1932)

[a] Figgis behandelt die Beziehung zwischen Staat und Kirche im ersten Anhang seines Buches unter dem Titel „Respublica Christiana" (S. 175-226). Für die Bezeichnung der mittelalterlichen Auseinandersetzung als Bürgerkrieg und nicht Kampf zweier „societies" siehe S. 219. Der Begriff „*duo populi*" (lat.: „zwei Völker") findet sich nur einmal in einem Zitat aus dem mittelalterlichen *Somnium Viridarii* (lat.: „Traum des Gärtners"), und zwar in einer Bedeutung, die Schmitts Verwendung entgegensteht: „Nam in eadem civitate duo sunt populi scilicet clericorum et laicorum" (S. 185), lat.: „Denn in ein und demselben Gemeinwesen gibt es zwei Völker, nämlich dasjenige der Kleriker und dasjenige der Laien (= derjenigen Gläubigen ohne amtliche Funktion innerhalb der Kirche)". Abgesehen davon ist die Stoßrichtung Figgis' korrekt wiedergegeben.

[b] *auctoritas*, lat.: Einfluss aufgrund persönlichen Ansehens; *potestas*, lat.: Einfluss aufgrund formeller Amtsgewalt.

[c] *societates perfectae*, lat.: vollkommene Gesellschaften.

BP 1, 1927

Der geschichtliche Vorgang, den Laski mit besonderer Vorliebe zitiert und der auf ihn offenbar|[13] einen großen Eindruck gemacht hat, ist Bismarcks „Kulturkampf“ gegen die römische Kirche.[a] Er soll beweisen, daß selbst ein Staat von der ungebrochenen Kraft des Bismarckschen Reiches nicht souverän und allmächtig war. Ebensowenig ist der Staat auf wirtschaftlichem Gebiet allmächtig.

~

BP 2, 1963 (1932)

Der geschicht-|[(30)]liche Vorgang, auf den Laski immer wieder zurückkommt und der auf ihn offenbar einen großen Eindruck gemacht hat, ist Bismarcks gleichzeitiges und gleich erfolgloses Vorgehen gegen die katholische Kirche und die Sozialisten.[a] Im „Kulturkampf“ gegen die römische Kirche zeigte sich, daß selbst ein Staat von der ungebrochenen Kraft des Bismarckschen Reiches nicht absolut souverän und allmächtig war; ebensowenig hat dieser Staat in seinem Kampf gegen die sozialistische Arbeiterschaft gesiegt oder wäre er auf wirtschaftlichem Gebiet imstande gewesen, den Gewerkschaften die im „Streikrecht“ liegende Macht aus der Hand zu nehmen.[α]

---

von societates perfectae erscheint, deren „Perfektheit“ allerdings durch ihre große Anzahl sehr problematisch wird. Eine überaus klare Zusammenfassung der katholischen Lehre gibt Paul Simon in dem Aufsatz Staat und Kirche (Deutsches Volkstum, Hamburg, Augustheft 1931, S. 576–596). Die für die angelsächsische pluralistische Lehre typische Koordinierung von Kirchen und Gewerkschaften ist in der katholischen Theorie natürlich undenkbar; ebensowenig könnte die katholische Kirche sich mit einer Gewerkschafts-Internationale als wesensgleich behandeln lassen. Tatsächlich dient die Kirche, wie Elliott treffend bemerkt, Laski nur als „stalking horse“[b] für die Gewerkschaften. Im übrigen fehlt es leider sowohl auf katholischer Seite wie auch bei jenen Pluralisten an einer klaren und gründlichen Erörterung der beiderseitigen Theorien und ihrer gegenseitigen Beziehungen.

Der geschichtliche Vorgang, der hierfür ein scheinbar plausibles Beispiel liefert, ist Bismarcks gleichzeitiges und gleich erfolgloses Vorgehen gegen die |[25] katholische Kirche und die Sozialisten. Im „Kulturkampf“ gegen die römische Kirche zeigte sich, daß selbst ein Staat von der ungebrochenen Kraft des Bismarckschen Reiches nicht allmächtig war; ebensowenig hat dieser Staat in seinem Kampf gegen die sozialistische Arbeiterschaft gesiegt oder wäre er auf wirtschaftlichem Gebiet imstande gewesen, den Gewerkschaften die im „Streikrecht“ liegende Macht aus der Hand zu nehmen. So konnten sich diese Feinde Bismarcks nach dem Zusammenbruch seines Reiches 1918 in die Stühle des monarchischen Bundesstaates setzen, als Residuen von Kulturkampf und Sozialistengesetz noch 14 Jahre lang weiterleben und einen pluralistischen Parteienbundesstaat bilden[12].

eben diese Einheit problematisch wird, wenn die konkrete Homogenität oder Nicht-Homogenität der verschiedenen Träger der Sozialhilfe in Frage steht. Eine ausgezeichnete systematische Behandlung des Gesamtproblems gibt Joseph H. Kaiser in dem Abschnitt „Pluralistische Diagnosen und Konstruktionen“ seines Buches „Die Repräsentation organisierter Interessen“ Berlin (Duncker & Humblot) 1956, S. 313 ff. Doch tritt hier das Subsidiaritätsprinzip noch nicht als Prüfstein hervor. Dagegen kommt der Aufsatz „Kritische Erwägungen zum Subsidiaritätsprinzip“ von Trutz Rendtorff, in der Zeitschrift „Der Staat“, Bd. 1, 1962, S. 405–430, auf das Problem des Pluralismus zu sprechen (S. 426/28: Umdeutung des Subsidiaritätsprinzips und des Pluralismus).

heit“ allerdings durch ihre große Anzahl sehr problematisch wird.

[12] Die für die angelsächsisch gefärbte pluralistische Lehre typische Koordinierung von Kirche und Gewerkschaften ist in der katholisch-kirchlichen Theorie natürlich undenkbar; ebensowenig könnte die katholische Kirche sich mit einer Gewerkschafts-Internationale als wesensgleich behandeln lassen. Tatsächlich dient die Kirche dem sozialdemokratischen Pluralisten Laski nur als staatstheoretischer Vorspann für die sozialdemokratischen Gewerkschaften und seinen liberalen Individualismus. Im übrigen fehlt es trotz der 14jährigen Verbundenheit von Deutscher Zentrumspartei und Sozialdemokratischer Partei leider sowohl auf katholischer Seite wie auch bei jenen Pluralisten an einer klaren und gründlichen Erörterung der beiderseitigen Theorien und ihrer gegenseitigen Beziehungen.

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): ~

[a] Bspw. Laski, Harold J.: Studies in the problem of sovereignty, New Haven 1917, 239-265. Laski behandelt dort die Auseinandersetzung Bismarcks mit der katholischen Kirche. In Bezug auf die Sozialisten konnte in seinem Werk, entgegen der Anspielung in BP 2, nichts Vergleichbares ermittelt werden (vgl. aber hier Anm. c, Seite 127).

[b] *stalking horse*, engl.: Vorwand. Elliott, William Y.: The pragmatic politics of Mr. H. J. Laski, in: The american political science review, 18 (2), 1924, 251-275, S. 258.

BP 1, 1927

Das alles trifft zweifellos zu und die Wendungen von der „Allmacht“ des Staates sind eben nur oberflächliche Redensarten der Juristen. Aber damit ist die Frage noch nicht beantwortet, welche „soziale Einheit“ (wenn ich einmal hier den ungenauen, liberalen Begriff des „Sozialen“ übernehmen darf) den Konfliktsfall entscheidet und die maßgebende Gruppierung nach Freund und Feind bestimmt. Weder eine Kirche, noch eine Gewerkschaft hätte einen Krieg, den das Deutsche Reich unter Bismarck beschloß, verboten oder verhindert. Natürlich konnte Bismarck dem Papst nicht den Krieg erklären, aber nur weil der Papst selber kein jus belli mehr hatte. Es wäre jedenfalls keine Instanz denkbar gewesen, die einer den Ernstfall betreffenden Entscheidung der damaligen deutschen Regierung hätte entgegentreten können, ohne damit selber zum politischen Feinde zu werden und von allen Konsequenzen dieses Begriffes getroffen zu werden. Das genügt, um einen vernünftigen Begriff von Souveränität und Einheit zu begründen. Die politische Einheit ist eben ihrem Wesen nach die maßgebende Einheit, gleichgültig aus welchen Motiven sie ihre letzten psychischen Kräfte zieht. Sie existiert oder sie existiert nicht. Wenn sie existiert, ist sie die höchste, d. h. im entscheidenden Fall bestimmende Einheit.

BP 2, 1963 (1932)

Diese Kritik trifft in weitem Maße zu. Die[α] Wendungen von der „Allmacht“ des Staates sind in der Tat oft nur oberflächliche Säkula-|[43]risierungen der theologischen Formeln von der Omnipotenz Gottes und die deutsche Lehre des 19. Jahrhunderts von der „Persönlichkeit“ des Staates ist teils eine polemische, gegen die Persönlichkeit des „absoluten“ Fürsten gerichtete Antithese, teils eine in den Staat als „höheren Dritten“ ausweichende Ablenkung des Dilemmas[β]: Fürsten- oder Volkssouveränität. Aber damit ist die Frage noch nicht beantwortet, welche „soziale Einheit“ (wenn ich einmal hier den ungenauen, liberalen Begriff des „Sozialen“ übernehmen darf) den Konfliktsfall entscheidet und die maßgebende Gruppierung nach Freund und Feind bestimmt. Weder eine Kirche, noch eine Gewerkschaft, noch ein Bündnis von beiden hätte einen Krieg, den das Deutsche Reich unter Bismarck führen wollte, verboten oder verhindert. Natürlich konnte Bismarck dem Papst nicht den Krieg erklären, aber nur weil der Papst selber kein jus belli mehr hatte; und auch die sozialistischen Gewerkschaften dachten nicht daran, als „partie belligérante“ aufzutreten. Es wäre jedenfalls keine Instanz denkbar gewesen, die einer den Ernstfall betreffenden Entscheidung der damaligen deutschen Regierung hätte entgegen-|[(31)]treten können oder wollen, ohne damit selber politischer Feind und von allen Konsequenzen dieses Begriffes getroffen zu werden, und umgekehrt stellte sich weder die Kirche noch eine Gewerkschaft zum Bürgerkrieg[14]. Das ge-

[14] Weil Laski auch auf die Kontroverse der englischen Katholiken mit Gladstone Bezug nimmt, seien hier folgende Sätze des späteren Kardinals Newman aus dessen Brief an den

Derartige Pluralismen sind möglich, solange der Staat als liberaler „Rechtsstaat“ gelähmt ist und jedem echten Konfliktsfall aus dem Wege geht. Die einzige Frage bleibt trotzdem, welche „soziale Einheit“ (wenn wir hier das ungenaue, liberale Wort „soziale Einheit“ einmal übernehmen dürfen) den *Konfliktsfall* entscheidet und die maßgebende Gruppierung nach Freund und Feind bestimmt. Weder die Kirche, noch eine Gewerkschaft, noch ein Bündnis von beiden hätte einen Krieg, den das Deutsche Reich unter Bismarck führen wollte, verboten oder verhindert. Natürlich konnte Bismarck dem Papst nicht den Krieg erklären, aber nur weil der Papst selber kein jus belli mehr hatte; und auch die sozialistischen Gewerkschaften dachten nicht daran, als „kriegführende Partei“ aufzutreten. Es wäre jedenfalls keine Instanz denkbar gewesen, die einer den Ernstfall betreffenden Entscheidung der damaligen deutschen Regierung hätte entgegentreten können oder wollen, ohne damit selber zum politischen|[26] Feind und von allen Konsequenzen dieses Begriffes getroffen zu werden, und umgekehrt stellte sich damals weder die Kirche noch eine Gewerkschaft zum offenen Bürgerkrieg[13].

[13] Folgende Sätze des späteren Kardinals Newman aus dessen Brief an den Herzog von Norfolk[a] (1874, über Gladstones Schrift „Die vatikanischen Dekrete in ihrer Bedeutung für die Untertanentreue“[b]) sind für die Antwort auf die Frage nach dem Konfliktsfall von Interesse: „Nehmen wir an, England wolle seine Panzerschiffe zur Unterstützung Italiens gegen den Papst und seine Verbündeten abgehen lassen, so würden gewiß die englischen Katholiken darüber sehr entrüstet sein, würden noch vor Beginn des Krieges für den Papst Partei ergreifen und alle verfassungsmäßigen Mittel zur Verhinderung des Krieges anwenden; doch wer glaubt, daß, wenn einmal der

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): , die | [β] HE RW 265-28314: von dem Dilemma

[a] Newman, John H.: Ein Brief an seine Gnaden, den Herzog von Norfolk, anläßlich der jüngst erschienenen Beschwerdeschrift Mr. Gladstones, in: ders.: Ausgewählte Werke, Bd. 4, hg. v. Matthias Laros und Werner Becker, Mainz 1959, 113-254, S. 155f. Die von Schmitt benutzte Übersetzung konnte nicht ermittelt werden. Wahrscheinlich war sie in der Newman-Auswahl enthalten, die ihm seine damalige Ehefrau Cari zum 34. Geburtstag schenkte (Tb III, S. 113).

[b] Gladstone, William E.: Die vatikanischen Dekrete nach ihrer Bedeutung für die Unterthanentreue: Eine politische Fragestellung, Nördlingen 1875.

Daß der Staat eine Einheit ist und zwar die maßgebende Einheit, beruht auf seinem politischen Charakter. Eine pluralistische Theorie, welche diese Einheit bestreitet und eine politische Assoziation neben andere, z. B. religiöse oder ökonomische Assoziationen stellt, vermag auf die Frage nach dem spezifischen Inhalt des Politischen keine Antwort zu geben. In keinem der vielen Bücher von Laski wird man eine bestimmte Definition des Politischen finden, obwohl immer von Staat, Politik, Souveränität und „Government“ die Rede ist. Der Staat verwandelt sich in eine Assoziation, die mit andern Assoziationen konkurriert. Er wird eine Gesellschaft neben und zwischen manchen andern Gesellschaften, die innerhalb oder außerhalb des Staates bestehen. Das ist eben der „Pluralismus“ dieser Staatstheorie. Die frühere Ueberlegenheit des Staates, seine „Hoheit“ gegenüber der Ge-|[14]sellschaft und sein „Monopol“ der höchsten Einheit, sind damit selbstverständlich entfallen. Es bleibt aber, genauer betrachtet, bei Laski ganz unklar, was nunmehr der „Staat“ überhaupt noch sein soll. Bald erscheint er in alter, liberaler Weise als bloßer Diener der wesentlich ökonomisch bestimmten Gesellschaft, bald aber pluralistisch als eine besondere Art Gesellschaft, d. h. eine Assoziation neben anderen Assoziationen. Es müßte

nügt, um einen vernünftigen Begriff von Souveränität und Einheit zu begründen. Die politische Einheit ist eben ihrem Wesen nach die maßgebende Einheit, gleichgültig aus welchen Kräften sie ihre letzten psychischen Motive zieht. Sie existiert oder sie existiert nicht. Wenn sie existiert, ist sie die höchste, d. h. im entscheidenden Fall bestimmende Einheit. |[44]

Daß der *Staat*[α] eine Einheit ist, und zwar die maßgebende Einheit, beruht auf seinem politischen Charakter. Eine pluralistische Theorie ist entweder die Staatstheorie eines durch einen Föderalismus sozialer Verbände zur Einheit gelangenden Staates oder aber nur eine Theorie der Auflösung oder Widerlegung des Staates. Wenn sie dessen Einheit bestreitet und ihn als „politische Assoziation“ wesensgleich neben andere, z. B. religiöse oder ökonomische Assoziationen stellt, so muß sie vor allem die Frage nach dem spezifischen Inhalt des Politischen beantworten. Man findet aber in keinem der vielen Bücher Laskis eine bestimmte Definition des Politischen, obwohl immer von Staat,

---

Herzog von Norfolk[a] Seite 133 (1874, über Gladstones Schrift „Die vatikanischen Dekrete in ihrer Bedeutung für die Untertanentreue“[b] Seite 133) zitiert: „Nehmen wir an, England wolle seine Panzerschiffe zur Unterstützung Italiens gegen den Papst und seine Verbündeten abgehen lassen, so würden gewiß die englischen Katholiken darüber sehr entrüstet sein, würden noch vor Beginn des Krieges für den Papst Partei ergreifen und alle verfassungsmäßigen Mittel zur Verhinderung des Krieges anwenden; doch wer glaubt, daß, wenn einmal der Krieg entbrannt ist, ihre Handlungsweise in etwas anderem als in Gebeten und Bemühungen um dessen Beendigung bestehen würde? Mit welchem Grunde könnte man behaupten, daß sie sich zu irgendeinem Schritt verräterischer Natur verstehen würden?“

Das genügt, um einen vernünftigen Begriff von Souveränität und Einheit zu begründen. Die politische Einheit ist eben ihrem Wesen nach die maßgebende Einheit, gleichgültig, aus welchen Kräften sie ihre letzten psychischen Motive zieht. Sie existiert, oder sie existiert nicht. Wenn sie existiert, ist sie die höchste, d. h. im entscheidenden Fall bestimmende Einheit.

Daß der Staat eine Einheit ist, und zwar die maßgebende Einheit, beruht auf seinem politischen Charakter. Eine pluralistische Theorie ist entweder das gedankliche Abbild eines durch den täglichen Kompromiß sozialer Verbände zur Einheit gelangenden Staates, wie z. B. des deutschen Parteienbundesstaates von 1919-1932; oder aber nur ein Werkzeug der Auflösung und Verneinung des Staates. Wenn man die politische Einheit als „politische Assoziation“ wesensgleich neben andere, z. B. religiöse oder ökonomische Assoziationen stellt, wird man vor allem die Frage nach dem spezifischen Inhalt des Politischen beantworten müssen. Es genügt nicht, sich mit kritischem Scharfsinn gegen frühere Übersteigerungen des Staates, gegen seine „Hoheit“ und seine „Allmacht“, gegen sein „Monopol“ der höchsten Einheit zu richten. Im pluralistischen System erscheint der Staat bald in alter, liberaler Weise als bloßer Diener der wesentlich „unpolitisch“ bestimmten Gesellschaft, bald wiederum als eine besondere neue Art Gesellschaft, d. h. als eine Genossenschaft neben anderen Ge-

Krieg entbrannt ist, ihre Handlungsweise in etwas anderem als in Gebeten und Bemühungen um dessen Beendigung bestehen würde? Mit welchem Grunde könnte man behaupten, daß sie sich zu irgendeinem Schritt verräterischer Natur verstehen würden?“

Anmerkungen

[α] Ohne Hervorhebung in BP 2 (1932)

nun doch vor allem klargestellt werden, aus welchem Grunde die Menschen dazu kommen, neben den religiösen, ökonomischen und anderen Assoziationen auch noch politische Assoziationen zu bilden und worin der spezifisch politische Zweck dieser Assoziationen besteht. Hier liegt eine fundamentale Unklarheit; eine klare und einfache Linie des Gedankenganges ist nicht zu erkennen.

~

Politik, Souveränität und „Government“ die Rede ist. Der Staat verwandelt sich einfach in eine Assoziation, die mit andern Assoziationen konkurriert; er wird eine *Gesellschaft*[α] neben und zwischen manchen anderen Gesellschaften, die innerhalb oder außerhalb des Staates bestehen. Das ist der „Pluralismus“ dieser Staatstheorie, deren ganzer Scharfsinn sich gegen die früheren Übersteigerungen des Staates, gegen seine „Hoheit“ und seine „Persön-|[(32)]lichkeit“, gegen sein „Monopol“ der höchsten Einheit richtet, während unklar bleibt, was nunmehr die politische Einheit überhaupt noch sein soll. Bald erscheint sie in alter, liberaler Weise als bloßer Diener der wesentlich ökonomisch bestimmten Gesellschaft, bald dagegen pluralistisch als eine besondere Art Gesellschaft, d. h. eine Assoziation neben anderen Assoziationen, bald endlich als das Produkt eines Föderalismus sozialer Verbände oder eine Art Dach-Assoziation der Assoziationen. Es müßte aber vor allem erklärt werden, aus welchem Grunde die Menschen neben den religiösen, kulturellen, ökonomischen und anderen Assoziationen auch noch eine politische Assoziation, eine „governmental association“[a] bilden und worin der spezifisch politische Sinn dieser letzten Art Assoziation besteht. Hier ist eine sichere und deutliche Linie des Gedankenganges nicht zu erkennen, und als letzter, umfassender, durchaus monistisch-universaler und keineswegs pluralistischer Begriff erscheint bei Cole die „society“[a], bei Laski die „humanity“[b].[β]

nossenschaften, bald endlich als das Produkt eines Födera-|[27]lismus sozialer Verbände oder eine Art territorial oder „national“ bestimmter Dachverband über den Verbänden der Genossenschaften. Es müßte aber doch vor allem erklärt werden, aus welchem Grunde die Menschen neben ihren religiösen, kulturellen, wirtschaftlichen und sonstigen Genossenschaften auch noch eine politische Genossenschaft, eine „governmental association“[a] bilden und worin der spezifisch politische Sinn dieser letzten Art von Genossenschaft besteht. Hier bleibt der pluralistische Staat sowohl in seiner Theorie wie in seiner Praxis (die wir in Deutschland aus den Jahren 1918 bis 1932 hinreichend kennen) ganz in einem Zwielicht zwischen Liberalismus und Sozialismus, und in einem dazugehörigen Zwielicht von privat und öffentlich, in welchem es möglich ist, bald als Partei, bald als Staat, bald als „bloßer Privatmann“, bald als staatliche Autorität sich die Vorteile der Staatlichkeit ohne politisches Risiko zu verschaffen und à deux mains[c] zu spielen. Als Staatstheorie ist der Pluralismus nur ein Symptom. Er tut schließlich nichts anderes, als im Dienste politisch unverantwortlicher Individuen und politisch unverantwortlicher „Assoziationen“ die eine Assoziation gegen die andere ausspielen.

Anmerkungen

[α] Ohne Hervorhebung in BP 2 (1932) | [β] BP 2 (1932): ~

[a] Cole, George D. H.: The nature of the state in view of its external relations, in: Proceedings of the Aristotelian Society, 16, 1915/16, 310-325, S. 324.

[b] Bspw. Laski, Harold J.: A grammar of politics, London 1925, S. 64.

[c] Frz.: zweihändig.

Diese pluralistische Staatstheorie ist eben vor allem selber pluralistisch, d. h. sie hat kein einheitliches Zentrum, sondern zieht ihre gedanklichen Motive aus sehr verschiedenen Ideenkreisen (Religion, Wirtschaft, Liberalismus, Sozialismus usw.) und ignoriert den zentralen Begriff jeder Staatslehre, das Politische.

~

In Wahrheit gibt es keine politische „Gesellschaft“ oder „Assoziation“, es gibt nur eine politische Einheit, eine politische Gemeinschaft. Die reale Möglichkeit der Gruppierung von Freund und Feind genügt, um über das bloß Gesellschaftlich-Assoziative hinaus eine maßgebende Einheit zu schaffen, die etwas spezifisch Anderes und gegenüber den übrigen Assoziationen etwas Entscheidendes ist[7]. Entfällt diese Einheit, so entfällt auch das Politische selbst. Nur solange das Wesen des Politischen nicht erkannt oder nicht beachtet wird, ist es möglich, eine politische „Assoziation“ pluralistisch neben eine religiöse, ökonomische oder andere Assoziation zu stellen und sie mit ihnen in Konkurrenz treten zu lassen. Aus dem

[7] „Wir können sagen, daß sich am Tage der Mobilisierung die Gesellschaft, die bis dahin bestand, in eine Gemeinschaft umformte“, Lederer, Archiv f. Soz.-Wiss. 39 (1915), S. 349.[a]

Diese pluralistische Staatstheorie ist vor allem in sich selber pluralistisch, d. h. sie hat kein einheitliches Zentrum, sondern zieht ihre gedanklichen Motive aus ganz verschiedenen Ideenkreisen (Religion,|[45] Wirtschaft, Liberalismus, Sozialismus usw.); sie ignoriert den zentralen Begriff jeder Staatslehre, das Politische, und erörtert nicht einmal die Möglichkeit, daß der Pluralismus der Verbände zu einer föderalistisch aufgebauten politischen Einheit führen könnte; sie bleibt ganz in einem liberalen Individualismus stecken, weil sie schließlich nichts anderes tut, als im Dienste des freien Individuums und seiner freien Assoziationen die eine Assoziation gegen die andere auszuspielen, wobei alle Fragen und Konflikte vom Individuum aus entschieden werden.

~

In Wahrheit gibt es keine politische „Gesellschaft“ oder „Assoziation“, es gibt nur eine politische Einheit, eine politische „Gemeinschaft“. Die reale Möglichkeit der Gruppierung von Freund und Feind genügt, um über das bloß Gesellschaftlich-Assoziative hinaus eine maßgebende Einheit zu schaffen, die etwas spezifisch anderes und gegenüber den übrigen Assoziationen etwas Entscheidendes ist[15]. Entfällt diese|[(33)] Einheit selbst in der Eventualität, so entfällt auch das Politische selbst. Nur so lange das Wesen des Politischen nicht erkannt oder nicht beachtet wird, ist es möglich, eine politische „Assoziation“ pluralistisch neben eine religiöse, kulturelle, ökonomische oder andere Assoziation zu stellen und sie mit

[15] „Wir können sagen, daß sich am Tage der Mobilisierung die Gesellschaft, die bis dahin bestand, in eine Gemeinschaft umformte“, E. Lederer, Archiv f. Soz.-Wiss. 39 (1915), S. 349.[a]

In Wahrheit gibt es keine politische „Gesellschaft“, „Genossenschaft“ oder „Assoziation“: es gibt nur eine politische *Einheit*, eine politische „Gemeinschaft“. Die reale Möglichkeit der Gruppierung von Freund und Feind genügt, um über das bloß Gesellschaftlich-Assoziative hinaus eine maßgebende Einheit zu schaffen, die etwas spezifisch Anderes und gegenüber den übrigen Assoziationen etwas Entscheidendes ist. Entfällt diese Einheit selbst in der Möglichkeit, so entfällt auch das Politische selbst. Nur solange das Wesen des Politischen nicht erkannt oder nicht beachtet wird, ist es möglich, eine politische „Assoziation“ oder „Genossenschaft“ pluralistisch neben eine religiöse, kulturelle, wirtschaftliche oder sonstige Genossenschaft zu stellen und sie mit ihnen in Konkurrenz treten zu lassen. Aus dem Begriff des Politischen ergeben sich allerdings, wie unten (unter 7) gezeigt werden soll, pluralistische Kon-

Anmerkungen

[a] Lederer, Emil: Zur Soziologie des Weltkriegs, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 39, 1915, 347-384, S. 349. Die zentrale Stoßrichtung des Artikels liegt jedoch darin, die angeblich entstandene Gemeinschaft als abstrakt und substanzlos zu entlarven und stattdessen dem Individuum sowie der Gesellschaft gegenüber dem Staat wieder zu ihrem Recht zu verhelfen (S. 382).

Begriff des Politischen ergeben sich allerdings, wie unten gezeigt werden soll, pluralistische Konsequenzen, aber nicht in dem Sinne, daß *innerhalb* der politischen Einheit an die Stelle der maßgebenden Freund- und Feindgruppierung ein Pluralismus treten könnte, ohne mit der Einheit auch das Politische selbst zu zerstören. |[15]

ihnen in Konkurrenz treten zu lassen. Aus dem Begriff des Politischen ergeben sich allerdings, wie unten (unter 6) gezeigt werden soll, pluralistische Konsequenzen, aber nicht in dem Sinne, daß *innerhalb* ein und derselben politischen Einheit an die Stelle der maßgebenden Freund- und Feindgruppierung ein Pluralismus treten könnte, ohne daß mit der Einheit auch das Politische selbst zerstört wäre.[b]

5.

5.

Zum Staat als einer wesentlich[α] politischen Einheit gehört das *jus belli*[a], d. h. die reale Möglichkeit, im gegebenen Fall kraft eigener Entscheidung den Feind zu bestimmen und ihn zu bekämpfen. Mit welchen technischen Mitteln der Kampf geführt wird, welche Heeresorganisation besteht, wie groß die Aussichten sind, den Krieg zu gewinnen, ist hier gleichgültig, solange das die politische Einheit bildende Volk bereit ist, für seine Existenz und seine Unabhängigkeit zu kämpfen, wobei es kraft eigener Entscheidung bestimmt, worin seine Unabhängigkeit und Freiheit besteht. Die Entwicklung der militärischen Technik scheint dahin zu führen, daß vielleicht nur noch wenige Völker übrig bleiben, denen ihre industrielle Macht es erlaubt, einen aussichtsreichen Krieg zu führen, während kleinere Völker freiwillig oder notgedrungen auf das *jus belli* verzichten, wenn es ihnen nicht gelingt, durch eine richtige Bündnispolitik ihre Selbständigkeit zu wahren. Mit dieser Entwicklung ist nicht bewiesen, daß Krieg, Staat und Politik überhaupt aufgehört haben. Jede Aenderung und Umwälzung der menschlichen Geschichte und Entwicklung hat neue Formen und neue Dimensionen der politischen Gruppierung

Zum Staat als einer wesentlich politischen Einheit gehört das *jus belli*[a], d. h. die reale Möglichkeit, im gegebenen Fall kraft eigener Entscheidung den Feind zu bestimmen und ihn zu bekämpfen. Mit welchen technischen Mitteln der Kampf geführt wird, welche Heeresorganisation besteht, wie groß die Aussichten sind, den Krieg zu gewinnen, ist hier gleichgültig, solange das politisch einige Volk bereit|[46] ist, für seine Existenz und seine Unabhängigkeit zu kämpfen, wobei es kraft eigener Entscheidung bestimmt, worin seine Unabhängigkeit und Freiheit besteht. Die Entwicklung der militärischen Technik scheint dahin zu führen, daß vielleicht nur noch wenige Staaten übrigbleiben, denen ihre industrielle Macht es erlaubt, einen aussichtsreichen Krieg zu führen, während kleinere und schwächere Staaten freiwillig oder notgedrungen auf das *jus belli* verzichten, wenn es ihnen nicht gelingt, durch eine richtige Bündnispolitik ihre Selbständigkeit zu wahren. Mit dieser Entwicklung ist nicht bewiesen, daß Krieg, Staat und Politik überhaupt aufgehört haben. Jede der zahllosen Änderungen und Umwälzungen der menschlichen Geschichte und Entwicklung hat neue Formen und neue Di-

sequenzen, aber nicht in dem Sinne, daß *innerhalb* ein und derselben politischen Einheit an die Stelle der maßgebenden Freund- und Feindgruppierung ein Pluralismus|[28] treten könnte, ohne daß mit der Einheit auch das Politische selbst zerstört wäre.

5.

Zum Staat als einer wesentlich politischen Einheit gehört das jus belli[a], d. h. die reale Möglichkeit, im gegebenen Fall kraft eigener Entscheidung den Feind zu bestimmen und ihn zu bekämpfen. Mit welchen technischen Mitteln der Kampf geführt wird, welche Heeresorganisation besteht, wie groß die Aussichten sind, den Krieg zu gewinnen, ist hier gleichgültig, solange das politisch einige Volk bereit ist, für seine Existenz und seine Unabhängigkeit zu kämpfen, wobei es kraft eigener Entscheidung bestimmt, worin seine Unabhängigkeit und Freiheit besteht. Die Entwicklung der militärischen Technik scheint dahin zu führen, daß vielleicht nur noch wenige Staaten übrig bleiben, denen ihre industrielle Macht es erlaubt, einen aussichtsreichen Krieg zu führen, während kleinere und schwächere Staaten freiwillig oder notgedrungen auf das jus belli verzichten, wenn es ihnen nicht gelingt, in dem politischen System einer größeren Macht Unterkunft zu finden, oder durch eine richtige Bündnispolitik ihre Selbständigkeit zu wahren. Mit dieser Entwicklung ist nicht bewiesen, daß Krieg, Staat und Politik überhaupt aufgehört haben. Jede der zahllosen Änderungen und Umwälzungen der menschlichen

Anmerkungen

[α] BP 1 (1940): wesentlichen

[a] Lat.: Das Recht auf Kriegführung.

[b] HE RW 265-28314 ergänzt: Im übrigen versteht es sich von selbst, dass jede aktive Gruppe in sich selber über bestimmte Punkte einig und nicht pluralistisch ist, solange sie aktionsfähig bleiben will; ebenso versteht es sich von selbst, dass sie bestrebt ist, ihrem Rivalen, Konkurrenten, Gegner oder Feind den Pluralismus zuzuschieben, ihn zum Pluralsein zu verpflichten, d. h. ihn in sich zu spalten.

hervorgebracht und früher bestehende politische Gebilde vernichtet.

Der Staat als die maßgebende politische Einheit hat eine ungeheure Befugnis bei sich konzentriert: die Möglichkeit Krieg zu führen und damit offen über das Leben von Menschen zu verfügen. Denn das *jus belli* enthält eine solche Verfügung; es bedeutet die doppelte Möglichkeit: von Angehörigen des eigenen Volkes Todesbereitschaft zu verlangen, und auf der Feindes-Seite stehende Menschen zu töten.

~

mensionen der politischen Gruppierung hervorgebracht, früher bestehende politische Gebilde vernichtet, Außenkriege und Bürgerkriege hervorgerufen und die Zahl der organisierten politischen Einheiten bald vermehrt und bald vermindert.

Der Staat als die maßgebende politische Einheit hat eine ungeheure Befugnis bei sich konzentriert: die Möglichkeit Krieg zu|[(34)] führen und damit offen über das Leben von Menschen zu verfügen. Denn das *jus belli* enthält eine solche Verfügung; es bedeutet die doppelte Möglichkeit: von Angehörigen des eigenen Volkes Todesbereitschaft und Tötungsbereitschaft zu verlangen, und auf der Feindesseite stehende Menschen zu töten. Die Leistung eines normalen Staates besteht aber vor allem darin, *innerhalb* des Staates und seines Territoriums eine vollständige Befriedung herbeizuführen, „Ruhe, Sicherheit und Ordnung“[a] herzustellen und dadurch die *normale* Situation zu schaffen, welche die Voraussetzung dafür ist, daß Rechtsnormen überhaupt gelten können, weil jede Norm eine normale Situation voraussetzt und keine Norm für eine ihr gegenüber völlig abnorme Situation Geltung haben kann.[α]

Diese Notwendigkeit innerstaatlicher Befriedung führt in kritischen Situationen dazu, daß der Staat als politische Einheit von sich aus, solange er besteht, auch den „innern Feind“ bestimmt.

~

In allen Staaten gibt es deshalb in irgendeiner Form das, was das Staatsrecht der griechischen Republiken als πολέμιος[b]-Erklärung, das römische Staats-|[47]recht als *hostis*[c]-Erklärung kannte,

Geschichte und Entwicklung hat neue Formen und neue Dimensionen der politischen Gruppierung hervorgebracht, früher bestehende politische Gebilde vernichtet, Außenkriege und Bürgerkriege hervorgerufen und die Zahl der organisierten politischen Einheiten bald vermehrt und bald vermindert.

Der Staat als die maßgebende politische Einheit hat eine ungeheure Befugnis bei sich konzentriert: die Möglichkeit, Krieg zu führen und damit offen über das Leben von Menschen zu verfügen. Denn das jus belli enthält eine solche Verfügung; es bedeutet die doppelte Möglichkeit: von Angehörigen des eigenen Volkes Todesbereitschaft und Tötungsbereitschaft zu verlangen, und auf der Feindesseite stehende Menschen zu töten. Die Leistung eines normalen Staates besteht aber vor allem darin, *innerhalb* des|[29] Staates und seines Territoriums eine vollständige Befriedung herbeizuführen, „Ruhe, Sicherheit und Ordnung“[a] herzustellen und dadurch die *normale* Situation zu schaffen, welche die Voraussetzung dafür ist, daß Rechtsnormen überhaupt gelten können, weil jede Norm eine normale Situation voraussetzt und keine Norm für eine ihr gegenüber völlig abnorme Situation Geltung haben kann.

~

Diese Notwendigkeit innerstaatlicher Befriedung führt in kritischen Situationen dazu, daß der Staat als politische Einheit von sich aus, solange er besteht, auch den „innern Feind“ bestimmt.

In allen Staaten gibt es deshalb in irgendeiner Form das, was das Staatsrecht der griechischen Republiken als πολέμιος[b]-Erklärung, das römische Staatsrecht als hostis[c]-Erklärung kannte, schärfere

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): ~

[a] Vgl. Anm. b, Seite 40.
[b] gr.: *polemios*, feindlich.
[c] Lat.: (öffentlicher) Feind.

schärfere oder mildere, ipso facto[a] eintretende oder auf Grund von Sondergesetzen justizförmig wirksame, offene oder in generellen Umschreibungen versteckte Arten der Ächtung, des Bannes, der Proskription, Friedloslegung, *hors-la-loi*[b]-Setzung, mit einem Wort, der innerstaatlichen *Feinderklärung*. Das ist, je nach dem Verhalten des zum Staatsfeind Erklärten, das Zeichen des Bürgerkrieges, d. h. der Auflösung des Staates als einer in sich befriedeten, territorial in sich geschlossenen und für Fremde undurchdringlichen, organisierten politischen Einheit. Durch den Bürgerkrieg wird dann das weitere Schicksal dieser Einheit entschieden. Für einen konstitutionellen bürgerlichen Rechtsstaat gilt das, trotz aller verfassungsgesetzlichen Bindungen des Staates, nicht weniger sondern eher noch selbstverständlicher als für jeden andern Staat. Denn im „Verfassungsstaat“ ist, wie Lorenz von Stein sagt, die Verfassung „der Ausdruck der gesellschaftlichen Ordnung, die Existenz der staatsbürgerlichen Gesellschaft selber. So wie sie angegriffen wird, muß sich daher der Kampf außerhalb der Verfassung und des Rechts, *also mit der Gewalt der Waffen* entscheiden.“[c]|[(35)]

Aus der griechischen Geschichte dürfte das Psephisma des Demophantos das berühmteste Beispiel sein; dieser Volksbeschluß, den das athenische Volk nach der Vertreibung der Vierhundert im Jahre 410 v. Chr. faßte, erklärte von jedem, der die athenische Demokratie aufzulösen unternahm, daß er „ein Feind der Athener sei“ (πολέμιος ἔστω Ἀθηναίων[d]); weitere Beispiele und Literatur bei Busolt-Swoboda, Griechische Staatskunde, 3. Aufl. 1920, S. 231, 532; über die jährliche Kriegserklärung der spartanischen Ephoren an die innerhalb des Staates lebenden Heloten ebenda S. 670[e]. Über die hostis-Erklärung im römi-

oder mildere, ipso facto[a] eintretende oder auf Grund von Sondergesetzen justizförmig wirksame, offene oder in generellen Umschreibungen versteckte Arten der Ächtung, des Bannes, der Proskription, Friedloslegung, hors-la-loi[b]-Setzung, mit einem Wort, der innerstaatlichen *Feinderklärung*[α]. Das ist entweder die Herstellung der Gleichartigkeit und der politischen Einheit, oder je nach dem Verhalten des zum Staatsfeind Erklärten, das Zeichen des Bürgerkrieges, d. h. der Auflösung des Staates als einer in sich befriedeten, territorial in sich geschlossenen und für Fremde undurchdringlichen, organisierten politischen Einheit. Durch den Bürgerkrieg wird dann das weitere Schicksal dieser Einheit entschieden.

Aus der griechischen Geschichte dürfte der Volksbeschluß des Demophantos das berühmteste Beispiel sein; dieser Beschluß, den das athenische Volk nach der Vertreibung der Vierhundert im Jahre 410 v. Chr. faßte, erklärte von jedem, der die athenische Demokratie aufzulösen unternahm, daß er „ein Feind der Athener sei“ (πολέμιος ἔστω Ἀθηναίων[d]); weitere Beispiele und Literatur bei Busolt-Swoboda, Griechische Staatskunde, 3. Aufl. 1920, S. 231, 532; über die jährliche Kriegserklärung der spartanischen Ephoren an die innerhalb des Staates lebenden Heloten ebenda S. 670[e]. Über die hostis-Erklärung im römi-

Anmerkungen

[α] HE RW 265-25318: Feind-Erklärung

[a] Lat.: durch die Tat selbst.

[b] Frz.: außerhalb des Gesetzes.

[c] Stein, Lorenz von: Der Begriff der Gesellschaft und die soziale Geschichte der französischen Revolution bis zum Jahre 1830, in: ders.: Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage, Bd. 1, hg. v. Gottfried Salomon, München 1921, S. 494, RW 265-25086. Der Begriff „Verfassungsstaat“ kommt jedoch nicht vor, Stein spricht stattdessen von der „staatsbürgerliche[n] Verfassung“.

[d] Gr.: *polemios estō Athēnaiōn*. Die Formulierung entstammt der Rede „Über die Mysterien“ des Atheners Andokides (1, Abs. 96) und wird wiedergegeben in einem allgemeinen Abschnitt über Ächtung und Feinderklärung in Athen bei Busolt, Georg: Griechische Staatskunde. Erster Hauptteil: Allgemeine Darstellung des griechischen Staates, 3. Aufl., München 1920, 230-234, S. 231 Fn. 1.

[e] Der Verweis zur Kriegserklärung an die Heloten findet sich im zweiten Hauptteil der Griechischen Staatskunde: Busolt, Georg: Griechische Staatskunde. Zweiter Hauptteil: Darstellung einzelner Staaten und der zwischenstaatlichen Beziehungen, bearbeitet von Heinrich Swoboda, München 1926, S. 670.

schen Staatsrecht: Mommsen, Röm. Staatsrecht III, S. 1240 f.[a]; über die Proskriptionen ebenda und II, S. 735 f.; über Friedlosigkeit, Acht und Bann neben den bekannten Lehrbüchern der deutschen Rechtsgeschichte vor allem Ed. Eichmann, Acht und Bann im Reichsrecht des Mittelalters 1909. Aus der Praxis der Jakobiner und des Comité de salut public[b] finden sich zahlreiche Beispiele einer hors-la-loi-Erklärung in Aulards Geschichte der französischen Revolution[c]; hervorzuheben ist ein von E. Friesenhahn, Der politische Eid, 1928, S. 16, zitierter Bericht des Comité de salut public: „Depuis le peuple français a manifesté sa volonté *tout ce qui lui est opposé est hors le souverain; tout ce qui est hors le souverain, est ennemi* ... Entre le peuple et ses ennemis il n'y a plus rien de commun que le glaive."[d] Eine Friedloslegung kann auch in der Weise vorgenommen werden, daß für Angehörige bestimmter Religionen oder Parteien der Mangel friedlicher oder legaler Gesinnung vermutet wird. Hierfür finden sich in der politischen Geschichte der Ketzer und Häretiker zahllose Beispiele, für welche folgende Argumentation des Nicolas de Vernuls (de |[48] una et diversa religione 1646) charakteristisch ist: Den Ketzer darf man auch dann nicht im Staate dulden, wenn er friedlich (pacifique) ist, denn Menschen wie Ketzer können gar nicht friedlich sein (zitiert bei H. J. Elias, L'église et l'état, Revue belge de philologie et d'histoire, V (1927), Heft 2/3)[e]. Die abgeschwächten Formen der hostis-Erklärungen sind zahlreich und verschiedenartig: Konfiskationen, Expatriierungen, Organisations- und Versammlungsverbote, Ausschluß von öffentlichen Ämtern usw. – Die vorhin zitierte Stelle Lorenz von Steins findet sich in seiner Schilderung der politisch-gesellschaftlichen Entwicklung der Restauration und des Julikönigtums in Frankreich, Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich, Bd. 1: Der Begriff der Gesellschaft, Ausgabe von G. Salomon, S. 494.

schen Staatsrecht: Mommsen, Röm. Staatsrecht III, S. 1240 f.[a]; über die Proskriptionen ebenda und II, S. 735 f.; über Friedlosigkeit, Acht und Bann neben den bekannten Lehrbüchern der deutschen Rechtsgeschichte vor allem Ed. Eichmann, Acht und Bann im Reichsrecht des Mittelalters 1909. Aus der Praxis der Jakobiner und des Comité de salut public[b] finden sich zahlreiche Beispiele einer hors-la-loi-Erklärung in der Geschichte der französischen Revolution. Eine Friedloslegung kann auch in der Weise vorgenommen werden, daß für Angehörige bestimmter Religionen |[30] oder Parteien der *Mangel friedlicher oder legaler Gesinnung vermutet* wird. Hierfür finden sich in der politischen Geschichte der Ketzer, Häretiker und sonstiger innerer Feinde zahllose Beispiele, für welche die Argumentation charakteristisch ist, daß Ketzer eben in Wirklichkeit gar nicht friedlich sein können. Das System der Weimarer Koalition hat die National-Sozialisten als illegal und „unfriedlich“ behandelt.

S. 47. In der Formel „tout ce qui est hors le souverain est ennemi“ enthüllt sich die Übereinstimmung der Staatskonstruktion Rousseaus mit der des Thomas Hobbes. Die Übereinstimmung betrifft den Staat als politische Einheit, die in sich selbst nur Frieden kennt und einen Feind nur außerhalb ihrer selbst anerkennt. In dem später fortgelassenen Schluß von Kap. 8, Buch IV des Contrat Social sagt Rousseau vom Bürgerkrieg: „ils devien-

Anmerkungen

[a] Mommsen, Theodor: Römisches Staatsrecht, Bd. 3, 2. Abteilung, Leipzig 1888 (nachgedruckt Darmstadt 1971), S. 1240-1251.

[b] Frz.: Wohlfahrtsausschuss. Er war – obwohl formaljuristisch nur als Ausschuss des eigentlich regierenden Nationalkonvents konzipiert – in der französischen Revolution die zentrale Schaltstelle der jakobinischen Schreckensherrschaft.

[c] Aulard, Alphonse: Politische Geschichte der französischen Revolution. Entstehung und Entwicklung der Demokratie und der Republik 1789-1804, 2 Bde., München 1924, bspw. S. 287-292.

[d] Frz.: „Seitdem das Volk seinen Willen ausgedrückt hat, *liegt alles, was sich ihm entgegenstellt, außerhalb des Souveräns; alles, was außerhalb des Souveräns liegt, ist feindlich* ... Zwischen dem Volk und seinen Feinden gibt es nichts Gemeinsames mehr außer dem Schwert.“

[e] Elias, Hendrik J.: L’église et l’état. Théories et controverses dans les Pays-Bas catholiques au début du XVIIe siècle, in: Revue belge de philologie et d’histoire, 5 (2, 453-469 und 4, 905-932), 1926, S. 912. Elias paraphrasiert an dieser Stelle den Satz von Nicolas de Vernulz: „novae Religionis et factionis homines, qui ad res innovandas turbandasque nati esse videntur“, lat.: „Abtrünnige Männer neuen Glaubens, die für Aufwiegelung und Umsturz geboren zu sein scheinen“ (Vernulaeus, Nicolaus: De una et diversa religione, an uno in regno seu republica plures ac diversae possint esse religiones, in: ders.: Dissertationum politicarum stylo oratorio explicatarum decas prima, Lovanii 1646, 1-61, S. 46 (oratio 8)).

BP 1, 1927	BP 2, 1963 (1932)
Die Befugnis, in der Form des Strafurteils über Leben und Tod eines Menschen zu verfügen, das *jus vitae ac necis*, kann auch einer anderen, innerhalb der politischen Einheit bestehenden Verbindung, etwa der Familie oder dem Familienhaupt zustehen, nicht aber das jus belli, solange die politische Einheit als solche vorhanden ist. Auch ein Recht der Blutrache zwischen den Familien oder Sippen müßte während eines Krieges suspendiert werden, wenn überhaupt eine politische Einheit bestehen soll. Ein menschlicher Verband, der auf diese Konsequenzen des jus belli verzichten wollte, wäre kein politischer Verband, denn er würde auf die Möglichkeit verzichten, maßgebend darüber zu|[16] entscheiden, wen er als Feind betrachtet und behandelt. Durch diese Macht über das physische Leben der Menschen erhebt sich die politische Gemeinschaft über jede andere Art von Gemeinschaft oder Gesellschaft. Innerhalb dieser Gemeinschaft können dann wieder politische Untergebilde bestehen mit eigenen oder übertragenen Befugnissen, aber, solange die Einheit besteht, nicht mit einem selbständigen jus belli.	Die Befugnis, in der Form eines Strafurteils über Leben und Tod eines Menschen zu verfügen, das *jus vitae ac necis*, kann auch einer anderen, innerhalb der politischen Einheit bestehenden Verbindung, etwa der Familie oder dem Familienhaupt zustehen, nicht aber, solange die politische Einheit als solche vorhanden ist, das jus belli oder das Recht der hostis-Erklärung. Auch ein Recht der Blutrache zwischen den Familien oder Sippen müßte wenigstens während eines Krieges suspendiert werden, wenn überhaupt eine politische Einheit bestehen soll. Ein menschlicher Verband, der auf|[(36)] diese Konsequenzen der politischen Einheit verzichten wollte, wäre kein politischer Verband, denn er würde auf die Möglichkeit verzichten, maßgebend darüber zu entscheiden, wen er als Feind betrachtet und behandelt. Durch diese Macht über das physische Leben der Menschen erhebt sich die politische Gemeinschaft über jede andere Art von Gemeinschaft oder Gesellschaft. Innerhalb der Gemeinschaft können dann wieder Untergebilde sekundär politischen Charakters bestehen mit eigenen oder übertragenen Befugnissen, selbst mit einem auf die Angehörigen einer engeren Gruppe beschränkten jus vitae ac necis.
Eine religiöse Gemeinschaft, eine Kirche, kann von ihren Angehörigen vielleicht verlangen, daß sie für ihren Glauben sterben und den Martyrertod erleiden, aber nur des eigenen Seelenheils wegen, nicht für die religiöse Gemeinschaft als solche. In einer ökonomisch bestimmten Gesellschaft, deren Ordnung,	Eine religiöse Gemeinschaft, eine Kirche, kann von ihrem Angehörigen verlangen, daß er für seinen Glauben sterbe und den Märtyrertod erleide, aber nur seines eigenen Seelenheils wegen, nicht für die kirchliche Gemeinschaft als ein im Diesseits stehendes Machtgebilde; sonst wird sie zu einer politischen Größe;

Die Befugnis, in der Form eines Strafurteils über Leben und Tod eines Menschen zu verfügen, das jus vitae ac necis, kann auch einer anderen, innerhalb der politischen Einheit bestehenden Verbindung, etwa der Familie oder dem Familienhaupt zustehen, nicht aber, solange die politische Einheit als solche vorhanden ist, das jus belli oder das Recht der hostis-Erklärung. Auch ein Recht der Blutrache zwischen den Familien oder Sippen sowie Duelle zwischen einzelnen Menschen müßten wenigstens während eines Krieges suspendiert werden, wenn überhaupt eine politische Einheit bestehen soll. Ein menschlicher Verband, der auf diese Konsequenzen der politischen Einheit verzichten wollte, wäre kein politischer Verband, denn er würde auf die Möglichkeit verzichten, maßgebend darüber zu entscheiden, wen er als Feind betrachtet und behandelt. Durch diese Macht über das physische Leben der Menschen erhebt sich die politische Gemeinschaft über jede andere Art von Gemeinschaft oder Gesellschaft. Innerhalb der Gemeinschaft können dann wieder Untergebilde sekundär politischen Charakters bestehen mit eigenen oder übertragenen Befugnissen, selbst mit einem auf die Angehörigen einer engeren Gruppe beschränkten Recht über Leben und Tod.

6.

Eine religiöse Gemeinschaft, eine Kirche, kann von ihren Angehörigen verlangen, daß sie für den Glauben sterben und den Märtyrertod erleiden, aber nicht für die kirchliche Gemeinschaft als ein im Diesseits stehendes, mit andern menschlichen Verbänden kämpfendes Machtgebilde; sonst wird sie zu einer

nent tous ennemis; alternativement persécutés et persécuteurs; chacun sur tous et tous sur chacun; l'intolérant est l'homme de Hobbes, l'intolérance est la guerre de l'humanité"[a]. Dazu bemerkt Reinhart Koselleck, Kritik und Krise, ein Beitrag zur Pathogenese der bürgerlichen Welt (Freiburg/München, Verlag Karl Albert) 1959, S. 22 und 161, Anm. 48, daß diese erstaunliche Wendung den unterirdischen Zusammenhang zwischen dem religiösen Bürgerkrieg und der französischen Revolution andeutet.

Anmerkungen

[a] Frz.: „Sie alle wurden zu Feinden; abwechselnd Verfolgte und Verfolger; jeder gegen alle und alle gegen jeden; der Intolerante ist der Mensch des Hobbes; die Intoleranz ist der Krieg der Menschheit." Das Zitat findet sich in einem ersten, unvollständigen Entwurf von Rousseaus Gesellschaftsvertrag, der heute als *Genfer Manuskript* [ca. 1760] bekannt ist und an einigen Stellen von der späteren Veröffentlichung [1762] abweicht.

d. h. berechenbares Funktionieren im Bereich wirtschaftlicher Kategorien vor sich geht, kann unter keinem denkbaren Gesichtspunkt verlangt werden, daß irgendein Mitglied der Gesellschaft im Interesse des ungestörten Funktionierens sein Leben opfere. Mit ökonomischen Zweckmäßigkeiten eine solche Forderung zu begründen, wäre ein Widerspruch gegen die individualistischen Prinzipien der Gesellschaft und aus ökonomischen Normen oder Idealen niemals zu rechtfertigen. Der einzelne Mensch mag freiwillig sterben wofür er will.

~

ihre heiligen Kriege und Kreuzzüge sind Aktionen, die auf einer Feindentscheidung beruhen wie andere Kriege. In einer ökonomisch bestimmten Gesellschaft, deren Ordnung, d. h. berechenbares Funktionieren im Bereich wirtschaftlicher Kategorien vor sich geht, kann unter keinem denkbaren|[49] Gesichtspunkt verlangt werden, daß irgendein Mitglied der Gesellschaft im Interesse des ungestörten Funktionierens sein Leben opfere. Mit ökonomischen Zweckmäßigkeiten eine solche Forderung zu begründen, wäre namentlich ein Widerspruch gegen die individualistischen Prinzipien einer liberalen Wirtschaftsordnung und aus den Normen oder Idealen einer autonom gedachten Wirtschaft niemals zu rechtfertigen. Der einzelne Mensch mag freiwillig sterben, wofür er will; das ist, wie alles Wesentliche in einer individualistisch-liberalen Gesellschaft, durchaus „Privatsache“ d. h. Sache seiner freien, nichtkontrollierten, keinen andern als den Frei-sich-Entschließenden selbst angehenden Entschließung.α

Die ökonomisch funktionierende Gesellschaft wird auch Mittel finden, einen Störer außerhalb ihres Kreislaufs zu stellen und ihn auf eine nicht-gewaltsame, „friedliche“ Art unschädlich zu machen, d. h. konkret gesprochen, ihn nötigenfalls verhungern zu lassen. Aber es gibt kein Programm, keine Norm und keine Zweckhaftigkeit, aus deren Inhalt, mag er noch so richtig, vernünftig oder erhaben sein, ein Verfügungsrecht über das physische Leben anderer Menschen entstehen könnte.

~

Die ökonomisch funktionierende Gesellschaft hat Mittel genug, den in der wirtschaftlichen Konkurrenz Unterlegenen und Erfolglosen oder gar einen „Störer“ außerhalb ihres Kreislaufs zu stellen und ihn auf eine nichtgewaltsame, „friedliche“ Art unschädlich zu machen, konkret gesprochen, ihn, wenn er sich nicht freiwillig fügt, verhungern zu lassen; einem rein kulturellen oder zivilisatorischen Gesellschaftssystem wird es nicht an|[(37)] „sozialen Indikationen“ fehlen, um sich unerwünschter Gefährdungen oder unerwünschten Zuwachses zu entle-

politischen Größe; ihre heiligen Kriege und Kreuzzüge sind Aktionen, die auf einer besonders echten und tiefen Feindentscheidung beruhen können. In einer wirtschaftlich bestimmten Gesellschaft, deren Ordnung, d. h. berechenbares|[31] Funktionieren im Bereich wirtschaftlicher Regeln vor sich geht, kann unter keinem denkbaren Gesichtspunkt verlangt werden, daß irgendein Mitglied der Gesellschaft im Interesse des ungestörten Funktionierens dieser Regeln sein Leben opfere. Mit ökonomischen Zweckmäßigkeiten eine solche Forderung zu begründen, wäre nicht nur ein Widerspruch gegen die individualistischen Prinzipien einer liberalen Wirtschaftsordnung; es wäre auch aus den Normen oder Idealen einer „autonom“ sich selbst regulierend gedachten Wirtschaft niemals zu erklären. Der einzelne Mensch mag freiwillig sterben wofür er will; das ist, wie alles Wesentliche in einer individualistisch-liberalen Gesellschaft, durchaus „Privatsache“, d. h. Sache seiner freien, nicht kontrollierten, keinen Andern als den Frei-sich-Entschließenden selbst angehenden Entschließung.

~

Die ökonomisch funktionierende Gesellschaft hat Mittel genug, den in der wirtschaftlichen Konkurrenz Unterlegenen und Erfolglosen oder gar einen „Störer“ außerhalb ihres Kreislaufs zu stellen und ihn auf eine nicht-gewaltsame, „friedliche“ Art unschädlich zu machen. Konkret gesprochen: sie läßt ihn, wenn er sich nicht freiwillig fügt, verhungern. Einem rein „kulturellen“ oder „zivilisatorischen“ Gesellschaftssystem wird es nicht an „sozialen Indikationen“ fehlen, um unerwünschten Zuwachs abzutreiben und Ungeeignete in „Freitod“ oder „Euthana-

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): ~

Von den Menschen im Ernst zu fordern, daß sie Menschen töten und bereit sind, zu sterben, damit Handel und Industrie der Ueberlebenden blühe oder die Konsumkraft der Enkel gedeihe, ist grauenhaft und verrückt. Den Krieg als Menschenmord verfluchen und dann von den Menschen zu verlangen, daß sie Krieg führen und im Kriege töten und sich töten lassen, damit es „nie wieder Krieg“ gebe, ist ein manifester Betrug. Der Krieg, die Todesbereitschaft kämpfender Menschen, die physische Tötung von andern Menschen, die auf der Seite des Feindes stehen, alles das hat keinen normativen sondern nur einen existenziellen Sinn und zwar in der Realität der Situation des wirklichen Kampfes gegen einen wirklichen Feind, nicht in irgend-|[17]welchen idealen Programmen oder Normativitäten. Es gibt keinen rationalen Zweck, keine noch so richtige Norm, kein noch so ideales Programm, keine Legitimität oder Legalität, die es rechtfertigen könnte, daß Menschen sich gegenseitig dafür töten. Wenn eine solche physische Vernichtung menschlichen Lebens nicht aus der seinsmäßigen Behauptung der eigenen Existenzform gegenüber einer ebenso seinsmäßigen Verneinung dieser Form geschieht, so läßt sie sich eben nicht rechtfertigen. Auch mit ethischen und juristischen Normen kann man keinen Krieg begründen. Gibt es wirklich Feinde in der seinsmäßigen Bedeutung, wie es hier gemeint ist, so ist es sinnvoll, und zwar politisch sinnvoll,[α] sie nötigenfalls physisch abzuwehren und mit ihnen zu kämpdigen. Aber kein Programm, kein Ideal, keine Norm und keine Zweckhaftigkeit verleiht ein Verfügungsrecht über das physische Leben anderer Menschen.

~

Von den Menschen im Ernst zu fordern, daß sie Menschen töten und bereit sind, zu sterben, damit Handel und Industrie der Überlebenden blühe oder die Konsumkraft der Enkel gedeihe, ist grauenhaft und verrückt. Den Krieg als Menschenmord verfluchen und dann von den Menschen zu verlangen, daß sie Krieg führen und im Kriege töten und sich töten lassen, damit es „nie wieder Krieg“ gebe, ist ein manifester Betrug. Der Krieg, die Todesbereitschaft kämpfender Menschen, die physische Tötung von andern Menschen, die auf der Seite des Feindes stehen, alles das hat keinen normativen, sondern nur einen existenziellen Sinn, und zwar in der Realität einer Situation des wirklichen Kampfes gegen einen wirklichen Feind, nicht in irgendwelchen Idealen, Programmen oder Normativitäten. Es gibt keinen rationalen Zweck, keine noch so richtige Norm, kein noch so vorbildliches Programm, kein noch so schönes soziales|[50] Ideal, keine Legitimität oder Legalität, die es rechtfertigen könnte, daß Menschen sich gegenseitig dafür töten. Wenn eine solche physische Vernichtung menschlichen Lebens nicht aus der seinsmäßigen Behauptung der eigenen Existenzform gegenüber einer ebenso seinsmäßigen Verneinung dieser Form geschieht, so läßt sie sich eben nicht rechtfertigen. Auch mit ethischen und juristischen Normen kann man keinen Krieg begründen. Gibt es wirklich Feinde in der seinsmäßigen Bedeutung, wie es hier gemeint ist, so ist es sinnvoll, aber nur politisch sinnvoll, sie nötigenfalls phy-

sie“ verschwinden zu lassen. Aber kein Programm, kein Ideal und keine Zweckhaftigkeit könnte ein offenes Verfügungsrecht über das physische Leben anderer Menschen begründen.

Von den Menschen im Ernst zu fordern, daß sie Menschen töten und bereit sind, zu sterben, damit Handel und Industrie der Überlebenden blühe oder die Konsumkraft der Enkel gedeihe, ist grauenhaft und verrückt. Den Krieg als Menschenmord verfluchen und dann von den Menschen zu verlangen, daß sie Krieg führen und im Kriege töten und sich töten lassen, damit es „nie wieder Krieg“ gebe, ist ein handgreiflicher Betrug. Der Krieg, die Todesbereitschaft kämpfender Menschen, die physische Tötung von andern Menschen, die auf der Seite des Feindes stehen, alles das hat keinen normativen, sondern nur einen existenziellen Sinn, und zwar in der Realität einer Situation des wirklichen Kampfes gegen einen wirklichen Feind, nicht in|[32] irgendwelchen Idealen, Programmen oder Normativitäten. Es gibt keinen rationalen Zweck, keine noch so richtige Norm, kein noch so vorbildliches Programm, kein noch so schönes „soziales Ideal“, keine Legitimität oder Legalität, die es „rechtfertigen“ könnte, daß Menschen sich gegenseitig dafür töten. Wenn eine solche physische Vernichtung menschlichen Lebens nicht aus der seinsmäßigen Behauptung der eigenen Existenzform gegenüber einer ebenso seinsmäßigen Verneinung dieser Form geschieht, so läßt sie sich eben nicht rechtfertigen. Auch mit ethischen und juristischen Normen kann man keinen Krieg begründen. Gibt es wirklich Feinde in der seinsmäßigen Bedeutung, wie es hier gemeint ist, so ist es sinnvoll, und zwar politisch sinnvoll, sie nötigenfalls

Anmerkungen

[a] In BP 1 (1928b) fehlt: und zwar politisch sinnvoll,

fen. Das ist keine Legitimierung oder Rechtfertigung, sondern hat einen rein existenziellen Sinn.

Daß die Gerechtigkeit nicht zum Begriff des Krieges gehört, ist seit Grotius im allgemeinen anerkannt[8]. Die Konstruktionen, die einen gerechten Krieg fordern, dienen gewöhnlich selbst wieder einem politischen Zweck. Von einem politisch geeinten Volk verlangen, daß es nur aus einem gerechten Grunde Krieg führe, ist nämlich entweder etwas ganz Selbstverständliches, wenn es heißt, daß nur gegen einen wirklichen Feind Krieg geführt werden soll; oder aber es versteckt sich dahinter das politische Bestreben, die Verfügung über das jus belli in andere Hände zu spielen und Gerechtigkeitsnormen zu finden, über deren Inhalt und Anwendung im Einzelfall nicht das Volk selbst entscheidet, sondern irgendeine andere Instanz, welche auf diese Weise bestimmt, wer der Feind ist. Solange ein Volk in der Sphäre des Politischen existiert, muß es, wenn auch nur für den extremsten Fall – über dessen Vorliegen es aber selber entscheidet – die Unterscheidung von Freund und Feind selber bestimmen. Darin liegt das Wesen seiner politischen Existenz. Hat es nicht mehr die Fähigkeit oder den Willen zu dieser Unterscheidung, so hört es auf, politisch zu existieren. Läßt es sich von einem Fremden vorschreiben, wer sein Feind ist und gegen wen es kämpfen darf oder nicht, so ist es kein politisch freies Volk mehr. Ein Krieg hat seinen Sinn nicht darin, daß er für hohe Ideale oder für Rechtsnormen, sondern darin, daß er gegen den eigenen Feind geführt wird. Alle Trü-|[18]bungen sisch abzuwehren und mit ihnen zu kämpfen.

Daß die Gerechtigkeit nicht zum Begriff des Krieges gehört, ist seit Grotius im allgemeinen anerkannt[16].α Die Konstruktionen, die einen gerechten Krieg fordern, dienen gewöhnlich selbst wieder einem politischen Zweck. Von einem politisch geeinten Volk verlangen, daß es nur aus einem gerechten Grunde Krieg führe, ist|[(38)] nämlich entweder etwas ganz Selbstverständliches, wenn es heißt, daß nur gegen einen wirklichen Feind Krieg geführt werden soll; oder aber es versteckt sich dahinter das politische Bestreben, die Verfügung über das jus belli in andere Hände zu spielen und Gerechtigkeitsnormen zu finden, über deren Inhalt und Anwendung im Einzelfall nicht der Staat selbst entscheidet, sondern irgendein anderer Dritter, der auf solche Weise bestimmt, wer der Feind ist. Solange ein Volk in der Sphäre des Politischen existiert, muß es, wenn auch nur für den extremsten Fall – über dessen Vorliegen es aber selbst entscheidet – die Unterscheidung von Freund und Feind selber bestimmen. Darin liegt das Wesen seiner politischen Existenz. Hat es nicht mehr die Fähigkeit oder den Willen zu dieser Unterscheidung, so hört es auf, politisch zu existieren. Läßt es sich von einem Fremden vorschreiben, wer sein Feind ist und gegen wen es kämpfen darf oder nicht, so ist es kein politisch freies Volk mehr und einem andern politischen Sys-

[8] De jure belli ac pacis, 1. I, c. I, N. 2: „Justitiam in definitione[β] (sc. belli) non includo.“[a]

[16] De jure belli ac pacis, 1. I, c. I, N. 2: „Justitiam in definitione (sc. belli) non includo.“[a] In der mittelalterlichen Scholastik galt der Krieg gegen die Ungläubigen als bellum justum[b] (demnach als Krieg, nicht als „Exekution“, „friedliche Maßnahme“ oder „Sanktion“).

physisch abzuwehren und mit ihnen zu kämpfen.

In der Forderung eines *gerechten Krieges* können verschiedenartige Gedankengänge enthalten sein. Heute dienen die Konstruktionen, die einen gerechten Krieg fordern, gewöhnlich nur der Verschleierung eines politischen Zweckes, weil sie die Gerechtigkeit in irgendwelchen juristischen Normierungen oder in dem justizförmigen Verfahren bestimmter Richter und Gerichte, nicht aber im wirklichen Sein der Völker suchen. Von einem politisch geeinten Volk verlangen, daß es nur aus einem gerechten Grunde Krieg führe, ist etwas ganz Selbstverständliches, wenn es bedeuten soll, daß nur gegen einen wirklichen Feind Krieg geführt werden darf. Oft aber versteckt sich hinter der Forderung des gerechten Krieges das politische Bestreben, die Verfügung über das jus belli in andere Hände zu spielen und Gerechtigkeitsnormen zu finden, über deren Inhalt und Anwendung im konkreten Fall ein Anderer, Dritter als Richter entscheidet, der auf solche Weise bestimmt, wer der Feind ist. Solange ein Volk in der Sphäre des Politischen existiert, muß es, wenn auch nur für den extremsten Fall – über dessen Vorliegen es aber selbst entscheidet – die Unterscheidung von Freund und Feind *selber durch eigene Entscheidung und auf eigene Gefahr* bestimmen. Darin liegt das Wesen seiner politischen Existenz. Hat es nicht mehr die Fähigkeit oder den Willen zu dieser Unterscheidung, so hört es auf, politisch zu existieren. Läßt es sich justizförmig oder irgendwie von einem *Fremden* vorschreiben, wer sein *Feind* ist und gegen|[33] wen es kämpfen darf oder nicht, so ist es kein politisch freies Volk

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): [13a] | [β] In BP 1 (1928b) fälschlicherweise: Justitian in definitive

[a] Lat.: „Die Gerechtigkeit schließe ich nicht in die Definition (des Krieges) mit ein.“ Grotius, Hugo: De iure belli ac pacis libri tres [1625], Buch 1, Kap. 1, Ziff. 2. Die zitierte Stelle endet jedoch nicht mit einem Punkt, sondern geht nach einem Komma folgendermaßen weiter: „quia hoc ipsum in hac disputatione quaerimus, sitne aliquod bellum iustum, & quod bellum iustum sit.“ Lat.: „weil wir in der vorliegenden Erörterung gerade untersuchen, ob es einen gerechten Krieg gibt und wie er beschaffen ist.“ Nach Grotius gehöre also die Gerechtigkeit deswegen nicht zur *Definition* des Krieges, weil es gerechte und ungerechte gebe. Unter welchen Umständen aber ein Krieg gerecht sei, gelte es gerade herauszufinden, weshalb die Gerechtigkeit in dieser Sichtweise *an zentraler Stelle* mit dem Begriff des Krieges in Verbindung steht. Zwar behandelt Grotius insbesondere im dritten Buch ausführlich mögliche Hegungen der kriegerischen Auseinandersetzung selbst – wie Schmitt sie immer wieder forderte –, doch seine Akzeptanz eines gerechten Kriegsgrunds (*causa iusta,* ebd. 2, 1, 1) läuft der Schmittschen Vorstellung diametral entgegen, die stattdessen auf die Gleichberechtigung der Kriegsparteien (*iusti hostes*) pocht (bspw. in expliziter Abgrenzung zur *causa iusta* in NE, S. 113-115. Ebd., S. 133, spricht Schmitt von einer besonders argen Konfusion bei Grotius, weil dieser zwar nach dem gerechten Kriegsgrund frage, aber gleichzeitig die Gerechtigkeit von der Bestimmung des Kriegsbegriffs ausnehme).

[b] Lat.: gerechter Krieg.

dieser Kategorie von Freund und Feind erklären sich aus der Vermengung mit irgendwelchen Abstraktionen oder Normen.

Ein politisch existierendes Volk kann also nicht darauf verzichten, gegebenenfalls Freund und Feind durch eigene Bestimmung auf eigene Gefahr zu unterscheiden.

~

tem ein- oder untergeordnet. Ein Krieg hat seinen Sinn nicht darin, daß er für Ideale oder|[51] Rechtsnormen, sondern darin, daß er gegen einen wirklichen Feind geführt wird. Alle Trübungen dieser Kategorie von Freund und Feind erklären sich aus der Vermengung mit irgendwelchen Abstraktionen oder Normen.

Ein politisch existierendes Volk kann also nicht darauf verzichten, gegebenenfalls Freund und Feind durch eigene Bestimmung auf eigene Gefahr zu unterscheiden. Es kann feierlich die Erklärung abgeben, daß es den Krieg als Mittel für die Lösung internationaler Streitfälle verdammt und auf ihn „als Werkzeug nationaler Politik“ verzichtet, wie das im sogenannten Kellogg-Pakt 1928 geschehen ist[17]. Damit hat es weder auf den

[17] Die amtliche deutsche Übersetzung (Reichsgesetzblatt 1929, II, S. 97)[f] sagt „den Krieg als Mittel für die Lösung internationaler Streitfälle *verurteilen*“, während der amerikanisch-englische Text von condemn, der französische von condamner spricht. Der Text des Kellogg-Pakts vom 27. August 1929[g] ist mit den wichtigsten Vorbehalten – Englands nationale Ehre, Selbstverteidigung, Völkerbundsatzung und Locarno, Wohlfahrt und Unversehrtheit von Gebieten wie Ägypten, Palästina usw.; Frankreich: Selbstverteidigung, Völkerbundsatzung, Locarno und Neutralitätsverträge, vor allem auch Einhaltung des Kellogg-Paktes selbst; Polen: Selbstverteidigung, Einhaltung des Kellogg-Paktes selbst, Völkerbundsatzung – abgedruckt in dem Quellenheft: Der Völkerbund und das politische Problem der Friedenssicherung, Teubners Quellensammlung für den Geschichtsunterricht, IV 13, Leipzig 1930[h]. Das allgemeine juristische Problem der Vorbehalte hat noch keine systematische Behandlung gefunden, nicht einmal dort, wo in ausführlichen Darlegungen die Heiligkeit der Verträge und der Satz *pacta sunt servanda*[i] erörtert worden sind. Ein überaus beachtenswerter Anfang für die bisher fehlende wissenschaftliche Behandlung findet

mehr und einem andern politischen System ein- oder untergeordnet. Ein Krieg hat seinen Sinn nicht darin, daß er für Ideale oder Rechtsnormen, sondern darin, daß er gegen einen *wirklichen Feind* geführt wird.

Ein[a] politisch existierendes Volk kann also nicht darauf verzichten, gegebenenfalls Freund und Feind durch eigene Bestimmung auf eigene Gefahr zu unterscheiden. Es kann feierlich die Erklärung abgeben, daß es den Krieg als Mittel für die Lösung internationaler Streitfälle verdamme und auf ihn „als Werkzeug nationaler Politik“ verzichte, wie das im sogenannten Kellogg-Pakt 1928 geschehen ist[14]. Damit hat es weder auf den Krieg als

[14] Die amtliche deutsche Übersetzung (Reichsgesetzblatt 1929, II, S. 97)[f] sagt „den Krieg als Mittel für die Lösung internationaler Streitfälle *verurteilen*“, während der amerikanisch-englische Text von condemn, der französische von condamner spricht. Der Text des Kellogg-Pakts vom 27. August 1928 ist mit den wichtigsten Vorbehalten – England: nationale Ehre, Selbstverteidigung, Völkerbundsatzung und Locarno, Wohlfahrt und Unversehrtheit von Gebieten wie Ägypten, Palästina usw.; Frankreich: Selbstverteidigung, Völkerbundsatzung, Locarno und Neutralitätsverträge, vor allem auch Einhaltung des Kellogg-Paktes selbst; Polen: Selbstverteidigung, Einhaltung des Kellogg-Paktes selbst, Völkerbundsatzung – abgedruckt in dem Quellenheft: Der Völkerbund und das politische Problem der Friedenssicherung, Teubners Quellensammlung für den Geschichtsunterricht, IV 13, Leipzig 1930[h]. Das allgemeine juristische Problem der Vorbehalte hat noch keine systematische Behandlung gefunden, nicht einmal dort, wo in ausführlichen Darlegungen die Heiligkeit der Verträge und der Satz *pacta sunt servanda*[i] erörtert worden sind. Ein überaus beachtenswerter Anfang für die bisher fehlende wissenschaftliche Behandlung findet sich aber bei Carl Bilfinger, Betrachtungen über politisches Recht, Zeitschrift für ausländi-

S. 51/53. Der Text von 1932 entspricht der damaligen völkerrechtlichen Lage; es fehlt vor allem die klare und explizite Unterscheidung des klassischen (nichtdiskriminierenden) und des revolutionärgerechten (diskriminierenden) Kriegsbegriffes, wie sie zuerst in der Abhandlung „Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff“ 1938 (Tom. Nr. 40)[b] entwickelt worden ist; vgl. auch das Corollarium 2 von 1938 (oben S. 102)[c] und die Weiterentwicklung im „Nomos der Erde“ (1950)[d] sowie den Abschnitt „Blick auf die völkerrechtliche Lage“ in der „Theorie des Partisanen“ (1963)[e].

Anmerkungen

[a] Der folgende Abschnitt erscheint in BP 3 in petit-Text und stellt damit die einzige derartige Abweichung im Vergleich zu BP 2 dar. Aufgrund seines erläuternden Inhalts könnte es sein, dass die Formatierung schon für BP 2 vorgesehen war, aber nicht umgesetzt wurde.

[b] Der Verweis bezieht sich auf die Nummerierung der frühen Bibliographie von Tommissen aus dem Jahre 1959, vgl. Anm. b, Seite 57. Gemeint ist hier: Schmitt, Carl: Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff, München/Leipzig 1938 (= FP, S. 518-566).

[c] Gemeint ist das 2. Corollarium zu BP 2 „Über das Verhältnis der Begriffe Krieg und Feind“, siehe hier S. 265–273.

[d] Schmitt, Carl: NE.

[e] Schmitt, Carl: TP, S. 28-37.

[f] Reichsministerium des Inneren: Gesetz zum Vertrag über die Ächtung des Krieges. Vom 9. Februar 1929. In: dass.: Reichsgesetzesblatt, Teil II, Jahrgang 1929, Berlin, 97-101.

[g] Recte: 1928

[h] Schmitt, Carl: Der Völkerbund und das politische Problem der Friedenssicherung (Teubners Quellensammlung für den Geschichtsunterricht, IV 13), Leipzig 1930 (= FP, S. 281-330).

[i] Lat.: Verträge sind einzuhalten.

Krieg als Werkzeug internationaler|[(39)] Politik verzichtet (und ein der internationalen Politik dienender Krieg kann schlimmer sein als der Krieg, der nur einer nationalen Politik dient), noch den Krieg überhaupt „verdammt“ oder „geächtet“. Erstens steht eine solche Erklärung ganz unter bestimmten Vorbehalten, die sich, ausgesprochen oder unausgesprochen, von selbst verstehen, z. B. dem Vorbehalt eigener staatlicher Existenz und der Selbstverteidigung, dem Vorbehalt der bestehenden Verträge, des Rechtes auf freie und unabhängige Weiterexistenz usw.; zweitens sind diese Vorbehalte,|[52] was ihre logische Struktur angeht, nicht etwa bloße Ausnahmen von der Norm, sondern sie geben der Norm überhaupt erst ihren konkreten Inhalt, es sind keine Ausnahmen vorbehaltende peripherische Einschränkungen der Verpflichtung, sondern normgebende Vorbehalte, ohne welche die Verpflichtung inhaltlos ist; drittens entscheidet, solange ein unabhängiger Staat vorhanden ist, dieser Staat kraft seiner Unabhängigkeit für sich selbst darüber, ob der Fall eines solchen Vorbehalts (Selbstverteidigung, Angriff des Gegners, Verletzung bestehender Verträge einschließlich des Kellogg-Paktes selbst usw.) gegeben ist oder nicht; viertens endlich kann man „den Krieg“ über-

---

sich aber bei Carl Bilfinger, Betrachtungen über politisches Recht, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht, Bd. I, S. 57 f., Berlin 1929. Zu dem allgemeinen Problem einer pazifizierten Menschheit vgl. die im Text folgenden Ausführungen unter 6; darüber, daß der Kellogg-Pakt den Krieg nicht verbietet, sondern sanktioniert, vgl. Borchardt[a], The Kellogg Treaties sanction war, Zeitschr. f. ausl. öffentl. Recht[α] 1929, S. 126 f., und Arthur Wegner, Einführung in die Rechtswissenschaft II (Göschen Nr. 1048), S. 109 f.

Werkzeug internationaler Politik verzichtet (und ein der internationalen Politik dienender Krieg kann schlimmer sein als der Krieg, der nur einer nationalen Politik dient), noch den Krieg überhaupt „verdammt“ oder „geächtet“. Erstens steht eine solche Erklärung ganz unter bestimmten, die spezifisch politischen Entscheidungen offenhaltenden *Vorbehalten*, die sich, ausgesprochen oder unausgesprochen, von selbst verstehen, z. B. dem Vorbehalt eigener staatlicher Existenz und der Selbstverteidigung, dem Vorbehalt der bestehenden Verträge, des Rechtes auf freie und unabhängige Weiterexistenz usw.; zweitens sind diese Vorbehalte, was ihre logische Struktur angeht, nicht etwa bloße Ausnahmen von der Norm, sondern sie geben der Norm überhaupt erst ihren konkreten Inhalt, es sind keine, Ausnahmen vorbehaltende, peripherische Ein-|[34] schränkungen der Verpflichtung, sondern normgebende Vorbehalte, ohne welche die Verpflichtung inhaltlos ist; drittens entscheidet, solange ein unabhängiger Staat vorhanden ist, dieser Staat kraft seiner Unabhängigkeit für sich selbst darüber, ob der Fall eines solchen Vorbehalts (Selbstverteidigung, Angriff des Gegners, Verletzung bestehender Verträge einschließlich des Kellogg-Paktes selbst usw.) gegeben ist oder nicht; viertens endlich kann man „den Krieg“ überhaupt nicht „ächten“, sondern nur bestimmte Menschen, Völker, Staaten, Klassen, Religionen usw., die durch eine „Ächtung“ zum Feind erklärt werden sollen.

sches öffentliches Recht, Bd. I, S. 57 f., Berlin 1929. Zu dem allgemeinen Problem einer pazifizierten Menschheit vgl. die im Text folgenden Ausführungen S. 36; darüber, daß der Kellogg-Pakt den Krieg nicht verbietet, sondern sanktioniert, vgl. Arthur Wegner, Einführung in die Rechtswissenschaft II (Göschen Nr. 1048), S. 109 f.

Anmerkungen

[α] HE RW 265-28314 ergänzt: u. Völkerrecht

[a] Gemeint ist der amerikanisch-jüdische Staatsrechtler Edwin M. Borchard.

haupt nicht „ächten“, sondern nur bestimmte Menschen, Völker, Staaten, Klassen, Religionen usw., die durch eine „Ächtung“ zum Feind erklärt werden sollen.

~

So hebt auch die feierliche „Ächtung des Krieges“ die Freund-Feindunterscheidung nicht auf, sondern gibt ihr durch neue Möglichkeiten einer internationalen *hostis*-Erklärung neuen Inhalt und neues Leben.

Entfällt diese Unterscheidung, so entfällt das politische Leben überhaupt. Es steht einem Volk keineswegs frei, durch irgendwelche Proklamationen und Verzichte dieser schicksalvollen Unterscheidung zu entgehen. Erklärt ein Teil des Volkes, keinen Feind mehr zu kennen, so stellt er sich nach Lage der Sache auf die Seite der Feinde und hilft ihnen, aber die Unterscheidung von Freund und Feind ist damit nicht beseitigt. Behaupten die Bürger eines Staates von sich, daß sie persönlich keine Feinde haben, so hat das mit dieser Frage nichts zu tun, denn ein Privatmann hat keine politischen Feinde; er kann mit solchen Erklärungen höchstens sagen wollen, daß er sich aus der politischen Gesamtheit, zu welcher er seiner Existenz nach gehört, herausstellen und nur noch als Privatmann leben will. Es wäre ferner ein Irrtum, zu glauben, ein einzelnes Volk könnte durch eine Freundschaftserklärung an alle Welt oder dadurch, daß es sich freiwillig entwaffnet, die Unterscheidung von Freund und Feind beseitigen. Auf diese Weise wird die Welt nicht entpolitisiert und nicht in einen Zustand reiner Moralität oder Wirtschaftlichkeit versetzt. Wenn ein Volk die Mühen und das Risiko der politischen Exis-

Entfällt diese Unterscheidung, so entfällt das politische Leben überhaupt. Es steht einem politisch existierenden Volk keineswegs|[(40)] frei, durch beschwörende Proklamationen dieser schicksalvollen Unterscheidung zu entgehen. Erklärt ein Teil des Volkes, keinen Feind mehr zu kennen, so stellt er sich nach Lage der Sache auf die Seite der Feinde und hilft ihnen, aber die Unterscheidung von Freund und Feind ist damit nicht aufgehoben. Behaupten die Bürger eines Staates von sich, daß sie persönlich keine Feinde haben, so hat das mit dieser Frage nichts zu tun, denn ein Privatmann hat keine politischen Feinde; er kann mit solchen Erklärungen höchstens sagen wollen, daß er sich aus der politischen Gesamtheit, zu welcher er seinem Dasein nach gehört, herausstellen und nur noch als Privatmann leben möchte[18]. Es wäre ferner ein Irrtum

[18] Dann ist es Sache des politischen Gemeinwesens, diese Art nicht öffentlichen, politisch desinteressierten Sonder-Seins irgendwie (durch fremdenrechtliche Privilegierungen, organisierte Absonderungen, Exterritorialität, Aufenthaltserlaubnisse und Konzessionen, Metökengesetzgebung oder sonstwie) zu regeln. Zu dem Streben nach einem risikolos unpolitischen Dasein (Definition des *bourgeois*) vgl. die Äußerung Hegels unten S. 63[a].[α]

So hebt auch die feierliche „Ächtung des Krieges“ die Freund-Feind-Unterscheidung nicht auf, sondern gibt ihr nur durch neue Möglichkeiten einer internationalen hostis-Erklärung neuen Inhalt und neues Leben.

~

Entfällt diese Unterscheidung, so entfällt das politische Leben überhaupt. Es steht einem politisch existierenden Volk keineswegs frei, durch beschwörende Proklamationen dieser schicksalvollen Unterscheidung zu entgehen. Erklärt ein Teil des Volkes, keinen Feind mehr zu kennen, so stellt er sich nach Lage der Sache auf die Seite der Feinde und hilft ihnen, aber die Unterscheidung von Freund und Feind ist damit nicht aufgehoben. Behaupten die Bürger eines Staates von sich, daß sie persönlich keine Feinde haben, so hat das mit dieser Frage nichts zu tun, denn ein Privatmann hat keine politischen Feinde; er kann mit solchen Erklärungen höchstens sagen wollen, daß er sich aus der politischen Gesamtheit, zu welcher er seinem Dasein nach gehört, herausstellen und nur noch als Privatmann leben möchte[15]. Es wäre ferner ein Irrtum,

[15] Dann ist es Sache des politischen Gemeinwesens, diese Art nichtöffentlichen, politisch desinteressierten Sonder-Seins irgendwie (durch fremdenrechtliche Privilegierungen, organisierte Absonderungen, Exterritorialität, Aufenthaltserlaubnisse und Konzessionen, Metökengesetzgebung oder sonstwie) zu regeln. Zu dem Streben nach einem risikolos unpolitischen Dasein (Definition des Bourgeois) vgl. die Äußerung Hegels unten S. 44[b].

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): S. 50

[a] Recte: S. 62

[b] Recte: S. 43f.

tenz fürchtet, so wird sich schon ein anderes Volk finden, das ihm diese Mühen abnimmt, indem es seinen „Schutz gegen äußere Feinde“ und damit die politische Herrschaft übernimmt; der Schutzherr bestimmt dann den Feind, kraft des ewigen Zusammenhangs von Schutz und Gehorsam[9].

~

[9] Diese „mutual relation between Protection and Obedience“ wollte Hobbes durch den „Leviathan“ zum Bewußtsein bringen; vgl. die Schlußworte der englischen Ausgabe von 1651, S. 396.

zu glauben, ein einzelnes Volk könnte durch eine Freundschaftserklärung an alle Welt oder dadurch, daß es sich|[53] freiwillig entwaffnet, die Unterscheidung von Freund und Feind beseitigen. Auf diese Weise wird die Welt nicht entpolitisiert und nicht in einen Zustand reiner Moralität, reiner Rechtlichkeit oder reiner Wirtschaftlichkeit versetzt. Wenn ein Volk die Mühen und das Risiko der politischen Existenz fürchtet, so wird sich eben ein anderes Volk finden, das ihm diese Mühen abnimmt, indem es seinen „Schutz gegen äußere Feinde“ und damit die politische Herrschaft übernimmt; der Schutzherr bestimmt dann den Feind, kraft des ewigen Zusammenhangs von *Schutz* und *Gehorsam*.

Auf diesem Prinzip beruht nicht nur die feudale Ordnung und[α] Beziehung von Lehnsherr und Vasall, Führer und Gefolgsmann, Patron und Klientel, die es nur besonders deutlich und offen hervortreten läßt und nicht verschleiert, sondern es gibt keine Über- und Unterordnung, keine vernünftige Legitimität oder Legalität ohne den Zusammenhang von Schutz und Gehorsam. Das *protego ergo obligo*[a] ist das *cogito ergo sum*[b] des Staates, und eine Staatslehre, die sich dieses Satzes nicht systematisch bewußt wird, bleibt ein unzulängliches Fragment. Hobbes hat es (am Schluß der englischen Ausgabe von 1651, S. 396) als den eigentlichen Zweck seines „Leviathan“ bezeichnet, die „mutual relation between Protection and Obedience“ den Menschen wieder vor Augen zu führen, deren unverbrüchliche Beobachtung durch die menschliche Natur wie durch göttliches Recht gefordert werde.[β]|[(41)]

Hobbes hat diese Wahrheit in den schlimmen Zeiten des Bürgerkriegs erfahren, weil dann alle die legitimistischen und normativisti-

zu glauben, ein einzelnes Volk könnte vielleicht durch eine Freundschaftserklärung an alle Welt oder dadurch, daß es sich freiwillig entwaffnet, entmilitarisiert und neutralisiert, die Unterscheidung von Freund und Feind für sich aus der Welt schaffen. Auf diese Weise wird die Welt nicht entpolitisiert und nicht in einen Zustand reiner Moralität, reiner Rechtlichkeit oder reiner Wirtschaftlichkeit versetzt. Wenn ein Volk die Mühen und das Risiko der politischen Existenz|[35] fürchtet, so wird sich eben ein anderes Volk finden, das ihm diese Mühen abnimmt, indem es seinen „Schutz gegen äußere Feinde“ und damit die politische Herrschaft übernimmt. *Der Schutzherr bestimmt dann den Feind*, kraft des ewigen Zusammenhangs von *Schutz und Gehorsam*.

Auf diesem Prinzip beruht nicht nur die feudale Ordnung der Beziehung von Lehnsherr und Vasall, Führer und Gefolgsmann, Patron und Klientel, die es nur besonders deutlich und offen hervortreten läßt und nicht verschleiert, sondern es gibt keine Über- und Unterordnung, keine vernünftige Legitimität oder Legalität ohne den Zusammenhang von Schutz und Gehorsam. Das protego ergo obligo[a] ist das cogito ergo sum[b] des Staates, und eine Staatslehre die sich dieses Satzes nicht systematisch bewußt wird, bleibt ein unzulängliches Fragment. Hobbes hat es (am Schluß der englischen Ausgabe von 1651, S. 396) als den eigentlichen Zweck seines „Leviathan“ bezeichnet, die „mutual relation between Protection and Obedience“ den Menschen wieder vor Augen zu führen, deren unverbrüchliche Beobachtung sowohl durch die menschliche Natur wie durch göttliches Recht gefordert werde.

~

Hobbes hat diese Wahrheit in den schlimmen Zeiten des Bürgerkriegs erfahren, weil dann alle legitimistischen und normativisti-

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): der | [β] BP 2 (1932): ~

[a] Lat.: Ich beschütze, also verpflichte ich. Die Wendung stammt von Cole, George D. H.: The nature of the state in view of its external relations, in: Proceedings of the Aristotelian Society, 16, 1915/16, 310-325, S. 311. Diesen Artikel nutzte Schmitt für die Abfassung von BP 2 (vgl. hier Fn. 12, S. 124).

[b] Lat.: Ich denke, also bin ich.

schen Illusionen entfallen, mit denen sich die Menschen in Zeiten ungetrübter Sekurität über politische Wirklichkeiten gern hinwegtäuschen. Sind innerhalb eines Staates organisierte Parteien imstande, ihren Angehörigen mehr Schutz zu gewähren als der Staat, so wird der Staat bestenfalls ein Annex dieser Parteien, und der einzelne Staatsbürger weiß, wem er zu gehorchen hat. Das kann eine „pluralistische Staatstheorie“ rechtfertigen, wie sie oben (unter 4) behandelt worden ist. In außenpolitischen und zwischenstaatlichen Beziehungen tritt die elementare Richtigkeit dieses Schutz-Gehorsam-Axioms noch deutlicher zutage: das völkerrechtliche Protektorat, der hegemonische Staatenbund oder Bundesstaat, Schutz- und Garantieverträge mannigfacher Art finden darin ihre einfachste Formel.

Es wäre tölpelhaft, zu glauben, ein wehrloses Volk habe nur noch Freunde, und eine krapulose Berechnung, der Feind könnte vielleicht durch Widerstandslosigkeit gerührt werden. So wenig ein Mensch durch den Verzicht auf eine ästhetische oder wirtschaftliche Produktivität die Welt in den Zustand reiner Moralität überführt, so wenig kann ein Volk durch den Verzicht auf die politische Entscheidung einen rein moralischen oder ökonomischen Zustand der Menschheit herbeiführen. Dadurch daß ein Volk nicht mehr die Kraft oder den|[19] Willen hat, sich in der Sphäre des Politischen zu halten, verschwindet das Politische nicht aus der Welt. Es verschwindet nur ein schwaches Volk.

Es wäre tölpelhaft zu glauben, ein wehrloses Volk habe nur noch Freunde, und eine krapulose Berechnung, der Feind könnte vielleicht durch Widerstandslosigkeit gerührt werden. Daß die Menschen durch einen Verzicht auf jede ästhetische oder wirtschaftliche Produktivität die Welt z. B. in einen Zustand reiner Moralität überführen könnten, wird niemand für möglich halten; aber noch viel weniger könnte ein Volk durch den Verzicht auf jede politische Entscheidung einen rein moralischen oder rein ökonomischen Zustand der Menschheit herbei-|[54]führen. Dadurch, daß ein Volk nicht mehr die Kraft oder den Willen hat, sich in der Sphäre des Politischen zu halten, verschwindet das Politische nicht aus der Welt. Es verschwindet nur ein schwaches Volk.

6.

6.

Aus dem Begriffsmerkmal des Politischen folgt der Pluralismus der Staaten. Die politische Einheit setzt die reale Mög-

Aus dem Begriffsmerkmal des Politischen folgt der Pluralismus der Staatenwelt. Die politische Einheit setzt die reale

schen Illusionen entfallen, mit denen sich die Menschen in Zeiten ungetrübter Sekurität über politische Wirklichkeiten gern hinwegtäuschen. Sind innerhalb eines Staates mehrere organisierte Parteien imstande, ihren Angehörigen mehr Schutz zu gewähren als der Staat, so wird der Staat bestenfalls ein Annex dieser Parteien, und der einzelne Staatsbürger weiß, wem er zu gehorchen hat. Das kann eine „pluralistische Staatstheorie“ rechtfertigen, wie sie oben (S. 23f.) behandelt worden ist. In außenpolitischen und zwischenstaatlichen Beziehungen tritt die elementare Richtigkeit dieses Schutz-Gehorsam-Axioms noch deutlicher zutage: das völkerrechtliche Protektorat, der hegemonische Staatenbund oder Bundesstaat, Schutz- und Garantieverträge mannigfacher Art finden darin ihre einfachste Formel.

Es wäre tölpelhaft, zu glauben, ein wehrloses Volk habe nur noch Freunde, und eine krapulose Berechnung, der Feind könnte vielleicht durch Widerstandslosigkeit gerührt werden. Dadurch, daß ein Volk nicht mehr die Kraft oder den Willen hat, sich in der Sphäre des Politischen zu halten, verschwindet das Politische nicht aus der Welt. Es verschwindet nur ein schwaches Volk.

7.

Die politische Einheit setzt die reale Möglichkeit des Feindes und damit eine andere, koexistierende, politische Einheit

S. 54. „Die Einheit der Welt“, in der Monatsschrift „Merkur“, München, Januar 1952 (Tom. Nr. 229)[a]; ferner Hanno Kesting, Geschichtsphilosophie und Weltbürgerkrieg, Heidelberg (Carl Winter Universitätsverlag) 1959, S. 309 ff.

Anmerkungen

[a] Der Verweis bezieht sich auf die Nummerierung der frühen Bibliographie von Tommissen aus dem Jahre 1959, vgl. Anm. b, Seite 57. Gemeint ist hier: Schmitt, Carl: Die Einheit der Welt, in: Merkur, 6 (1), 1952, 1-11 (= SGN, S. 496-512).

lichkeit des Feindes und damit eine andere, koexistierende, politische Einheit voraus. Es gibt deshalb auf der Erde, solange es überhaupt einen Staat gibt, immer mehrere Staaten und kann keinen die ganze Erde und ganze Menschheit umfassenden Welt„staat“ geben. Die politische Welt ist ein Pluriversum, kein Universum. Insofern ist jede Staatstheorie pluralistisch, wenn auch in einem anderen Sinne als dem der oben besprochenen pluralistischen Theorie von Laski.

~

Die politische Einheit kann ihrem Wesen nach nicht universal sein. Sind die verschiedenen Völker und Menschengruppen der Erde alle so geeint, daß ein Kampf zwischen ihnen real unmöglich wird, hört also die Unterscheidung von Freund und Feind auch der bloßen Eventualität nach auf, so gibt es nur noch Wirtschaft, Moral, Recht, Kunst usw., aber keine Politik und keinen Staat mehr. Ob und wann dieser Zustand der Erde und der Menschheit eintreten wird, weiß ich nicht. Vorläufig ist er nicht da. Es wäre eine unehrliche Fiktion, ihn als vorhanden anzunehmen und eine handgreifliche Verwechslung, zu meinen, weil heute jeder Krieg zwischen Großmächten leicht zu einem „Weltkrieg“ wird, müßte die Beendigung dieses Krieges den „Weltfrieden“ und damit jenen idyllischen Endzustand der Staatenlosigkeit bedeuten.

Möglichkeit des Feindes und damit eine andere, koexistierende, politische Einheit voraus. Es gibt deshalb auf der Erde, solange es überhaupt einen Staat gibt, immer mehrere Staaten und kann keinen die ganze Erde und ganze Menschheit umfassenden Welt„staat“ geben. Die politische Welt ist ein Pluriversum, kein Universum. Insofern ist jede Staatstheorie pluralistisch, wenn auch in einem anderen Sinne als dem der oben (unter 4) besprochenen innerstaatlich-pluralistischen Theorie.

~

Die politische Einheit kann ihrem Wesen nach nicht universal in dem Sinne einer die ganze Menschheit und die ganze Erde umfassenden Einheit sein. Sind die verschiedenen Völker, Reli-|[(42)]gionen, Klassen und andere Menschengruppen der Erde sämtlich so geeint, daß ein Kampf zwischen ihnen unmöglich und undenkbar wird, kommt auch innerhalb eines die ganze Erde umfassenden Imperiums ein Bürgerkrieg selbst der Möglichkeit nach für alle Zeiten tatsächlich nie wieder in Betracht, hört also die Unterscheidung von Freund und Feind auch der bloßen Eventualität nach auf, so gibt es nur noch politikreine Weltanschauung, Kultur, Zivilisation, Wirtschaft, Moral, Recht, Kunst, Unterhaltung usw., aber weder Politik noch Staat. Ob und wann dieser Zustand der Erde und der Menschheit eintreten wird, weiß ich nicht. Vorläufig ist er nicht da. Es wäre eine unehrliche Fiktion, ihn als vorhanden anzunehmen und eine schnell sich erledigende Verwechslung zu meinen, weil heute ein Krieg zwischen Großmächten leicht zu einem „Weltkrieg“ wird, müßte die Beendigung dieses Krieges infolgedessen den „Weltfrieden“ und damit jenen idyllischen

voraus. Es|[36] gibt deshalb auf der Erde, solange es überhaupt einen Staat gibt, *immer mehrere Staaten* und kann keinen die ganze Erde und ganze Menschheit umfassenden Welt„staat“ geben. Die politische Welt ist ein Pluriversum, kein Universum. Insofern ist jede Staatstheorie „pluralistisch“, aber in einem anderen Sinne als dem der oben (S. 23f.) besprochenen innerstaatlich-pluralistischen Theorie, deren Sinn es ist, die politische Einheit eines Volkes zu verneinen.

Die politische Einheit kann ihrem Wesen nach nicht universal in dem Sinne einer die ganze Menschheit und die ganze Erde umfassenden Einheit sein. Wären die verschiedenen Völker, Religionen, Klassen und andere Menschengruppen der Erde sämtlich so geeint, daß ein Krieg zwischen ihnen unmöglich und undenkbar wird, und käme auch innerhalb eines die ganze Erde umfassenden Imperiums ein Bürgerkrieg selbst der Möglichkeit nach für alle Zeiten tatsächlich nie wieder in Betracht, würde also die Unterscheidung von Freund und Feind auch der bloßen Eventualität nach ganz aufhören, so hätten die Menschen die volle Sicherheit ihres diesseitigen Lebensgenusses erreicht. Der alte Satz, daß man in diesem Leben keine volle Sicherheit erwarten soll – plena securitas in hac vita non expectanda[a] – wäre überholt. Es gäbe infolgedessen auch weder Politik noch Staat, sondern nur noch politikreine Weltanschauung, Kultur, Zivilisation, Wirtschaft, Moral, Recht, Kunst, Unterhaltung usw. Ob und wann dieser Zustand der Erde und der Menschheit eintreten wird, weiß ich nicht. Vorläufig ist er nicht da. Es wäre eine auf Betrug angelegte Fiktion, ihn für heute

S. 54. „Weltanschauung, Kultur, Zivilisation, Wirtschaft, Moral, Recht, Kunst, *Unterhaltung* usw.“ In seiner Besprechung von 1932 (Tom. Nr. 356)[b] S. 745 legt Leo Strauß den Finger auf das Wort *Unterhaltung*. Mit Recht. Das Wort ist hier ganz unzulänglich und entspricht dem damaligen unfertigen Stand der Reflexion. Heute würde ich *Spiel* sagen, um den Gegenbegriff zu *Ernst* (den Leo Strauß richtig erkannt hat) mit mehr Prägnanz zum Ausdruck zu bringen. Dadurch würden auch die drei von dem Wort *Polis* herkommenden Begriffe von *Politisch* verdeutlicht, die von der überwältigenden Ordnungskraft des damaligen europäischen Staates geprägt und differenziert wurden: Politik nach Außen, Polizei im Innern, und Politesse als höfisches Spiel und „kleine Politik“; dazu meine Abhandlung „Hamlet oder Hekuba; der Einbruch der Zeit in das Spiel“ (1956, Tom. Nr. 56) besonders der Abschnitt „Das Spiel im

Anmerkungen

[a] Im Anschluss an GL, S. 71, wird der Ausspruch üblicherweise auf Hobbes gemünzt, bei welchem sich jedoch keine ähnliche Formulierung finden lässt. Vielmehr ging es Hobbes ja gerade darum, der notorischen Unsicherheit des menschlichen Lebens durch Instituieren eines Leviathan dauerhaft ein Ende zu bereiten („for their perpetual, and not temporary security“, Leviathan, Kap. 19, Ziff. 15). Stattdessen handelt es sich um die Abwandlung einer Stelle von Grotius' De jure belli ac pacis [1625], Buch 2, Kap. 1, Ziff. 17: „Ita vita humana est, ut plena securitas nunquam nobis constet“ (lat.: „Das menschliche Leben ist so beschaffen, dass uns niemals volle Sicherheit vergönnt ist“). Grotius' Werk war Schmitt bei der Abfassung von BP 3 geläufig (siehe hier BP 1, Fn. 8, S. 154, und BP 2, Fn. 16, S. 154) und den fraglichen Satz hatte er schon 1927 – in der abgewandelten Form – in seinem Paralleltagebuch notiert (Tb IV, S. 381).

[b] = AdB, K 83, vgl. Anm. b, Seite 57.

Endzustand der restlosen und endgültigen Entpolitisierung darstellen.

Die Menschheit als solche kann keinen Krieg führen, denn sie hat keinen Feind, wenigstens nicht auf diesem Planeten. Der Begriff der Menschheit schließt den Begriff des Feindes aus, weil auch der Feind nicht aufhört, Mensch zu sein und damit die spezifische Unterscheidung entfällt. Daß Kriege im Namen der Menschheit geführt werden, ist keine Wiederlegung dieser einfachen Wahrheit, sondern hat nur einen besonders intensiven politischen Sinn. Wenn ein Staat im Namen der Menschheit seinen politischen Feind bekämpft, so ist das kein Krieg der Menschheit, sondern ein Krieg, den ein bestimmter Staat gegen einen andern führt. Der Name der Menschheit könnte, weil man nun einmal solche „Namen“ nicht ohne gewisse Konsequenzen führen kann,|[20] nur die schreckliche Bedeutung haben, daß dem Feind die Qualität des Menschen abgesprochen und dadurch der Krieg besonders unmenschlich wird. Aber abgesehen von diesem hochpolitischen Mißbrauch des unpolitischen Namens der Menschheit$^{\alpha}$ gibt es keine Kriege der Menschheit als solcher. Menschheit ist kein politischer Begriff, ihm entspricht auch keine politische Einheit oder Gemeinschaft und kein *Status*. Die Menschheit der naturrechtlichen und liberal-individualistischen Doktrinen ist eine universale d. h. alle Menschen der Erde umfassende Gesellschaft, ein System von Beziehungen zwischen einzelnen Menschen,

Die *Menschheit* als solche kann keinen Krieg führen, denn sie hat keinen Feind, wenigstens nicht auf diesem Planeten. Der Begriff der|[55] Menschheit schließt den Begriff des Feindes aus, weil auch der Feind nicht aufhört, Mensch zu sein und darin keine spezifische Unterscheidung liegt. Daß Kriege im Namen der Menschheit geführt werden, ist keine Widerlegung dieser einfachen Wahrheit, sondern hat nur einen besonders intensiven politischen Sinn. Wenn ein Staat im Namen der Menschheit seinen politischen Feind bekämpft, so ist das kein Krieg der Menschheit, sondern ein Krieg, für den ein bestimmter Staat gegenüber seinem Kriegsgegner einen universalen Begriff zu okkupieren sucht, um sich (auf Kosten des Gegners) damit zu identifizieren, ähnlich wie man Frieden, Gerechtigkeit, Fortschritt, Zivilisation mißbrauchen kann, um sie für sich zu vindizieren und dem Feinde abzusprechen. „Menschheit“ ist ein besonders brauchbares ideologisches Instrument imperialistischer Expansionen$^{\beta}$ und in ihrer ethisch-humanitären Form ein spezifisches Vehikel des ökonomischen Imperialismus. Hierfür gilt mit einer naheliegenden Modifikation, ein von Proudhon geprägtes Wort: Wer Menschheit sagt, will betrügen.[a] Die Führung des Namens „Menschheit“, die Berufung auf die Menschheit, die Beschlagnahme dieses Wortes, alles das könnte, weil man nun einmal solche er-

oder morgen als vorhanden anzunehmen; und es war eine schnell erledigte Täuschung, zu meinen, weil der letzte Krieg gegen Deutschland ein „Weltkrieg“ war, müßte die Beendigung dieses Krieges infolgedessen ein „Weltfrieden“ und damit jener idyllische Endzustand der restlosen und endgültigen Entpolitisierung sein.

Die *Menschheit* als solche kann keinen Krieg führen, denn sie hat keinen Feind, wenigstens nicht auf diesem Planeten. Der Begriff der Menschheit schließt den Begriff des Feindes aus, weil auch der Feind nicht aufhört, Mensch zu sein und darin keine spezifische Unterscheidung liegt. Daß Kriege im Namen der Menschheit ge-|[37]führt werden, ist keine Widerlegung dieser einfachen Wahrheit, sondern hat nur einen besonders intensiven politischen Sinn. Wenn ein Staat im Namen der Menschheit seinen politischen Feind bekämpft, so ist das kein Krieg der Menschheit, sondern ein Krieg, für den ein bestimmter Staat gegenüber seinem Kriegsgegner einen universalen Begriff zu beschlagnahmen sucht, um sich (auf Kosten des Gegners) damit zu identifizieren. Ähnlich kann man Worte wie Frieden, Gerechtigkeit, Fortschritt, Zivilisation mißbrauchen, um sie für sich in Anspruch zu nehmen und dem Feinde abzusprechen. Der Begriff der „Menschheit“ ist ein besonders brauchbares Instrument imperialistischer Machterweiterung. In seiner ethisch-humanitären Form ist dieses Wort sogar ein ganz typisches Werkzeug des ökonomischen Imperialismus. Hierfür gilt, mit einer naheliegenden Modifikation, ein von Proudhon geprägtes Wort: wer Menschheit sagt, will betrügen.[a] Die Führung des Namens „Menschheit“, die Berufung auf die Menschheit, die Monopolisierung dieses Wortes, alles das könnSpiel“ und der „Exkurs über den barbarischen Charakter des Shakespeareschen Dramas“.[b] In allen diesen Darlegungen wäre *Spiel* mit *play* zu übersetzen und ließe noch eine, wenn auch konventionelle Art von Feindschaft zwischen den „Gegenspielern“ offen. Anders die mathematische Theorie des „Spiels“, die eine Theorie von *games* und ihre Anwendung auf menschliches Verhalten ist, wie sich das in dem Buch von John von Neumann und O. Morgenstern „Theory of Games and Economic Behavior“ (Princeton University Press 1947) äußert. Hier werden Freundschaft und Feindschaft einfach verrechnet und beides entfällt, wie beim Schachspiel der Gegensatz von Weiß und Schwarz nichts mehr mit Freundschaft oder Feindschaft zu tun hat. In meinem Verlegenheitswort „Unterhaltung“ sind aber auch Bezugnahmen auf Sport, Freizeitgestaltung und die neuen Phänomene einer „Überflußgesellschaft“ verborgen, die mir in dem damals noch herrschenden

Anmerkungen

[α] BP 1 (1940): des unpolitischen Namens „Menschheit“ | [β] BP 2 (1932): Expansion

[a] Ein ähnliches Zitat konnte bei Proudhon nicht ermittelt werden. Schmitt verwendet es auch in PB, S. 162 ohne genauere Quellenangabe. Als Vorbild wird üblicherweise ein Zeitungsartikel von Proudhon vermutet, der jedoch abgesehen vom verfänglichen Titel (frz.: „Gott ist das Übel“) nur entfernte Anhaltspunkte bietet: Proudhon, Pierre-Joseph: Dieu, c’est le mal, in: ders.: Écrits sur la religion, hg. v. Théodore Ruyssen, Paris (1959) [1849], S. 187-191. Immerhin scheint sich Schmitt mit diesem Artikel auseinandergesetzt zu haben (Tb III, S. 445, vgl. auch Tb IV, S. 468).

[b] Der Verweis bezieht sich auf die Nummerierung der frühen Bibliographie von Tommissen aus dem Jahre 1959, vgl. Anm. b, Seite 57. Gemeint ist hier: Schmitt, Carl: HH, S. 42-46 und 62-67.

das erst dann vorhanden ist, wenn die reale Möglichkeit des Kampfes ausgeschlossen und jede Freund- und Feindgruppierung unmöglich geworden ist. In dieser universalen Gesellschaft wird es dann keine Völker als politische Einheiten und deshalb auch keinen Staat mehr geben.

|[(43)]habenen Namen nicht ohne gewisse Konsequenzen führen kann, nur den schrecklichen Anspruch manifestieren, daß dem Feind die Qualität des Menschen abgesprochen, daß er *hors-la-loi* und *hors l'humanité*[a] erklärt und dadurch der Krieg zur äußersten Unmenschlichkeit getrieben werden soll[19]. Aber abgesehen von dieser hochpolitischen Verwertbarkeit des unpolitischen Namens der Menschheit gibt es keine Kriege der Menschheit als solcher. Menschheit ist kein politischer Begriff, ihm entspricht auch keine politische Einheit oder Gemeinschaft und kein *Status*. Der humanitäre Menschheitsbegriff des 18. Jahrhunderts war eine polemische Verneinung der damals bestehenden aristokratisch-feudalen oder ständischen Ordnung|[56] und ihrer Privilegien. Die Menschheit der naturrechtlichen und liberal-individualistischen Doktrinen ist eine universale, d. h. alle Menschen der Erde umfassende soziale Idealkonstruktion, ein System von Beziehungen zwischen einzelnen Menschen, das erst dann wirklich vorhanden ist, wenn die reale Möglichkeit des Kampfes ausgeschlossen und jede Freund- und Feindgruppierung unmöglich geworden ist. In dieser universalen Gesellschaft wird es dann keine Völker als politische Einheiten, aber auch

[19] Über die „Ächtung" des Krieges vgl. oben S. 51[α]. Pufendorff (de Jure Naturae et Gentium, VIII c. VI § 5) zitiert zustimmend Bacons Äußerung, daß bestimmte Völker „von der Natur selbst proskribiert" seien, z. B. die Indianer, weil sie Menschenfleisch fressen.[b] Die Indianer Nordamerikas sind denn auch wirklich ausgerottet worden. Bei fortschreitender Zivilisation und steigender Moralität genügen vielleicht auch schon harmlosere Dinge als Menschenfleisch fressen, um in solcher Weise geächtet zu werden; vielleicht genügt es eines Tages sogar, daß ein Volk seine Schulden nicht bezahlen kann.

te, weil man nun einmal solche Namen nicht ohne gewisse Konsequenzen führen kann, nur den schrecklichen Anspruch bekunden, daß dem Feind die Eigenschaft des Menschen abgesprochen, daß er *hors-la-loi* und *hors l'humanité*[a] erklärt und dadurch der Krieg zur äußersten Unmenschlichkeit getrieben werden soll[16]. Aber abgesehen von dieser hochpolitischen Verwertbarkeit des unpolitischen Namens der Menschheit gibt es keine Kriege der Menschheit als solcher. Menschheit ist kein politischer Begriff, ihm entspricht auch keine politische Einheit der Gemeinschaft und kein Status. Der humanitäre Menschheitsbegriff des 18. Jahrhunderts hatte den politischen Sinn, die damals bestehenden aristokratisch-feudalen oder ständischen Ordnungen und Privilegien|[38] polemisch zu verneinen. Die Menschheit der naturrechtlichen und liberal-individualistischen Theorien ist ein universales, d. h. alle Menschen der Erde umfassendes „soziales Ideal", ein System von Beziehungen zwischen einzelnen Menschen, das erst dann wirklich vorhanden ist, wenn es keine reale Möglichkeit eines Krieges

[16] Über die „Ächtung" des Krieges vgl. oben S. 33. Pufendorff (de Jure Naturae et Gentium, VIII c. VI § 5) zitiert zustimmend Bacons Äußerung, daß bestimmte Völker „von der Natur selbst proskribiert" seien, z. B. die Indianer, weil sie Menschenfleisch fressen.[b] Die Indianer Nordamerikas sind denn auch wirklich ausgerottet worden, soweit sie nicht, aus Humanität, in Naturschutzparks konserviert werden.[c] Bei fortschreitender Zivilisation und steigender Moralität genügen vielleicht auch schon harmlosere Dinge als Menschenfleisch fressen, um in solcher Weise geächtet zu werden; vielleicht genügt es einigen besonders „streng rechtlich" denkenden Humanitärs sogar, daß ein Volk seine Schulden nicht bezahlt.

Klima der deutschen Arbeitsphilosophie nicht deutlich genug zum Bewußtsein gekommen sind.

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): S. 38f.

[a] Frz.: Außerhalb des Gesetzes und der Menschheit.

[b] Tatsächlich lehnt Pufendorf Bacons Äußerung gerade ab: „Sicuti nec probatur illud Baconis (...), quod ad bellum Americanis inferendum putat sufficere, quod isti possint intellegi velut per ipsum ius naturae proscripti, ideo quia apud illos sit consuetudo sacrificandi homines et humanas carnes manducandi." (Lat.: „Ebenso wenig wird die Meinung Bacons gebilligt, der glaubt, dass für einen Krieg gegen die Indianer der Umstand ausreiche, dass diese gleichsam durch natürliches Recht selbst geächtet (proskribiert) seien, weil es bei ihnen Brauch sei, Menschen zu opfern und Menschenfleisch zu essen.") Im Folgenden führt Pufendorf Umstände an, die je nachdem zum Krieg gegen ein kannibalisches Volk berechtigen oder eben nicht. Da dieser Abschnitt in der Erstausgabe von 1672 noch nicht enthalten war, sondern erst in die erweiterte Fassung ab 1684 aufgenommen wurde, muss Schmitt einen dieser späteren Texte verwendet haben.

[c] HE RW 265-25318 ergänzt: Bei Ächtung des Feindes findet kein Friedensschluss statt, sondern nur Unterwerfung (Subjugation).

keine kämpfenden Klassen und keine feindlichen Gruppen mehr geben.

Die Idee eines Völkerbundes entspricht bisher nur einer sehr unklaren Tendenz, den unpolitischen Zustand der Universal-Gesellschaft „Menschheit“ zu verwirklichen. Deshalb wird fast immer ziemlich kritiklos für diesen Völkerbund beansprucht, daß er universal sein müsse, d. h. alle Staaten der ganzen Erde umfasse. Universalität müßte aber völlige Entpolitisierung und damit Staatenlosigkeit bedeuten.

~

Die Idee eines Völkerbundes war klar und präzis, solange der *Völkerbund*[α] als polemischer Gegenbegriff einem *Fürsten*bund entgegengehalten werden konnte. So nämlich ist das deutsche Wort „Völkerbund“ im 18. Jahrhundert entstanden.[a] Mit der politischen Bedeutung der Monarchie entfällt diese polemische Bedeutung. Ein „Völkerbund“ könnte ferner das gegen andere Staaten gerichtete ideologische Instrument des Imperialismus eines Staates oder einer Staatenkoalition sein. Dann gilt für ihn alles, was vorhin über den politischen Gebrauch des Wortes „Menschheit“ gesagt wurde. Außerdem aber könnte die Gründung eines die ganze Menschheit|[(44)] umfassenden Völkerbundes endlich auch der bisher freilich nur sehr unklaren Tendenz entsprechen, einen unpolitischen Idealzustand der Universal-Gesellschaft „Menschheit“ zu organisieren. Deshalb wird, fast immer ziemlich kritiklos, für einen solchen Völkerbund beansprucht, daß er „universal“ werden solle, d. h. daß alle Staaten der Erde seine Mitglieder werden müssen. Universalität müßte aber völlige Entpolitisierung und damit vor allem zunächst einmal mindestens konsequente *Staatenlosigkeit* bedeuten.[β]

Um so widerspruchsvoller erscheint die 1919 gegründete Genfer Einrichtung, die man als „Völkerbund“ oder, nach ihrem offiziellen Namen, besser als „Völkergesellschaft“ (Société des nations)

Unter diesem Gesichtspunkt erscheint die 1919 durch die Pariser Friedensverträge gegründete Genfer Einrichtung, die man in Deutschland als „Völkerbund“, nach ihrem offiziellen französisch-engli-

mehr gibt und jede Freund- und Feindgruppierung unmöglich geworden ist. In dieser universalen Ideal-Gesellschaft gibt es auch keine Völker als politische Einheiten, keine kämpfenden Klassen und überhaupt keine feindlichen Gruppen mehr.

Die Idee eines *Völkerbundes* war klar und präzis, solange der *Völker*bund als polemischer Gegenbegriff einem *Fürsten*bund und dessen Kabinettspolitik entgegengehalten werden konnte. So nämlich ist das deutsche Wort „Völkerbund“ im 18. Jahrhundert entstanden.[a] Mit der politischen Bedeutung der Monarchie entfällt diese polemische Bedeutung. Ein „Völkerbund“ könnte ferner das gegen andere Staaten gerichtete ideologische Instrument des Imperialismus eines Staates oder einer Staatenkoalition sein. Dann gilt für ihn alles, was vorhin über den politischen Gebrauch des Wortes „Menschheit“ gesagt wurde. Außerdem aber könnte die Gründung eines die ganze Menschheit umfassenden Völkerbundes endlich auch der bisher freilich nur sehr unklaren Tendenz entsprechen, einen unpolitischen Idealzustand der Universal-Gesellschaft „Menschheit“ zu organisieren. Deshalb wird, fast immer ziemlich kritiklos, für einen solchen Völkerbund beansprucht, daß er „universal“ werden solle, d. h. daß alle Staaten der Erde seine Mitglieder werden müssen. Universalität müßte aber völlige Entpolitisierung und damit vor allem zunächst einmal mindestens konsequente *Staatenlosigkeit* bedeuten.

Unter diesen Gesichtspunkten betrachtet erscheint die 1919 durch die Pariser Friedensverträge gegründete Genfer Einrichtung, die man in Deutschland meistens als „Völkerbund“, besser aber nach

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): *Völker*bund | [β] BP 2 (1932): ~

[a] Die Entwicklung der Idee eines Völkerbunds in polemischer Auseinandersetzung mit einem Fürstenbund konnte nicht nachgewiesen werden. Vielmehr wird ein Völkerbund als Mittel gesehen, naturzustandsähnliche Verhältnisse zu überwinden, wie sie zunächst zwischen Menschen, dann zwischen Staaten geherrscht hätten. So bspw. Kant, Immanuel: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, in: Berlinische Monatsschrift, 4, 1784, 385-411.

bezeichnet. Dieser Völkerbund ist ein zwischenstaatliches Gebilde, er setzt Staaten als solche voraus, regelt einige ihrer gegenseitigen Beziehungen und garantiert sogar ihre politische Existenz. Er ist nicht nur keine universale, sondern nicht einmal eine internationale Organisation, wenn man das Wort international[α], wie es richtig und ehrlich ist, von zwischenstaatlich[β] unterscheidet und nur für die wirklich internationalen Bewegungen, d. h. für solche vorbehält, die, über die Grenzen der Staaten hinweg- und durch ihre Mauern hindurchgehend, die bisherige *Impermeabilität*[γ] des Staates ignorieren, wie z. B. die dritte Internationale. Hier zeigen sich gleich die elementaren Gegensätze von international und zwischenstaatlich, von entpolitisierter Universal-Gesellschaft und zwischenstaatlicher Garantie des *status quo* der staatlichen Grenzen, und es ist im Grunde kaum begreiflich, wie eine wissenschaftliche Behandlung des „Völkerbundes“ daran vorbeigehen und die Verwirrung sogar |[21] noch unterstützen kann. Der Genfer Völkerbund hebt die Möglichkeit von Kriegen nicht auf, so wenig wie er die Staaten aufhebt. Er führt neue Möglichkeiten von Kriegen ein, erlaubt Kriege, fördert Koalitionskriege und beseitigt eine Reihe von Hemmungen des Krieges dadurch, daß er gewisse Kriege legitimiert.

~

schen Namen (Société des Nations, League of Nations) aber besser als „Nationengesellschaft“ bezeichnet, als ein widerspruchsvolles Gebilde. Sie ist nämlich eine zwischenstaatliche Organisation und setzt Staaten als solche voraus, regelt einige ihrer gegenseitigen Beziehungen und garantiert sogar ihre politische Existenz. Sie ist nicht nur keine universale, sondern nicht einmal eine internationale Organisa-|[57]tion, wenn man das Wort international, wie es, wenigstens für den deutschen Sprachgebrauch, richtig und ehrlich ist, von zwischenstaatlich unterscheidet und nur für die im Gegensatz dazu internationalen Bewegungen, d. h. für solche vorbehält, die, über die Grenzen der Staaten hinweg- und durch ihre Mauern hindurchgehend, die bisherige territoriale Geschlossenheit, Undurchdringlichkeit und *Impermeabilität* der bestehenden Staaten ignorieren, wie z. B. die Dritte Internationale. Hier zeigen sich gleich die elementaren Gegensätze von international und zwischenstaatlich, von entpolitisierter Universal-Gesellschaft und zwischenstaatlicher Garantie des *status quo* der heutigen staatlichen Grenzen, und es ist im Grunde kaum begreiflich, wie eine wissenschaftliche Behandlung des „Völkerbundes“ daran vorbeigehen und die Verwirrung sogar noch unterstützen konnte. Der Genfer Völkerbund hebt die Möglichkeit von Kriegen nicht auf, sowenig wie er die Staaten aufhebt. Er führt neue Möglichkeiten von Kriegen ein, erlaubt Kriege, fördert Koalitionskriege und beseitigt eine Reihe von Hemmungen des Krieges dadurch, daß er gewisse Kriege legitimiert und sanktioniert.

~

ihrem offiziellen französisch-englischen Namen (Société des Nations, League of Nations) bezeichnet, als ein innerlich widerspruchsvolles Gebilde. Diese Société ist nämlich eine zwischenstaatliche Organisation und setzt Staaten als solche voraus, regelt einige ihrer gegen-|[39]seitigen Beziehungen und garantiert sogar ihre politische Existenz. Sie ist nicht nur keine universale, alle Staaten der Erde umfassende, sondern nicht einmal eine internationale Organisation. Für den deutschen Sprachgebrauch läßt sich das Wort „international“ von „zwischenstaatlich“ deutlich unterscheiden. Nur solche Bewegungen oder Einrichtungen sind international, die, über die Grenzen der Staaten hinweg- und durch ihre Mauern hindurchgehend, die bisherige territoriale Geschlossenheit, Undurchdringlichkeit und „Impermeabilität“ der bestehenden Staaten durchbrechen, wie z. B. die Dritte Internationale. Hier zeigt sich gleich der elementare Gegensatz von international und zwischenstaatlich, von entpolitisierter Universal-Gesellschaft und zwischenstaatlicher Garantie des status quo der heutigen staatlichen Grenzen. Es ist im Grunde kaum begreiflich, wie eine „wissenschaftliche“ Behandlung des „Völkerbundes“ an solchen Gegensätzen vorbeigehen und die Verwirrung sogar noch unterstützen konnte. Die Genfer Société hebt die Möglichkeit von Kriegen nicht auf, sowenig wie sie die Staaten aufhebt. Sie führt neue Möglichkeiten von Kriegen ein, erlaubt Kriege, fördert Koalitionskriege und beseitigt eine Reihe von Hemmungen des Krieges dadurch, daß sie gewisse Kriege legitimiert und sanktioniert.

Anmerkungen

[α] BP 1 (1940): „international“ | [β] BP 1 (1940): „zwischenstaatlich“ | [γ] BP 1 (1940): Impermeabilität

BP 1, 1927

Wie er bis heute besteht, ist er ein System von Diplomatenkonferenzen, kombiniert mit einem Verwaltungsbüro, dem Generalsekretariat. Er ist, wie ich an anderer Stelle[10] gezeigt habe, kein Bund, wohl aber möglicherweise ein Bündnis. Nur insofern zeigt sich in ihm der echte Begriff der Menschheit noch wirksam, als seine eigentliche Tätigkeit auf humanitärem, nicht-politischem Gebiete liegt und er wenigstens eine „Tendenz“ zur Universalität hat; angesichts seiner wirklichen Verfassung und der selbst innerhalb dieses sogenannten „Bundes“ bestehenbleibenden Möglichkeit eines Krieges ist diese „Tendenz“ allerdings nur eine Phrase. Ein nicht universaler Völkerbund kann natürlich nur dadurch politische Bedeutung erhalten, daß er ein Bündnis, eine Koalition darstellt. Damit wäre das jus belli nicht beseitigt. Ein Völkerbund als universale Menschheitsorganisation müßte die schwierige Leistung vollbringen, erstens allen bestehen bleibenden menschlichen Gruppierungen das jus belli effektiv wegzunehmen und zweitens trotzdem selber kein jus belli zu übernehmen, denn sonst wären Universalität, Menschheit, Gesellschaft, kurz alle wesentlichen Merkmale wieder entfallen.

[10] Die Kernfrage des Völkerbundes, Berlin 1926.[a]

BP 2, 1963 (1932)

Wie er bis heute besteht, ist er eine unter Umständen sehr nützliche Verhandlungsgelegenheit, ein System von Diplomatenkonferenzen, die|[(45)] unter den Namen Völkerbundrat und Völkerbundversammlung tagen, kombiniert mit einem technischen Büro, dem Generalsekretariat. Er ist, wie ich an anderer Stelle[20] gezeigt habe, kein Bund, wohl aber möglicherweise ein Bündnis. Nur insofern zeigt sich in ihm der echte Begriff der Menschheit noch wirksam, als seine eigentliche Tätigkeit auf humanitärem, nicht-politischem Gebiet liegt und er wenigstens als zwischenstaatliche Verwaltungsgemeinschaft eine „Tendenz“ zur Universalität hat; angesichts seiner wirklichen Verfassung und der selbst innerhalb dieses sogenannten „Bundes“ bestehenbleibenden Möglichkeit eines Krieges ist auch diese „Tendenz“ allerdings nur ein ideales Postulat. Ein nicht universaler Völkerbund aber kann natürlich nur dann politische Bedeutung haben, wenn er ein potenzielles oder aktuelles Bündnis, eine Koalition darstellt. Damit wäre das jus belli nicht beseitigt, sondern mehr oder weniger, ganz oder teilweise auf den „Bund“ übergegangen. Ein Völ-|[58]kerbund als konkret existierende universale Menschheitsorganisation dagegen müßte die schwierige Leistung vollbringen, erstens allen bestehenbleibenden menschlichen Gruppierungen das jus belli effektiv wegzunehmen und zweitens trotzdem selber kein jus belli zu übernehmen, denn sonst wären Universalität, Menschheit, entpolitisierte Gesellschaft, kurz alle wesentlichen Merkmale wieder entfallen.

[20] Die Kernfrage des Völkerbundes, Berlin 1926.[a]

Wie sie bis heute besteht, ist diese Genfer Einrichtung eine unter Umständen angenehme Verhandlungsgelegenheit, ein System von Diplomatenkonferenzen, die unter dem Namen „Rat“ (Conseil) und „Versammlung“ (Assemblée) tagen, kombiniert mit einem technischen *Büro*, dem Generalsekretariat. Sie ist, wie ich an anderer Stelle[17] gezeigt habe, *kein Bund*, wohl aber möglicherweise ein *Bündnis*. Nur als „Büro“, d. h. als unpolitische Verwaltungsgemeinschaft (z. B. zur Bekämpfung des Mädchenhandels) zeigt sie eine beachtliche Tendenz zur Universalität und ist in ihr der echte Begriff der „Menschheit“ noch wirksam; angesichts ihrer wirklichen Verfassung und der selbst innerhalb dieses sogenannten „Bundes“ bestehen bleibenden Möglichkeit eines Krieges ist auch diese „Tendenz“ allerdings nur ein „soziales Ideal“. Ein nicht universaler Völkerbund aber kann nur dann politische Bedeutung haben, wenn er, potentiell|[40] oder aktuell, ein Bündnis, eine Koalition darstellt, mit anderen Worten, einen bestimmten *Feind* hat. Damit wäre das jus belli nicht beseitigt, sondern mehr oder weniger, ganz oder teilweise auf den „Bund“ übergegangen, und Ansatz zu einem Bund im politischen Sinne gegeben, weil ein Bund in erster Linie ein dauerndes Bündnis ist. Ein Völkerbund als konkret existierende *universale* Menschheitsorganisation dagegen müßte die schwierige Leistung vollbringen, erstens allen bestehen bleibenden Staaten, Nationen, Klassen oder sonstigen menschlichen Gruppierungen das jus belli effektiv wegzunehmen und zweitens trotzdem selber kein jus belli zu überneh-

[17] Die Kernfrage des Völkerbundes, Berlin 1926.[a]

Anmerkungen

[a] = FP, S. 73-128.

Umfaßt ein „Weltstaat“ die ganze Erde und die ganze Menschheit, so wäre er demnach keine politische Einheit und nur mit einer Redensart ein Staat zu nennen. Würde tatsächlich auf der Grundlage einer wirtschaftlichen und verkehrstechnischen Einheit die ganze Menschheit und die ganze Erde geeint, so wäre das eine „soziale“ Einheit, d. h. eine zwischen den Polaritäten von Ethik und Oekonomik den Indifferenzpunkt suchende „Gesellschaft“. Es wäre auch kein „Imperium“, sondern müßte jeden politischen Charakter verlieren.α

Umfaßt ein „Weltstaat“ die ganze Erde und die ganze Menschheit, so ist er demnach keine politische Einheit und nur mit einer Redensart ein Staat zu nennen. Würde tatsächlich auf der Grundlage einer nur wirtschaftlichen und verkehrstechnischen Einheit die ganze Menschheit und die ganze Erde geeint, so wäre das zunächst noch nicht mehr „soziale Einheit“, wie die Bewohner einer Mietskaserne oder die an dasselbe Gaswerk angeschlossenen Gasbezieher oder die Reisenden des gleichen Autobus eine soziale „Einheit“ sind. Solange diese Einheit nur wirtschaftlich oder verkehrstechnisch bliebe, könnte sie sich mangels eines Gegners nicht einmal zu einer Wirtschafts- und Verkehrspartei erheben. Wollte sie darüber hinaus auch noch eine kulturelle, weltanschauliche oder sonstwie „höhere“, gleichzeitig jedoch unbedingt unpolitische Einheit bilden, so wäre|[(46)] sie eine zwischen den Polaritäten von Ethik und Ökonomik einen Indifferenzpunkt suchende Konsum- und Produktivgenossenschaft. Sie kennte weder Staat noch Reich noch Imperium, weder Republik noch Monarchie, weder Aristokratie noch Demokratie, weder Schutz noch Gehorsam, sondern hätte überhaupt jeden politischen Charakter verloren.β

Es liegt aber nahe, die Frage zu stellen, *welchen Menschen*γ die furchtbare Macht, die mit einer erdumfassenden wirtschaftlichen und technischen Zentralisation verbunden ist, zufallen wird. Diese Frage läßt sich keinesfalls damit abweisen, daß man hofft, es werde alsdann alles eben „von selbst gehen“, die Dinge würden „sich selbst verwalten“, und eine Regierung von

men. Sonst steht es schlecht mit dem universalen Frieden der Menschheit.

Umfaßt ein „Weltstaat“ die ganze Erde und die ganze Menschheit, so ist er demnach keine politische Einheit und nur noch mit einer Redensart ein „Staat“ zu nennen. Würde tatsächlich auf der Grundlage einer nur wirtschaftlichen und verkehrstechnischen Zusammenfassung die ganze Menschheit und die ganze Erde geeint, so wäre das zunächst nicht mehr „soziale Einheit“, wie auch die Bewohner einer Mietskaserne oder die an dasselbe Gaswerk angeschlossenen Gasbezieher oder die Reisenden des gleichen Autobus eine „soziale Einheit“ sind. Solange diese Einheit nur wirtschaftlich oder verkehrstechnisch bliebe, könnte sie sich, mangels eines Gegners, nicht einmal zu einer Wirtschafts- und Verkehrspartei erheben. Wollte sie darüber hinaus auch noch eine kulturelle, weltanschauliche oder sonstwie „höhere“, gleichzeitig jedoch unbedingt unpolitische Einheit bilden, so wäre sie eine zwischen den Polaritäten von Ethik und Ökonomik einen Indifferenzpunkt suchende Kultur- und Konsumgenossenschaft. Sie kännte weder Staat noch Reich noch Imperium, weder Republik noch Monarchie, weder Aristokratie noch Demokratie, weder Schutz noch Gehorsam, weder Herrschaft noch Unterordnung, sondern hätte überhaupt jeden politischen Charakter verloren.

Eine Frage aber: Welchen Menschen würde die furchtbare Macht, die mit einer erdumfassenden wirtschaftlichen und technischen Zentralisation verbunden ist, zufallen? Diese Frage läßt sich nicht damit abweisen, daß man hofft, es werde alsdann alles eben „von selbst gehen“, die Dinge würden „sich selbst verwalten“, und eine Re-|[41]gierung von Menschen

Anmerkungen

[α] Hier endet BP 1 (1940) | [β] BP 2 (1932): ~ | [γ] Ohne Hervorhebung in BP 2 (1932)

Menschen über Menschen sei überflüssig geworden, weil die Menschen dann absolut „frei“ sind; denn es fragt sich gerade, *wozu* sie frei werden. Darauf kann man mit optimistischen und pessimistischen Vermutungen antworten, die schließlich alle auf ein anthropologisches Glaubensbekenntnis hinauslaufen.|[59]

7.

Man könnte alle Staatstheorien und politischen Ideen auf ihre Anthropologie prüfen und danach einteilen, ob sie, bewußt|[22] oder unbewußt, einen von „Natur bösen“ oder einen „von Natur guten“ Menschen voraussetzen. Die Unterscheidung ist ganz summarisch und nicht notwendig in einem spezifisch moralischen oder ethischen Sinne zu nehmen. Entscheidend ist die negative oder positive Bewertung des Menschen als Voraussetzung der weiteren Argumentation[11].~

7.

Man könnte alle Staatstheorien und politischen Ideen auf ihre Anthropologie prüfen und danach einteilen, ob sie, bewußt oder unbewußt, einen „von Natur bösen“ oder einen „von Natur guten“ Menschen voraussetzen. Die Unterscheidung ist ganz summarisch und nicht in einem speziell moralischen oder ethischen Sinne zu nehmen. Entscheidend ist die problematische oder die unproblematische Auffassung des Menschen als Voraussetzung jeder weiteren politischen Erwägung, die Antwort auf die Frage, ob der Mensch ein „gefährliches“ oder ungefährliches, ein riskantes oder ein harmlos nicht-riskantes Wesen ist.

Die zahllosen Modifikationen und Variationen dieser anthropologischen Unterscheidung von Gut und Böse sind hier nicht im einzelnen zu erörtern. Die „Bosheit“ kann als Korruption, Schwäche, Feigheit, Dummheit oder auch als „Rohheit“, Triebhaftigkeit, Vitalität, Irrationalität usw. erscheinen, die „Güte“ in entsprechenden Variationen als Vernünftigkeit, Perfektibilität, Lenkbarkeit, Erziehbarkeit, sympathische Friedlichkeit usw. Die auffällig politische Deutbarkeit der Tierfabeln, die sich fast alle auf eine aktuelle politische Situation beziehen lassen (z. B. das Problem des „Angriffs“ in der Fabel vom Wolf und dem Lamm; der Schuldfrage in La Fontaines Fabel von der Schuld an der Pest, welche Schuld natürlich den Esel trifft; der zwischenstaatlichen Justiz

[11] Die einzelnen Modifikationen und Variationen dieser Unterscheidung von Gut und Böse sind hier also nicht zu erörtern. Die „Bosheit“ kann als Korruption, Schwäche, Feigheit, Dummheit usw. erscheinen, die „Güte“ in entsprechenden Variationen als Vernünftigkeit, Perfektibilität usw. Es ist daher eine für unsere Betrachtung überflüssige Subtilität, wenn Dilthey (Schriften II, 1914, S. 31) ausführt: „Der Mensch ist nach Machiavelli nicht von Natur böse. Manche Stelle scheint dies zu sagen ... Er will aber überall nur ausdrücken, der Mensch habe eine unwiderstehliche Neigung, von der Begierde hinüberzugleiten zum Bösen, wenn nichts entgegenwirkt: Animalität, Triebe, Affekte sind der Kern der menschlichen Natur, vor allem Liebe und Furcht. Er ist unerschöpflich in seinen psychologischen Beobachtungen über das Spiel der Affekte ... Aus diesem Grundzug unserer menschlichen Natur leitet er das fundamentale Gesetz alles politischen Lebens ab.“ Sehr treffend Ed. Spranger in dem Kapitel

über Menschen sei überflüssig geworden, weil die Menschen dann absolut „frei“ wären. Denn es fragt sich gerade, *wozu* sie frei werden. Darauf kann man mit optimistischen und pessimistischen Vermutungen antworten, die schließlich alle auf ein anthropologisches Glaubensbekenntnis hinauslaufen.

8.

Man könnte alle Staatstheorien und politischen Ideen auf ihre Anthropologie prüfen und danach einteilen, ob sie, bewußt oder unbewußt, einen „von Natur bösen“ oder einen „von Natur guten“ Menschen voraussetzen. Die Unterscheidung ist ganz summarisch und nicht in einem speziell moralischen oder ethischen Sinne zu nehmen. Entscheidend ist, ob – als Voraussetzung jeder weiteren politischen Erwägung – der Mensch ein problematisches oder ein unproblematisches Wesen sein soll. Ist der Mensch ein „gefährliches“ oder ein ungefährliches, ein riskantes[α] oder ein harmlos nicht-riskantes[β] Wesen?

Die zahllosen Variationen dieser anthropologischen Unterscheidung von Gut und Böse sind hier nicht im einzelnen zu erörtern. Die „Bosheit“ kann als Korruption, Schwäche, Feigheit, Dummheit, aber auch als „Rohheit“, Triebhaftigkeit, Vitalität, Irrationalität[γ] usw. erscheinen, die „Güte“ in entsprechenden Variationen als Vernünftigkeit, Perfektibilität, Lenkbarkeit, Erziehbarkeit, sympathische Friedlichkeit usw. Lehrreich ist es, darauf zu achten, wie sehr die meisten Tierfabeln[a] unmittelbar auf politische Beziehungen gedeutet werden können und sich fast alle auf eine aktuelle politische Situation beziehen lassen; z. B. das Problem des „Angriffs“ in der Fabel vom Wolf und dem Lamm; der „Schuldfrage“ in Lafontaines Fabel von der Schuld an der

Anmerkungen

[α] HE RW 265-25318 ergänzt: , rivalisierendes, rechthaberisches | [β] HE RW 265-25318 ergänzt: , dem Menschen das Feld überlassendes, friedliches, | [γ] HE RW 265-21250 ergänzt: und vor allem als Rivalitäts- und Geltungsbedürfnis, Rechthaberei

[a] HE RW 265-25318 ergänzt: angefangen von Hesiods Fabel vom Habicht und der Nachtigall (Werke und Tage, V 311 (recte: Verse 202-212)). (In der Fabel demonstriert der Habicht der Nachtigall in seinen Fängen die volle Verfügungsgewalt, die er aufgrund überlegener Stärke innehat.)

in den Fabeln von den Tierversammlungen;[a]|[(47)] der Abrüstung in Churchills Wahlrede vom Oktober 1928, wo ausgeführt wird, wie jedes Tier seine Zähne, Klauen, Hörner als der Aufrechterhaltung des Friedens dienende Mittel hinstellt;[b] die großen Fische, die die kleinen fressen usw.), erklärt sich aus dem unmittelbaren Zusammenhang der politischen Anthropologie mit dem, was die Staatsphilosophen des 17. Jahrhunderts (Hobbes, Spinoza, Pufendorff) den „Naturzustand" nannten, in welchem die Staaten untereinander leben, der ein Zustand fortwährender Gefahr und Gefährdung ist und dessen handelnde Subjekte eben deshalb „böse" sind wie die von ihren Trieben (Hunger, Gier, Angst, Eifersucht) bewegten Tiere. Es ist daher für unsere Betrachtung nicht notwendig, mit Dilthey (Schriften II, 1914, S. 31) folgendermaßen zu differenzieren: „Der Mensch ist nach Macchiavelli nicht von Natur böse. Manche Stelle scheint dies zu sagen ... Er will aber überall nur ausdrücken, der Mensch habe eine unwiderstehliche Neigung, von der Begierde hinüberzugleiten zum Bösen, wenn nichts entgegenwirkt: Animalität, Triebe, Affekte sind der Kern der menschlichen Natur, vor allem Liebe und Furcht. Er ist unerschöpflich in seinen psychologischen Beobachtungen über das Spiel der Affekte ... Aus diesem Grundzug unserer menschlichen Natur leitet er das fundamentale Gesetz alles politischen Lebens ab." Sehr treffend sagt Ed. Spranger in dem Kapitel „Der Machtmensch" seiner „Lebensformen": „Für den Politiker steht natürlich die Wissenschaft vom Menschen im Vordergrunde des Interesses." Nur scheint mir, daß Spranger dieses Interesse zu sehr technisch als Interesse in[α] der taktischen Handhabung des menschlichen „Triebme-|[60]chanismus" sieht; in der weiteren Ausführung dieses an Gedanken und Beobachtungen überreichen Kapitels sind denn auch die spezifisch politischen Phänomene und die ganze Existenzialität des Politischen oft in überwältigender Greifbarkeit[β] immer wieder zu erkennen. Der Satz z. B.: „Die Würde des Machttypus scheint mit seiner Einflußsphäre zu wach-

„Der Machtmensch" seiner „Lebensformen": „Für den Politiker steht natürlich die Wissenschaft vom Menschen im Vordergrunde des Interesses." Nur scheint mir, daß Spranger dieses Interesse zu sehr technisch als Interesse an der Handhabung des menschlichen „Triebmechanismus" sieht; in der weiteren Ausführung dieses an Gedanken und Beobachtungen überreichen Kapitels sind denn auch die spezifisch politsichen Phänomene und die ganze Existenzialität des Politischen, oft in überwältigender Greifbarkeit, immer wieder zu erkennen; es fehlt kaum ein wichtiges Phänomen. Der Satz z. B.: „Die Würde des Machttypus scheint mit seiner Einflußsphäre zu wachsen"[d] trifft eine in der Sphäre des Politischen beheimatete Wahrheit. Auch Hegels berühmter Satz vom Umschlagen der Quantität in die Qualität hat, wie Vieles bei Hegel, einen *politischen* Sinn. Eine bloß ökonomische Macht erreicht mit einem gewissen quantitativen Umfang den Punkt des Politischen und „schlägt um".[e]

Pest, welche Schuld natürlich den Esel trifft; das Problem der „zwischenstaatlichen Justiz“ in den Fabeln von den Tierversammlungen, in welchen der Löwe sofort fragt, nach welchen Normen der Richter Recht sprechen werde und schließlich nur noch das Kaninchen in der Versammlung sitzt;[a] das Problem der „Abrüstung“ in Churchills Wahlrede vom Oktober 1928, wo ausgeführt wird, wie jedes Tier seine eigenen Zähne, Klauen, Hörner als begriffsnotwendig der Aufrechterhaltung des Friedens dienende Mittel nachweist, während die Waffen des Gegners ebenso begriffsnotwendig Angriffswaffen sind,[b] usw. Hier besteht ein unmittelbarer Zusammenhang der politischen Anthropologie mit dem, was die Staatsphilosophen des 17. Jahrhunderts (Hobbes, Spinoza, Pufendorff) den „Naturzustand“ nannten, in welchem die Staaten untereinander leben, der ein Zustand fortwährender Gefahr und Gefährdung ist und dessen handelnde Subjekte eben deshalb „böse“, d. h. nicht befriedet,|[42] sind, wie die von ihren Trieben, von Hunger, Gier, Angst, Eifersucht und Rivalitäten aller Art bewegten Tiere. Selbstverständlich ist, wie Hobbes richtig betont hat, eine echte Feindschaft nur zwischen Menschen möglich.[c] Die politische Freund-Feind-Unterscheidung ist um eben soviel tiefer als alle im Tierreich bestehenden Gegensätzlichkeiten, wie der Mensch als geistig existierendes Wesen über dem Tier steht.

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): an | [β] BP 2 (1932): des Politischen, oft in überwältigender Greifbarkeit,

[a] La Fontaine, Jean de: Die Fabeln, dt. und frz., übers. von Ernst Dohm, Wiesbaden 1972 [1668], darin: Der Wolf und das Lamm, S. 18, und Die Pest unter den Tieren, S. 177f.; Lessing, Gotthold E.: Der Rangstreit der Tiere, Fabeln, Berlin 1980 [1759], S. 88-92. Tatsächlich sind es der Affe und der Esel, die in der Versammlung alleine übrig bleiben. Sie erhoffen sich vom menschlichen Richter die höchsten Ränge, weil sie ihm am ähnlichsten beziehungsweise nützlichsten sind. Schmitt verweist erstmals 1928 auf die hier genannten Fabeln und ihre politische Deutbarkeit (PB, S. 115f. und 123).

[b] Churchill, Winston: A disarmament fable, in: ders.: His complete speeches 1897-1963, Bd. 5, hg. v. Robert R. James, New York 1974, S. 4520-4521.

[c] Diese Aussage könnte sich auf Hobbes, Thomas: Leviathan [1651], Kap. 17, Ziff. 6-12, RW 265-24550, oder De homine [1658], Kap. 10, Ziff. 3, beziehen.

[d] Spranger, Eduard: Lebensformen: geisteswissenschaftliche Psychologie und Ethik der Persönlichkeit, Halle 1924, die Zitate auf den S. 191 und 207.

[e] Hegel, Georg W. F.: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I, Werke 18, Frankfurt 1986 [1833-36], S. 533: „Wir trennen Quantität und Qualität immer voneinander. Dies Viele ist ein quantitativer Unterschied; aber dieser gleichgültige Unterschied der Menge, Größe schlägt hier endlich um in den qualitativen Unterschied.“ Hegel illustriert den Satz an einigen Beispielen. So schlägt etwa Wasser, das erhitzt wird (quantitativer Unterschied) letztlich in Dampf um (qualitativer Unterschied). Schmitt könnte sich hier auf die Lektüre Kierkegaards stützen, dessen Ausführungen zu Hegels Satz er vielfach markiert hat (Kierkegaard, Søren: Der Begriff des Auserwählten, hg. v. Theodor Haecker, Hellerau 1917, S. 186-190, RW 265-24274).

sen“,[d Seite 183] betrifft ein Phänomen, das in der Sphäre des Politischen beheimatet ist und daher nur politisch verstanden werden kann, und zwar als ein Anwendungsfall der These, daß der Punkt des Politischen von der Intensität des Abstandnehmens her bestimmt wird, nach der sich die maßgebenden Assoziierungen und Dissoziierungen richten; auch Hegels Satz vom Umschlagen der Quantität ist nur als politisches Denken begreiflich[e Seite 183] (vgl. die Anmerkung über Hegel S. 62[α]). H. Plessner, der als erster moderner Philosoph (in seinem Buch: Macht und menschliche Natur, Berlin 1931) eine politische Anthropologie großen Stils gewagt hat, sagt mit Recht, daß es keine Philosophie und keine Anthropologie gibt, die nicht politisch relevant wäre, ebenso wie umgekehrt keine philosophisch irrelevante Politik; er hat insbesondere erkannt, daß Philosophie und Anthropologie, als spezifisch aufs *Ganze* gehendes Wissen, sich nicht, wie irgendein Fachwissen auf bestimmten „Gebieten“, gegen „irrationale“ Lebensentscheidungen neutralisieren können. Für Plessner ist der Mensch „ein primär Abstand nehmendes Wesen“, das in seinem Wesen unbestimmt, unergründlich und „offene Frage“ bleibt.[a] In die primitive Sprache jener naiven, mit der Unterscheidung „Böse“ und „Gut“ arbeitenden politischen Anthropologie übersetzt, dürfte Plessners dynamisches „Offenbleiben“ mit seiner wagnisbereiten Wirklichkeits- und Sachnähe, schon wegen seiner positiven|[(48)] Beziehung zur Gefahr und zum Gefährlichen, dem „Bösen“ näher sein als dem Guten. Damit stimmt zusammen, daß Hegel und Nietzsche ebenfalls auf die „böse“ Seite gehören, schließlich die „Macht“ überhaupt (nach dem bekannten, bei ihm übrigens nicht eindeutigen Wort Burckhardts) etwas Böses ist.[b]

Daß insbesondere der Gegensatz von autoritären und anarchistischen Staatstheorien sich auf diese Formeln zurück-

Daß insbesondere der Gegensatz von sogenannten autoritären und anarchistischen Theorien sich auf diese Formeln

S. 60. Zu Jacob Burckhardts Wort von der „an sich bösen“ Macht: das „Gespräch über die Macht und den Zugang zum Machthaber“ 1954, (Tom. Nr. 53)[c], das sich in der Dialektik menschlicher Macht bewegt. Das Wort „dämonisch“ kommt in dem Gespräch nicht vor.

S. 59/66. (Hobbes) Durch zwei Arbeiten von Heinz Laufer ist die Frage der „Natur“ des Menschen als eines politischen Wesens wieder aufgeworfen worden: die Würzburger rechts- und staatswissenschaftliche Dissertation „Das Kriterium politischen Handelns“ (Mikrokopie J. Bernecker Antiquariat, Frankfurt/ Main, 1962)[d] und den Beitrag zur Festgabe für Eric Voegelin (Verlag C. H. Beck, München 1962, S. 320 bis 342) *Homo Homini Homo*[e]. Laufer bezieht sich auf Aristoteles, Platon und die christliche Theologie, um einen „Normaltypus“ des Menschen zu gewinnen, den er dem bei Hobbes erscheinenden „Verfallstypus“

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): S. 49

[a] Plessner Helmut: Macht und menschliche Natur. Ein Versuch zur Anthropologie der geschichtlichen Weltansicht. Berlin 1931, die Zitate auf den S. 78f. und 89, RW 265-25594.

[b] Burckhardt, Jacob: Weltgeschichtliche Betrachtungen, mit einem Nachwort und Anmerkungen von Rudolf Marx, Leipzig 1928, S. 97: „Und nun ist die Macht an sich böse, gleichviel wer sie ausübe. Sie ist kein Beharren, sondern eine Gier und *eo ipso* unerfüllbar, daher in sich unglücklich und muß also Andere unglücklich machen.“

[c] Der Verweis bezieht sich auf die Nummerierung der frühen Bibliographie von Tommissen aus dem Jahre 1959, vgl. Anm. b, Seite 57. Gemeint ist hier: Schmitt, Carl: GM.

[d] Laufer, Heinz: Das Kriterium politischen Handelns, München 1962, zugl. Univ. Diss. Würzburg 1961.

[e] Lat.: Der Mensch ist dem Menschen ein Mensch.

führen läßt, habe ich öfters gezeigt[12].

~

Ein Teil der Theorien und Konstruktionen, die den Menschen in solcher Weise als „gut“ voraussetzen, ist liberal und antipolitisch, ohne eigentlich anarchistisch zu sein. Beim offenen Anarchismus ist es ohne weiteres deutlich, wie eng der Glaube an die „natürliche“ Güte mit der radikalen Verneinung des Staates zusammenhängt, das Eine aus dem Andern folgt und beides sich gegenseitig stützt. Für die Liberalen dagegen bedeutet die Güte des Menschen weiter nichts als ein Argument, mit dessen Hilfe der Staat in den Dienst der „Gesellschaft“ gestellt wird, besagt also nur, daß die „Gesellschaft“ gut und der Staat ihr mißtrauisch kon-|[23]trollierter Untergebener ist. Die klassische Formulierung findet sich bei Thomas Paine: die Gesellschaft (society) ist das Resultat unserer vernünftig geregelten Bedürfnisse, der Staat (government) ist das Resultat unserer Laster[13].[a] Der staatsfeindliche Radikalismus wächst dem Grade nach mit dem Glauben an das radikal Gute der menschlichen Natur. Der bürgerliche Liberalismus war niemals in einem politischen Sinne radikal. Doch versteht es sich von selbst, daß seine Negationen des Staates und des Politischen ebenfalls einen bestimmten politischen Sinn haben und sich gegen einen bestimmten Staat und eine bestimmte Staatsform richten. Nur sind sie eigentlich keine Staatstheorie und keine politische Idee. Der Liberalis-

[12] Politische Theologie, 1922, S. 50 ff.; Die Diktatur 1921, S. 9, 109, 112 ff., 123, 148.

[13] Vgl. die Diktatur a. a. O. S. 114. Am prägnantesten die Formulierung des Tribun du peuple von Babeuf: Toute institution qui ne suppose pas le peuple bon et le magistrat corruptible...[c]

zurückführen läßt, habe ich öfters gezeigt[21].

~

Ein Teil der Theorien und Konstruktionen, die den Menschen in solcher Weise als „gut“ voraussetzen, ist liberal und in polemischer Weise gegen die Einmischung des Staates gerichtet, ohne eigentlich anarchistisch zu sein. Beim offenen Anarchismus ist es ohne weiteres deutlich, wie eng der Glaube an die „natürliche Güte“ mit der radikalen Verneinung des Staates zusammenhängt, das eine aus dem andern folgt und beides sich gegenseitig stützt. Für die Liberalen dagegen bedeutet die Güte des Menschen weiter nichts als ein Argument, mit dessen Hilfe der Staat in den Dienst der „Gesellschaft“ gestellt wird, besagt also nur, daß die „Gesellschaft“ ihre Ordnung in sich selbst hat und der Staat nur ihr mißtrauisch kontrol-|[61]lierter, an genaue Grenzen gebundener Untergebener ist. Hierfür findet sich die klassische Formulierung bei Thomas Paine: die Gesellschaft (society) ist das Resultat unserer vernünftig geregelten Bedürfnisse, der Staat (government) ist das Resultat unserer Laster[22].[a] Der staatsfeindliche Radikalismus wächst in dem gleichen Grade wie der Glaube an das radikal Gute der menschlichen Natur. Der bürgerliche Liberalismus war niemals in einem politischen Sinne radikal. Doch versteht es sich von selbst, daß seine Negationen des Staates und des Politi-

[21] Politische Theologie, 1922, S. 50 ff.; Die Diktatur 1921, S. 9, 109, 112 ff., 123, 148.

[22] Vgl. Die Diktatur, a. a. O., S. 114. Die Formulierung des Tribun du peuple von Babeuf: Toute institution qui ne suppose pas le peuple bon et le magistrat corruptible ... (ist verwerflich)[c] ist nicht liberal sondern im Sinne der demokratischen Identität von Regierenden und Regierten gemeint.

Ein Teil der Theorien und Konstruktionen, die den Menschen als „gut“ voraussetzen, ist liberal und in polemischer Weise gegen die Einmischung des Staates gerichtet, ohne eigentlich anarchistisch zu sein. Beim offenen Anarchismus dagegen ist es ohne weiteres deutlich, wie eng der Glaube an die „natürliche Güte“ mit der radikalen Verneinung des Staates zusammenhängt, das Eine aus dem Andern folgt und beides sich gegenseitig stützt. Für die Liberalen bedeutet die Güte des Menschen nur ein Argument, mit dessen Hilfe sie den Staat in den Dienst der „Gesellschaft“ stellen, weil diese ihre Ordnung „in sich selbst“ hat und der Staat nur ihr mißtrauisch kontrolliertes, an genaue Regeln gebundenes Werkzeug sein soll. Hierfür findet sich die klassische Formulierung bei Thomas Paine: die Gesellschaft (society) ist das Resultat unserer vernünftig geregelten Bedürfnisse, der Staat (government) ist das Resultat unserer Laster[18].[a] Der staatsfeindliche Radikalismus wächst in dem gleichen Grade wie der Glaube an das radikal Gute der menschlichen Natur. Der bürgerliche Liberalismus war niemals in einem politischen Sinne radikal. Es versteht sich von selbst, daß seine Kritik des Staates und des Politischen, seine Neutralisierungen, Entpolitisierungen und Freiheitserklärungen ebenfalls einen bestimmten politi-

[18] Der Satz des Volkstribunen Babeuf: „Jede Einrichtung, die nicht davon ausgeht, daß das Volk gut und die Obrigkeit bestechlich ist, ist verwerflich“,[c] scheint mir nicht liberal, sondern mehr demokratisch gemeint, und darauf zu zielen, daß Volk und Obrigkeit, Regierte und Regierung nicht qualitativ unterschieden werden.

entgegenstellt. Zu dem großen Thema Hobbes – vgl. den Bericht von Bernard Willms „Einige Aspekte der neueren englischen Hobbes-Literatur“, in der Zeitschrift „Der Staat“, Bd. I, 1962, S. 93 ff. – wäre vorweg zu betonen, daß die Verwendung einer Formel wie „von Natur“ gut oder böse noch kein eigenes Glaubensbekenntnis zu dem Physis-Begriff des Aristoteles (vgl. Karl-Heinz Ilting, a.a.O., oben S. 116)[b] oder dem davon verschiedenen platonischen oder dem christlich-theologischen Natur-Begriff bedeutet. Im übrigen müssen wir uns im Rahmen dieses Hinweises mit drei Andeutungen begnügen. *Erstens*: Gut oder böse im Sinne von Normal oder Verfall ist bei Hobbes auf die *Situation* bezogen: der Naturstand (oder besser -zustand) ist eine abnorme Situation, deren Normalisierung erst im Staat, d. h. in der politischen Einheit gelingt. Der Staat ist ein Reich der Vernunft (diese Formel stammt von Hobbes und nicht erst

Anmerkungen

[a] Schmitt paraphrasiert hier die Eröffnungspassage von Paine, Thomas: Common Sense [1776].

[b] Siehe den Hinweis zu S. 9, hier Seite 39.

[c] „Toute institution qui ne suppose pas le peuple bon et le magistrat corruptible est vicieuse.“ (Frz.: „Jede Einrichtung, die nicht davon ausgeht, dass das Volk gut und die Obrigkeit bestechlich ist, ist verwerflich.“) Das Zitat, das Schmitt gekürzt schon in PT, S. 60, verwendete, konnte in der von Babeuf in den Jahren 1794-1796 herausgegebenen Zeitschrift Le Tribun du peuple (frz.: Der Volkstribun) nicht ermittelt werden. Es handelt sich um den zweiten Teil des Artikels 19 einer Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, die Maximilien Robespierre am 21. April 1793 entworfen hatte. Schmitt übernimmt es offenbar aus Stein, Lorenz von: Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage, hg. v. Gottfried Salomon München 1921, S. 299, RW 265-25086.

mus hat den Staat zwar nicht radikal verneint, andererseits aber auch keine positive Staatstheorie und keine eigene Staatsform gefunden, sondern nur das Politische vom Ethischen her zu binden und dem Oekonomischen zu unterwerfen gesucht; er hat eine Lehre von der Teilung und Balancierung der Gewalten geschaffen, d. h. ein System von Hemmungen und Kontrollen des Staates, das man aber doch keine Staatstheorie nennen kann.

Demnach bleibt die merkwürdige und für Viele sicher beunruhigende Feststellung, daß alle echten politischen Theorien den Menschen als „böse“ voraussetzen, d. h. negativ bewerten. Für jeden spezifisch politischen Denker ist das leicht nachzuweisen. Es genügt, die Namen Macchiavelli, Hobbes, Bossuet, Fichte (sobald er seinen humanitären Idealismus vergißt), de Maistre, F. J. Stahl, Donoso Cortes zu nennen – Hegel zeigt auch hier sein Doppelantlitz. So verschieden diese Denker nach Art, Rang und geschichtlicher Bedeutung sein mögen, in der negativen Bewertung der menschlichen Natur stimmen sie in demselben Maße überein, in dem sie sich als spezifisch politische Denker zeigen.

schen, seine Neutralisierungen, Entpolitisierungen und Freiheitserklärungen ebenfalls einen bestimmten politischen Sinn haben und sich in einer bestimmten Situation polemisch gegen einen bestimmten Staat und seine politische Macht richten. Nur sind sie eigentlich keine Staatstheorie und keine politische Idee. Der Liberalismus hat den Staat zwar nicht radikal verneint, andererseits aber auch keine positive Staats-|[(49)]theorie und keine eigene Staatsreform$^{\alpha}$ gefunden, sondern nur das Politische vom Ethischen her zu binden und dem Ökonomischen zu unterwerfen gesucht; er hat eine Lehre von der Teilung und Balancierung der „Gewalten“ geschaffen, d. h. ein System von Hemmungen und Kontrollen des Staates, das man nicht als Staatstheorie oder als politisches Konstruktionsprinzip bezeichnen kann.

Demnach bleibt die merkwürdige und für viele sicher beunruhigende Feststellung, daß alle echten politischen Theorien den Menschen als „böse“ voraussetzen, d. h. als keineswegs unproblematisches, sondern als „gefährliches“ und dynamisches Wesen betrachten. Für jeden spezifisch politischen Denker ist das leicht nachzuweisen. So verschieden diese Denker nach Art, Rang und geschichtlicher Bedeutung sein mögen, in der problematischen Auffassung der menschlichen Natur stimmen sie in demselben Maße überein, in dem sie sich als spezifisch politische Denker zeigen. Es genügt, hier die Namen Macchiavelli, Hobbes, Bossuet, Fichte (sobald er seinen humanitären Idealismus vergißt), de Maistre, Donoso Cortés, H. Taine zu nennen; auch Hegel, der freilich auch hier gelegentlich sein Doppelantlitz zeigt.|[62]

schen Sinn haben und sich in einer bestimmten Situation polemisch gegen einen bestimmten Staat und seine politische Macht richten. Nur sind sie eigentlich keine Staatstheorie und keine politische Idee. Der Liberalismus hat den Staat zwar nicht radikal verneint, andererseits aber auch keine positive Staatstheorie und keine eigene Staatsform gefunden, sondern nur das Politische vom Ethischen her zu binden und|[43] dem Ökonomischen zu unterwerfen gesucht; er hat eine Lehre von der Teilung und Balancierung der „Gewalten“ geschaffen, d. h. ein System von Hemmungen und Kontrollen des Staates, das man nicht als Staatstheorie oder als politisches Konstruktionsprinzip bezeichnen kann.

Demnach bleibt die merkwürdige und für viele sicher beunruhigende Feststellung, daß alle echten politischen Theorien den Menschen als „böse“, d. h. als ein keineswegs unproblematisches sondern „gefährliches“ und[β] „dynamisches“ Wesen voraussetzen[γ]. Für jeden im eigentlichen Sinne politischen Denker ist das leicht nachzuweisen. So verschieden diese Denker nach Art, Rang und geschichtlicher Bedeutung sein mögen, in der problematischen Auffassung der menschlichen Natur stimmen sie in demselben Maße überein, in dem sie sich als spezifisch politische Denker zeigen. Es genügt, hier die Namen Macchiavelli, Hobbes, Bossuet, Fichte (sobald er seinen humanitären Idealismus vergißt), de Maistre, Donoso Cortes, H. Taine zu nennen; auch Hegel, der freilich auch hier gelegentlich sein Doppelantlitz zeigt.

von Hegel), ein *imperium rationis* (de cive 10 § 1), das den Bürgerkrieg in die friedliche Koexistenz von Staatsbürgern verwandelt. Das Abnorme ist die „Verfalls-Situation“, der Bürgerkrieg. Im Bürgerkrieg kann sich kein Mensch normal verhalten, vgl. die oben zitierte Schrift von R. Schnur über den Juristen im konfessionellen Bürgerkrieg des 16. Jahrhunderts[a]. *Zweitens*: Wenn Hobbes von der *Natur* im Sinne von *Physis* spricht, denkt er antik, insofern er die Konstanz der Arten unterstellt. Er denkt vor-evolutionistisch, vor-darwinistisch. Er ist auch kein Geschichtsphilosoph, am wenigsten mit Bezug auf diese unveränderliche Natur des Menschen, der nicht aufhören wird, immer neue Waffen zu erfinden und eben dadurch – durch sein Sicherheitsstreben – immer neue Gefährdungen zu schaffen. *Drittens*: Das vielbewunderte System des Thomas Hobbes läßt eine Tür zur Transzendenz offen. Die Wahrheit, daß *Jesus der Christus* ist, die Hobbes so oft und so nachdrücklich als seinen Glauben und sein Bekenntnis ausgesprochen hat, ist eine Wahrheit des öffentlichen Glaubens, der *public reason* und des öffentlichen Kultes, an dem der Staatsbürger teilnimmt. Im Munde des Thomas Hobbes ist das keine bloß taktische Schutzbehauptung, keine Zweck- oder

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932) und HE RW 265-28314: Staatsform | [β] HE RW 265-25318: aggressives | [γ] HE RW 265-25318 ergänzt: , vor allem als fame futura famelicus (lat.: hungrig durch künftigen Hunger, aus: Hobbes, Thomas: De homine, Kap. 10, Abs. 3) und ultra famem rapat (recte: rapit) (lat.: über den Hunger hinaus reißt (der Mensch) an sich (eine Vorlage für die Sentenz konnte nicht ermittelt werden)).

[a] Siehe den Hinweis zu S. 9, hier Seite 39.

Trotzdem bleibt Hegel überall im größten Sinne politisch. Auch diejenigen seiner Schriften, die aktuelle Angelegenheiten seiner Zeit betreffen, insbesondere und vor allem die geniale Jugendschrift über „Die Verfassung Deutschlands“[a], sind nur eine selbstverständliche, durch ihre ephemere Richtigkeit oder Irrigkeit hindurch sichtbar bleibende Dokumentation der philosophischen Wahrheit, daß aller Geist gegenwärtiger Geist ist, präsent[α], und weder in barocker Repräsentation, noch gar in romantischem Alibi zu finden oder zu suchen. Das ist Hegels „Hic Rhodus“[b] und die Echtheit einer Philosophie, die sich nicht darauf einläßt, in „unpolitischer Reinheit“ und reiner Unpolitik intellektuelle Fangnetze zu fabrizieren. Spezifisch politischer Art ist auch seine Dialektik des konkreten Denkens. Der oft zitierte Satz vom Umschlagen der Quantität in die Qualität[e] Seite 183 hat einen durchaus politischen Sinn und ist ein Ausdruck der Erkenntnis, daß von jedem „Sachgebiet“ aus der Punkt des Politischen und damit eine qualitativ neue Intensität menschlicher Gruppierung erreicht ist. Der eigentliche Anwendungsfall dieses Satzes bezieht sich für das 19. Jahrhundert auf das Ökonomische; in dem „autonomen“, angeblich politisch neutralen Sachgebiet „Wirtschaft“ vollzog sich fortwährend ein solcher Umschlag, d. h. ein solches Politisch-Werden des bisher Unpolitischen und rein „Sachlichen“; hier wurde z. B. der ökonomische Besitz, wenn er ein bestimmtes Quantum erreicht hatte, offensichtlich „soziale“ (richtiger: politische) *Macht*, die *propriété* zum *pouvoir*, der zunächst nur ökonomisch motivierte Klassengegensatz zum Klassen*kampf* feindlicher Gruppen.

~

Bei Hegel findet sich auch die|[(50)] erste polemisch-politische Definition des Bourgeois[β], als eines Menschen, der die Sphäre des unpolitisch risikolos-Privaten nicht verlassen will, der im Besitz und in der Gerechtigkeit des privaten Besitzes sich als einzelner gegen das Ganze verhält, der den Ersatz für seine politische Nullität in den Früchten des Frie-

Trotzdem bleibt Hegel überall im größten Sinne politisch. Auch in denjenigen seiner Schriften, die aktuelle Angelegenheiten seiner Zeit betreffen, insbesondere und vor allem in der genialen Jugendschrift über „Die Verfassung Deutschlands“[a] erweist sich die philosophische Wahrheit, daß aller Geist gegenwärtiger Geist präsent ist, und weder in barocker Repräsentation noch gar in einer romantischen Flucht zu finden oder zu suchen. Das ist die Echtheit einer Philosophie, die sich nicht darauf einläßt, in „unpolitischer Reinheit“ und reiner Unpolitik intellektuelle Fangnetze zu fabrizieren. Spezifisch politischer Art ist auch Hegels Dialektik des konkreten Denkens. Der oft zitierte Satz vom Umschlagen der Quantität in die Qualität[e] Seite 183 hat einen durchaus politischen Sinn und ist ein Ausdruck der Erkenntnis, daß von jedem „Sachgebiet“ aus der Punkt des Politischen und damit eine qualitativ besondere Intensität menschlicher Gruppierung erreicht ist. Das eigentliche Anwendungsgebiet dieses Satzes ist für das 19. Jahrhundert das Ökonomische; in dem „autonomen“, angeblich politisch neutralen Sachgebiet „Wirtschaft“ vollzog sich fortwährend ein solcher Umschlag, d. h. ein solches Politisch-Werden des bisher Unpolitischen und rein „Sachlichen“; hier wurde z. B. der ökonomische Besitz, wenn er ein bestimmtes Quantum erreicht hatte, offensichtlich „soziale“ (richtiger: politische) *Macht*, die propriété zum pouvoir, der zunächst nur ökonomisch motivierte Klassengegensatz zum Klassen*kampf* feindlicher Gruppen.

Bei Hegel findet sich auch die erste polemisch-politische Definition des *Bourgeois*, als eines Menschen, der die Sphäre des unpolitisch risikolos Privaten nicht verlassen will, der im Besitz und in der Gerechtigkeit des|[44] privaten Besitzes sich als Einzelner gegen das Ganze verhält, der den Ersatz für seine politische Nullität in den Früchten des Friedens und Notlüge, um sich vor Verfolgung und Zensur in Sicherheit zu bringen. Es ist auch etwas anderes wie die *morale par provision*, mit der Descartes beim überkommenen Glauben blieb.[c] In dem transparenten Aufbau des politischen Systems von „Matter, Form and Power of a Commonwealth ecclesiastical and civil“[d] ist diese Wahrheit vielmehr der Schlußstein, und der Satz *Jesus is the Christ* nennt den im öffentlichen Kult präsenten Gott mit Namen. Der grauenhafte Bürgerkrieg der

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): **präsent** | [β] BP 2 (1932): *Bourgeois*

[a] Hegel, Georg W. F.: Die Verfassung Deutschlands, in: ders.: Frühe Schriften, Werke 1, Frankfurt a. M. 1986 [1800-1802], S. 451-610.

[b] Lat.: Hier ist Rhodos. Der Ausspruch entstammt einer Fabel des Äsop, in welcher ein Fünfkämpfer mit einem Sprung prahlt, den er in Rhodos ausgeführt habe. Mit der Entgegnung „hic Rhodus“ wird er aufgefordert, sich an Ort und Stelle zu beweisen. Äsop: Fabeln, gr.-dt., hg. und übers. von Rainer Nickel, Düsseldorf/Zürich 2005, S. 40f. In diesem Sinne war der Ausdruck Schmitt schon früh bekannt (Tb I, S. 219). Hegel verwendet ihn in einem Kontext, in dem er die Zeitgebundenheit einer jeden Philosophie reklamiert: Hegel, Georg W. F.: Grundlinien der Philosophie des Rechts, hg. v. Georg Lasson, Leipzig 1911 [1821], S. 15, RW 265-24730.

[c] Frz.: vorläufige Moral. Im dritten Teil seines Buches Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences [1637] entwickelt René Descartes einige Leitlinien als vorläufige Moral, die ihm das Handeln auch da ermöglichen, wo die Vernunft noch zu keinem eindeutigen Schluss gekommen ist.

[d] Es handelt sich um den Untertitel von Thomas Hobbes’ Hauptwerk Leviathan [1651]. In Kap. 43, Ziff. 11ff. argumentiert Hobbes, dass es für das christliche Seelenheil ausreiche, an den Satz *Jesus is the Christ* zu glauben.

dens und des Erwerbes und vor allem „in der vollkommenen *Sicherheit* des Genusses derselben findet“, der infolgedessen der Tapferkeit überhoben und der Gefahr eines gewaltsamen Todes entnommen bleiben will (Wissenschaftliche Behandlungsarten des Naturrechts, 1802, Ausgabe von Lasson, S. 383, Glockner I, S. 499).[a] Hegel hat endlich auch eine von neuzeitlichen Philosophen sonst meistens vermiedene Definition des *Feindes* aufgestellt: er ist die sittliche (nicht im moralischen Sinne, sondern vom „absoluten Leben“ im „Ewigen des Volkes“ aus gemeinte) Differenz als ein zu negierendes Fremdes in seiner lebendigen Totalität. „Eine solche Differenz ist der Feind, und die Differenz, in Beziehung gesetzt, ist zugleich als ihr Gegenteil des Seins der Gegensätze, als das Nichts des Feindes, und dies Nichts auf beiden Seiten gleichmäßig ist die Gefahr des Kampfes. Dieser Feind kann für das Sittliche nur ein Feind des Volkes und selbst nur ein Volk sein. Weil hier die Einzelheit auftritt, so ist es für das Volk, daß der einzelne sich in die Gefahr des Todes begibt.“ „Dieser Krieg ist nicht Krieg von Familien gegen Familien, sondern von Völkern gegen Völker, und damit ist der Haß selbst indifferentiiert, von aller Persönlichkeit frei.“[b]

~

Es ist eine Frage, wie lange der Geist Hegels wirklich in Berlin residiert hat. Jedenfalls hat es die seit 1840 in Preußen maßgebend werdende Richtung vorgezogen, sich eine „konservative“ Staatsphilosophie, und zwar von Friedrich Julius Stahl, liefern zu lassen, während Hegel über Karl Marx zu Lenin und nach Moskau wanderte. Dort bewährte seine dialektische Methode ihre konkrete Kraft in einem neuen konkre-|[63]ten Feindbegriff, dem des Klassenfeindes[α], und verwandelte sowohl sich selbst, die dialektische Methode, wie alles andere, Legalität und Illegalität, den Staat, sogar den Kompromiß mit dem Gegner, in eine „Waffe“ dieses Kampfes. Bei Georg Lukács (Geschichte und Klassenbewußtsein 1923, Lenin 1924) ist diese Aktualität Hegels am stärksten lebendig. Lu-

des Erwerbes und vor allem „in der vollkommenen *Sicherheit* des Genusses derselben findet“, der infolgedessen der Tapferkeit überhoben und der Gefahr eines gewaltsamen Todes entnommen bleiben will (Wissenschaftliche Behandlungsarten des Naturrechts, 1802, Ausgabe von Lasson, S. 383, Glockner I, S. 499).[a] Hegel hat endlich auch eine von neuzeitlichen Philosophen sonst meistens vermiedene Definition des *Feindes* aufgestellt: er ist die sittliche (nicht im moralischen Sinne, sondern vom „absoluten Leben“ im „Ewigen des Volkes“ aus gemeinte) Differenz als ein zu negierendes Fremdes in seiner lebendigen Totalität. „Eine solche Differenz ist der Feind, und die Differenz, in Beziehung gesetzt, ist zugleich als ihr Gegenteil des Seins der Gegensätze, als das Nichts des Feindes, und dies Nichts auf beiden Seiten gleichmäßig ist die Gefahr des Kampfes. Dieser Feind kann für das Sittliche nur ein Feind des Volkes und selbst nur ein Volk sein. Weil hier die Einzelheit auftritt, so ist es für das Volk, daß der Einzelne sich in die Gefahr des Todes begibt“. „Dieser Krieg ist nicht Krieg von Familien gegen Familien, sondern von Völkern gegen Völker, und damit ist der Haß selbst indifferentiiert, von aller Persönlichkeit frei.“[b]

Es ist eine Frage, wie lange der Geist Hegels wirklich in Berlin residiert hat. Jedenfalls hat es die seit 1840 in Berlin maßgebend werdende Richtung vorgezogen, sich eine „konservative“ Staatsphilosophie, und zwar von Friedrich Julius Stahl, liefern zu lassen. Dieser konservative Mann wechselte seinen Glauben und sein Volk, änderte seinen Namen und belehrte daraufhin die Deutschen über Pietät, Kontinuität und Tradition. Den Deutschen Hegel fand er „hohl und unwahr“, „geschmackwidrig“ und „trostlos“.[c]

christlichen Konfessionen wirft aber sofort die Frage auf: Wer deutet und vollzieht in rechtsverbindlicher Weise diese fortwährend interpretationsbedürftige Wahrheit? Wer entscheidet, was wahres Christentum ist? Das ist das unvermeidliche *Quis interpretabitur*[d]? und das unaufhörliche *Quis judicabit*[e]? Wer münzt die Wahrheit in gültige Münze um? Auf diese Frage antwortet der Satz: *Autoritas, non veritas, facit legem*.[f] Die Wahrheit vollzieht sich nicht selbst, dazu bedarf es vollziehbarer Befehle. Diese gibt eine *potestas directa*[g], die sich – zum Unterschied von einer potestas indirecta – für die Ausführung des Befehls verbürgt, die Gehorsam verlangt und den, der ihr gehorcht, zu schützen vermag. So ergibt sich eine Reihe von oben nach unten, von der Wahrheit des öffentlichen Kultes bis zu Gehorsam und Schutz des einzelnen. Gehen wir jetzt, statt von oben von unten aus, von dem System der materiellen Bedürfnisse des einzelnen, dann beginnt die Reihe mit dem Schutz- und Sicher-

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): *Klassenfeindes*

[a] Auch die Ausdrücke „politische Nullität“ und „in den Früchten des Friedens und des Erwerbes“ sind direkt von Hegel zitiert.

[b] Hegel, Georg W. F.: System der Sittlichkeit, hg. v. Horst D. Brandt, Hamburg 2002 [1802-03], S. 53f.

[c] Stahl, Friedrich J.: Die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht, Bd. 1: Die Genesis der gegenwärtigen Rechtsphilosophie, Heidelberg 1830, S. XII.

[d] Lat.: Wer wird auslegen/deuten?

[e] Lat.: Wer wird entscheiden?

[f] Lat.: Der souveräne Wille, nicht die Wahrheit, schafft das Gesetz. Schmitt zitiert hier den Satz, auf den er immer wieder rekurriert, aus dem 26. Kapitel der lateinischen Ausgabe von Thomas Hobbes’ Leviathan [1670], RW 265-22377.

[g] Lat.: Direkte Herrschaftsgewalt.

kács zitiert auch einen Ausspruch Lenins, den Hegel statt von der Klasse von der politischen Einheit eines kämpfenden Volkes ausgesprochen hätte: „Personen, sagt Lenin, die unter Politik kleine Tricks verstehen, die manchmal an Betrug grenzen, müssen bei uns die entschiedenste Ablehnung erfahren. Klassen können nicht betrogen werden.“[b]

Die Frage ist mit psychologischen Bemerkungen über „Pessimismus“ nicht erledigt, ebensowenig, nach anarchistischer Art, mit einer Umkehrung, indem man sagt, daß nur solche Menschen böse sind, die den Menschen für böse halten. Man muß vielmehr beachten, wie sehr auf den verschiedenen Gebieten menschlichen Denkens die „anthropologischen“ Voraussetzungen verschieden|[24] sind. Ein Pädagoge wird mit methodischer Notwendigkeit den Menschen für erziehbar halten. Ein Jurist des Privatrechts geht aus von dem Satze: „unus quisque praesumitur bonus“[14].[a] Ein Theologe hört auf, Theologe zu sein, wenn er die Menschen nicht mehr für sündhaft oder erlösungsbedürftig hält und Erlöste von Nicht-Erlösten, Auserwählte von Nicht-Auserwählten nicht mehr unterscheidet, während der Moralist eine Wahlfreiheit zwischen Gut

Die Frage ist mit psychologischen Bemerkungen über „Optimismus“ oder „Pessimismus“ nicht erledigt; ebensowenig, nach anarchistischer Art, mit einer Umkehrung, indem man sagt, daß nur solche Menschen böse sind, die den Menschen für böse halten, woraus nämlich folgt, daß diejenigen, die ihn für gut halten, also die Anarchisten, zu irgendeiner Herrschaft oder Kontrolle über die Bösen befugt sind, womit das Problem wieder von neuem beginnt. Man muß vielmehr beachten, wie sehr auf den verschiedenen Gebieten mensch-|[(51)]lichen Denkens die „anthropologischen“ Voraussetzungen verschieden sind. Ein Pädagoge wird mit methodischer Notwendigkeit den Menschen für erziehbar und bildsam halten. Ein Jurist des Privatrechts geht aus von dem Satz: „unus quisque praesumitur bonus“[23].[a] Ein Theologe hört auf, Theolo-

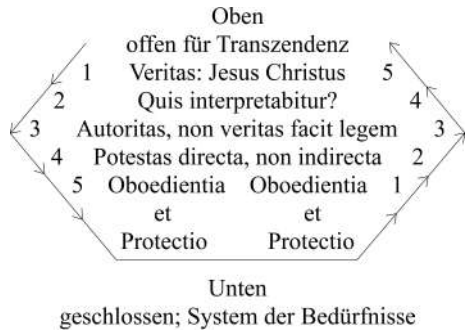
[14] Der Liberale Bluntschli, Lehre vom modernen Staat, III. Teil, Politik als Wissenschaft, Stuttgart 1876, S. 550, macht gegen die Parteienlehre Stahls geltend, daß die Jurisprudenz (um die es sich in dieser Parteienlehre übrigens gar nicht handelt) nicht von der Bosheit der Menschen ausgehe, sondern von der „goldenen Juristenregel: quivis praesumitur bonus[a]“, während Stahl nach Theologenart die Sündhaftigkeit der Menschen an die Spitze seiner Gedankenreihe stelle.[d] Jurisprudenz ist für Bluntschli natürlich Zivilrechtsprudenz (vgl. oben Anm. 1). Die goldene Juristenregel setzt voraus, daß der Staat besteht und hat ihren Sinn in einer Regelung der Beweislast.

[23] Der Liberale Bluntschli, Lehre vom modernen Staat, III. Teil, Politik als Wissenschaft, Stuttgart 1876, S. 559, macht gegen die Parteienlehre Stahls geltend, daß die Jurisprudenz (um die es sich in dieser Parteienlehre übrigens gar nicht handelt) nicht von der Bosheit der Menschen ausgehe, sondern von der „goldenen Juristenregel: Quivis praesumitur bonus[a]“, während Stahl nach Theologenart die Sündhaftigkeit der Menschen an die Spitze seiner Gedankenreihe stelle.[d] Jurisprudenz ist für Bluntschli natürlich Zivilrechtsprudenz (vgl. oben Anm. 1). Die goldene Juristenregel hat ihren Sinn in einer Regelung der Beweislast; im übrigen setzt sie voraus, daß ein Staat besteht, der durch eine befriede-

Die Frage ist mit psychologischen Bemerkungen über „Optimismus“ oder „Pessimismus“ nicht erledigt; ebensowenig, nach anarchistischer Art, mit einer Umkehrung, indem man sagt, daß nur solche Menschen böse sind, die den Menschen für böse halten, woraus nämlich folgt, daß diejenigen, die ihn für gut halten, also die Anarchisten, zu irgendeiner Herrschaft oder Kontrolle über die Bösen befugt sind, womit das Problem wieder von neuem beginnt. Man muß vielmehr darauf achten, wie sehr auf den verschiedenen Gebieten menschlichen Denkens die „anthropologischen“ Voraussetzungen verschieden sind. Ein Pädagoge wird mit methodischer Notwendigkeit den Menschen für erziehbar und bildsam halten. Ein Jurist des Privatrechts geht davon aus, daß man jeden, bis zum Nachweis des Gegenteils, als „gut“ voraussetzen müsse[19]. Ein Theologe hört auf, Theologe zu sein,|[45] wenn er die Menschen nicht mehr für sündhaft oder erlösungsbedürftig

[19] Diese „goldene Juristenregel“[d] hat ihren Sinn in einer Regelung der Beweislast; im übrigen setzt sie voraus, daß ein Staat besteht, der durch eine befriedete, gegen Gefahren gesicherte Ordnung die „äußeren Bedingungen der Sittlichkeit“[e] hergestellt und eine normale Situation geschaffen hat, in deren Rahmen der Mensch „gut“ sein kann, weil die gute Polizei ihn hindert, wirklich böse und gefährlich zu werden. Im Schatten dieser gesicherten Ordnung erblühen dann die Fiktionen und Präsumtionen der „Güte“ jedes Einzelnen.

heitsbedürfnis des „von Natur“ rat- und hilflosen einzelnen Menschen und mit dem daraus folgenden Gehorsam und führt[α] in umgekehrter Reihenfolge auf demselben Weg an das Tor zur Transzendenz. Auf diese Weise entsteht ein Diagramm, das in seinen 5 Achsen – mit dem Satz 3–3 als Mittelachse – folgenden *System-Kristall* ergibt:



Dieser „Hobbes-Kristall“[c] (die Frucht einer lebenslangen Arbeit an dem großen Thema im ganzen und dem Werk des Thomas Hobbes im besonderen) verdient

Anmerkungen

[α] HE RW 265-28314: Gehorsam. Das führt

[a] Lat.: „Ein jeder wird als rechtschaffen vorausgesetzt“.

[b] Lukács, Georg: Lenin: Studie über den Zusammenhang seiner Gedanken, Wien 1924, S. 69.

[c] Die im Hobbes-Kristall verarbeiteten Erkenntnisse waren für Schmitt von solcher Bedeutung, dass er ihn in den Jahren 1960/61 zahlreichen Briefen beifügte (bspw. an Ernst Forsthoff (BW Forsthoff, S. 168f.), Armin Mohler (BW Mohler, S. 299), Norberto Bobbio (BW Bobbio, S. 359) und Álvaro d’Ors (BW d’Ors, S. 49)).

[d] Bluntschli, Johann C.: Die Lehre vom modernen Staat, III. Teil, Stuttgart 1876, S. 550. Die Seitenangabe in BP 2 ist offensichtlich ein Tipp- oder Satzfehler, denn auch BP 2 (1932) gibt die korrekte Seite an.

[e] Der Ursprung dieses Zitats konnte nicht ermittelt werden. Schmitt verwendet es auch in PB, S. 155 ohne Quellenangabe.

und Böse voraussetzt[15]. Weil nun die Sphäre des Politischen letzten Endes von der realen Möglichkeit eines Feindes bestimmt wird, können politische Vorstellungen und Gedankengänge nicht gut einen anthropologischen Optimismus zum Ausgangspunkt nehmen. Sonst würden sie mit der Möglichkeit des Feindes auch jede spezifisch politische Konsequenz aufheben.

~

Der Zusammenhang politischer Theorien mit theologischen Dogmen von der Sünde, der insbesondere bei Maistre, Donoso Cortes und F. J. Stahl auffällig hervortritt, erklärt sich aus der Verwandtschaft dieser notwendigen Denkvoraussetzungen. Das theologische Grunddogma von der Sündhaftigkeit der Welt und der Menschen führt ebenso wie die Unterscheidung von Freund und Feind zu einer Einteilung der Menschen und macht den unterschiedslosen Optimismus des Menschenbegriffs unmöglich. In einer guten Welt unter guten Menschen herrscht natürlich nur Friede und Harmonie Aller mit Allen, und die Priester und Theologen sind hier ebenso überflüssig wie die Politiker und Staatsmänner. Was die Leugnung der Erbsünde soziologisch bedeutet,

[15] In dem Maße in dem die Theologie Moraltheologie wird, tritt dieser Gesichtspunkt der Wahlfreiheit hervor und verblaßt die Lehre von der radikalen Sündhaftigkeit des Menschen. „Homines liberos esse et eligendi facultate praeditos; nec proinde quosdam natura bonos, quosdam natura malos“, Irenaeus, Contra haereses (L. IV, c. 37, Migne VII p. 1099).[b]

ge zu sein, wenn er die Menschen nicht mehr für sündhaft oder erlösungsbedürftig hält und Erlöste von Nicht-Erlösten, Auserwählte von Nicht-Auserwählten nicht mehr unterscheidet, während der Moralist eine Wahlfreiheit zwischen Gut und Böse voraussetzt[24]. Weil‖[64] nun die Sphäre des Politischen letzten Endes von der realen Möglichkeit eines Feindes bestimmt wird, können politische Vorstellungen und Gedankengänge nicht gut einen anthropologischen „Optimismus“ zum Ausgangspunkt nehmen. Sonst würden sie mit der Möglichkeit des Feindes auch jede spezifisch politische Konsequenz aufheben.[α]

Der Zusammenhang politischer Theorien mit theologischen Dogmen von der Sünde, der bei Bossuet, Maistre, Bonald, Donoso Cortés und F. J. Stahl besonders auffällig hervortritt, bei zahllosen anderen aber ebenso intensiv wirksam ist, erklärt sich aus der Verwandtschaft dieser notwendigen Denkvoraussetzungen. Das theologische Grunddogma von der Sündhaftigkeit der Welt und der Menschen führt – solange sich die Theologie noch nicht zur bloß normativen Moral oder zur Pädagogik, das Dogma noch nicht in bloße Disziplin verflüchtigt hat – ebenso wie die Unterscheidung von Freund und

te, gegen Gefahren gesicherte Ordnung die „äußeren Bedingungen der Sittlichkeit“[e] Seite 195 hergestellt und eine normale Situation geschaffen hat, in deren Rahmen der Mensch „gut“ sein kann.

[24] In dem Maße in dem die Theologie Moraltheologie wird, tritt dieser Gesichtspunkt der Wahlfreiheit hervor und verblaßt die Lehre von der radikalen Sündhaftigkeit des Menschen. „Homines liberos esse et eligendi facultate praeditos; nec proinde quosdam natura bonos, quosdam natura malos“, Irenaeus, Contra haereses (L. IV, c. 37, Migne VII p. 1099).[b]

hält und Erlöste von Nicht-Erlösten, Auserwählte von Nicht-Auserwählten nicht mehr unterscheidet, während der Moralist eine Wahlfreiheit zwischen Gut und Böse voraussetzt.[a] Weil nun die Sphäre des Politischen letzten Endes von der realen Möglichkeit eines Feindes bestimmt wird, können politische Vorstellungen und Gedankengänge nicht gut einen anthropologischen „Optimismus“ zum Ausgangspunkt nehmen. Sonst würden sie mit der Möglichkeit des Feindes auch jede spezifisch politische Konsequenz aufheben.

Der Zusammenhang politischer Theorien mit theologischen Dogmen von der Sünde tritt bei Autoren wie Bossuet, Maistre, Bonald und Donoso Cortes nur besonders auffällig hervor; bei zahllosen andern ist er ebenso intensiv wirksam. Er erklärt sich zunächst aus der ontologisch-existenziellen Denkart, die einem theologischen wie einem politischen Gedankengang wesensgemäß ist. Dann aber auch aus der Verwandtschaft dieser methodischen Denkvoraussetzungen. Das theologische Grunddogma von der Sündhaftigkeit der Welt und der Menschen führt – solange sich die Theologie noch nicht zur bloß normativen Moral oder zur Pädagogik, das Dogma noch nicht in bloße Disziplin verflüchtigt hat – ebenso wie die Unterscheidung von Freund und Feind zu einer Unterscheidung und Einteilung der Menschen, zu einer „Abstandnahme“; dadurch wird der unterschiedslose Optimismus eines durchgängigen Menschenbegriffes unmöglich. In einer guten Welt unter$^{\beta}$ guten Menschen herrscht natürlich nur Friede, Sicherheit und Harmonie Aller mit Allen; die Priester und Theologen einen Augenblick der Betrachtung und des Nachdenkens. Offensichtlich enthält der erste Satz, die Achse 1–5, bereits eine Neutralisierung der Gegensätze des innerchristlichen Religionskrieges. Sofort erhebt sich die Frage, ob die Neutralisierung über den Rahmen des gemeinsamen Bekenntnisses zu Jesus Christus hinaus weitergetrieben werden kann, etwa zu dem gemeinsamen Glauben an Gott – dann könnte dieser erste Satz auch lauten: Allah ist groß –, oder noch weiter bis zu irgendeiner der vielen interpretationsbedürftigen Wahrheiten, zu sozialen Idealen, höchsten Werten und Grund-Sätzen, aus deren Vollzug und Vollstreckung Streit und Krieg entstehen, z. B. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit; oder: der Mensch ist gut; oder: Jedem nach seinen Leistungen usw. usw. Ich glaube nicht, daß Hobbes eine so totale Neutralisierung gemeint hat. Doch soll damit nicht etwa die individual-psychologische Frage nach der subjektiven Überzeugung des Thomas Hobbes aufgeworfen werden, sondern das systematische Grundproblem seiner ganzen politischen Lehre, die das Tor zur Transzendenz keineswegs verschließt. Es ist die Frage nach der Auswechselbarkeit oder Nicht-Auswechselbarkeit des Satzes, *that Jesus is the Christ*.

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): ~ | [β] HE RW 265-25318 ergänzt: lauter

[a] HE RW 265-21250 ergänzt: Die äußerste Steigerung liegt darin, dass gerade der Anspruch Recht zu haben die grauenhafteste Feindschaft hervorrufen muss.

[b] Lat.: „Die Menschen sind frei und mit Wahlfreiheit ausgestattet; und daher sind nicht manche von Natur aus gut, manche von Natur aus schlecht“, Irenaeus: Contra haereses, hg. v. Jacques-Paul Migne, = Patrologiae Graecae Bd. 7, 1, Paris 1857, Buch 4, Ziff. 37 bzw. Sp. 1099.

hat Troeltsch (in seinen „Soziallehren der christlichen Kirchen“)[a] an dem Beispiel zahlreicher Sekten gezeigt. Der methodische Zusammenhang theologischer und politischer Denkvoraussetzungen ist also klar. Aber die theologische Unterstützung gefährdet immer den||[25] rein politischen Begriff, weil sie die Unterscheidung ins Religiöse meistens auch ins Moraltheologische verschiebt oder wenigstens damit vermengt. Theoretiker der Politik wie Macchiavelli, Hobbes, öfters auch Fichte, setzen mit ihrem „Pessimismus“ in Wahrheit nur die reale Wirklichkeit oder Möglichkeit der Unterscheidung von Freund und Feind voraus. Bei Hobbes – weitaus der größte und vielleicht der einzige wahrhaft systematische politische Denker – ist daher das „*Bellum*“ Aller gegen Alle[b] nicht als Ausgeburt einer furchtsamen und verstörten Phantasie, aber auch nicht als „Konkurrenz“ (Tönnies)[c], sondern als die elementare Voraussetzung seines spezifisch politischen Gedankensystems zu verstehen.

Feind zu|[(52)] einer Einteilung der Menschen, zu einer „Abstandnahme“, und macht den unterschiedslosen Optimismus eines durchgängigen Menschenbegriffes unmöglich. In einer guten Welt unter guten Menschen herrscht natürlich nur Friede, Sicherheit und Harmonie Aller mit Allen; die Priester und Theologen sind hier ebenso überflüssig wie die Politiker und Staatsmänner. Was die Leugnung der Erbsünde sozial- und individualpsychologisch bedeutet, haben Troeltsch (in seinen „Soziallehren der christlichen Kirchen“)[a] und Seillière (in vielen Veröffentlichungen über Romantik und Romantiker)[d] an dem Beispiel zahlreicher Sekten, Häretiker, Romantiker und Anarchisten gezeigt. Der methodische Zusammenhang theologischer und politischer Denkvoraussetzungen ist also klar. Aber die theologische Unterstützung verwirrt öfters die politischen Begriffe, weil sie die Unterscheidung gewöhnlich ins Moraltheologische verschiebt oder wenigstens damit vermengt und dann meistens ein normativistischer Fiktionalismus oder gar ein pädagogisch-praktischer Opportunismus die Erkenntnis existenzieller Gegensätzlichkeiten trübt. Theoretiker der Politik wie Macchiavelli, Hobbes, öfters auch Fichte, setzen mit ihrem „Pessimismus“ in Wahrheit nur die reale Wirklichkeit oder Möglichkeit der Unterscheidung von Freund und Feind voraus. Bei Hobbes, einem großen und wahrhaft systematischen politischen Denker, sind daher die „pessi-|[65]mistische“ Auffassung des Menschen, ferner seine richtige Erkenntnis, daß gerade die auf beiden Seiten vorhandene Überzeugung des Wahren, Guten und Gerechten die schlimmsten Feindschaften bewirkt, endlich auch das „*Bellum*“ Aller gegen Alle:[b] nicht als

sind hier ebenso störend wie die Politiker und Staatsmänner. E. Troeltsch (in seinen „Soziallehren der christlichen Kirchen“)[a] und der Baron Seillière (in vielen Veröffentlichungen über die Romantik)[d] haben an dem Beispiel zahlreicher Sekten, Häretiker, Romantiker und Anarchisten gezeigt, daß die Leugnung der Erbsünde alle soziale Ordnung zerstört. Der metho-|[46]dische Zusammenhang theologischer und politischer Denkvoraussetzungen ist also klar. Aber die theologische Unterstützung verwirrt öfters die politischen Begriffe, weil sie die Unterscheidung gewöhnlich ins Moraltheologische verschiebt oder wenigstens damit vermengt und dann meistens moralische Fiktionen oder der praktische Opportunismus wohlmeinender Pädagogen die Erkenntnis existenzieller Gegensätzlichkeiten trübt. Theoretiker der Politik wie Macchiavelli, Hobbes, öfters auch Fichte, setzen mit ihrem „Pessimismus“ in Wahrheit nur die reale Wirklichkeit oder Möglichkeit der Unterscheidung von Freund und Feind voraus. Bei Hobbes, einem großen und wahrhaft systematischen Denker, ist trotz seines extremen Individualismus die „pessimistische“ Auffassung des Menschen so stark, daß sie den politischen Sinn lebendig erhält. Seine richtige Erkenntnis, daß gerade die auf beiden Seiten vorhandene Überzeugung des Wahren, Guten und Gerechten, die schlimmsten Feindschaften bewirkt, wie auch sein „Krieg“ Aller gegen Alle[b] sind nicht Ausgeburten einer furchtsamen und verstörten Phantasie,[e] aber auch nicht nur die Anzeichen einer neuen, auf der freien „Konkurrenz“[c] sich aufbauenden bürgerlichen Gesellschaft; es sind die elementaren Voraussetzungen eines Gedankensystems, das noch spezifisch politische Fragen zu

Anmerkungen

[a] Troeltsch, Ernst: Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, Tübingen 1912, RW 265-22087.

[b] Für Hobbes' pessimistisches Menschenbild siehe Leviathan [1651], Buch 13, Ziff. 1-7, für den Krieg (*bellum*) Aller gegen Alle ebd., Ziff. 8. In BP 2 (1932) fehlt an dieser Stelle der Doppelpunkt.

[c] Tönnies, Ferdinand, in: Diskussion über „Die Konkurrenz“, in: Verhandlungen des Sechsten Deutschen Soziologentages vom 17. bis 19. September 1928 in Zürich, hg. v. d. Deutschen Gesellschaft für Soziologie, Tübingen 1929, 84-124, S. 84-88 passim.

[d] In Schmitts Bibliothek ist nachgewiesen: Seillière, Ernest: Morales et religions nouvelles en Allemagne. Le néoromantisme au delà du Rhin, Paris 1927 (IEG: CSch 29). An anderer Stelle verweist er auf nicht weniger als sieben Werke des französischen Autors (PR, S. 30 Fn. 13).

[e] HE RW 265-25318 ergänzt: sind im Zeitalter der amity-line entstanden, im Zeitalter der folgenreichen (erfolgreichen?) Piraten, Adventurers und Buccaneers

Weil sie immer die konkrete Existenzialität eines möglichen Feindes im Auge haben, bekunden die rein politischen Denker oft eine Art Realismus, die geeignet ist, friedliche Menschen zu erschrecken. Man darf – ohne die Frage nach den natürlichen Eigenschaften des Menschen entscheiden zu wollen – doch wohl sagen, daß die Menschen im allgemeinen die Illusion einer ungestörten Ruhe lieben und „Schwarzseher“ nicht dulden. Den politischen Gegnern einer klaren politischen Theorie wird es deshalb nicht schwer, von Zynismus oder ruchloser Immoralität zu sprechen und damit großen Eindruck zu machen. Dadurch ist aber die wissenschaftliche Frage nicht gelöst, sondern nur verwirrt.

~

Ausgeburten einer furchtsamen und verstörten Phantasie, aber auch nicht nur als Philosophie einer auf der freien „Konkurrenz“ sich aufbauenden bürgerlichen Gesellschaft (Tönnies)[c] Seite 199, sondern als die elementaren Voraussetzungen eines spezifisch politischen Gedankensystems zu verstehen.

Weil sie immer die konkrete Existenzialität eines möglichen Feindes im Auge haben, bekunden diese politischen Denker oft eine Art Realismus, die geeignet ist, sekuritätsbedürftige Menschen zu erschrecken. Man darf – ohne die Frage nach den natürlichen Eigenschaften des Menschen entscheiden zu wollen – doch wohl sagen, daß die Menschen im allgemeinen, wenigstens solange es|[(53)] ihnen erträglich oder sogar gut geht, die Illusion einer ungefährdeten Ruhe lieben und „Schwarzseher“ nicht dulden. Den politischen Gegnern einer klaren politischen Theorie wird es deshalb nicht schwer, die klare Erkenntnis und Beschreibung politischer Phänomene und Wahrheiten im Namen irgendeines autonomen Sachgebiets als unmoralisch, unökonomisch, unwissenschaftlich und vor allem – denn darauf kommt es politisch an – als bekämpfenswerte Teufelei hors-la-loi zu erklären.

Dieses Schicksal ist Macchiavelli widerfahren, der, wenn er ein Macchiavellist gewesen wäre, statt des Principe wohl eher ein aus rührenden Sentenzen zusammengesetztes Buch geschrieben hätte. In Wirklichkeit war Macchiavelli in der Defensive, wie auch sein Vaterland Italien, das im 16. Jahrhundert den Invasionen von Deutschen, Franzosen, Spaniern und Türken ausgesetzt war. Die Situation der ideologischen Defensive wiederholte sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Deutschland, während der revolutionären und napoleonischen Invasionen der Franzosen. Damals

stellen und zu beantworten weiß.

Weil sie immer die konkrete Existenzialität eines möglichen Feindes im Auge haben, bekunden diese politischen Denker oft eine Art Realismus, die geeignet ist, sekuritätsbedürftige Menschen zu erschrecken. Man darf – ohne die Frage nach den natürlichen Eigenschaften des Menschen entscheiden zu wollen – doch wohl sagen, daß die Menschen im allgemeinen, wenigstens solange es ihnen erträglich oder sogar gut geht, die Illusion einer ungefährdeten Ruhe lieben und „Schwarzseher“ nicht dulden. Wer an Tarnungen, Verschleierungen und Vernebelungen politisch interessiert ist, hat deshalb leichtes Spiel. Er braucht nur die klare Erkenntnis und Beschreibung politischer Phänomene und Wahrheiten im Namen irgendeines „autonomen Sachgebiets“ als unmoralisch, unökonomisch, unwissenschaftlich und vor allem – denn darauf kommt es politisch an – als bekämpfenswerte Teufelei zu diffamieren.|[47]

Dieser Taktik ist der Name Macchiavellis zum Opfer gefallen. Wäre Macchiavelli ein Macchiavellist gewesen, so hätte er statt seines berüchtigten Buches vom „Fürsten“ wohl eher ein aus rührenden Sentenzen zusammengesetztes Buch über die Güte der Menschen im allgemeinen und der Fürsten im besonderen geschrieben. In Wirklichkeit war Macchiavelli in der Defensive, wie auch sein Vaterland Italien, das im 16. Jahrhundert den Invasionen von Deutschen, Franzosen, Spaniern und Türken ausgesetzt war. Diese Lage der geistigen Defensive wiederholte sich zu Beginn des

S. 65. Wenn Macchiavelli ein Macchiavellist gewesen wäre, hätte er statt des Principe ein erbauliches Buch geschrieben, am besten gleich einen Anti-Macchiavell. Dieser Satz wird von Manuel Fraga Iribarne in seinem Vortrag vom 21. März 1962 (Revista de Estudios Politicos, Bd. 122, S. 12) zitiert, mit dem überlegen ironischen Zusatz: „Lo digo con pudor ahora que estoy a punto de publicar El nuevo anti-Maquiavelo“[a]. Der Neue Anti-Macchiavell Fragas ist inzwischen in der Coleccion Empresas Politicas, Instituto de Estudios Politicos, Madrid 1962, erschienen.

Anmerkungen

[a] Span.: „Ich sage es mit Scham, da ich doch in Kürze den neuen Anti-Machiavell publiziere.“ Der Satz ist Teil einer Eröffnungsrede, die Fraga als Direktor des Madrider Instituto de Estudios Políticos hielt, anlässlich des Vortrags von Schmitt zum Thema: „El orden del mundo después de la segunda guerra mundial“, abgedruckt in: Revista de estudios políticos, 122, 19-36 (span.: „Die Ordnung der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg“, = SGN, 592-608).

brachten Fichte und Hegel den Macchiavell wieder zu Ehren, als es für das deutsche Volk darauf ankam, sich eines mit einer humanitären Ideologie expandierenden Feindes zu erwehren.

Die schlimmste Verwirrung entsteht gewöhnlich dann, wenn der Begriff des Rechts in solcher Weise politisch benutzt wird, um klares politisches Denken zu verhindern und die eigenen politischen Bestrebungen zu verschleiern. Das Recht, sei es das private, sei es das öffentliche Recht, hat als solches seinen eigenen relativ selbständigen Kreis. Es kann aber, wie jede andere Sphäre menschlichen Lebens und Denkens, sei es zur Unterstützung, sei es zur Widerlegung einer anderen Sphäre benutzt werden. Vom Standpunkt des politischen Denkers aus ist es selbstverständlich und weder ruchlos noch unmoralisch, daß er auf den politischen Sinn solcher Betonungen von Recht oder Moral achtet. Insbesondere wird er gegenüber der Redewendung von der „Herrschaft“ oder gar der „Souveränität“ des Rechts immer einige bestimmtere Fragen stellen müssen, z. B. erstens, ob „Recht“ hier die bestehenden positiven Gesetze und Gesetzgebungsmethoden bezeichnet, die weiter gelten sollen; dann bedeutet die „Herrschaft des Rechts“ nämlich nichts anderes als die Legitimierung eines be-|[26]stimmten *status quo*, an dessen Aufrechterhaltung selbstverständlich alle ein Interesse haben, deren politische oder ökonomische Macht sich in diesem Recht stabilisiert.

~

Die schlimmste Verwirrung entsteht dann, wenn Begriffe wie Recht und Frieden in solcher Weise politisch benutzt werden, um klares politisches Denken zu verhindern, die eigenen politischen Bestrebungen zu legitimieren und den Gegner zu disqualifizieren oder zu demoralisieren. Das Recht, sei es das private, sei es das öffentliche Recht, hat|[66] als solches – am sichersten im Schatten einer großen politischen Dezision, also z. B. im Rahmen eines stabilen Staatswesens – seinen eigenen relativ selbständigen Kreis. Es kann aber, wie jede Sphäre menschlichen Lebens und Denkens, sei es zur Unterstützung, sei es zur Widerlegung einer anderen Sphäre verwertet werden. Vom Standpunkt des politischen Denkens ist es selbstverständlich und weder rechtswidrig noch unmoralisch, auf den politischen Sinn solcher Verwertungen von Recht oder Moral zu achten und insbesondere gegenüber der Redewendung von der „Herrschaft“ oder gar der Souveränität „des“ Rechts immer einige nähere Fragen zu stellen: erstens, ob „Recht“ hier die bestehenden positiven Gesetze und Gesetzgebungsmethoden bezeichnet, die weiter gelten sollen; dann bedeutet die „Herrschaft des Rechts“ nämlich nichts anderes als die Legitimierung eines bestimmten *status quo*, an dessen Aufrechterhaltung selbstverständlich alle ein Interesse|[(54)] haben, deren politische Macht oder ökonomischer Vorteil sich in diesem Recht stabilisiert.[α]

19. Jahrhunderts in Deutschland, während der revolutionären und napoleonischen Invasionen der Franzosen. Damals brachten Fichte und Hegel den Macchiavell wieder zu Ehren, als es für das deutsche Volk darauf ankam, sich eines mit einer humanitären Ideologie bewaffneten und erobernden Feindes zu erwehren.

Die schlimmste Verwirrung entsteht dann, wenn Worte wie „Recht“ und „Frieden“ in solcher Weise politisch mißbraucht werden, um klares politisches Denken zu verhindern, die eigenen politischen Bestrebungen zu legitimieren und den Gegner zu disqualifizieren oder zu demoralisieren. Das Recht hat – am sichersten im Rahmen einer großen politischen Dezision und auf dem Boden einer normalen Sachlage, also im Rahmen eines stabilen Gemeinwesens – seinen eigenen relativ selbständigen Kreis. Es kann aber, wie jede Sphäre menschlichen Lebens und Denkens, sei es zur Unterstützung, sei es zur Widerlegung einer anderen Sphäre verwertet werden. Vom Standpunkt des politischen Denkens ist es selbstverständlich und weder rechtswidrig noch unmoralisch, auf den politischen Sinn solcher Verwertungen von Recht oder Moral genau zu achten. Insbesondere wird man gegenüber der Redewendung von der „Herrschaft“ oder gar der Souveränität „des“ Rechts immer einige nähere Fragen stellen müssen: erstens, ob „Recht“ hier die bestehenden positiven Gesetze und Gesetzgebungsmethoden bezeichnet, die weiter gelten sollen; dann bedeutet die „Herrschaft des Rechts“ nämlich nichts anderes als die Legitimierung eines bestimmten status quo, an dessen Aufrechterhaltung selbstverständlich alle ein Interesse haben, deren politische Macht oder ökonomischer Vorteil sich in diesem Recht stabilisiert. ~

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): ~

Zweitens könnte die Berufung auf das Recht bedeuten, daß ein höheres oder richtigeres Recht, ein sogenanntes Natur- oder Vernunft-Recht dem Recht des *status quo* entgegengesetzt wird; dann ist es für einen Politiker selbstverständlich, daß diese „Herrschaft“ oder „Souveränität“ des Rechts die Herrschaft und Souveränität der Menschen bedeutet, die sich auf das höhere Recht berufen können und darüber entscheiden, was sein Inhalt ist und wie es angewandt werden soll. Klarer als alle Andern hat Hobbes diese einfachen Konsequenzen politischen Denkens mit großer Unbeirrtheit gezogen und immer wieder betont, daß die Souveränität des Rechts nur die Souveränität der Menschen bedeutet, die das Recht setzen und anwenden, daß die Herrschaft einer „höheren Ordnung“ eine leere Phrase ist, wenn sie nicht den politischen Sinn hat, daß bestimmte Menschen auf Grund dieser höheren Ordnung über Menschen einer „niederen Ordnung“ herrschen wollen. Das politische Denken ist hier in der Selbständigkeit und Geschlossenheit seiner Sphäre schlechthin unwiderleglich, denn es sind immer konkrete Menschengruppen, die im Namen des „Rechts“ oder der „Menschheit“ oder der „Ordnung“ oder des „Friedens“ gegen konkrete andere Menschengruppen kämpfen, und der Theoretiker der reinen Politik kann, wenn er konsequent bei seinem politischen Denken bleibt, auch in dem Vorwurf der Immoralität und des Zynismus immer wieder nur ein politisches Mittel konkret kämpfender Menschen erkennen.

Politisches Denken und politischer Instinkt bewähren sich also theoretisch und praktisch an der Fähigkeit, Freund

Zweitens könnte die Berufung auf das Recht bedeuten, daß ein höheres oder richtigeres Recht, ein sogenanntes Natur- oder Vernunft-Recht dem Recht des *status quo* entgegengesetzt wird; dann ist es für einen Politiker selbstverständlich, daß die „Herrschaft“ oder „Souveränität“ dieser Art Recht die Herrschaft und Souveränität der Menschen bedeutet, die sich auf das höhere Recht berufen können und darüber entscheiden, was sein Inhalt ist und wie und von wem$^{\alpha}$ es angewandt werden soll. Klarer als alle Anderen hat Hobbes diese einfachen Konsequenzen politischen Denkens mit großer Unbeirrtheit gezogen und immer wieder betont, daß die Souveränität des Rechts nur die Souveränität der Menschen bedeutet, welche die Rechtsnormen setzen und handhaben, daß die Herrschaft einer „höheren Ordnung“ eine leere Phrase ist, wenn sie nicht den politischen Sinn hat, daß bestimmte Menschen auf Grund dieser höheren Ordnung über Menschen einer „niederen Ordnung“ herrschen wollen. Das politische Denken ist hier in der Selbständigkeit und Geschlossenheit seiner Sphäre schlechthin unwiderleglich, denn es sind immer konkrete Menschengruppen, die im Namen des „Rechts“ oder der „Menschheit“ oder der „Ordnung“ oder des „Friedens“ gegen konkrete andere Menschen-|[67]gruppen kämpfen, und der Betrachter politischer Phänomene kann, wenn er konsequent bei seinem politischen Denken bleibt, auch in dem Vorwurf der Immoralität und des Zynismus immer wieder nur ein politisches Mittel konkret kämpfender Menschen erkennen.

Politisches Denken und politischer Instinkt bewähren sich also theoretisch und praktisch an der Fähigkeit, Freund

Zweitens könnte die Berufung auf das Recht bedeuten, daß ein höheres oder richtigeres Recht, ein sogenanntes Natur- oder Vernunft-Recht dem Recht des status quo entgegengesetzt wird; dann ist es für einen Politiker selbstverständlich, daß die „Herrschaft“ oder „Souveränität“ dieser Art Recht die Herrschaft und Souveränität der Völker- oder Menschengruppen|[48] bedeutet, die sich auf das höhere Recht berufen können und darüber entscheiden wollen, was sein näherer Inhalt ist und wie und von wem es angewandt werden soll. Klarer als alle andern hat Hobbes diese einfachen Konsequenzen politischen Denkens mit großer Unbeirrtheit gezogen und immer wieder betont, daß die Souveränität des Rechts nur die Souveränität der Menschen bedeutet, welche die Rechtsnormen setzen und handhaben, daß die Herrschaft einer „höheren Ordnung“ eine leere Phrase ist, wenn sie nicht den politischen Sinn hat, daß bestimmte Menschen auf Grund dieser höheren Ordnung über Menschen einer „niederen Ordnung“ herrschen sollen. Das politische Denken ist hier in der Selbständigkeit und Geschlossenheit seiner Sphäre schlechthin unwiderleglich, denn es sind immer konkrete Menschengruppen, die im Namen des „Rechts“ oder der „Menschheit“ oder der „Ordnung“ oder des „Friedens“ gegen konkrete andere Menschengruppen kämpfen, und der Betrachter politischer Phänomene kann, wenn er konsequent bei seinem politischen Denken bleibt, auch in dem Vorwurf der Immoralität und des Zynismus immer wieder nur ein politisches Mittel konkret kämpfender Menschen erkennen.

Politisches Denken und politischer Instinkt bewähren sich also theoretisch und praktisch an der Fähigkeit, Freund

Anmerkungen

[a] HE RW 265-28314 ergänzt: , für wen oder gegen wen

und Feind zu unterscheiden.
~

und Feind zu unterscheiden. Die Höhepunkte der großen Politik sind zugleich die Augenblicke, in denen der Feind in konkreter Deutlichkeit als Feind erblickt wird.

Für die Neuzeit sehe ich den mächtigsten Ausbruch einer solchen Feindschaft – stärker als das gewiß nicht zu unterschätzende *écrasez l'infame*[a] des 18. Jahrhunderts, stärker als der Franzosenhaß des Freiherrn vom Stein und Kleists „Schlagt sie tot, das Weltgericht fragt euch nach den Gründen nicht"[b], stärker sogar als Lenins vernichtende Sätze gegen den Bourgeois und den westlichen Kapitalismus[c] – in Cromwells Kampf gegen das papistische Spanien. In der Rede vom 17. September 1656 (in Carlyle Ausgabe III. 1902, S. 267 f.) sagt er: „The first thing therefore, that I shall speak to, is That, that is the first lesson of Nature: Being and Preservation … The|[(55)] conservation that „namely our National Being" is first to be viewed with respect to those who seek to undo it, and so make it *not to be*." Betrachten wir also unsere Feinde, the Enemies to the very Being of these Nations (immer wiederholt er dieses very Being oder National Being und fährt dann fort): „Why, truly, your great Enemy is the Spaniard. He is a natural enemy. He is naturally so; he is naturally so throughout – by reason of that enmity that is in him against whatsoever is of God. Whatsoever is of God which is in you$^{\alpha}$, or which may be in you." Dann wiederholt er: Der Spanier ist euer Feind, seine enmity is put into him by God; er ist „the natural enemy, the providential enemy", wer ihn für einen accidental enemy hält, kennt die Schrift und die Dinge Gottes nicht, der gesagt hat, ich will Feindschaft setzen zwischen Deinem Samen und ihrem Samen (Gen. III, 15); mit Frankreich kann man Frieden schließen, nicht mit Spanien, denn es ist ein papistischer Staat, und der Papst hält den Frieden nur, solange er will. (Die im englischen Wortlaut zitierten Stellen lassen sich in einer anderen Sprache kaum richtig wiedergeben.)[d]

und Feind zu unterscheiden. Die Höhepunkte der großen Politik sind zugleich die Augenblicke, in denen der Feind in konkreter Deutlichkeit als Feind erblickt wird.

Für die Neuzeit sehe ich den mächtigsten Ausbruch einer solchen Feindschaft – stärker als das gewiß nicht zu unterschätzende écrasez l'infame[a] des 18. Jahrhunderts, stärker als der Franzosenhaß des Freiherrn vom Stein und Kleists „Schlagt sie tot, das Weltgericht fragt euch nach den Gründen nicht"[b], stärker sogar als Lenins vernichtende Sätze gegen den Bourgeois und den westlichen Kapitalismus[c] – in Cromwells Kampf gegen das papistische Spanien. In der Rede vom 17. September 1656 (in Carlyles Ausgabe III, 1902, S. 267 f.) sagt er: „The first thing therefore, that I shall speak to, is That, that is the first lesson of Nature: Being and Preservation ... The conservation of that „namely your National Being" is first to be viewed with respect to those who seek to undo it, and so make it not to be." Betrachten wir also unsere Feinde, the Enemies to the very Being of these Nations (immer wiederholt er dieses very Being oder National Being und fährt dann fort): Why, truly, your great Enemy is the Spaniard. He is a natural enemy. He is naturally so; he is naturally so throughout – by reason of that enmity that is in him|[49] against whatsoever is of God. Whatsoever is of God which is in *you*, or which may be in you." Dann wiederholt er: Der Spanier ist euer Feind, seine enmity is put into him by God; er ist „the natural enemy, the providential enemy", wer ihn für einen accidental enemy hält, kennt die Schrift und die Dinge Gottes nicht, der gesagt hat, ich will Feindschaft setzen zwischen Deinem Samen und ihrem Samen (Gen. III, 15); mit Frankreich kann man Frieden schließen, nicht mit Spanien, denn es ist ein papistischer Staat, und der Papst hält den Frieden nur, solange er will. (Die im englischen Wortlaut zitierten Stellen lassen sich in einer anderen Sprache kaum richtig wiedergeben.)[d]

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): *you*

[a] Frz.: Zermalmt das Niederträchtige. Es handelt sich um eine antiklerikale Kampfparole, die der französische Philosoph und Schriftsteller Voltaire in Umlauf brachte.

[b] Kleist, Heinrich von: Germania an ihre Kinder. Eine Ode, in: ders.: Sämtliche Werke und Briefe, Bd. 2, hg. v. Roland Reuß und Peter Staengle, Darmstadt 2010 [1813], 506-511, S. 507. Im Original im Singular: „Schlagt ihn todt!"

[c] Schmitt bezieht sich hier vermutlich auf seine Lektüre von Uljanoff, W. (Lenin): Staat und Revolution. Die Lehre des Marxismus vom Staat und die Aufgaben des Proletariats in der Revolution, 2. Aufl., Berlin 1919, RW 265-25952.

[d] Cromwell, Oliver: Speech V. Meeting of the second protectorate parliament, 17. Sept. 1656, in: Oliver Cromwell's letters and speeches with elucidations, Bd. 3, hg. v. Thomas Carlyle, London 1902, 267-313, S. 269-271. Der letzte Teil des Zitats gibt nicht wörtliche, jedoch sinngemäße Formulierungen auf den S. 271f. und 278 wieder. Der Verweis auf Genesis III, 15 auf S. 271; der Vergleich mit Frankreich auf den S. 274f.

BP 1, 1927

Umgekehrt: überall in der politischen Geschichte, außenpolitisch wie innerpolitisch, erscheint die Unfähigkeit oder Unwilligkeit zu dieser Unterscheidung als Symptom des politischen Endes. In Russland haben die untergehenden Klassen vor der Revolution den russischen Bauern zum guten, braven und christlichen Mushik romantisiert. In einem erschöpften Europa macht eine relativistische Bourgeoisie alle denkbaren exotischen Kulturen zum Gegenstand ihres ästhetischen Konsums. Vor der Revolution von 1789 haben die Aristokraten in Frankreich von dem guten und tugendhaften Volk geschwärmt. Tocqueville schildert in seiner Darstellung des Ancien régime (S. 228) |[27] diese Situation, in Sätzen, deren unterirdische Spannung bei ihm selbst aus einem spezifisch politischen Pathos kommt: Man spürte nichts von der Revolution; es ist merkwürdig, die Sicherheit zu sehen, mit der die Privilegierten von der Güte, Milde und Unschuld des Volkes sprachen, als 1793 schon unter ihren Füßen war – „spectacle ridicule et terrible“.[a]

8.

Durch den Liberalismus des letzten Jahrhunderts sind alle staatlichen und politischen Vorstellungen in einer eigenartigen und systematischen Weise verändert und denaturiert worden. Als historisch-politische Wirklichkeit ist der Liberalismus der Politik natürlich so wenig entgangen wie irgendeine bedeutende menschliche Bewegung. Die Liberalen aller Länder haben Politik getrieben wie andere Menschen auch und sind in ver-

BP 2, 1963 (1932)

Aber auch umgekehrt: überall in der politischen Geschichte, außenpolitisch wie innerpolitisch, erscheint die Unfähigkeit oder Unwilligkeit zu dieser Unterscheidung als Symptom des politischen Endes. In Rußland haben die untergehenden Klassen vor der Revolution den russischen Bauern zum guten, braven und christlichen Mushik romantisiert. In einem verwirrten Europa suchte eine relativistische Bourgeoisie alle denkbaren exotischen Kulturen zum Gegenstand ihres |[68] ästhetischen Konsums zu machen. Vor der Revolution von 1789 hat die aristokratische Gesellschaft in Frankreich von dem „von Natur guten Menschen“ und dem rührend tugendhaften Volk geschwärmt. Tocqueville schildert in seiner Darstellung des Ancien régime (S. 228) diese Situation, in Sätzen, deren unterirdische Spannung bei ihm selbst aus einem spezifisch politischen Pathos kommt: man spürte nichts von der Revolution; es ist merkwürdig, die Sicherheit und Ahnungslosigkeit zu sehen, mit der diese Privilegierten von der Güte, Milde und Unschuld des Volkes sprachen, als 1793 schon unter ihren Füßen war – „spectacle ridicule et terrible“.[a]

8.

Durch den Liberalismus des letzten Jahrhunderts sind alle politischen Vorstellungen in einer eigenartigen und systematischen Weise verändert und denaturiert worden. Als geschichtliche Wirklichkeit ist der Liberalismus dem Politischen so wenig entgangen wie irgendeine bedeutende menschliche Bewegung, und auch seine Neutrali-|[(56)]sierungen und Entpolitisierungen (der Bildung, der Wirtschaft usw.) haben einen politischen Sinn.

Aber auch umgekehrt: überall in der politischen Geschichte, außenpolitisch wie innerpolitisch, erscheint die Unfähigkeit oder Unwilligkeit zu dieser Unterscheidung als Symptom des politischen Endes. In Rußland haben die untergehenden Klassen vor der Revolution den russischen Bauern zum guten, braven und christlichen Muschik romantisiert. In einem verwirrten Europa suchte eine relativistische Bourgeoisie alle erreichbaren exotischen Kulturen zum Gegenstand ihres ästhetischen Konsums zu machen. Vor der Revolution von 1789 hat die aristokratische Gesellschaft in Frankreich von dem „von Natur guten Menschen“ und dem rührend „tugendhaften“ Volk geschwärmt. Tocqueville schildert diese Situation in seiner Darstellung des Ancien régime in Sätzen, deren unterirdische Spannung bei ihm selbst aus einem großen politischen Pathos kommt: man spürte nichts von der Revolution; es ist merkwürdig, die Sicherheit und Ahnungslosigkeit zu sehen, mit der diese Privilegierten von der Güte, Milde und Unschuld des Volkes sprachen, als 1793 schon unter ihren Füßen war – „spectacle ridicule et terrible“.[a]

9.

Durch den Liberalismus des letzten Jahrhunderts sind alle politischen Vorstellungen in einer eigenartigen und systematischen Weise verändert und denaturiert worden. Als geschichtliche Wirklichkeit ist der Liberalismus dem Politischen so wenig entgangen wie irgendeine bedeutende menschliche Bewegung, und auch seine Neutralisierungen und Entpolitisierungen (der Bildung, der Wirtschaft usw.) haben einen politischen Sinn. Die Libera-

Anmerkungen

[a] Frz.: „lächerliches und schreckliches Schauspiel“, Tocqueville, Alexis de: L’Ancien Régime et la Révolution, Paris 1859, S. 228.

schiedenster Weise mit nicht-liberalen Elementen und Ideen zusammengegangen, als National-Liberale, Sozial-Liberale, Freikonservative, liberale Katholiken usw.[16]. Insbesondere haben sie sich mit den ganz unliberalen, weil wesentlich politischen Kräften der Demokratie verbunden[17]. Die Frage ist aber, ob aus dem reinen und konsequenten Begriff des individualistischen Liberalismus eine spezifisch politische Idee gewonnen werden kann.

~

[16] Die Zusammenstellung ließe sich leicht vermehren. Die deutsche *Romantik* von 1800-1830 ist ein Traditional- und Feudal-Liberalismus, d. h. soziologisch gesprochen, eine moderne bürgerliche Bewegung, in welcher das Bürgertum noch nicht stark genug war, um die damals vorhandene politische Macht feudaler Tradition zu beseitigen und daher mit ihr eine analoge Verbindung einzugehen suchte, wie später mit dem wesentlich demokratischen Nationalismus und dem Sozialismus. Vom konsequent bürgerlichen Liberalismus aus läßt sich eben keine politische Theorie gewinnen. Das ist der letzte Grund dafür, daß die Romantik keine politische Theorie haben kann, sondern sich immer den herrschenden politischen Energien anpaßt. Historiker, die wie G. von Below immer nur eine „konservative" Romantik sehen wollen, müssen die klarsten Zusammenhänge ignorieren.[a] Die drei literarischen Herolde eines typisch liberalen Parlamentarismus sind doch drei echte Romantiker: Burke, Chateaubriand und Benjamin Constant!

[17] Über den Gegensatz von Liberalismus und Demokratie: Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, 2. Aufl., 1926, 13 ff.; dazu der Aufsatz von F. Tönnies, Demokratie und Parlamentarismus, Schmollers Jahrbuch, Bd. 51, 1927 (April), S. 173 ff., der die scharfe Trennung von Liberalismus und Demokratie ebenfalls anerkennt;[b] vgl. ferner den sehr interessanten Aufsatz von H. Hefele, in der Zeitschrift „Hochland", November 1924.[c]

Die Liberalen aller Länder haben Politik getrieben wie andere Menschen auch und sich in verschiedenster Weise mit nicht-liberalen Elementen und Ideen koaliert, als National-Liberale, Sozial-Liberale, Freikonservative, liberale Katholiken usw.[25]. Insbesondere haben sie sich mit den ganz unliberalen, weil wesentlich politischen und sogar zum totalen Staat führenden Kräften der|[69] Demokratie verbunden[26]. Die Frage ist aber, ob aus dem reinen und konsequenten Begriff des

[25] Die Zusammenstellung ließe sich leicht vermehren. Die deutsche Romantik$^{\alpha}$ von 1800 bis 1830 ist ein Traditional- und Feudal-Liberalismus, d. h. soziologisch gesprochen, eine moderne bürgerliche Bewegung, in welcher das Bürgertum noch nicht stark genug war, um die damals vorhandene politische Macht feudaler Tradition zu beseitigen und daher mit ihr eine analoge Verbindung einzugehen suchte, wie später mit dem wesentlich demokratischen Nationalismus und dem Sozialismus. Vom konsequent bürgerlichen Liberalismus aus läßt sich eben keine politische Theorie gewinnen. Das ist der letzte Grund dafür, daß die Romantik keine politische Theorie haben kann, sondern sich immer den herrschenden politischen Energien anpaßt. Historiker, die wie G. von Below immer nur eine „konservative" Romantik sehen wollen, müssen die klarsten Zusammenhänge ignorieren.[a] Die drei großen literarischen Herolde eines typisch liberalen Parlamentarismus sind drei typische Romantiker: Burke, Chateaubriand und Benjamin Constant.

[26] Über den Gegensatz von Liberalismus und Demokratie: Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, 2. Aufl., 1926, 13 ff.; dazu der Aufsatz von F. Tönnies, Demokratie und Parlamentarismus, Schmollers Jahrbuch, Bd. 51, 1927 (April), S. 173 ff., der die scharfe Trennung von Liberalismus und Demokratie ebenfalls anerkennt;[b] vgl. ferner den sehr interessanten Aufsatz von H. Hefele, in der Zeitschrift „Hochland", November 1924.[c] Über den Zusammenhang von Demokratie und totalem Staat oben S. 24$^{\beta}$.

len aller Länder haben nicht weni-|[50]ger Politik getrieben als andere Menschen; sie haben auch in verschiedenster Weise mit nicht-liberalen Elementen und Ideen Bündnisse geschlossen, als National-Liberale, Sozial-Liberale, Freikonservative, liberale Katholiken usw.[20] Insbesondere haben sie sich dort, wo die politische Lage es nahelegte, mit den ganz unliberalen, vielmehr wesentlich politischen und zum nationalen und totalen Staat drängenden Kräften der Demokratie verbunden[21]. Die Frage ist aber, ob aus dem reinen und folgerichtigen Begriff des individualistischen Liberalismus eine spezifisch politische Idee gewonnen werden kann.

[20] Die Zusammenstellung ließe sich leicht vermehren. Die deutsche *Romantik* von 1800 bis 1830 ist ein Traditional- und Feudal-Liberalismus, d. h. soziologisch gesprochen, eine moderne bürgerliche Bewegung, in welcher das Bürgertum noch nicht stark genug war, um die damals vorhandene politische Macht feudaler Tradition zu beseitigen und daher mit ihr eine analoge Verbindung einzugehen suchte, wie später mit dem wesentlich demokratischen Nationalismus und dem Sozialismus. Vom konsequent bürgerlichen Liberalismus aus läßt sich eben keine politische Theorie gewinnen. Das ist der letzte Grund dafür, daß die Romantik keine politische Theorie haben kann, sondern sich immer den herrschenden politischen Energien anpaßt. Historiker, die, wie G. von Below, immer nur eine „konservative" Romantik sehen wollen, müssen die klarsten Zusammenhänge ignorieren.[a] Die drei großen literarischen Herolde eines typisch liberalen Parlamentarismus sind drei typische Romantiker: Burke, Chateaubriand und Benjamin Constant.

[21] Über den Gegensatz von Liberalismus und Demokratie: Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, 2. Aufl. 1926, 13 ff.; über den Zusammenhang von Demokratie und totalem Staat: H. Ziegler, Autoritärer oder totaler Staat, Tübingen 1932.

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): *Romantik* | [β] BP 2 (1932): S. 11

[a] Schmitt könnte sich hier auf Belows Rezension seines Buchs *Politische Romantik* beziehen, in der Below nicht dem Begriff aber der Sache nach die Einordnung der Romantik als konservative Strömung gegen Schmitts Diagnose des subjektiven Okkasionalismus verteidigt. Below, Georg von: Zum Streit um die Deutung der Romantik, in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 81 (1), 1926, 154-162.

[b] Die Anerkennung erfolgt gleich zu Beginn, S. 173, mit expliziter Bezugnahme auf Schmitt.

[c] Hefele, Hermann: Demokratie und Liberalismus, in: Hochland, 22, 1924/25, 34-43.

individualistischen Liberalismus eine spezifisch politische Idee gewonnen werden kann.

~

Das ist zu ver-|[28]neinen. Denn die Negation des Politischen, die in jedem konsequenten Individualismus enthalten ist, führt wohl zu einer politischen Praxis des Kampfes gegen alle denkbaren politischen Mächte und Staatsformen, niemals aber zu einer eigenen positiven Theorie von Staat und Politik. Es gibt infolgedessen eine liberale Politik als Gegensatz gegen staatliche, kirchliche oder andere Beschränkungen der individuellen Freiheit, eine Handelspolitik, Kirchen- und Schulpolitik, Kulturpolitik, aber keine liberale Politik schlechthin, auch keine andere Außenpolitik als Kritik an „Uebergriffen". Die systematische Theorie des Liberalismus betrifft fast nur den innerpolitischen Kampf gegen die Staatsgewalt und besteht in einer Reihe von Methoden, diese Staatsgewalt zum Schutz der individuellen Freiheit und des Privateigentums zu teilen, zu hemmen, zu balancieren, zu kontrollieren, den Staat zu einem Kompromiß und staatliche Einrichtungen zu einem „Ventil" zu machen. Das kann man weder eine Staatsform noch eine Staatstheorie nennen, obwohl es sich selber gewöhnlich als Theorie des „Rechtsstaats" bezeichnet.

Das ist zu verneinen. Denn die Negation des Politischen, die in jedem konsequenten Individualismus enthalten ist, führt wohl zu einer politischen Praxis des Mißtrauens gegen alle denkbaren politischen Mächte und Staatsformen, niemals aber zu einer eigenen positiven Theorie von Staat und Politik. Es gibt infolgedessen eine liberale Politik als polemischen Gegensatz gegen staatliche, kirchliche oder andere Beschränkungen der individuellen Freiheit, als Handelspolitik, Kirchen- und Schulpolitik, Kulturpolitik, |[(57)] aber keine liberale Politik schlechthin, sondern immer nur eine liberale Kritik der Politik. Die systematische Theorie des Liberalismus betrifft fast nur den innerpolitischen Kampf gegen die Staatsgewalt und liefert eine Reihe von Methoden, um diese Staatsgewalt zum Schutz der individuellen Freiheit und des Privateigentums zu hemmen und zu kontrollieren, den Staat zu einem „Kompromiß" und staatliche Einrichtungen zu einem „Ventil" zu machen und im übrigen die Monarchie gegen die Demokratie, diese gegen die Monarchie zu „balanzieren", was in kritischen Zeiten – besonders 1848 – zu einer so widerspruchsvollen Haltung führte, daß alle guten Beobachter, wie Lorenz von Stein, Karl Marx, Fr. Julius Stahl, Donoso Cortés daran verzweifelten, hier ein politisches Prinzip oder eine gedankliche Konsequenz zu finden.

In einer überaus systematischen Weise umgeht oder ignoriert das liberale Denken den Staat und die Politik und bewegt sich statt dessen in einer typischen immer

In einer überaus systematischen Weise umgeht oder ignoriert das liberale Denken den Staat und die Politik und bewegt sich statt dessen in einer typischen, immer

Das ist zu verneinen. Denn die Verneinung des Politischen, die in jedem konsequenten Individualismus enthalten ist, führt wohl zu einer politischen Praxis des Mißtrauens gegen alle denkbaren politischen Mächte und Staatsformen, niemals aber zu einer eigenen positiven Theorie von Staat und Politik. Es gibt infolgedessen eine liberale Politik als polemischen Gegensatz gegen staatliche, kirchliche oder andere Beschränkungen der individuellen Freiheit, als Handelspolitik, Kirchen- und Schulpolitik, Kulturpolitik, aber keine liberale Politik schlechthin, sondern immer nur eine liberale *Kritik* der Politik. Die systematische Theorie des Liberalismus betrifft fast ausschließlich den innerpolitischen Kampf gegen die Staatsgewalt und liefert eine Reihe von Methoden, um diese Staatsgewalt zum Schutz|[51] der individuellen Freiheit und des Privateigentums zu hemmen und zu kontrollieren, den Staat zu einem „Kompromiß“, staatliche Einrichtungen zu einem „Ventil“ zu machen und im übrigen die Monarchie gegen die Demokratie, diese gegen die Monarchie zu „balancieren“, was in kritischen Zeiten – besonders 1848 – zu einer so widerspruchsvollen Haltung führte, daß alle aufmerksamen Beobachter, wie Lorenz von Stein, Karl Marx, Fr. Julius Stahl, Donoso Cortes daran verzweifelten, hier ein politisches Prinzip oder eine gedankliche Konsequenz zu finden.

In einer überaus systematischen Weise umgeht oder ignoriert das liberale Denken den Staat und die Politik und bewegt sich statt dessen in einer typischen, immer

wiederkehrenden Polarität von zwei heterogenen Sphären, nämlich von Ethik und Wirtschaft. Das Mißtrauen gegen Staat und Politik erklärt sich leicht aus den Prinzipien eines Systems, für welches der Einzelne *terminus a quo* und *terminus ad quem*[a] bleiben muß. Die politische Einheit muß gegebenenfalls das Opfer des Lebens verlangen. Für den Individualismus des liberalen Denkens ist diese Möglichkeit auf keine Weise zu erreichen und zu begründen. Ein Individualismus, der einem andern als dem Individuum selbst die Verfügung über das physische Leben dieses Individuums gibt, wäre offenbar eine leere Phrase. Für den Einzelnen als solchen gibt es keinen Feind, mit dem er auf Leben und Tod kämpfen müßte, wenn er persönlich nicht will; ihn gegen seinen Willen zum Kampf zu zwingen ist auf jeden Fall, vom privaten Individuum aus gesehen, Unfreiheit und Gewalt. Alles liberale Pathos wendet sich gegen jede Art von Gewaltanwendung und Unfreiheit. Jede Beeinträchtigung, jede Gefährdung dieser individuellen Freiheit, des Privateigentums und der freien Konkurrenz heißt „Gewalt“ und ist eo ipso etwas Böses, oder gar, wie Locke, der eigentliche Begründer des sogenannten Rechtsstaates, besonders gern sagt, etwas Tierisches.[b]|[29]

~

wiederkehrenden Polarität von zwei heterogenen Sphären, nämlich von Ethik und Wirtschaft, Geist und Geschäft, Bildung und Besitz. Das kritische Mißtrauen gegen Staat und Politik erklärt sich leicht aus den Prinzipien eines Systems, für|[70] welches der Einzelne *terminus a quo* und *terminus ad quem*[a] bleiben muß. Die politische Einheit muß gegebenenfalls das Opfer des Lebens verlangen. Für den Individualismus des liberalen Denkens ist dieser Anspruch auf keine Weise zu erreichen und zu begründen. Ein Individualismus, der einem andern als dem Individuum selbst die Verfügung über das physische Leben dieses Individuums gibt, wäre ebenso eine leere Phrase wie eine liberale Freiheit, bei der ein Anderer als der Freie selbst über ihren Inhalt und ihr Maß entscheidet. Für den Einzelnen als solchen gibt es keinen Feind, mit dem er auf Leben und Tod kämpfen müßte, wenn er persönlich nicht will; ihn gegen seinen Willen zum Kampf zu zwingen ist auf jeden Fall, vom privaten Individuum aus gesehen, Unfreiheit und Gewalt. Alles liberale Pathos wendet sich gegen Gewalt und Unfreiheit. Jede Beeinträchtigung, jede Gefährdung der individuellen, prinzipiell unbegrenzten Freiheit, des Privateigentums und der freien Konkurrenz heißt „Gewalt“ und ist eo ipso etwas Böses. Was dieser Liberalismus von Staat und Politik noch gelten läßt, beschränkt sich darauf, die Bedingungen der Freiheit zu sichern und Störungen der|[(58)] Freiheit zu beseitigen.[α]

wiederkehrenden *Polarität von zwei entgegengesetzten Sphären*, nämlich von Ethik und Wirtschaft, Geist und Geschäft, Bildung und Besitz. Das kritische Mißtrauen gegen Staat und Politik erklärt sich leicht aus den Grundgedanken eines Systems, das immer nur den Einzelnen als Anfang und Ende seines Denkens im Auge hat. Die politische Einheit muß gegebenenfalls das Opfer des Lebens verlangen. Für den Individualismus des liberalen Denkens ist dieser Anspruch auf keine Weise zu erreichen und zu begründen und im Grunde empörend. Ein Individualismus, der einem andern als dem Individuum selbst die Verfügung über das physische Leben dieses Individuums gibt, ist eine leere Phrase; eine liberale „Freiheit“, bei der ein anderer als der Freie selbst über ihren Inhalt und ihr Maß entscheidet, ist eine Lüge. Für den Einzelnen als solchen gibt es auch keinen Feind, mit dem er auf Leben und Tod kämpfen müßte, wenn er persönlich nicht will; ihn gegen seinen Willen zum Kampf zu zwingen ist auf jeden Fall, vom privaten Individuum aus gesehen, Unfreiheit und Gewalt. Aller liberale Eifer wendet sich gegen Gewalt und Unfreiheit. Jede Beeinträchtigung, jede Gefährdung der individuellen, prinzipiell unbegrenzten Freiheit, des Privateigentums und der freien Konkurrenz heißt „Gewalt“ und ist eo ipso etwas Böses; werden aber Tausende von Bauern durch den Gerichtsvollzieher des Wucherers ins Elend getrieben, so ist das „Rechtsstaat“ und „ökonomische“ Gesetzmäßigkeit, in die der Staat sich nicht einmischen darf. Was dieser Libera-|[52] lismus von Staat und Politik noch gelten läßt, beschränkt sich darauf, die Bedingungen der Freiheit zu sichern und Störungen der Freiheit zu beseitigen. ~

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): ~

[a] Lat.: Ausgangs- und Endpunkt.

[b] Bspw. Locke, John: Two treatises of government [1689], Buch 2, Kap. 15, Ziff. 172.

BP 1, 1927

So kommt es zu einem ganzen System entmilitarisierter und entpolitisierter Begriffe, von denen hier einige aufgezählt werden mögen, um die erstaunlich konsequente und trotz scheinbarer Rückschläge heute noch durchaus herrschende Systematik, liberalen Denkens zu zeigen.

~

Immer ist dabei zu beachten, daß diese liberalen Begriffe sich in einer typischen Weise zwischen Ethik („Geistigkeit“) und Wirtschaftlichkeit bewegen und von diesen polaren Seiten her das Politische aufzulösen suchen, wobei der Begriff des „Recht“- d. h. „Privatrecht-Staates“ als Hebel dient, und der Begriff des Privateigentums das Zentrum des Globus bildet, dessen Pole – Ethik und Oekonomik – nur die gegensätzlichen Ausstrahlungen dieses Mittelpunktes sind. Ethisches Pathos und materialistisch-ökonomische Sachlichkeit verbinden sich in jeder typisch liberalen Aeußerung und geben jedem politischen Begriff ein verändertes Gesicht. So wird der politische Begriff des *Kampfes* im liberalen Denken auf der wirtschaftlichen Seite zur *Konkurrenz*, auf der andern, „geistigen“ Seite zur *Diskussion*; an die Stelle einer klaren Unterscheidung der beiden verschiedenen Status „Krieg“ und „Frieden“ tritt der Dauerzustand ewiger Konkurrenz und ewiger Diskussion. Der *Staat* wird zur *Gesellschaft*, und zwar auf der einen, der ethisch-geistigen Seite, zu einem ideologisch-humanitären Begriff der *Menschheit*; auf der andern zur ökonomisch-technischen Einheit eines einheitlichen *Produktions*- und *Verkehrs-Systems*. Aus dem in der Situation des Kampfes gegebenen, völlig selbstverständlichen *Willen*, den Feind abzuwehren, wird ein rational-

BP 2, 1963 (1932)

So kommt es zu einem ganzen System entmilitarisierter und entpolitisierter Begriffe, von denen hier einige aufgezählt sein mögen, um die erstaunlich konsequente und, trotz aller Rückschläge, heute in Europa noch durch kein anderes System ersetzte Systematik liberalen Denkens zu zeigen.

~

Immer ist dabei zu beachten, daß diese liberalen Begriffe sich in einer typischen Weise zwischen Ethik („Geistigkeit“) und Ökonomik (Geschäft) bewegen und von diesen polaren Seiten her das Politische als eine Sphäre der „erobernden Gewalt“ zu annihilieren suchen, wobei der Begriff des „Recht“-, d. h. „Privatrecht“-Staates als Hebel dient und der Begriff des Privateigentums das Zentrum des Globus bildet, dessen Pole – Ethik und Ökonomik – nur die gegensätzlichen Ausstrahlungen dieses Mittelpunktes sind. Ethisches Pathos und materialistisch-ökonomische Sachlichkeit verbinden sich in jeder typisch liberalen Äußerung und geben jedem politischen Begriff ein verändertes Gesicht. So wird der politische Begriff des *Kampfes* im liberalen Denken auf der wirtschaftlichen Seite zur *Konkurrenz*, auf der andern, „geistigen“ Seite zur *Diskussion*; an die Stelle|[71] einer klaren Unterscheidung der beiden verschiedenen Status „Krieg“ und „Frieden“ tritt die Dynamik ewiger Konkurrenz und ewiger Diskussion. Der *Staat* wird zur *Gesellschaft*, und zwar auf der einen, der ethisch-geistigen Seite zu einer ideologisch-humanitären Vorstellung von der „*Menschheit*“; auf der andern zur ökonomisch-technischen Einheit eines einheitlichen *Produktions*- und *Verkehrssystems*. Aus dem in der Situation des Kampfes gegebenen, völlig selbstverständlichen *Willen*, den

So kommt es zu einem ganzen System entmilitarisierter und entpolitisierter Begriffe, von denen hier einige aufgezählt sein mögen, um die erstaunlich konsequente und, trotz aller Rückschläge, heute in Europa noch durch kein anderes System ersetzte Systematik liberalen Denkens zu zeigen.

Immer ist dabei zu beachten, daß diese liberalen Begriffe sich in einer typischen Weise zwischen Ethik („Geistigkeit“) und Ökonomik (Geschäft) bewegen und von diesen polaren Seiten her das Politische als eine Sphäre der „erobernden Gewalt“ aufzuheben suchen. Der Begriff des „Recht“- (d. h. Privatrecht-) Staates dient als Hebel, um den Staat zum Werkzeug der „unpolitischen Gesellschaft“ zu machen; der Begriff des Privateigentums bildet das Zentrum dieses Globus, dessen Pole – Ethik und Ökonomik, Geist und Geschäft – nur die gegensätzlichen Ausstrahlungen dieses Mittelpunktes sind. Rein ethisches Pathos und rein materialistisch-ökonomische Sachlichkeit verbinden sich in jeder typisch liberalen Äußerung und geben jedem politischen Begriff ein verändertes Gesicht. So wird der politische Begriff des *Krieges* im liberalen Denken auf der wirtschaftlichen Seite zur *Konkurrenz*, auf der andern, „geistigen“ Seite zur *Diskussion*; an die Stelle einer klaren Unterscheidung der beiden verschiedenen Status „Krieg“ und „Frieden“ tritt die „Dynamik“ ewiger Konkurrenz und ewiger Diskussion, ein ewiger Wettkampf, der aber niemals „blutig“ und niemals „feindselig“ werden darf. Der *Staat* wird zur *Gesellschaft*, und zwar auf der einen, der ethisch-geistigen Seite zu einer ideologisch-humanitären Vorstellung von der „*Menschheit*“; auf der an-

konstruiertes *Programm*, eine *Tendenz* oder eine wirtschaftliche *Berechnung*. Aus dem *Volk* wird auf der einen Seite kulturell interessiertes *Publikum*, auf der andern teils ein *Betriebs- und Arbeitspersonal*, teils eine *Masse* von *Konsumenten*. Aus *Herrschaft* und *Macht* wird auf der geistigen Seite *Propaganda*, auf der wirtschaftlichen „*Kontrolle*“.

Feind abzuwehren, wird ein rationalkonstruiertes soziales *Ideal* oder *Programm*, eine *Tendenz* oder eine wirtschaftliche *Kalkulation*. Aus dem politisch geeinten *Volk* wird auf der einen Seite ein kulturell interessiertes *Publikum*, auf der andern teils ein *Betriebs- und Arbeitspersonal*, teils eine *Masse* von *Konsumenten*. Aus *Herrschaft* und *Macht* wird an dem geistigen Pol *Propaganda* und *Massensuggestion*, an dem wirtschaftlichen Pol *Kontrolle*[α].

Alle diese Auflösungen zielen mit großer Sicherheit darauf hin, Staat und Politik teils einer individualistischen und daher privatrechtlichen Moral, teils ökonomischen Kategorien zu unterwerfen und ihres spezifischen Sinnes zu berauben. Es ist sehr merkwürdig, mit welcher Selbstverständlichkeit der Liberalismus außerhalb des Politischen die relative Autonomie der verschiede-|[30]nen Gebiete des menschlichen Lebens nicht nur anerkennt, sondern bis zur völligen Isolierung übertreibt. Die Selbständigkeit ästhetischer Werte und die Freiheit des künstlerischen Genies z. B. gibt er gerne zu, ja, in manchen Ländern erhebt sich ein echtes liberales Pathos überhaupt erst dann, wenn die Freiheit der Kunst durch „Sittlichkeitsapostel“ gefährdet wird. Die Moral wiederum wird gegenüber der Religion autonom. Als wichtigstes von allem aber setzt sich die Selbständigkeit der Normen und Gesetze des Oekonomischen in unbeirrter Sicherheit durch und daß Produktion und Konsum, Rentabilität und Markt ihre eigene Sphäre haben und von der Ethik oder Aesthetik oder Religion

Alle diese Auflösungen zielen mit großer Sicherheit darauf hin, Staat und Politik teils einer individualistischen und daher privatrechtlichen Moral, teils ökonomischen Kategorien zu unterwerfen |[(59)] und ihres spezifischen Sinnes zu berauben. Es ist sehr merkwürdig, mit welcher Selbstverständlichkeit der Liberalismus außerhalb des Politischen die „Autonomie“ der verschiedenen Gebiete des menschlichen Lebens nicht nur anerkennt, sondern zur Spezialisierung und sogar zur völligen Isolierung übertreibt. Daß die Kunst eine Tochter der Freiheit, das ästhetische Werturteil unbedingt autonom, das künstlerische Genie souverän ist, scheint ihm selbstverständlich, ja, in manchen Ländern erhob sich ein echtes liberales Pathos überhaupt nur dann, wenn diese autonome Freiheit der Kunst durch moralistische „Sittlichkeitsapostel“ bedroht war. Die Moral wiederum wurde gegenüber der Metaphysik und der Religion autonom, die Wissenschaft gegenüber Religion, Kunst und Moral usw. Als weitaus wichtigster Fall eines autonomen Sachgebiets setzte sich aber die Selbstän-

dern zur ökonomisch-technischen Einheit eines gesetzmäßig sich selbst steuernden *Produktions*- und *Verkehrssystems*. Aus dem in der Situation des Kampfes gegebenen, völlig selbstverständlichen *Willen*, den Feind abzuwehren, wird ein „*soziales Ideal*“ oder *Programm*, eine *Tendenz* oder eine wirtschaftliche *Kalkulation*. Aus dem politisch geeinten *Volk* wird auf der einen Seite ein kulturell interessiertes *Publikum*, auf der andern||[53] teils ein *Betriebs- und Arbeitspersonal*, teils eine *Masse* von *Konsumenten*. Aus *Herrschaft* und *Macht* wird an dem geistigen Pol *Propaganda* und *Massensuggestion*, an dem wirtschaftlichen Pol „*Kontrolle*“.

Alle diese Auflösungen zielen mit großer Sicherheit darauf hin, Staat und Politik teils einer individualistischen und daher privatrechtlichen Moral, teils ökonomischen Kategorien zu unterwerfen und ihres spezifischen Sinnes zu berauben. Es ist sehr merkwürdig, mit welcher Selbstverständlichkeit der Liberalismus außerhalb des Politischen die „Autonomie“ der verschiedenen Gebiete des menschlichen Lebens nicht nur anerkennt, sondern zur Spezialisierung und sogar zur völligen Isolierung übertreibt. Es scheint ihm ganz selbstverständlich, daß die Kunst eine „Tochter der Freiheit“, das ästhetische Werturteil „autonom“, das künstlerische Genie „souverän“ ist und daß das Kunstwerk „tendenzlos“ seinen „Zweck an sich“ hat. In manchen deutschen Ländern erhob sich ein echtes liberales Pathos überhaupt nur dann, wenn diese autonome Freiheit der Kunst durch moralistische „Sittlichkeitsapostel“ bedroht war. Die Moral wiederum wurde gegenüber der Metaphysik und der Religion autonom, die Wissenschaft gegenüber der Religion, Kunst und Moral usw. Als

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): „*Kontrolle*“

nicht dirigiert werden können, ist wohl einer der wenigen wirklich geltenden, ganz unbezweifelbaren Sätze der heutigen Welt. Um so interessanter, daß gerade das Politische mit besonderem Pathos jeder Selbständigkeit beraubt und den Normen und „Ordnungen“ von Moral und Recht unterworfen wird. Da es in der konkreten Wirklichkeit des politischen Seins keine abstrakten Ordnungen und Normenreihen gibt, die herrschen, sondern immer nur konkrete Menschen oder Verbände, die über andere herrschen, so hat natürlich auch hier, politisch gesehen, die „Herrschaft“ der Moral, des Rechts oder der „Norm“ immer nur einen konkreten politischen Sinn[18].

[18] Die ideologische Struktur des Vertrags von Versailles entspricht genau dieser Polarität von ethischem Pathos und wirtschaftlicher Berechnung. In Art. 231 wird das Deutsche Reich gezwungen, seine „Verantwortlichkeit“ für alle Kriegsschäden und -verluste anzuerkennen, wodurch die Grundlage für ein rechtliches und moralisches Werturteil geschaffen ist. Politische Begriffe wie „Annexionen“ werden vermieden; die Abtretung Elsaß-Lothringens ist eine „désannexion“, also Wiedergutmachung eines Unrechts; die Abtretung polnischer und dänischer Gebiete dient der idealen Forderung des Nationalitätsprinzips; die Wegnahme der Kolonien wird in Art. 22 sogar als ein Werk selbstloser Humanität proklamiert. Den wirtschaftlichen Gegenpol dieses Idealismus bilden die Reparationen, d. h. eine dauernde und unbegrenzte wirtschaftliche Ausbeutung des Unterlegenen.[a] Das Ergebnis: ein solcher Vertrag konnte einen politischen Begriff wie „Frieden“ gar nicht realisieren, so daß immer neue „wahre“ Friedensverträge notwendig wurden: das Londoner Protokoll vom August 1924 (Dawes-Plan), Locarno vom Oktober 1925, der Eintritt in den Völkerbund, September 1926 – die Reihe ist noch nicht zu Ende.

digkeit der Normen und Gesetze des Ökonomischen in unbeirrter Sicherheit durch. Daß Produktion und Konsum, Preisbildung und Markt ihre eigene Sphäre haben und weder von der Ethik noch von der Ästhetik, noch von der Religion und am allerwenigsten von der Politik dirigiert werden kön-|[72]nen, galt als eines der wenigen wirklich undiskutierbaren, unbezweifelbaren Dogmen dieses liberalen Zeitalters. Um so interessanter, daß politische Gesichtspunkte mit besonderem Pathos jeder Gültigkeit beraubt und den Normativitäten und „Ordnungen“ von Moral, Recht und Wirtschaft unterworfen wurden. Da, wie gesagt, in der konkreten Wirklichkeit des politischen Seins keine abstrakten Ordnungen und Normenreihen regieren, sondern immer nur konkrete Menschen oder Verbände über andere konkrete Menschen und Verbände herrschen, so hat natürlich auch hier, politisch gesehen, die „Herrschaft“ der Moral, des Rechts, der Wirtschaft und der „Norm“ immer nur einen konkreten politischen Sinn.

Anmerkung (unverändert aus dem Jahre 1927): Die ideologische Struktur des Vertrags von Versailles entspricht genau dieser Polarität von ethischem Pathos und wirtschaftlicher Berechnung. In Art. 231 wird das Deutsche Reich gezwungen, seine „Verantwortlichkeit“ für alle Kriegsschäden und -verluste anzuerkennen, wodurch die Grundlage für ein rechtliches und moralisches Werturteil geschaffen

weitaus wichtigster Fall eines autonomen Sachgebiets setzte sich aber die Selbständigkeit der Normen und Gesetze der Wirtschaft in unbeirrter Sicherheit durch. Daß Produktion und Konsum, Preisbildung und Markt ihre eigene Sphäre haben und „sich selbst regulieren“, daß sie weder von der Ethik noch von der Ästhetik, noch von der Religion und am allerwenigsten von der Politik geleitet werden können, galt als eines der wenigen wirklich undiskutierbaren, unbezweifelbaren Dogmen dieses liberalen Zeitalters. Um so interessanter, daß gerade politische Gesichtspunkte mit einem besonderen Eifer jeder Gültigkeit beraubt und den Regelungen und „Ordnungen“ von Moral, Recht und Wirtschaft unterworfen wurden. Diese „Entpolitisierungen“ haben natürlich einen durchaus politischen Sinn. In der konkreten Wirklichkeit des politischen Seins regieren und herrschen keine abstrakten „Ordnungen“ und Gesetzmäßigkeiten, sondern es regieren|[54] und herrschen immer nur sehr konkrete Menschen oder Verbände über andere ebenso konkrete Menschen und Verbände[α]. So hat auch hier, politisch gesehen, die Herrschaft „der“ Moral, „des“ Rechts, „der“ Wirtschaft, „der“ Wissenschaft, „der“ Kunst, der „Norm“ einen politischen Sinn, und die Entpolitisierung ist nur eine politisch besonders brauchbare Waffe des politischen Kampfes.

Anmerkung (unverändert aus dem Jahre 1927): Die ideologische Struktur des Vertrags von Versailles entspricht genau dieser Polarität von ethischem Pathos und wirtschaftlicher Berechnung. In Art. 231 wird das Deutsche Reich gezwungen, seine „Verantwortlichkeit“ für alle Kriegsschäden und -verluste anzuerkennen, wodurch die Grundlage für ein rechtliches und moralisches Werturteil geschaffen

Anmerkungen

[α] HE RW 265-21250: Menschen, Gruppen und Verbände über andere ebenso konkrete Menschen, Gruppen und Verbände.

[a] Das Wort „désannexion“ war während des Ersten Weltkriegs ein französischer Kampfbegriff in Bezug auf Elsass-Lothringen. Es kommt im Versailler Vertrag nicht vor, wo stattdessen von reintegrieren (*réintégrer*) gesprochen wird (Art. 51). Die polnischen und dänischen Belange werden in den Abschnitten acht (Art. 87-93) beziehungsweise zwölf (Art. 109-114) geregelt. Die Reparationsbedingungen finden sich – soweit sie überhaupt schon spezifiziert waren – in den Artikeln 232-244 und sieben Anhängen.

ist. Politische Begriffe wie „Annexionen“ werden vermieden; die Abtretung Elsaß-Lothringens ist eine „désannexion“, also Wiedergutmachung eines Unrechts; die Abtretung polnischer und dänischer Gebiete dient der idealen Forderung des Nationalitätsprinzips; die Wegnahme der Kolonien wird in Art. 22 sogar als ein Werk selbstloser|[(60)] Humanität proklamiert. Den wirtschaftlichen Gegenpol dieses Idealismus bilden die Reparationen, d. h. eine dauernde und unbegrenzte wirtschaftliche Ausbeutung des Unterlegenen.[a] [Seite 221] Das Ergebnis: ein solcher Vertrag konnte einen politischen Begriff wie „Frieden“ gar nicht realisieren, so daß immer neue „wahre“ Friedensverträge notwendig wurden: das Londoner Protokoll vom August 1924 (Dawes-Plan), Locarno vom Oktober 1925, der Eintritt in den Völkerbund September 1926 – die Reihe ist noch nicht zu Ende.

Von Anfang an erhob das liberale Denken gegen die Politik den Vorwurf der „Gewalt“. Das kann einer echten moralischen Ueberzeugung entspringen, kann aber auch, politisch betrachtet, nur bedeuten, daß eine auf privatrechtlich-ökonomischer Ueberlegenheit beruhende Machtposition jede Korrektur, die von einer|[31] anderen Seite, sei es vom Politischen, sei es vom Religiösen her erfolgt, als „außerökonomische Gewalt“ betrachtet. Es ist lehrreich zu sehen, mit welcher schlichten Selbstverständlichkeit erstens das Außerökonomische als Gewalt bezeichnet und dann dieser Vorwurf der Gewalt erhoben wird.

~

Von Anfang an erhob das liberale Denken gegen Staat und Politik den Vorwurf der „Gewalt“. Das wäre irgendeines der vielen ohnmächtigen Schimpfwörter des politischen Streites gewesen, wenn ihm nicht der Zusammenhang einer großen metaphysischen Konstruktion und Geschichtsdeutung einen weiteren Horizont und eine stärkere Überzeugungskraft verliehen hätte. Das aufgeklärte 18. Jahrhundert sah eine klare und einfache Linie steigenden Fortschrittes der Menschheit vor sich. Der Fortschritt solle vor allem in einer *intellektuellen* und *moralischen* Vervollkommnung der Menschheit bestehen; die Linie bewegte sich zwischen *zwei* Punkten und ging vom Fanatismus zur geistigen Freiheit und Mündigkeit, vom Dogma zur Kritik, vom Aberglauben zur Aufklärung, von der Finsternis zum Licht. Im fol-|[73]genden 19. Jahrhundert treten allerdings in der ersten Hälfte sehr bedeu-

ist. Politische Begriffe wie „Annexionen“ werden vermieden; die Abtretung Elsaß-Lothringens ist eine „désannexion“, also Wiedergutmachung eines Unrechts; die Abtretung polnischer und dänischer Gebiete dient der idealen Forderung des Nationalitätsprinzips; die Wegnahme der Kolonien wird in Art. 22 sogar als ein Werk selbstloser Humanität proklamiert. Den wirtschaftlichen Gegenpol dieses Idealismus bilden die Reparationen, d. h. eine dauernde und unbegrenzte wirtschaftliche Ausbeutung des Unterlegenen.[a] Seite 221 Das Ergebnis: ein solcher Vertrag konnte einen politischen Begriff wie „Frieden“ gar nicht realisieren, so daß immer neue „wahre“ Friedensverträge notwendig wurden: das Londoner Protokoll vom August 1924 (Dawes-Plan), Locarno vom Oktober 1925, der Eintritt in den Völkerbund September 1926 – die Reihe ist noch nicht zu Ende.

10.

Von Anfang an erhob das liberale Denken gegen Staat und Politik den Vorwurf der „Gewalt“. Das wäre irgendeines der vielen ohnmächtigen Schimpfwörter des politischen Streites gewesen, wenn ihm nicht der Zusammenhang *einer großen metaphysischen Konstruktion und Geschichtsdeutung* einen weiteren Horizont und eine stärkere Überzeugungskraft verliehen hätte. Das aufgeklärte 18. Jahrhundert sah die klare und einfache Linie eines steigenden *Fortschrittes der Menschheit* vor sich. Der Fortschritt sollte vor allem in einer *intellektuellen* und *moralischen* Vervollkommnung der Menschheit bestehen; die Linie bewegte sich zwischen *zwei* Punkten; sie begann unten, bei der Barbarei und dem Fanatismus, und stieg von dort zur|[55] geistigen Freiheit und Mündigkeit, vom Dogma zur Kritik, vom Aberglauben zur Aufklärung, von der Finsternis zum Licht empor. Im folgenden

tende *dreigliedrige* Konstruktionen hervor, insbesondere Hegels dialektische Stufenfolge (z. B. natürliche Gemeinschaft – bürgerliche Gesellschaft – Staat)[a] und Comtes berühmtes Dreistadiengesetz (von der Theologie über die Metaphysik zur positiven Wissenschaft)[b]. Der Dreigliedrigkeit fehlt aber die polemische Schlagkraft der zweigliedrigen Antithese. Sobald daher nach den Zeiten der Ruhe, Ermüdung und Restaurationsversuche der Kampf wieder begann, siegte gleich wieder die einfache zweigliedrige Gegenüberstellung; selbst in Deutschland, wo sie keineswegs kriegerisch gemeint waren, haben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Duale wie Herrschaft und Genossenschaft (bei O. Gierke)[c] oder Gemeinschaft und Gesellschaft (bei F. Tönnies)[d] Hegels dreigliedrige Schema$^{\alpha}$ verdrängt.$^{\beta}$

Das auffälligste und historisch wirksamste Beispiel ist die durch Karl Marx formulierte Antithese von Bourgeois und Proletarier, die alle Kämpfe der Weltgeschichte in einem einzigen, letzten Kampf gegen den letzten Feind der Menschheit zu konzentrieren sucht, indem sie die vielen Bourgeoisien der Erde in eine |[(61)] einzige, die vielen Proletariate ebenfalls in ein einziges zusammenfaßt und auf diese Weise eine gewaltige Freund-Feindgruppierung gewinnt.[e] Ihre Überzeugungskraft lag für das 19. Jahrhundert aber vor allem darin, daß sie ihrem liberal-bürgerlichen Gegner auf das Gebiet des Ökonomischen gefolgt war und ihn hier sozusagen in seinem eigenen Land mit seinen eigenen Waffen stellte. Das war notwendig, weil die Wendung zum Ökonomischen mit dem Siege der „industriellen Gesellschaft“ entschieden

19. Jahrhundert treten in der ersten Hälfte sehr bedeutende *dreigliedrige* Konstruktionen hervor, namentlich Hegels dialektische Stufenfolgen (z. B. natürliche Gemeinschaft – bürgerliche Gesellschaft – Staat)[a] und Comtes berühmtes Dreistadiengesetz (von der Theologie über die Metaphysik zur positiven Wissenschaft)[b]. Dieser Dreigliedrigkeit fehlt aber die polemische Schlagkraft des einfachen, zweigliedrigen Gegensatzes. Daher siegte nach den Zeiten der Ruhe, Ermüdung und Restaurationsversuche bald wieder die einfache zweigliedrige Gegenüberstellung. Selbst in Deutschland, wo sie keineswegs kriegerisch gemeint waren, haben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Zweiheiten wie Herrschaft und Genossenschaft (bei O. Gierke)[c] oder Gemeinschaft und Gesellschaft (bei F. Tönnies)[d] Hegels dreigliedrige Formeln verdrängt.[f]

Das beste Beispiel eines zur politisch wirksameren Zweigliedrigkeit gesteigerten Gegensatzes ist die von Karl Marx entwickelte Antithese von *Bourgeois* und *Proletarier*.[e] Daß die Weltgeschichte eine Geschichte von wirtschaftlichen Klassenkämpfen ist, hatten schon manche Historiker und Philosophen gesagt. Marx hat diesen Gedanken in den geschichtsphilosophischen Fortschritts- und Entwicklungsgedanken eingefügt und dadurch ins Metaphysische und zur äußersten politischen Effektivität hinaufgetrieben. Alle Kämpfe der Weltgeschichte werden in einem einzigen, letzten Kampf gegen den letzten Feind der Menschheit konzentriert, die vielen Bourgeoisien der Erde in eine einzige, in „die“ Bourgeoisie, die vielen Proletariate ebenfalls in ein einziges, „das“ Proletariat zusammengefaßt. So läßt sich eine gewaltige Freund-Feind-Grup-

S. 73. „Der Gegensatz von Gemeinschaft und Gesellschaft als Beispiel einer zweigliedrigen Unterscheidung; Betrachtung zur Struktur und zum Schicksal solcher Antithesen“, in der Festgabe für Luis Legaz y Lacambra, Santiago de Compostela, 1960, Bd. I, S. 165–176.[g] Das Schicksal der Antithese von Gemeinschaft und Gesellschaft enthält zugleich ein aufschlußreiches Beispiel für die Auswirkung des Wert-Denkens auf jeden denkbaren Gegensatz. Im Vollzug der Logik des Denkens in Werten – die immer eine Logik des Denkens in Unwerten ist – besagt das für unser Thema, daß der Freund als „Wert“, der Feind dagegen als „Unwert“ registriert wird, dessen Ver-

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): Schemata | [β] BP 2 (1932): ~

[a] Bspw. Hegel, Georg W. F.: Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, hg. v. Georg Lasson, Leipzig 1911 [1817], § 517ff., RW 265-24731.

[b] Bspw. Comte, Auguste: Rede über den Geist des Positivismus, hg. v. Iring Fetscher, Hamburg 1994 [1842].

[c] Gierke, Otto: Das deutsche Genossenschaftsrecht, Bd. 1, Berlin 1868, S. 12.

[d] Tönnies, Ferdinand: Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie, Berlin 1926.

[e] Marx, Karl; Engels, Friedrich: Das kommunistische Manifest, Berlin 1918 [1848], RW 265-26108.

[f] Die eigene Einsicht missachtend versuchte Schmitt nur kurze Zeit später in seiner programmatischen Schrift für das neue Regime mit „Staat, Bewegung, Volk“ (SBV) eine dreigliedrige Konstruktion zu etablieren (ursprünglich sah Schmitt den Titel „Die dreigliedrige Gesamtstruktur der politischen Einheit“ vor).

[g] Schmitt, Carl: Der Gegensatz von Gemeinschaft und Gesellschaft als Beispiel einer zweigliedrigen Unterscheidung, in: Estudios juridico-sociales. Homenaje al profesor Luis Legaz y Lacambra, Santiago de Compostela 1960, 165-178.

war. Als Datum dieses Sieges kann man das Jahr 1814 betrachten, das Jahr, in welchem England über den militärischen Imperialismus Napoleons triumphierte; als seine einfachste und durchsichtigste Theorie H. Spencers Geschichtsdeutung, welche die Menschheitsgeschichte als eine Entwicklung von der militärisch-feudalen zur industriell-kommerziellen Gesellschaft ansieht;[a] als seine erste, aber bereits vollständige dokumentarische Äußerung die Abhandlung über „den Geist der erobernden Gewalt", den *esprit de conquête*, die Benjamin Constant, der Inaugurator der gesamten liberalen Geistigkeit des 19. Jahrhunderts, im Jahre 1814 veröffentlicht hat.|[74]

Entscheidend ist hier die Verbindung des im 18. Jahrhundert noch hauptsächlich humanitär-moralischen und intellektuellen, also „geistigen" Fortschrittsglaubens mit der wirtschaftlich-industriell-technischen Entwicklung des 19. Jahrhunderts. „Die Wirtschaft" fühlte sich als den Träger dieser in Wahrheit sehr komplexen Größe; Wirtschaft, Handel und Industrie, technische Vervollkommnung, Freiheit

pierung gewinnen „zum letzten Gefecht“[b]. Diese Geschichtskonstruktion leuchtete dem Denken des 19. Jahrhunderts ein, weil sie ihrem liberal-bürgerlichen Gegner auf das Gebiet des Ökonomischen folgt und ihn hier sozusagen in seinem eigenen Land mit seinen eigenen Waffen stellt. Denn mit dem Siege der „industriellen Gesellschaft“ war auch die Wendung zum Ökonomischen entschieden. Der Marxismus ist nur ein Anwendungsfall |[56] der liberalen Denkweise des 19. Jahrhunderts. Als das Geburtsjahr dieses neuen Glaubens kann man das Jahr 1814 betrachten, das Jahr, in welchem England über den militärischen Imperialismus Napoleons triumphierte; seine einfachste und durchsichtigste Lehre lieferte H. Spencers Geschichtsdeutung, für den die ganze Menschheitsgeschichte nichts als eine Entwicklung von der „militärisch-feudalen“ zur „industriell-kommerziellen“ Gesellschaft ist.[a] Das erste, aber bereits vollständige literarische Dokument ist die 1814 erschienene Abhandlung von Benjamin Constant über „den Geist der erobernden Gewalt“, den esprit de conquête. Constant ist ein Kirchenvater der gesamten liberalen Geistigkeit des 19. Jahrhunderts. Seine Abhandlung vom Jahre 1814 enthält schon das ganze geistige Arsenal dieses mit Illusion und Betrug angefüllten Säkulums.

Entscheidend ist hier folgendes: Der Fortschrittsglaube, der im 18. Jahrhundert noch hauptsächlich humanitär-moralisch, intellektuell und „geistig“ war, ändert sich mit der wirtschaftlich-industriell-technischen Entwicklung des 19. Jahrhunderts. „Die Wirtschaft“ fühlte sich jetzt als den Träger einer unwiderstehlich fortschrittlichen Entwicklung. Wirtschaft, Handel und Industrie, technische Vervollkommnichtung als positiver Wert erscheint, nach dem bekannten Modell der „Vernichtung lebensunwerten Lebens“.

Anmerkungen

[a] Spencer, Herbert: Die Principien der Sociologie, Bd. 2, Stuttgart 1887, S. 120-151.

[b] Schmitt zitiert hier aus dem Refrain des proletarischen Kampfliedes *Die Internationale*: „Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! Die Internationale; erkämpft das Menschenrecht.“ Vgl. Moßmann, Walter und Peter Schleuning: Alte und neue politische Lieder, Reinbek bei Hamburg 1980, S. 174.

und Rationalisierung galten als Verbündete, und zwar, trotz ihres offensiven Vordringens gegen Feudalität, Reaktion und Polizeistaat, doch als wesentlich friedlich im Gegensatz zur kriegerischen Gewalttätigkeit. So entsteht die für das 19. Jahrhundert charakteristische Gruppierung:

Freiheit, Fortschritt und Vernunft	gegen	Feudalismus, Reaktion und Gewalttätigkeit
verbunden mit		verbunden mit
Wirtschaft, Industrie und Technik	gegen	Staat, Krieg und Politik
als		als
Parlamentarismus	gegen	Diktatur

|[(62)]

In der eben genannten Schrift von Benjamin Constant aus dem Jahre 1814 findet man bereits das vollständige Inventar dieser Antithesen und ihrer möglichen Kombinationen. Dort heißt es: Wir sind im Zeitalter$^{\alpha}$, das notwendigerweise das Zeitalter der Kriege ersetzen muß, wie das Zeitalter der Kriege ihm notwendigerweise vorangehen mußte. Dann folgt die

nung, Freiheit und Rationalisierung galten als selbstverständliche Verbündete; sie werden nicht getrennt, kaum unterschieden, und daß sie sich jemals feindlich gegenüberstehen könnten, hätte sich der Normalmensch des 19. Jahrhunderts nicht vorstellen können. Gleichzeitig galten sie sämtlich unterschiedslos als wesentlich friedlich und als Gegensatz zur kriegerischen Gewalttätigkeit des „feudalen" Zeitalters. Für das ganze 19. Jahrhundert und bis auf den heutigen Tag für das offizielle liberal-demokratische Frankreich und alle von ihm geführten geistigen und politischen Vasallen ergibt sich daraus folgende charakteristische Reihe politisch-polemischer Gegenüberstellungen:

Freiheit, Fortschritt und Vernunft	besiegen	Feudalismus, Reaktion und Gewalttätigkeit
verbunden mit		verbunden mit
Wirtschaft, Industrie und Technik	besiegen	Staat, Krieg und Politik
|[57]innerpolitisch aktiv als		
Parlamentarismus und Diskussion	besiegen	Absolutismus und Diktatur

Auf diese Reihe läßt sich ein ganzes Jahrhundert politischer Theorien und Diskussionen zurückführen. Die einzelnen Glieder und Gegensatzpaare der Reihe verdienen daher eine sorgfältige Betrachtung. Denn manche Deutsche (und begreiflicherweise noch viel mehr Nicht-Deutsche) wollen um jeden Preis im 19. Jahrhundert verbleiben.

In jener Schrift von Benjamin Constant aus dem Jahre 1814 findet man bereits das vollständige Inventar dieses liberalen Katechismus. Dort heißt es: Wir sind im Zeitalter des Handels und der Industrie angelangt, einem Zeitalter, das notwendigerweise das Zeitalter der Kriege ersetzen muß, wie das Zeitalter der Kriege dem der Industrie notwendigerweise vorangehen

Anmerkungen

[α] BP 2 (1932): Wir sind im Zeitalter des Handels und der Industrie angelangt, einem Zeitalter, das

Charakterisierung der beiden Zeitalter: das eine sucht die Lebensgüter durch friedliche Verständigung zu gewinnen (obtenir de gré à gré), das andere durch Krieg und Gewalt; dieses ist „l'impulsion sauvage", jenes dagegen „le calcul civilisé". Da Krieg und gewalttätige Eroberung nicht imstande sind, die Annehmlichkeiten und den Komfort zu beschaffen, den Handel und Industrie uns liefern, so haben die Kriege keinen Nutzen mehr und der siegreiche Krieg ist auch für den Sieger ein schlechtes Geschäft. Außerdem hat die ungeheure Entwicklung der modernen Kriegstechnik (Constant nennt hier besonders die Artillerie, auf der die technische Überlegenheit der napoleonischen Armeen hauptsächlich beruhte)|[75] alles, was früher am Kriege heroisch und ruhmreich war, persönlichen Mut und Kampfesfreude sinnlos gemacht. Der Krieg hat demnach, so lautet Constants Schlußfolgerung, heute sowohl jeden Nutzen wie auch jeden Reiz verloren; l'homme n'est plus entraîné à s'y livrer, ni par intérêt, ni par passion. Früher unterwarfen die kriegerischen Völker die handeltreibenden Völker, heute ist es umgekehrt.[a]

Inzwischen hat die außerordentlich komplexe Koalition von Wirtschaft, Freiheit, Technik, Ethik und Parlamentarismus ihren Gegner, die Reste des absolutistischen Staates und einer Feudalaristo-

mußte. Dann folgt die Charakterisierung der beiden verschiedenen Zeitalter: das ökonomische Zeitalter sucht die Lebensgüter durch Tausch und friedliche Verständigung zu gewinnen (obtenir de gré à gré), das andere durch Krieg und Gewalt; dieses ist roher Trieb (l'impulsion sauvage), jenes dagegen rationale und zivilisierte Berechnung (calcul civilisé). Da Krieg und gewalttätige Eroberung nicht imstande sind, die Annehmlichkeiten und den Komfort zu beschaffen, den Handel und Industrie uns liefern, so haben die Kriege keinen Nutzen mehr und der siegreiche Krieg ist auch für den Sieger ein schlechtes Geschäft. (Das ist sehr wichtig; hält man ihn für ein gutes Geschäft, so kann er nämlich ein „soziales Ideal" sein.) Außerdem hat die ungeheure Entwicklung der modernen Kriegstechnik – Constant nennt hier besonders die Artillerie, auf der die technische Überlegenheit der napoleonischen Armeen hauptsächlich beruhte – alles, was früher am Kriege heroisch und ruhmreich war, persönlichen Mut und Kampfesfreude, sinnlos gemacht. Der Krieg, so lautet Constants Schlußfolgerung, hat demnach heute sowohl jeden Nutzen wie auch jeden Reiz verloren; weder das wirtschaftliche Interesse noch die Kampflust können einem Menschen Neigung zum modernen Kriege geben. Früher unterwarfen die kriegerischen Völker die handeltreibenden Völker, heute ist es umgekehrt[a].[b] Mit andern Worten: mit geschichts-|[58]philosophischer Notwendigkeit bricht eine Zeit des allgemeinen Friedens an.

Inzwischen haben wir genug Erfahrungen gemacht, um solche Prognosen auf ihre Richtigkeit und die als „Wissenschaft" verkleidete Metaphysik des liberalen 19. Jahrhunderts auf ihre Wahrheit

Anmerkungen

[a] Schmitt paraphrasiert in diesem Abschnitt – mit Ausnahme des letzten Satzes – Passagen aus Constant, Benjamin: De l'esprit de conquête e de l'usurpation, dans leur rapport avec la civilisation européenne, Paris 1814, S. 7f. und 10f., RW 265-26640. Zu den Übersetzungen im Einzelnen: „obtenir de gré à gré", frz.: „in gegenseitigem Einvernehmen erreichen" (S. 7); „l'impulsion sauvage", frz.: „der wilde Trieb" (S. 8); „le calcul civilisé", frz. „die zivilisierte Berechnung" (S. 8); „l'homme n'est plus entraîné à s'y livrer, ni par intérêt, ni par passion", frz.: „Der Mensch ist nicht mehr bereit, sich ihm [sc. dem Krieg] auszuliefern, weder aus Nutzenkalkül noch aus Leidenschaft" (S. 11). Der letzte Satz des Abschnitts gibt Schmitts eigene Sichtweise gegen Constant wieder, der stattdessen festhält: „Les nations commerçantes de l'Europe moderne, industrieuses, civilisées, placées sur un sol assez étendu pour leurs besoins, ayant avec les autres peuples des relations dont l'interruption devient un désastre, n'ont rien à espérer des conquêtes", frz.: „Die handeltreibenden, geschäftstüchtigen und zivilisierten Nationen des modernen Europa, die über ausreichend Grund und Boden verfügen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, und die mit anderen Völkern Beziehungen unterhalten, deren Unterbrechung ein Desaster wäre, haben von Eroberungen nichts zu erwarten" (S. 64).

[b] HE RW 265-25318 ergänzt: gewiss, aber Handel ist eben dadurch dialektisch verändert und übernimmt die „Verteilungsfunktionen" des früheren Krieges, sog. peaceful change.

kratie, längst erledigt und dadurch jeden aktuellen Sinn verloren. Jetzt treten neue Gruppierungen und Koalitionen an ihre Stelle. Wirtschaft ist nicht mehr *eo ipso*$^{\alpha}$ Freiheit; die Technik dient nicht nur dem Komfort, sondern ebensosehr der Produktion gefährlicher Waffen und Instrumente; ihr Fortschritt bewirkt nicht *eo ipso*$^{\alpha}$ die humanitär-moralische Vervollkommnung, die man sich im 18. Jahrhundert als Fortschritt gedacht hat, und eine technische Rationalisierung kann das Gegenteil einer ökonomischen Rationalisierung sein. Trotzdem bleibt die geistige Atmosphäre Europas bis heute von dieser Geschichtsdeutung des 19. Jahrhunderts erfüllt, |[(63)] und wenigstens bis vor kurzem behielten ihre Formeln und Begriffe eine Energie, die über den Tod des alten Gegners hinaus weiterzuleben schien.

Aus den letzten Jahrzehnten sind es vor allem die Definitionen von Franz Oppenheimer, die ein herrliches Beispiel dieser liberalen Methode darstellen. Als sein Ziel proklamiert Oppenheimer die „Ausrottung des Staates“. Der Liberalismus wird hier so radikal, daß er den Staat nicht einmal mehr als bewaffneten Bürodiener

Hierfür sind aus den letzten Jahrzehnten die Thesen Franz Oppenheimers das beste Beispiel. Als sein Ziel proklamiert Oppenheimer die „Ausrottung des Staates“. Sein Liberalismus ist so radikal, daß er den Staat nicht einmal mehr als bewaffneten Bürodiener gelten läßt. Die „Ausrottung“ setzt er nun gleich mittels einer wert- und affektbeladenen Definition ins Werk. Der Begriff des Staates

prüfen zu können. Die außerordentlich komplexe Bundesgenossenschaft von Wirtschaft, Freiheit, Technik, Ethik und Parlamentarismus hat nicht standgehalten. Sie hat ihren damaligen Gegner, die Reste des absolutistischen Staates und einer Feudalaristokratie, längst erledigt und dadurch jeden aktuellen Sinn verloren. Jetzt treten ganz andere Gruppierungen und Bundesgenossenschaften an ihre Stelle. Die Wirtschaft gilt uns nicht mehr von selbst als ein Reich der Freiheit; die Technik dient nicht nur der Behaglichkeit und dem Komfort, sondern ebensosehr der Produktion gefährlicher Waffen und Instrumente; ihr Fortschritt bewirkt leider nicht von selbst die humanitär-moralische Vervollkommnung, die man sich im 18. Jahrhundert als Fortschritt gedacht hat, und ein Motorradfahrer[β] ist nicht etwa – kraft der fortschrittlichen Wirkung der höheren Technik – von selbst ein humanerer Typus als ein Postillon von 1830. Wir haben schließlich auch erfahren, daß eine technische Rationalisierung das Gegenteil einer ökonomischen Rationalisierung sein kann. Trotzdem ist die geistige Atmosphäre Europas bis heute von dieser Geschichtsdeutung des 19. Jahrhunderts erfüllt geblieben, und wenigstens bis vor kurzem behielten ihre Formeln und Begriffe eine Energie, die über den Tod ihrer alten Gegner hinaus weiterzuleben schien.

Hierfür sind aus den letzten Jahrzehnten die Thesen des Berlin-Frankfurter Soziologen Franz Oppenheimer ein anschauliches Beispiel. Als sein Ziel proklamiert Oppenheimer die „Ausrottung des Staates“. Sein Liberalismus ist so radikal, daß er den Staat nicht einmal mehr als bewaffneten Bürodiener gelten läßt. Die „Ausrottung“ setzt er gleich mittels einer Reihe von „Definitionen“ ins

Anmerkungen

[α] Ohne Hervorhebung in BP 2 (1932) | [β] HE RW 265-21250 und -25318 ergänzen: von 1930

gelten läßt. Die „Ausrottung“ wird nun gleich mittels einer wert- und affekt-beladenen Definition ins Werk gesetzt. Der Begriff des Staates ist nach Oppenheimer durch das „politische Mittel“, der Begriff der (wesentlich unpolitischen) Gesellschaft durch das „ökonomische Mittel“ bestimmt.[a] Die Definitionen, durch welche dann das politische vom ökonomischen Mittel unterschieden wird, sind nichts als charakteristische Umschreibungen jenes in der Polarität von Ethik und Oekonomik schwingenden Pathos gegen Politik und Staat. Als ökonomisches Mittel nämlich gilt der Tausch; er ist Reziprozität von Leistung und Gegenleistung, daher Gerechtigkeit und schließlich nicht weniger als „der genossenschaftliche Geist der Eintracht, Brüderlichkeit und Gerechtigkeit“[19]. Das politische Mittel dagegen ist Raub, Gewalt und Eroberung, „erobernde außerökonomische Gewalt“, Verbrechen aller Art.[b] Die hierarchische Wert-Ordnung des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft bleibt bestehen; aber während die von Hegel systematisierte Staatsauffassung des deutschen 19. Jahrhunderts einen über der „egoistischen“ Gesellschaft stehenden Staat als ein Reich der Sittlichkeit konstruierte[c], ist jetzt die Wert-Hierarchie umgekehrt und steht die Gesellschaft als ein Reich der friedlichen Gerechtigkeit über dem Staat, der als eine Sphäre von Raub und Gewalt erscheint. Die Rollen sind vertauscht, die Apotheose ist geblieben.

~

soll nämlich durch das „politische Mittel“, der Begriff der (wesentlich unpolitischen) Gesellschaft durch das „ökonomische Mittel“ bestimmt sein.[a] Die Prädikate aber, durch welche dann das politische und das ökonomische Mittel definiert werden, sind nichts als charakteristische Umschreibungen jenes in der Polarität von Ethik und Ökonomik schwingenden Pathos gegen Politik und Staat und unverschleiert polemische Antithesen, in denen sich das polemische Verhältnis von Staat und Gesellschaft, Politik und Wirtschaft des deutschen 19. Jahrhunderts spiegelt. Das ökonomische Mittel ist der Tausch; er ist Reziprozität von Leistung und Gegenleistung, daher Gegenseitigkeit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Frieden, schließlich nicht weniger als „der genossenschaftliche Geist der Eintracht, Brüderlichkeit und Gerechtigkeit“ selbst[27],[α] das politische Mittel dagegen ist „erobernde außerökonomische Gewalt“, Raub, Eroberung und Verbrechen aller Art.[b] Eine hierarchische Wert-Ord-|[76]nung des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft bleibt bestehen; aber während die von Hegel systematisierte Staatsauffassung des deutschen 19. Jahrhunderts einen hoch über dem „Tierreich“ der „egoistischen“ Gesellschaft stehenden Staat als ein Reich der Sittlichkeit und objektiven Vernunft konstruierte[c], ist die Wert-Ordnung jetzt umgekehrt, und die Gesellschaft steht als eine Sphäre der friedlichen Gerechtigkeit unendlich höher als der Staat, der zu einer Region gewalttätiger Immoralität degradiert wird. Die Rollen sind vertauscht, die Apotheose ist geblieben.

~

[19] Vgl. die Zusammenstellung bei F. Sander, Gesellschaft und Staat, Studie zur Gesellschaftslehre von Franz Oppenheimer, Arch. f. Soz.-Wiss. 56 (1926), S. 384.

[27] Vgl. die Zusammenstellung bei F. Sander, Gesellschaft und Staat, Studie zur Gesellschaftslehre von Franz Oppenheimer, Arch. f. Soz.-Wiss. 56 (1926), S. 384.

Werk. Den Begriff des Staates bestimmt er durch das „politische Mittel“, den Gegenbegriff der angeblich wesentlich unpolitischen Gesellschaft durch das „ökonomische Mittel“.[a] Die Beiworte, durch welche dann das politische und das ökonomische Mittel definiert werden, sind nichts als charakteristische Umschreibungen jener in der Polarität von Ethik und Ökonomik schwingenden Polemik gegen Politik und Staat. Es sind offene polemische Antithesen, in denen sich das politische Verhältnis von Staat und Gesellschaft, Politik und Wirtschaft des deutschen 19. Jahrhunderts spiegelt.|[59] Das ökonomische Mittel ist nach Oppenheimer der Tausch; dieser ist Reziprozität von Leistung und Gegenleistung, daher Gegenseitigkeit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Frieden, schließlich nicht weniger als der „genossenschaftliche Geist der Eintracht, Brüderlichkeit und Gerechtigkeit“ selbst; das politische Mittel dagegen ist „erobernde außerökonomische Gewalt“, Raub, Eroberung und Verbrechen aller Art.[b] Solche „Begriffsbestimmungen“ erkennt heute jeder sofort als affektgeladene politische Geschosse; sie durften sich aber, solange der Geist des 19. Jahrhunderts herrschte, als „wissenschaftlich“ und „wertfrei“ ausgeben. Während die von Hegel systematisierte Staatsauffassung des deutschen 19. Jahrhunderts einen hoch über dem „Tierreich“ der „egoistischen“ Gesellschaft stehenden Staat als ein Reich der Sittlichkeit und objektiven Vernunft konstruierte[c], ist die Wert-Ordnung dieser in die deutschen Staaten eindringenden neuen Schichten umgekehrt; für sie steht die Gesellschaft (das sind nämlich sie selbst) als eine Sphäre der friedlichen Gerechtigkeit unendlich höher als der Staat, d. h. Militär und Beamtentum, die ihnen noch nicht zugänglich sind; dieser Staat wird infolgedessen durch diese soziologische „Wissenschaft“ als eine Region gewalttätiger Unvernunft „entlarvt“.

Anmerkungen

[α] Die Fn. 27 wurde in BP 2 (1963) falsch gesetzt und erschien dort erst auf S. 78. Der Fehler ist inzwischen behoben.

[a] Oppenheimer, Franz: Der Staat. Frankfurt 1919. Das erste Zitat konnte nicht verifiziert werden. Stattdessen grenzt sich Oppenheimer ausdrücklich von einer anarchistischen Ausrottung des Staates ab (S. 6), spricht aber davon, dass er sich bei gegebener Tendenz der Entwicklung aufheben werde (S. 159 f.). Das politische (Raub) und ökonomische (Arbeit/Tausch) Mittel werden auf den S. 14f. verhandelt (vgl. außerdem Anmerkung b).

[b] Beide Zitate von Oppenheimer, zit. in: Sander, Fritz: Gesellschaft und Staat, Studie zur Gesellschaftslehre von Franz Oppenheimer, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 56, 1926, 339-416, S. 384. Vermutlich stützt sich Schmitt bei der Behandlung von Oppenheimers Thesen ausschließlich auf Sander. An der angegebenen Stelle werden auch das ökonomische und politische Mittel verhandelt und nur eine Seite weiter ist in einem Originalzitat von der „vollen Ausscheidung des politischen Mittels“ (S. 385) die Rede. Außerdem lässt sich vor 1927 – abgesehen vom Referat einer Studentin (Tb III, S. 161) – keine Berührung mit Oppenheimer oder seinem Werk nachweisen.

[c] Der Ausdruck „Tierreich“ spielt wahrscheinlich auf das Kapitel „Das geistige Tierreich und der Betrug oder die Sache selbst“ an, in: Hegel, Georg W. F.: Phänomenologie des Geistes, sämtliche Werke 3, hg. v. Otto Weiß, Leipzig 1909 [1807], S. 294-311, RW 265-24638. In Bezug auf die bürgerliche Gesellschaft verwendet Hegel den Begriff „selbstsüchtig“ anstelle von „egoistisch“, bspw. Hegel, Georg W. F.: Grundlinien der Philosophie des Rechts, hg. v. Georg Lasson, Leipzig 1911 [1821], § 183, § 251.

Aber es ist doch eigentlich nicht zulässig und weder logisch noch moralisch noch psychologisch in Ordnung, einfach mit moralischen Disqualifikationen zu definieren und den guten und gerechten Tausch dem wüsten Raub als „Begriff“ an die Seite zu stellen. Mit solchen Begriffsbestim-|[32]mungen könnte man ebenso gut die Politik als die Sphäre des ehrlichen Kampfes, die Wirtschaft aber als eine Welt des Betruges definieren, denn schließlich ist der Zusammenhang des Politischen mit Raub und Gewalt nicht mehr spezifisch als der des Oekonomischen mit List und Betrug. Es gibt nun einmal, als soziologisches Faktum, eine auf ökonomischer Grundlage beruhende Herrschaft über Menschen, die gerade dann, wenn sie unpolitisch bleibt, d. h. sich jeder politischen Verantwortlichkeit und Sichtbarkeit entzieht, als ein Betrug erscheinen muß. Der Begriff des Tausches schließt es keineswegs begrifflich aus, daß einer der Kontrahenten einen Nachteil erleidet und daß ein System von Tauschverträgen sich schließlich in ein System der schlimmsten Ausbeutung und Unterdrückung verwandelt. Wenn die Ausgebeuteten und Unterdrückten sich dann zur Wehr setzen, so können sie das selbstverständlich nicht mit ökonomischen Mitteln. Daß die Inhaber der ökonomischen Macht dann jede „außerökonomische“ Aenderung ihrer Machtstellung als Gewalt und Verbrechen bezeichnen und zu verhindern suchen, ist ebenfalls selbstverständlich. Nur entfällt dadurch jene Idealkonstruktion einer auf Tausch beruhenden und eo ipso gerechten Gesellschaft. Die Sphäre des Tausches hat ihre engen Grenzen und ihr spezifisches Gebiet. Nicht alle Dinge haben einen Tauschwert. Für politische Freiheit z. B. und politische Unabhängigkeit gibt es

Aber es ist eigentlich doch nicht zulässig und weder moralisch noch psychologisch, und am wenigsten wissenschaftlich in Ordnung, einfach mit moralischen Disqualifikationen zu definieren, indem man den guten, gerechten, friedlichen, mit einem Wort sympathischen Tausch der wüsten, räuberischen und verbrecherischen Politik gegenüberstellt. Mit solchen Methoden könnte man ebensogut umgekehrt die Politik als die Sphäre des ehrlichen Kampfes, die Wirtschaft aber als eine Welt des Betruges definieren, denn schließlich ist der Zusammenhang des Politischen mit Raub und Gewalt nicht mehr spezifisch als der des Ökonomischen mit List und Betrug. Tauschen und Täuschen sind oft nahe zusammen. Eine auf ökonomischer Grundlage beruhende Herrschaft über Menschen muß gerade dann, wenn sie unpolitisch bleibt, indem sie sich jeder politischen Verantwortlichkeit und Sichtbarkeit entzieht, als ein furchtbarer Betrug erscheinen. Der Begriff des Tausches schließt es keineswegs begrifflich aus, daß einer der Kontrahenten|[(64)] einen Nachteil erleidet und daß ein System von gegenseitigen Verträgen sich schließlich in ein System der schlimmsten Ausbeutung und Unterdrückung verwandelt. Wenn sich die Ausgebeuteten und Unterdrückten in einer solchen Lage zur Wehr setzen, so können sie das selbstverständlich nicht mit ökonomischen Mitteln. Daß die Inhaber der ökonomischen Macht dann jeden Versuch einer „außerökonomischen“ Änderung ihrer Machtstellung als Gewalt und Verbrechen bezeichnen und zu verhindern suchen, ist ebenfalls selbstverständlich. Nur entfällt dadurch jene Idealkonstruktion einer auf Tausch und gegenseitigen Verträgen beruhenden und *eo ipso* friedlichen und gerechten Gesellschaft. Auf die Heiligkeit der Verträge und den Satz *pacta sunt servanda*[a] berufen sich leider auch Wucherer und Erpresser; die Sphäre des Tausches hat ihre engen Grenzen und ihr spezifisches Gebiet, und nicht alle Dinge haben einen Tauschwert. Für politische Freiheit z. B. und politische Unabhängigkeit

Aber es ist eigentlich doch nicht zulässig und weder moralisch noch psychologisch, und am wenigsten wissenschaftlich in Ordnung, einfach mit moralischen Disqualifikationen zu definieren, indem man den guten, gerechten, friedlichen, mit einem Wort sympathischen „Tausch“ der wüsten, räuberischen und verbrecherischen „Politik“ gegenüberstellt. Mit solchen Methoden könnte man ebensogut umgekehrt die Politik als die Sphäre des ehrlichen Kampfes, die Wirtschaft aber als eine Welt des Betruges definieren, denn schließlich ist der Zusammenhang des Politischen mit Raub und Gewalt nicht mehr spezifisch als der des Ökonomischen mit List und Betrug. Tauschen und Täuschen sind oft nahe zusammen. Eine auf ökonomischer Grundlage beruhende Herrschaft über Menschen muß gerade dann, wenn sie unpolitisch bleibt, indem sie sich jeder politischen Verantwortlichkeit und Sichtbarkeit entzieht, als ein furchtbarer Betrug erscheinen. Der Begriff des Tausches schließt es keineswegs begrifflich aus, daß einer der Kontrahenten einen Nachteil erleidet und daß ein System von gegenseitigen Verträgen sich schließlich in ein System der schlimmsten Ausbeutung und Unterdrückung verwandelt. Wenn sich die Ausgebeuteten und Unterdrückten in einer solchen Lage zur Wehr setzen, so können sie das selbstverständlich nicht mit ökonomischen Mitteln. Daß die Inhaber der ökonomischen Macht dann jeden Versuch einer „außerökonomischen“ Änderung ihrer Machtstellung als Gewalt und Rechtsbruch bezeichnen und zu verhindern suchen, ist ebenfalls selbstverständlich. Nur entfällt dadurch jede Idealkonstruktion einer auf Tausch und gegenseitigen Verträgen beruhenden und von selbst friedlichen und gerechten Gesellschaft. Auf die Heiligkeit der Verträge, den Satz pacta sunt servanda[a] und den „Rechtsstaat“ berufen sich leider auch Wucherer und Erpresser; die Sphäre des „Tausches“ hat enge Grenzen und nicht alle Dinge haben einen Tauschwert. Für politische Freiheit z. B. und politische Unabhängigkeit gibt es kein gerechtes Äquivalent,

Anmerkungen

[a] Lat.: Verträge sind einzuhalten.

kein gerechtes Aequivalent, mag die Bestechungssumme noch so groß sein.

Mit Hilfe solcher Definitionen und Konstruktionen, die schließlich alle nur die typisch liberale Polarität von Individualethik und Oekonomik umkreisen, kann man Staat und Politik nicht ausrotten und wird man die Welt nicht entpolitisieren. Daß die ökonomische Machtstellung heute immer stärker und ausschlaggebender wird, bedeutet nur, daß sie sich immer mehr dem entscheidenden Punkt des Politischen nähert.

~

Es wäre deshalb irrig, zu glauben, eine mit Hilfe ökonomischer Ueberlegenheit errungene politische Position sei „essentiell unkriegerisch“ (Schumpeter)[a]. Essentiell unkriegerisch, und zwar aus der Essenz der liberalen Ideologie heraus, ist nur die Terminologie. Eine ökonomisch fundierte Macht wird natürlich einen Zustand der Erde herbeizuführen suchen, in welchem sie ihre ökonomischen Machtmittel, Kreditsperre, Rohstoffsperre, Zerstörung der Währung usw. ungehindert anwenden kann. Sie wird es als „außerökonomische Gewalt“ betrachten, wenn ein Volk oder eine andere|[33] Menschengruppe sich der Wirkung dieser friedlichen Methoden zu entziehen sucht. Sie wird ferner, wenn diese Methoden nicht mehr ausreichen,

gibt es kein gerechtes Äquivalent, mag die Bestechungssumme noch so groß sein.

Mit Hilfe solcher Definitionen und Konstruktionen, die schließlich alle nur die Polarität von Ethik und Ökonomik umkreisen, kann man Staat und Politik nicht ausrotten und wird man die Welt nicht entpolitisieren. Daß die wirtschaftlichen Gegensätze politisch geworden sind und der Begriff der „wirtschaftlichen Machtstellung“ entstehen konnte, zeigt nur, daß von der Wirtschaft wie von jedem Sachgebiet aus der Punkt des Politischen erreicht werden kann. Unter diesem Eindruck ist das vielzitierte Wort Walther Rathenaus entstanden, daß heute nicht die Politik, sondern die Wirtschaft das Schicksal sei.[b]|[77] Richtiger wäre zu sagen, daß nach wie vor die Politik das Schicksal bleibt und nur das eingetreten ist, daß die Wirtschaft ein Politikum und dadurch zum „Schicksal“ wurde.

~

Es war deshalb auch irrig zu glauben, eine mit Hilfe ökonomischer Überlegenheit errungene politische Position sei (wie Josef Schumpeter in seiner Soziologie des Imperialismus 1919 sagte) „essentiell unkriegerisch“[a]. Essentiell unkriegerisch, und zwar aus der Essenz der liberalen Ideologie heraus, ist nur die Terminologie. Ein ökonomisch fundierter Imperialismus wird natürlich einen Zustand der Erde herbeizuführen suchen, in welchem er seine wirtschaftlichen Machtmittel, wie Kreditsperre, Rohstoffsperre, Zerstörung der fremden Währung usw., ungehindert anwenden kann und mit ihnen auskommt. Er wird es als „außerökonomische Gewalt“ betrachten, wenn ein Volk oder eine andere Menschengruppe sich der Wirkung

mag die Bestechungssumme noch so groß sein.|[60]

Mit Hilfe solcher Definitionen und Konstruktionen, die schließlich alle nur die Polarität von Ethik und Ökonomik umkreisen, kann man Staat und Politik nicht ausrotten und wird man die Welt nicht entpolitisieren. Daß die wirtschaftlichen Gegensätze politisch geworden sind und der Begriff der „wirtschaftlichen Machtstellung“ entstehen konnte, zeigt nur, daß von der Wirtschaft wie von jedem Sachgebiet aus der Punkt des Politischen erreicht werden kann. Unter diesem Eindruck ist das vielzitierte Wort von Walther Rathenau entstanden, daß heute nicht die Politik, sondern die Wirtschaft das Schicksal sei.[b] Dieses Wort diente einer auf wirtschaftlichen Positionen beruhenden politischen Macht. Richtiger wäre zu sagen, daß nach wie vor die Politik das Schicksal bleibt und nur das eingetreten ist, daß die Wirtschaft ein Politikum und dadurch zum „Schicksal“ wurde.

Es war deshalb auch irrig, zu glauben, eine auf wirtschaftlicher Überlegenheit beruhende politische Position sei (wie der Soziologe Josef Schumpeter 1919 behauptete) „essentiell unkriegerisch“[a]. Essentiell unkriegerisch, und zwar aus der Essenz der liberalen Ideologie heraus, ist nur die Terminologie. Ein wirtschaftlich fundierter Imperialismus wird natürlich einen Zustand der Erde herbeizuführen suchen, in welchem er seine wirtschaftlichen Machtmittel, wie Kreditsperre, Rohstoffsperre, Zerstörung der fremden Währung usw., ungehindert anwenden kann und mit ihnen auskommt. Er wird es als „außerökonomische Gewalt“ betrachten, wenn ein Volk oder eine andere Menschengruppe sich der Wirkung dieser

Anmerkungen

[a] Schumpeter, Josef: Zur Soziologie der Imperialismen, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 46, 1918/1919, 1-39 und 275-310, S. 287. Schmitt lobte später die „Inzitament-Wirkung“ der Gespräche mit Schumpeter, die sich an dieser Stelle in BP 1 niedergeschlagen habe (GL, S. 76).

[b] Rathenau, Walther: Rede auf der Tagung des Reichsverbandes der deutschen Industrie. München, 28. 9. 1921, in: ders.: Gesammelte Reden, Berlin 1924, 241-264, S. 264. Er variiert hier – mit expliziter Bezugnahme – den bei Goethe überlieferten Ausspruch Napoleons: „Die Politik ist das Schicksal“ (vgl. hier Anm. a, Seite 121).

schärfere, „wirtschaftliche“ Zwangsmittel gebrauchen, wie sie etwa in den „Richtlinien“ zur Ausführung des Art. 16 der Völkerbundsatzung von der 2. Völkerbundversammlung 1921 aufgezählt sind, z. B. Unterbindung der Nahrungsmittelzufuhr an die Zivilbevölkerung (Ziffer 14 der Richtlinien), Hungerblockade usw.[a] Schließlich verfügt sie auch über technische Mittel gewaltsamer physischer Tötung, und es wäre wohl vergeblich zu hoffen, daß die unerhört vollkommnen modernen Waffen mit einem Aufgebot von Kapital und Intelligenz nur deshalb produziert würden, um bestimmt niemals zur Anwendung zu kommen. Für die Anwendung solcher Mittel bildet sich allerdings ein neues, essentiell pazifistisches Vokabularium heraus, das den Krieg nicht mehr kennt, sondern nur noch Exekutionen, Sanktionen, Strafexpeditionen, friedliche Maßnahmen, Schutz der Verträge, internationale Polizei und Sicherung des Friedens.

~

Der Gegner heißt nicht mehr Feind, aber dafür wird er als Verbrecher oder als „mad dog“[b] behandelt, und ein zur Wahrung oder Erweiterung ökonomischer Machtpositionen geführter Krieg muß mit einem Aufgebot von Propaganda zum „Kreuzzug“[c] und zum „letzten Krieg der Menschheit“ werden. So verlangt es die Polarität von Ethik und Oekonomie. In ihr zeigt sich allerdings die erstaunliche Systematik und Konsequenz des liberalen Individualismus, aber auch dieses unpolitische und sogar antipolitische System dient entweder bestehenden oder führt zu neuen Gruppierungen nach Freund und

dieser „friedlichen“ Methoden zu entziehen sucht. Er wird auch schärfere, aber immer noch „wirtschaftliche“ und daher (nach dieser Termino-|[(65)]logie) unpolitische, essentiell friedliche Zwangsmittel gebrauchen, wie sie z. B. der Genfer Völkerbund in den „Richtlinien“ zur Ausführung des Art. 16 der Völkerbundsatzung (Ziffer 14 des Beschlusses der 2. Völkerbundversammlung 1921) aufgezählt hat: Unterbindung der Nahrungsmittelzufuhr an die Zivilbevölkerung und Hungerblockade.[a] Schließlich verfügt er noch über technische Mittel gewaltsamer physischer Tötung, über technisch vollkommene moderne Waffen, die mit einem Aufgebot von Kapital und Intelligenz so unerhört brauchbar gemacht worden sind, damit sie nötigenfalls auch wirklich gebraucht werden. Für die Anwendung solcher Mittel bildet sich allerdings ein neues, essentiell pazifistisches Vokabularium heraus, das den Krieg nicht mehr kennt, sondern nur noch Exekutionen, Sanktionen, Strafexpeditionen, Pazifizierungen, Schutz der Verträge, internationale Polizei, Maßnahmen zur Sicherung des Friedens.

~

Der Gegner heißt nicht mehr Feind, aber dafür wird er als Friedensbrecher und Friedensstörer *hors-la-loi* und hors l’humanité gesetzt, und ein zur Wahrung oder Erweiterung ökonomischer Machtpositionen geführter Krieg muß mit einem Aufgebot von Propaganda zum „Kreuzzug“[c] und zum „letzten Krieg der Menschheit“ gemacht werden. So verlangt es die Polarität von Ethik und Ökonomie.|[78] In ihr zeigt sich allerdings eine erstaunliche Systematik und Konsequenz, aber auch dieses angeblich unpolitische und scheinbar sogar antipolitische System dient entweder bestehenden oder führt zu neuen

„friedlichen“ Methoden zu entziehen sucht. Er wird auch schärfere, aber immer noch „wirtschaftliche“ und daher (nach dieser Terminologie) unpolitische, essentiell friedliche Zwangsmittel gebrauchen, wie sie z. B. der Genfer Völkerbund in den „Richtlinien“ zur Ausführung des Art. 16 der Völkerbundsatzung (Ziffer 14 des Beschlusses der 2. Völkerbundversammlung 1921) aufgezählt hat: Unterbindung der Nahrungsmittelzufuhr an die Zivilbevölkerung und Hungerblockade.[a] Schließlich verfügt er noch über technische Mittel gewaltsamer physischer Tötung, über technisch vollkommene moderne Waffen, die mit einem Aufgebot von Kapital und Intelligenz so unerhört brauchbar gemacht worden sind, damit sie nötigenfalls auch |[61] wirklich gebraucht werden. Für die Anwendung solcher Mittel bildet sich allerdings ein neues, essentiell pazifistisches Vokabularium heraus, das den Krieg nicht mehr kennt, sondern nur noch Exekutionen, Sanktionen, Strafexpeditionen, Pazifizierungen, Schutz der Verträge, internationale Polizei, Maßnahmen zur Sicherung des Friedens.

Der Gegner heißt in diesem politischen System der Entpolitisierungen nicht mehr „Feind“, aber dafür wird er als „Friedensbrecher“ und „Friedensstörer“ außerhalb des Gesetzes und außerhalb der Menschheit (hors-la-loi und hors l’humanité) gestellt. Ein zur Wahrung oder Erweiterung ökonomischer Machtpositionen geführter Krieg muß mit einem Aufgebot von Greuelhetze und Propaganda zum „Kreuzzug“[c] und zum „letzten Krieg der Menschheit“ gemacht werden. So verlangt es die liberale Polarität von Ethik und Ökonomie, Idealismus und Materialismus, Bildung und Besitz. In ihr zeigt

Anmerkungen

[a] Ziffer 14 ist abgedruckt bei Schücking, Walther; Wehberg, Hans: Die Satzung des Völkerbundes, Berlin 1924, S. 612.

[b] Eigentlich engl.: tollwütiger Hund. Es handelt sich um eine beliebte Diffamierungsphrase in der propagandistischen Auseinandersetzung.

[c] Ebenso wie den Anspruch, den letzten Krieg der Menschheit auszufechten (vgl. hier Anm. a, Seite 113) verurteilte Schmitt die propagandistische Aufladung der Kampfhandlungen im Ersten Weltkrieg seitens der Alliierten als „Kreuzzug gegen Deutschland“ (Schmitt, Carl: Rezension zu „Hobhouse, L. T.: Die metaphysische Staatstheorie, Leipzig 1924“, wiederabgedruckt in BW Smend, 157-159, S. 158). Die Kreuzzugsmetapher wurde jedoch von allen Kriegsparteien propagandistisch verwertet.

BP 1, 1927	BP 2, 1963 (1932)
Feind und vermag der Konsequenz des Politischen nicht zu entrinnen.	Freund- und Feindgruppierungen und vermag der Konsequenz des Politischen nicht zu entrinnen.|[79]|[(66)]

sich allerdings eine erstaunliche Systematik und Konsequenz, aber auch dieses angeblich unpolitische und scheinbar sogar antipolitische System dient entweder bestehenden oder führt zu neuen Freund- und Feindgruppierungen und vermag der Konsequenz des Politischen nicht zu entrinnen.

Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen[a]

Wir in Mitteleuropa leben sous *l'œuil des Russes*[b]. Seit einem Jahrhundert hat ihr psychologischer Blick unsere großen Worte und unsere Institutionen durchschaut; ihre Vitalität ist stark genug, sich unserer Erkenntnisse und Technik als Waffen zu bemächtigen; ihr Mut zum Rationalismus und zum Gegenteil, ihre Kraft zur Orthodoxie im Guten und im Bösen sind überwältigend. Sie haben die Verbindung von Sozialismus und Slawentum realisiert, die Donoso Cortés schon im Jahre 1848 als das entscheidende Ereignis des kommenden Jahrhunderts prophezeit hat.[c]

Das ist unsere Lage. Man wird kein nennenswertes Wort über Kultur und Geschichte sprechen können, ohne sich der eigenen kulturellen und geschichtlichen Situation bewußt zu sein. Daß alle geschichtliche Erkenntnis Gegenwartserkenntnis ist, daß sie von der Gegenwart ihr Licht und ihre Intensität erhält und im tiefsten Sinne nur der Gegenwart dient, weil aller Geist nur gegenwärtiger Geist ist, haben uns seit Hegel[α] viele, am besten Benedetto Croce gesagt.[d] An zahlreichen berühmten Historikern der letzten Generation haben wir die einfache Wahrheit noch vor Augen, und es gibt heute niemanden mehr, der sich durch Materialhaufen darüber täuschen ließe, wie sehr alle geschichtliche Darstellung und Konstruktion von naiven Projektionen und Identifikationen erfüllt ist. Das erste also wäre Bewußtsein der eigenen gegenwärtigen Situation. Daran sollte mit jener Bemerkung über die Russen erinnert werden. Eine bewußte Vergegenwärtigung ist heute schwierig, aber auch um so notwendiger. Alle Zeichen deuten darauf, daß wir in Europa 1929 noch in einer Periode der Ermüdung und der Restaurationsversuche lebten[β], wie es nach großen Kriegen gewöhnlich und begreiflich ist. Fast eine ganze Generation der europäischen Menschheit war im 19. Jahrhundert, nach dem zwanzigjährigen Koalitionskrieg gegen Frankreich, seit 1815 in einer derartigen Geistesver-|[(67)]fassung, die sich auf die Formel reduzieren läßt:|[80] Legitimität des *status quo*. Alle Argumente einer solchen Zeit enthalten in Wirklichkeit weniger die Wiederbelebung vergangener oder vergehender Dinge als ein krampfhaftes, außen- und innen-

---

[α] In ZNE ER fehlt: seit Hegel | [β] ZNE ER: leben

[a] Der Aufsatz ging aus einem Vortrag hervor, den Schmitt 1929 auf der Tagung des Verbandes für kulturelle Zusammenarbeit (Europäischer Kulturbund) in Barcelona gehalten hatte. Zuerst veröffentlicht als: Die europäische Kultur im Zwischenstadium der Neutralisierung, in: Europäische Revue, 5 (7), 1929, 517-530 (= ZNE ER). Erstmals unter dem vorliegenden Titel abgedruckt in: PB, 138-150 (= ZNE PB). Abweichungen von diesen beiden Versionen sind im textkritischen Apparat (Fußnoten mit griechischen Buchstaben) verzeichnet, sofern sie inhaltlich relevant sind.

[b] Frz.: Unter Beobachtung der Russen. Die Wendung war vor allem im 19. Jahrhundert verbreitet.

[c] Gemeint ist eine Rede vom 30. Januar 1850: Donoso Cortés Marqués de Valdegamas, Juan: Rede über die allgemeine Lage Europas, 30. Januar 1850, in: ders.: Über die Diktatur. Drei Reden aus den Jahren 1849/50, hg. v. Günter Maschke, Wien/Leipzig 1996 [1850], 53-76, S. 69f. In einem Artikel aus dem Jahre 1927 über „Donoso Cortés in Berlin, 1849" (= PB, 84-96, S. 93f.) ordnet Schmitt die Geschehnisse zeitlich richtig ein.

[d] Zu Hegel: siehe hier S. 190 (BP 2) bzw. S. 191 (BP 3). Croce, Benedetto: Theorie der Historiographie, in: ders.: Gesammelte Schriften, Bd. 4, hg. v. Hans Feist, 3. Aufl., Tübingen 1930 [1915], 3-136, S. 3-5.

politisches: *status quo*, was sonst? Währenddessen dient die Ruhe der Restaurationsstimmung einer rapiden und ungestörten Entwicklung neuer Dinge und neuer Verhältnisse, deren Sinn und Richtung durch die restaurierten Fassaden verdeckt wird. Ist dann der Augenblick gekommen, so verschwindet der legitimistische Vordergrund wie ein leeres Phantom.

Die Russen haben das europäische 19. Jahrhundert beim Wort genommen, in seinem Kern erkannt und aus seinen kulturellen Prämissen die letzten Konsequenzen gezogen. Man lebt immer unter dem Blick des radikaleren Bruders, der einen zwingt, die praktische Konklusion zu Ende zu führen. Ganz unabhängig von außen- und innenpolitischen Prognosen läßt sich eines bestimmt sagen: daß auf russischem Boden mit der Antireligion der Technizität Ernst gemacht wurde und daß hier ein Staat entsteht, der mehr und intensiver staatlich ist als jemals ein Staat des absolutesten Fürsten, Philipps II., Ludwigs XIV. oder Friedrichs des Großen. Das alles ist als[α] Situation nur aus der europäischen Entwicklung der letzten Jahrhunderte zu verstehen; es vollendet und übertrumpft spezifisch europäische Ideen[β] und zeigt in einer enormen Steigerung den Kern der modernen Geschichte Europas.

1. Die Stufenfolge der wechselnden Zentralgebiete[γ]

Erinnern wir uns der Stufen, in denen sich der europäische Geist der letzten vier Jahrhunderte bewegt hat, und der verschiedenen geistigen Sphären, in denen er das Zentrum seines menschlichen Daseins fand. Es sind vier große, einfache, säkulare Schritte. Sie entsprechen den vier Jahrhunderten und gehen vom Theologischen zum Metaphysischen, von dort zum Humanitär-Moralischen und schließlich zum Ökonomischen. Große Deuter der Menschheitsgeschichte, Vico und Comte,[a] haben diesen einmaligen europäischen Vorgang zu einem|[81] allgemeinen Gesetz der menschlichen Entwicklung generalisiert, und in tausend Banalisierungen und Vulgari-|[(68)]sierungen ist dann das berühmte „Drei-Stadien-Gesetz“ – vom Theologischen zum Metaphysischen, von dort zum „Wissenschaftlichen“ oder „Positivismus“ – propagiert worden. In Wahrheit kann man positiverweise nicht mehr sagen, als daß die europäische Menschheit seit dem 16. Jahrhundert mehrere Schritte von einem Zentralgebiet zu einem andern getan hat und daß alles, was den Inhalt unserer Kulturentwicklung ausmacht, unter der Nachwirkung solcher Schritte steht. In den vergangenen vier Jahrhunderten europäischer Geschichte hatte das geistige Leben[δ] vier verschiedene Zentren, und das Denken

[α] ZNE ER ergänzt: kulturelle | [β] ZNE ER: Kulturideen | [γ] ZNE ER ergänzt: des kulturellen Lebens | [δ] ZNE ER: Kulturleben

[a] Zu Comte und seinem Dreistadiengesetz siehe hier S. 224 (BP 2) bzw. S. 225 (BP 3). Vico dagegen entwickelte eine Theorie des providentiellen Fortschreitens der menschlichen Zivilisation in zyklischen Bewegungen: Vico, Giambattista: Die neue Wissenschaft über die gemeinschaftliche Natur der Völker, hg. v. Erich Auerbach, München 1924 [1744], Buch 5, Kap. 4, RW 265-25284.

der aktiven Elite, die den jeweiligen Vortrupp bildete, bewegte sich in den verschiedenen Jahrhunderten um verschiedene Mittelpunkte.

Nur von diesen stets sich verlagernden Zentren aus sind die Begriffe der verschiedenen Generationen zu verstehen. Die Verlagerung – vom Theologischen ins Metaphysische, von dort ins Humanitär-Moralische und schließlich zum Ökonomischen – ist, um es nachdrücklich zu wiederholen, hier *nicht* als kultur- und geistesgeschichtliche „Dominantentheorie", auch *nicht* als[α] ein geschichtsphilosophisches *Gesetz* im Sinne des Drei-Stadien-Gesetzes oder ähnlicher Konstruktionen gemeint. Ich spreche nicht von der Kultur der Menschheit im Ganzen, nicht vom Rhythmus der Weltgeschichte und vermag weder von Chinesen noch von Indern oder Ägyptern etwas zu sagen. Die Stufenfolge der wechselnden Zentralgebiete ist deshalb[β] auch weder als die fortlaufende Linie eines „Fortschritts"[γ] nach oben, noch als das Gegenteil gedacht, und ob man hier einen Stufengang von oben nach unten oder von unten nach oben, einen Aufstieg oder einen Verfall annehmen will, ist eine Frage für sich. Endlich wäre es auch ein Mißverständnis, die Stufenfolge so auszulegen, als hätte es in jedem dieser Jahrhunderte nichts anderes gegeben als gerade das Zentralgebiet. Vielmehr besteht immer ein pluralistisches Nebeneinander verschiedener bereits durchlaufener Stufen[δ]; Menschen der gleichen Zeit und des gleichen Landes, ja derselben Familie leben nebeneinander auf verschiedenen Stufen, und das heutige Berlin z. B. liegt in der kulturellen Luftlinie näher bei New York und bei Moskau als bei Mün-|[82]chen oder Trier.

Hinweis von 1963 zu Seite 81f.: Zu der Verortung Berlins (näher bei New York und Moskau als bei München oder Trier) bin ich im Jahre 1959 von einem führenden Kopf der sozialen Marktwirtschaft gefragt worden, wo denn Bonn auf dieser Karte zu liegen käme.[a] Ich könnte ihm nur mit einem Hinweis auf das Fernseh-Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe vom Februar 1961 antworten.[b]

~ Die wechselnden Zentralgebiete betreffen also nur das konkrete Faktum, daß in diesen vier Jahrhunderten europäischer Geschichte die führenden Eliten|[(69)] wechselten, daß die Evidenz ihrer Überzeugungen und Argumente sich fortwährend änderte, ebenso wie der Inhalt ihrer geistigen[ε] Interessen, das Prinzip ihres Handelns, das Ge-

[α] In ZNE ER und PB fehlt: kultur- und geistesgeschichtliche „Dominantentheorie", auch *nicht* als | [β] Fehlt in ZNE ER und PB | [γ] Die Anführungszeichen fehlen in ZNE ER und PB | [δ] ZNE ER: verschiedener Kulturstufen | [ε] ZNE ER: kulturellen

[a] Die Frage stellte ihm der deutsche Unternehmer Otto A. Friedrich (BW Mohler, S. 364). Damals in leitender Stellung beim Hamburger Gummiwarenhersteller Phoenix AG beschäftigt, wurde er später Teilhaber des Flick-Konzerns.

[b] Im Fernsehurteil entschied das Bundesverfassungsgericht nach Klage einiger SPD-geführter Länder, dass das vom damaligen Kanzler Adenauer geplante zweite bundesweite Fernsehprogramm verfassungswidrig sei. Es hätte von einer privaten Gesellschaft in staatlichem Eigentum betrieben werden sollen und stand bei den Klägern in Verdacht, als regierungsfreundliches Pendant der damals eher kritischen ARD geplant zu sein. Die Länder sind seither die bestimmenden Akteure im Bereich des Rundfunks geblieben. In die Debatte, die auf das Urteil folgte, hatte sich auch Carl Schmitt in Form anonymer Leserbriefe eingeschaltet. Siehe dazu: Gerd Giesler, Ernst Hüsmert (Hg.): Carl Schmitt Opuscula (Plettenberger Miniaturen 9), Berlin 2016.

heimnis ihrer politischen[α] Erfolge und die Bereitwilligkeit großer Massen, sich von bestimmten Suggestionen beeindrucken zu lassen.

Klar und besonders deutlich als einmalige geschichtliche[β] Wendung ist der Übergang von der Theologie des 16. zur Metaphysik[γ] des 17. Jahrhunderts, zu jener nicht nur metaphysisch, sondern auch wissenschaftlich größten Zeit Europas, dem eigentlichen Heroenzeitalter des okzidentalen Rationalismus. Diese Epoche systematisch wissenschaftlichen Denkens umfaßt gleichzeitig Suarez und Bacon, Galilei, Kepler, Descartes, Grotius[δ], Hobbes, Spinoza, Pascal, Leibniz und Newton. Alle die erstaunlichen mathematischen, astronomischen und naturwissenschaftlichen Erkenntnisse dieser Zeit waren eingebaut in ein großes metaphysisches oder „natürliches" System, alle Denker waren Metaphysiker großen Stils, und selbst der charakteristische Aberglaube der Zeit war kosmisch-rationalistisch in der Form der Astrologie. Das folgende 18. Jahrhundert schob, mit Hilfe der Konstruktionen einer deistischen Philosophie, die Metaphysik beiseite und war eine Vulgarisation großen Stils, Aufklärung, schriftstellerische Aneignung der großen Ereignisse des 17. Jahrhunderts, Humanisierung und Rationalisierung. Es läßt sich im einzelnen verfolgen, wie Suarez in zahllosen populären Schriften weiter wirkt; für manche fundamentalen Begriffe der Moral und der Staatstheorie ist Pufendorff nur ein Epigone von Suarez, und schließlich der contrat social[a] Rousseaus wieder nur eine Vulgarisation Pufendorffs. Aber das spezifische Pathos des 18. Jahrhunderts ist das der „Tugend", sein mythisches Wort *vertu*, Pflicht. Auch der Romantizismus von Rousseau sprengt noch nicht bewußt den Rahmen der moralischen Kategorien. Ein kennzeichnender Ausdruck dieses Jahrhunderts ist der Gottesbegriff Kants, in dessen System Gott, wie man es etwas grob gesagt hat, nur noch als ein „Parasit der Ethik"[b] erscheint; jedes Wort in der Wortverbindung „Kritik der reinen Vernunft"[c] – Kritik, rein|[83] und Vernunft – richtet sich polemisch gegen Dogma, Metaphysik und Ontologismus.[ε]

Dann folgt mit dem 19. Jahrhundert ein Säkulum scheinbar hybrider und unmöglicher Verbindung von ästhetisch-romantischen|[(70)] und ökonomisch-technischen Tendenzen. In Wirklichkeit bedeutet die Romantik des 19. Jahrhunderts – wenn wir das ein wenig dadaistische Wort Romantik nicht in romantischer Weise zum Vehikel der Verwirrungen machen wollen – nur die Zwischenstufe des Ästhetischen zwischen dem Moralismus des 18. und dem Ökonomismus des 19. Jahrhunderts, nur einen Übergang, der vermittels der Ästhetisierung aller geistigen Gebiete bewirkt wurde, und zwar sehr leicht und erfolgreich. Denn der Weg vom Metaphysischen und Moralischen zum Ökonomischen geht über das Ästhetische, und der Weg über den noch so sublimen ästhetischen Konsum und Genuß ist der sicherste und bequemste Weg zur allgemeinen Öko-

---

[α] ZNE ER: sozialen | [β] ZNE ER: kulturgeschichtliche | [γ] ZNE ER und PB: zum Metaphysischen | [δ] Fehlt in ZNE ER | [ε] In ZNE ER fehlt: jedes Wort ... Ontologismus

[a] Frz.: Gesellschaftsvertrag. Zentrales Konzept im gleichnamigen Hauptwerk des (politischen) Philosophen Jean-Jacques Rousseau, Leipzig o.J. [1762], RW 265-26241.

[b] Es handelt sich wahrscheinlich nicht um ein direktes Zitat, wohl aber um eine in philosophischen Kreisen anerkannte Sichtweise zur Stellung Gottes in Kants System.

[c] Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, Leipzig o.J. [1781], RW 265-26059.

nomisierung des geistigen Lebens und zu einer Geistesverfassung, die in Produktion und Konsum die zentralen Kategorien menschlichen Daseins[α] findet. In der geistigen Weiterentwicklung[β] dient der romantische Ästhetizismus dem Ökonomischen und ist er ein typisches Begleitphänomen. Das Technische aber erscheint im 19. Jahrhundert noch in engster Verbindung mit dem Ökonomischen, als „Industrialismus". Hierfür ist die bekannte Geschichts- und Gesellschaftskonstruktion des marxistischen Systems das kennzeichnende Beispiel. Sie hält das Ökonomische für Basis und Fundament, für den „Unterbau" alles Geistigen.[a] Im Kern des Ökonomischen sieht sie freilich schon das Technische, und die wirtschaftlichen Epochen der Menschheit bestimmt sie nach dem spezifischen technischen Mittel. Dennoch ist das System als solches ein ökonomisches System, und die technizistischen Elemente treten erst in späteren Vulgarisierungen hervor. Im ganzen will der Marxismus ökonomisch denken, und damit bleibt er im 19. Jahrhundert, das wesentlich ökonomisch ist.

Allerdings wird schon im 19. Jahrhundert der technische Fortschritt so erstaunlich und ändern sich infolgedessen die sozialen und wirtschaftlichen Situationen so schnell, daß alle moralischen, politischen, sozialen und ökonomischen Probleme von der Realität[γ] dieser|[84] technischen Entwicklung ergriffen werden. Unter der ungeheuren Suggestion immer neuer, überraschender Erfindungen und Leistungen entsteht eine Religion des technischen Fortschritts, für welche alle anderen Probleme sich eben durch den technischen Fortschritt von selber lösen. Den großen Massen industrialisierter Länder|[(71)] war[δ] dieser Glaube evident und selbstverständlich. Sie übersprangen[ε] alle Zwischenstufen, die für das Denken der führenden Eliten charakteristisch sind, und bei ihnen wird aus der Religion des Wunder- und Jenseitsglaubens ohne Mittelglied gleich eine Religion der technischen Wunder, menschlicher Leistungen und Naturbeherrschung. Eine magische Religiosität geht in eine ebenso magische Technizität über. So erscheint das 20. Jahrhundert bei seinem Beginn[ζ] als das Zeitalter nicht nur der Technik, sondern auch eines religiösen Glaubens an die Technik. Als Zeitalter der Technik ist es oft bezeichnet worden, aber die Gesamtsituation[η] ist damit nur vorläufig gekennzeichnet, und die Frage nach der Bedeutung der überwältigenden Technizität soll zunächst offen bleiben. Denn in Wahrheit ist der Glaube an die Technik nur das Ergebnis einer bestimmten Richtung, in welcher sich die Verlagerung der Zentralgebiete bewegt, und als Glaube aus der Folgerichtigkeit der Verlagerungen entstanden.

Hinweis von 1963 zu den S. 84ff./89ff.: Zur politischen Theorie der Technokratie: Hermann Lübbe, a.a.O.[b] / Zu dem Versuch, die politische Einheit Europas durch Entpolitisierung herbeizuführen (sog. Integration): Francis Rosenstiel, Le Principe de Supranationalité, Essai sur les rapports de la Politique et du Droit, Paris (Editions A. Pedone) 1962.

[α] ZNE ER und PB: menschlicher Existenz | [β] ZNE ER: kulturellen Entwicklung | [γ] ZNE ER und PB: Rapidität | [δ] ZNE ER: ist | [ε] ZNE ER und PB: überspringen | [ζ] In ZNE ER fehlt: bei seinem Beginn | [η] ZNE ER: kulturelle Situation

[a] Vgl. hierzu oben S. 52 mit Anm. d.

[b] Lübbe, Hermann: Zur politischen Theorie der Technokratie, in: Der Staat, 1 (1), 1962, S. 261-288.

Alle Begriffe der geistigen[α] Sphäre, einschließlich des Begriffes Geist[β], sind in sich pluralistisch und nur aus der konkreten politischen[γ] Existenz heraus zu verstehen. Wie jede Nation einen eigenen Begriff von Nation hat und die konstituierenden Merkmale der Nationalität bei sich selber und nicht bei den anderen findet, so hat jede Kultur und jede Kulturepoche ihren eigenen Begriff von Kultur. Alle wesentlichen Vorstellungen der geistigen Sphäre des Menschen sind existenziell und nicht normativ. Wenn das Zentrum des geistigen Lebens sich in den letzten vier Jahrhunderten fortwährend verlagert, so ändern sich infolgedessen auch fortwährend alle Begriffe und Worte, und es ist notwendig, sich der Mehrdeutigkeit jedes Wortes und Begriffes zu erinnern. Die meisten und gröbsten Mißverständnisse (von denen allerdings viele Betrüger leben) erklären sich aus der falschen Übertragung eines auf einem bestimmten Gebiet – etwa nur im Metaphysischen oder nur im Moralischen oder nur im Ökonomischen –|[85] beheimateten Begriffs auf die anderen, übrigen Gebiete des geistigen Lebens. Es ist nicht nur so, daß die Vorgänge und Ereignisse, welche auf die Menschen innerlich Eindruck machen und zum Gegenstand ihres Nachdenkens und ihrer Gespräche werden, sich stets nach dem Zentralgebiet richten – das Erdbeben von Lissabon z. B. konnte im 18. Jahrhundert eine ganze|[(72)] Flut moralisierender Literatur hervorrufen, während heute ein ähnliches Ereignis ohne tiefere intellektuelle Nachwirkungen[δ] bleibt, dagegen eine Katastrophe in der ökonomischen Sphäre, ein großer Kurssturz oder Zusammenbruch, nicht nur das praktische, sondern auch das theoretische Interesse breitester Schichten intensiv beschäftigt[ε]. Auch die spezifischen Begriffe der einzelnen Jahrhunderte erhalten ihren charakteristischen Sinn von dem jeweiligen Zentralgebiet des Jahrhunderts. Ich darf das an einem Beispiel deutlich machen. Die Vorstellung eines *Fortschritts* z. B., einer Besserung und Vervollkommnung, modern gesprochen einer Rationalisierung, wurde im 18. Jahrhundert herrschend, und zwar in einer Zeit humanitär-moralischen Glaubens. Fortschritt bedeutete infolgedessen vor allem Fortschritt in der Aufklärung, Fortschritt in Bildung, Selbstbeherrschung und Erziehung, *moralische* Vervollkommnung. In einer Zeit ökonomischen oder technischen Denkens wird der Fortschritt stillschweigend und selbstverständlich als ökonomischer oder technischer Fortschritt gedacht, und der humanitär-moralische Fortschritt erscheint, soweit er überhaupt noch interessiert, als Nebenprodukt des ökonomischen Fortschritts. Ist ein Gebiet einmal zum Zentralgebiet geworden, so werden die Probleme der anderen Gebiete von dort aus gelöst und gelten nur noch als Probleme zweiten Ranges, deren Lösung sich von selber ergibt, wenn nur die Probleme des Zentralgebiets gelöst sind.

So ergibt sich für ein theologisches Zeitalter alles von selbst, wenn die theologischen Fragen in Ordnung gebracht sind; alles andere wird den Menschen dann „zugegeben werden“. Entsprechend für die anderen Zeitalter: für eine humanitär-moralische Zeit handelt es sich nur darum, die Menschen moralisch zu erziehen und zu bilden, alle Probleme werden zu Erziehungsproblemen; für eine ökonomische Zeit braucht man nur das Problem der Gütererzeugung und Gütervertei-|[86]lung richtig zu lösen, und alle moralischen und sozialen Fragen machen keine Schwierigkeiten mehr; für das bloß

[α] ZNE ER: kulturellen | [β] ZNE ER: des Wortes Kultur selbst | [γ] ZNE ER: kulturellen | [δ] ZNE ER: tieferen Eindruck | [ε] ZNE ER: Interesse lebhaft beschäftigt

technische Denken wird durch neue technische Erfindungen auch das ökonomische Problem gelöst und treten alle Fragen, einschließlich der ökonomischen, vor dieser Aufgabe des technischen Fortschritts zurück. Ein anderes, soziologisches Beispiel für den Pluralismus solcher[α] Begriffe: Die typische Erscheinung des Repräsentanten der |[(73)] Geistigkeit und der Publizität, der *clerc*[a], wird in seiner spezifischen Besonderheit für jedes Jahrhundert vom Zentralgebiet aus bestimmt. Dem Theologen und Prädikanten des 16. Jahrhunderts folgt der gelehrte Systematiker des 17. Jahrhunderts, der in einer wahren Gelehrtenrepublik lebt und von den Massen weit entfernt ist; dann folgen die Schriftsteller der Aufklärung des immer noch aristokratischen 18. Jahrhunderts. Was das 19. Jahrhundert angeht, so darf man sich durch das Intermezzo der romantischen Genies und die vielen Priester einer Privatreligion nicht beirren lassen; der *Clerc* des 19. Jahrhunderts (das größte Beispiel ist Karl Marx) wird zum ökonomischen Sachverständigen, und die Frage ist nur, wie weit das ökonomische Denken überhaupt den soziologischen Typ des *Clerc* noch zuläßt und Nationalökonomen und ökonomisch gebildete Syndici[b] eine geistige Führerschicht darstellen können. Für das technizistische Denken scheint ein *Clerc* jedenfalls nicht mehr möglich zu sein, worüber unten bei der Behandlung dieses Zeitalters der Technizität noch zu sprechen ist. Die Pluralität des *Clerc*-Typus ist aber schon nach diesen kurzen Hinweisen deutlich genug. Wie gesagt: alle Begriffe und Vorstellungen der geistigen[β] Sphäre: Gott, Freiheit, Fortschritt, die anthropologischen Vorstellungen von der menschlichen Natur, was Öffentlichkeit ist, rational und Rationalisierung, schließlich sowohl der Begriff der Natur wie der Begriff der Kultur selbst, alles erhält seinen konkreten geschichtlichen Inhalt von der Lage des Zentralgebietes und ist nur von dort aus zu begreifen.

Vor allem nimmt auch der *Staat* seine Wirklichkeit und Kraft aus dem jeweiligen Zentralgebiet, weil die maßgebenden Streitthemen der Freund-Feindgruppierungen sich ebenfalls nach dem maßgebenden Sachgebiet bestimmen[γ]. Solange das Religiös-Theologische im Zen-|[87] trum stand, hatte der Satz *cujus regio ejus religio*[c] einen politischen Sinn. Als das Religiös-Theologische aufhörte, Zentralgebiet zu sein, verlor auch dieser Satz sein praktisches Interesse. Er ist inzwischen über das kulturelle[δ] Stadium der Nation und des Nationalitätenprinzips *(cujus regio ejus natio)*[c] ins Ökonomische gewandert und besagt dann: In ein und demselben Staat kann es nicht zwei widersprechende Wirtschaftssysteme geben; kapitalistische und kommunistische Wirtschaftsordnung schließen einander|[(74)] aus. Der Sowjetstaat hat den Satz: *cujus regio ejus oeconomia*[c] in einem Umfang verwirklicht, der beweist, daß der Zusammenhang von kompaktem Gebiet und kompakter geistiger[ε] Homogenität keineswegs nur für die Religionskämpfe des 16. Jahrhunderts und nur für die Masse europäischer Klein- und Mittelstaaten be-

---

[α] ZNE ER: der kulturellen | [β] ZNE ER: kulturellen | [γ] In ZNE ER fehlt: , weil die maßgebenden ... bestimmen. | [δ] Fehlt in ZNE ER | [ε] ZNE ER: kultureller

[a] Frz.: Kleriker. Abweichend von den folgenden Nennungen schreibt Schmitt den *clerc* an dieser Stelle klein.

[b] Lat. für die Verwalter einer bestimmten Angelegenheit (ursprünglich im Mittelalter und der Frühen Neuzeit Rechtsberater eines Gemeinwesens).

[c] Lat.: wessen Gebiet, dessen Religion/Nation/Wirtschaftsordnung.

steht, sondern sich immer[α] den wechselnden Zentralgebieten des geistigen[β] Lebens und den wechselnden Dimensionen autarker Weltreiche anpaßt. Das Wesentliche dieser Erscheinung liegt darin, daß ein homogener Wirtschaftsstaat dem ökonomischen Denken entspricht. Ein derartiger Staat will ein moderner, um die eigene Zeit- und Kulturlage *wissender* Staat sein. Er muß den Anspruch erheben, die geschichtliche Gesamtentwicklung richtig zu erkennen. Darauf beruht sein Recht zu herrschen. Ein Staat, der in einem ökonomischen Zeitalter darauf verzichtet, die ökonomischen Verhältnisse von sich aus richtig zu erkennen und zu leiten, muß sich gegenüber den politischen[γ] Fragen und Entscheidungen für neutral erklären und verzichtet damit auf seinen Anspruch zu herrschen.

Es ist nun ein merkwürdiges Phänomen, daß der europäische liberale Staat des 19. Jahrhunderts sich selbst als *stato neutrale ed agnostico*[a] hinstellen und seine Existenzberechtigung gerade in seiner Neutralität erblicken konnte. Das hat verschiedene Gründe und läßt sich nicht mit einem Wort und nicht aus einer einzigen Ursache erklären. Hier interessiert es als Symptom einer allgemeinen kulturellen Neutralität überhaupt; denn die Lehre vom neutralen Staat des 19. Jahrhunderts steht im Rahmen einer allgemeinen Tendenz zu einem geistigen[δ] Neutralismus, der für die europäische Geschichte der letzten Jahrhunderte charakteristisch ist. Hier liegt, glaube ich, die|[88] geschichtliche Erklärung für das, was man als Zeitalter der Technik bezeichnet hat. Das bedarf noch wenigstens einer kurzen Darlegung.

2. Die Stufen der Neutralisierung und Entpolitisierung[ε]

Die oben dargelegte Stufenfolge – vom Theologischen über das Metaphysische und das Moralische zum Ökonomischen – bedeutet gleichzeitig eine Reihe fortschreitender Neutralisierungen der Gebiete, von welchen das Zentrum wegverlegt wurde. Für die stärkste und folgenreichste aller geistigen Wendungen[ζ] der europäischen|[(75)] Geschichte halte ich den Schritt, den das 17. Jahrhundert von der überlieferten christlichen Theologie zum System einer „natürlichen" Wissenschaftlichkeit getan hat. Bis auf den heutigen Tag ist dadurch die Richtung bestimmt worden, die alle weitere Entwicklung nehmen mußte. Unter dem großen Eindruck dieses Vorganges stehen alle die verallgemeinernden „Gesetze" der Menschheitsgeschichte, wie Comtes Drei-Stadien-Gesetz, Spencers Konstruktion der Entwicklung vom militärischen zum industriellen Zeitalter[η] und ähnliche geschichtsphilosophische Konstruktionen.[b] Im Kern der erstaunlichen Wendung liegt ein elementar einfaches, für Jahrhunderte bestimmendes Grundmotiv,

---

[α] ZNE ER ergänzt: nur | [β] ZNE ER: kulturellen | [γ] ZNE ER und PB: sozialen | [δ] ZNE ER: kulturellen | [ε] ZNE ER mit der Überschrift: Die immanente Richtung der Stufenfolge: Tendenz zur Neutralisierung | [ζ] ZNE ER: Für die stärkste aller kulturellen Wendungen | [η] In ZNE ER fehlt: Spencers Konstruktion ... Zeitalter

[a] Ital.: neutraler und agnostischer Staat.

[b] Zu Comte siehe hier S. 224 (BP 2) bzw. S. 225 (BP 3), zu Spencer S. 226 (BP 2) bzw. S. 227 (BP 3).

nämlich das Streben nach einer neutralen Sphäre. Nach den aussichtslosen theologischen Disputationen und Streitigkeiten des 16. Jahrhunderts suchte die europäische Menschheit ein neutrales Gebiet, in welchem der Streit aufhörte, und wo man sich verständigen, einigen und gegenseitig überzeugen konnte. Man sah daher von den umstrittenen Begriffen und Argumentationen der überlieferten christlichen Theologie ab und konstruierte ein „natürliches" System der Theologie, der Metaphysik, der Moral und des Rechts. Der geistesgeschichtliche Vorgang ist von Dilthey in einer mit Recht berühmten Darlegung geschildert worden, in der vor allem die große Bedeutung der stoischen Tradition hervorgehoben ist.[a] Aber das Wesentliche scheint mir doch darin zu liegen, daß das bisherige Zentralgebiet, die Theologie, verlassen wird, weil es Streitgebiet ist, und daß man ein anderes neutrales Gebiet aufsucht. Das bisherige Zentralgebiet wird dadurch neutralisiert, daß es aufhört, Zentralgebiet zu sein, und auf|[89] dem Boden des neuen Zentralgebietes hofft man das Minimum an Übereinstimmung und gemeinsamen Prämissen zu finden, das Sicherheit, Evidenz, Verständigung und Frieden ermöglicht. Damit war die Richtung zur Neutralisierung und Minimalisierung eingeschlagen und das Gesetz akzeptiert, nach welchem die europäische Menschheit für die folgenden Jahrhunderte „angetreten" ist und ihren *Wahrheitsbegriff* gebildet hat[α].

Die in vielen Jahrhunderten theologischen Denkens herausgearbeiteten Begriffe werden jetzt uninteressant und Privatsache. Gott selbst wird in der Metaphysik des Deismus im 18. Jahrhundert aus der Welt herausgesetzt und gegenüber den Kämpfen und Gegen-|[(76)]sätzen des wirklichen Lebens zu einer neutralen Instanz; er wird, wie Hamann gegen Kant gesagt hat, ein Begriff und hört auf, ein Wesen zu sein[β].[b] Im 19. Jahrhundert wird erst der Monarch, dann der Staat zur neutralen Größe, und hier vollzieht sich in der liberalen Lehre vom *pouvoir neutre*[c] und von dem *stato neutrale* ein Kapitel politischer Theologie, in welchem der Prozeß der Neutralisierung seine klassischen Formeln findet, weil er jetzt auch das Entscheidende[γ], die politische Macht, ergriffen hat. Aber es gehört zur Dialektik einer solchen[δ] Entwicklung, daß man gerade durch die Verlagerung des Zentralgebietes stets ein neues Kampfgebiet schafft. Auf dem neuen, zunächst[ε] für neutral gehaltenen Felde entfaltet sich sofort mit neuer Intensität der Gegensatz der Menschen und Interessen, und zwar um so stärker, je fester man das neue Sachgebiet[ζ] in Besitz nimmt. Immer wandert die europäische Menschheit aus einem Kampfgebiet in neutrales Gebiet, immer wird das neu gewonnene neutrale Gebiet sofort wieder Kampfgebiet und wird es notwendig, neue neutrale Sphären zu suchen. Auch die Naturwissenschaftlichkeit konnte den Frieden nicht herbeiführen. Aus den

---

[α] In ZNE ER und PB fehlt: und ihren *Wahrheitsbegriff* gebildet hat | [β] In ZNE ER fehlt: er wird, ... sein | [γ] ZNE ER und PB: letzte | [δ] ZNE ER: der kulturellen | [ε] Fehlt in ZNE ER | [ζ] ZNE ER: Zentrum des Kulturlebens

[a] Dilthey, Wilhelm: Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation (= Gesammelte Schriften Bd. 2), hg. v. Georg Misch, Leipzig/Berlin 1914, S. 153-161.

[b] Wahrscheinlich bezieht sich Schmitt auf den Brief Johann Georg Hamanns an Friedrich Heinrich Jacobi vom 26. Oktober 1786: „Die Leute [sc. u.a. Kant] reden von Vernunft, als wenn sie ein wirkliches Wesen wäre, und vom lieben Gott, als wenn selbiger nichts als ein Begriff wäre."

[c] Frz.: neutrale Gewalt.

Religionskriegen wurden die halb noch kulturell, halb bereits ökonomisch determinierten[α] Nationalkriege des 19. Jahrhunderts[β] und schließlich einfach[γ] Wirtschaftskriege.

Die Evidenz des heute verbreiteten Glaubens an die Technik beruht nur darauf, daß man glauben konnte[δ], in der Technik den absolut und endgültig neutralen Boden gefunden zu haben. Denn scheinbar gibt es nichts Neutraleres als die Technik. Sie dient jedem so, wie der|[90] Rundfunk für Nachrichten aller Art und jeden Inhalts zu gebrauchen ist, oder wie die Post ihre Sendungen ohne Rücksicht auf den Inhalt befördert und sich aus der Technik des Postbetriebes kein Kriterium für die Bewertung und Beurteilung der beförderten Sendung ergeben kann. Gegenüber theologischen, metaphysischen, moralischen und selbst ökonomischen Fragen, über die man ewig streiten kann, haben die rein technischen Probleme etwas erquickend Sachliches; sie kennen einleuchtende Lösungen, und man kann es verstehen, daß man sich[ε] aus der unentwirrbaren Problematik aller anderen Sphären in die Technizität zu retten suchte[ζ]. Hier scheinen alle Völker und Nationen, alle Klassen und Konfessionen, alle Menschenalter und Geschlechter sich schnell einigen zu können, weil sich alle mit gleicher Selbstverständlichkeit der Vorteile und|[(77)] Bequemlichkeiten des technischen Komforts bedienen. Hier scheint also der Boden eines allgemeinen Ausgleichs zu sein, zu dessen Präkonisator sich Max Scheler in einem Vortrag des Jahres 1927 gemacht hat.[a] Aller Streit und Verwirrung des konfessionellen, nationalen und sozialen Haders wird hier auf einem völlig neutralen Gebiet nivelliert. Die Sphäre der Technik schien eine[η] Sphäre des Friedens, der Verständigung und der Versöhnung zu sein[θ]. Der sonst unerklärliche Zusammenhang pazifistischen und technizistischen Glaubens erklärt sich aus jener Richtung zur Neutralisierung, zu welcher der europäische Geist sich im 17. Jahrhundert entschlossen hat, und die er, wie unter einem Schicksal, bis ins 20. Jahrhundert hinein[ι] weiter verfolgte[κ].

Aber die Neutralität der Technik ist etwas anderes als die Neutralität aller bisherigen Gebiete. Die Technik ist immer nur Instrument und Waffe, und eben weil sie jedem dient, ist sie nicht neutral. Aus der Immanenz des Technischen heraus ergibt sich keine einzige menschliche und geistige[λ] Entscheidung, am wenigsten die zur Neutralität. Jede Art von Kultur, jedes Volk und jede Religion, jeder Krieg und jeder Friede kann sich der Technik als Waffe bedienen. Daß die Instrumente und Waffen immer brauchbarer werden, macht die Wahrscheinlichkeit eines wirklichen Gebrauchs nur um so größer. Ein technischer Fortschritt braucht weder metaphysisch noch moralisch und nicht einmal ökonomisch ein Fortschritt zu sein. Wenn heute noch|[91] viele Menschen[μ] von der technischen Vervollkommnung auch einen humanitär-moralischen Fortschritt erwarten, so verknüpfen sie in einer ganz magischen Weise Technik und Moral und setzen dabei außerdem in etwas naiver Weise[ν] immer nur voraus, daß man das großartige Instrumen-

---

[α] In ZNE ER fehlt: die halb ... determinierten | [β] In ZNE ER fehlt: des 19. Jahrhunderts | [γ] Fehlt in ZNE ER | [δ] ZNE ER: nunmehr glaubt | [ε] Fehlt in ZNE ER | [ζ] ZNE ER: in die Technizität flieht | [η] ZNE ER: erscheint als die | [θ] In ZNE ER fehlt: zu sein | [ι] In ZNE ER fehlt: bis ins 20. Jahrhundert hinein | [κ] ZNE ER: verfolgt | [λ] ZNE ER: kulturelle | [μ] ZNE ER: Wenn große Massen heute | [ν] ZNE ER: in Wahrheit

[a] Präkonisator: abgeleitet von *praeco*, lat.: Verkünder/Lobredner. Zu Schelers Vortrag siehe hier Anm. a, Seite 123.

tarium der heutigen Technik nur in ihrem eigenen Sinne gebrauchen werde, d. h. soziologisch, daß sie selber die Herren dieser furchtbaren Waffen werden und die ungeheuere Macht beanspruchen dürfen, die damit verbunden ist. Aber die Technik selbst bleibt, wenn ich so sagen darf, kulturell blind. Aus der reinen Nichts-als-Technik läßt sich infolgedessen keine einzige der Folgerungen ziehen, die sonst aus den Zentralgebieten des geistigen[α] Lebens abgeleitet werden: weder ein Begriff von kulturellem Fortschritt, noch der Typus eines Clerc oder geistigen Führers, noch eines bestimmten politischen Systems. |[(78)]

Die Hoffnung, daß sich aus dem technischen Erfindertum eine politisch[β] herrschende Schicht entwickeln würde, ist bisher nicht in Erfüllung gegangen. Die Konstruktionen von Saint-Simon und anderen Soziologen, die eine „industrielle" Gesellschaft erwarteten, sind entweder nicht rein technizistisch, sondern teils mit humanitär-moralischen, teils mit ökonomischen Elementen gemischt oder aber einfach phantastisch.[a] Nicht einmal die ökonomische Führung und Direktion der heutigen Wirtschaft ist in den Händen der Techniker, und bisher hat noch niemand eine von Technikern geführte Gesellschaftsordnung anders konstruieren können als in der Weise, daß er eine führer- und direktionslose Gesellschaft konstruierte. Auch Georges Sorel ist nicht Ingenieur geblieben, sondern ein *Clerc* geworden. Aus keiner bedeutenden[γ] technischen Erfindung läßt sich berechnen, was ihre objektiven, politischen[δ] Wirkungen sein werden. Die Erfindungen des 15. und 16. Jahrhunderts wirkten freiheitlich, individualistisch und rebellisch; die Erfindung der Buchdruckerkunst führte zur Pressefreiheit[ε]. Heute sind die technischen Erfindungen Mittel einer ungeheuren Massenbeherrschung; zum Rundfunk gehört das Rundfunkmonopol, zum Film die Filmzensur. Die Entscheidung über Freiheit und Knechtschaft liegt nicht in der Technik als Technik. Sie kann revolutionär und reaktionär sein, der Freiheit und der Unterdrückung dienen, der Zentralisation und der Dezentralisation. Aus ihren nur techni-|[92]schen[ζ] Prinzipien und Gesichtspunkten[η] ergibt sich weder eine politische[θ] Fragestellung noch eine politische[θ] Antwort.

Die uns vorangehende deutsche Generation war von einer Kulturuntergangsstimmung erfaßt, die sich schon vor dem Weltkrieg äußerte und keineswegs auf den Zusammenbruch des Jahres 1918 und Spenglers Untergang des Abendlandes[b] zu warten brauchte. Bei Ernst Troeltsch, Max Weber, Walther Rathenau finden sich zahlreiche

---

[α] ZNE ER: kulturellen | [β] ZNE ER und PB: sozial | [γ] Fehlt in ZNE ER | [δ] ZNE ER: kulturellen | [ε] ZNE ER und PB: zur Erfindung der Buchdruckerkunst gehört die Pressefreiheit | [ζ] ZNE PB: Aus ihren spezifischen | [η] In ZNE ER fehlt: (ihr)en nur technischen Prinzipien und Gesichtspunkten | [θ] ZNE ER: soziale

[a] Bspw. Saint-Simon, Henri de: Catéchisme politique des industriels, in: ders.: Œuvres de Saint-Simon, hg. v. Olinde Rodrigues, Paris 1841, 1-164. Demnach stehe die produzierende Klasse kurz davor, dank einer Mischung aus historischer Notwendigkeit, paternalistischer Anleitung und allgemeiner Einsicht des gesunden Menschenverstandes, die herrschende Schicht zu werden.

[b] Spengler, Oswald: Der Untergang des Abendlandes – Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, 2 Bde., München1922/23. Im vielbeachteten Vergleich verschiedener Hochkulturen vertritt Spengler die These einer geschichtsphilosophisch notwendigen Niedergangsphase, die auf die Blütezeit des Abendlandes folgen werde.

Äußerungen einer solchen Stimmung. Die unwiderstehliche Macht der Technik erschien hier[α] als Herrschaft der Geistlosigkeit über den Geist, oder als vielleicht geistvolle, aber[β] seelenlose Mechanik. An ein europäisches Jahrhundert, das über die „maladie du siècle“[a] klagt und die Herrschaft Calibans oder „After us the Savage God“ erwartet[b], schließt sich eine deutsche Generation, die über ein seelenloses Zeitalter der Technik klagt, in welchem die|[(79)] Seele hilflos und ohnmächtig ist[γ]. Noch in Max Schelers Metaphysik des ohnmächtigen Gottes oder in Leopold Zieglers Konstruktion einer bloß beiläufigen, fluktuierenden und schließlich doch ohnmächtigen Elite dokumentiert sich die Hilflosigkeit, sei es der Seele oder[δ] des Geistes, vor dem Zeitalter der Technik.[c]

Die Angst war berechtigt, weil sie aus einem dunklen Gefühl für die Konsequenz des nun zu Ende getriebenen Neutralisierungsprozesses entsprang. Denn mit der Technik war die geistige Neutralität beim geistigen[ε] Nichts angelangt. Nachdem man erst von der Religion und der Theologie, dann von der Metaphysik und dem Staat abstrahiert hatte, schien jetzt von allem Kulturellen überhaupt abstrahiert zu werden und die Neutralität des kulturellen Todes erreicht. Während eine vulgäre Massenreligion von der scheinbaren Neutralität der Technik das menschliche Paradies erwartete, fühlten jene großen Soziologen, daß die Tendenz, die alle Stufenfolgen des moderneren europäischen Geistes beherrscht hat, nunmehr die Kultur selbst bedrohte[ζ]. Dazu kam die Angst vor den neuen Klassen und Massen, die auf der durch restlose Technisierung geschaffenen *tabula rasa* entstanden. Aus dem Abgrund eines kulturellen und sozialen Nichts wurden immer neue, der überlieferten Bildung und dem überlieferten Geschmack fremde oder sogar feindliche Massen herausgeworfen. Aber die Angst|[93] war[η] doch schließlich nichts anderes als der Zweifel an der eigenen Kraft, das großartige Instrumentarium der neuen Technik in seinen Dienst zu stellen, obwohl es nur darauf wartet, daß man sich seiner bedient. Auch ist es nicht zulässig, ein Ergebnis menschlichen Verstandes und menschlicher Disziplin, wie es jede und insbesondere die moderne Technik ist, einfach als tot und seelenlos hinzustellen und die Religion der Technizität mit der Technik selbst zu verwechseln. Der Geist der Technizität, der zu dem Massenglauben eines antireligiösen Diesseits-Aktivismus geführt hat, ist Geist, vielleicht böser und teuflischer Geist, aber nicht als mechanistisch abzutun und nicht der Technik zuzurechnen. Er ist vielleicht etwas Grauenhaftes, aber selber nichts Technisches und Ma-

---

[α] ZNE ER: Technik erscheint | [β] ZNE ER: Geist, und als | [γ] ZNE ER: in welchem Seele und Geist hilflos und ohnmächtig sind. | [δ] In ZNE ER fehlt: sei es der Seele oder | [ε] ZNE ER: kulturellen | [ζ] ZNE ER: bedroht | [η] ZNE ER: ist

[a] Frz.: Krankheit des Jahrhunderts. Schmitt spielt hier wohl auf den romantischen Weltschmerz an, der gelegentlich als *mal du siècle* bezeichnet wurde. In diesem Zusammenhang nutzt er seine Wendung schon in PR, S. 14.

[b] Caliban: Eine Figur aus William Shakespeares Theaterstück „Der Sturm“ (1611). Seither wird die Bezeichnung für einen rohen, grobschlächtigen und primitiven Menschen verwendet. After us the savage God (engl.: nach uns der rasende Gott): Ausspruch des Schriftstellers William B. Yeats, nachdem er 1896 die avantgardistische, skandalöse Erstaufführung des Theaterstücks „König Ubu“ von Alfred Jarry gesehen hatte.

[c] Scheler, Max: Die Stellung des Menschen im Kosmos, Darmstadt 1928, S. 82f. Bspw.: Ziegler, Leopold: Der europäische Geist. Darmstadt 1929.

schinelles. Er ist die Überzeugung einer aktivistischen Metaphysik, der Glaube an eine grenzenlose Macht und Herrschaft des Menschen über die Natur, sogar über die menschliche Physis, an das grenzenlose „Zurückweichen der Natur-|[(80)]schranke“[a], an grenzenlose Veränderungs- und Glücksmöglichkeiten[α] des natürlichen diesseitigen[β] Daseins der Menschen. Das kann man phantastisch und satanisch nennen, aber nicht einfach tot, geistlos oder mechanisierte Seelenlosigkeit.

Ebenso entsprang die Furcht vor dem kulturellen und sozialen Nichts eher einer panischen Angst[γ] um den bedrohten *status quo* als einem ruhigen Wissen um die Eigenart geistiger[δ] Prozesse und ihrer Dynamik. Alle neuen und großen Anstöße, jede Revolution und jede Reformation, jede neue Elite kommt aus Askese und freiwilliger oder unfreiwilliger Armut, wobei Armut vor allem den Verzicht auf die Sekurität des *status quo* bedeutet. Das Urchristentum und alle starken Reformen innerhalb des Christentums, die benediktinische, die cluniazensische, die franziskanische Erneuerung[ε], das Täufertum und das Puritanertum, aber auch jede echte Wiedergeburt mit ihrer Rückkehr zu dem einfachen Prinzip der eigenen Art, jedes echte *ritornar al principio*[b], jede Rückkehr zur unversehrten[ζ], nicht korrupten Natur erscheint vor dem Komfort und Behagen des bestehenden *status quo* als kulturelles oder soziales Nichts. Es wächst schweigend und im Dunkel, und in seinen ersten Anfängen würde ein Historiker und|[94] Soziologe wiederum nur Nichts erkennen. Der Augenblick glanzvoller Repräsentation ist auch schon der Augenblick, in welchem jener Zusammenhang mit dem geheimen, unscheinbaren Anfang[η] gefährdet ist.

Der Prozeß fortwährender Neutralisierung der verschiedenen Gebiete des kulturellen Lebens ist an seinem Ende angelangt, weil er bei der Technik angelangt ist. Die Technik ist nicht mehr neutraler Boden im Sinne jenes Neutralisierungsprozesses, und jede starke Politik[θ] wird sich ihrer bedienen. Es kann daher nur ein Provisorium sein, das gegenwärtige Jahrhundert in einem geistigen Sinn[ι] als das technische Jahrhundert aufzufassen. Der endgültige Sinn ergibt sich erst, wenn sich zeigt, welche Art von Politik[κ] stark genug ist, sich der neuen Technik zu bemächtigen, und welches die eigentlichen Freund- und Feindgruppierungen sind, die auf dem neuen Boden erwachsen.

[α] In ZNE ER fehlt: und Glücks | [β] Fehlt in ZNE ER | [γ] ZNE ER und PB: Sorge | [δ] ZNE ER: kultureller | [ε] ZNE ER und PB: Bewegung | [ζ] ZNE ER: reinen | [η] ZNE ER und PB: mit der geheimen, unscheinbaren Kraft | [θ] ZNE ER: Kultur | [ι] ZNE ER und PB: im kulturellen Sinn | [κ] ZNE ER: Kultur

[a] Schmitt zitiert hier Lukács, Georg: Geschichte und Klassenbewusstsein. Studien über marxistische Dialektik, Berlin 1923, S. 240, der an jener Stelle Marx wiedergibt, dessen Wortlaut im Original lautet: „In demselben Maß, worin die Industrie vortritt, weicht diese Naturschranke zurück.“ Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Bd. 1, Marx-Engels-Gesamtausgabe Abt II, Bd. 10 (= MEGA II, 10), hg. v. der Internationalen Marx-Engels-Stiftung, Berlin: 1991 [1867], S. 462.

[b] Ital.: zum Anfang zurückkehren. Schmitt hat sich die Wendung in nicht mehr nachvollziehbarem Zusammenhang notiert (Tb III, S. 549). Wahrscheinlich spielt er hier auf Machiavelli an, der – üblicherweise mit den Worten „ritirare verso il principio“ (Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio [1531], Buch 3, Kap. 1, ital.: zum Anfang zurückziehen) – empfahl, ein Gemeinwesen regelmäßig auf seine Ursprünge zurückzuführen, um seine Vitalität zu erhalten.

Große Massen[α] industrialisierter Völker hängen heute noch einer dumpfen Religion der Technizität an, weil sie, wie alle Massen, die|[(81)] radikale Konsequenz suchen und unbewußt glauben, daß hier die absolute Entpolitisierung[β] gefunden ist, die man seit Jahrhunderten sucht und mit welcher der Krieg aufhört und der universale Friede beginnt. Doch die Technik kann nichts tun, als den Frieden oder den Krieg steigern, sie ist zu beidem in gleicher Weise bereit, und der Name und die Beschwörung des Friedens ändert nichts daran. Wir durchschauen heute den Nebel der Namen und der Worte, mit denen die psycho-technische Maschinerie der Massensuggestion arbeitet.

Wir kennen sogar das geheime Gesetz dieses Vokabulariums und wissen, daß heute der schrecklichste Krieg[γ] nur im Namen des Friedens[δ], die furchtbarste Unterdrückung[ε] nur im Namen der Freiheit und die schrecklichste Unmenschlichkeit nur im Namen der Menschheit vollzogen wird[ζ]. Wir durchschauen endlich auch die Stimmung jener Generation, die im Zeitalter der Technizität nur den geistigen Tod oder[η] seelenlose Mechanik sah. Wir erkennen den Pluralismus des geistigen Lebens und wissen, daß das Zentralgebiet des geistigen[θ] Daseins kein neutrales Gebiet sein kann und daß es falsch ist, ein politisches[ι] Problem mit Antithesen von mechanisch und organisch, Tod und|[95] Leben zu lösen. Ein Leben, das gegenüber sich selbst nichts mehr hat[κ] als den Tod, ist kein Leben mehr, sondern Ohnmacht und Hilflosigkeit. Wer keinen anderen Feind mehr kennt[λ] als den Tod und in seinem Feinde nichts erblickt als leere Mechanik, ist dem Tode näher als dem Leben, und die bequeme Antithese vom Organischen und Mechanischen ist in sich selbst etwas Roh-Mechanisches. Eine Gruppierung, die auf der eigenen Seite nur Geist und Leben, auf der anderen nur Tod und Mechanik sieht, bedeutet nichts als einen Verzicht auf den Kampf und hat nur den Wert einer romantischen Klage. Denn das Leben kämpft nicht mit dem Tod und der Geist nicht mit der Geistlosigkeit. Geist kämpft gegen Geist, Leben gegen Leben, und aus der Kraft eines integren Wissens entsteht die Ordnung der menschlichen Dinge. *Ab integro nascitur ordo*.[a] |[96] |[(82)]

[α] ZNE ER: Die großen Massen | [β] ZNE ER und PB: Neutralität | [γ] ZNE ER: die furchtbarsten Kriege | [δ] ZNR ER ergänzt: möglich sind | [ε] ZNE ER und PB: Sklaverei | [ζ] ZNE PB: möglich ist; in ZNE ER fehlt: vollzogen wird | [η] ZNE ER: und | [θ] ZNE ER: kulturellen | [ι] ZNE ER: kulturelles | [κ] ZNE ER: sieht | [λ] ZNE ER und PB: hat

[a] Lat.: von neuem entsteht eine Ordnung. Es handelt sich um eine gekürzte Form des 5. Verses von Vergils 4. Ekloge, RW 265-26539.

Nachwort zu der Ausgabe von 1932

Die Abhandlung über den „Begriff des Politischen“ ist zuerst im Heidelberger Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik Bd. 58, Heft I (S. 1-33) im August 1927[a] erschienen, nachdem ich in einem von der Deutschen Hochschule für Politik in Berlin, Mai 1927, veranstalteten Vortrag das gleiche Thema mit gleichen Thesen behandelt hatte. Die Rede über „Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen“ ist im *Oktober 1929* auf einer Tagung des Europäischen Kulturbundes in Barcelona gehalten worden und in der Europäischen Revue, Dezember 1929, veröffentlicht.

Was hier über den „Begriff des Politischen“ gesagt ist, soll ein unermeßliches Problem theoretisch „encadrieren“[b]. Die einzelnen Sätze sind als Ausgangspunkt einer sachlichen Erörterung gedacht und sollen wissenschaftlichen Besprechungen und Übungen dienen, die es sich erlauben dürfen, eine derartige *res dura* ins Auge zu fassen.

Hinweis von 1963 zu S. 96: Der Ausdruck *res dura* verweist auf mein 1931 erschienenes Buch „Der Hüter der Verfassung“, dessen Vorwort mit dem Zitat schließt:

Res dura et regni novitas me talia cogunt
Moliri ...

Das Zitat stammt aus Virgils Aeneis, Buch I, Vers. 563/4 und besagt: „Die Härte der politischen Lage und die Neuheit des Regimes (also der Weimarer Verfassung) zwingen mich zu solchen Erwägungen“. Inzwischen habe ich längst die Erfahrung gemacht, daß man tendenziösen Rückblendungen weder durch klare Ausdrucksweise noch durch klassische Zitate vorbeugen kann.

~ Die vorliegende Ausgabe enthält gegenüber den eben genannten Veröffentlichungen eine Reihe neuer Formulierungen, Anmerkungen und Beispiele, aber keine Änderung und Weiterführung des Gedankenganges selbst. Hierfür möchte ich abwarten, welche Richtungen und Gesichtspunkte in der seit etwa einem Jahre lebhaft einsetzenden neuen Erörterung des politischen Problems entscheidend hervortreten werden.

Berlin, Oktober 1931

Carl Schmitt|[97]

---

[a] Die Tagebucheinträge Schmitts vom 8.9. und 19.9.1927 (Tb IV, S. 161 und 164) legen nahe, dass das Heft des ASSP erst im September erschien.

[b] Nach Schmitts eigenem Bekunden verwendete ein „Rotterdamer Jude“ diesen Begriff in einer zustimmenden Rückmeldung auf BP 1 (BW Feuchtwanger, S. 353). Es handelt sich um E. Vleeschhouwer, der „die pointierte Begriffsdisposition, die historische Durcharbeitung, die breite Enkadrierung“ lobt (RW 265-17332).

Corollarien[a]

Corollarium[b] 1:

Übersicht über die verschiedenen Bedeutungen und Funktionen des Begriffes der innerpolitischen Neutralität des Staates (1931)[c]

Angesichts der Vieldeutigkeit des Wortes „Neutralität“ und der Verwirrung, die einen unentbehrlichen Begriff unbrauchbar oder unanwendbar zu machen droht, ist eine terminologische und sachliche Klärung zweckmäßig. Hier soll deshalb eine zusammenfassende Aufstellung versucht werden, in der die verschiedenen Bedeutungen, Funktionen und polemischen Richtungen dieses Wortes mit einiger Systematik gruppiert sind.

I. Negative, das heißt von der politischen Entscheidung wegführende Bedeutungen des Wortes „Neutralität“

1. Neutralität im Sinne der Nichtintervention, der Uninteressiertheit, des laisser passer[d], der passiven Toleranz usw.

In dieser Bedeutung tritt die innerpolitische Neutralität des Staates zuerst in das geschichtliche Bewußtsein, und zwar als *Neutralität des Staates gegenüber den Religionen und Konfessionen.* So sagt Friedrich der Große in seinem politischen Testament: je suis neutre entre Rome et Genève[e]– übrigens eine alte Formel des 17. Jahrhunderts, die sich schon auf einem Porträt von Hugo Grotius[f] findet und für den in diesem Jahrhundert einsetzenden Neutralisierungsprozeß von größter

---

[a] Hinweis von 1963 zu den Corollarien: Bibliographie: Tom. N. 23, 42, 50.

Die Verweise beziehen sich auf die Nummerierung der frühen Bibliographie von Tommissen aus dem Jahre 1959, vgl. Anm. b, Seite 57. Gemeint sind hier die Ersterscheinungsorte der drei Corollarien in HdV, S. 111-115, PB, S. 278-285 und NE, S. 183-185.

[b] Lat.: Zusatz/Folgesatz.

[c] Es handelt sich ursprünglich um ein gleichnamiges Kapitel in HdV, S. 111-115, als eigenständiger Text abgedruckt in PB, S. 179-183. Die Art der Hervorhebungen der einzelnen Textteile variiert, inhaltlich existieren jedoch keine relevanten Unterschiede zwischen den drei Versionen.

[d] Frz.: vorbeigehen lassen.

[e] Frz.: Ich bin neutral zwischen Rom und Genf. Friedrich der Große: Testament politique, in: ders.: Die politischen Testamente Friedrichs des Grossen, hg. v. Gustav B. Volz, Berlin 1920 [1752], 1-109, S. 32. Wahrscheinlich bezieht er sich auf einen Vers in Voltaires Gedicht „La Henriade“ von 1728 (Gesang 2, Vers 5): „Je ne décide point entre Genève et Rome“ (frz.: Ich entscheide nicht zwischen Genf und Rom).

[f] Eine allgemeine Verbreitung der Formel im 17. Jahrhundert konnte nicht nachgewiesen werden. Mit dem Portrait ist wahrscheinlich der Stich des französischen Künstlers Etienne Desrochers oder eines seiner Mitarbeiter aus dem Jahre 1727 gemeint, der die Bildunterschrift trägt: „Tel fut se sage et scavent homme / Qui sans distinction de Genève ou de Rome / Combattant l’incredulité / Confondit a la fois le Juif opiniatre / le Mahometan l’jdolatre / Et de la Loy de Christ prouva la verité“ (frz.: Derart war dieser weise und gelehrte Mann / Der ohne Unterschied zwischen Genf und Rom / Den Unglauben bekämpfte / Er entlarvte zugleich den hartnäckigen Juden / Den Mohammedaner, den götzendienerischen / Und bewies die Wahrheit des Gesetzes Christus), eine Anspielung auf Grotius’ Werk „Über die Wahrheit der christlichen Religion“

Bedeutung ist. In letzter Konsequenz muß dieses Prinzip zu einer allgemeinen Neutralität gegenüber allen denkbaren Anschauungen und Problemen und zu einer absoluten Gleichbehandlung führen, wobei z. B. der religiös Denkende nicht mehr geschützt werden darf als der Atheist, der national Empfindende nicht mehr als der Feind und Verächter der Nation. Daraus folgt ferner absolute Freiheit jeder Art Propaganda, der religiösen wie der antireligiösen, der nationalen wie der antinationalen; absolute „Rücksichtnahme" auf den „Andersdenkenden" schlechthin, auch wenn er Sitte und Moral verhöhnt, die Staatsform untergräbt und im Dienst eines ausländischen Staates agitiert. Diese Art „neutraler Staat" ist der *nichts mehr unterscheidende, relativistische* stato neutrale e agnostico, der inhaltlose oder doch|[98] auf ein inhaltliches *Minimum* beschränkte Staat. Seine Verfassung ist *vor allem auch gegenüber der Wirtschaft neutral* im Sinne der Nichteinmischung (Wirtschafts- und Vertragsfreiheit), mit der „Fiktion des wirtschaftsfreien Staates und der staatsfreien Wirtschaft" (F. Lenz).[a] Dieser Staat kann immerhin noch politisch werden, weil er wenigstens denkbarerweise noch einen Feind kennt, nämlich denjenigen, der nicht an diese Art geistiger Neutralität glaubt.

2. Neutralität im Sinne instrumentaler Staatsauffassungen, für welche der Staat ein technisches Mittel ist, das mit sachlicher Berechenbarkeit funktionieren und jedem die gleiche Benutzungschance geben soll.

Instrumentale Staatsvorstellungen liegen meistens folgenden Redewendungen zugrunde: der staatliche Justiz- und Verwaltungs*apparat,* die „Regierungs*maschine*", der Staat als bürokratischer *Betrieb,* die Gesetzgebungsmaschine, die Klinke der Gesetzgebung usw. Die Neutralität des Staates als eines technischen Instrumentes ist denkbar für das Gebiet der Exekutive, und man kann sich vielleicht vorstellen, daß der Justizapparat oder der Verwaltungsapparat in der gleichen Weise funktioniere und mit derselben Sachlichkeit und Technizität jedem Benutzer, der sich seiner normgemäß bedient, zur Verfügung stehe, wie Telephon, Telegraph, Post und ähnliche technische Einrichtungen, die ohne Rücksicht auf den Inhalt der Mitteilung jedem zu Diensten sind, der sich an die Normen ihres Funktionierens hält. Ein solcher Staat wäre restlos entpolitisiert und könnte von sich aus Freund und Feind nicht mehr unterscheiden.

3. *Neutralität im Sinne der gleichen Chance bei der staatlichen Willensbildung.*

Hier bekommt das Wort eine Bedeutung, die gewissen liberalen Deutungen des allgemeinen gleichen Wahl- und Stimmrechts sowie der allgemeinen Gleichheit vor dem Gesetz zugrunde liegt, soweit diese Gleichheit vor dem Gesetz nicht bereits (als Gleichheit vor der Gesetzesanwendung) unter die vorige Ziffer 2 fällt. Jeder hat die Chance, die Mehrheit zu gewinnen; er wird, wenn er zur überstimmten Minderheit gehört, darauf verwiesen, daß er ja die Chance hatte und noch habe, Mehrheit zu werden. Auch das ist eine liberale Gerechtigkeitsvorstellung. Solche

(1627). Der Stich ist einsehbar im Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek unter der Inventarnummer: PORT_00142671_01.

[a] Der exakte Wortlaut konnte nicht ermittelt werden. Wahrscheinlich bezieht sich Schmitt auf: Lenz, Friedrich: Aufriß der Politischen Ökonomie, Stuttgart/Berlin 1927, bspw. S. 48: „[E]s gibt, begrifflich wie geschichtlich, keine gesellschaftliche Wirtschaft, die nicht staatlich-rechtlich verfaßt wäre, ihr Wesen und ihre Gestalt nicht vom Gemeinwesen empfinge." Den Versuch, die beiden Bereiche zu trennen, bezeichnet er mehrmals als Fiktion (bspw. S. 28, 37, 56, 90).

Vorstellungen von einer Neutralität der gleichen Chance bei der staatlichen Willensbildung liegen auch, freilich meistens wenig bewußt, der herrschenden Auffassung des Art. 76 RV.[a] zugrunde. Nach ihr enthält Art. 76 nicht nur eine Bestimmung über Verfassungsänderungen (wie man nach dem Wortlaut annehmen sollte), sondern er begründet eine auch schranken- und grenzenlose, absolute Allmacht und eine verfassunggebende Gewalt. So z. B. G. Anschütz in seinem Kommentar zu Art. 76 (10. Aufl. S. 349/350); Fr. Giese, Kommentar, 8. Aufl. 1931, S. 190; und Thoma, Handbuch des deutschen Staatsrechts, II S. 154, der sogar so weit geht, C. Bilfingers und meine abweichende Meinung als „wunschrechtlich" hinzustellen, ein Beiwort, das eine im allgemeinen nicht übliche Art von banaler Insinuation zum Ausdruck bringt. Diese herrschende Auffassung des Art. 76 nimmt|[99] der Weimarer Verfassung ihre politische Substanz und ihren „Boden" und macht sie zu einem *gegenüber jedem Inhalt indifferenten, neutralen Abänderungsverfahren*, das namentlich *auch der jeweils bestehenden Staatsform gegenüber neutral* ist. Allen Parteien muß dann gerechterweise die unbedingt gleiche Chance gegeben werden, sich die Mehrheiten zu verschaffen, die notwendig sind, um mit Hilfe des für Verfassungsänderungen geltenden Verfahrens ihr angestrebtes Ziel – Sowjet-Republik, nationalsozialistisches Reich, wirtschaftsdemokratischer Gewerkschaftsstaat, berufsständischer Korporationsstaat, Monarchie alten Stils, Aristokratie irgendwelcher Art – und eine andere Verfassung herbeizuführen. Jede Bevorzugung der bestehenden Staatsform oder gar der jeweiligen Regierungsparteien, sei es durch Subventionen für Propaganda, Unterscheidungen bei der Benutzung der Rundfunksender, Amtsblätter, Handhabung der Filmzensur, Beeinträchtigung der parteipolitischen Betätigung oder der Parteizugehörigkeit der Beamten in dem Sinne, daß die jeweilige Regierungspartei den Beamten nur die Zugehörigkeit zur eigenen oder den von ihr parteipolitisch nicht zu weit entfernten Parteien gestattet, Versammlungsverbote gegen extreme Parteien, die Unterscheidung von legalen und revolutionären Parteien nach ihrem Programm, alles das sind im Sinne der konsequent zu Ende gedachten, herrschenden Auffassung des Art. 76 grobe und aufreizende Verfassungswidrigkeiten. Bei der Erörterung der Frage, ob das Gesetz zum Schutz der Republik vom 25. März 1930 (RGBl. I S. 91)[b] verfassungswidrig ist oder nicht, wird der systematische Zusammenhang dieser Frage mit Art. 76 meistens nicht beachtet.

[a] Artikel 76 der Weimarer Reichsverfassung lautet: „Die Verfassung kann im Wege der Gesetzgebung geändert werden. Jedoch kommen Beschlüsse des Reichstags auf Abänderung der Verfassung nur zustande, wenn zwei Drittel der gesetzlichen Mitgliederzahl anwesend sind und wenigstens zwei Drittel der Anwesenden zustimmen. Auch Beschlüsse des Reichsrats auf Abänderung der Verfassung bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. Soll auf Volksbegehren durch Volksentscheid eine Verfassungsänderung beschlossen werden, so ist die Zustimmung der Mehrheit der Stimmberechtigten erforderlich. – Hat der Reichstag entgegen dem Einspruch des Reichsrats eine Verfassungsänderung beschlossen, so darf der Reichspräsident dieses Gesetz nicht verkünden, wenn der Reichsrat binnen zwei Wochen den Volksentscheid verlangt."

[b] Das im Reichsgesetzblatt verkündete „Gesetz zum Schutze der Republik" benennt insbesondere verschiedene Arten verfassungsfeindlichen Handelns und die dafür anzusetzenden Strafen.

4. Neutralität im Sinne von Parität, das heißt gleiche Zulassung aller in Betracht kommenden Gruppen und Richtungen unter gleichen Bedingungen und mit gleicher Berücksichtigung bei der Zuwendung von Vorteilen oder sonstigen staatlichen Leistungen.

Diese Parität ist von geschichtlicher und praktischer Bedeutung für Religions- und Weltanschauungsgesellschaften in einem Staat, der sich nicht streng von allen religiösen und Weltanschauungsfragen getrennt hat, sondern mit einer Mehrzahl bestehender religiöser und ähnlicher Gruppen verbunden bleibt, sei es durch vermögensrechtliche Verpflichtungen irgendwelcher Art, sei es durch Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Schule, der öffentlichen Wohlfahrt usw. Bei dieser Parität erhebt sich eine Frage, die nach Lage der Sache sehr schwierig und bedenklich werden kann, nämlich *welche* Gruppen für die Parität überhaupt in Betracht kommen. So fragt es sich z. B., wenn man die parteipolitische Neutralität des Rundfunks im Sinne der Parität auffaßt, welche politischen Parteien paritätisch zugelassen werden müssen, weil man nicht automatisch und mechanisch jede sich meldende Partei zulassen kann. Eine ähnliche Frage erhebt sich dann, wenn man die Freiheit der Wissenschaft (Art. 142 RV.[a]) als Parität aller wissenschaftlichen Richtungen auffaßt und verlangt, daß alle diese Richtungen in gleicher Weise bei der Besetzung der Lehrstühle gerecht und verhältnismäßig berücksichtigt werden sollen. Max Weber forderte, daß, wenn einmal an den Hochschulen überhaupt Wertungen zugelassen würden, dann auch *alle* Wertungen zugelassen werden müßten, was theoretisch|[100] sowohl mit der Logik des relativistisch-agnostischen Staates, wie mit der liberalen Forderung der gleichen Chance begründet werden kann, praktisch aber (für Berufungen) im pluralistischen Parteienstaat zur Parität der den Staat jeweils beherrschenden Parteien führt. Die Neutralität im Sinne von Parität ist aber nur gegenüber einer relativ geringen Zahl von berechtigten Gruppen und nur bei einer relativ unbestrittenen Macht- und Einflußverteilung der paritätisch berechtigten Partner praktisch durchführbar. Eine zu große Anzahl der Gruppen, die Anspruch auf paritätische Behandlung erheben, oder gar eine zu große Unsicherheit in der Bewertung ihrer Macht und Bedeutung, d. h. Unsicherheit in der Berechnung der Quote, auf die sie Anspruch haben, verhindert sowohl die Durchführung des Grundsatzes der Parität wie auch die Evidenz des ihm zugrunde liegenden Prinzips.

Das zweite Bedenken gegen eine konsequent durchgeführte Parität liegt darin, daß sie notwendigerweise entweder zu einem entscheidungslosen Gleichgewicht führt (so öfters bei der Parität von Arbeitgebern und Arbeitnehmern), oder aber, bei starken und eindeutig bestimmten Gruppen, zu einer itio in partes[b], wie der von Katholiken und Protestanten seit dem 16. Jahrhundert im alten Deutschen Reich. Jede Partei bringt dann den Teil der staatlichen Substanz, der sie interessiert, für sich in Sicherheit und ist im Wege des Kompromisses damit einverstanden, daß die andere Partei mit einem andern Teil das gleiche tut. Beide Methoden – arithmetische Gleichheit oder itio in partes – haben nicht den Sinn einer politischen Entscheidung, sondern führen von der Entscheidung weg.

[a] Artikel 142 der Weimarer Reichsverfassung lautet: „Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei. Der Staat gewährt ihnen Schutz und nimmt an ihrer Pflege teil."

[b] Vgl. hier Anm. b, Seite 45.

II. Positive, das heißt zu einer Entscheidung hinführende Bedeutungen des Wortes „Neutralität“

1. Neutralität im Sinne der Objektivität und Sachlichkeit auf der Grundlage einer anerkannten Norm.

Das ist die Neutralität des Richters, solange er auf Grund eines anerkannten, inhaltlich bestimmbaren Gesetzes entscheidet. Die Bindung an das (inhaltliche Bindungen enthaltende) Gesetz ermöglicht erst die Objektivität und damit diese Art Neutralität, ebenso auch die relative Selbständigkeit des Richters gegenüber dem sonstigen (d. h. anders als durch eine gesetzliche Regelung geäußerten) staatlichen Willen; diese Neutralität führt zwar zu einer Entscheidung, aber nicht zur politischen Entscheidung.

2. Neutralität auf der Grundlage einer nicht egoistisch-interessierten Sachkunde.

Das ist die Neutralität des sachkundigen Gutachters und Beraters, des sachkundigen Beisitzers, soweit er nicht Interessentenvertreter und Exponent des pluralistischen Systems ist; auf dieser Neutralität beruht auch die Autorität des Vermittlers und Schlichters, soweit er nicht unter Ziffer 3 gehört.|[101]

3. Neutralität als Ausdruck einer die gegensätzlichen Gruppierungen umfassenden, daher alle diese Gegensätzlichkeiten in sich relativierenden Einheit und Ganzheit.

Das ist die Neutralität der staatlichen Entscheidung innerstaatlicher Gegensätze, gegenüber der Zersplitterung und Aufteilung des Staates in Parteien und Sonderinteressen, wenn die Entscheidung das Interesse des staatlichen Ganzen zur Geltung bringt.

4. Neutralität des außenstehenden Fremden, der als Dritter von außen her nötigenfalls die Entscheidung und damit eine Einheit bewirkt.

Das ist die Objektivität des Schutzherrn gegenüber dem unter Protektorat stehenden Staate und dessen innerpolitischen Gegensätzen, des Eroberers gegenüber den verschiedenen Gruppen in einer Kolonie, der Engländer gegenüber Hindus und Mohammedanern in Indien, des Pilatus (quid est veritas?[a]) gegenüber den Religionsstreitigkeiten der Juden.|[102]

[a] Lat.: was ist Wahrheit? Frage des Pilatus’ an Jesus nach dessen Aussage, in der Welt zu sein, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen (Johannes 18, 37).

Corollarium 2:

Über das Verhältnis der Begriffe Krieg und Feind (1938)[a]

1. *Feind ist heute im Verhältnis zu Krieg*[α] *der primäre Begriff*. Das gilt allerdings nicht für Turnier-, Kabinetts- und Duellkriege oder ähnliche nur „agonale" Kriegsarten. Agonale Kämpfe rufen mehr die Vorstellung einer Aktion als eines Zustandes hervor. Verwendet man nun die alte und anscheinend unvermeidliche Unterscheidung von „Krieg als Aktion" und „Krieg als Zustand (status)", so ist bei Krieg als Aktion bereits in Schlachten und militärischen Operationen, also in der Aktion selbst, in den „Feindseligkeiten", den *hostilités*, ein Feind als Gegner (als Gegenüber) so unmittelbar gegenwärtig und sichtbar gegeben, daß er nicht noch vorausgesetzt zu werden braucht. Anders beim Krieg als Zustand (status). Hier ist ein Feind vorhanden, auch wenn die unmittelbaren und akuten Feindseligkeiten und Kampfhandlungen aufgehört haben. *Bellum manet, pugna cessat*[b]. Hier ist die Feindschaft offenbar *Voraussetzung* des Kriegszustandes. In der Gesamtvorstellung „Krieg" kann das eine oder das andere, Krieg als Aktion oder Krieg als Zustand, überwiegen. Doch kann kein Krieg restlos in der bloßen unmittelbaren Aktion aufgehen, ebensowenig wie er dauernd nur „Zustand" ohne Aktionen sein kann.

Der sogenannte totale Krieg muß sowohl als Aktion wie auch als Zustand total sein, wenn er wirklich total sein soll. Er hat daher seinen Sinn in einer vorausgesetzten, begrifflich vorangehenden Feindschaft. Deshalb kann er auch nur von der Feindschaft her verstanden und definiert werden. Krieg in diesem totalen Sinne ist alles, was (an Handlungen und Zuständen) aus der Feindschaft entspringt. Nicht wäre es sinnvoll, daß die Feindschaft erst aus dem Kriege oder erst aus der Totalität des Krieges entsteht oder gar zu einer bloßen Begleiterscheinung der Totalität des Krieges herabsinkt. Man sagt mit einer oft wiederholten Redewendung, daß die europäischen Völker im|[103] Sommer 1914 „in den Krieg hineingetaumelt" sind. In Wirklichkeit sind sie allmählich in die Totalität des Krieges hineingeglitten, und zwar in der Weise, daß der kontinentale, militärische Kombattantenkrieg und der englische, außermilitärische See-, Blockade- und Wirtschaftskrieg sich (auf dem Wege über Repressalien) gegenseitig weitertrieben und in die Totalität steigerten. Hier entstand also die Totalität des Krieges nicht aus einer vorangehenden, totalen Feindschaft, vielmehr wuchs die Totalität der Feindschaft aus einem allmählich total werdenden Krieg. Die Beendigung eines solchen Krieges war notwendigerweise kein „Vertrag" und kein „Frieden" und erst recht kein „Friedens-

---

[α] In Cor2 PB fehlt: im Verhältnis zu Krieg

[a] Zuerst erschienen in PB, S. 278-285 (= Cor2 PB). Nach dortiger Mitteilung entstand der Aufsatz aus Seminarübungen 1937/38. Schmitt bezeichnet ihn als „Versuch einer Weiterführung des ‚Begriffs des Politischen'" (S. 278 Fn. *). Bis auf ganz wenige relevante Ausnahmen, die hier verzeichnet werden, und formale Anpassungen sind die beiden Texte identisch.

[b] Lat.: Der Krieg dauert an, der Kampf hört auf. In seinen *noctes Atticae* grenzt der antike Schriftsteller Aulus Gellius (Buch 1, Kap. 25) im 2. Jahrhundert n. Chr. mit dieser Formel einen einfachen Waffenstillstand von einem echten Frieden ab.

vertrag“ im völkerrechtlichen Sinne, sondern ein Verdammungsurteil der Sieger über den Besiegten. Dieser wird um so mehr nachträglich zum Feind gestempelt, je mehr er der Besiegte ist.

2. Im Paktsystem der Genfer Nachkriegspolitik wird der *Angreifer* als *Feind* bestimmt. Angreifer und Angriff werden tatbestandsmäßig umschrieben: wer den Krieg erklärt, wer eine Grenze überschreitet, wer ein bestimmtes Verfahren und bestimmte Fristen nicht einhält usw., ist Angreifer und Friedensbrecher. Die völkerrechtliche Begriffsbildung wird hier zusehends kriminalistisch-strafgesetzlich. Der Angreifer wird im Völkerrecht das, was im heutigen Strafrecht der Delinquent, der „Täter“ ist, der ja auch eigentlich nicht ein „Täter“, sondern ein „Untäter“ heißen müßte, weil seine angebliche Tat in Wahrheit eine Untat ist.[1] Diese Kriminalisierung und Vertatbestandlichung von Angriff und Angreifer hielten die Juristen der Genfer Nachkriegspolitik für einen juristischen Fortschritt des Völkerrechts. Der tiefere Sinn aller solcher Bemühungen um die Definition des „Angreifers“ und die Präzisierung des Tatbestandes des „Angriffs“ liegt aber darin, einen *Feind* zu konstruieren und dadurch einem sonst sinnlosen Krieg einen Sinn zu geben. Je automatischer und mechanischer der Krieg wird, um so automatischer und mechanischer werden solche Definitionen. Im Zeitalter des echten Kombattantenkrieges brauchte es keine Schande und keine politische Dummheit, sondern konnte es Ehrensache sein, den Krieg zu erklären, wenn man sich mit Grund|[104] bedroht oder beleidigt fühlte (Beispiel: die Kriegserklärung Kaiser Franz Josefs an Frankreich und Italien 1859[a]). Jetzt, im Genfer Nachkriegs-Völkerrecht, soll es ein krimineller Tatbestand werden, weil der Feind zum Verbrecher gemacht werden soll.

3. *Freund* und *Feind* haben in den verschiedenen Sprachen und Sprachgruppen eine sprachlich und logisch verschiedene Struktur. Nach deutschem Sprachsinn (wie in vielen anderen Sprachen) ist „Freund“ ursprünglich nur der Sippengenosse. Freund ist also ursprünglich nur der Blutsfreund, der Blutsverwandte, oder der durch Heirat, Schwurbrüderschaft, Annahme an Kindes Statt oder durch entsprechende Einrichtungen „verwandt Gemachte“. Vermutlich ist erst durch den Pietismus und ähnliche Bewegungen, die auf dem Weg zum „Gottesfreund“ den „Seelenfreund“ fanden, die für das 19. Jahrhundert typische, aber auch heute noch verbreitete Privatisierung und Psychologisierung des Freundbegriffes eingetreten. Freundschaft wurde dadurch eine Angelegenheit privater Sympathiegefühle, schließlich gar mit erotischer Färbung in einer Maupassant-Atmosphäre.[b]

---

[1] Der Versuch, kriminelle „Tätertypen“ zu finden, würde zu der Paradoxie von „Untäter-Typen“ führen.

---

[a] Mit der Kriegserklärung vom 28.4.1859 eröffnete der österreichische Kaiser Franz Joseph I. den Sardinischen Krieg um die Vorherrschaft in Oberitalien. Das Dokument ist einsehbar in der Objektdatenbank des Deutschen Historischen Museums unter der Inventarnummer Do 95/236.

[b] Der Hintergrund des Bezuges auf den französischen Schriftsteller Guy de Maupassant (1850-1893) lässt sich nicht eindeutig bestimmen. Die (bisweilen erotisierten) Freundschaftsbeziehungen der Figuren in seinen naturalistisch geprägten Novellen sind jedoch typischerweise

Das deutsche Wort „Feind“ ist etymologisch weniger klar zu bestimmen. Seine eigentliche Wurzel liegt, wie es in Grimms Wörterbuch heißt, „noch unaufgehellt“. Nach den Wörterbüchern von Paul, Heyne und Weigand soll es (im Zusammenhang mit *fijan*-hassen) den „Hassenden“ bedeuten. Ich will mich nicht in einen Streit mit Sprachforschern einlassen, sondern möchte einfach dabei bleiben, daß Feind in seinem ursprünglichen Sprachsinn denjenigen bezeichnet, gegen den eine *Fehde* geführt wird. Fehde und Feindschaft gehören von Anfang an zusammen. Fehde bezeichnet, wie Karl von Amira (Grundriß des Germanischen Rechts, 3. Auflage, 1913, S. 238) sagt, „zunächst nur den Zustand eines der Todfeindschaft Ausgesetzten“. Mit der Entwicklung der verschiedenen Arten und Formen der Fehde wandelt sich auch der Feind, das heißt der Fehdegegner. Die mittelalterliche Unterscheidung der nichtritterlichen von der ritterlichen Fehde (vgl. Claudius Frhr. von Schwerin, Grundzüge der Deutschen Rechtsgeschichte, 1934, S. 195) zeigt das am deutlichsten. Die ritterliche|[105] Fehde führt zu festen Formen und damit auch zur agonalen Auffassung des Fehdegegners.

In anderen Sprachen ist der Feind sprachlich nur negativ bestimmt als *Nicht-Freund*. So in den romanischen Sprachen, seitdem im universalen Frieden der Pax Romana innerhalb des Imperium Romanum der *hostis*-Begriff verblaßt oder zu einer innerpolitischen Angelegenheit geworden war: *amicus-inimicus; ami-ennemi; amico-nemico* usw. In slavischen Sprachen ist der Feind ebenfalls der Nicht-Freund: *prijatelj-neprijatelj* usw.[2]. Im Englischen hat das Wort *enemy* das germanische Wort *foe* (das ursprünglich nur den Gegner im tödlichen Kampf, dann jeden Feind bedeutete) ganz verdrängt.

Hinweis von 1963 zu S. 105: *enemy – foe*: In der Sammlung Power and Civilization, Political Thought in the Twentieth Century von David Cooperman und E. V. Walter, New York (Thomas Y. Crowell Company) 1962, S. 190–198 ist in den dort abgedruckten Stücken aus dem „Begriff des Politischen“ das Wort *Feind* meistens mit *Foe* übersetzt. Eine nähere Untersuchung ist von George Schwab (vgl. Verfassungsrechtliche Aufsätze 1958 S. 439)[a] zu erwarten. / Zu dem linguistischen Problem „Feind-Freund“: ich halte es heute für denkbar, daß der Buchstabe *R* in F*r*eund ein Infix ist, obwohl solche Infixe in den indogermanischen Sprachen selten sind. Vielleicht sind sie häufiger als bisher angenommen wurde. *R* in Freund könnte ein Infix (in Feind) sein wie bei F*r*ater (in Vater) oder in der Ziffer d*r*ei (in zwei). Nachdem ich

[2] Nachträglich (Juli 1939) hat mir mein indologischer Kollege von der Berliner Universität, Prof. Breloer, Beispiele aus dem Indischen, insbesondere den charakteristischen Ausdruck „a-*mithra*“ (Nicht-Freund für Feind) mitgeteilt.

durch private Sympathiegefühle motiviert, sei es, dass diese auf physiologischen, psychologischen oder milieubedingten Zwängen beruhen.

[a] Zu Schwab siehe hier Anm. a, Seite 48. Der Verweis auf VRA, S. 439, überrascht, weil der dortige inhaltliche Kontext nicht die Unterscheidung von *foe* und *enemy* ist, sondern der Zugang zum Machthaber. Schmitt teilt in diesem Zusammenhang mit, dass seine Schrift „Gespräch über die Macht und den Zugang zum Machthaber“ (= GM) von Schwab übersetzt worden sei. Offenbar gab es jedoch Schwierigkeiten, dafür einen Verlag zu finden, weshalb es scheint, dass das Projekt nach anfänglichen Bemühungen versandete (BW Schwab, RW 265-14818-14824). Erst kürzlich wurde die Schrift der englischsprachigen Öffentlichkeit zugänglich gemacht: Schmitt, Carl: Dialogues on Power and Space, transl. Samuel G. Zeitlin, Cambridge/Malden 2015.

diese Vermutung einem hervorragenden Sachkenner wie dem Vortragenden Legationsrat Dr. H. Karstien unterbreitet habe und dieser sie nicht indiskutabel fand, möchte ich sie hier wenigstens als eine heuristische Hypothese mitgeteilt haben.[a]

4. Wo Krieg und Feindschaft sicher bestimmbare und einfach feststellbare Vorgänge oder Erscheinungen sind, kann alles, was nicht Krieg ist, eo ipso: Friede, was[α] nicht Feind ist, eo ipso: Freund heißen. Umgekehrt: wo Friede und Freundschaft selbstverständlich und normal das Gegebene sind, kann alles, was nicht Friede ist: Krieg, und was nicht Freundschaft ist: Feindschaft werden. Im ersten Fall ist der Friede, im zweiten Fall der Krieg von dem bestimmt Gegebenen her negativ bestimmt. Im ersten Fall ist aus demselben Grunde Freund der Nicht-Feind, im zweiten Falle Feind der Nicht-Freund. Vom Freund als bloßem Nicht-Feind ging zum Beispiel die strafrechtliche Auffassung der „Feindlichen Handlungen gegen befreundete Staaten" (vgl. Vierter Abschnitt des Zweiten Teiles des Deutschen Reichsstrafgesetzbuches, §§ 102–104) aus: befreundet ist danach jeder Staat, mit dem der eigene Staat sich nicht im Kriege befindet.[b] Der tschechoslowakische Staat unter dem Staatspräsidenten Benesch wäre danach im Mai und September 1938 ein mit dem Deutschen Reich befreundeter Staat gewesen!

Diese Fragestellung (welcher Begriff ist so bestimmt gegeben, daß dadurch der andere Begriff negativ bestimmt werden kann?) ist schon aus dem Grunde notwendig, weil wohl alle bisherigen völkerrechtlichen Erörterungen darüber, ob eine Aktion Krieg ist oder nicht, da-|[106]von ausgehen, daß die Disjunktion von Krieg und Frieden restlos und ausschließlich ist, das heißt, daß von selbst und ohne dritte Möglichkeit das eine von beiden (entweder Krieg oder Frieden) anzunehmen ist, wenn das andere nicht vorliegt. *Inter pacem et bellum nihil est medium*[3]. Anläßlich des Vorgehens Japans gegen China 1931/32 zum Beispiel ist zur Abgrenzung der (noch keinen Krieg darstellenden) militärischen Repressalien vom Krieg stets mit dieser Begriffsmechanik gearbeitet worden. Dieses *nihil medium* ist aber gerade die Situationsfrage. Richtigerweise muß die völkerrechtliche Frage so gestellt werden: Sind militärische Gewaltmaßnahmen, insbesondere militärische Repressalien, mit dem Frieden vereinbar oder nicht, und wenn

[3] Cicero in der 8. Philippika: zitiert bei Hugo Grotius, de jure belli ac pacis, Buch III, Cap. 21 § 1.[c]

[α] HE RW 28314: alles, was

[a] Karstien, Hans: Infixe im Indogermanischen, Heidelberg 1971, diskutiert die Hypothese nicht, das Wort Feind wird nirgends untersucht. Ebenso wenig scheinen sich die beiden genannten Beispiele (frater, drei) verifizieren zu lassen. Karstiens Werk stand schon während seiner Hauptentstehungszeit in den vierziger und fünfziger Jahren außerhalb des indogermanistischen Konsens, der nur ein Nasalinfix annimmt, das bisweilen den Präsensstamm kennzeichnet.

[b] Gemäß diesen Bestimmungen galt jedoch nicht jeder Staat als befreundet, der sich mit dem eigenen nicht im Krieg befand, sondern nur derjenige, der „dem Deutschen Reich die Gegenseitigkeit verbürgt", der also umgekehrt eine feindliche Handlung gegen das Deutsche Reich mit gleichen Mitteln ahnden würde.

[c] Lat.: zwischen Frieden und Krieg gibt es nichts Mittleres (Cicero: 8. Philippische Rede, Abs. 4). Das Zitat fehlt in Grotius' Erstveröffentlichung 1625 und findet sich erst ab der zweiten Ausgabe 1631, welche die meisten von vielen Verbesserungen und Ergänzungen der späteren Ausgaben enthält.

sie es nicht sind, sind sie dann aus diesem Grunde Krieg? Das wäre eine Fragestellung, die vom Frieden als konkreter Ordnung ausgeht. Den besten Ansatz zu ihr finde ich bei Arrigo *Cavaglieri* in einem Aufsatz aus dem Jahre 1915[4]. Dort sagt er in der Sache: militärische Gewaltmaßnahmen sind mit dem Friedenszustand unvereinbar, also sind sie Krieg. Das Interessante an seiner Gedankenführung ist die Auffassung des Friedens als konkreter und geschlossener Ordnung und als des stärkeren, daher maßgebenden Begriffes. Die meisten sonstigen Erörterungen sind weniger klar in der Fragestellung und bewegen sich in dem leeren Klipp-Klapp einer scheinpositivistischen Begriffsalternative.

Ob man nun Krieg annimmt, weil kein Frieden ist, oder Frieden, weil kein Krieg ist, in beiden Fällen müßte vorher gefragt werden, ob es denn wirklich kein drittes, keine Zwischenmöglichkeit, kein *nihil medium*[a] gibt. Das wäre natürlich eine Abnormität, aber es gibt eben auch abnorme Situationen. Tatsächlich besteht heute eine solche abnorme Zwischenlage zwischen Krieg und Frieden, in der beides ge-|[107]mischt ist. Sie hat drei Ursachen: erstens die Pariser Friedensdiktate; zweitens das Kriegsverhütungssystem der Nachkriegszeit mit Kelloggpakt und Völkerbund[5]; und drittens die Ausdehnung der Vorstellung vom Kriege auch auf nichtmilitärische (wirtschaftliche, propagandistische usw.) Betätigungen der Feindschaft. Jene Friedensdiktate wollten ja aus dem Frieden eine „Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln“[b] machen. Sie haben den Feindbegriff so weit getrieben, daß dadurch nicht nur die Unterscheidung von Kombattanten und Nicht-Kombattanten, sondern sogar die Unterscheidung von Krieg und Frieden aufgehoben wurde. Gleichzeitig aber suchten sie diesen unbestimmten und absichtlich offengehaltenen Zwischenzustand zwischen Krieg und Frieden durch Pakte zu legalisieren und juristisch als den normalen und endgültigen Status quo des Friedens zu fingieren. Die typische Rechtslogik des Friedens, typische Rechtsvermutungen, von

[4] Note critiche su la teoria dei mezzi coercitivi al difuori della guerra, Rivista di diritto internazionale, Bd. IX (1915) S. 23 ff., 305 ff. Später hat Cavaglieri seine Meinung unter dem Eindruck der Praxis geändert: Corso di diritto internazionale, 3. Aufl. 1934 S. 555; Recueil des Cours de l’Académie Internationale de Droit International (1919 I) S. 576 ff.[c] Das für unsern Zusammenhang allein Entscheidende ist seine von einem starken Begriff des Friedens ausgehende Fragestellung.

[5] „Die Wirkung vom Völkerbundpakt und Kellogg-Pakt scheint die werden zu wollen, daß in Zukunft zwar keine Kriege mehr geführt werden, aber militärische Aktionen größten Stils sich als ‚bloße Feindseligkeiten‘ ausgeben, was kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt ist“, Josef L. Kunz, Kriegsrecht und Neutralitätsrecht, 1935, S. 8, Anm. 37. Vorzüglich: Frhr. von Freytagh-Loringhoven, Zeitschr. d. Akad. f. Deutsches Recht, 1. März 1938, S. 146.

[a] Recte: kein *medium*.

[b] Vgl. zu diesem abgewandelten Zitat von Clausewitz hier S. 110 (BP 1), S. 102 (BP 2) und S. 103 (BP 3).

[c] Der Aufsatz im *Recueil des Cours* ist erst 1929 auf den Seiten 311-585 erschienen (in Cor2 PB noch korrekt wiedergegeben, dafür ist dort die dritte Auflage des *Corso di diritto internazionale* fälschlicherweise auf 1935 datiert). Cavaglieri begründet seinen Meinungsumschwung nicht theoretisch, sondern gibt an dieser Stelle die praktisch herrschende Auffassung wieder, wie sie sich in den zwanziger Jahren herausgebildet habe. Auf seinen früheren Artikel von 1915 verweist er explizit (S. 579).

denen der Jurist bei einer echt befriedeten Lage ausgehen kann und muß, wurden dieser abnormen Zwischenlage aufgepfropft. Zunächst schien das für die Siegermächte vorteilhaft zu sein, weil sie eine Zeitlang *à deux mains*[a] spielen konnten und, je nachdem sie Krieg oder Frieden annahmen, auf jeden Fall die Genfer Legalität auf ihrer Seite hatten, während sie deren Begriffe, wie Paktbruch, Angriff, Sanktionen usw. ihrem Gegner in den Rücken stießen. In einem solchen Zwischenzustand zwischen Krieg und Frieden entfällt der vernünftige Sinn, den die Bestimmung des einen Begriffes durch den andern, des Krieges durch den Frieden oder des Friedens durch den Krieg, sonst haben könnte. Nicht nur die Kriegserklärung wird gefährlich, weil sie den Kriegerklärenden von selbst ins Unrecht setzt, sondern jede abgrenzende[α] Kennzeichnung militärischer sowohl als auch nichtmilitärischer Aktionen als „friedlich" oder „kriegerisch" wird sinnlos, weil nichtmilitärische Aktionen in wirksamster, unmittelbarster und intensivster Weise feindliche Aktionen sein können, während umgekehrt|[108] militärische Aktionen unter feierlicher und energischer Inanspruchnahme freundschaftlicher Gesinnung vor sich gehen können.

Praktisch wird die Alternative von Krieg und Frieden in einer solchen Zwischenlage noch wichtiger, denn jetzt wird alles Rechtsvermutung und Fiktion, ob man nun annimmt, daß alles, was nicht Friede Krieg ist, oder ob, umgekehrt, alles was nicht Krieg deshalb von selbst Friede ist. Das ist der bekannte „Stock mit zwei Enden". Jeder kann nach beiden Seiten argumentieren und den Stock bald an dem einen oder dem andern Ende anfassen. Alle Versuche, eine Definition des Krieges zu geben, müssen hier bestenfalls in einem ganz subjektivistischen und voluntaristischen Dezisionismus enden: Krieg liegt dann vor, wenn eine aktiv werdende Partei Krieg *will*. „Als einzig zuverlässiges Unterscheidungsmerkmal (heißt es in einer neulich erschienenen, anerkennenswert tüchtigen Monographie zum völkerrechtlichen Kriegsbegriff) bleibt somit nur der Wille der streitenden Parteien. Ist er darauf gerichtet, die Gewaltmaßnahmen als kriegerische abzuwickeln, so herrscht Krieg, andernfalls Frieden[6]." *Dieses „andernfalls Frieden" ist leider nicht wahr.* Dabei soll der Wille eines einzigen Staates zur Erfüllung des Kriegsbegriffs genügen, gleichgültig, auf welcher Seite er vorliegt[7]. Ein solcher Dezisionismus entspricht zwar der Lage. Er äußert sich zum Beispiel in entsprechender Weise darin, daß der politische Charakter einer völkerrechtlichen Streitigkeit nur noch rein dezisionistisch durch den Willen jedes Streitenden bestimmt wird, auch hier also der Wille das „unmittelbare Kriterium des Politischen" wird[8].

---

[6] Georg Kappus, Der völkerrechtliche Kriegsbegriff in seiner Abgrenzung gegenüber militärischen Repressalien, Breslau 1936, S. 57.

[7] G. Kappus, a. a. O., S. 65.

[8] Onno Oncken, Die politischen Streitigkeiten im Völkerrecht: ein Beitrag zu den Grenzen der Staatengerichtsbarkeit, Berlin 1936.[b]

[α] Cor 2 PB: angrenzende

[a] Frz.: zweihändig.

[b] Schmitt gibt hier nicht eine wörtliche, jedoch sinngemäß an vielen Stellen ausgedrückte Auffassung Onckens wieder, bspw.: „Wenn man aus den Staatenstreitigkeiten die von Natur gerichtsunfähigen herausgreifen und [...] als politische Streitigkeiten bezeichnen will, dann wird

Was bedeutet das aber für unsere Frage nach dem Verhältnis von Krieg und Frieden? Es zeigt, daß die Feindschaft, der *animus hostilis*, der primäre Begriff geworden ist. Das hat in dem gegenwärtigen Zwischenzustand zwischen Krieg und Frieden eine ganz andere Tragweite als frühere „subjektive" oder „Willenstheorien" des Kriegsbegriffes. Zu allen Zeiten hat es „halbe", „partielle" und „unvollkom-|[109]mene", „beschränkte" und „getarnte" Kriege gegeben, und der vom Lytton-Bericht für das Vorgehen der Japaner gebrauchte Ausdruck „war disguised"[a] wäre insofern an sich nichts Neues. Das Neue ist der juristisch ausgebaute, durch Kelloggpakt und Völkerbund institutionalisierte Zwischenzustand zwischen Krieg und Frieden, der alle jene negativen Feststellungen – mögen sie vom Nichtfrieden auf den Krieg oder vom Nichtkrieg auf den Frieden schließen – heute unrichtig macht.

Der Pazifist Hans Wehberg sagte im Januar 1932 zum Mandschureikonflikt: Was nicht Krieg ist, ist im völkerrechtlich juristischen Sinne Friede. Das bedeutete damals praktisch: Das Vorgehen der Japaner in China war nicht Krieg, sie waren also nicht „zum Kriege geschritten"[b] im Sinne des Genfer Völkerbundpaktes, und die Voraussetzung für Völkerbundssanktionen (wie sie im Herbst 1935 gegen Italien unternommen wurden) war nicht gegeben. Wehberg hat seine Meinung und seine Formulierung später geändert[9] aber die eigentliche Logik des begrifflichen Verhältnisses solcher negativen Bestimmungen hat er bis heute nicht erkannt. Es handelt sich weder um „subjektive", noch um „objektive" Theorien des Kriegsbegriffes im allgemeinen, sondern um das Problem der besonderen Zwischenlage zwischen Krieg und Frieden. Für die Genfer Art von Pazifismus ist es typisch, daß sie aus dem Frieden eine juristische Fiktion macht: Friede ist alles, was nicht Krieg ist, Krieg aber soll dabei nur der militärische Krieg alten Stiles mit *animus belligerandi*[c] sein. Ein armseliger Friede! Für diejenigen, die mit

[9] Vgl. Die Friedenswarte, Januarheft 1932, S. 1–13, mit Heft 3/4 von 1938, S. 140[d].[α]

man das Kriterium des Politischen unmittelbar nur in dem Wollen der streitenden Staaten sehen dürfen" (S. 50). Auf diese Stelle verweist Schmitt explizit in FP, S. 632.

[α] In Cor2 PB: Zusätzlicher Verweis auf Schmitt, Carl: Völkerrechtliche Formen des modernen Imperialismus (= PB, S. 184-203).

[a] Der Lytton-Bericht, hg. v. Mitgliedern der Hamburgischen Juristen-Fakultät, Leipzig 1933, S. 212: „Die Beziehungen zwischen China und Japan kommen einem verkappten Kriege [im engl. Original: *war in disguise*] gleich und die Zukunft ist voller Besorgnisse."

[b] Vgl. für diese Formulierung die Präambel der Völkerbundssatzung sowie die Artikel 12, 13, 15, 16 und 17.

[c] Recte: animus belligerendi, Lat.: Der Wille, Krieg zu führen.

[d] Als Wehberg (1932, S. 1) festhielt, dass der Konflikt zwischen Japan und China nicht als Krieg einzustufen sei, bezog er sich auf die damals herrschende Auffassung, die zwischen Krieg und militärischer Besetzung unterschied. Er zieht daraus jedoch nicht den Schluss, dass alles Frieden sein müsse, was nicht Krieg sei, sondern plädiert dafür, auch militärische Besetzungen als völkerbundswidrig einzustufen und damit die Zwischenlage zu beseitigen, die auch Schmitt beklagt. Seine Meinungsänderung von 1938 (S. 140 Fn. 4) bezieht sich nur auf die Definition des Krieges, die nicht mehr vom subjektiven Willen einer der Konfliktparteien abhängen solle. Seine grundsätzliche Stoßrichtung, möglichst alle aggressiven zwischenstaatlichen Handlungen zu ächten, bleibt bestehen, wobei sein Fokus tatsächlich auf militärische Handlungen gerichtet ist, wie Schmitt im Folgenden bemängelt.

außermilitärischen, zum Beispiel wirtschaftlichen Zwangs- und Einwirkungsmöglichkeiten ihren Willen durchsetzen und den Willen ihres Gegners brechen können, ist es ein Kinderspiel, den militärischen Krieg alten Stils zu vermeiden, und diejenigen, die mit militärischer Aktion vorgehen, brauchen nur energisch genug zu behaupten, daß ihnen jeder Kriegswille, jeder animus belligerandi fehlt.

5. Der sogenannte *totale Krieg* hebt den Unterschied von Kombattanten und Nichtkombattanten auf und kennt neben dem militärischen auch einen nichtmilitärischen Krieg (Wirtschaftskrieg, Propa-|[110]gandakrieg usw.) als Ausfluß der Feindschaft. Die Aufhebung der Unterscheidung von Kombattanten und Nichtkombattanten ist hier aber eine (im Hegelschen Sinne) *dialektische* Aufhebung. Sie bedeutet infolgedessen nicht etwa, daß diejenigen, die früher Nichtkombattanten waren, sich nunmehr einfach in Kombattanten alten Stils verwandeln. Vielmehr verändern sich *beide* Seiten, und der Krieg wird auf einer ganz neuen, gesteigerten Ebene als eine nicht mehr rein militärische Betätigung der Feindschaft weitergeführt. Die Totalisierung besteht hier darin, daß auch außermilitärische Sachgebiete (Wirtschaft, Propaganda, psychische und moralische Energien der Nichtkombattanten) in die feindliche Auseinandersetzung einbezogen werden. Der Schritt über das rein Militärische hinaus bringt nicht nur eine quantitative Ausweitung, sondern auch eine qualitative Steigerung. Daher bedeutet er keine Milderung, sondern eine Intensivierung[α] der Feindschaft. Mit der bloßen Möglichkeit einer solchen Steigerung der Intensität werden dann auch die Begriffe Freund und Feind von selbst wieder politisch und befreien sich auch dort, wo ihr politischer Charakter völlig verblaßt war, aus der Sphäre privater und psychologischer Redensarten[10].

6. Der Begriff der *Neutralität* im völkerrechtlichen Sinne ist eine Funktion des Kriegsbegriffes. Die Neutralität wandelt sich daher mit dem Krieg. Sie kann, praktisch gesehen, heute in vier verschiedenen Bedeutungen unterschieden werden, denen vier verschiedene Situationen zugrunde liegen:

a) Gleichgewicht der Macht von Neutralen und Kriegführenden: hier ist die „klassische“, in „Unparteilichkeit“ und paritätischem Verhalten bestehende Neutralität sinnvoll, möglich und sogar wahrscheinlich; der Neutrale bleibt Freund – amicus – jedes der Kriegführenden: *amitié* impartiale[a];

b) eindeutige Machtüberlegenheit der Kriegführenden über die Neutralen: hier wird die Neutralität ein stillschweigender Kompromiß zwischen den Kriegführenden, eine Art Niemandsland oder still-|[111]schweigend vereinbarter Ausklammerung aus dem

[10] Als ihm der behandelnde Zahnarzt sagte: „Sie sind kein Held“, erwiderte W. Gueydan de Roussel: „Sie sind ja auch nicht mein Feind.“[b]

[α] Cor2 PB: Intensifizierung

[a] Frz.: unparteiische Freundschaft. Es sollten wohl beide Wörter kursiv gesetzt sein.

[b] Die Umstände von Roussels Ausspruch konnten nicht ermittelt werden. Es kam jedoch zu mindestens zwei Treffen zwischen den beiden, als Schmitt 1938 an seinem Aufsatz arbeitete (vgl. BW Roussel, RW 265-5449-51).

Kriegsbereich nach Maßgabe des Machtgleichgewichts der Kriegführenden (Weltkrieg 1917/18);

c) eindeutige Machtüberlegenheit der Neutralen über die Kriegführenden: hier können die starken Neutralen den schwachen Kriegführenden einen Spielraum für die Kriegführung anweisen. Im reinsten Falle wäre das der von Sir John Fischer Williams in die Völkerrechtslehre eingeführte Begriff des dog fight[11].

Hinweis von 1963 zu S. 111: *dog fight*. Ich entnehme dieses Wort einem Aufsatz von Sir John Fischer Williams (über die Völkerbund-Sanktionen gegen Italien im Abessinien-Konflikt 1936) aus dem British Yearbook of International Law Bd. XVII p. 148/9. Dort heißt es, die kommende Generation werde wahrscheinlich eher die Pflichten als die Rechte der Neutralen in den Vordergrund stellen. Außerdem aber könnten Kriege kommen, in denen – wenn nicht durch eine Aktion, so doch in Gedanken – *nicht* Stellung zu nehmen, für jeden sittlich denkenden Menschen unmöglich würde. In einem solchen Weltkriege, der kein bloßer *dog fight* wäre und mit allen moralischen Energien geführt würde, könnte die Neutralität, mag sie auch respektabel sein, doch nicht sehr weitgehend respektiert werden. Dante hat diejenigen Engel, die in dem großen Kampf zwischen Gott und dem Teufel neutral blieben, besonderer Verachtung und Strafe überliefert, nicht nur weil sie ein Verbrechen begingen, indem sie ihre Pflicht, für das Recht zu kämpfen, verletzt, sondern auch deshalb, weil sie ihr eigenstes, wahrstes Interesse verkannt haben; die Neutralen eines solchen Kampfes träfe also – so sagt der berühmte englische Völkerbundsjurist – ein Schicksal, dem nicht nur Dante, sondern auch Macchiavelli zustimmen würde.[a]

d) volle Beziehungslosigkeit (bei großer Entfernung oder genügend autarker, isolierbarer Macht): hier zeigt sich, daß Neutralität nicht Isolation, und daß Isolation (das heißt völlige Absonderung und Beziehungslosigkeit) etwas anderes als Neutralität ist; der sich Isolierende will weder Feind noch Freund eines der Kriegführenden sein.

In dem (oben unter 4.) behandelten Zwischenzustand zwischen Krieg und Frieden hängt die sachliche Entscheidung darüber, ob der *Fall* der Neutralität mit allen Neutralitätsrechten und Pflichten gegeben ist, davon ab, ob Krieg das ist, was nicht Frieden ist oder umgekehrt. Wenn diese Entscheidung rein dezisionistisch von jedem für sich getroffen wird, ist nicht einzusehen, warum nur der Kriegführende und nicht auch der Neutrale rein dezisionistisch entscheiden soll. Der *Inhalt* der Neutralitätspflichten erweitert sich mit der Erweiterung des Kriegsinhaltes. Wo man aber nicht mehr unterscheiden kann, was Krieg und was Frieden ist, da wird es noch schwerer zu sagen, was Neutralität ist.|[112]

---

[11] Vgl. in dem Aufsatz „Das neue Vae Neutris“, abgedruckt in Positionen und Begriffe. S. 251.[b]

---

[a] Der gesamte Hinweis paraphrasiert die Stelle bei Williams, Sir John Fischer: Sanctions under the Covenant, in: The British Yearbook of International Law, 17, 1936, 130-149, S. 147f. (vgl. PB, S. 286).

[b] = PB, S. 286. Mit „dog fights“ werden „tolerierte Kleinkriege und Konflikte von peripherer Bedeutung“ bezeichnet (ebd.).

Corollarium 3:

Übersicht über[α] nicht staatsbezogene Möglichkeiten und Elemente des Völkerrechts[a]

Das zwischenstaatliche Völkerrecht des jus publicum Europaeum ist nur eine der vielen rechtsgeschichtlichen Möglichkeiten des Völkerrechts. Auch enthält es in seiner eigenen Wirklichkeit starke *nicht*staatliche Elemente. Zwischen-staatlich bedeutet also keineswegs die Isolierung jedes Völkerrechtssubjekts dieser Art Ordnung. Im Gegenteil. Der zwischenstaatliche Charakter selbst ist nur aus einer umfassenden, die Staaten selbst tragenden Raumordnung zu verstehen.

Seit 1900 war es üblich geworden, in scharfem Dualismus *Innen* und *Außen* zu unterscheiden. Dadurch hat sich der Sinn für die Wirklichkeit des zwischenstaatlichen Völkerrechts getrübt. Insbesondere wurde nicht genug beachtet, daß der Staat des europäischen Völkerrechts in seiner klassischen Ausprägung *in sich selbst* wieder einen Dualismus trägt, nämlich den von *öffentlichem* und *privatem* Recht. Die beiden verschiedenen Dualismen dürfen nicht isoliert werden[1]. Leider ist diese Isolierung[β] in dem überspezialisierten Betrieb der heutigen Rechtswissenschaft fast selbstverständlich geworden. Es kam noch hinzu, daß das englische *common law* den Dualismus von öffentlich und privat ablehnte, wie es ja auch den Staatsbegriff des europäischen Kontinentalstaates ablehnte. Dennoch bleibt bestehen, was der Meister unserer Wissenschaft, Maurice Hauriou, in seinen *Principes de Droit public* (2. Aufl. 1916, S. 303 ff.) ein für allemal dargelegt hat: daß jedes staatliche Regime, im spezifischen und geschichtlichen Sinne des Wortes *Staat,* auf einer Trennung von öffentlicher Zentralisierung und privater Wirtschaft, also Staat und Gesellschaft[γ], beruht.[b]|[113]

---

[1] Carl Schmitt, Über die zwei großen Dualismen des heutigen Rechtssystems. Wie verhält sich die Unterscheidung von Völkerrecht und staatlichem Recht zu der innerstaatlichen Unterscheidung von öffentlichem und privatem Recht? In der Festausgabe für Georgios Streit, Athen 1940 (Positionen und Begriffe S. 261).[c]

[α] Cor3 NE: Hinweis auf | [β] Cor3 NE: Leider ist das | [γ] In Cor3 NE fehlt: also Staat und Gesellschaft

[a] Zuerst erschienen als Kapitel in NE, S. 183-185 (= Cor3 NE). Die beiden Texte sind weitgehend identisch, die wenigen inhaltlich relevanten Änderungen werden hier verzeichnet.

[b] Tatsächlich empfiehlt Hauriou diese Trennung, um die Entstehung einer Mittelschicht zu begünstigen und durch das (labile) Gleichgewicht von Staat und Gesellschaft gewisse Freiheiten zu garantieren (S. 370). Grundsätzlich gilt jedoch nur (S. 369): „[D]ans le régime d'État, le pouvoir politique et le pouvoir économique sont séparables et généralement séparés" (frz.: „Unter dem Regime des Staates sind die politische und die ökonomische Macht trennbar und üblicherweise auch getrennt").

[c] Der zweite Band (1. Band 1939) der Festausgabe für Georgios Streit (in griechischer und französischer Sprache: Symmikta Streit / Mélanges Streit) wurde nur noch in Sonderdrucken einzelner Beiträge herausgegeben. So auch Schmitts Artikel: Über die zwei großen „Dualismen" des heutigen Rechtssystems: wie verhält sich die Unterscheidung von Völkerrecht und staatlichem Recht zu der innerstaatlichen Unterscheidung von öffentlichem und privatem Recht?, Athen 1940, 316-328 (= PB, S. 297-308).

Die dualistische Trennung von Völkerrecht und Staatsrecht ist hier wie in anderen Fällen nur eine Fassadenangelegenheit. Im Hintergrunde und im Grunde überhaupt überwindet während des ganzen 19. Jahrhunderts, bis zum Weltkrieg 1914/18, ein gemeinsamer Verfassungsstandard die Kluft des scheinbar so scharfen Gegensatzes von Innen und Außen und läßt diesen ganzen *Dualismus* als eine nur formaljuristisch interessante Frage zweiten Ranges erscheinen. Wo der gemeinsame Verfassungsstandard des europäischen Konstitutionalismus fehlt, kann auch das Rechtsinstitut der *occupatio bellica*[a] nicht praktisch werden. Als Rußland 1877 ottomanisches Gebiet besetzte, wurden im besetzten Gebiet sofort die alten islamischen Einrichtungen beseitigt und gerade H. Martens, der auf der Brüsseler Konferenz von 1874 der Vorkämpfer des Rechtsinstituts der *occupatio bellica* gewesen war, rechtfertigte die sofortige Einführung einer neuen und modernen sozialen und rechtlichen Ordnung damit, daß er sagte, es sei unsinnig, mit russischer Waffengewalt gerade diejenigen veralteten Regeln und Zustände aufrechtzuhalten, deren Beseitigung ein Hauptzweck dieses russisch-türkischen Krieges war[2].[α]

Je schärfer nun vom Öffentlichen her der scharfe Dualismus von Innen und Außen die Türen verschloß, um so wichtiger wurde es, daß im Bereich des Privaten die Türen offen blieben und eine über die Grenzen hinweggehende Durchgängigkeit des privaten, insbesondere des wirtschaftlichen Bereichs bestehen blieb. Davon hing die Raumordnung des jus publicum Europaeum ab. Zum Verständnis der Wirklichkeit des zwischenstaatlichen Völkerrechts gehören deshalb mehrere Unterscheidungen, die die nichtstaatlichen Möglichkeiten und Elemente auch eines sonst zwischen-staatlichen Völkerrechts zum Bewußtsein bringen.

Die folgende Übersicht soll auf einige Erscheinungsformen des Völkerrechts hinweisen, die außerhalb der staatsbezogenen Begriffe liegen und dem großen Bereich des nicht-zwischen-staatlichen Völkerrechts angehören. Leider ist das Wort *Staat* zu einem unterschiedslosen Allgemeinbegriff gemacht worden; ein Mißbrauch, der eine all-|[114] gemeine Verwirrung zur Folge hat. Insbesondere sind Raumvorstellungen der spezifisch staatlichen Epoche des Völkerrechts vom 16. bis 20. Jahrhundert auf wesentlich andere Völkerrechtsordnungen übertragen worden. Demgegenüber ist es zweckmäßig, sich daran zu erinnern, daß das zwischen-staatliche Völkerrecht auf zeitgebundene geschichtliche Erscheinungsformen der politischen Einheit und der Raumordnung der Erde beschränkt ist und daß in dieser zwischen-staatlichen Epoche selbst, neben den rein zwischen-staatlichen, immer auch andere nicht-zwischen-staatliche Beziehungen, Regeln und Institutionen maßgebend gewesen sind.

---

[2] E. A. Korowin, Das Völkerrecht der Übergangszeit, deutsch (Berlin 1930, S. 135) herausgegeben von Herbert Kraus.

[α] Der gesamte Absatz wurde hier ohne weitere Anpassungen eingefügt. In NE steht er unmittelbar vor Cor3 NE im Kapitel „Territoriale Änderungen“.

[a] Lat.: kriegerische Besetzung.

I. Das Völkerrecht, jus gentium im Sinne eines *jus inter gentes*[a], ist selbstverständlich von der Organisationsform dieser *gentes* abhängig und kann bedeuten:
   1. zwischen-*völkisches* Recht (zwischen Familien, Sippen, Clans, Großsippen, Stämmen, Nationen);
   2. zwischen-*städtisches* Recht (zwischen selbständigen Poleis und civitates; intermunizipales Recht);
   3. zwischen-*staatliches* Recht (zwischen den zentralisierten Flächenordnungen souveräner Gebilde);
   4. zwischen *geist*lichen Autoritäten und weltlichen Mächten geltendes Recht (Papst, Kalif, Buddha, Dalai-Lama in ihren Beziehungen zu anderen Machtgebilden, insbesondere als Träger des heiligen Krieges);
   5. zwischen-*reichisches* Recht, jus inter imperia (zwischen Großmächten mit einer über das Staatsgebiet hinausreichenden Raumhoheit), zu unterscheiden von dem *innerhalb* eines Reiches oder eines Großraums obwaltenden zwischen-völkischen, zwischen-staatlichen und sonstigen Völkerrecht.

II. Neben dem jus gentium im Sinne eines (nach den Strukturformen der gentes verschiedenen) jus inter gentes kann es ein über die Grenzen der in sich geschlossenen gentes (Völker, Staaten, Reiche) hinweggehendes, *durchgängiges Gemeinrecht* geben. Es kann in einem gemeinsamen Verfassungsstandard oder in einem Minimum von vorausgesetzter innerer Organisation, in gemein-|[115]samen religiösen, zivilisatorischen und wirtschaftlichen Auffassungen und Einrichtungen bestehen. Der wichtigste Anwendungsfall ist ein über die Grenzen der Staaten und Völker hinweggehendes, allgemein anerkanntes Recht freier Menschen auf Eigentum und ein Minimum von Verfahren (due process of law).

So bestand im 19. Jahrhundert im europäischen Völkerrecht neben dem eigentlich zwischen-staatlichen, nach Innen und Außen dualistisch unterschiedenen Recht, ein gemeinsames *Wirtschaftsrecht*, ein internationales Privatrecht, dessen gemeinsamer Verfassungsstandard (die konstitutionelle Verfassung) wichtiger war als die politische Souveränität der einzelnen (politisch, aber nicht wirtschaftlich) in sich geschlossenen Flächenordnungen. Erst als die politische Souveränität anfing, wirtschaftliche Autarkie zu werden, entfiel mit dem vorausgesetzten gemeinsamen Verfassungsstandard auch die gemeinsame Raumordnung.

Lorenz von Stein hat diese zwei verschiedenen (das zwischen-staatliche und das durchgängig gemeinsame) Rechte im Auge, wenn er zwischen *Völkerrecht,* als zwischen-staatlichem, und *Internationalem Recht,* als gemeinsamem *Wirtschafts-* und *Fremdenrecht,* unterscheidet.[b]

---

[a] Lat.: Recht zwischen den Völkern.

[b] Stein, Lorenz von: Einige Bemerkungen über das internationale Verwaltungsrecht, in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, 6 (2), 1882, 395-442. Das Internationale Recht ist jedoch nicht auf bestimmte Sachgebiete beschränkt, sondern unterscheidet sich durch das Element des Gemeinsamen vom Völkerrecht, das als zwischen-staatliches Recht auf der individuellen Souveränität der Beteiligten fußt. Von Stein verbin-

Dieses internationale Recht des freien Handels und der freien Wirtschaft verband sich im 19. Jahrhundert mit der vom englischen Weltreich interpretierten Freiheit der Meere. England, das selber den kontinental-staatlichen Dualismus von öffentlichem und privatem Recht nicht entwickelt hatte, konnte unmittelbar mit dem privaten, staatsfreien Bestandteil jedes europäischen Staates in unmittelbare Verbindung treten. Die Verbindung der beiden Freiheiten hat – weit stärker als die zwischenstaatliche Souveränität gleichberechtigter Staaten – die Wirklichkeit des europäischen Völkerrechts im 19. Jahrhundert bestimmt. Zu ihr gehören also die beiden großen Freiheiten dieser Epoche: Freiheit der Meere und Freiheit des Welthandels.|[116]

det mit dieser Differenzierung die Überzeugung, dass der Gedanke des Internationalen Rechts denjenigen des Völkerrechts bald abgelöst haben werde (S. 420-422, 427f.).

Kommentar

1. Kapitel
Staatlich und Politisch

Die Abhandlung beginnt mit einem Fanal. In typischer Manier stellt Schmitt bereits im ersten Satz die unter damaligen Staatsrechtlern vorherrschende Sichtweise in Frage, wonach das Politische eng an den Staat gebunden oder gar mit ihm identisch sei. Konkret antwortet er wahrscheinlich auf eine Stelle aus Georg Jellineks *Allgemeiner Staatslehre* (Berlin 1921, S. 180): „‚Politisch' heißt ‚staatlich'; im Begriff des Politischen hat man bereits den Begriff des Staates gedacht" (markiert, RW 265-25083). Stattdessen diagnostiziert Schmitt die aktuell prekäre Stellung des Staates, dessen möglichen historischen Niedergang er jedoch erst viel später tatsächlich einsetzen sieht und auch dann nicht vorbehaltlos (vgl. hier, S. 40, 49 und 51). Gleichwohl entsteht die Notwendigkeit, das Politische unabhängig von seiner offenbar nur vorübergehend zentralen Bezugsgröße zu bestimmen. Die Relevanz des Themas ist damit zu Beginn deutlich genug hervorgehoben, auch wenn Schmitt sich später beklagen wird, dass niemand sie wirklich erkannt habe (BW Senghaas). Hingegen bleiben die Reichweite der Untersuchung und das Erkenntnisziel in der Schwebe, denn die Absicht, vom „Wesen des Politischen" (BP 2 56,11) zu handeln, kontrastiert mit der Aussage aus dem Nachwort zu BP 2 (1932) (hier S. 259; ähnlich S. 39 und 43 sowie der Hinweis zu S. 26/28, hier S. 77), ein unermessliches Problem lediglich „encadrieren" zu wollen.

Die Auseinandersetzung mit dem Staat ist für einen Staatsrechtler naheliegend. Dies gilt in besonderem Maße für Schmitt, der sich immer schon für die grundlegenden Bedeutungen von Begriffen und Konzepten interessiert (vgl. ÜSS, S. 13) und nicht zuletzt deshalb einen Zettelkasten zum Thema angelegt hat (BW Feuchtwanger, S. 163). Obwohl er nun mit seiner Schwerpunktverschiebung weg vom Staat und hin zum Politischen über die engeren staatsrechtlichen Grenzen hinausgreift und spätestens mit BP 2 auch ein breiteres Publikum ansprechen will, sind vor allem in diesem ersten Kapitel Residuen fachwissenschaftlicher Diskussionen übrig geblieben, wie sie in den langen Fußnoten 2 bis 4 enthalten sind. Hier kommen die Größen des Fachs wie etwa Heinrich Triepel zu Wort, aber auch die vom frankophilen Schmitt so geschätzten französischen Berufskollegen (vgl. VRA, S. 406), deren Arbeiten er gerade in der Weimarer Zeit aufmerksam verfolgte.

Nach einer späten Aussage Schmitts handelt es sich bei BP lediglich um das begrifflich formulierte Ergebnis von bereits in D angelegten Gedankengängen (PT II, S. 21). Dies mag für die dem Staat erwachsende Konkurrenz durch neue politische Akteure zutreffen (vgl. auch PT, S. 16). Im Hinblick auf das Politische zeigen jedoch vereinzelte Hinweise in früheren Schriften, dass damals auch bei Schmitt ein staatszentriertes Politikverständnis im Sinne Max Webers – wie er es in BP 2 Fn. 2, S. 58 kritisiert – dominierte, das zudem nicht ohne moralisch-normative Fundierung zu denken war (PR,

S. 164; PT, S. 68f.; WdS, S. 52). Die frühere Selbsteinschätzung, dass die wesentlichen Thesen der Schrift in den Bonner Seminaren der Jahre 1925 und 1926 entstanden seien (siehe hier Anm. a, Seite 123), erscheint vor diesem Hintergrund plausibler.

Das Augenfälligste in der synoptischen Darstellung des ersten Kapitels ist das völlige Fehlen desselben in BP 3. Zwar gibt es keine Selbstzeugnisse über die Gründe, sie lassen sich jedoch plausibel ableiten. Schmitt selbst hielt im Nachhinein die Eröffnungsformel für zu abstrakt und schwer verständlich – möglicherweise wurde dieses Urteil von einer brieflichen Rückmeldung Leo Strauss' im Jahre 1932 begünstigt (BW Strauss, S. 174f.) – und war gleichzeitig der Überzeugung, dass gerade der Anfang oft über das Schicksal einer Publikation entscheiden könne (siehe das Vorwort zu BP 2, S. 43). BP 1 war noch als Aufsatz in einer fachwissenschaftlichen Zeitschrift erschienen und die dortige Leserschaft dürfte keine Mühe bekundet haben, die verwendete Begrifflichkeit zu verstehen und einzuordnen. Ganz anders stellte sich jedoch die Situation vor der Veröffentlichung von BP 3 dar. Die Schrift sollte nun unter den neuen politischen Umständen eine Breiten-, wenn nicht gar Massenwirkung erzielen. Zu diesem Zweck war die neue Eröffnungsformel von BP 3 augenscheinlich bei Weitem besser geeignet. Was vom ersten Satz gesagt werden kann, gilt in gleichem Maße für das erste Kapitel insgesamt. Es enthält teilweise fachwissenschaftliche Diskussionen, Einschübe und Exkurse, die zwar geeignet sind, eine Problematik innerhalb des akademischen Diskurses zu situieren, nicht aber, ein größeres Publikum durch stilistische Eleganz und inhaltliche Einprägsamkeit zu begeistern. Die komplette Streichung des ersten Kapitels für BP 3 erscheint deshalb folgerichtig.

BP 2 enthält im Vergleich zu BP 1 keine wesentlichen inhaltlichen Änderungen, jedoch wird die Argumentation polemisch zugespitzt sowie mit weiteren Belegen und detailreicheren Ausführungen untermauert. Das beginnt bereits im Kleinen durch das Ersetzen oder Hinzufügen einzelner Wörter. Was früher beispielsweise „oft" (BP 1 56,39 und 58,2) geschah, passiert nun „meistens" (BP 2 56,39 und 58,3), und dem Versuch französischer Juristen, Regierungsakte von Verwaltungsakten abzugrenzen, gewährt Schmitt die Attribute „politisch" beziehungsweise „unpolitisch" nicht ohne distanzierende Anführungszeichen (BP 1 60,17 und 60,18; BP 2 64,2 und 64,4). Die Fußnoten 2 bis 4 erweitert Schmitt mit weiteren Belegen und am Ende fügt er ein veritables Corollarium an (ab BP 2 68,1), in welchem er die Entwicklung des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft in den vorhergehenden zwei Jahrhunderten nachzeichnet.

Ziel dieses Vorgehens ist es, aus einer theoretischen Sichtweise zu zeigen, dass in der modernen Demokratie die beiden Bereiche Staat und Gesellschaft sich gegenseitig durchdringen und deshalb das Politische nicht mehr alleine vom Staat aus definiert werden könne. Zugleich schwingt in der Darstellung ständig die Sorge mit, dass der Staat diese Entwicklung nicht unbeschadet überstehen werde und seine eingangs proklamierte Stellung als maßgebender Status schlechthin (BP 2 56,28–31) verlieren könnte. Hiervon darf die Rede vom totalen Staat nicht ablenken, denn ein nur quantitativ totaler Staat sei ein besonders schwacher Staat (PB, S. 213; VRA, S. 361; zur Begriffsbildung unter dem Eindruck der Wendung vom totalen Krieg – zuerst in Frankreich als „la guer-

re totale“ – und von der totalen Mobilmachung bei Ernst Jünger siehe HdV, S. 79; PB, S. 268; und den Brief an Jean Pierre Faye, abgedruckt in BW Mohler, S. 417f.). Die Befürchtung war sicherlich realpolitisch beeinflusst. Von Anfang an war die Parteienlandschaft in der Weimarer Republik fragmentiert und polarisiert, was die Regierungsbildung schwierig gestaltete, weil Kompromisse über mehrere Parteigrenzen gefunden und aufrechterhalten werden mussten. In der Zeit zwischen der Abfassung von BP 1 und BP 2, also in den Jahren 1927 bis 1931, verschärfte sich diese Situation, nicht zuletzt aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage, so dass seit Anfang 1930 Präsidialkabinette ohne parlamentarische Mehrheiten eingesetzt wurden. Die staatliche Entscheidungsfindung und -durchsetzung musste deshalb noch prekärer erscheinen, als sie es ohnehin schon gewesen war. Diese Situation spiegelt sich in den beiden Fassungen wider.

In BP 1 begnügt sich Schmitt am Ende des Kapitels mit dem nicht weiter ausgeführten Hinweis, dass Begriff und Wirklichkeit des Staates problematisch geworden seien (BP 1 66,18–21). Zwar behauptet er später, deswegen sein im Jahr darauf erschienenes Werk „Verfassungslehre“ und nicht „*Staats*lehre“ genannt zu haben (PT II, S. 21), was jedoch relativiert werden muss, weil er dortselbst gleich zu Beginn den Verfassungsbegriff explizit auf die Verfassung von Staaten beschränkt, unter besonderer Berücksichtigung der Weimarer Reichsverfassung (VL, S. 3). Noch um 1930 findet sich die Vermutung, dass jede Kraft sich in den Staat verwandle, sobald sie maßgebend werde (VRA, S. 57), und die fast identische Formulierung taucht Anfang 1933 noch einmal auf (PB, S. 212; VRA, S. 360). In BP 2 ist Schmitt jedoch weniger optimistisch. Er benennt die nicht-staatlichen, und damit angeblich unpolitischen Gruppen, die den Staat und sein „Monopol des Politischen“ gefährdeten, und indem er dieses Monopol im 18. und 19. Jahrhundert historisiert, kommt die aktuelle prekäre Lage deutlich zum Ausdruck (BP 2 66,19–68,9). Die Veränderung wird auch im Detail sichtbar. In BP 1 (66,10) gesteht Schmitt den Juristen zu, dass sie in der Rechtspraxis den Staat und seine Institutionen als bekannte Größen voraussetzten, während er diese Konzession in BP 2 (66,10) dahingehend relativiert, dass dies nur zulässig sei, „solange“ der Staat als etwas Selbstverständliches vorausgesetzt werden könne. In dieses Schema passen die eingefügten Angriffe auf all jene – und zwar Fachkollegen wie politische Akteure gleichermaßen –, die sich als unpolitisch ausgeben (BP 2 jeweils am Ende von Fn. 2, S. 60, und 3, S. 62, sowie 74,42–44). Zwar beschreibt Schmitt schon früh den Vorwurf der Unsachlichkeit und damit die Ablehnung des Politischen (PT, S. 68; RK, S. 29; Schmittiana I NF, S. 13), erst in den dreißiger Jahren jedoch stellt er die Taktik systematisch bloß, sich selbst als unpolitisch darzustellen, um gerade in der politischen Auseinandersetzung aufgrund angeblicher Sachlichkeit die Oberhand zu behalten, und fügt sie als festen und zentralen Bestandteil in sein Argumentationsrepertoire ein (HdV, S. 3; HP, S. 165; PT, S. 7 = Vorbemerkung von 1933 zur zweiten Auflage; SGN, S. 71 und 81; VRA, S. 56).

2. Kapitel
Die Unterscheidung von Freund und Feind als Kriterium des Politischen

Im kürzesten Kapitel der Abhandlung führt Schmitt die prägnante Formel der Unterscheidung von Freund und Feind als spezifisches Kriterium des Politischen ein. Es folgen erste knappe Erläuterungen desselben und Hinweise zur Abgrenzung von den spezifischen Kriterien anderer Sachgebiete. Ohne weiteres kann dieser Teil als Herzstück des Werkes bezeichnet werden, insofern er die erkenntnisleitende Hauptinnovation enthält, die stilistisch überzeugend, kompakt und ohne ablenkende Hinweise auf Sekundärliteratur präsentiert wird. Nach dem fachwissenschaftlich geprägten Auftaktkapitel bestehen die nun folgenden im Wesentlichen aus Konkretisierungen, Veranschaulichungen und Ausdeutungen der Konsequenzen, die sich direkt oder mittelbar aus dem derart bestimmten Kriterium des Politischen ergeben.

Das hier gezeichnete Bild des Feindes hat seit jeher kontroverse Interpretationen hervorgerufen, was nicht zuletzt durch die divergierenden Anhaltspunkte begünstigt wird. Einerseits ist er „existenziell“ (BP 2 78,37), negiert „die eigene, seinsmäßige Art von Leben“ (BP 2 80,32–33) und seine Identifizierung beruht auf der Möglichkeit „richtigen Erkennens“ (BP 2 80,20). Andererseits kann er gleichzeitig ein aufrichtiger und gut aussehender Handelspartner sein (BP 2 78,28–34) und die Beteiligten können „selbst entscheiden“ (BP 2 80,28), ob er bekämpft werden soll oder nicht. Gegen daraus gezogene Schlussfolgerungen – am einen Ende der Bandbreite vom absoluten Feind, der vernichtet werden muss, bis zum bloßen Konkurrenten am anderen Ende – verwahrt sich Schmitt explizit in den Hinweisen zu S. 26/28 (hier S. 77), ohne die Gelegenheit zu nutzen, seine eigene Sichtweise zu spezifizieren. Stattdessen verweist er summarisch auf die zwei Rezensionen von Leo Strauss und Helmut Kuhn (beide zu BP 2), die zu der konkreten Frage nicht explizit Stellung beziehen. Insgesamt bleiben sie aber die beiden wichtigsten öffentlichen Reaktionen, wie die offenbar vollständig durchgearbeiteten und glossierten Exemplare im Archiv bezeugen (RW 265-22468 (Kuhn) und -28422 (Strauss)). Kuhn schickte seine Rezension unaufgefordert an Schmitt (BW Kuhn, S. 177f.), welcher sie zunächst mit wenig schmeichelhaften Worten bedachte (Tb V, S. 284), sie aber offenbar intensiv und in mehreren Durchgängen studierte sowie mit kritischen Kommentaren im positiven wie negativen Sinne versah. Dagegen bemühte sich Schmitt persönlich darum, dass die Anmerkungen von Strauss im Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik – dem Erscheinungsort von BP 1 – publiziert wurden (BW Lederer, S. 84), und lobte sie gegenüber Freunden (BW Becker, S. 54).

Die Ursprünge der Freund-Feind-Formel können nicht restlos aufgeklärt werden. Günter Maschke (in: FP, S. 221) beruft sich auf eine persönliche Mitteilung Schmitts, wonach dieser von der Lektüre des spanischen Tacitisten Baltasar Álamos de Barrientos (1555-1640) inspiriert worden sei, der die beiden Begriffe in politischen Zusammenhängen prominent verwendet. Als weitere mögliche Quelle nennt Maschke den altindischen Staatsdenker Kautilya, dessen Werk Arthashastra (ca. 300 v. Chr.) verschiedene Arten von Feinden und den Umgang mit ihnen behandelt, wovon Schmitt über indologisch geschulte Kollegen Kenntnis erhalten haben könnte (SGN, S. 104), vielleicht durch

Bernhard Breloer, der in der fraglichen Zeit vor 1927 in Bonn promovierte und nachweislich – wenn auch erst später – mit Schmitt bekannt war (FP, S. 222; Tb V, S. 339 mit Fn. 1671; hier Fn. 2, S. 267). Eine allenfalls komplementäre Rolle könnte der Theologe Erik Peterson gespielt haben, mit dem Schmitt in den Bonner Jahren intensiv verkehrte und nicht selten akademische Diskussionen ausfocht. Zu jener Zeit beschäftigte sich Peterson unter anderem mit dem Gebot der Feindesliebe im Lukasevangelium, was ein Thema beim abendlichen Wein war (vgl. Tb IV, S. 46 Fn. 280, und passim). Jedenfalls fielen all diese Einflüsse bei Schmitt auf fruchtbaren Boden, lassen sich doch vorher schon vereinzelt Stellen nachweisen, die ein Freund-Feind-Denken in politischen Zusammenhängen offenbaren und die teilweise bis 1919 zurückreichen (PR, S. 17, 152, 161). Nicht zuletzt gab er sich schon früh überzeugt, dass der Sinn des Lebens in einer Einteilung bestehe (Tb II, S. 31).

Erstmals können in diesem Kapitel alle drei Textvarianten parallel betrachtet werden und bereits ein kursorischer Überblick offenbart die eklatanten quantitativen Unterschiede zwischen ihnen. Dieser Eindruck ist durchaus repräsentativ und setzt sich im weiteren Verlauf fort. Typischerweise nimmt dabei der Umfang der einzelnen Abschnitte durch Einfügungen und Ergänzungen in der jeweils späteren Version zu. Neben diesen Erweiterungen fällt eine kontinuierliche Zuspitzung der Argumentation auf, die sich bereits im ersten Kapitel zwischen BP 1 und BP 2 angedeutet hat, nun auch BP 3 erfasst und sich weitgehend fortsetzt. So formuliert beispielsweise BP 1 (76,42–43; 78,4) „so wenig [...] ebensowenig“, woraus in BP 2 (78,6; 78,12): „wenn [...] noch weniger“ wird, um schließlich in BP 3 (79,11; 79,17–18) in „wenn selbst [...] noch viel weniger“ zu gipfeln.

Die wichtigste inhaltliche Änderung des Kapitels findet von BP 1 zu BP 2 statt. Weist BP 1 dem Politischen noch ein eigenes, selbständiges Gebiet zu, sind in BP 2 alle entsprechenden Formulierungen konsequent eliminiert (BP 1 76,7–8; 76,14; 76,24–26; 76,35–37; 80,38–39; die Idee des Politischen als eigenes Gebiet neben anderen taucht erstmals in der Vorbemerkung zur zweiten Auflage von GLP, S. 16f., im Jahre 1926 auf). Offenbar will Schmitt damit den Eindruck vermeiden, sich selbst nur im Fahrwasser liberaler oder pluralistischer Theorien zu bewegen, denn genau an diese beiden Adressaten richtet er kurz darauf den Vorwurf, das Politische lediglich als eines und dazu gleichberechtigtes Sachgebiet neben anderen zu konzipieren (insbesondere HdV, S. 111 und PB, S. 159f.; vgl. auch HP, S. 164 Fn. 1; SGN, S. 134f.; VRA, S. 56). Damit einher geht eine Mäßigung des Erkenntnisziels. Anstelle einer eigentlichen Begriffsbestimmung gibt Schmitt nun an, lediglich das spezifisch politische Kriterium zu benennen (BP 2 76,7; 76,29; 76,36; vgl. den Brief von Schmitts französischem Freund und Übersetzer Pierre Linn, der offenbar in Gesprächen mehrmals bemängelt hat, dass es sich bei seiner Begriffsbestimmung nicht um eine eigentliche Definition handle (Rez. Linn); andererseits zeigte sich bei Schmitt schon früh das Bestreben, das für einen Bereich jeweils „spezifische Kriterium“ zu finden (GU, S. 100)). Es hat nicht mehr den Sinn, ein eigenes, politisches Gebiet abzustecken, sondern „den äußersten Intensitätsgrad einer Verbindung oder Trennung“ (BP 2 78,21–22) zu bezeichnen. Das Konzept

des Intensitätsgrades hat Schmitt aller Wahrscheinlichkeit nach der Dissertation von Hans Morgenthau entnommen, zumindest wird dies von Letzterem behauptet (*Fragment of an Intellectual Autobiography: 1904-1932*, in: Thompson/Myers (Hg.): Truth and Tragedy, New Brunswick/London 1984, 1-17, S. 16). Tatsächlich stützen die vorhandenen Belege seine Darstellung. Einerseits weisen die erhaltenen Briefe Schmitts an Morgenthau (BW Morgenthau) darauf hin, dass jener nach der Lektüre von Morgenthaus Dissertation mit diesem Kontakt aufgenommen und ihn schließlich zu sich eingeladen hat, auch wenn der Tagebucheintrag des fraglichen Samstags den Besuch nicht erwähnt (Tb IV, S. 325). Andererseits sind die entscheidenden Abschnitte in Schmitts Exemplar der Dissertation mit vielfachen Markierungen versehen, die nicht zuletzt den Begriff des Intensitätsgrades betreffen (RW 265-27067, S. 67-72). Schmitt verschweigt also dahingehend seine Quelle ebenso, wie Morgenthau in seiner Schrift den Bezug zu BP 1 verschweigt, obwohl er sie nach eigenen Angaben teilweise als Antwort darauf verstanden haben wollte (*Fragment of an Intellectual Autobiography*, S. 15).

Fraglich bleibt, inwieweit diese Neuerungen inhaltliche Verschiebungen bedeuten. Klar ist, dass das Intensitätskonzept den Fokus darauf lenkt, dass ein Gegensatz aus jedem Sachgebiet politisch werden kann, sobald er intensiv genug geworden ist, wie dies in den folgenden Kapiteln und auch in späteren Schriften immer wieder betont wird (HP, S. 164 Fn. 1; PT II, S. 22; SGN, S. 73). Derselbe Effekt ist aber bereits in BP 1 (bspw. 114,21–26) öfter explizit beschrieben, taucht der Sache nach schon früher bei Schmitt auf (Tb III, S. 392) und klingt in VL (S. 210 und 234) sogar unter Verwendung der Begriffe „intensiv“ und „Intensität“ an. Zugleich bleibt das Politische auch als Intensitätsgrad „selbständig“, obwohl es aus den Gegensätzen der anderen Sachgebiete gespeist wird, wie Schmitt gerade an jener Stelle betont, an der er abstreitet, dass das Politische lediglich ein neues Sachgebiet sei (BP 2 76,43–78,6; BP 3 79,3–11; das Spannungsverhältnis zwischen Selbständigkeit und Abhängigkeit wurde früh erkannt (Rez. Brock, S. 398)). Diese Gemengelage hat dazu geführt, dass immer wieder um die Einordnung des Politischen gerungen wurde. So beharrt beispielsweise Willy Haas darauf, dass es sich beim Politischen nach Schmitt trotz anderslautender Intention um die Etablierung eines neuen Sachgebietes handle (Rez. Haas, S. 1). Strauss hingegen stellt fest, dass das Politische *„fundamental“* (Rez. Strauss, S. 736, Hervorh. i. O., von Schmitt kommentarlos markiert) und als „*primäre* Tendenz“ (BW Strauss, S. 174, Hervorh. i. O.) aufzufassen sei, während sich Kuhn nicht ganz vom Gedanken der „Gebietsautonomie“ (Rez. Kuhn, S. 190) lösen will, zugleich aber eine „Vorordnung des Politischen“ (ebd., S. 191) konstatiert. Diese Klassifikation kommentiert Schmitt am Rand mit „richtig“ und sie vermag die besondere Stellung des Politischen zu erfassen, die in den Kategorien des Kriteriums selbst angelegt ist. Im Gegensatz zu den anderen Sachgebieten, die mit adjektivischen Begriffspaaren bestimmt werden (bspw. BP 2 76,17–23), sind es beim Politischen die Nomina „Freund und Feind“, und nicht etwa die Adjektive „seinsmäßig gleich und seinsmäßig anders“. Damit wird die eigentümliche Spannung des politischen Gegensatzes eingefangen, der zwar selbständig und seinsmäßig ist, der aber gleichzeitig seine bestimmenden Merkmale bei genügend hoher Intensität aus den Gegensätzen der anderen Sachgebiete empfangen kann. Die Abkehr von der

Bestimmung des Politischen als eines eigenen Sachgebietes hin zum Intensitätsgrad erscheint vor diesem Hintergrund weniger als eine inhaltliche Kehrtwende, denn als Folge eines begrifflichen Klärungsprozesses und des Bestrebens, sich von liberalen und pluralistischen Ansätzen deutlich abzugrenzen. Nur so wird verständlich, wieso Schmitt 1930 in HP (S. 164 Fn. 1) das Wort „politisch" als Intensitätsgrad ohne eigenes Sachgebiet definiert und für diese Bestimmung trotzdem explizit auf BP 1 verweist.

BP 3 übernimmt weitgehend den Stand von BP 2 ohne wesentliche inhaltliche Änderungen. Wohl aber kommt es zu vielen stilistischen Modifikationen und einigen – dem Zeitgeist angepassten – rhetorischen Verschärfungen. Der erste Satz wird gekürzt und mit einer zusätzlichen Hervorhebung versehen, um eine griffige Eingangsformel zu erhalten (BP 3 77,31–33). Gleichzeitig entfällt der defensive Zusatz, dass es sich nicht um eine „erschöpfende Definition oder Inhaltsangabe" (BP 2 76,36–38) handle. Der Feind ist jetzt nicht mehr nur der „Andere" (BP 2 78,35; BP 3 79,34), sondern der „Andersgeartete" (BP 3 81,11; vgl. auch BP 3 79,37), der im Konfliktfall nicht einfach „abgewehrt oder bekämpft wird" (BP 2 80,31–32), sondern „abgewehrt oder bekämpft werden muss" (BP 3 81,33–34). Die Rede von der Gleich- bzw. Andersartigkeit ist zwar bereits in den 1920er Jahren nicht ungewöhnlich und auch bei Schmitt nicht neu, sie trat aber bis dahin hinter anderen Begriffen wie etwa der Homogenität deutlich zurück (bspw. FP, S. 86f. und 115-126). Erst ab Mai 1933 spielt sie für kurze Zeit eine zentrale Rolle in Schmittschen Argumentationsmustern (AdB, B 115; FP, S. 391 und 425). Abschließend ist auf den erklärend eingefügten Abschnitt BP 3 (81,4–18) hinzuweisen, der durch die vielen Anführungszeichen in unterschiedlicher Bedeutung den Eindruck vermittelt, dass bei der Abfassung ein gewisser Zeitdruck bestand.

3. Kapitel
Krieg als Erscheinungsform der Feindschaft

Nachdem das politische Kriterium als Unterscheidung von Freund und Feind definiert ist, folgt nun die Explikation dieser Bestimmung, die Schmitt fast ausschließlich am Feindbegriff ausrichtet. Entscheidend sei die Abgrenzung des öffentlichen Feindes von anderen möglichen Kategorien, wobei die angeführten Belege aus der Antike einer näheren Untersuchung nicht standzuhalten vermögen. Insbesondere die Kritik von christlicher Seite hat früh moniert, dass die Bibelstelle „Liebet eure Feinde" (BP 2 86,6) keineswegs nur auf den privaten Feind abziele (Rez. Stratmann, 2. Teil, S. 1f., Schmitt wurde auf diese Rezension zeitnah aufmerksam gemacht (BW Becker, S. 41); Rez. Wessendorft, S. 142; vgl. auch Rez. Fiala (= Löwith), S. 117 Fn. 1, Schmitt hat diese Stelle gar mit Ausrufezeichen markiert (RW 265-28369)). Gleichwohl bleibt die Feinddifferenzierung bedeutsam, insofern es nur der öffentliche Feind sei, mit dem potenziell Krieg geführt werde. Die Implikationen der Freund-Feind-Unterscheidung für kriegerische Auseinandersetzungen sind denn auch das Hauptthema des zweiten Teils (hier ab S. 98/99,37), der in BP 3 gar durch ein zusätzliches Kapitel abgegrenzt wird.

Zwar changiert Schmitt bisweilen zwischen den Begriffen Kampf und Krieg (bspw. BP 1 106,28–33; BP 2 106,29–33; BP 3 107,28–32), es wird jedoch klar, dass in jedem Fall handfeste, bewaffnete Auseinandersetzungen gemeint sind, welche die physische Tötung des Gegners durchaus beinhalten (BP 2 98,43 und 100,20–21). Zugleich verwendet Schmitt einige Mühe darauf, das Politische und den Krieg konzeptionell auseinanderzuhalten (vgl. für eine vorübergehende und nicht weiter begründete Aufhebung dieser Trennung SZZR, bspw. S. 30). So betont er im Weiteren immer wieder, dass der Krieg lediglich als letzte Möglichkeit gegeben sein müsse, dass er aber weder den zentralen Bezugspunkt geschweige denn das Ziel politischen Handelns darstelle und dass er – einmal eingetreten – nach eigenen Regeln und Gesetzen ablaufe. Er bleibt auch hier der Ausnahmefall, weshalb ihm Schmitt einer lange gehegten Überzeugung entsprechend eine herausragende Bedeutung bei der Erfassung und Durchdringung des untersuchten Gegenstands zuschreibt (BP 2 106,36–108,13; grundlegend zur Beweiskraft der Ausnahme PT, S. 13-21). Um diese Einsicht kämen auch die Pazifisten nicht herum, wie er abschließend betont, die notfalls ihre Haltung mit der Waffe in der Hand verteidigen müssten, wenn sie als politische Kraft gelten wollten. Seit seiner Überwachungstätigkeit während des Ersten Weltkriegs im Münchner Stellvertretenden Generalkommando war Schmitt mit pazifistischen Standpunkten bestens vertraut (Tb II, passim).

Trotz der Bemühungen um die Abgrenzung des Politischen vom Krieg führten Formulierungen wie beispielsweise „seinsmäßige Negierung eines anderen Seins“ (BP 2 100,23–24; ähnlich in späteren Kapiteln, bspw. 152,32–38) von Anfang an zu dem Vorwurf, Schmitt rede der Vernichtung des jeweiligen Feindes das Wort (Rez. Aris, S. 547; Rez. Brusilovskij, S. 24; Rez. Masur; Rez. Megerle; Rez. Niekisch, S. 369). Mit seinem Fachkollegen Hermann Heller führte er bereits 1928 eine briefliche Auseinandersetzung zu dieser Problematik, in der dieser seinen Standpunkt verteidigte, dass in Schmitts Ausführungen die existenzielle Feindvernichtung enthalten sei (BW Heller, S. 500-503). In BP 2 (1932) (114,10–11) ist deswegen ein Passus eingefügt, in dem betont wird, dass der politische Feind „nur ein in seine Grenzen zurückzuweisender Feind“ sei. Trotzdem wurde der Vorwurf seither immer wieder erneuert, weswegen Schmitt schließlich in BP 2 (1963) den Satz kursiviert und in den Hinweisen zu S. 37 (hier S. 115) zusätzlich dessen Bedeutung für den Feindbegriff herausstreicht, der sich gerade nicht auf einen absoluten, zu vernichtenden Feind beziehe, sondern „in der Abwehr, in der Messung der Kräfte und der Gewinnung einer gemeinsamen Grenze seinen Sinn“ habe (ebd., vgl. BW Mohler, S. 25). In einer späten Erinnerung bestätigt der damalige Schmitt-Schüler Ernst Forsthoff, dass die Gespräche in den Bonner Jahren 1926/27 von dieser Stoßrichtung geprägt gewesen seien (BW Forsthoff, S. 340).

Ein Hauptkritikpunkt an BP 1 war, dass der Begriff des Politischen nur die Außenpolitik erfasse und den kompletten innenpolitischen Bereich ignoriere (BW Feuchtwanger, S. 222; BW Muth, S. 141; Rez. Masur; Rez. Schiffer, S. 246; Rez. Wolfers, S. VI). Schmitt reagiert auf diese Kritik mit einem längeren Einschub zu den innenpolitischen Implikationen seines Konzeptes (BP 2 88,30–98,35). Demnach seien alle innenpolitischen Gegensätze sekundärer Natur, durch die umfassende politische Einheit relativiert

und ließen ihr ursprünglich polemisches – und damit politisches – Potential nurmehr erahnen. Erst wenn sie sich in einem Maße steigerten, dass die innerstaatlichen Freund-Feind-Gruppierungen die außenpolitischen überwögen, beziehe sich die reale Möglichkeit des Kampfes nicht mehr auf zwischenstaatliche Auseinandersetzungen, sondern auf einen Bürgerkrieg. Da diese Anpassung die Existenz verschiedener politischer Akteure impliziert, ist Krieg daraufhin nicht mehr „bewaffneter Kampf zwischen Völkern" (BP 1 98,42–43), sondern „zwischen organisierten politischen Einheiten" (BP 2 100,1–2). Bereits seit 1929 zieht Schmitt den Bürgerkrieg in Betracht und kommt bis 1931 in allen wichtigeren Schriften zum Thema des Politischen darauf zu sprechen (zuerst im 1929 fertiggestellten, jedoch erst im Folgejahr veröffentlichten Aufsatz „Staatsethik und pluralistischer Staat", in PB, S. 160, nachdem sich diese Gedankengänge kurz zuvor schon angekündigt hatten: VRA, S. 31f.; dann HP, S. 164 Fn. 1; HdV, S. 142).

Es wäre jedoch verfehlt, deswegen vorschnell auf eine innenpolitische Wende in Schmitts Begriff des Politischen zu schließen. Schon auf die ersten Kritiken reagierte er im privaten Rahmen entschieden, dass nur Außenpolitik echte Politik sei und er deswegen den Vorwurf, das Innenpolitische vernachlässigt zu haben, nicht zu fürchten brauche (BW Feuchtwanger, S. 222; BW Muth, S. 145). Später konzedierte er lediglich, dass das, was gemeinhin Innenpolitik genannt werde, eigentlich Polizei heißen müsste (hier S. 40 und 167,18–19, Hinweise; sowie die Glosse im Handexemplar BP 2 (1963) RW 265-28314-0022: „Innerhalb des Staates: Polizei"; vgl. auch BW Sombart, S. 118). Die uneindeutige Gemengelage zeigt sich am offensichtlichsten im Handbuchartikel „Politik" von 1936 (SGN, 133-137; ähnlich und zur gleichen Zeit FP, S. 464f.), wo er je nach historischer Epoche den Begriff der Innenpolitik zulässt oder denjenigen der Polizei anwendet, um abschließend das eigene Konzept des Politischen als Freund-Feind-Unterscheidung einer in sich geschlossenen politischen Einheit zu präsentieren. Für die Bewertung des innenpolitischen Einschubes ist deshalb entscheidend, ob im Falle eines Bürgerkriegs noch eine bestehende politische Einheit angenommen werden kann oder ob sie bereits auseinandergefallen ist und der Bürgerkrieg ein Zwischenstadium darstellt, in dem neue politische Einheiten erst versuchen, sich zu etablieren. Eindeutige Antworten wird man nicht finden, allenfalls interpretationsbedürftige Hinweise wie etwa die rhetorische Frage, was in einer Bürgerkriegslage die ganze politische Einheit sei (HdV, S. 142), wenn der Konflikt zwar in derselben Einheit stattfinde, alle Parteien aber gerade diese Einheit verneinten (ECS, S. 56f.). Zumal der Staat erst durch die Beendigung eines Bürgerkrieges entstehe (L, S. 72; GL, S. 3) und ein reiner Parteienstaat wegen des fehlenden, die Einheit garantierenden Elements gar nicht denkbar sei (VRA, S. 46 und 57). Schmitt muss diese Spannung zumindest gespürt haben, als er der Definition „Bürgerkrieg [ist] bewaffneter Kampf innerhalb einer organisierten Einheit" den Klammerzusatz „(dadurch aber problematisch werdenden)" einfügte (BP 2 100,2–4; vgl. auch BP 3 93,3–6; für frühe Lösungsvorschläge in Richtung Primat der Außenpolitik siehe die Rezensionen von Grewe (S. 6) und Lohmann (1933)).

Die weiteren, im Detail wieder sehr zahlreichen Änderungen und Umformulierungen von BP 1 zu BP 2 sind von deutlich geringerer Relevanz. Die größte verbleibende Ein-

fügung betrifft die neuen, erklärenden Fußnoten zur Feinddifferenzierung und zum Krieg als sozialem Ideal (BP 2, S. 84 und 102). Die Fußnote zu Clausewitz wurde ohne inhaltliche Konsequenzen umgestellt (BP 1, S. 110; BP 2 S. 104; man beachte den hinzugefügten Einschub, dass Clausewitz' Definition meistens „unrichtig" zitiert werde, BP 2 102,21). Schmitt nutzt lediglich die Gelegenheit, die beiden Logiken des Politischen und des Krieges mit ihren Unterschieden deutlicher herauszustreichen (bspw. BP 2 102,11; 104,1–106,2; 106,7 (gegen BP 1 110,10)). Darüber hinaus hinterlässt die Rede vom Intensitätsgrad aus dem zweiten Kapitel auch hier ihre Spuren in Form angepasster Formulierungen (BP 1 112,9–10; BP 2 110,28–29). Schließlich sind die fortbestehenden Ambivalenzen in Bezug auf die Selbständigkeit der verschiedenen Sachgebiete zu beachten. So wird aus dem „‚geistigen' Kampf der Diskussion" (BP 1 100,7–8) der „‚rein geistige'" (BP 2 100,11–12) und zuletzt der „angeblich ‚rein geistige'" (BP 3 101,14) Kampf. Ebenso werden die zunächst reinen Sachgebiete von BP 1 (110,14–16) in den beiden Folgevarianten mit Anführungszeichen relativiert (BP 2 110,14–17; BP 3 111,14–17).

BP 3 behält die hinzugekommenen Ausführungen zur innenpolitischen Problematik im Wesentlichen bei. Ergänzt werden sie einerseits durch einen Passus, der das entfallene erste Kapitel ersetzt und auf die unter Juristen verbreitete Gleichsetzung von staatlich und politisch hinweist (BP 3 89,35–91,15). Andererseits treten Ausführungen über den Agon hinzu, mit denen Schmitt versucht, offenbare innenpolitische Differenzen konzeptuell zu erfassen, ohne seine Begriffsbestimmung des Politischen zu gefährden (BP 3 85,28–30 inklusive der neu eingefügten Fußnote 1; 91,40–93,6; 101,12–13; 105,15–19). Dieses Unterfangen, den die gemeinsame Einheit bejahenden Wettstreit vom dissoziativen Freund-Feind-Gegensatz abzugrenzen, wird von Schmitt in seinem späteren Schaffen nicht weiterverfolgt.

Erstmals werden im dritten Kapitel die Anpassungen an den Zeitgeist in vollem Umfang sichtbar, die früh am Rande erwähnt (Rez. Anonym III), aber erst von Herbert Marcuse prominent mit wenigen konkreten Beispielen aufgezeigt wurden (Rez. Marcuse; vgl. Rez. Fiala (= Löwith), S. 119, der als Erster zwei Abschnitte aus BP 2 und BP 3 direkt gegenüberstellt, um Schmitts Bestrebungen zur „Gleichschaltung" zu demonstrieren). Das beginnt damit, dass Schmitt sich bemüht, Fremdwörter zu vermeiden und durch deutsche Worte zu ersetzen. Dies geschieht zwar nicht durchgehend – weswegen ein Rezensent später monieren wird: „Geschmack und Deutschbewußtsein fordern aber für eine neue Auflage die Säuberung von Fremdwörtern" (Rez. Müller) –, aber doch in erheblichem Ausmaß, was hier exemplarisch für das ganze Werk belegt werden soll (BP 3 83,24; 83,28; 83,38; 97,27; 103,11; 107,13; 109,10; 109,40; 111,18; 113,24; 113,38; 115,3). Nicht selten gehen die verschiedenartigen Übertragungen mit inhaltlichen Verschärfungen einher. Folgenreicher ist aber der Umgang mit unliebsam gewordenen Personen und Gruppen. So streicht Schmitt alle Bezüge zu jüdischen Gelehrten und politischen Gegnern des Nationalsozialismus oder er markiert sie ostentativ als solche, um sich von ihnen abzugrenzen. Entsprechend entfällt die Fußnote 9 (BP 2, S. 102) komplett, die einen Standpunkt des Fachkollegen Erich Kaufmann diskutiert, während von Fußnote 10 (BP 2, S. 104) der letzte Teil mit dem Verweis auf den Histo-

riker Hans Rothfels gestrichen wird. Beide waren jüdischer Herkunft. Umgekehrt fügt Schmitt einen herabsetzenden Verweis auf den – nicht namentlich genannten, aber damals wohl noch bekannten – jüdischen Dichter Ernst Lissauer ein (BP 3 Fn. 2, S. 87). Bei Nichtjuden begnügt sich Schmitt mit kleineren Anpassungen. So wird Richard Thoma in Fußnote 5 (BP 3, S. 95) zum „liberal-demokratischen Staatsrechtslehrer", der alle Nicht-Demokratien als „‚Privilegienstaaten'" (neu mit Anführungszeichen) hinstelle, und der sozialdemokratische Politiker Karl Renner schreibt keine „wissenschaftlich sehr bedeutende" Untersuchung mehr, sondern „eine Untersuchung" (BP 3 Fn. 6, S. 95). Zugleich wird die Weimarer Republik insgesamt mit distanzierenden Worten historisiert (BP 3 97,18–23 und am Ende von Fn. 6, S. 97, die außerdem um einen langen Abschnitt zur Detailfrage „Pension" oder „Tribut" gekürzt wurde). Schließlich sei auf den Wegfall der Digestenstelle des Pomponius aus dem *Corpus iuris civilis* hingewiesen (BP 2 Fn. 5, S. 86). Eventuell sah Schmitt die Referenz für ungeeignet an, den Unterschied zwischen privatem und öffentlichem Feind zu untermauern, weil sie tatsächlich vom Unterschied zwischen Feind und Verbrecher handelt (vgl. Anm. f, Seite 87). Zugleich galt das römische Recht als zu abstrakt und normativistisch und war fortan zu verwerfen, wie Schmitt selbst nur wenig später unter expliziter Nennung des *Corpus iuris civilis* argumentierte (AdB, B 137).

4. Kapitel
Der Staat als Form der politischen Einheit, durch den Pluralismus in Frage gestellt

Die Kapitel 2 und 3 enthalten nicht nur die wichtigsten inhaltlichen Grundlegungen des Werkes mit den dazugehörigen, nicht immer eindeutig interpretierbaren Explikationen, sondern sie bergen auch die weitreichendsten und kontrovers diskutierten Neuerungen zwischen den verschiedenen Ausgaben, namentlich die Frage nach dem Politischen als eigenständigem Sachgebiet oder reinem Intensitätsgrad einerseits und die Anwendbarkeit des Begriffs auf die Innenpolitik andererseits. Die so gestellten Weichen prägen die nun folgenden Kapitel. Die ersten beiden Absätze von Kapitel 4 liefern zunächst eine Zusammenfassung des bisher Erarbeiteten. Dazu gehört die Erwähnung der Möglichkeit eines Bürgerkriegs in BP 2 (116,17 und 132,37–39) und BP 3 (117,6 und 9 sowie 133,28–30) ebenso wie die Rede vom Intensitätsgrad anstelle eines unabhängigen Sachgebiets (BP 2 118,13–15; vgl. auch 116,40–41; 118,26–32; 120,35–38; BP 3 119,13–15). Unklarheiten bleiben weiter bestehen, wenn etwa in BP 2 (116,32–33) das Wort „Staat" durch die allgemeinere „politische Einheit" ersetzt und damit eine Loslösung vom Staatsbegriff impliziert wird, aber weiterhin alle möglichen Träger dieser politischen Einheit als staatsbildend beschrieben werden (BP 2 116,27–31). Im Anschluss daran wird die politische Einheit eng an den Begriff der Souveränität gekoppelt. Da die Unterscheidung von Freund und Feind die Entscheidung über die äußerste Intensität und damit den Konfliktfall enthält, folgt daraus, dass die politische Einheit souve-

rän sein muss, weil sie der bekannten Definition (PT, S. 13) entsprechend über den Ausnahmefall entscheidet (BP 2 118,40–120,5).

Das Hauptthema des Kapitels bildet die Auseinandersetzung mit pluralistischen Theorien angelsächsischer Prägung, die Schmitt damals nach eigener Aussage in Deutschland überhaupt erst bekannt gemacht hat (hier S. 42). Im Zuge des Wintersemesters 1925/26 kam er wohl erstmals damit in Berührung, vielleicht in der Vorlesung „Staatstheorien", nachweislich im gleichzeitig gehaltenen „Staatsphilosophischen Seminar" (vgl. Anm. c, Seite 127). Intensiver beschäftigte sich Schmitt mit dem Ansatz im Jahre 1929 bei der Vorbereitung auf den Vortrag „Staatsethik und pluralistischer Staat" (PB, S. 151-165), von dem sich längere Passagen fast wörtlich in BP 2 wiederfinden (bspw. ebd., S. 152-154). In den Folgejahren bis zur Machtergreifung steigt der Pluralismus zum politischen Hauptgegner auf und verdrängt in dieser Funktion gar den Liberalismus. Bleiben die Ausführungen des vorliegenden Kapitels in BP 1 und BP 2 weitgehend auf der theoretischen Ebene, insofern sich aus den pluralistischen Annahmen keine entscheidungsfähige Einheit ergebe, warnt Schmitt an anderer Stelle nachdrücklich davor, dass pluralistische Tendenzen den Weimarer Staat als bestehende entscheidungsfähige Einheit auflösten. Er skizziert hierzu das Bild des totalen Staates aus Schwäche, der sich in alle Bereiche des menschlichen Lebens ausbreite, um den pluralistisch verzettelten Interessen dienstbar gemacht zu werden (HdV, S. 73-91; LL, S. 82-91; VRA, S. 55-64; PB, S. 176f.; vgl. bereits VRA, S. 31f.). Ihm entsprechend formierten sich alles erfassende totale Parteien, in deren Angesicht Schmitt in den letzten Tagen der Republik einen fast nostalgischen Blick auf die überkommenen Errungenschaften des Liberalismus mit seinen offenen Meinungsparteien wirft (VRA, S. 362f.).

Trotzdem bleibt das Verhältnis des Pluralismus zum Liberalismus letztlich ungeklärt. Anfangs warnt Schmitt vor einer „Restauration des Liberalismus" im „Schafspelz des Pluralismus" mit Laski als Propheten (BW Smend, S. 49). In BP 1 und BP 2 hingegen scheint diese Bindung weitgehend gelöst, indem der liberale Staat als Diener der Gesellschaft dem pluralistischen Staat als besondere Gesellschaft neben anderen gegenübergestellt (BP 1 134,38–43; BP 2 136,16–21) und der pluralistischen Lehre ein ideelles Zentrum schlicht abgesprochen wird (BP 1 138,1–7; BP 2 138,1–7), auch wenn Schmitt sie in BP 2 (138,12–14) wie nebenbei wieder mit dem liberalen Individualismus in Verbindung bringt. In BP 3 schließlich verschwinden diese Differenzierungen teilweise und mehrere Formulierungen treten hinzu, die beide Strömungen als nahezu deckungsgleich darstellen (BP 3 125,13–34; 133,1–4; 137,14–33).

Die Anpassungen in BP 2 im Vergleich zu BP 1 sind überschaubar. Die pluralistische Theorie wird umfangreicher beschrieben, was sich vornehmlich in neuen oder erweiterten Fußnoten niederschlägt (BP 2 Fn. 11, S. 122; 12, S. 124; 13, S. 128; 14, S. 132; aber auch 128,5–17; 130,12–17; 132,4–12; 136,34–38). Außerdem wird der Ansatz einbezogen, das Konzept des Föderalismus mit der pluralistischen Idee zu verbinden, worin ein Weg zur politischen Einheitsbildung liege, der jedoch von ihren Vertretern nicht beschritten werde (BP 2 134,13–17; 136,22–23; 138,9–12). Daneben seien zwei Details vermerkt, die von Belang scheinen, ohne dass die Hintergründe restlos geklärt werden

können. Erstens äußert Schmitt entgegen den Formulierungen in BP 1 und den vorhergehenden Kapiteln von BP 2 nun die Ansicht, dass es darum gehe, Freund und Feind „richtig“ zu unterscheiden (BP 2 114,34; in BP 3, 101,35–43 ist der dazugehörige Satz identisch bereits an früherer Stelle eingefügt worden). Dieser Zusatz ist bedeutsam für die Frage, ob die Freund-Feind-Unterscheidung ein dezisionistischer Akt oder eine Frage der Erkenntnis ist (vgl. dazu die Kommentare zu den Kapiteln 2, S. 282; 5, S. 293–294; 7, S. 299–300). Zweitens fällt die wiederholte Einfügung des Wortes kulturell zur Bezeichnung eines Sachgebietes auf, das sich vom Politischen unterscheidet, von diesem aber auch vereinnahmt werden kann (BP 2 118,17; 118,27; 120,41; 136,27; 138,37).

In BP 3 (119,19) wird der Begriff an einer Stelle durch „geschichtlich“ ersetzt, ansonsten aber beibehalten. Ähnliches lässt sich für den Ausdruck „ethnisch“ beobachten, der einmal durch „völkisch“ ersetzt wird, einmal aber unverändert bleibt (BP 3 115,22; 119,18). Das Hauptproblem von Kapitel 4 ist für Schmitt jedoch, dass er sich in der Darstellung der Pluralismustheorie auf Laski und Cole gestützt hat, die nun als bekennende Sozialisten mit – im Falle Laskis – jüdischem Hintergrund als Gewährsleute nicht mehr geeignet erscheinen. Beide werden aus dem Text getilgt (mit Ausnahme von Laski in BP 3 Fn. 12, S. 131, den Schmitt dafür neu als Sozialdemokraten markiert), was zu größeren Veränderungen in diesen Textpassagen führt (ab BP 3, S. 125). Anstelle der englischen Protagonisten werden jetzt mit Otto von Gierke und William James lediglich die genossenschaftsrechtlichen und philosophischen Vorgänger der Lehre genannt (BP 3 125,2–13). Aus deren Versatzstücken würden „die politische Lehre und das Programm eines ‚Pluralismus‘ kombiniert“ (BP 3 125,14–15), was nach der „weitaus interessantesten Staatslehre“ (BP 1 124,11–12) des vorangegangenen Jahrzehnts und der neutralen Einschätzung von BP 2 (124,14–16) noch einmal ein deutlicher Rückschritt ist. Überhaupt entfällt jedes lobende Wort selbst indirekt und in Fußnoten (vgl. BP 2 Fn. 13, S. 128, am Anfang), wenn diese nicht gleich ganz gestrichen werden (BP 2 Fn. 12, S. 124). Dasselbe Schicksal ereilt die meisten französischen Syndikalisten in BP 3 (Fn. 9, 123) ebenso wie Paul Simon, den Freund des Zentrumspolitikers und ehemaligen Reichskanzlers Brüning (BP 2 Fn. 13, S. 130), und den Sozialdemokraten und Nichtarier Emil Lederer (BP 2 Fn. 15, S. 138), in dessen Zeitschrift Schmitt BP 1 zum ersten Mal veröffentlicht hatte.

Weitere politisch motivierte und teils aus den vorherigen Kapiteln geläufige Anpassungen sind nachweisbar. So anerkennt Schmitt zwar weiterhin das grundsätzlich politische Potential eines geeinten Proletariats, umgibt die Klassenbezeichnung jedoch mit Anführungszeichen und setzt dessen politische Ambitionen in den irrealen Konjunktiv (BP 3 117,17–34). Wiederholt nutzt Schmitt hingegen die vergangene Weimarer Republik – üblicherweise mit „pluralistischer Parteienstaat“ und ähnlichen Bezeichnungen apostrophiert – zur Illustration eines nicht überlebensfähigen, von den pluralistischen Interessengegensätzen zerrissenen Staates (BP 3 123,12–15; 123,33; 129,6–9; 131,16–23; 135,17–19; 137,16–18). Diesem totalen Staat aus Schwäche stellt er sein Konzept des totalen Staates aus Stärke („*im Sinne der Qualität und der Energie*“ (VRA, S. 361, Hervorh. i. O.)) entgegen, der im Stile einer echten politischen Einheit Freund

und Feind zu unterscheiden und seine Mitglieder mit einem Eid an sich zu binden wisse (BP 3 119,42–121,17). Im Gegensatz zum Konzept der Totalität (bspw. SZZR, S. 24ff., PB; S. 268-273) wird Schmitt die Bedeutung des Eides für eine politische Gemeinschaft nicht weiter verfolgen.

5. Kapitel
Die Entscheidung über Krieg und Feind

Nach der Verteidigung der politischen Einheit gegen pluralistische Tendenzen wendet sich Schmitt nun ihrer vielleicht folgenschwersten Eigenschaft zu, dem Verfügungsrecht über das *jus belli* (BP 2 140,15). Neben der aggregierten Ebene der politischen Akteure als Kollektiv geraten gleichzeitig dessen einzelne Mitglieder in den Blick, die von der Anwendung des *jus belli* konkret betroffen sind. Die Aufteilung in zwei Kapitel in BP 3 (149,34) ist deshalb insofern willkürlich, als beide Ebenen in beiden Teilen verhandelt werden.

Mit Bezug auf die politische Einheit bekräftigt Schmitt, dass sie durch eigene, unabhängige Entscheidung den Feind bestimmt und ihn gegebenenfalls bekämpft (BP 2 140,17–18). Der Verzicht darauf sei nur um den Preis der eigenen politischen Existenz zu haben und die Entscheidung werde infolgedessen nicht aus der Welt geschafft, sondern gehe lediglich auf einen Akteur über, der bereit sei, das Risiko einer Freund-Feind-Unterscheidung zu tragen. Schmitt führt dies mit Hobbes auf den „ewigen Zusammenhang von *Schutz* und *Gehorsam"* zurück (BP 2 160,14–162,18). Die Problematik der unabhängigen Entscheidung des Konfliktfalles war Schmitt aus eigener Anschauung bekannt. Seit 1922 lehrte er in Bonn, das mit Ende des Ersten Weltkriegs Teil der alliierten Besatzungszone in den Rheinlanden geworden war, und erlebte von dort aus die zusätzliche Besetzung des nahen Ruhrgebietes im Krisenjahr 1923. Bald darauf analysierte er diese Vorgänge in Vorträgen und Publikationen, in denen er die fehlende Einheit Deutschlands anprangerte und dessen angebliche Souveränität tatsächlich bei den intervenierenden Mächten verortete (PB, S. 29-47, besonders 32-34, verallgemeinert in FP, S. 79f.). Aufgrund derselben Erfahrungen entwickelte er seine Kritik an ökonomischen, zivilisatorischen oder sonstigen Strategien, „Störer" „unschädlich" zu machen (BP 2 150,30–152,1), wie er sie insbesondere dem Völkerbund und den angelsächsischen Vertretern des maßgebenden liberalen Wirtschaftssystems vorwarf (PB, S. 46; Tb IV, S. 362.; FP, S. 96).

Auch der hier erstmalige Bezug auf Hobbes kommt nicht überraschend, hat Schmitt ihn doch bereits 1924 als entscheidenden Denker für sein Leben bezeichnet (BW Becker, S. 101), der ihn weiterhin begleiten wird, wenngleich das positive Urteil nicht immer gänzlich ungetrübt bleibt (vgl. hier S. 299). In einem späten Brief an Julien Freund wird Schmitt zugestehen, dass die von Freund vorgeschlagene Relation Befehl-Gehorsam derjenigen von Schutz-Gehorsam überlegen sei (BW Freund I, S. 42). Das Zugeständnis bleibt bezeichnenderweise unerläutert, denn trotz derlei rhetorischem Entgegenkommen (vgl. auch hier S. 47 und die sehr summarischen Verweise auf

Freund in PT II, S. 93 Fn. 4; FP, S. 897 Fn. 4) zieht Schmitt in Bezug auf den Begriff des Politischen nach dem Zweiten Weltkrieg keine grundlegenden konzeptionellen Änderungen mehr ernsthaft in Betracht. Umfangreichere Publikationen zu dem Thema wie insbesondere die gleichzeitig mit BP 2 (1963) erscheinende *Theorie des Partisanen* (TP) verfolgen eher den Zweck, das Phänomen der Feindschaft als Kriterium des Politischen in Erinnerung zu rufen und es im Hinblick auf neue Akteurskonstellationen zu aktualisieren, als das Konzept theoretisch zu verfeinern (TP, S. 7, vgl. hier S. 45 und 47).

Auf der individuellen Ebene bedeutet das *jus belli*, dass die politische Einheit von ihren Mitgliedern Todes- und Tötungsbereitschaft verlangt (BP 2 142,14–20), was Schmitt selbst nicht wenige schlaflose Nächte bereitete, als er während des Ersten Weltkriegs persönlich davon betroffen zu werden drohte (Tb II, passim, bspw. S. 69f.). In diesem Zusammenhang wird erneut die bereits im Kommentar zu Kapitel 2 beschriebene Spannung offenbar: Schmitt erklärt ausgiebig, dass kein beliebiger, sondern nur der politische Gegensatz als existenzieller und seinsmäßiger Gegensatz dazu berechtige, Todes- und Tötungsbereitschaft zu verlangen (BP 2 148,36–154,2). Zugleich bleibt aber unwidersprochen, dass Antagonismen aus jedem beliebigen Sachgebiet sich zum politischen und damit existenziellen Gegensatz steigern können, wenn sie nur einen ausreichenden Intensitätsgrad erlangen. Folglich kann eine politische Freund-Feind-Unterscheidung zumindest ursprünglich von einer normativen Begründung ausgehen (vgl. ZNE, hier S. 251–252), die Schmitt im vorliegenden Kapitel so emphatisch verwirft (BP 1 150,36–42; BP 2 152,1–4; BP 3 153,1–5).

Eine weitere, ebenfalls seit Kapitel 2 bestehende Spannung tritt in der Formulierung vom „wirklichen Feind“ auffallend zutage. Der Ausdruck taucht in Kapitel 4 eher beiläufig auf (BP 1 116,14–15; BP 2 116,15–16; BP 3 117,7) und erscheint ansonsten nur in den hier besprochenen Abschnitten (BP 1 152,23–24; 154,14; BP 2 152,23–24; 154,14; BP 3 153,23–24; 155,19), wobei an einer Stelle die Rede vom „eigenen Feind“ (BP 1 154,39–40) in den „wirklichen Feind“ (BP 2 156,4–5) umgewandelt und diese Wendung schließlich kursiviert wird (BP 3 157,5). Die Bezeichnung als wirklicher Feind impliziert, dass er vorgegeben ist und lediglich als solcher erkannt werden muss. Dazu passt der in BP 3 (155,13–14) eingefügte Zusatz, dass sich die Freund-Feind-Unterscheidung am „wirklichen Sein der Völker“ zu orientieren habe (ähnlich schon die Hinzufügung der „metaphysischen Gegensätze“ in BP 3 111,25). Der Kontext des gerechten Krieges legt jedoch eine andere Deutung nahe. Schmitt hält die Frage der Gerechtigkeit für eine Selbstverständlichkeit, solange sie auf den Feind bezogen wird (BP 2 154,9–15). Gerecht ist ein Krieg deshalb dann, wenn er gegen einen gerechten, das heißt hier gleichberechtigten Feind (*justus hostis*) geführt wird, wie Schmitt später nicht müde wird zu betonen (NE, passim, bspw. S. 91f.; vgl. Anm. a, Seite 155). Die wechselseitige Anerkennung als gleichberechtigte Kriegspartner beruht aber auf Übereinkunft und der Einhaltung gemeinsam aufgestellter Regeln, also auf Dezision und gerade nicht auf Erkenntnis, weshalb Schmitt gleich darauf die Bedeutung der Entscheidung in der Frage der Feindbestimmung hervorhebt (BP 2 154,24–29). Auch andernorts ist nicht eindeutig dargelegt, wie die Formel vom wirklichen Feind zu verstehen ist.

Einmal erscheint er als absoluter, zu vernichtender Feind, einmal als derjenige, der in einer konkreten Situation tatsächlich bekämpft wird, und schließlich gar als konventioneller, durch begrenzte Feindschaft ausgezeichneter Gegenspieler (TP, S. 17, 87-96).

Der deutlich größere Umfang von Kapitel 5 in BP 2 im Vergleich zu BP 1 ist hauptsächlich auf drei große Einschübe zurückzuführen. Der erste betrifft die bereits bekannte Frage der Innenpolitik beziehungsweise des Bürgerkriegs mit einem längeren historischen Exkurs über die Entwicklung der innerstaatlichen Feinderklärung (BP 2 142,20–146,45; ebenso in kleinerem Umfang 142,3–6 und 148,9–10). Diese führt, „je nach dem Verhalten des zum Staatsfeind erklärten", zum Bürgerkrieg und damit zur „Auflösung des Staates" (BP 2 144,8–11) oder zur Festigung der politischen Einheit, wodurch die Frage weiterhin ungeklärt bleibt, ob in Schmitts Begriff des Politischen ein Platz für Innenpolitik vorgesehen ist. Anzumerken ist allerdings, dass bereits BP 1 (148,25) Anspielungen auf „politische Untergebilde" innerhalb einer bestehenden Einheit enthält, die in BP 2 (148,27) als „sekundär" qualifiziert werden. Die Hinweise zu S. 47 (hier S. 147) legen den Schwerpunkt jedoch wiederum auf den inneren Frieden als Vorbedingung einer politischen Einheit und die zwangsläufige Lokalisierung des Feindes außerhalb derselben. Die zweite große Erweiterung enthält einen aktualitätsbedingten Kommentar zum Kellogg-Pakt von 1928, dessen Versuch, den Krieg zu ächten, Schmitt als zwangsläufig gescheitert verurteilt, da lediglich neue Möglichkeiten der Feinderklärungen auf internationaler Ebene geschaffen worden seien (BP 2 156,13–160,12). Schließlich wird die bisherige Fußnote 9 (BP 1, S. 162) ergänzt und als Exkurs in den Haupttext eingefügt (BP 2 162,22–164,18).

Abgesehen von solchen Veränderungen größeren Ausmaßes bestehen weiterhin kleinere Ungleichheiten, die auf fortgeführte Anpassungen, Streichungen und Einfügungen zurückzuführen und oft stilistischer Natur sind, aber dennoch bisweilen bemerkenswerte inhaltliche Verschiebungen mit sich bringen. So wurde im Kommentar zu Kapitel 1 auf das tendenziell schwindende Vertrauen Schmitts in die Überlebensfähigkeit des Staates von BP 1 zu BP 2 hingewiesen. Nun hingegen ersetzt BP 2 an zwei Stellen „Völker" (BP 1 140,30 und 140,33) durch „Staaten" (BP 2 140,30 und 140,34), während umgekehrt bereits BP 1 (140,40–142,2) die Gewissheit ausspricht, dass der Verlauf der Geschichte schon immer dazu geführt habe, dass sich die Formen der politischen Gebilde änderten (ähnlich Cor3, hier S. 275).

Gemessen am Umfang weichen BP 2 und BP 3 nur geringfügig voneinander ab und tatsächlich sind die Änderungen überschaubar. Sie umfassen wie bisher Wendungen zur Gleich- beziehungsweise Andersartigkeit (BP 3 145,9), die Übersetzung von Fremdwörtern (bspw. BP 3 145,33) oder das Einfügen ironisierender Anführungszeichen (bspw. BP 3 151,18). Die gelegentlich verkürzten Absätze sind auf die Streichung politisch inopportuner Autoren zurückzuführen. Das betrifft den liberalen Verfechter individueller Freiheiten Lorenz von Stein (BP 2 144,16–30 und 146,38–45), den für Menschenrechte und Völkerbund eintretenden Sozialisten Alphonse Aulard (BP 2 146,10) und den amerikanisch-jüdischen Staatsrechtler Edwin M. Borchard (BP 2 am Ende von Fn. 17, S. 158). Aber auch zur Zeit der Abfassung politisch unverdächtige Gewährsleute

mussten weichen, sei es weil sie selbst keine Deutschen waren, inopportune Quellen präsentierten oder schlicht zu sehr in einen akademischen Diskurs führten. Dies betrifft Ernst Friesenhahns Quelle aus der Französischen Revolution (BP 2 146,11–19), Hendrik J. Elias' Zitat des frühneuzeitlichen Gelehrten Nicolaus Vernulaeus (BP 2 146,26–38) und den Verweis auf Hugo Grotius (BP 2 154,4–6 mit Fn. 16).

Daneben fallen vor allem drei politisch brisante Passagen auf. Am Ende der Ausführungen zur innerstaatlichen Feinderklärung fügt Schmitt an, dass in der Weimarer Republik „die National-Sozialisten als illegal und ‚unfriedlich' behandelt" worden seien (BP 3 147,21–23), nachdem er selbst nur kurz zuvor ein solches Vorgehen, wenn nicht ausdrücklich gefordert, so doch sehr deutlich nahegelegt hatte (Schmittiana III NF, S. 20; HdV, S. 113 = Cor1, hier S. 262; LL, S. 47f.; AdB, B 104, Sp. 958; vgl. hier S. 51), was 1936 tatsächlich zur Demontage seiner Stellung im nationalsozialistischen Regime beitrug (AN, S. 119 Fn. 9). Während dies Schmitt bewusst gewesen sein muss, deuten zwei andere Anmerkungen auf die weitere Entwicklung unter totalitärer Herrschaft voraus. In BP 3 (151,43–153,1) ergänzt er zu den nicht-politischen Methoden, jemanden unschädlich zu machen, „Ungeeignete in ‚Freitod' oder ‚Euthanasie' verschwinden zu lassen", und er warnt vor der Annexion des Staates durch Parteien – wenn auch im Rahmen einer Pluralismuskritik und wie schon in BP 2 –, sobald diese mehr Schutz gewährten als der Staat, denn dann wüssten die Staatsbürger, wem sie zu gehorchen haben (BP 3 165,5–9).

6. Kapitel
Die Welt ist keine politische Einheit, sondern ein politisches Pluriversum

Nun führt Schmitt die mit dem *jus belli* ausgestattete politische Einheit und das Konzept des Pluralismus aus dem Kapitel davor auf einer neuen Ebene zusammen. Hat er dort die Unvereinbarkeit einer politischen Einheit und einer inneren pluralistischen Aufsplitterung begründet, leitet er jetzt mit demselben Nachdruck die Notwendigkeit mehrerer politischer Akteure aus dem Kriterium des Politischen ab. Das Merkmal der Freund-Feind-Unterscheidung erfordert zwingend mindestens zwei Beteiligte, die damit den „Pluralismus der Staatenwelt" (BP 2 164,44–45) konstituieren. Auf der anderen Seite schließt die Definition die Herausbildung einer einzigen globalen ‚politischen' Kraft aus, es sei denn, das Politische an sich werde aus der Welt geschafft. Eine solche Kraft wäre die Menschheit als Ganze, der Schmitt das politische Potenzial abspricht, weil nur andere Menschen Feinde sein könnten (BP 2 168,9–172,2), bevor er die Möglichkeiten des Völkerbundes diskutiert, eine universelle politische Struktur zu etablieren (BP 2 172,8–178,33). Er kommt zu dem Schluss, dass der Völkerbund – entgegen dem eigenen Anspruch und einigen wohlwollenden Beurteilungen – bislang nur ein zwischenstaatliches Gebilde darstelle, das, abgesehen von gewissen humanitären Errungenschaften, hauptsächlich zur Wahrung der gegenwärtigen Machtverhältnisse diene.

Das gesamte Kapitel 6 ist im Wesentlichen eine Synthese von Schmitts Schrift „Die Kernfrage des Völkerbundes", auf die er an einer Stelle auch hinweist (BP 2 Fn. 20,

S. 176). Die zentralen Gedanken entwickelte er zwischen Ende 1924 und 1926, also zu jener Zeit, als der Beitritt Deutschlands zum Völkerbund intensiv diskutiert und schließlich vollzogen wurde. Eine erste, frühe Version des Artikels befasst sich mit der korrekten juristischen Einordnung der Organisation (FP, S. 1-23), während die erheblich erweiterte Publikation vom Frühjahr 1926 (FP, S. 73-128) auf die Problematik aufmerksam macht, im Namen der Menschheit Politik zu treiben und Kriege zu führen (ebd. 85). Ein Thema, dem sich Schmitt von da an verstärkt zuwandte (GLP, S. 17f. = Vorbemerkung von 1926),. Während der Völkerbund bald von den historischen Ereignissen überholt wurde, blieb die Frage der Menschheit als politischer Faktor für Schmitt zeitlebens präsent (bspw. VL, S. 226f.; ECS, S. 57f.; FP, S. 562-565 und 841; hier S. 52–53).

Der Hinweis zu S. 54 (hier S. 167) bleibt kryptisch. In seinen Anmerkungen kritisiert Strauss (Rez. Strauss, S. 745) keineswegs den Begriff der Unterhaltung, sondern hebt ihn als passenden Gegenbegriff zum Ernst hervor, der in einer Welt ohne Politik verloren gehen würde und dessen Bedeutung für das Verständnis der Schmittschen Absichten auch Kuhn (Rez. Kuhn, S. 191 und 194f.) mehrfach betont. Wieso ausgerechnet Spiel der bessere Gegenbegriff zu Ernst sein soll, bleibt unklar, vor allem wenn er eine „konventionelle Art von Feindschaft zwischen den ‚Gegenspielern' offen" (169,5–7, Hinweise) lässt. Im Gegenteil geht es an dieser Stelle darum, eine Bezeichnung für jenen Zustand zu finden, in dem „die Unterscheidung von Freund und Feind auch der bloßen Eventualität nach auf[hört]" (BP 2, 166,27–29). Gerade Unterhaltung mit ihrem Bezug auf „Freizeitgestaltung und die neuen Phänomene einer ‚Überflussgesellschaft'" (169,21–23, Hinweise) scheint diesen Zustand besonders treffend zu charakterisieren. Die Tatsache, dass derartige Überlegungen in BP 3 keinen Niederschlag gefunden haben, sowie die Notizen auf der Rückseite der Kuhnschen Rezension (RW 265-22486) zu möglichen Ergänzungen lassen darauf schließen, dass Schmitt die beiden Rezensionen in den Vorbereitungen zur Veröffentlichung von BP 2 (1963) erneut zu Rate gezogen hat. Sie haben denn auch mehrfach Eingang in die hinzugefügten Hinweise gefunden (zu S. 26/28, hier S. 79; zu S. 29/30, hier S. 89; zu S. 54, hier S. 167).

Der Unterschied von BP 2 zu BP 1 besteht vor allem in Erweiterungen einzelner Absätze, die zwar bisweilen recht umfangreich sind, aber vor allem explikativen oder zuspitzenden Charakter haben und keine inhaltlichen Neuerungen mit sich bringen. Teils nehmen sie Bezug auf die bereits bestens bekannte Frage der Innenpolitik beziehungsweise des Bürgerkriegs (BP 2 166,19–20; 166,23–27; 170,31–172,2; 178,18–20), teils konkretisieren sie gewisse Aussagen auf der Grundlage anderer Texte der gleichen Entstehungszeit (BP 2 168,23–39; hier aus PB, S. 160-162) oder heben einzelne Elemente besonders hervor (bspw. BP 2 166,12; 168,9; 170,5–8; 172,35–37; 174,28; 176,38). Als zusätzlicher Beleg fungiert die neue Fußnote 19 (hier S. 170), die mit der offenbar tagespolitisch motivierten Spitze endet, dass in Zukunft ein Volk schon dafür geächtet werden könne, dass es nicht mehr in der Lage sei, seine Schulden zu begleichen. Nur kurz zuvor mussten die deutschen Reparationszahlungen im Zuge der Finanz-

und Bankenkrise vom Sommer 1931 ausgesetzt werden, bevor sie ein Jahr später schließlich ganz gestrichen wurden.

Ähnliches gilt für den Vergleich von BP 2 und BP 3. Die Änderungen betreffen vor allem Erläuterungen, Klarstellungen oder Zuspitzungen, wobei ihr Umfang erheblich geringer ausfällt als in den vorherigen Kapiteln und die meisten Absätze sich nur wenig voneinander unterscheiden. Inhaltlich ist die Verwendung des Konjunktivs von Belang, die Schmitt neu in der Beschreibung des projizierten Zustands einer global geeinten Menschheit verwendet (BP 3 167,18–39). Die Frage, ob ein solcher Zustand der totalen Entpolitisierung überhaupt eintreten kann, wird explizit offen gelassen (BP 1 166,25–27; BP 2 166,33–36; BP 3 167,39–42). Aber der Wechsel in den Potentialis verrät die Tendenz, ihn lediglich als hypothetisches Gedankenexperiment anzusehen. Diese Ansicht wird Schmitt später auch explizit vertreten (GL, S. 3; SGN, S. 599; PT II, S. 93f.). Die weiteren Anpassungen sind geringfügiger Natur. Neben den üblichen Übersetzungen von Fremdwörtern werden vor allem einige Ausdrücke mit ironisch-distanzierenden Anführungszeichen versehen (BP 3 167,8; 175,21; 175,29; 179,6), insbesondere der teilweise neu eingefügte Begriff des sozialen Ideals (BP 3 171,24–25 und 177,21), dessen Urheber Schmitt im Gegensatz zu BP 2 bereits bei der ersten Verwendung verschwiegen hatte (vgl. BP 2 Fn. 9, S. 102). Ansonsten werden im vorliegenden Kapitel keine Quellen unterdrückt, allerdings sind mit Ausnahme von Fußnote 16 (Pufendorf, hier S. 171) auch keine vorhanden. Bemerkenswert ist abschließend die Transformation eines potentiellen Krieges „zwischen Großmächten“, der leicht ein Weltkrieg werden könne (BP 2 166,39–41), zum konkreten letzten Weltkrieg „gegen Deutschland“ (BP 3 169,3–4).

7. Kapitel
Anthropologischer Ansatz politischer Theorien

Nach dem abrupten Wechsel vom Weltstaat zu den anthropologischen Prämissen politischen Denkens in BP 1 schaltet Schmitt in den Folgeversionen einen kurzen Übergangsabschnitt dazwischen, in dem er das Thema des „anthropologischen Glaubensbekenntnisses“ in Kapitel 7 ankündigt (BP 2 178,35–180,8; BP 3 179,35–181,8). Ein solches liege unvermeidbar allen Staatstheorien zugrunde, wobei er die offenbar als missverständlich erkannte Bezeichnung eines „negativen oder positiven“ (BP 1 180,21) Menschenbildes durch „die problematische oder die unproblematische Auffassung des Menschen“ (BP 2 180,20–22) ersetzt. Entscheidend ist demnach weniger eine grundsätzlich bösartige Einstellung als eher die Möglichkeit „gefährlicher“ (BP 2 180,25) und „riskanter“ (BP 2 180,26) Handlungen, die auf bestimmte menschliche Eigenschaften zurückzuführen sind (BP 2 180,32–35) und missliebige Konsequenzen nach sich ziehen können. In der Folge schreibt Schmitt anarchistischen und liberalen Denkweisen das Bild vom guten Menschen zu und kommt zu dem Schluss, dass „alle echten politischen Theorien den Menschen als ‚böse‘ voraussetzen“ (BP 2 188,24–25), weil alle anderen Ansätze gar keine eigene Staatskonzeption hervorbrächten. Hier erscheint wieder eine

Persistenz der Verbindung zwischen dem Staat und dem Politischen, auf die der Staatsrechtler Schmitt trotz aller Vorbehalte und Niedergangsprognosen immer wieder zurückkommt.

Die Voraussetzung des von Natur bösen Menschen ergibt sich direkt aus dem Kriterium des Politischen, denn unter lauter guten Menschen könnte Feindschaft überhaupt nicht entstehen. Entsprechend gesteht Schmitt den Vertretern anderer Gebiete zu, dass sie das jeweils passende Menschenbild mit derselben Folgerichtigkeit aus den zentralen Bedingungen ihres Faches ableiten (BP 2 194,25–196,7). Wie bereits in früheren Arbeiten (PT, S. 43-55) verweist er zudem auf die Verwandtschaft theologischer und politischer Denkvoraussetzungen (BP 2 196,17–24), die jedoch weniger entscheidend sei als der realistische Blick auf die Wirklichkeit, der nur ein pessimistisches Menschenbild zulasse (BP 2 198,20–34; 200,11–12). Nur dieser Blick offenbare die Tatsache beziehungsweise die tatsächliche Möglichkeit von Freund-Feind-Unterscheidungen, deren Fehlen als „Symptom des politischen Endes" (BP 2 208,5–6) zu werten sei.

Die Frage nach dem Wesen des Menschen hat Schmitt seit langem beschäftigt, was sowohl in Veröffentlichungen wie auch in privaten Aufzeichnungen zum Ausdruck kommt. Die derart zugespitzte Antwort erscheint aber hier erstmals in dieser Form. Zwar erkennt er schon früh mit Machiavelli die Schlechtigkeit der Menschen (Tb I, S. 163, wiederholt in SGN, S. 105), beschreibt das Hobbessche Menschenbild (PR, S. 66) und deutet einen Zusammenhang der Staatstheorie mit dem „von Natur bösen" Menschen an (ebd., S. 126), ist aber gleichzeitig der Ansicht, dass alles auf den „guten und anständigen Menschen" ruhe (Tb II, S. 136), dass überhaupt die Menschen trotz Erbsünde „von Natur gut" seien (ebd., S. 451), und beschränkt die gegenteilige Ansicht auf Rechtfertigungsversuche absolutistischer Herrschaft (ebd., S. 477; Schmittiana VII, S. 15; D, S. 9). Die Republik hingegen bedürfe des tugendhaften Menschen (D, S. 9) und entsprechend bleibt es bis Mitte der zwanziger Jahre Schmitts letztes Wort, dass politische Ideen entweder vom guten oder bösen Menschen ausgehen würden (PT, S. 61; RK, S. 13). Erst zu diesem Zeitpunkt wird Schmitts Polemik gegen die Vorstellung des von Natur guten Menschen schärfer (PR, S. 5f. = Vorwort von 1924; PB, S. 53) und gipfelt schließlich in der Feststellung in BP 1 (188,24–25), dass nur jene Theorien „echte" politische Theorien seien, die den Menschen als böse voraussetzten. Erwähnenswert bleibt schließlich, dass er zur selben Zeit in privaten Aufzeichnungen eine Positionierung in Bezug auf die Beurteilung des Menschen als Mittel öffentlicher Selbstbehauptung beschreibt (Tb IV, S. 391 und 410f.).

Im Vergleich aller drei Versionen sticht die geänderte Beurteilung von Thomas Hobbes hervor, auf den Schmitt zeitlebens rekurrierte. In BP 1 (198,16–19) erscheint er als „weitaus der größte und vielleicht der einzige wahrhaft systematische politische Denker", woraus ein „großer und wahrhaft systematischer politischer Denker" (BP 2 198,35–36) und schließlich ein „großer und wahrhaft systematischer Denker" (BP 3 199,26–27) wird. Der Unterschied zwischen BP 1 und BP 2 ist bereits Leo Strauss aufgefallen, der darüber hinaus moniert, dass Hobbes eigentlich und besonders im Schmittschen Sinne „*der* antipolitische Denker" (Rez. Strauss, S. 739 Fn. 1, Hervorh.

i. O.) schlechthin sei, weil er individuelle Vorbehalte gegen die Todesbereitschaft für den Staat eingeführt und damit den Grundstein für liberale Freiheitsrechte gelegt habe (ebd., S. 738f.). Schmitt nimmt diese Kritik auf und tilgt tatsächlich das Attribut „politisch" in BP 3, allerdings nicht ohne den erklärenden Zusatz, dass bei Hobbes „trotz seines extremen Individualismus" die pessimistische Auffassung des Menschen so stark geblieben sei, „dass sie den politischen Sinn lebendig erhält" (BP 3 199,27–28 und 199,30–31; vgl. dazu auch BP 1 (186,6–7) mit BP 2 (186,6–8), wo Schmitt den Liberalismus nicht mehr als „antipolitisch", sondern als „in polemischer Weise gegen die Einmischung des Staates gerichtet" charakterisiert). Diese zweischneidige Haltung wird Schmitt künftig bewahren, wenn er sich etwa Strauss' Kritik an Hobbes als Protoliberalen zu eigen macht (L, S. 79-97), ihn aber weiterhin für seinen Dezisionismus, seine Begriffskraft und seine Wirkung für die Herausbildung des neuzeitlichen Staatenwesens lobend hervorhebt (DARD, S. 23; GL, S. 101; hier S. 51). Die stetige Wertschätzung für den englischen Philosophen zeigt sich überdies im mit Abstand längsten Hinweis zum Thema (hier S. 185–197), der nicht zuletzt den Hobbes-Kristall als „die Frucht einer lebenslangen Arbeit" (ebd. 195,21–22) präsentiert.

In bekannter Art nimmt Schmitt in BP 2 im Vergleich zu BP 1 einige Ergänzungen beziehungsweise Streichungen vor, die das Konzept des Intensitätsgrades bekräftigen und vom Politischen als reinem, selbständigen Sachgebiet Abstand nehmen (BP 2 184,2–8; 190,21–25; 200,23–30; und die Änderungen von BP 1 198,6–8 zu BP 2 198,20–22; BP 1 200,11–12 zu BP 2 200,11; BP 1 204,32–33 zu BP 2 204,34). Allerdings sind diese Gedankengänge auch hier in BP 1 bereits angelegt, und zwar am Ende von Fußnote 11 (S. 182), wo Schmitt auf Hegels Satz vom Umschlagen der Quantität in die Qualität Bezug nimmt, um damit die Politisierung einer zuvor bloß ökonomischen Macht zu beschreiben. Der Satz kommt hier als ideale Illustration für das Kriterium des Politischen zu Ehren, nachdem Schmitt ihn in früheren Jahren ablehnend und nur im satirischen Zusammenhang positiv beurteilend zitiert hat (WdS, S. 35f.; Tb II, S. 453f.).

Die weiteren Änderungen betreffen hauptsächlich erläuternde Einschübe, die teilweise sehr umfangreich ausfallen. So wandelt Schmitt die ursprüngliche Fußnote 11 (BP 1) in einen langen Exkurs um, in welchem er seine Definition des Menschen als problematisches Wesen spezifiziert und mit weiterer Literatur belegt (BP 2 180,29–184,40; ebenso 188,26–28). Die restlichen Zusätze betreffen das Denken Hegels (BP 2 190,1–194,8), mit dem sich Schmitt Ende 1927 intensiver auseinandersetzte (Tb IV, S. 178; BW Muth, S. 147), und das politische Schicksal Machiavellis (BP 2 200,33–202,5).

Nähere Betrachtung verdient der letzte neu eingefügte Exkurs zu Cromwells Kampf gegen das papistische Spanien (BP 2 206,7–47). Schmitt leitet ihn mit einer ergänzten Formulierung ein, in welcher er jene Momente als „Höhepunkte der großen Politik" bezeichnet, „in denen der Feind in konkreter Deutlichkeit als Feind erblickt" werde (BP 2 206,1–5). Das beste Beispiel dafür sei Cromwell, der in Spanien den natürlichen, providentiellen, von Gott dazu bestimmten Feind erkannt habe. Die Rede vom göttlich sanktionierten Feind, der in einem heiligen Krieg bekämpft wird und dadurch eine besonders hohe politische Qualität erlangt, wird bisweilen in Schriften aus der Zeit des

Nationalsozialismus wieder aufgenommen (BP 3 151,1–4; PB, S. 271 und 273 = FP 484f.), widerspricht allerdings der kurz zuvor geäußerten Überzeugung, dass die theologische Fundierung die politischen Begriffe eher verwirre und gerade die „Überzeugung des Wahren, Guten und Gerechten die schlimmsten Feindschaften" bewirke (BP 2 198,20–29 und 198,39–42), was wiederum Schmitts Bemühen um gleichberechtigte und dadurch gehegte Feindschaften entgegensteht, das alle seine völkerrechtlichen Schriften auszeichnet. Nicht zuletzt betont er in den Hinweisen (193,2–13), dass es selbst in Fragen religiöser Wahrheiten letztendlich darauf ankomme, wer im konkreten Fall dazu befugt sei, sie verbindlich zu beantworten. Das ist „das unaufhörliche *Quis judicabit*", das tatsächlich als Konstante in Schmitts politischem Denken erscheint (bspw. VV, S. 45; VL, S. 49 und 70; HdV, S. 31; NE, S. 128; PB, S. 34, 199, 235; FP S. 19, 123, 275, 294 Fn. 22, 342, 401, 449; vgl. zum Thema auch die Kommentare zu den Kapiteln 2, S. 282, und 5, S. 293–294).

Die größeren Veränderungen von BP 2 zu BP 3 betreffen ausschließlich die Löschung von Quellen und Autoren, während die Absätze ansonsten nur geringfügig voneinander abweichen. Die stilistischen Anpassungen werden zwar beibehalten, allerdings in deutlich kleinerem Umfang. So entfällt beispielsweise die Übertragung von Fremdwörtern inzwischen fast ganz, mit Ausnahme längerer Zitate und explizit fremdsprachiger Begriffe (BP 3 Fn. 18, S. 187; 195,29–31; 199,36; 201,36). Insbesondere die Kürzung des ersten Exkurses dürfte zum Teil dem Wunsch nach einer Straffung des Textes geschuldet sein, die Schmitt dadurch erreicht, dass er anstelle einer längeren Passage mit verschiedenen Quellen einen kurzen Verweis auf Hobbes setzt (BP 3 183,25–32), eventuell als Reaktion auf Leo Strauss, der die Frage des Menschenbildes bei Hobbes aufgeworfen und länger diskutiert hat (Rez. Strauss, S. 743f.). So entfallen neben dem deutschnationalen Philosophen und Pädagogen Eduard Spranger, der bereits im April 1933 ein Rücktrittsgesuch eingereicht hatte, dann aber seine universitäre Stellung doch bis Kriegsende behielt, und Helmut Plessner, dem Philosophen mit jüdischen Vorfahren, auch politisch unverdächtige Autoren wie Wilhelm Dilthey, Friedrich Nietzsche und Jacob Burckhardt. An weiteren Stellen verschwinden die Namen der kommunistischen, teils jüdischen Denker und Politiker Karl Marx, Lenin (nicht jedoch BP 3 207,14) und Georg Lukács (BP 2 192,36–194,8), ebenso wie der „Liberale Bluntschli" (BP 2 Fn. 23, S. 194), der offene Nazi-Kritiker Ferdinand Tönnies (BP 2 200,5) – vormals noch als „hervorragender Soziologe und Staatstheoretiker" (VL, S. 268) gewürdigt – und die kirchenrechtliche Fußnote 24 (BP 2, S. 196). Beachtenswert ist zudem ein Akt der Selbstzensur: Die Verweise auf die eigenen Werke PT und D in den Fußnoten 21 (BP 2, S. 186) und 22 (BP 2, S. 186) streicht Schmitt ersatzlos. Offenbar besteht er selbst „die schwere, aber auch zuverlässige Probe" nicht, „die darin liegt, daß Vorträge und Äußerungen aus den Jahren 1919-1931 heute veröffentlicht werden" (AdB, B 144). Auffallend ist schließlich, dass der Name des jüdischen Gelehrten Spinoza beibehalten wird (BP 3 183,17). Wohl ein Versehen, denn Bezüge zu jüdischen Quellen entfernt Schmitt ansonsten fast vollständig, ungeachtet der Bedeutung, die sie für sein Denken haben.

Eine Sonderbehandlung erfährt der konservative Staatsdenker des 19. Jahrhunderts, Friedrich Julius Stahl, der als Sohn jüdischer Eltern in seinen Jugendjahren zum Protestantismus konvertierte. Bereits in BP 2 entfernt Schmitt seinen Namen aus der Liste der echten politischen Denker (BP 1 188,31; BP 2 188,37–40), behält ihn jedoch in einer weiteren, ähnlichen Aufzählung bei (BP 2 196,20; ebenso in Kap. 8 212,36). Dort erscheint er in BP 3 nicht mehr, jedoch greift Schmitt ihn an anderer Stelle in unüblicher Weise aufgrund seines Lebenslaufes *ad personam* an (BP 3, 193,36–41). Diese offen feindliche Haltung wird Schmitt während der Zeit des Nationalsozialismus beibehalten und auf Stahl nur noch unter Hinzuziehung seines abgelegten jüdischen Namens „Stahl-Jolson" verweisen (bspw. AdB, B 116; B 169; SGN, S. 112; L, passim; vgl. auch noch GL, S. 253), nachdem er ihn nur kurz zuvor als „gewandten Apologeten" gelobt hatte, der ein „nach allen Seiten hin kluges Plädoyer" über den Staat als sittliche Institution abgegeben habe (HP, S. 167 Fn. 5).

8. Kapitel:
Entpolitisierung durch die Polarität von Ethik und Oekonomie

Abschließend widmet sich Schmitt wie angekündigt (BP 2 82,30–36) dem Liberalismus, dessen Tendenz er bereits angeschnitten hat, alle politischen Probleme im Spannungsfeld von Geist und Ökonomik aufzulösen, weshalb er unfähig sei, eine eigene Staatstheorie zu entwickeln (BP 2 188,7–21). Diese Befunde werden jedoch in Kapitel 8 immer wieder in Frage gestellt. Einerseits bekräftigt Schmitt, dass aus einem konsequenten, rein individualistischen Ansatz keine Theorie einer stabilen Gemeinschaft abgeleitet werden könne (BP 2 210,11–212,12; vgl. seine Ansicht, dass eine liberale Haltung im Privaten die beste sei, im Politischen jedoch sofort degeneriere (BW Freund II, S. 92)) und es keiner Politik bedürfe, wenn der Mensch als gut und unproblematisch vorausgesetzt wird (BP 2 186,4–6 und 196,7–16). Gleichzeitig gesteht Schmitt jedoch zu, dass der Liberalismus von Politik und Staat gelten lasse, „die Bedingungen der Freiheit zu sichern und Störungen der Freiheit zu beseitigen" (BP 2 214,33–37). Wird diese Notwendigkeit aber eingeräumt, geht ein solcher Liberalismus eben nicht mehr vom guten Menschen und vom rein individualistischen Standpunkt aus, sondern verficht zumindest einen Minimalstaat (vgl. Rez. Schiffer, S. 245f.; Rez. White), der durchaus im Schmittschen Sinne politisch gewendet werden kann, beispielsweise gegen einen totalen Staat.

Ähnlich zweischneidig präsentiert sich die Sachlage im Hinblick auf den Hauptvorwurf der Entpolitisierung (BP 2 216,1–218,23). Oben wurde bereits darauf hingewiesen, dass Schmitt die Argumentation angeblich unpolitischer Sachlichkeit zu entlarven sucht und die Möglichkeit einer vollends entpolitisierten Welt eher verwirft (Kommentare zu Kapitel 1, S. 281, und Kapitel 6, S. 297). Dieses Schema setzt sich in der Liberalismuskritik fort, denn auf die ausführlichen Passagen, in denen die neutralisierenden Mechanismen und Strategien beschrieben werden (auch BP 2 220,36–222,26; 226,34–230,28; 232,36–238,2), folgt immer wieder der Einwurf, dass solches Bestre-

ben letztendlich unnütz sei, weil sich das Politische gar nicht ausmerzen lasse (BP 2 220,16–26; 238,3–22). Schließlich endet die Schrift mit der Überzeugung, dass alle Bemühungen um Entpolitisierung lediglich zu neuen Freund-Feind-Gruppierungen führen oder bestehende verstärken, vor allem aber „der Konsequenz des Politischen nicht zu entrinnen" vermögen (BP 2 240,40–242,3). Diese Überzeugung verfestigt sich bei Schmitt seit der Abfassung von BP 1 zusehends und wird von ihm wiederholt explizit hervorgehoben (bspw. SGN, S. 102; VRA, S. 56; HdV, S. 110f.; SGN, S. 73; VRA, S. 359; SGN, S. 134f.; FP, S. 465).

Dasselbe Spannungsfeld steht im Zentrum der langen und von Schmitt gewürdigten Rezension von Leo Strauss zu BP 2 (Rez. Strauss, RW 265-28422). Nach dessen Auffassung bleibe Schmitts Liberalismuskritik „im Horizont des Liberalismus" (ebd., S. 749) stecken, während es gerade darum gehe, über diesen Horizont hinaus zu gelangen. Gemäß Strauss tolerierte der Liberalismus alle Überzeugungen, wenn sie nur „den *Frieden* als sakrosankt anerkennen" würden (ebd., S. 748, Hervorh. i. O.). Da Schmitt nun seinerseits das Politische als solches bejahe, weil er allen Gruppen unabhängig von ihrer politischen Einstellung die Möglichkeit einräume, nach dem politischen Kriterium Freund und Feind zu unterscheiden, sei er „genau so *tolerant* wie die Liberalen" (ebd., Hervorh. i. O.), wenn auch mit umgekehrten Vorzeichen. Schmitt berichtigt diese Einschätzung mit der Glosse, dass er „viel toleranter!" sei, womit er darauf anspielt, dass die Liberalen keine vom Frieden in ihrem Sinne abweichenden Meinungen dulden würden, er selbst aber allen gesellschaftlichen Kräften die Möglichkeit zugesteht, politisch zu werden, sogar den Liberalen. Deswegen präzisiert er in einer weiteren Glosse, dass seine Bejahung des Politischen nicht normativistisch verstanden werden dürfe (ebd., S. 745), und verwahrt sich an anderer Stelle in Auseinandersetzung mit der Rezension von Haas explizit dagegen, dass das politische Kriterium nur auf eine bestimmte Freund-Feind-Konstellation anwendbar sei (GL, S. 4). Das Politische ist vielmehr notwendig gegeben, weil es aus der anthropologischen Grundvoraussetzung folgt, dass der Mensch ein problematisches Wesen ist (Strauss hat diesen Zusammenhang beschrieben, ihn jedoch nicht als Schmitts letztes Wort akzeptiert (Rez. Strauss, S. 741, Schmitts Glossen dazu sind teils unleserlich, teils nicht eindeutig interpretierbar)). Was Schmitt nun allerdings bejaht, und auch normativ bejaht, ist deswegen nicht das sowieso „unausrottbare" (HdV, S. 111; SGN, S. 135; VRA, S. 56) Politische, sondern dessen Sichtbarkeit. Dass die jeweils entscheidenden politischen Akteure öffentlich bekannt und benannt sein müssen, ist seit Mitte der zwanziger Jahre eine durchgängige Forderung im Schmittschen Werk, weil es ohne sie keine politische Verantwortlichkeit geben könne (bspw. Tb III, S. 444; SGN, S. 48; Tb IV, S. 362f., 369; VL, S. 249 und 319; HdV, S. 83; L, S. 117; TP, S. 75; vgl. die Formulierung hier BP 2 84,34–38). Selbst das liberale parlamentarische System der Weimarer Republik unterliegt nicht primär als solches seiner Kritik, sondern nur insofern, als es die Öffentlichkeit als Prinzip der Entscheidungsfindung verloren habe (GLP, S. 62).

Das Verhältnis von BP 1 zu BP 2 ist vor allem durch den langen Einschub zur Ideengeschichte des liberalen Denkens geprägt (BP 2 222,24–232,20). Als wegweisend wird

ein Werk des Franzosen Benjamin Constant genannt (BP 2 226,10–17), das Schmitt 1931 vom Soziologen Gottfried Salomon erhalten hat (RW 265-26640), mit dem er seit längerem einen losen Kontakt unterhielt (BW Salomon). Im letzten Abschnitt des Exkurses wird schließlich der kurz bevorstehende beziehungsweise sich bereits vollziehende Niedergang des liberalen Gedankenguts angedeutet (BP 2 230,39–232,20). Die sonstigen Änderungen sind hauptsächlich stilistischer Art. Daneben finden sich erneut wenige Abstandnahmen von der Autonomie der einzelnen Sachgebiete unter Betonung des Intensitätskriteriums (BP 1 218,25–26 zu BP 2 218,26; BP 2 238,8–14), wobei eine dahingehende Referenz erst in BP 3 getilgt wird (BP 2 236,44) und das Merkmal der Intensität wiederum von der Sache her bereits in BP 1 (238,9–13) vorhanden ist. Weitere Änderungen betreffen den neu eingeführten Begriff des totalen Staates (BP 2 210,9 und Fn. 26, S. 210), die Umwandlung der bisherigen Fußnote 18 in einen Einschub im Fließtext (BP 2 220,36–222,20) und die Verwendung der Vergangenheitsform in Bezug auf das liberale Zeitalter (BP 2 218,33–220,16). Abschließend wird das vermeintlich unpolitische oder gar antipolitische liberale System mit den Attributen „angeblich“ und „scheinbar“ als solches klarer herausgestellt (BP 2 240,41–42).

Der Vergleich von BP 2 und BP 3 ergibt ein uneinheitliches Bild. Längere Passagen mit nur wenigen Veränderungen wechseln sich mit Abschnitten intensiver Überarbeitung ab. Auffallend ist, dass Schmitt die Übersetzung von Fremdwörtern noch einmal konsequenter durchführt als in den unmittelbar vorangehenden Kapiteln. Allerdings wird dieses Vorhaben weiterhin wenig stringent in die Tat umgesetzt, so ändert er beispielsweise „eo ipso“ zweimal in „von selbst“ (BP 3 233,12 und 233,17), während es an einer anderen Stelle beibehalten wird (BP 3 215,33). Anführungszeichen werden weiterhin verstärkt eingesetzt (bspw. BP 3 219,30–35) und mit der Einfügung einer letzten Kapitelabgrenzung wird die runde Zahl zehn erreicht (BP 3 223,22). Daneben kommen kleinere inhaltliche Ergänzungen vor, insbesondere der zweimalige Hinweis darauf, dass sogenannte Entpolitisierungen einen politischen Zweck verfolgten (BP 3 221,19–20 und 221,32–34), und der Hinweis auf die Bauern, die vom Wucherer in den Ruin getrieben werden (BP 3 215,34–39), womit Schmitt wahrscheinlich auf die schwierige wirtschaftliche Lage vieler Landwirte in den letzten Jahren der Weimarer Republik anspielt.

Der Umgang mit den Quellen ist hier außergewöhnlich. Anders als in Kapitel vier über die pluralistischen Theorien entscheidet sich Schmitt dagegen, seine Gewährsleute zu verschweigen. Angesichts des langen ideengeschichtlichen Exkurses und der vielen weiteren Verweise wäre das auch schwierig geworden, sind doch praktisch alle zumindest aufgrund ihrer politischen Haltung diskreditiert. Zwar werden gewisse Namen gelöscht, so der bereits erwähnte Ferdinand Tönnies (BP 2 Fn. 26, S. 210) und der jüdische Rechtssoziologe Fritz Sander (BP 2 Fn. 27, S. 234), während Tönnies ebenso wie erstaunlicherweise Friedrich Julius Stahl an unauffälligen Stellen stehen geblieben sind (BP 3 225,21 und 213,36). Außerdem fällt der Aufsatz von Hermann Hefele in der Zeitschrift *Hochland* heraus (BP 2 Fn. 26, S. 210), zu dessen katholischem Umfeld Schmitt auf Distanz ging, nicht zuletzt nachdem er für BP 2 scharf kritisiert worden war (Rez. Brock). Ansonsten bleiben die Quellen erhalten, werden aber qualifizierend einge-

ordnet. Die Wirkmächtigkeit von Karl Marx' Antithese zwischen Bourgeoisie und Proletariat schmälert Schmitt mit dem Hinweis, dass schon viele die Weltgeschichte als Geschichte von Klassenkämpfen interpretiert hätten (BP 3 225,27–30), und im ganzen Denksystem erkennt er nur ein Anhängsel des Liberalismus (BP 3 227,10–13). Diesen wiederum diskreditiert Schmitt als quasi-religiöses Glaubenssystem (BP 3 227,14) mit dem „Kirchenvater" Constant (BP 3 227,28), der seinen „Katechismus" (BP 3 229,38) verkünde, also sein ganzes geistiges „Arsenal" von „Illusion und Betrug" (BP 3 227,32). Die Speerspitze dieser Bewegung sei das „liberal-demokratische Frankreich", das seine „geistigen und politischen Vasallen" (BP 3 229,13–15) auf dem Siegeszug gegen die überkommene feudale Ordnung anführe (vgl. die schematische Gegenüberstellung in BP 3 S. 229). Zum Glück habe man inzwischen, besonders in Deutschland, das wahre Wesen des Liberalismus erkannt (BP 3 229,26–34; 231,39–233,1; 233,20–24). Ähnlich ergeht es dem jüdischen Soziologen Franz Oppenheimer, dessen „‚Begriffsbestimmungen'" man heute als „affektgeladene politische Geschosse" (BP 3 235,23–25) eines Angehörigen der „in die deutschen Staaten eindringenden neuen Schichten" (BP 3 235,34–35) erkenne, mit ihrer Verachtung für „Militär und Beamtentum, die ihnen noch nicht zugänglich sind" (BP 3 235,39–40). Auch Walther Rathenaus Diktum schließlich von der Wirtschaft als Schicksal habe im Dienst „einer auf wirtschaftlichen Positionen beruhenden politischen Macht" (BP 3 239,19–20) gestanden.

Abkürzungen der Schriften Carl Schmitts

Bücher

AN	Antworten in Nürnberg, hg. und komm. v. Helmut Quaritsch, Berlin 2000.
BP 1-3	Der Begriff des Politischen, Details zu den einzelnen Ausgaben siehe S. 17–18.
Cor1	Übersicht über die verschiedenen Bedeutungen und Funktionen des Begriffes der innerpolitischen Neutralität des Staates (1931), in: Der Begriff des Politischen (BP), Berlin 1963, 97-101.
Cor2	Über das Verhältnis der Begriffe Krieg und Feind (1938), in: Der Begriff des Politischen (BP), Berlin 1963, 102-111.
Cor2 PB	Über das Verhältnis der Begriffe Krieg und Feind (1938), in: Positionen und Begriffe (PB), 4. korr. Aufl., Berlin 2014, 278-285.
Cor3	Übersicht über nicht staatsbezogene Möglichkeiten und Elemente des Völkerrechts [1950], in: Der Begriff des Politischen (BP), Berlin 1963, 112-115.
Cor3 NE	Hinweis auf nicht-staatsbezogene Möglichkeiten und Elemente des Völkerrechts, in: Der Nomos der Erde (NE), 5. Aufl., Berlin 2011 [1950], 183-185.
D	Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf, 8. korr. Aufl., Berlin 2015 [1921].
DARD	Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, 3. Aufl., Berlin 2006 [1934].
ECS	Ex captivitate salus, 4. erw. Aufl., Berlin 2015 [1950].
FP	Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924-1978, hg. und komm. v. Günter Maschke, Berlin 2005.
GFG	„Solange das Imperium da ist“. Carl Schmitt im Gespräch mit Claus Figge und Dieter Groh 1971, hg. und komm. v. Frank Hertweck und Dimitrios Kisoudis, Berlin 2010.
GL	Glossarium. Aufzeichnungen aus den Jahren 1947 bis 1958, hg. v. Gerd Giesler und Martin Tielke, erw., ber. und komm. Neuausgabe, Berlin 2015.
GLP	Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, 10. Aufl., Berlin 2010 [1923].
GM	Gespräch über die Macht und den Zugang zum Machthaber, 3. Aufl., Stuttgart 2017 [1954].
GU	Gesetz und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis, 3. Aufl., München 2009 [1912].
HdV	Der Hüter der Verfassung, 5. Aufl., Berlin 2016 [1931].
HH	Hamlet oder Hekuba. Der Einbruch der Zeit in das Spiel, 6. korr. und erw. Aufl., Stuttgart 2017 [1956].
HP	Hugo Preuß. Sein Staatsbegriff und seine Stellung in der deutschen Staatslehre [1930], in: Der Hüter der Verfassung (HdV), 5. Aufl., Berlin 2016, 161-184.
L	Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols, 5. Aufl., Stuttgart 2015 [1938].
LL	Legalität und Legitimität, 8. korr. Auflage, Berlin 2012 [1932].
LM	Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung, 8. Aufl., Stuttgart 2016 [1942].
N	Theodor Däublers „Nordlicht“. Drei Studien über die Elemente, den Geist und die Aktualität des Werkes, 3. Aufl., Berlin 2009 [1916].

NE	Der Nomos der Erde, im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, 5. Aufl., Berlin 2011 [1950].
PB	Positionen und Begriffe, im Kampf mit Weimar – Genf – Versailles 1923-1939, 4. korr. Auflage, Berlin 2014 [1940].
PR	Politische Romantik, 6. Aufl., Berlin 1998 [1919].
PT	Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, 10. Aufl., Berlin 2015 [1922].
PT II	Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder politischen Theologie, 6. korr. Aufl., Berlin 2017 [1970].
RK	Römischer Katholizismus und politische Form, 6. erw. Aufl., Stuttgart 2016 [1923].
SBV	Staat, Bewegung, Volk (= Der deutsche Staat der Gegenwart, Heft 1), Hamburg 1933.
SGN	Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-1969, hg. und komm. v. Günter Maschke, Berlin 1995.
SZZR	Staatsgefüge und Zusammenbruch des Zweiten Reiches, Berlin 2011 [1934].
Tb I	Tagebücher. Oktober 1912 bis Februar 1915, hg. v. Ernst Hüsmert, 2. korr. Aufl., Berlin 2005.
TB II	Die Militärzeit 1915 bis 1919. Tagebuch Februar bis Dezember 1915, Aufsätze und Materialien, hg. v. Ernst Hüsmert und Gerd Giesler, Berlin 2005.
TB III	Der Schatten Gottes. Introspektionen, Tagebücher und Briefe 1921 bis 1924, hg. v. Gerd Giesler, Ernst Hüsmert und Wolfgang H. Spindler, Berlin 2014.
TB IV	Tagebücher 1925 bis 1929, hg. v. Martin Tielke und Gerd Giesler, Berlin 2018.
TB V	Tagebücher 1930-1934, hg. v. Wolfgang Schuller, Berlin 2010.
TP	Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen, 8. korr. Aufl., Berlin 2017 [1963].
ÜSS	Über Schuld und Schuldarten. Eine terminologische Untersuchung. Mit einem Anhang weiterer strafrechtlicher und früher rechtsphilosophischer Beiträge, 2. Aufl., Berlin 2017 [1910].
VL	Verfassungslehre, 11. Aufl., Berlin 2017 [1928].
VRA	Verfassungsrechtliche Aufsätze, aus den Jahren 1924-1954, 4. Aufl., 2003 [1958].
VV	Volksentscheid und Volksbegehren. Ein Beitrag zur Auslegung der Weimarer Verfassung und zur Lehre von der unmittelbaren Demokratie, korr. Neuausgabe, Berlin 2014 [1927].
WdS	Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen, 3. korr. Aufl., Berlin 2015 [1914].
ZNE	Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen [1929], in: Der Begriff des Politischen (BP), Berlin 1963, 79-95.
ZNE ER	Die europäische Kultur im Zwischenstadium der Neutralisierung, in: Europäische Revue, 5 (7), 1929, 517-530.
ZNE PB	Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen (1929), in: Positionen und Begriffe (PB), 4. korr. Aufl., Berlin 2014, 138-150.

Artikel*

AdB, B 37	Die Diktatur des Reichspräsidenten nach Art. 48 der Reichsverfassung, in: Gerhard Anschütz, Karl Bilfinger, Carl Schmitt und Erwin Jacobi (Hg.): Der deutsche Föderalismus. Die Diktatur des Reichspräsidenten, Bd. 1: Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, Berlin/Leipzig 1924, 63-104.
AdB, B 40	Um das Schicksal des Politischen, in: Die Schildgenossen, 5 (4), 1925, 313-322.
AdB, B 104	Die Verfassungsmäßigkeit der Bestellung eines Reichskommissars für das Land Preußen, in: Deutsche Juristen-Zeitung, 37 (15), 1932, Sp. 953-958.
AdB, B 113	Das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, in: Deutsche Juristen-Zeitung, 38 (7), 1933, Sp. 455-458.
AdB, B 115	Das gute Recht der deutschen Revolution, in: Westdeutscher Beobachter, 9 (108), 12. Mai 1933.
AdB, B 116	Die deutschen Intellektuellen, in: Westdeutscher Beobachter, 9 (126), 31. Mai 1933.
AdB, B 117	Der Staat des 20. Jahrhunderts, in: Westdeutscher Beobachter, 9 (151), 28. Juni 1933.
AdB, B 118	Die Bedeutung des neuen Staatsrats, in: Westdeutscher Beobachter, 9 (169), 16. Juli 1933.
AdB, B 137	Nationalsozialistisches Rechtsdenken, in: Deutsches Recht, 4 (10), 1934, 225-229.
AdB, B 144	Besprechung: Auf dem Wege zum neuen Reiche, von Hans Gerber, in: Deutsche Juristen-Zeitung, 39 (23), 1934, Sp. 1474.
AdB, B 155	Die Verfassung der Freiheit, in: Deutsche Juristen-Zeitung, 40 (19), 1935, Sp. 1133-1135.
AdB, B 169	Die deutsche Rechtswissenschaft im Kampf gegen den jüdischen Geist, in: Deutsche Juristen-Zeitung, 41 (20), 1936, Sp. 1193-1199.
Schmittiana VII	Thomas Hobbes / Baruch Spinoza (1919), in: Piet Tommissen (Hg.): Schmittiana. Beiträge zu Leben und Werk Carl Schmitts, Bd. 7, Berlin 2001, 10-19.
Schmittiana I NF	Die Weimarer staatsrechtliche Diskussion im Spiegel des Rezensionswerks von Carl Schmitt. Sechs Rezensionen, vorgestellt von Reinhard Mehring, in: Carl-Schmitt-Gesellschaft (Hg.): Schmittiana. Beiträge zu Leben und Werk Carl Schmitts, Neue Folge Bd. 1, Berlin 2011, 9-31.
Schmittiana III NF	Öffentlichkeit (1930), in: Carl-Schmitt-Gesellschaft (Hg.): Schmittiana. Beiträge zu Leben und Werk Carl Schmitts, Neue Folge Bd. 3, Berlin 2016, 17-21.

* Nach der Notation von: Benoist, Alain de: Carl Schmitt. Internationale Bibliographie der Primär- und Sekundärliteratur, Graz 2010, und der Reihe: Schmittiana. Beiträge zu Leben und Werk Carl Schmitts.

Briefwechsel

BW Becker	Werner Becker: Briefe an Carl Schmitt, hg. v. Piet Tommissen, Berlin 1998.
BW Bobbio	Brief von Carl Schmitt an Norberto Bobbio, in: Piet Tommissen (Hg.): Schmittiana. Beiträge zu Leben und Werk Carl Schmitts, Bd. 7, Berlin 2001, 359.
BW Feuchtwanger	Carl Schmitt – Ludwig Feuchtwanger. Briefwechsel 1918-1935, hg. v. Rolf Rieß, Berlin 2007.
BW Forsthoff	Briefwechsel Ernst Forsthoff – Carl Schmitt 1926-1974, hg. v. Dorothee Mußgnug, Reinhard Mußgnug und Angela Reinthal, Berlin 2007.
BW Freund I	Julien Freund: Choix de quelques lettres de la correspondance de Carl Schmitt, in: Piet Tommissen (Hg.): Schmittiana. Beiträge zu Leben und Werk Carl Schmitts, Bd. 2, Brüssel 1990, 31-71.
BW Freund II	Julien Freund: Choix de quelques lettres de la correspondance de Carl Schmitt, in: Piet Tommissen (Hg.): Schmittiana. Beiträge zu Leben und Werk Carl Schmitts, Bd. 8, Berlin 2003, 27-119.
BW HAVA	Briefwechsel Carl Schmitt – Hanseatische Verlagsanstalt, in: Nachlass Carl Schmitt, Landesarchiv NRW, Duisburg, RW 265-17044-17121.
BW Heller	Briefwechsel Hermann Heller – Carl Schmitt, in: Martin Tielke und Gerd Giesler (Hg.): Tagebücher 1925 bis 1929 (Tb IV), Berlin 2018, 500-504.
BW Huber	Carl Schmitt – Ernst Rudolf Huber. Briefwechsel 1926-1981, hg. v. Ewald Grothe, Berlin 2014.
BW Jünger	Ernst Jünger – Carl Schmitt. Briefe 1930-1983, hg. v. Helmuth Kiesel, Stuttgart 1999.
BW Kuhn	Carl Schmitt im Gespräch mit Philosophen: Helmut Kuhn, hg. v. Reinhard Mehring, in: Carl-Schmitt-Gesellschaft (Hg.): Schmittiana. Beiträge zu Leben und Werk Carl Schmitts, Neue Folge Bd. 2, Berlin 2014, 176-178.
BW Lederer	„Raum des Archivs dafür immer zur Verfügung“. Lederer – Schmitt 1926-1932, hg. v. Reinhard Mehring, in: Carl-Schmitt-Gesellschaft (Hg.): Schmittiana. Beiträge zu Leben und Werk Carl Schmitts, Neue Folge Bd. 3, Berlin 2016, 77-85.
BW Mohler	Carl Schmitt – Briefwechsel mit einem seiner Schüler, hg. v. Armin Mohler, Berlin 1995.
BW Morgenthau	Briefe von Carl Schmitt, in: Library of Congress, Hans J. Morgenthau Papers, 1858-1981.
BW Muth	Der Briefwechsel zwischen Carl Muth und Carl Schmitt, hg. v. Piet Tommissen, in: Karl Graf Ballestrem, Volker Gerhardt, Henning Ottmann und Martyn P. Thompson (Hg.): Politisches Denken Jahrbuch 1998, Suttgart/Weimar 1998, 127-159.
BW d’Ors	Carl Schmitt und Álvaro d’Ors: Briefwechsel, hg. v. Montserrat Herrero, Berlin 2004.
BW Roussel	Briefwechsel Carl Schmitt – William Gueydan de Roussel, in: Nachlass Carl Schmitt, Landesarchiv NRW, Duisburg, RW 265-5441-5493.
BW Salomon	„Ich möchte an sich sehr gern mit Ihnen zusammen arbeiten“. Carl Schmitt – Gottfried Salomon 1919(?)-1932, hg. v. Reinhard Mehring, in: Carl-Schmitt-Gesellschaft (Hg.): Schmittiana. Beiträge zu Leben und Werk Carl Schmitts, Neue Folge Bd. 3, Berlin 2016, 86-102.

BW Schwab	Briefwechsel Carl Schmitt – George D. Schwab, in: Nachlass Carl Schmitt, Landesarchiv NRW, Duisburg, RW 265-14799-15004.
BW Senghaas	Brief vom 13. Januar 1968, Privatbesitz Dieter Senghaas, Bremen.
BW Smend	„Auf der gefahrenvollen Straße des öffentlichen Rechts“. Briefwechsel Carl Schmitt – Rudolf Smend 1921-1961, hg. v. Reinhard Mehring, 2. Aufl., Berlin 2012.
BW Sombart	Schmitt und Sombart. Der Briefwechsel von Carl Schmitt mit Nicolaus, Corina und Werner Sombart, hg. v. Martin Tielke, Berlin 2015.
BW Strauss	Carl Schmitt im Gespräch mit Philosophen: Leo Strauss, hg. v. Reinhard Mehring, in: Carl-Schmitt-Gesellschaft (Hg.): Schmittiana. Beiträge zu Leben und Werk Carl Schmitts, Neue Folge Bd. 2, Berlin 2014, 170-176.

Archive

Landesarchiv NRW, Abteilung Rheinland, Standort Duisburg: Nachlass Carl Schmitt RW 265.
Verlagsarchiv Duncker & Humblot, Berlin: Unterlagen zum *Begriff des Politischen*.

Rezensionen zum *Begriff des Politischen*[*]

Anonym I: Vom Wesen der Politik, in: Frankfurter Zeitung, 10. September 1933 (RW 265-190024-0003).

Anonym II (P. Kooperberg oder A. W. G. van Lidth de Jeude): Der Begriff des Politischen, door Prof. Carl Schmitt, in: Nederland. Staat- en Letterkundig Maandblad, 88, 1936, 303 (RW 265-19024-0011/0012).

Anonym III (wahrscheinlich Konrad Jarausch): Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, in: Schule und Evangelium. Zeitschrift für Erziehung und Unterricht, 8 (5), 1933, 133.

Anonym IV: Karl (sic) Schmitts Staatsphilosophie, in: C.V.-Zeitung. Blätter für Deutschtum und Judentum, 12 (42), 2. November 1933, 3.

Anonym V: Der Begriff des Politischen, in: Der junge Lehrer. Monatsschrift zur Gestaltung staats- und kulturpolitischer Aufgaben der jungen Lehrergeneration, 2 (2), Februar 1934, 31.

Aris, Reinhold: Politik und Ethik. Kritische Anmerkungen zu Carl Schmitts politischer Theorie, in: Neue Blätter für den Sozialismus. Zeitschrift für geistige und politische Gestaltung, 3 (10), 1932, 542-548.

Avril, Pierre: Carl Schmitt. La notion de politique, théorie du partisan, in: Contrepoint, Paris, 7-8, August-November 1972, 283-287.

Battaglia, Felice: Stato, politica e diritto secondo Carl Schmitt, in: Rivista internazionale di filosofia del diritto, 16, 1936, 419-423.

Bechert, Rudolf: Prof. Dr. Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, in: Juristische Wochenschrift, 63 (43), 1933, 2380-2381.

Becker, Werner: Nochmals zu Carl Schmitts „Begriff des Politischen“, in: Der Friedenskämpfer, 5 (1), 1929, 1-6.

Becker, Werner: Brief an CS (o. J. aber wohl 1928), in: Piet Tommissen (Hg.): Briefe an Carl Schmitt, Berlin 1998, 38-40.

Bogner, Hans: Der Begriff des Politischen, in: Der Ring. Konservative Wochenschrift, 6 (32), 1933, 516-517.

Brock, Erich: Der Begriff des Politischen – Eine Auseinandersetzung mit Carl Schmitt, in: Hochland, 29 (11), 1932, 394-404.

Brusilovskij, A. E.: Die Offenbarungen des „gelehrten Faschisten“ (Schmitt, Carl, Prof. Der Begriff des Politischen), in: Das ausländische Buch. Zweimonatsschrift des kritisch-bibliographischen wissenschaftlichen Forschungsinstitutes Moskau, 4 (3), 1934, 24-26 (= Брусиловский А.Е.: Откровения "ученого фашиста" // Иностранная книга).

C. v. S.: „Der Begriff des Politischen“ von Professor Carl Schmitt, in: Baltische Monatshefte, Heft 1, 1932, 121-122.

Cantimori, Delio: Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, in: Leonardo. Rassegna bibliografica, 5 (12/13), 1934, 417-419.

[*] Verzeichnet werden ausschließlich Veröffentlichungen, die in Form und Inhalt klar als Rezension, das heißt als unmittelbare Reaktion auf eine der Veröffentlichungen vom *Begriff des Politischen*, erkennbar und zu Schmitts Lebzeiten erschienen sind. Die Ausnahme von dieser Regel bilden einerseits Briefe an Carl Schmitt, die ihrem Inhalt nach wie eine Rezension gelesen werden können (Becker, Linn, Scheuner), und andererseits die Texte von Fiala (= Löwith), Rosenstock-Huessy und Wolfers, die zwar formal abweichen, inhaltlich aber ebenfalls teilweise wie Rezensionen verfasst sind und vor allem wie solche rezipiert werden.

Drews (= Wilhelm Arnold): Der Begriff des Politischen von Prof. Dr. Carl Schmitt, in: Reichsverwaltungsblatt und Preußisches Verwaltungsblatt, 53 (33), 13. August 1932, 660.

E. St.: Der Begriff des Politischen, in: Deutschlands Erneuerung. Monatsschrift für das deutsche Volk, 17 (9), 1933, 573-574.

Emge, Carl August: Über den Begriff des „Politischen", in: Der Ring. Konservative Wochenschrift, 6 (51), 22. Dezember 1933, 815-816.

Fiala, Hugo (= Karl Löwith): Politischer Dezisionismus, in: Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechts, 9 (2), 1935, 101-123.

Fraenkel, Ernst: Chronik, in: Die Justiz, 7 (5/6), Februar/März 1932, 279-280.

Grewe, Wilhelm: Der Begriff des Politischen – Politik und Moral, in: Die junge Mannschaft, Heft 6, 1931 (zu BP 2), 2-6.

Günther, Albert Erich: Das Gesetz der politischen Sprache, in: Deutsches Volkstum. Monatsschrift für das deutsche Geistesleben, 14 (2), 1932, 143-144.

H.: Prof. Dr. Carl Schmitt: „ Der Begriff des Politischen", in: Der Reichsbote, 61 (299), 31. Dezember 1933.

Haas, Willy: Eine neue politische Lehre, in: Die literarische Welt, 8 (21), 20. Mai 1932, 1-2.

Hefele, Hermann: Zum Problem des Politischen, in: Abendland. Deutsche Monatshefte für europäische Kultur, Politik und Wirtschaft, 3 (7), April 1928, 203-205.

Herrigel, Hermann: Der Begriff des Politischen, in: Literaturblatt der Frankfurter Zeitung, 65 (23), 5. Juni 1932.

Herschel, Wilhelm: Der Begriff des Politischen, in: Der Deutsche, 12 (98), 27. April 1932.

Hintze, Otto: Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen, in: Historische Zeitschrift, 146, 1932, 589.

Imaz, Eugenio: Concepto de lo politico, in: Cruz y Raya. Revista de afirmación y negación, Madrid, 4, 15. Juli 1933, 141-146 (RW 265-19041-0001-0006).

Ipsen, Gunther: C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, in: Blätter für Deutsche Philosophie, 7, 1933 (zu BP 2), 206.

J. S.: Prof. Dr. Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen, in: Kulturwehr, Januar-Februar 1933, 36-37 (RW 265-19024-0007).

Kämpfer, Marie (= Marie Hirsch): Um die Erkenntnis des „Politischen", in: Neuwerk: Ein Dienst am Werdenden, 15 (3), 1933, 151-161.

KIM: Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen, in: Neuer Literaturanzeiger, 2 (5), 1963, 23.

Kr.: Politik im Buch. Der richtige Begriff?, in: Vossische Zeitung, 128, 16. März 1932.

Kuhn, Helmut: Schmitt Carl, Der Begriff des Politischen, in: Kant-Studien, 38 (1/2), 1933 (zu BP 2), 190-196 (RW 265-22468).

Liermann, Hans: Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen, in: Archiv des öffentlichen Rechts, 23, 1933 (zu BP 2), 353-354.

Linn, Pierre: Brief an CS vom 14.12.1932, in: Tommissen, Piet: Amicus Schmitt, sed magis amica veritas (Pierre Linn over Carl Schmitt), in: Johan Stuy, Jef Van Bellingen und Marc Van den Bossche (Hg.): De precisie van het lezen. Liber Amicorum Maurice Weyembergh, Brüssel 2003, 223-241, 232.

Lohmann, Karl: Schmitt, Carl: Der Begriff des Politischen, in: Reichsreform, 3 (11), 1931 (zu BP 2), 226-227.

Lohmann, Karl: Der Begriff des Politischen, in: Kritische Gänge. Literaturblatt der Berliner Börsen-Zeitung, Nr. 31, 30. Juli 1933.

Marcuse, Herbert: Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen, in: Zeitschrift für Sozialforschung, 3 (1), 1934, 103.

Masur, Gerhard (G. M.): o.T., in: Historische Zeitschrift, 137, 1928, 349.
Mayer, I. P.: Das neue Buch: Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen, in: Der Abend, Spätausgabe des „Vorwärts“, 49 (48/B24), 29. Januar 1932, 4.
Megerle, Karl: Freund und Feind, in: Kritische Gänge. Literaturblatt der Berliner Börsen-Zeitung, Nr. 15, 10. April 1932.
Müller, Georg: Schmitt, Dr. C., Prof., Köln: Der Begriff des Politischen, in: Deutsche Richterzeitung, 75 (8/9), 1933, 264.
Mutius, Bernhard von: Zum Begriff des Politischen, in: Deutsches Adelsblatt, 50 (18), Adlige Jugend, Nr. 5, 30. April 1932, 17-19.
Niekisch, Ernst: Zum Begriff des Politischen, in: Widerstand, 8 (15), 1933, 369-375.
Rogge, Heinrich: ‚Feindschaft‘ als Lebenselement von Staat und Politik?, in: Der Ring. Konservative Wochenschrift, 5 (2), 8. Januar 1932, 16-18.
Rosenstock-Huessy, Eugen: Kriegsheer und Rechtsgemeinschaft, Rede gehalten zur Verfassungsfeier d. Friedrich-Wilhelms-Univ. u. d. Techn. Hochsch. am 23. Juli 1932, Breslau 1932, 26f. Fn. 20.
Scheuner, Ulrich: Brief an Carl Schmitt vom 21.11.1931 (zu BP 2) (RW 265-12429-0001/0002).
Schiffer, Eugen: Politische Wissenschaft. Schriftenreihe der Deutschen Hochschule für Politik in Berlin und des Instituts für Auswärtige Politik in Hamburg. Heft 5: Probleme der Demokratie. Von Karl (sic) Schmitt, Hermann Heller, Hildebert Boehm, Ernst Michel, Fritz Berber. Mit einem Vorwort von Arnold Wolfers, in: Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie, 23 (2), 1930, 245-247.
Schmitt, Georg: Der Begriff des Politischen oder Soziologie wider Willen – Eine Auseinandersetzung mit Carl Schmitt, in: Rhein-Mainische Volkszeitung, 62 (153), 5. Juli 1932.
Schuster, J. B.: Der Begriff des Politischen, in: Stimmen der Zeit, 63 (1), 1932, 59-61.
Speier, Hans: Schmitt, Karl (sic), Der Begriff des Politischen, in: Zeitschrift für Sozialforschung, 1 (1/2), 1932, 203-204.
Stratmann, P. Franziskus: Carl Schmitts „Begriff des Politischen“, in: Der Friedenskämpfer, 4 (5, 1-7; und 6, 1-7), 1928.
Strauss, Leo: Anmerkungen zu Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, in: Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik, 67 (6), 1932, 732-749 (RW 265-28422).
T. B.: Freund und Feind. Carl Schmitt über den Begriff des Politischen, in: Das Unterhaltungsblatt. Literarische Beilage der „Deutschen Allgemeinen Zeitung“, 71 (7), 6. Januar 1932.
Török, Arpad: Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen, in: Nation und Staat. Deutsche Zeitschrift für das europäische Minoritätenproblem, 7 (2), 1933, 131-132.
Torrisi, Giuseppe Pietro (G. T.): Carl Schmitt, La notion de politique, Théorie du partisan. Note incidente relative à la notion de politique, in: Recherche sociologiques, 5 (1), 1974, 139-141.
Tréanton, Jean-René: Freund (Julien): Le Nouvel âge; Schmitt (Carl): La notion de politique, Théorie du partisan, in: Revue française de Sociologie, 14 (3), 1973, 420-423.
Venco, Lina: Carl Schmitt: Le categorie del „politico“ und La notion de politique, Théorie du partisan, in: Il Politico, 40 (1), 1975, 170-173.
W. R.: Prof. Dr. Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen, in: Bücher und Schriften, Beilage zu „Die Badische Schule“, 2 (1), 30. Hartung (Januar) 1934.
Waldecker, Ludwig: Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, in: Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie, 25 (1), 1931 (zu BP 2), 550-552.
Wehberg, Hans: Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, in: Die Friedens-Warte, 33 (2), 1933 (zu BP 2), 62 (RW 265-19024-0010).

Wessendorft, Karl: Dem Buch von Karl (sic) Schmitt: „Der Begriff des Politischen“, an den Rand geschrieben, in: Reformierte Kirchenzeitung, 82 (18), 1. Mai 1932, 140-142.

White, R. Clyden: Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, in: Zeitschrift für Völkerpsychologie und Soziologie, 9, 1933, 500-501.

Wolfer, Ernst: Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen, in: Schweizer Monatshefte. Zeitschrift für Politik, Wirtschaft, Kultur, 12 (1), 1932, 43-45.

Wolfers, Arnold: Vorwort, in: Politische Wissenschaft. Schriftenreihe der Deutschen Hochschule für Politik in Berlin und des Instituts für Auswärtige Politik in Hamburg, Heft 5: Probleme der Demokratie. Berlin-Grunewald 1928, V-IX.

Abbildungen



ARCHIV
FÜR
SOZIALWISSENSCHAFT
UND
SOZIALPOLITIK

BEGRÜNDET VON

WERNER SOMBART, MAX WEBER UND EDGAR JAFFE

IN VERBINDUNG MIT

JOSEPH SCHUMPETER UND ALFRED WEBER

HERAUSGEGEBEN VON

EMIL LEDERER

58. BAND

TÜBINGEN
VERLAG VON J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK)
1927

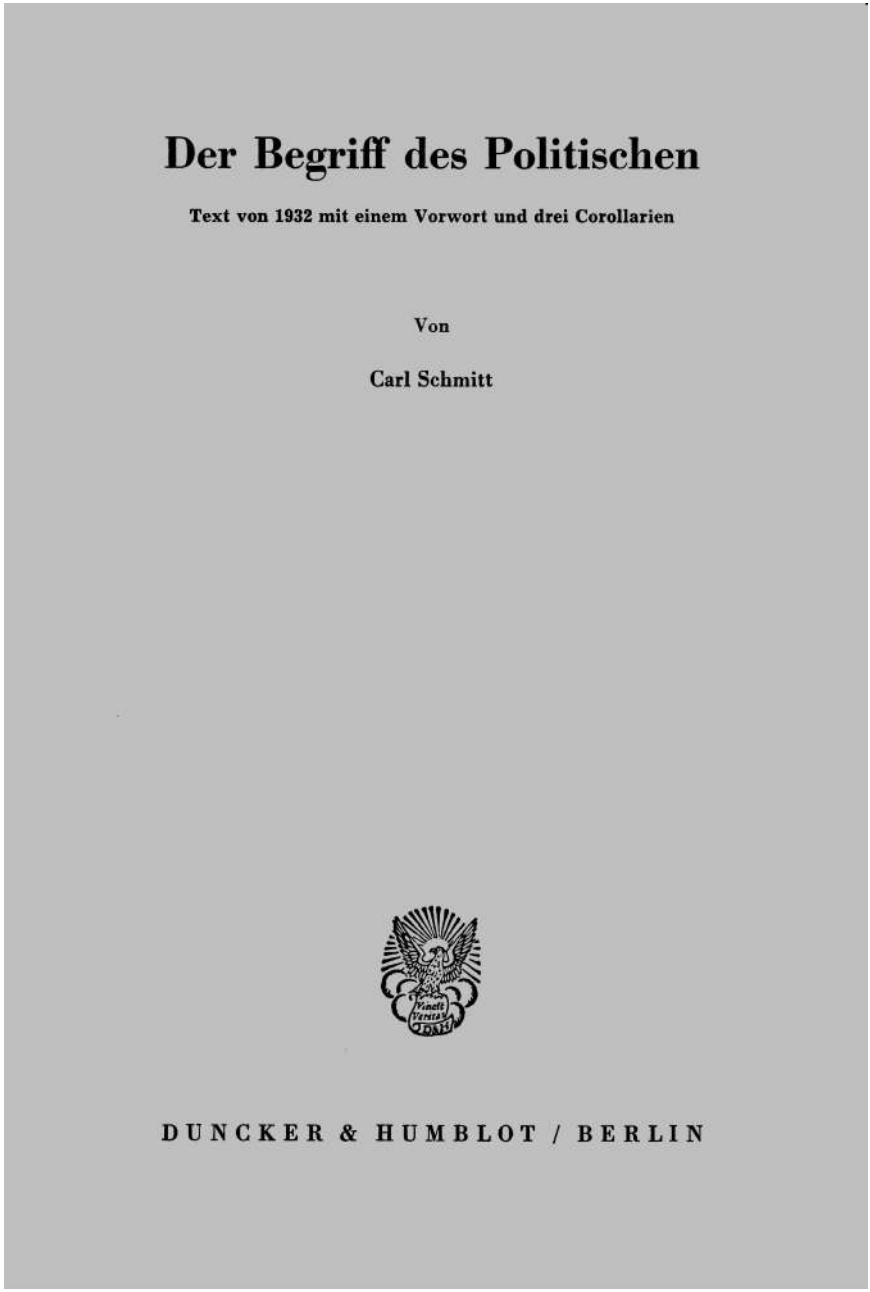
Erster Erscheinungsort des *Begriffs des Politischen* als Aufsatz in Emil Lederers Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Mit Stempel der Zentral-Seminar-Bibliothek von der Berliner Handels-Hochschule, an der Schmitt von 1928-1933 lehrte.



Erste eigenständige Buchveröffentlichung des *Begriffs des Politischen* als Erweiterung des Aufsatzes von 1927 in Schmitts Hausverlag Duncker & Humblot.



Neuveröffentlichung des *Begriffs des Politischen* 1933 als massentaugliche Broschüre bei der Hanseatischen Verlagsanstalt.



Neuausgabe 1963 auf Basis des Textes von 1932, erschienen wiederum bei Duncker & Humblot, Berlin.

Personenregister*

Adams, Paul (1894-1961): Germanist, Publizist und Theaterkritiker. Langjähriger Freund und Bonner Schüler Schmitts. 87

Adenauer, Konrad (1876-1967): Politiker der Zentrumspartei und Oberbürgermeister von Köln. Nach dem Zweiten Weltkrieg in der CDU. Von 1949-1963 erster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. 247

Álamos de Barrientos, Baltasar (1555-1640): Spanischer Gelehrter und Tacitus-Kommentator. *282*

Alibert, Raphaël (1887-1963): Französischer Verwaltungsrechtler und Justizminister unter Marschall Pétain in Vichy-Frankreich. 62, 64

Amira, Karl von (1848-1930): Rechtshistoriker mit Schwerpunkt in den Bereichen germanische und mittelalterliche Rechtsgeschichte. Gilt als Begründer der Rechtsarchäologie, die versucht, aus nicht-schriftlichen Quellen ergänzende Aussagen zur Rechtsgeschichte zu gewinnen. 267

Andokides (um 440- nach 391 v. Chr.): Bekannter attischer Redner. 145

Angermann, Erich (1927-1992): Historiker mit Schwerpunkt auf Neuerer und Nordamerikanischer Geschichte. Habilitierte mit einer Arbeit über den liberalen Staatsrechtler und Politiker → von Mohl. 41

Anschütz, Gerhard (1867-1948): Staatsrechtler und Anhänger des von Schmitt bekämpften Rechtspositivismus. Autor eines Standardkommentars zur Weimarer Verfassung. Legte seine Professur mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten nieder. 262

Apelt, Otto (1845-1932): Klassischer Philologe, Übersetzer und Gymnasiallehrer. Urheber einer verbreiteten Übersetzung sämtlicher Schriften → Platons. 86f.

Aris, Reinhold (1904-unbekannt): Jurist, Verfasser einer kritischen Rezension zu BP 2 aus sozialistischer Perspektive. Im NS-Regime Emigration nach England. *23f.*, *286*

Aristoteles (384-322 v. Chr.): Philosoph, Universalgelehrter und Schüler → Platons. *7*, 39, 51, 185, 187

Äsop (im 6. Jh. v. Chr.): Griechischer Fabeldichter und zentrale Bezugsfigur der europäischen Fabeldichtung. 191

Aulard, François-Alphonse (1849-1928): Französischer Revolutionshistoriker, Sozialist, Mitbegründer der französischen Liga für Menschenrechte und aktiver Unterstützer des Völkerbundes. 146f., *294*

Babeuf, François Noël (1760-1797): Journalist und Anhänger → Robespierres zur Zeit der Französischen Revolution. Später Mitglied der Gruppe „Verschwörung der Gleichen", wofür er zum Tode verurteilt wurde. 186f.

Bacon, Francis (1561-1626): Philosoph, Politiker und Wegbereiter der Empirie als wissenschaftliche Methode. 170f., 248

Baeumler, Alfred (1887-1968): Philosoph, Pädagoge und ab 1933 Kollege Schmitts an der Berliner Universität. Frühes Mitglied der NSDAP, spielte in der nationalsozialistischen Erziehung eine führende Rolle. 85

* Es werden alle Personen aus dem Schmittschen Textcorpus und den zugehörigen Anmerkungen aufgeführt, mit Ausnahme weniger Herausgeber von Zeitschriften und Sammelwerken in den Fußnoten, deren Nennung in keinerlei inhaltlichem Bezug zum Text steht. Hinzu kommen einige für Schmitt biographisch wichtige Namen aus Einleitung und Kommentar des Herausgebers. Normale Seitenverweise beziehen sich auf Stellen des Schmittschen Textcorpus, kursive auf solche des Herausgebers.

Barion, Hans (1899-1973): Katholischer Kirchenrechtler, nach 1945 eng mit Schmitt befreundet. 48, 57

Becker, Werner (1904-1980): Katholischer Theologe, Priester, Jurist und Schmitt-Schüler. Ging 1933 wegen Schmitts Antisemitismus auf Distanz. 45, 127, 133, *282*, *285*, *292*

Below, Georg von (1858-1927): National gesinnter, konservativer Verfassungs- und Wirtschaftshistoriker. Kritisierte Schmitt für dessen Interpretation der Romantik. 210f.

Benesch (eig. Beneš), Edvard (1884-1948): Tschechoslowakischer Politiker und Staatspräsident von 1935-1938 sowie erneut 1945-1948. 268

Bergsträsser, Arnold (1896-1964): Politologe. 1937 Emigration in die USA. Nach dem Zweiten Weltkrieg einer der Gründerväter der westdeutschen Politikwissenschaft. *20*

Berth, Édouard (1875-1939): Französischer Anarchist, Syndikalist und Schüler → Sorels. 122f., 125

Bilfinger, Carl (1879-1958): Staatsrechtler, mit Schmitt befreundet und mit ihm sowie Erwin Jacobi Vertreter des Reiches im Prozess Preußen contra Reich 1932. 157f., 262

Bismarck, Otto von (1815-1898): Erster Reichskanzler des Deutschen Reiches. 130-133

Bluntschli, Johann Caspar (1808-1881): Schweizer Rechtswissenschaftler, Lehrstuhlinhaber in München und Heidelberg. 58, 194f., *300*

Bobbio, Norberto (1909-2004): Italienischer Rechtsphilosoph und Politikwissenschaftler. Gilt als einer der wichtigsten italienischen Denker der Nachkriegszeit. 195

Böckenförde, Ernst-Wolfgang (*1930): Verfassungsrechtler und Bundesverfassungsrichter. Bekanntester und wichtigster bundesrepublikanischer Schüler Carl Schmitts. *7f.*, *16*, *22*, *24f.*, 44, 48

Bodin, Jean (1530-1596): Französischer Staatstheoretiker und Fürsprecher des Absolutismus. Begründer des modernen Souveränitätsbegriffs. 40, 50, 96f.

Bonald, Louis-Gabriel-Ambroise Vicomte de (1754-1840): Französischer Philosoph, Politiker und Gegenrevolutionär. Anhänger einer theokratischen Monarchie, leitete die Legitimität des Staates aus der Heiligen Schrift ab. 196f.

Borchard, Edwin Montefiore (1884-1951): US-amerikanischer Jurist und Professor für Internationales Recht an der Yale University. 158f., *294*

Bossuet, Jacques-Bénigne (1627-1704): Französischer Theologe und Kirchenpolitiker, emphatischer Hofprediger und Gegner reformkatholischer Bewegungen. 188f., 196f.

Breloer, Bernhard (1894-1947): Indologe und Jurist, Spezialist für altindische Rechtsliteratur (→ Kautilya-Studien). Promovierte 1927 in Bonn, ab 1935 Professor für Indische Philologie in Berlin. Starb in sowjetischer Gefangenschaft. 267, *283*

Brock, Erich (1889-1976): Deutsch-Schweizerischer Literat und Philosoph. Verfasste eine sehr kritische Rezension von BP 2 in der katholischen Zeitschrift *Hochland*, in der auch Schmitt publiziert hatte. *24f.*, *284*, *303*

Brüning, Heinrich (1885-1970): Politiker der Zentrumspartei, Mitglied des Reichstags und von 1930-1932 Reichskanzler. Seine Kanzlerschaft leitete die Ära der Präsidialkabinette ein, in welcher die Exekutive unter Duldung des Parlaments mittels Notverordnungen regierte. *11*, *291*

Brunner, Otto (1898-1982): Österreichischer Historiker mit grundlegenden Arbeiten zum mittelalterlichen Rechtsdenken. 39, 44

Brusilovskij, Alexander Efremowitsch (unbekannt): Sowjetischer Jurist. *24*, *286*

Buchheim, Hans (1922-2016): Politikwissenschaftler und Totalitarismusforscher. 69

Burckhardt, Jacob (1818-1897): Schweizerischer Kultur- und Kunsthistoriker. 70f., 184f., *300*

Burke, Edmund (1729-1797): Englischer Philosoph, Politiker und Publizist. Konservativer Gegner der Französischen Revolution. 210f.

Busolt, Georg (1850-1920): Althistoriker, Verfasser materialreicher Bücher zu griechischer Geschichte und Staatskunde. 144f.

Carlyle, Thomas (1795-1881): Schottischer Essayist und Historiker. Unter anderem Verfasser einer Biographie → Cromwells. 206f.

Cavaglieri, Arrigo (1880-1935): Italienischer Jurist und Völkerrechtler. 269

Chateaubriand, François-René (1768-1848): Französischer Schriftsteller und Politiker. Gilt als Begründer der Romantik in Frankreich. 210f.

Churchill, Winston (1874-1965): Politiker, Autor und einer der einflussreichsten Staatsmänner des 20. Jahrhunderts. 182f.

Cicero, Marcus Tullius (106-43 v. Chr.): Römischer Redner, Schriftsteller und Konsul. Berühmtester Verteidiger der römischen Republik. 85, 268

Clausewitz, Carl von (1780-1831): Preußischer General und Militärtheoretiker. 77, 102-104, 110, 269, *288*

Cole, George Douglas Howard (1889-1959): Britischer Sozialist, politischer Publizist und Theoretiker. 124, 127, 136f., 163, *291*

Comte, Auguste (1798-1857): Französischer Philosoph des Positivismus und Begründer der wissenschaftlichen Soziologie. 224f., 246, 252

Constant, Benjamin (1767-1830): Französischer politischer Philosoph, Schriftsteller und liberaler Vordenker. 210f., 226-231, *303f.*

Cooperman, David (1927-1998): US-amerikanischer Sozialwissenschaftler. 267

Cournot, Antoine-Augustin (1801-1877): Französischer Mathematiker und Wirtschaftstheoretiker. 41

Croce, Benedetto (1866-1952): Italienischer Historiker, idealistischer Philosoph und Literaturkritiker. 245

Cromwell, Oliver (1599-1658): Englisch-puritanischer Bürgerkriegspolitiker, Feldherr und Diktator. 206f., *299*

Dante Alighieri (1265-1321): Florentiner Dichter und Philosoph. Verhalf mit der *Divina Commedia* (ital.: Göttliche Komödie) dem Italienischen als Literatursprache zum Durchbruch. 273

Däubler, Theodor (1876-1934): Expressionistischer Dichter. War in frühen Jahren mit Schmitt befreundet, der sein Epos *Das Nordlicht* begeistert aufnahm und in einer Monographie interpretierte (N). *21*

Deane, Herbert Andrew (1921-1991): US-amerikanischer politischer Philosoph und Mentor des jungen → Schwab. 127

Demophantos (um 410 v. Chr.): Ansonsten nicht weiter bekannter athenischer Bürger und Politiker. Nach ihm ist ein Volksbeschluss benannt, der im Jahre 410 v. Chr. fordert, Gegner der Demokratie künftig zu töten und die Täter zu belohnen. Überliefert bei → Andokides. 144f.

Descartes, René (1596-1650): Französischer Philosoph und Begründer des Rationalismus. 191, 248

Desrochers, Étienne Jehandier (1668-1741): Französischer Kupferstecher und Maler. 260

Dietrich, Hermann Robert (1879-1954): Reichstagsabgeordneter (1920-1933) für die Deutsche Demokratische Partei (DDP), Minister in den Kabinetten Müller und → Brüning. 58

Dilthey, Wilhelm (1833-1911): Philosoph. Vertrat gegen kausale naturalistische Erklärungen die These der Eigengesetzlichkeit des menschlichen Geistes. 180, 182, 253, *300*

Donoso Cortés, Juan Francisco Maria de la Salud (1809-1853): Spanischer Staatsphilosoph, Politiker und katholischer Gegenrevolutionär. Kämpfte in bekannt gewordenen Reden für eine

Diktatur von oben auf religiöser Grundlage. Schmitt verfasste mehrere Aufsätze über ihn. 188f., 196f., 212f., 245

Dorotić, Paulina Carita (1883-1968): Erste Ehefrau von Schmitt und vorgebliche Adlige. Das Ehepaar lebte seit 1921 getrennt, 1924 zivilrechtliche Scheidung, die kirchliche Nichtigkeitserklärung der Ehe scheiterte. *9*

D'Ors, Álvaro (1915-2004): Spanischer Rechtswissenschaftler und klassischer Philologe. 89, 195

Duez, Paul (1888-1947): Französischer Jurist mit Schwerpunkt auf dem Öffentlichen Recht. 64f.

Dufour-Raffier, Gabriel Michel (1811-1868): Französischer Politiker, Jurist und Verwaltungsrechtler. 64f.

Duguit, Léon (1859-1928): Einer der führenden französischen Rechtswissenschaftler mit staats- und souveränitätskritischer Haltung. 124f.

Duverger, Maurice (1917-2014): Französischer Rechts- und Politikwissenschaftler. 99

Eichmann, Eduard (1870-1946): Katholischer Priester und Kirchenrechtler. 146f.

Eisenmann, Charles (1903-1980): Französischer Jurist und Übersetzer → Kelsens. 61

Elias, Hendrik Jozef (1902-1973): Flämischer Nationalist und Historiker, kollaborierte im Zweiten Weltkrieg mit den deutschen Besatzern. 146f., *295*

Elliott, William Yandell (1896-1979): Amerikanischer Historiker, Politologe und Berater mehrerer amerikanischer Regierungen. 126f., 130f.

Esmein, Adhémar (1848-1913): Französischer Jurist mit den Schwerpunkten Rechtsgeschichte und Verfassungsrecht. 62-64, 124f.

Faye, Jean-Pierre (*1925): Französischer Schriftsteller, Philosoph und Literaturhistoriker. Bekannt für seine Untersuchung über totalitäre Sprachen. *281*

Feuchtwanger, Ludwig (1885-1947): Leiter des Verlages Duncker & Humblot, in dem die meisten Bücher Schmitts erschienen. *8*, *11*, *19f.*, 259, *279*, *286f.*

Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814): Philosoph und einer der bedeutendsten Vertreter des deutschen Idealismus. 188f., 198f., 202f.

Figgis, John Neville (1866-1919): Englischer Historiker, Jurist und anglikanischer Mönch. Wegbereiter pluralistischer Staatstheorien. 128f.

Forcellini, Egidio (1688-1768): Italienischer Philologe und Priester. Das von ihm begonnene lateinische Lexikon (*Totius Latinitatis Lexicon*) gilt als einer der wichtigsten Vorläufer des *Thesaurus Linguae Latinae*, einem noch unabgeschlossenen Verzeichnis aller lateinischen Wörter bis zur Spätantike. 86

Forsthoff, Ernst (1902-1974): Staatsrechtler und von 1960-1963 Präsident des Obersten Verfassungsgerichtshofs Zypern. Promovierte bei Schmitt und blieb ihm, mit Unterbrechung während des Dritten Reiches, ein Leben lang verbunden. *10*, 48, 57, 195, *286*

Fraenkel, Ernst (1898-1975): Jurist, Politologe und SPD-Mitglied. Emigration aufgrund seiner jüdischen Herkunft, später Rückkehr und Mitbegründer der westdeutschen Demokratietheorie. *24*

Fraga Iribarne, Manuel (1922-2012): Spanischer Jurist und Politiker. Minister während der Franco-Diktatur, später Mitglied konservativer Parteien in verschiedenen Funktionen. 201

Franz-Joseph I. (1830-1916): Ab 1848 Kaiser von Österreich. 266

Freund, Julien (1921-1993): Französischer Politikwissenschaftler und Soziologe, stark von Schmitt beeinflusst. Versuchte in seinem Hauptwerk *L'Essence du politique* den Begriff des Politischen weiterzudenken und zu bestimmen. *22*, 47, *292*

Freytagh-Loringhoven, Axel Freiherr von (1878-1942): Staatsrechtler, führender Politiker der DNVP, später Übertritt in die NSDAP und Inhaber prominenter akademischer Positionen im Dritten Reich. 269

Friedberg, Emil Albert (1837-1910): Rechtshistoriker, Kirchenpolitiker und preußischer Justizminister. 60, 62

Friedrich der Große (eig. Friedrich II.) (1712-1768): Preußischer König und Vertreter des aufgeklärten Absolutismus. 246, 260

Friedrich, Ernst (1894-1967): Anarchist und Pazifist. Floh vor den Nationalsozialisten unter anderem nach Frankreich, wo er Kontakt zur Résistance hatte und an Befreiungskämpfen beteiligt war. 113

Friedrich, Otto Andreas (1902-1975): Unternehmer mit leitender Stellung in der Rüstungsindustrie während des Zweiten Weltkriegs. Später Teilhaber der Flick-Gruppe und Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. 247

Friesenhahn, Ernst (1901-1984): Staatsrechtler und Richter am Bundesverfassungsgericht. Promovierte bei Schmitt, die Verbindung zerbrach jedoch aufgrund seiner Gegnerschaft zum Nationalsozialismus. *10*, 146, *295*

Galilei, Galileo (1564-1642): Italienischer Universalgelehrter. 248

Geffcken, Heinrich (1865-1916): Jurist mit den Schwerpunkten Deutsche Rechtsgeschichte und Kirchenrecht. 60, 62

Gellius, Aulus (um 130- ca. 180 n. Chr.): Lateinischer Schriftsteller und Verfasser der *Noctes Atticae*, eines Lehr- und Unterhaltungsbuches über unterschiedlichste Wissensgebiete. 265

Gentilis, Albericus (1552-1608): Italienischer Jurist und Völkerrechtler. Emigrierte aufgrund seines protestantischen Glaubens von Italien nach England, wo er mehrere Bücher verfasste, die unter anderen → Grotius stark beeinflussten. 45

Gerber, Carl von (1823-1891): Jurist, Wegbereiter des Rechtspositivismus. 60

Gierke, Otto von (1841-1921): Rechtshistoriker und Staatsrechtler. Entwickelte im Rückgriff auf germanische Rechtsinstitute und in Betonung des sozialen Charakters menschlichen Lebens ein gegen das römische Recht gewandtes Genossenschaftsrecht. 74, 125, 128, 224f., *291*

Giese, Friedrich (1882-1958): Staatsrechtler. War im Prozess Preußen contra Reich 1932 Vertreter Preußens und damit Gegner Schmitts. 262

Gladstone, William Ewart (1809-1898): Liberaler Britischer Politiker und mehrmaliger Premierminister. 132-134

Glockner, Hermann (1896-1979): Philosoph und Herausgeber der → Hegel-Jubiläumsausgabe in 24 Bänden von 1927-1940. 192f.

Gneist, Rudolf von (1816-1895): Preußischer Jurist, Politiker und Professor für öffentliches Recht. Setzte sich für den Ausbau Preußens zum Verfassungsstaat und für eine unabhängige Gerichtsbarkeit ein. 72

Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832): Deutscher Nationaldichter. 46, 121, 239

Gogarten, Friedrich (1887-1967): Evangelischer Theologe und zeitweise Angehöriger der den Nationalsozialisten nahestehenden Gruppierung der Deutschen Christen. 45

Göring, Hermann (1893-1946): Führender Politiker der NSDAP, u.a. preußischer Ministerpräsident und Oberbefehlshaber der Luftwaffe. *13f.*

Grewe, Wilhelm Georg (1911-2000): Völkerrechtler und Diplomat mit wichtigen Funktionen im Auswärtigen Dienst. War zunächst Schüler von → Forsthoff und bewegte sich in jungkonservativen Kreisen. *24f.*, *287*

Grimm, Jacob (1785-1863) und Wilhelm (1786-1859): Sprachwissenschaftler und Volkskundler, Begründer des Deutschen Wörterbuchs. 267

Grotius, Hugo (1583-1645): Niederländischer Rechtsgelehrter und früher Aufklärer. Verfasste wegweisende Schriften für das neuzeitliche Völkerrecht. 154f., 167, 248, 260, 268, *295*

Gueydan de Roussel, William (1908-1997): Französischer Jurist und Germanist. Kollaborateur im Vichy-Regime. War in den 30er Jahren als Gastdozent in Berlin und seither mit Schmitt befreundet, emigrierte später nach Argentinien. 272

Gurian, Waldemar (1902-1954): Katholischer Politikwissenschaftler und Publizist jüdisch-armenischer Herkunft. In Bonner Jahren von Schmitt beeinflusst, entzweite sich jedoch mit diesem und griff ihn später aus der Emigration wegen seines Engagements im NS-Regime scharf an. *11*, *14*, *23f.*

Haas, Willy (1891-1973): Publizist, Verfasser einer Rezension zu BP 2 aus explizit fachfremder Perspektive. 1933 Emigration aufgrund seiner jüdischen Herkunft. *24*, *284*, *302*

Haenel, Albert (1833-1918): Staatsrechtler, liberaler Politiker und Verfasser wichtiger Werke zur deutschen Rechtsgeschichte. 72f.

Hamann, Johann Georg (1730-1788): Preußischer Philosoph und Gegenaufklärer. 253

Hauriou, Maurice (1856-1929): Französischer Rechtswissenschaftler und Soziologe. Prägte das französische Verwaltungsrecht um die Jahrhundertwende und übte damit starken Einfluss auf Schmitt aus. 121, 274

Hefele, Hermann (1885-1936): Katholischer Renaissance- und Literaturhistoriker. 210f., *303*

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831): Philosoph und einer der wichtigsten Vertreter des deutschen Idealismus. *7*, 39, 72, 74f., 102, 160f., 182-184, 188-194, 202f., 224f., 234f., 245, 272, *299*

Hennis, Wilhelm (1923-2012): Politikwissenschaftler der Nachkriegszeit. Schüler → Smends mit ambivalentem Verhältnis zu Schmitt. 41

Heraklit von Ephesos (520-460 v. Chr.): Vorsokratischer griechischer Philosoph. 85

Herrigel, Hermann (1888-1973): Journalist bei der Frankfurter Zeitung, Rezensent von BP 2. *19*

Hesiod (um 700 v. Chr.): Griechischer Dichter, Begründer des Lehrgedichts. 181

Heyne, Moritz (1837-1906): Germanistischer Mediävist und Lexikograph. 267

Hindenburg, Paul von (1847-1934): Preußischer Generalfeldmarschall und Reichspräsident 1925-1934. *11*, 50

Hitler, Adolf (1889-1945). *11-13*, 50f.

Hobbes, Thomas (1588-1679): Englischer Philosoph und Staatstheoretiker. *7*, *14*, *25*, 51, 53, 147, 149, 162f., 167, 182f., 185, 187-189, 191, 193, 195, 197-199, 204f., 248, *292*, *298-300*

Hsiao, Kung Chuan (1897-1981): Chinesischer Historiker und Politikwissenschaftler, emigrierte in die USA. 126

Huber, Ernst Rudolf (1903-1990): Staatsrechtler und vielleicht bekanntester Schmitt-Schüler aus Bonner Jahren. Arbeitete 1932 mit Schmitt zusammen Notstandspläne aus, die jedoch nicht zur Anwendung kamen. Reflektierte anders als sein Lehrer seine Rolle im NS-Regime kritisch und gelangte so nach einer Karenzzeit wieder zu einer Professur. *10*, *23*

Ilting, Karl-Heinz (1925-1984): Philosoph, → Hegel-Forscher, von Schmitt beeinflusst. 39, 187

Irenaeus (um 135- ca. 200): Kirchenvater und Bischof von Lyon, vertrat die Lehre von der Einheit Gottes. 196f.

Jacobi, Friedrich Heinrich (1743-1819): Philosoph, Kritiker der französischen Revolution und des Rationalismus. Briefpartner von → Hamann. 253

James, William (1842-1910): US-amerikanischer Philosoph des Pragmatismus. 125, 127, *291*

Jarry, Alfred (1873-1907): Exzentrischer französischer Schriftsteller. 256

Jèze, Gaston (1869-1953): Französischer Staatsrechtler und Finanzwissenschaftler. 62-64

Joos, Georg (1894-1959): Physiker und Verfasser eines Standardlehrbuchs für Theoretische Physik. 79

Jünger, Ernst (1895-1998): Schriftsteller, Offizier und Verfechter eines heroischen Soldatenethos. Ab 1930 mit Schmitt in einem spannungsvollen Verhältnis befreundet. *19*, 87, *281*

Kaas, Ludwig (1881-1952): Katholischer Theologe und Vorsitzender der Zentrumspartei. Wandte sich öffentlich gegen Schmitts Notstandspläne und unterstützte schließlich das Ermächtigungsgesetz, bevor er nach Rom ins Exil ging. *12*

Kaiser, Joseph H. (1921-1998): Jurist und erster Verwalter des wissenschaftlichen Nachlasses von Carl Schmitt. 131

Kant, Immanuel (1724-1804): Philosoph und Aufklärer. 173, 248, 253

Kappus, Georg (1909-unbekannt): Völkerrechtler, promovierte 1936 in Frankfurt a. M. bei → Giese. 270

Karstien, Hans (1903-1967): Sprachwissenschaftler mit den Schwerpunkten Indogermanistik und balto-slavische Sprachen. Langjähriger Mitarbeiter im Auswärtigen Amt. 268

Kaufmann, Erich (1880-1972): Staatsrechtler und Berater verschiedener Regierungen vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. Kollege von Schmitt in Bonn, der ihn zunächst für seinen Antipositivismus schätzte, später aber ablehnte und 1934 maßgeblich zu seiner Absetzung aufgrund jüdischer Herkunft beitrug. *17*, 102, *288*

Kautilya (verschiedene Schreibweisen, um 350- ca. 280 v. Chr.): Altindischer Philosoph und Autor des Werkes *Arthashastra*, in dem er Geld- und Finanzpolitik, Militärstrategie und andere Staatsangelegenheiten diskutiert. *282*

Kellogg, Frank Billings (1856-1937): US-amerikanischer Jurist und Politiker. Handelte 1928 als Außenminister mit seinem französischen Amtskollegen den Briand-Kellogg-Pakt aus, der die Ächtung des Krieges als Mittel internationaler Politik vorsah. 156-159, 269, 271, *294*

Kelsen, Hans (1881-1973): Österreichischer Staatsrechtler, gilt als wichtigster Vertreter des Rechtspositivismus im 20. Jahrhundert und war damit ein Antipode zu Schmitt. 1933 lehrten beide an der Universität Köln, bevor Kelsen aufgrund seiner jüdischen Abstammung beurlaubt wurde. *10*, 57, 60

Kepler, Johannes (1571-1630): Naturphilosoph, Mathematiker und Astronom. 248

Kesting, Hanno (1925-1975): Von Schmitt beeinflusster Soziologe. 165

Kierkegaard, Søren (1813-1855): Dänischer Philosoph und evangelischer Theologe. Beeinflusste Schmitt bereits früh in seinem Denken. 93, 183

Kirchheimer, Otto (1905-1965): Staatsrechtler und Schmitt-Schüler aus Bonner Jahren. 1933 Emigration über Frankreich in die USA aufgrund seiner jüdischen Herkunft und sozialistischen Einstellung. Suchte nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Kontakt mit Schmitt. Diese Bemühungen scheiterten jedoch, nachdem er die Dissertation von → Schwab abgelehnt hatte. *10*, *15*

Kleist, Heinrich von (1777-1811): Schriftsteller zwischen Klassik und Romantik. 206f.

Korowin, Jewgeni Alexandrowitsch (1892-1964): Sowjetischer Jurist und Richter am Ständigen Schiedshof in Den Haag. 275

Koselleck, Reinhart (1923-2006): Von Schmitt beeinflusster Historiker. 149

Kraus, Herbert (1884-1965): Staatsrechtler, 1937 zwangspensioniert. 275

Krauss, Günther (1911-1989): Rechtsanwalt, ab 1929 Schüler und langjähriger Wegbegleiter Schmitts. Setzte sich nach dem Zweiten Weltkrieg für dessen Rehabilitierung ein. *14*

Kuhn, Helmut (1899-1991): Philosoph und Verfasser einer wichtigen Rezension zu BP 2. Im NS-Regime Emigration in die USA wegen seiner jüdischen Herkunft. *24-26*, *29*, 79, 89, *282*, *284*, *296*

Kunz, Josef Laurenz (1890-1970): Österreichisch-amerikanischer Völkerrechtler, Rechtsphilosoph und Schüler → Kelsens. 269

Laband, Paul (1838-1918): Staatsrechtler, prägender Vertreter des Rechtspositivismus. 60
La Fontaine, Jean de (1621-1695): Französischer Fabeldichter. 180f., 183
Lamartine, Alphonse de (1790-1869): Französischer Politiker und Schriftsteller. 63
Laski, Harold Joseph (1893-1950): Politikwissenschaftler, Ökonom und Sozialist. Theoretiker des pluralistischen Staates. 124, 126f., 129-132, 134, 136f., 166, *290f.*
Lasson, Georg (1862-1932): Evangelischer Theologe und Philosoph. Herausgeber der gesammelten Werke → Hegels. 191-193, 225, 235
Laufer, Heinz (1933-1996): Jurist und Politikwissenschaftler. Promovierte über Schmitts Kriterium des Politischen als Unterscheidung von Freund und Feind. *23-25*, 185
Laun, Rudolf (1882-1975): Österreichischer Völkerrechtler, Pazifist und Sozialdemokrat. 64f.
Lederer, Emil (1882-1939): Österreichischer Nationalökonom, Soziologe und Sozialdemokrat. Mitherausgeber des Archivs für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik, in dem BP 1 erschien. 1933 Emigration in die USA. *19*, 138f., *282*, *291*, *314*
Leibholz, Gerhard (1901-1982): Jurist und nach dem Zweiten Weltkrieg Bundesverfassungsrichter. 1938 Emigration nach England aufgrund seiner jüdischen Herkunft. *20*
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716): Universalgelehrter mit bahnbrechenden mathematischen Entdeckungen und Vordenker der Aufklärung. 248
Lenin (eig. Vladimir Iljitsch Uljanow) (1870-1924): Russischer Revolutionär und marxistischer Theoretiker. 42, 77, 192, 194f., 206f., *300*
Lenz, Friedrich (1885-1968): Nationalökonom und Friedrich List-Experte. 261
Leroy, Maxime (1873-1957): Französischer Jurist und Sozialhistoriker. Engagierte sich in der Liga für Menschenrechte und trat für den Völkerbund ein. 124f., 127
Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781): Schriftsteller und Dichter der Aufklärung. 183
Linn, Pierre (1897-1966): Mit Schmitt befreundeter, französischer Bankier. Übersetzte dessen *Politische Romantik* ins Französische. *23*, *283*
Lissauer, Ernst (1882-1937): Schriftsteller, Publizist und preußischer Patriot jüdischer Abstammung. 89, *289*
Locke, John (1632-1704): Englischer Philosoph und Vertragstheoretiker. 214f.
Lohmann, Karl (1901-1996): Staatsrechtler, langjähriger Schüler Schmitts und wichtiger Mitarbeiter in den 30er Jahren. Verfasser zweier positiver Rezensionen zu BP 2 und BP 3. *19*, *21*, *25*, *287*
Louis-Philippe (1773-1850): Von 1830-1848 König der Franzosen. Galt als Bürgerkönig des liberalen Großbürgertums. 51
Löwith, Karl (1897-1973): Philosoph und Verfasser eines breit rezipierten, kritischen Artikels zu Schmitts Denken unter dem Pseudonym Hugo Fiala. Im NS-Regime Emigration aufgrund seiner jüdischen Herkunft. *14*, *23f.*, *285*, *288*
Lübbe, Hermann (*1926): Philosoph. War durch seine Beteiligung am → Ritter-Kreis mit Schmitt in Kontakt. 245
Ludwig XIV. (1638-1715): König von Frankreich und prägender Vertreter des Absolutismus. 246
Lukács, Georg (1885-1971): Ungarischer Literaturkritiker und marxistischer Philosoph. 192, 194f., 257, *300*
Machiavelli, Niccolò (1469-1527): Italienischer politischer Schriftsteller und florentinischer Staatsdiener. 51, 92f., 95, 180, 182, 188f., 198f., 200f., 257, 273, *298f.*
Maistre, Joseph Marie de (1753-1821): Politischer Philosoph, Gegenaufklärer und Verteidiger des Ancien Régime. 188f., 196f.
Maitland, Frederic William (1850-1906): Englischer Jurist und Historiker. 128

Mannheim, Karl (eig. Károly Manheim) (1893-1947): Österreich-ungarischer Soziologe und Philosoph. 1933 Emigration nach England aufgrund seiner jüdischen Herkunft. 66
Mao Tse-tung (1893-1976): Partisanenanführer des kommunistischen Widerstands in China, später Staatspräsident der von ihm gegründeten Volksrepublik. 42
Marcuse, Herbert (1898-1979): US-amerikanischer Soziologe und Philosoph deutsch-jüdischer Abstammung. *23*, *288*
Martens, Friedrich Fromhold (1845-1909): Russischer Diplomat und Jurist. Urheber der Martensschen Klausel, wonach bei fehlender internationaler Regelung nach feststehenden Gebräuchen, Grundsätzen der Menschlichkeit und Forderungen des öffentlichen Gewissens gehandelt werden solle. 275
Marx, Karl (1818-1883): Philosoph und Begründer der nach ihm benannten Strömung des Marxismus. 52, 192, 212f., 224f., 251, 257, *300*, *304*
Maschke, Günter (*1943): Politischer Aktivist, Publizist und Schmitt-Forscher. *15*, 245, *282*
Masur, Gerhard (1901-1975): Historiker. 1935 Emigration aufgrund seiner jüdischen Herkunft. Rezensent verschiedener Schriften Schmitts. *25*, *286*
Maupassant, Guy de (1850-1893): Französischer Erzähler. 266
Mayer, Hans (1907-2001): Jurist, Literaturwissenschaftler und Soziologe. Student bei Schmitt in der Weimarer Zeit, emigrierte 1933 als Jude und aktiver Marxist in die Schweiz. 75
Megerle, Karl (1894-1972): Journalist und NS-Propagandist. *24*, *286*
Meier, Christian (*1929): Von Schmitt beeinflusster Althistoriker. *23*, 85
Miglio, Gianfranco (1918-2001): Italienischer Jurist, Politikwissenschaftler und Herausgeber von Schmitts Schriften in italienischer Sprache. 49, 53
Migne, Jacques-Paul (1800-1875): Französischer katholischer Priester, Herausgeber von Schriften der Kirchenväter. 196f.
Mignet, François-Auguste (1796-1884): Französischer Revolutionshistoriker. 52
Mohl, Robert von (1799-1875): Staatswissenschaftler und Abgeordneter in verschiedenen Parlamenten. Prägte und verbreitete den Begriff des Rechtsstaates. 41
Mohler, Armin (1920-2003): Schweizer Schriftsteller, von Schmitt beeinflusst. Zeitweise Privatsekretär → Jüngers. Popularisierte den wissenschaftlich umstrittenen Begriff Konservative Revolution für antiliberale und -demokratische Strömungen jenseits des Nationalsozialismus während der Weimarer Republik. *8*, 195, 247, *281*, *286*
Mommsen, Theodor (1817-1903): Historiker, Altertumsforscher und Nobelpreisträger. Seine Studien zur Römischen Geschichte gelten bis heute als Standardwerke. 146f.
Montesquieu, Charles-Louis de Secondat Baron de la Brède et de (1689-1755): Französischer Philosoph und Staatstheoretiker der Aufklärung. 74f.
Morgenstern, Oskar (1902-1977): Österreichisch-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler. Gemeinsam mit → Neumann gilt er als Begründer der Spieltheorie. 169
Morgenthau, Hans Joachim (1904-1980): US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Jurist deutsch-jüdischer Abstammung. Gilt als Begründer der realistischen Theorie in den Internationalen Beziehungen. *22*, *25f.*, *284*
Mosler, Hermann (1912-2001): Prominenter Völkerrechtler der Nachkriegszeit, erster deutscher Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und am Internationalen Gerichtshof in Den Haag. 61
Müller, Karl Georg (1868-1945): Jurist und Reichsgerichtsrat in Leipzig. *288*
Muth, Carl (1867-1944): Katholischer Publizist, Gründer der Zeitschrift *Hochland*, in der Schmitt in den 20er Jahren einige Aufsätze veröffentlichte. *8*, *11*, *19*, *286f.*, *299*

Napoléon Bonaparte (1769-1821): Französischer General und Kaiser. 121, 200, 203, 226f., 230f., 239

Neumann, John von (eig. János Lajos Neumann von Margitta) (1903-1957): US-amerikanischer Mathematiker österreich-ungarischer Herkunft. Gemeinsam mit → Morgenstern gilt er als Begründer der Spieltheorie. 169

Newman, John Henry (1801-1890): Anglikanischer Theologe und Schriftsteller, später Konversion zum Katholizismus, Kardinal. 132f.

Newton, Sir Isaac (1643-1727): Englischer Mathematiker, Astronom und Physiker. 248

Nézard, Henry (1875-1953): Französischer Staatsrechtler. 62-64, 124f.

Niekisch, Ernst (1889-1967): Publizist und Nationalbolschewist, führender Teilnehmer an der Münchner Räterepublik. Im Dritten Reich zu lebenslanger Haft verurteilt, dann mit verschiedenen Funktionen in Ostberlin, 1954 Übersiedlung nach Westberlin. War mit Schmitt in den Berliner Jahren bekannt, nach einer Rezension von BP 3 brach dieser den Kontakt ab. *14*, *24*, *286*

Nietzsche, Friedrich (1844-1900): Philologe und Philosoph. *7*, 49, 85, 184, *300*

Norfolk, Herzog von (1847-1917): Gemeint ist hier der katholisch engagierte Henry Fitzalan-Howard, 15th Duke of Norfolk. 133f.

Oncken, Onno (1914-unbekannt): Jurist und Kaufmann. 270

Oppenheimer, Franz (1864-1943): Arzt, Soziologe und Nationalökonom. 232-235, *304*

Paine, Thomas (1737-1809): Englischer politischer Intellektueller und Vordenker der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. 186f.

Papen, Franz von (1879-1969): Zentrumspolitiker, vorletzter Reichskanzler der Weimarer Republik und Mitglied im ersten Kabinett → Hitlers. Schmitt verteidigte sein Vorgehen im Rahmen des sogenannten Preußenschlags vor dem Staatsgerichtshof. *11*

Pareto, Vilfredo Federico (1848-1923): Italienischer Ingenieur, Soziologe und Ökonom. 62f.

Pascal, Blaise (1623-1662): Französischer Mathematiker, Physiker und christlicher Philosoph. 248

Paul, Hermann (1846-1921): Germanistischer Mediävist, Sprachwissenschaftler und Lexikograph. 267

Peterson, Erik (1890-1960): Evangelischer Theologe, später Konversion zum Katholizismus. In Bonn während der 20er Jahre in intensiver Freundschaft mit Schmitt verbunden. Ab 1935 Zwist wegen Petersons These, dass die politische Theologie erledigt sei. 283

Philipp II. (1527-1598): König von Spanien. 246

Platon (428/427-348/347 v. Chr.): Griechischer Philosoph und Schüler des Sokrates. *7*, 84-87, 89, 185, 187

Plessner, Helmuth (1892-1985): Philosoph und Soziologe. Von Schmitt beeinflusst, den er einige Male in dessen Berliner Zeit traf. 1933 Emigration aufgrund seiner jüdischen Herkunft. 184f., *300*

Pomponius, Sextus (2. Jh.): Römischer Jurist und Verfasser von Gesetzeskommentaren. 86, *289*

Pontius Pilatus (unbekannt): Römischer Präfekt von 26-36 n. Chr. in den Provinzen Judäa und Samaria. Verurteilte nach biblischer Überlieferung Jesus von Nazareth zum Tode. 264

Popitz, Johannes (1884-1945): Inhaber zahlreicher Ämter in der preußischen und Reichsregierung, zuletzt preußischer Finanzminister. Eng mit Schmitt befreundet. Als konservativer Widerstandskämpfer hingerichtet. *12*

Preuß, Hugo (1860-1925): Staatsrechtler, Politiker und Mitbegründer der Deutschen Demokratischen Partei (DDP). Urheber des Verfassungsentwurfs für die Weimarer Republik. Schmitt würdigte ihn in einer vielbeachteten Rede (HP). 72, 125

Proudhon, Pierre-Joseph (1809-1865): Französischer Anarchist, Ökonom und Soziologe. 168f.
Przywara, Erich (1889-1972): Katholischer theologischer Publizist und Jesuit. 45
Pufendorf, Samuel Freiherr von (1632-1694): Historiker, Völkerrechtler und Vorläufer der Aufklärung. 170f., 182f., 248, *297*
Rathenau, Walther (1867-1922): Industrieller, Schriftsteller und Politiker der DDP. Wurde Opfer eines politischen Attentats. Schmitt setzte sich früh mit ihm auseinander. 238f., 255, *304*
Rendtorff, Trutz-Gotthilf Peter (1931-2016): Evangelischer Theologe. 131
Renner, Karl (1870-1950): Österreichischer Jurist, sozialdemokratischer Politiker und erster Bundespräsident (1945-1950) der Zweiten Republik. 94f., *289*
Ritter, Joachim (1903-1974): Philosoph und Begründer der konservativen Ritter-Schule. Über das von ihm geleitete *Collegium Philosophicum* wurden viele seiner Schüler mit Carl Schmitt bekannt. 39
Robespierre, Maximilien de (1758-1794): Revolutionär und faktisch Diktator Frankreichs in der letzten Phase der Französischen Revolution. 50, 187
Rosenstiel, Francis (1936-2012): Französisch-jüdischer Jurist, Politologe und Publizist. Schüler von → Julien Freund. Korrespondierte ab 1960 mit Schmitt. 249
Rothfels, Hans (1891-1976): Historiker und Schüler von Friedrich Meinecke. Emigration nach England und in die USA aufgrund seiner jüdischen Herkunft. 104, 110, *289*
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778): Französischer Pädagoge, Philosoph und Vertragstheoretiker. 147, 149, 248
Saint-Simon, Henri de (1760-1825): Französischer ökonomischer Soziologe und Vertreter des Frühsozialismus. 255
Salomon, Gottfried (1892-1964): Soziologe, Emigration über Frankreich in die USA aufgrund seiner jüdischen Herkunft. 145f., 187, *303*
Sander, Fritz (1889-1939): Österreichischer Rechtssoziologe. 57, 234f., *303*
Sartre, Jean-Paul (1905-1980): Französischer Philosoph, Schriftsteller und Marxist. 47
Schaefer, Hans (1906-1961): Althistoriker mit den Schwerpunkten griechische Geschichte und Staatstheorie. 85
Schäffle, Albert (1831-1903): Volkswirtschaftler und Publizist. Wirkte maßgeblich an → Bismarcks Sozialgesetzgebung mit. 66
Scheler, Max (1874-1928): Philosoph und Soziologe. 123, 254, 256
Scheuner, Ulrich (1903-1981): Staats- und Kirchenrechtler, aus Berliner Zeiten mit Schmitt bekannt. *24*
Schiffer, Eugen (1860-1954): Jurist und liberaler Politiker. *24*, *286*, *301*
Schleicher, Kurt von (1882-1934): Offizier und Politiker. Letzter Kanzler der Weimarer Republik, in deren Endphase Schmitt engen Kontakt zu Mitarbeitern aus seinem nächsten Umfeld pflegte. Von Nationalsozialisten ermordet. *11*
Schnur, Roman (1927-1996): Von Schmitt beeinflusster Staats- und Verwaltungsrechtler. 39, 41, 189
Schöllgen, Werner (1893-1985): Römisch-katholischer Moraltheoretiker und Sozialethiker. 45, 89
Schumpeter, Joseph Alois (1883-1950): Österreichischer Nationalökonom und Vertreter einer ökonomischen Demokratietheorie. *19*, 238f.
Schwab, George D. (*1931): Von Schmitt beeinflusster amerikanischer Politologe und Politikberater. Förderte mit seinen Übersetzungen und Arbeiten zu Carl Schmitt dessen Rezeption im englischsprachigen Raum. *15*, 47f., 50, 267
Schwabe, Gerhard Helmut (1910-1987): Ökologe. 115

Schwerin, Claudius Freiherr von (1880-1944): Rechtshistoriker mit Schwerpunkt nordisch-germanische Rechtsgeschichte. 267
Seillière, Ernest (1866-1955): Französischer Schriftsteller und Journalist. 198f.
Senghaas, Dieter (*1940): Politikwissenschaftler und Friedensforscher. *279*
Shakespeare, William (1564-1616): Englischer Dramatiker und Dichter. 169, 256
Simon, Paul (1882-1948): Patrologe, Domprobst und Offizial. 130, *291*
Smend, Rudolf (1882-1975): Einflussreicher Staats- und Kirchenrechtler. Stand in langer, wechselvoller Beziehung mit Schmitt zwischen gegenseitiger Achtung und Konkurrenz. *8*, *16*, 62, 64f., 74f., 127, *290*
Sohm, Rudolph (1841-1917): Rechtshistoriker, Kirchenrechtler und strenggläubiger Lutheraner. 52
Sorel, Georges (1847-1922): Französischer Sozialphilosoph und Antiliberaler. 122f., 255
Spencer, Herbert (1820-1903): Philosoph und Soziologe. 226f., 252
Spengler, Oswald (1880-1936): Kulturhistoriker und Geschichtsphilosoph. 255
Spinoza, Baruch de (1632-1677): Niederländischer Philosoph sephardisch-portugiesischer Abstammung. 81, 89, 182f., 248, *300*
Spranger, Eduard (1882-1963): Philosoph und Pädagoge. An der Berliner Universität Kollege Schmitts. Wurde nach dem Krieg beauftragt, nationalsozialistische Verstrickungen der Universitätsangehörigen zu erheben, weshalb er auch Schmitt befragte. 58, 180, 182f., *300*
Stahl, Friedrich Julius (1802-1861): Staatsrechtler und konservativ-lutherischer Politiker ursprünglich jüdischer Herkunft. 188, 192-194, 196, 212f., *301*, *303*
Stammler, Rudolf (1856-1938): Jurist und Begründer der neukantianischen Rechtsphilosophie. 52, 102f.
Stein, Heinrich Friedrich Karl (Reichsfreiherr vom und zum) (1757-1831): Preußischer Beamter und Staatsmann, schloss sich im Kampf gegen Napoleon dem russischen Zaren Alexander I. an. 206f.
Stein, Lorenz von (1815-1890): Staatsrechtler, Nationalökonom und Soziologe. 72, 144-146, 187, 212f., 276, *294*
Stier-Somlo, Fritz (1873-1932): Österreichischer Staats- und Völkerrechtler. Vertreter des Rechtspositivismus und insofern Gegenspieler Schmitts, der nach seinem Tod den Lehrstuhl in Köln übernahm. *16*, 63, 66
Stratmann, Franziskus Maria (1883-1971): Katholischer Theologe, Mitglied des Dominikanerordens und Pazifist. *24*, 45, *285*
Strauss, Leo (1899-1973): Deutsch-amerikanischer Philosoph mit starker Wirkung auf US-amerikanische Neo-Konservative. *24-26*, 41, 79, 167, *280*, *282*, *284*, *296*, *298-300*, *302*
Streit, Georgios (eig. Georg von Streit) (1868-1948): Deutschstämmiger Jurist in griechischen Diensten als Botschafter und kurzzeitiger Außenminister. Später Mitglied des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag. 274
Struve, Peter Berngardowitsch (1870-1944): Deutschstämmiger russischer Politiker, Publizist und Vertreter eines legalen Marxismus. 77
Suárez, Francisco (1548-1617): Spanischer Jurist und Jesuit. 248
Swoboda, Heinrich (1856-1926): Österreichischer Althistoriker mit den Schwerpunkten griechische Geschichte und Epigraphik. 144f.
Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893): Französischer Philosoph, Literaturwissenschaftler und Historiker. 188f.
Talleyrand-Périgord, Charles-Maurice de (1754-1838): Französischer Staatsmann und Diplomat. 51

Thoma, Richard (1874-1957): Einer der wenigen führenden Staatsrechtler, welche klar für die Weimarer Republik eintraten. Rechtspositivist und zusammen mit seinem Kollegen → Anschütz Herausgeber eines Standardwerks zum Deutschen Staatsrecht. 94f., 262, *289*

Tocqueville, Alexis de (1805-1859): Französischer Historiker und Politiker. 208f.

Todorović, Duška (auch: Duschka) (1903-1950): Studentin in Bonn, ab 1926 zweite Ehefrau Schmitts. *10*

Tommissen, Piet (1925-2011): Belgischer Ökonom und Soziologe. Veröffentlichte die erste Bibliographie von und über Schmitt sowie in der von ihm begründeten Reihe *Schmittiana Bd. 1-8* zahlreiche weitere Dokumente. 57

Tönnies, Ferdinand (1855-1936): Soziologe. 198-200, 210, 224f., 300, 303

Trescher (später: Meister-Trescher), Hildegard (1893-1987): Pädagogin und Historikerin. Dozentin und Leiterin der Hochschule für Frauen in Leipzig. 74f.

Triepel, Heinrich (1868-1946): Einer der führenden Staats- und Völkerrechtler seiner Zeit, 1922 Gründer und erster Vorsitzender der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer. 58-60, *279*

Troeltsch, Ernst (1865-1923): Protestantischer Theologe und liberaler Politiker. 198f., 255

Vergil (eig. Publius Vergilius Maro) (70-19 v. Chr.): Römischer Dichter. 258f.

Vernuls (eig. Vernulz), Nicolas de (auch: Nicolaus Vernulaeus) (1583-1649): Katholischer neulateinischer Schriftsteller, politischer Kommentator und Chronist. Verneinte die Möglichkeit, dass verschiedene Religionen in einem Staate leben können. 146f., *295*

Vico, Giambattista (1668-1744): Italienischer Geschichts- und Rechtsphilosoph. 246

Vinci, Leonardo da (1452-1519): Florentinischer Universalgelehrter. 81

Voltaire (1694-1778): Französischer Philosoph und Schriftsteller der Aufklärung. 207, 260

Vorwerk, Friedrich (1893-1969): Schriftleiter der konservativen Zeitschrift *Der Ring*. *20*

Waitz, Georg (1813-1886): Rechtshistoriker und Herausgeber historischer Quellen zur deutschen Geschichte. 60

Waldecker, Ludwig (1881-1935): Staatsrechtler mit Schwerpunkt Steuerrecht. Stand der Sozialdemokratie nahe. Verfasser einer kritischen Rezension zu BP 2, in der er unter anderem die mangelnde Beachtung des eigenen Schaffens beklagt. *22f.*, 66f.

Walter, Eugene Victor (1925-2003): US-amerikanischer Politikwissenschaftler, Soziologe und Schriftsteller. 267

Weber, Max (1864-1920): Soziologe, Ökonom und Politiker. *9*, 44, 58, 255, 263, *279*

Weber, Werner (1904-1976): Staatsrechtler und Schmitt-Schüler. *10*, 48, 57

Wegner, Arthur (1900-1989): Rechtswissenschaftler. 1938 Emigration nach England wegen seiner jüdischen Frau und Verfolgung durch die Gestapo. 158f.

Wehberg, Hans (1885-1962): Völkerrechtler und Pazifist. Verfasser eines Standardkommentars zur Völkerbundsatzung. 43, 241, 271

Weigand, Friedrich (1804-1878): Philologe und Lexikograph. Nachfolger → Grimms als Herausgeber des Deutschen Wörterbuchs. 267

Wells, Herbert George (1866-1946): Englischer Schriftsteller und Pionier der Science-Fiction-Literatur. 113

Williams, Sir John Fischer (1870-1947): Englischer Völkerrechtler und Mitglied am Ständigen Schiedshof in Den Haag. 273

Willms, Bernard (1931-1991): Von Schmitt beeinflusster Politikwissenschaftler. 187

Wilson, Thomas Woodrow (1856-1924): US-amerikanischer Politiker der Demokratischen Partei, 1913-1921 Präsident der USA. 113

Wolfers, Arnold (1892-1968): Schweizerisch-amerikanischer Politikwissenschaftler mit juristischer Ausbildung. Verfasser der Einleitung zu Heft 5 der Zeitschrift Politische Wissenschaft,

in dem BP 1 (1928a) abgedruckt wurde, zu dessen Inhalt er sich distanzierend äußerte. *24f.*, *286*
Wolzendorff, Kurt (1882-1921): Staatsrechtler, mit dem Schmitt 1920/21 korrespondierte. 74
Wünsch, Georg (1887-1964): Evangelischer Theologe und Kirchenpolitiker. 45
Yeats, William Butler (1865-1939): Irischer Dichter und Dramatiker. 256
Ziegler, Heinz Otto (1903-1944): Deutschsprachiger tschechischer Soziologe und politischer Publizist. 1933 Emigration, als Angehöriger der Royal Air Force gefallen. 211
Ziegler, Leopold (1881-1958): Philosoph und konservativer Publizist. 256

Danksagung

Die Idee einer synoptischen Ausgabe zum *Begriff des Politischen* stammt von der Carl-Schmitt-Gesellschaft, die seit Jahren die Auseinandersetzung mit Schmitts Leben und Werk fördert. Ihr Vorsitzender Gerd Giesler hat das Projekt in allen Phasen tatkräftig unterstützt, kritisch begleitet und kundig kommentiert, während ihr wissenschaftlicher Beirat – allen voran Reinhard Mehring und Wolfgang H. Spindler – seine Expertise zur Verfügung stellte. Ferner wäre die Publikation ohne die stete und kompetente Zuarbeit von Philipp Tolios nicht realisiert worden. Andreas Kloner hat mit der selten gewordenen Kenntnis der Gabelsberger Stenographie viele Notizen und Marginalien Schmitts entschlüsselt und Stefan Hagel lieferte das technische Know-how, um eine anspruchsvolle Edition sinnvoll umzusetzen. Das passende Arbeitsumfeld wurde vom Lehrbereich Theorie der Politik an der Humboldt-Universität zu Berlin bereitgestellt, insbesondere durch Herfried Münkler und Karina Hoffmann, aber auch das Forschungscolloquium, in welchem der Fortgang der Arbeit immer wieder kritisch reflektiert wurde. Schließlich führt kein derartiges Unterfangen zum Erfolg ohne den Rückgriff auf Schmitts Nachlass, der im Landesarchiv NRW, Abteilung Rheinland, in Duisburg lagert. Den ungehinderten Zugang hat der Nachlassverwalter Jürgen Becker ermöglicht, Matthias Meusch und Julia Emmy Rains standen bereitwillig mit Rat und Tat zur Seite. Ihnen allen gebührt ein besonderer und herzlicher Dank.

Carl Schmitt hat nicht nur eine breite Rezeption angestoßen, sondern selbst Quellen aus unterschiedlichsten Bereichen aufgenommen und verarbeitet. All diesen Strängen nachzugehen, wäre im Alleingang nicht machbar. Zu danken ist deswegen den folgenden Personen, die in größerem oder kleinerem Umfang die Recherche unterstützt und zur gelungenen Umsetzung beigetragen haben: Waleri Afanasiew, David Arndt, Alain de Benoist, Hans Blom, Anna Chwialkowska, Wolfgang Fietkau, Biagio Forino, Ines Grund, Christina Heldmann, Daniel Hendrikse, Robert Höffner, Ekaterina Kudinova, Moritz Langfeldt, Marisa Linton, Siegfried Lokatis, Andrej Lotz, Konstantinos Patrinos, Angelina Pavlova, Angela Reinthal, Rolf Rieß, Guillaume Sacriste, Stefan Schäfer, Stefan Schlelein, Christina Schröer, Florian Sommer, Yannick Spies, Krijn Thijs, Martin Tielke, Armin Walter, Scarlett Warlich, André Weber, Thomas Wölki, Ekaterina Wulff und Eric Wychlacz. Ebenso unerlässlich war die Hilfe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Nationalbibliothek, des Archivs der sozialen Demokratie, des Archivs von Deutschlandradio und des Archivs im Institut für Zeitgeschichte, München.

Ein großer Dank geht schließlich an die Gerda-Henkel-Stiftung für die freundliche finanzielle Unterstützung sowie an Florian Simon und Heike Frank vom Verlag Duncker & Humblot für die engagierte Begleitung und Umsetzung der Edition.